

표지

(조금 후에
보내드리겠습니다.)

제26회 지적재산권법연구회 정기세미나 일정

2025. 10. 17.(금)

- 12:30~12:50 접수, 객실 배정, 친교
- 12:50~13:00 개회식
- 13:00~14:00 특정 주제연구
주제: IP 재판의 주요 현안 및 과제
발표: 한규현 특허법원 법원장
- 14:00~14:10 휴식
- 14:10~17:00 주요 법원 사례 발표
 - 대법원(구성진 재판연구관)
 - 서울고등법원(구태회 고법판사)
 - 특허법원(특허·실용신안: 노지환 판사)
 - 특허법원(상표·디자인: 임현화 판사)
 - 서울중앙지방법원(판결: 황진영 판사)
 - 서울중앙지방법원(결정: 성재혁 판사)종합토론(20분)
- 17:00~17:10 폐회, 기념촬영
- 17:10~18:10 바닷가 산책
- 18:30~21:00 연구회 공식 만찬

01

특정주제연구

IP 재판의 주요현안 및 과제

한규현 특허법원장

02

사례발표

대법원 주요재판 사례

구성진 대법원 재판연구관(지방법원 부장판사)

● 특허·실용신안

1. 대법원 2024. 10. 8. 선고 2024후10886 판결	95
2. 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후11216 판결	96
3. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결	97
4. 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023다289508 판결	102
5. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결	104
6. 대법원 2024. 12. 12. 선고 2021후10367 판결	105
7. 대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 판결	107
8. 대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 판결	109
9. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 판결	110
10. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123 판결	113
11. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970 판결	115
12. 대법원 2025. 5. 29. 선고 2023후10712 판결	118
13. 대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562 판결	120
14. 대법원 2025. 7. 16. 선고 2022후10524 판결	122
15. 대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결	123
16. 대법원 2025. 8. 28. 선고 2024후10108 판결	126

● 상표

1. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결	128
2. 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023후10453 판결	130
3. 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023도11044 판결	131
4. 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결	133

● 디자인

1. 대법원 2025. 1. 23. 선고 2024후11026 판결	134
--------------------------------------	-----

● 저작권

1. 대법원 2025. 1. 23. 선고 2023다300436 판결	135
2. 대법원 2025. 3. 13. 선고 2023다264462 판결	137
3. 대법원 2025. 7. 3. 선고 2025다209384(본소), 2025다209391(반소) 판결	137
4. 대법원 2025. 8. 14. 선고 2023다247450 판결	140

● 부정경쟁방지법

1. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2021다278931(본소), 2021다278948(반소) 판결	142
---	-----

● 기타

1. 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다228906(본소), 2024다228913(반소) 판결	143
2. 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결	144
3. 대법원 2024. 11. 14. 선고 2021도5555 판결	145
4. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결	147
5. 대법원 2025. 2. 27. 선고 2024후11323 판결	148
6. 대법원 2025. 4. 24. 선고 2024도19305 판결	150
7. 대법원 2025. 7. 17. 선고 2024다209783 판결	151

03 사례발표

서울고등법원 주요재판 사례

구태회 서울고등법원 고법판사

I. 서울고등법원 2024. 12. 12. 선고 2023나2061852 판결	155
II. 서울고등법원 2024. 12. 12. 선고 2024나2015375(본소), 2024나2015382(독립당사자참가익소) 판결	157
III. 서울고등법원 2025. 3. 27. 선고 2023나2039688 판결	160
IV. 서울고등법원 2025. 6. 19. 선고 2024나2011618 판결	162
V. 서울고등법원 2025. 7. 10. 선고 2024나2047242 판결	165
VI. 서울고등법원 2025. 7. 10. 선고 2024나2020537 판결, 서울고등법원 2025. 7. 10. 선고 2024나2020551 판결	168
VII. 서울고등법원 2025. 8. 21. 선고 2024나2052176 판결	172
VIII. 서울고등법원 2025. 8. 28. 선고 2023나2056379(본소), 2056386(반소) 판결	177

04
사례발표

특허법원 주요재판 사례

노지환 특허법원 판사·임현화 특허법원 판사

● 특허법원 특허·실용신안 주요재판 사례 (2024. 10.~2025. 9.)

1. 발명의 성립	191
[3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템 등이 ‘산업상 이용가능한 발명’ 인지 여부]	191
2. 발명의 동일성	194
[증강 현실 제공 방법 특허무효 사건]	194
3. 진보성	197
[체혈관용 튜브 정렬장치 사건]	197
[DPP-IV 억제제의 용도발명 관련 진보성 판단 사건]	200
[로우 프로파일 필터의 진보성이 문제된 사건]	203
[우스테키누맙 의약2차용도발명 사건]	206
[건축물 시공방법 특허 등록무효 사건]	208
4. 수치한정발명	211
[고순도의 퀴놀린 유도체 및 이를 제조하는 방법의 진보성]	211
5. 청구범위 해석	214
[램 리서치 캐리어 링 사건]	214
[한온 압축기 사건]	217
6. 명세서 기재요건	220
[고분자 미세입자의 제조방법 사건]	220
7. 보정 및 정정	223
[일체형 임플란트 등록무효 사건]	223
[콘크리트 부체 정정 사건]	226
[정정청구가 수반된 특허취소결정의 취소범위]	229
[아티엔스 도전성 시트 사건]	231
8. 권리범위확인심판	236
[당뇨병 치료용 억제학적 조성물 권리범위확인 사건]	236
[테고프라잔 결정형 a 사건]	240
[담수용 수조 사건]	245
[환형 권취 금속 수지 복합관 사건]	247

9. 특허권 침해	249
[조인트키트(침해품), 부스덕트(부수품) 및 설치시공(부수용역) 사건]	249
[수상 레저용 보트 권리범위확인 사건]	255
[익사이팅 사이클 권리범위확인 사건]	258
[쇼케이스용 착탈식 자동 회전 도어 권리범위확인 사건]	260
10. 자유실시기술의 항변	263
[복수 루버 연동식 자동개폐 환기창에서 실외기 바람온도에 의존한 형상기억스프링의 액츄에이터 장치]	263
11. 손해배상	268
[통관 보류 요청과 경고장 발송 사건]	268
12. 특허권의 공유	270
[특허권 공유자의 자기실시범위가 문제된 사건]	270
13. 특허권 존속기간 연장	274
[존속기간이 연장된 테고프라잔의 권리범위]	274
14. 직무발명	278
[영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명보상금 청구 사건]	278
[대표이사의 직무발명 보상금청구 사건]	283
[직무발명보상금청구권의 소멸시효]	286

● 특허법원 상표·디자인 주요재판 사례 (2024. 10.~2025. 9.)

1. 상표사건	293
[Simpleat 등록무효 사건]	293
[단마토 커피&브런치 사건]	295
[사단법인 우봉이매방춤보존회 상표거절결정 사건]	298
[사용에 의한 식별력 취득]	300
[MU 사건]	300
[상표등록의 소극적 요건]	304
[GOAT 상표거절결정 사건]	304
[상표법 제34조 제1항 제7호(선등록 상표 등과 동일 유사)]	306
[판다 사건]	306
[레 부르주아, LES BOURGEOIS 사건]	310
[장 밥티스트 골프채 사건]	312
[NK365 상표등록무효 사건]	314
[상표권 효력 제한 사유]	317
[덕산 막걸리 사건]	317

[부정사용으로 인한 등록취소]	319
[Metal Link Inc. 상표등록취소 사건]	320
[불사용으로 인한 등록취소]	323
[고박사냉면 상표등록취소 사건]	323
[원기소 사건]	325
[DoctorsNow 사건]	328
[상표의 동일·유사]	331
[하리보 권리범위확인 사건]	331
2. 디자인 사건	333
[아마존 사이트의 최초구매가능일과 선행디자인의 공지]	333
[그늘막 사건]	336
[난간용 파이프 사건]	340
[타일 사건]	344
[싱크대용 물막이의 등록무효(디) 사건]	346
[여성 원피스의 등록무효(디) 사건]	348
디자인의 요부와 유사성	352
디자인권 침해와 손해배상	355
[디자인권의 간접침해와 과실 추정]	355

05 사례발표

서울중앙지방법원 주요재판 사례

황진영 서울중앙지방법 판사·성재혁 서울중앙지방법 판사

● 지식재산 전담재판부 주요 판결·결정례 (2024. 9. 16. ~ 2025. 8. 31.)

■ 판결례

I. 특허·실용신안 등

1. 서울중앙지방법원 2025. 2. 21. 선고 2023가합42193 판결	361
2. 서울중앙지방법원 2025. 5. 30. 선고 2022가합568162 판결	365
3. 서울중앙지방법원 2025. 7. 29. 선고 2022가합546292 판결	367

II. 상 표

4. 서울중앙지방법원 2025. 5. 2. 선고 2023가합99946 판결	370
---	-----

III. 저작권

5. 서울중앙지방법원 2025. 1. 23. 선고 2023가합44526(본소), 2023가합59436 (반소) 판결	373
--	-----

6. 서울중앙지방법원 2025. 1. 23. 선고 2023가합56802 판결	375
7. 서울중앙지방법원 2025. 2. 13. 선고 2021가합560970 판결	377
8. 서울중앙지방법원 2025. 4. 18. 선고 2024가소1647359 판결	382
9. 서울중앙지방법원 2025. 4. 18. 선고 2024가단5185064 판결	382
10. 서울중앙지방법원 2025. 8. 22. 선고 2023가합47723 판결	385
IV. 부정경쟁방지법 등	
11. 서울중앙지방법원 2025. 2. 14. 선고 2023가합64346 판결	386
12. 서울중앙지방법원 2025. 5. 16. 선고 2023가합104466 판결	388
13. 서울중앙지방법원 2025. 6. 13. 선고 2023가합54295 판결	389
14. 서울중앙지방법원 2025. 8. 14. 선고 2023가합55359 판결	391
15. 서울중앙지방법원 2025. 6. 20. 선고 2023가단5517701 판결	394
16. 서울중앙지방법원 2025. 7. 18. 선고 2023가단5243802 판결	396
■ 결정례	
I. 특허·실용신안 등	
17. 서울중앙지방법원 2025. 8. 13.자 2025카합20004 결정	398
18. 서울중앙지방법원 2024. 12. 27. 선고 2024카합20831 결정	400
19. 서울중앙지방법원 2024. 10. 30. 자 2023카합21652 결정	402
20. 서울중앙지방법원 2024. 10. 7. 자 2024카합20764 결정	404
II. 상 표	
21. 서울중앙지방법원 2025. 8. 18. 자 2025카합20781 결정	405
22. 서울중앙지방법원 2025. 7. 3. 자 2025카합20229 결정	407
23. 서울중앙지방법원 2025. 4. 30. 자 2024카합21992 결정	408
24. 서울중앙지방법원 2025카합20080 결정	409
III. 저작권	
25. 서울중앙지방법원 2025. 8. 27. 자 2025카합20110 결정	412
26. 서울중앙지방법원 2025. 7. 17. 자 2024카합21936 결정	414
27. 서울중앙지방법원 2025. 2. 20. 자 2024카합21616 결정	418
IV. 부정경쟁방지법 등	
28. 서울중앙지방법원 2025. 6. 20. 자 2024카합21802 결정	420

01

특정주제 연구

IP 재판의 주요현안 및 과제

“

발표
한규현
특허법원장

”



목 차

I. 머리말(8쪽)

II. IP COURT의 전문성 및 국제적 경쟁력 강화(10쪽)

1. 관할 정비

가. 제1심 관할 정비

- 1) 민사소송법 제24조 제2항의 민사본안 전속관할 범위 조정
- 2) 가처분소송의 관할 개선
- 3) 형사소송의 관할 개선

나. 국가지식재산위원회의 관할 확대·변경 법안

- 1) 민사 본안 및 가처분 소송의 관할 개선
- 2) 형사소송의 관할 집중
- 3) 일반 행정소송의 관할 집중

2. 지방법원 IP 재판부의 전문성 강화

가. 제1심의 중요성 및 전문성 강화 필요성

나. IP 전문법관 제도의 도입

- 1) 현행 인사제도 및 사무분담의 한계
- 2) IP 전문법관의 배치
- 3) IP 전문법관의 선발 방법 및 근무기간

다. 지방법원 IP 재판부의 개선

- 1) 서울중앙지법 [민사부-지식재산]의 ‘서울중앙지법 IP COURT’로의 개편
- 2) 대전·대구·부산·광주·수원지법 사무분담의 개선

라. 지식재산지방법원 설립

3. 특허법원 개편

가. 명칭 변경: 지식재산고등법원

나. 심판범위 확대 및 그로 인한 출장 또는 영상 재판부 운영

다. 특허법원 법관 구성의 다양성 확보

4. 국제재판부 개선

가. 국제재판부의 의미 및 현황

나. 국제재판부에 대한 인식의 제고 및 장점의 홍보

- 1) 인식의 제고

- 2) 장점의 홍보
- 다. 영상재판의 국제적 활용
- 라. 소송절차와 재판결과에 대한 예측가능성 및 투명성 확보

III. IP 법관의 전문성 및 역량 강화(23쪽)

1. 의의 및 필요성
2. IP 법관의 자질 및 능력
 - 가. 재판 업무의 전문성 및 광범위한 법률지식
 - 1) 민사·형사·행정 등 일반 사건 심리·판단 능력
 - 2) 실체법·절차법에 관한 광범위한 지식
 - 나. IP에 대한 이해와 및 IP 재판에 관한 식견
 - 1) IP에 대한 이해
 - 2) IP 법률지식 및 IP 재판 경험
 - 다. 국제적 역량 강화
3. IP 법관의 법령 및 판례 이해 방법
 - 가. IP 법령 및 조문
 - 1) 체계적인 이해
 - 2) 조화로운 해석
 - 다. IP 판례 및 법리
 - 1) 정확하고도 총체적인 이해
 - 2) IP 판례의 사정거리 고려
 - 3) IP 판결의 비판적 고찰
4. IP 법관의 업무 자세 및 유의사항
 - 가. IP 권리자의 적정 보호
 - 1) 국가 정책 및 산업의 이해
 - 2) 균형 잡힌 재판
 - 나. 판결문 작성 태도 및 방법
 - 다. 교류 및 소통 활동: 공정성과 독립성의 담보
5. 참고 사례
 - 가. 민사 법리
 - 1) 의사표시의 해석 방법 및 자유 심증주의의 한계
 - 2) 청구원인의 심리
 - 3) 수개의 손해배상채권과 소송물
 - 4) 항소심 추가 인용금액에 대한 특례법상의 지연손해금 기산일
 - 5) 선택적 병합과 항소심 주문
 - 6) 항소심에서의 확장된 청구에 대한 처리 방법

나. 형사 법리

- 1) 영업상 주요 자산의 심리
- 2) 범죄 성립요건의 심리

다. 권리자 보호 vs. 경쟁자 또는 공중의 보호

- 1) 증액배상 부칙 규정의 적용범위
- 2) 속지주의의 이해

라. 최초등재제품 요양급여 상한금액 인하에 따른 제네릭 회사의 책임 유무

- 1) 사안 및 사실관계
- 2) 원고의 청구원인
- 3) 특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결의 요지
- 4) 대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결의 요지
- 5) 평가

IV. IP 재판 품질 개선(45쪽)

1. IP 재판의 바람직한 모습

가. 적정하고 신속 공정한 재판

나. 예측가능성 및 투명성을 담보할 수 있는 재판

- 1) 재판 결과에 대한 예측가능성 및 투명성 담보
- 2) 소송 절차에 대한 예측가능성 및 투명성 담보

다. 당사자 및 법정 중심의 경청하는 재판

- 1) 법관(공급자)이 아닌 당사자(수요자) 중심의 재판
- 2) 집무실이 아닌 법정 중심의 재판: 법정은 소통 공간
- 3) 일반 법관 및 일반 국민의 인식과 시각을 고려한 재판
- 4) 상급심 눈높이에서의 재판
- 5) 정확하고 문법에 맞는 용어의 사용

2. 절차 협의

가. 의의

나. 진행 방법

- 1) 절차협의 시점
- 2) 절차협의 주재자
- 3) 절차협의 사항
- 4) 구체적인 협의 방법

다. 위반의 효과

3. 기술전문가의 적절한 활용

가. 내부 기술전문가 활용

- 1) 특허법원 기술심리관의 심리 참여
- 2) 기술조사관 활용

나. 전문심리위원 활용

- 1) 의의
- 2) 지정 절차
- 3) 구체적 활용 방법

4. 제1심의 심리 강화 및 폭 넓은 증거조사

가. 의의

나. 심리사항 및 증거조사 방법

- 1) 심리사항
- 2) 전문가 증언
- 3) 감정
- 4) 민사소송법상 제출명령
- 5) 지식재산법상 제출명령

V. IP 재판 실무 개선(68쪽)

1. 심급에 맞는 IP 민사 재판의 구현

가. 의의 및 필요성

나. 제1심: 충실한 심리 및 폭 넓은 증거조사

다. 항소심: 사후심적인 운용

라. 상고심: 법률심

2. 가처분소송 실무의 개선

가. 심리 방법

- 1) 신속·적정한 심리
- 2) 심문기일의 진행
- 3) 증거조사 방법

나. 장기간 과도한 심리 방지 요령: 조정·화해의 적절한 활용

- 1) 금지 또는 예방청구권 발생 유무에 다툼이 있는 경우
- 2) 금지 또는 예방청구권 행사제한사유 존부에 다툼이 있는 경우

3. 권리범위확인심판 실무의 개선

가. 확인대상발명의 특정 방법

- 1) 확인대상발명의 실체: 권리범위확인심판의 본질 및 대상
- 2) 심판청구대상으로서의 특정
- 3) 대비대상으로서의 특정

나. 소극적 권리범위확인심판에서의 장래 실시 가능성 심리

다. 항변의 제한

라. 자유실시 기술 항변의 판단 순서

4. 공지 부분 포함 디자인의 유사 여부 판단 실무의 개선

가. 대법원 판례의 태도

나. 판례 법리의 타당성 유무

- 1) 이원론의 문제점
- 2) 판례 법리의 논거 부분의 문제점
- 3) 판례 법리의 취약성

다. 공지 부분의 올바른 취급 방법

- 1) 일원론의 채용
- 2) 공지 부분의 중요도 평가 방법
- 3) 공지 부분과 요부의 관계
- 4) 일원론의 중요도 평가에 따른 문제점 발생 여부

라. 구성요소 개별 공지의 취급 방법

5. 청구범위의 해석 실무의 개선: 일원론의 완성

가. 청구범위의 해석 원리

나. 기능적 표현으로 된 청구범위의 해석에 관한 판례 법리의 개선

VI. 기타 사항: 재판에서의 인공지능 활용(84쪽)

1. 인공지능의 이해
2. 사법부의 인공지능 개발 및 도입 원칙
3. 법관의 인공지능 활용 지침
4. 소송당사자의 인공지능 사용에 대한 법원의 대응

VII. 맺음말(87쪽)

IP 재판의 주요 현안 및 과제

- 세계 최고의 IP 재판을 꿈꾸며 -

2025. 10. 17. 특허법원장 한규현¹⁾

I. 머리말

IP 재판에는 심리·판단에 필요한 노하우 및 전문적인 지식 등에 관한 이해가 필요하다. 기술적·법적 쟁점에 대한 명확한 이해를 바탕으로 적극적인 사건관리를 하고 소송지휘를 하지 않으면, 사건이 방치되고 장기화될 수 있다. 다른 한편, 동종·유사 IP 재판이 전 세계적으로 동시 다발적으로 진행되고, 그 재판 결과가 산업발전에 많은 영향을 미치고 있다. 현재 IP 재판은 국제적 경쟁의 대상이 되었고, 미국, 유럽, 일본, 중국 등 세계 주요 국가는 IP 재판 제도 개선을 위해 많은 노력을 하고 있다. IP 재판의 전문성과 국제적 경쟁력을 갖추는 것은 중요하다고 볼 수 있다.

2015. 6.경 법원, 국회, 행정부, 학계, 산업계, IP소송전문가로 구성되어 발족된 IP 허브코트추진위원회는 이러한 점을 인식하고, 여러 차례의 회의를 통하여, IP COURT의 국제화-국제적 접근성 제고(국제재판부, 전자소송의 국제적 활용방안, IP COURT의 국제적 교류 및 위상 강화), 국제적 기준을 선도하는 IP 소송절차(예측가능하고 신속·공정한 IP 소송절차 구현, 특허소송 용어 개선, 진보성 심리 충실), IP 권리자의 적정 보호(증거조사절차의 실효성 강화, 손해배상 적정화), IP COURT의 전문성 강화(법관의 전문성 강화, IP분쟁에서 효율적인 분쟁해결제도 확대 방안)에 관하여 건의문을 채택하였다.

IP HUB COURT 추진 이후, 민사소송법 제24조 및 법원조직법 제28조의4의 개정으로 2016년부터 특허권 등 5개 지식재산권(이하 '특허권 등'이라 한다)의 민사본안 소에 관하여 전속관할이 시행되었다. 2016년 제출명령 제도의 개선으로 침해 증명에 필요한 자료도 제출명령대상이 되었고, 제출명령신청 당부 판단을 위하여 In Camera 절

1) 이 글을 작성하는 과정에서 많은 도움을 준 대법원 이한상 총괄재판연구관과 특허법원 김기수, 김영기 고법판사 등에게 감사의 마음을 전한다.

차를 도입하였다(특허법 제132조). 2017년에 특허법원의 재판역량과 국제적 경쟁력을 강화하기 위하여 국제지식재산권법 연구센터가 설립되었다. 특허법원과 서울중앙지법은 2018년부터 국제 재판부를 설치하여 운영하고 있다. 2019년 구체적 행위태양 제시의 무 조항이 신설되었다(특허법 제126조의2).

특허법원은 2015년 절차협의를 포함하는 심리 매뉴얼을 마련하였고, 2015년부터 매년 국제컨퍼런스를 개최하여 외국 IP 법관과 교류를 하고, 영문저널 및 영문판결집을 지속적으로 발간하고, 진보성 심리 및 손해배상 심리를 충실히 하면서, 판결서 개선 작업도 함께 함으로써 전문성과 국제적 역량을 강화하였다. 2016년부터 장기간 근무하는 고법판사가 근무하고 있다.

서울중앙지법도 전속관할 제도의 시행에 발맞추어 2017년 사무분담에서 종전의 [민사부-합의]인 제11, 12, 13민사부를 [민사부-지식재산]인 제61, 62, 63민사부로 개편하고, 제60민사부를 신설하여 종전의 제50민사부(신청)에서 처리하던 신청(지식재산) 사건을 담당하도록 하고, 제2민사수석이 [민사부-지식재산]을 총괄하도록 하였다. 기술조사관을 종전 2명에서 11명으로 늘렸고, 심리매뉴얼을 마련하였다.

IP HUB COURT의 추진은 K-IP COURT가 글로벌 IP 분쟁 해결의 중심법원으로, 전 세계 IP 재판을 선도하고, IP 소송 당사자의 선호법원이 되고, K-IP COURT의 위상 및 신뢰를 제고하고, 나아가 IP 허브국가 달성 및 국가 경쟁력을 높이는 데에 있다. 법원은 IP HUB COURT를 달성하기 위하여 많은 노력을 기울여 왔다. 그 사이에 IP 재판 제도도 상당 부분 정비되었다. 그 덕분에 IP 재판의 전문성과 국제적 경쟁력도 상당히 강화되었다.

하지만 이러한 노력에도 불구하고, 우리의 IP 재판이 외부로부터 호의적인 평가를 받고 있다고 자신 있게 말하기는 다소 어렵다. 그동안 추진한 내용만으로는 K-IP COURT가 글로벌 IP 분쟁 해결의 중심법원 내지 IP 소송 당사자의 선호법원이 되었다거나 전 세계 IP 재판을 선도하는 IP HUB COURT가 실현되었다고 보기에는 아직 이른 상황이다.

이하에서는 IP HUB COURT 추진 10년을 맞이하는 이 시기에, 우리 법원이 IP HUB COURT를 완성하고 세계 최고의 IP 재판을 구현하기 위하여, 좀 더 관심을 갖고 노력을 기울여야 하는 부분을 중심으로, IP 재판의 주요 현안 및 과제를 살펴보고자

한다.²⁾

II. IP COURT의 전문성 및 경쟁력 강화

1. 관할 정비

가. 제1심 관할 정비

1) 민사소송법 제24조 제2항의 민사본안 전속관할 범위 조정

▣ 민사본안 전속관할 범위의 명확화: 소송절차의 안정성 추구

실무상 민사소송법 제24조 제2항의 특허권 등에 관한 소의 범위를 판단하는 데에 많은 어려움이 있다. 특히 특허권 등의 양도계약이 사해행위에 해당함을 원인으로 하는 사해행위 취소소송, 특허권 등을 포함하는 유류분 청구소송 등을 특허권 등에 관한 소에 해당하는지에 관하여 여전히 논란이 되고 있다.

소송절차의 안정성을 위해서 전속관할은 명확하게 규정하여야 한다. 절차적 안정성과 명확성을 담보하고, 당사자의 사법접근성 등을 고려하여 사건의 유형을 구체적으로 특정하여 이들 사건을 전속관할로 하되, 그 밖의 사건은 중복관할로 함이 타당하다. 예컨대, 민사소송법 제24조 제2항을 개정하여 전속관할 사건을 “특허권 등 침해에 관한 소, 직무발명보상금청구에 관한 소, 기타 대법원규칙이 정하는 특허권 등에 관한 소”로 구체적으로 한정하여 규정한다. 대법원규칙에서 전속관할 사건을 구체적·개별적으로 규정하되, 실무 운용 과정에서 필요에 따라 대법원규칙을 개정하여 전속관할 사건을 추가·변경한다.

전속관할 사건을 구체적으로 특정하고 나머지 사건은 중복관할로 함으로써 소송절차의 안정성을 확보할 수 있음은 물론 당사자의 사법접근성과 전문성을 조화롭게 도모할 수 있다. 대법원규칙에서 추가·변경할 수 있도록 하는 방안은 전문성 및 사법접근성의 요구에 보다 탄력적인 대처를 할 수 있다. 중복관할 사건 중에서 전문성이 필요한 경우에는 쌍방의 의견을 들어 전속관할 법원으로 이송할 수 있는 규정을 둘 수도 있다.

2) 이하에서 서술하는 내용은 법원의 공식적인 견해가 아니고, 필자의 극히 주관적인 입장에서 서술한 짧은 생각에 불과하다. 필자의 생각과 다른 견해도 얼마든지 가능하다.

▣ 프로그램저작권 침해소송, 영업비밀 침해소송 등의 포함: 전문성 강화

심리·판단에 전문적인 지식이나 기술 등에 대한 이해가 필요한 저작권법상 프로그램 저작권 침해소송, 반도체설계법상 배치설계권 침해소송, 부정경쟁방지법상 영업비밀 침해소송, 산업기술보호법상 산업기술 침해소송, 중소기업기술보호법상 중소기업기술 침해소송도 민사소송법 제24조 제2항의 전속관할 범위에 포함한다. 이들 사건도 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 재판부에 집중시킴으로써 전문성을 강화할 필요가 있다.

2) 가처분소송의 관할 개선

IP 가처분소송은 관할 집중이 되어 있지 않다. 제1심은 본안의 관할 법원 또는 다툼의 대상이 있는 곳을 관할하는 지방법원(지원 포함)이다. IP 가처분소송도 심리·판단에 전문적인 지식이나 기술 등에 대한 이해가 필요하므로, 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 재판부에 집중시킬 필요가 있다.

재판의 전문성과 당사자의 사법접근성 등을 함께 고려하여 볼 때, 본안을 전속관할로 하는 사건의 경우에는 서울중앙·대전·대구·부산·광주·수원 등 6개 지법 전속관할로 하되, 서울중앙지법을 전국 중복관할로 한다. 본안을 중복관할로 하는 사건의 경우에는 본안의 관할 법원인 서울중앙·대전·대구·부산·광주·수원 등 6개 지법으로 관할을 집중하되, 전속관할보다는 다툼의 대상이 있는 곳을 관할하는 법원을 배제하지 않는 중복관할로 하고, 서울중앙지법을 전국 중복관할로 하고, 필요한 경우에 중복관할 법원으로 이송할 수 있는 규정을 두는 방안이 타당하다.

3) 형사소송의 관할 개선

IP 형사소송 역시 관할 집중이 이루어져 있지 않다. 제1심은 전국 18개 지법 및 42개 지원에서 담당하고 있다. 담당 재판부의 전문성도 담보되어 있지 않다. 재판 지연도 상당하다. 관할 집중은 시급한 과제이다. 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 재판부에 집중시킬 필요가 있다.

전문성과 사법접근성 등을 함께 고려하여 볼 때, 서울중앙·대전·대구·부산·광주·수원 등 6개 지법으로 관할을 집중하되, 전속관할보다는 중복관할로 하고, 필요한 경우에 중복관할 법원으로 이송할 수 있는 규정을 두고, 서울중앙지법을 전국 중복관할로 함이 타당하다.

나. 국가지식재산위원회의 관할 확대 · 변경 방안

1) 민사본안 및 가처분 소송의 관할 개선

■ 관할 집중 대상 법률 확대

현 행	개 선 안
특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법, 식물신품종보호법	■ (5개 지식재산법률) 특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법, 식물신품종보호법 ■ (기술안보 관련 지식재산법률) 부정경쟁방지법, 산업기술보호법, 반도체설계법

■ 민사본안소송의 개선

구분	현 행	개 선 안
1심	■ 서울중앙지법 (전국 중복관할) ■ 고법소재지 지법(6개소)	■ 서울중앙지법 및 대전지법 (전국 중복관할) ■ 고법소재지 지법(6개소)
2심	특허법원(대전 본원)	특허법원(대전 본원+원외재판부)

■ 가처분소송의 관할 집중

구 분	현 행	개 선 안
대상 법률	< 없음 >	민사본안 관할집중 대상과 동일
관할 법원	(1심) 전국 지법(18개소)·지원(42개소), 고법소재지 지법(6개소) (2심) 일반 고등법원(6개소)	(1심) 고법소재지 지법(6개소) + 서울중앙·대전지법(전국 중복관할) (2심) 특허법원(대전 본원+원외재판부)

2) 형사소송의 관할 집중

구 분	현 행	개 선 안
대상 법률	< 없음 >	민사본안 관할집중 대상과 동일
관할 법원	(1심) 전국 지법(18개소)·지원(42개소) (2심) 고법(6개소) 및 지법합의부	(1심) 서울중앙(수도권)·대전(비수도권)[중복관할] + 전국 지법(18개소)·지원(42개소) (2심) 특허법원(대전 본원+원외재판부)

3) 일반 행정소송의 관할 집중

■ 관할 집중 대상 행정처분

현 행	개 선 안
< 없음 >	■ (무역위) 불공정무역조사법상 지재권침해물품 수출입 관련 행정처분 ■ (특허청) 특허법, 실용신안법, 상표법 및 디자인보호법 관련 행정처분

■ 일반 행정소송 운영 개선

구분	현 행	개 선 안
1심	■ 서울행정법원 ■ 대전지법 행정부	■ 서울행정법원 ■ 대전지법 행정부
2심	서울고등법원, 대전고등법원	특허법원 (대전 본원+원외재판부)

※ 국가지식재산위원회의 관할 확대·변경 방안은 현재 의원입법 형식으로 발의되어 있다. 다만, 발의된 법안 중 특허법원 원외재판부 부분은 삭제하는 방향으로 수정 발의될 예정이라고 한다.

2. 지방법원 IP 재판부의 전문성 강화

가. 제1심의 중요성 및 전문성 강화 필요성

IP 재판의 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 IP 재판부에 IP 사건을 집중하면, 충실한 심리와 신속한 재판뿐만 아니라 지식재산권의 적절한 보호에 이바지할 수 있다. 3개 심급 중 가장 중요한 역할을 수행하는 제1심 재판부가 전문성과 경쟁력을 갖추어야 신속하고 효율적인 재판을 할 수 있다. 전속관할 제도의 시행으로 제1심 IP 재판부의 역할은 더욱 중요해졌다. 그중에서도 우리나라 IP 재판의 대부분을 담당하는 서울중앙지법 IP 재판부의 역할은 특히 더 중요하다.

그런데 서울중앙지법을 비롯한 대전·대구·부산·광주·수원 등 6개 지법 IP 재판부는 그다지 높지 않다. 특허법원에 비하여 그 전문성이 다소 떨어진다. 6개 지법 IP 재판부의 전문성 강화가 절실하다.

나. IP 전문법관 제도의 도입

1) 현행 인사 제도 및 사무분담의 한계

지방법원의 경우 현행 인사 제도는 순환근무를 원칙으로 하고 있고, 한 법원의 근무 기간도 2~3년 정도이다. 2~3년은 IP 사건을 관리하며 전문성을 발휘하기에 충분하지 않다. 또한 IP 재판부 법관 배치는 지방법원 사무분담 영역이다. 지방법원 사무분담은 형평성 등 다른 원칙들도 중요하게 고려되므로, 전문성을 갖춘 법관을 IP 재판부에 배치하는 데에는 한계가 있다. 현재의 인사제도 및 사무분담에 따른다면, IP 재판부의 전문성을 갖추기가 쉽지 않다.

나아가 재판장 변경 등 법관의 잦은 변동은 소송의 장기화를 유발한다. 소송의 장기화는 IP 재판의 신뢰성을 약화시키는 중요한 원인이 되기도 한다. 제1심 단계에서 전문적이고 신속한 재판을 받는 것이 보장되지 않는다면, 판결에 대한 신뢰성을 확보하기 어렵고, 국제적으로 우리나라 IP 재판 제도에 대한 평가 역시 좋을 수가 없다.

다만, 서울중앙지법의 경우 2022년부터 합의부 재판장의 근속기간을 3년으로 규정하였고, 2025년부터 배석판사의 근속기간을 2년으로 규정하기는 하였으나, 이점만으로 IP 재판부의 전문성이 담보되기는 어렵다. IP 재판부 배치에 희망, 형평성 등 사무분담의 여러 요소들을 함께 고려하고 있어 IP에 대한 지식이나 재판 경험이 없는 법관도 배치되고 있다.

한편, IP 재판에 전문성을 가진 법관들이 법원에 다수 존재함에도 이들이 IP 재판부에서 근무할 수 있는 기회를 가지지 못하고 전문지식이 사양되고 있다. 이는 IP 재판의 전문성 강화와 관련하여 사법부가 가진 최선의 자원을 적절하게 사용하지 못하고 있음이다.

2) IP 전문법관의 배치

지방법원 IP 재판부의 전문성을 강화하는 방안으로, 가사소년 전문법관, 의료 전문법관, 건설 전문법관처럼 IP 전문법관을 선발하여 지방법원 IP 재판부에 배치하고 그 근무기간도 통상의 인사패턴에 비해 장기근무를 할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 현재 6개 지방법원 중 서울중앙지법에 제기되는 IP 소송 건수가 압도적이므로, 우선 서울중앙지법에서 근무할 IP 전문법관을 먼저 선발하고, 그 시행경과 및 사건 수의 변화, 전속관할의 개선 등에 따라 다른 지역도 순차적으로 IP 전문법관 선발해 나감이 바람직하다.

3) IP 전문법관의 선발 방법 및 근무기간

■ 선발 방법

IP 재판에 대한 경험, 학부 전공, 평소의 IP 분야에 대한 활동 내역 등을 고려할 수 있으나, 이러한 관련 분야 경험이나 전공 등이 반드시 필요한 것은 아니고, 그동안 법관으로서의 근무태도, 성실성과 본인의 희망과 의지 등도 중요한 고려요소로 한다. 다만, 재판장의 경우에는 그 역할의 중대성에 비추어 볼 때, IP 재판에 대한 경험의 존재를 중요한 고려 요소로 할 수 있다.

■ 근무기간

서울가정법원 가사소년 전문법관의 경우 부장판사는 5년, 배석·단독판사는 6년으로 하고 있다. 서울중앙지법 의료, 건설 전문법관의 경우 4년으로 하고 있다. 전문성 활용과 재판 연속성, 국제경쟁력 강화 등의 측면에서는 근무기간을 장기간으로 하는 것이 나을 수도 있다. 그러나 다른 법관들과의 형평 등 인사운용에 고려해야 할 다른 요소들을 무시하기 어려운 사정도 있다. 근무기간을 지나치게 장기간으로 하는 경우에 동종 유사 사건을 반복적으로 처리하면서 매너리즘에 빠지거나 사건에 대한 예단과 선입견을 가질 위험도 있다. 이러한 여러 사정을 고려하면, 재판장은 4년, 단독·배석은 3년 정도로 함이 타당하다.

다. 지방법원 IP 재판부의 개선

1) 서울중앙지법 [민사부-지식재산]의 ‘서울중앙지법 IP COURT’로의 개편

2002. 1. 26. 전부 개정된 민사소송법은 지적재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울중앙·대전·대구·부산·광주)에도 소를 제기할 수 있는 중복관할 제도를 도입하여 관할 집중을 도모하였다(제24조). 이에 따라 서울중앙지법은 제11, 12, 13민사부에서 IP 민사합의 재판을 담당하다가, 전속관할 제도의 도입 이후인 2017년 사무분담부터 [민사부-지식재산]에서 IP 민사합의 재판을 전담하고 있고, IP 민사 단독을 겸하고 있다.³⁾

그 덕분에 IP 재판의 전문성은 종전보다 어느 정도 나아졌다고 볼 수 있다. 그러나 아직 완전하지 못한 상황인바, 이를 개선할 필요가 있다. 서울중앙지법 [민사부-지식재

3) 제11, 12, 13민사부에서 담당하던 사건 중에서 저작권, 부정경쟁행위, 영업비밀 등에 관한 사건은 전속관할 사건이 아니라는 이유 등으로 일반 민사부에서 담당하다가 2019년 사무분담에서 [민사부-지식재산]에서 담당하게 되었다.

산]을 [민사부]와 별개의 독립적 성격의 [서울중앙지법 IP COURT]로 개편하고, 제2민사수석을 '지식재산수석'으로 변경할 필요가 있다. 서울중앙지법 IP COURT는 민사합의(신청합의 포함)뿐만 아니라, 민사 단독·항소⁴⁾, 형사합의, 형사단독·항소까지 포함하고, 재정합의부를 둔다. 민사단독 또는 형사단독은 가능하면 재정합의 결정을 통하여 재정합의부에서 담당한다.

현재 제2민사수석은 서울중앙지법 민사단독·소액을 관리하는 업무를 하고 있고, 그 비중이 상당히 높아 IP 재판부 관리에 집중하기 어려운 상황이 있다. 지식재산수석이 IP 재판부 관리 업무에 집중할 수 있는 환경을 조성될 필요가 있다.⁵⁾ 이를 통하여 서울중앙지법 IP COURT의 전문성이 더 강화될 수 있다.

지식재산수석은 서울중앙지법 IP COURT에 배치할 법관에 관하여 서울중앙지법원장에게 의견을 낼 수 있어야 한다. 서울중앙지법 IP COURT는 적어도 서울회생법원 설립 이전에 존재하였던 '서울중앙지법 파산부'정도의 독립성은 유지되어야 한다.

서울중앙지법 IP COURT로 확대 개편되면, 현재 [민사-지식재산] 소속인 제60민사부, 제61민사부, 제62민사부, 제63민사부, [민사부-단독(일반, 전담)] 소속인 제214민사단독, 제215민사단독, [민사부-단독(소액)]인 제306민사단독, 제307민사단독,⁶⁾ [민사부-항소] 소속인 제8-1,2,3부, [형사부-단독]인 제3형사단독, 제5형사단독, [형사부-항소] 소속인 제5-1,2,3형사부(지재), 제8-1,2,3형사부(지재)를 서울중앙지법 IP COURT에 편입한다. 지식재산수석은 총괄 업무 및 신청합의 재판장을 하되, 민사단독·소액 재판부 관리업무를 하지 않는 대신에 재정합의(민사·형사) 재판장, 지재 민사항소 재판장, 지재 형사항소 재판장을 겸임한다.⁷⁾

합의부의 경우에는 구성원 중 적어도 1인은 IP 전문법관으로 하고, 나머지 구성원의 경우 재판장은 3년, 배석판사는 2년 근무를 한다. 이원화 제도를 완화하여 IP 재판에 전문성을 갖춘 고법판사를 서울중앙지법 IP COURT 재판장으로 보임(직무대리 포함)하는 방안도 검토될 필요가 있다. 단독의 경우에는 적어도 민사단독 중 1인, 형사단독

4) 특허권 등 5개 지식재산권을 제외한 지재민사단독사건의 항소는 서울중앙지법 항소부에서 담당한다.

5) 지식재산수석으로 변경하는 경우에 제2민사수석이 관장하고 있던 민사단독·소액 총괄업무를 어떻게 할 것인지는 추가 검토가 필요하다. 사건으로는 민사단독·소액재판부 관리업무를 전담하는 제2민사수석을 별도로 할 필요가 있다.

6) 제214, 215, 306, 307민사단독은 제60민사부 판사가 담당하고 있다.

7) 지식재산수석 재판부에는 배석판사가 3인으로 구성되어 있어, 그중에 1명이 지재민사단독 또는 지재형사단독을 하더라도 나머지 2명이 지재 민사항소 재판부 또는 지재 형사항소 재판부를 구성할 수 있다.

중 1인은 IP 전문법관으로 배치될 필요가 있다.

만일 서울중앙지법 IP COURT로의 개편이 곤란한 상황이라면, 적어도 [민사-지식 재산] 소속 판사들이 IP 형사재판을 겸하는 사무분담을 하고, 재정합의부를 운영할 필요가 있다.

2) 대전·대구·부산·광주·수원지법 사무분담의 개선

제1심의 경우에는 IP 민사 재판부는 대구·부산·수원지법 3곳에만 설치되어 있고, IP 형사 재판부는 대전·수원지법 2곳에만 설치되어 있다. 항소심의 경우에는 민사사건이든 형사사건이든 IP 재판부가 마련되어 있지 않다.

대전·대구·부산·광주·수원지법은 서울중앙지법에 비하여 사건이 적은 편이기는 하나, 그렇다고 하여 전문성을 갖출 필요가 없는 것은 아니다. 사건 수가 많지 않은 점을 고려한다면, IP 사건을 집중한다는 차원에서 사건 수에 맞는 적정 인원으로 구성된 IP 총괄 재판부를 두어 민사합의, 민사단독·항소, 형사합의, 형사단독·항소를 모두 담당하는 방안이 고려될 필요가 있다.

대전·대구·부산·광주·수원지법 IP 재판부의 전문성을 더욱 강화하는 방안으로는, 서울중앙지법 IP 재판부에 근무하는 법관을 대전·대구·부산·광주·수원지법 근무 법관으로 겸임발령을 내어 해당 지법 IP 재판부를 겸하게 하고, 해당 지법 청사에게서 재판을 하거나 영상으로 재판을 하는 방법도 고려해 볼 수 있다.

라. 지식재산지방법원 설립

장기적으로는 IP 재판의 전문성 및 효율성을 강화하기 위하여 대법원 소재지에 전국의 IP 민사·형사·행정소송(특허법원 전속관할 제외)을 모두 관할하는 지식재산지방법원을 설립하는 방안을 고려해 볼 수도 있다. 이러한 경우 사법접근성 문제를 극복하기 위하여, 대전·대구·부산·광주·수원지법 청사 내에 출장 재판부를 운영하거나 또는 영상 재판부를 운영할 수 있다.

3. 특허법원 개편

가. 명칭 변경 : 지식재산고등법원

특허법원 개원 당시에는 특허심판원의 심결 등에 대한 소만 담당하였으나, 2016년부

터는 특허권 등에 관한 민사본안 항소사건도 담당하고 있다. 또한 특허권 등에 관한 소에 병합하는 영업비밀 침해, 부정경쟁행위, 저작권 침해 항소사건도 함께 담당하고 있다. 대법원은 이와 같은 점을 고려하여 2023. 2. 15. ‘각급 기관 및 직위의 영문표기에 관한 내규’를 개정하여 특허법원의 영문 명칭을 기존 ‘Patent Court’에서 ‘Intellectual Property High Court’로 변경하였다.

현재 한글 명칭은 관할 범위와 맞지 아니하고 법원의 전문성 및 위상을 제대로 반영하지 못하고 있다. 또한 최근 관할 확대 논의 범위에 영업비밀 침해, 부정경쟁행위, 지식재산권 관련 행정처분에 대한 불복 등까지 포함하게 되는 경우에는 명칭 변경의 필요성이 더 크다고 볼 수 있다. 일본은 ‘지적재산고등재판소’ 명칭을 사용하고 있고, 대만의 경우 ‘지혜(智慧)재산법원’을 설립·운영하고 있다.

지식재산고등법원은 법원의 관할범위 및 전문성을 명확하고 직관적으로 인식할 수 있다. 특허법원의 위상이 자연스럽게 향상되는 효과 발생한다. 명칭 변경은 대한민국이 명실상부한 지식재산 전문 고등법원을 보유하고 있음을 대외적으로 선언하는 일이기도 하다.

나. 심판범위 확대 및 그로 인한 출장 또는 영상 재판부 운영

현재 민사소송법 제24조 제1항에 따라 서울중앙·대전·대구·부산·광주·수원지법에, 토지관할 등에 따라 그 밖의 지법 또는 지원에 각 접수된 IP 민사본안사건 중 특허권 등 이외의 지식재산권(예컨대, 저작권, 부정경쟁, 영업비밀 등)에 관한 소는 진속관할 사건이 아니라 중복관할이다. 그 항소사건은 특허법원에서 심판하지 아니하고 그 소가에 따라 서울·대전·대구·부산·광주·수원 고법 또는 지법에서 심판한다. 같은 IP 사건임에도 항소법원이 다르다.

특허권 등 이외의 지식재산권에 관한 항소사건만을 취급하는 항소심은 IP 전반에 대한 이해가 부족할 뿐만 아니라, 사건 수도 그다지 많지 않아 전문성을 쌓기도 쉽지 않다. 물론 특허권 등과 그 외의 지식재산권에 성질상 차이가 존재하기는 하나, IP 법관은 모든 종류의 IP 재판을 취급하고 경험해 보아야 해당 IP 분쟁을 올바르게 해결할 수 있다. IP 법관이 특허권 등에 관한 분쟁을 올바르게 이해하고 재판하려면, 진속관할 이외의 지식재산권 소송 사건에 관한 이해도 함께 할 필요가 있다. 특허권 등 이외의 지식재산권에 관한 소만 담당하는 법관 역시 특허권 등에 관한 이해가 부족하면, 제대

로 된 재판을 할 수가 없다.

이러한 사정을 고려한다면, 법원조직법 제28조의4를 개정하여 민사소송법 제24조 제1항에 따라 서울·대전·대구·부산·광주·수원지법 합의부에서 선고한 IP 민사본안 사건의 항소심, 토지관할 등에 따라 그 밖의 지법 또는 지원 합의부에서 처리한 IP 민사본안 사건의 항소심을 특허법원의 관할로 변경할 필요가 있다. 이와 같은 법률개정이 이루어지면, 전국 각 지법 및 지원 합의부에서 처리한 IP 민사본안 항소사건은 특허법원의 관할이 된다.

다만, 전속관할 이외의 IP 민사본안 사건의 항소심을 특허법원이 담당함으로써 발생하는 사법접근성의 문제를 해결하기 위하여, 서울·대구·부산·광주·수원고법 청사에 출장 재판부를 운영하거나 또는 영상 재판부를 운영하여 전국 각 지법 및 지원 합의부에서 선고한 IP 민사본안 항소심을 담당한다. 사건이 많은 경우에는 원외 재판부를 운영할 수도 있다.

나아가 법원조직법 제28조의4를 개정하여 특허법원이 IP 가처분소송·형사합의소송·행정합의소송의 항소심까지 담당하되, 전문성과 사법접근성을 고려하여, 서울·대구·부산·광주·수원고법 청사에 출장 재판부를 운영하거나 또는 영상 재판부를 운영하여 전국 각 지법 및 지원 합의부에서 선고한 IP 처분소송·형사합의소송·행정합의소송의 항소심을 담당한다. 다만, IP 행정합의소송⁸⁾은 현재 서울행정법원과 대전지방법원에서 이루어지고 있는바, 서울고법 청사에 출장 재판부를 운영하거나 영상 재판부를 운영한다.

만일, 법원조직법의 개정이 어렵다면, 특허법원 소속 법관을 서울·대전·대구·부산·광주·수원고법 근무 법관으로 겸임 발령을 내어 특허법원 재판부가 해당 고법 IP 재판부를 겸함으로써, 해당 고법 청사에서 재판을 하거나 영상으로 재판을 하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

다. 특허법원 법관 구성의 다양성 확보

현재 특허법원은 특허법원 고법판사 8명, 일반 고등법원 고법판사 2명, 배석판사 6명으로 구성되어 있다. 아직까지는 이러한 구성에 특별한 문제는 없다. 향후 일반 고등

8) 예컨대, 무역위원회의 지식재산권침해물품 수출입 관련 행정처분 취소소송, 특허청장의 산업재산권 관련 행정처분취소소송.

법원 판사 또는 배석판사의 전입이 계속 줄어들거나 없어지고, 그 자리를 특허법원 고법판사로 계속 충원하면, 특허법원 법관 구성의 다양성이 떨어지고, 특허법원 법관의 시야가 좁아지거나 편향될 우려가 있다. 특허법원 고법판사의 지나친 장기간 근무는 고인물이 되어 부단한 노력이나 업무 개선을 게을리 할 우려도 발생할 수 있다.

이를 위해서는 특허법원에 장기간 근무하는 고법판사를 유지하면서도, 다른 한편 일정 수의 배석판사를 유지함은 물론, 일반 고등법원에서 상당한 기간 근무한 고법판사 중에서 일정기간 특허법원에 근무하였다가 다시 원 소속 고등법원으로 복귀하는 인사를 병행하고, 장기간 근무한 특허법원 고법판사에게는 대법원 재판연구관, 사법정책연구원 연구위원 등 다른 보직에 전보될 기회를 부여함으로써, 구성원의 다양성과 건전성을 지켜나갈 필요가 있다.

4. 국제재판부 개선

가. 국제재판부의 의미 및 현황

특허권 등에 관한 소의 제1심 사건을 담당하는 법원 및 특허법원이 당사자의 동의를 받아 외국어로 변론하는 것을 허가한 사건을 국제사건이라 한다. 국제사건을 담당하는 재판부를 국제재판부라 한다(법원조직법 제62조의2 제1, 2항).

국제사건은 쌍방 또는 어느 한 당사자가 외국인인 경우, 주요 증거조사(서증조서, 증인 신문 등)가 외국어로 이루어질 필요가 있는 경우, 그 밖에 이에 준하는 국제적 관련성이 있는 경우에 그 필요성이 있다. 국제사건에는 민사사건에 한하지 않고 특허심판원심결 등에 대한 취소소송 사건도 포함된다. 이러한 점에서 국제사건은 국제재판관할 및 준거법 등이 문제되는 국제지식재산권분쟁사건(섭외사건)과 그 개념이 일치하지는 않는다.

특허법원과 서울중앙지법에 외국어 변론이 허용되는 국제사건을 재판하는 국제재판부가 설치되어 있는데, 그동안 특허법원은 3건, 서울중앙지법은 1건을 진행하였다. 이는 COVID-19로 인한 입국 제한 조치 등으로 외국인 당사자 또는 외국인 증인의 재판 참가 자체가 불가능한 상황이 상당기간 지속된 점, 국제재판에 대한 다소의 오해가 있었던 점, 쌍방 동의를 요건으로 하는 점, 국제재판신청의 유인이 다소 약한 점(국내 시장 및 배상액의 규모, 침해 증명의 어려움) 등에 기인한다.

나. 국제재판부에 대한 인식의 제고 및 장점의 홍보

1) 인식의 제고

국제재판부에 대해서 당사자와 대리인이 외국어로 변론해야 하는 것으로 오해하는 경향이 있다. 국제사건이란 당사자와 대리인이 외국어로 변론해야 하는 사건이 아니라, 법원의 허가가 있는 경우에 외국어 변론을 할 수 있는 사건이다. 쉽게 말하면 당사자나 소송대리인은 통상의 소송절차에 따라 한국어로 변론하되, 필요한 경우에는 법원의 허가를 받아 외국어 변론도 할 수 있다.

이처럼 국제사건은 당사자나 소송대리인들의 편의를 위해 외국어 변론도 할 수 있는 선택사항을 추가로 부여한 것이지, 당사자나 소송대리인들에게 불편을 주지 않는다. 또한 당사자 또는 소송대리인은 외국어로 작성된 서면 또는 증거자료를 번역문을 첨부하지 않고 제출할 수 있고, 주요 증거조사를 외국어로 진행할 수 있다.

또 국제재판부를 도입하면 한국 법원에 외국 특허권 등에 관한 소송을 당연히 제기할 수 있다고 오해하는 경우도 있다. 그러나 특허권 등은 등록된 그 나라에서 만 독점적으로 실시할 수 있고 다른 사람의 실시나 사용을 금지할 수 있다. 그 효력이 등록된 나라에만 미친다. 이러한 연유로 대체로 미국 법원에서는 미국 특허권 등에 관한 소송이 진행되고, 한국 법원에서는 한국 특허권 등에 관한 소송이 진행된다. 국제사건은 대부분 외국 특허권 등에 관한 사건이 아니라 한국 특허권 등에 관한 사건이다.

다만, 외국 특허권 등에 관한 소송이더라도 한국 법원이 국제재판관할을 갖는 경우에는 한국 법원에서 외국 특허권 등에 관한 소송을 한다. 이러한 경우에 외국어 변론을 허가하면 국제사건이 되어 국제재판부에서 재판을 하되, 그 준거법은 국제사법에 따라 정해진다.

2) 장점의 홍보

국제재판부에서는 외국인 당사자는 법정 통역시스템을 통하여 변론을 실시간으로 이해할 수 있고, 재판부나 상대방 당사자가 해당 사건을 잘못 이해하고 있거나 반박 또는 보충설명이 필요하면, 이 점에 관하여 곧바로 자신의 모국어로 변론할 수 있다. 재판부는 우리말로 소송지휘를 하지만, 외국어에 능통하므로, 외국인 당사자의 진술을 통역을 통하지 않고 직접 당사자와 소통할 수도 있다. 이는 재판의 투명성과 신뢰성을 확보하는 데에 큰 기여를 할 수 있다.

한편, 특허권 등은 어느 한 나라에만 출원하여 등록받지 않고 전 세계 주요국에 출원하여 등록을 받는다. 특허권 등에 관한 분쟁이 발생하면 전 세계 주요국에 동시다발적으로 분쟁이 발생하고, 당사자들은 해당 국가에서 소송을 동시 또는 이시에 진행할 수도 있고, 자신이 선호하는 국가의 법정에서만 소송을 진행할 수도 있다. 만일 우리의 IP 재판이 국제적 경쟁력을 갖추거나 또는 IP 허브 코트가 달성된다면, 당사자들은 우리 법원에 소를 제기할 것이고, 국제사건 비율이 높아질 것이다. 이러한 경우 우리 법원은 테스트 베드(TEST BED)의 역할을 할 수 있다.

다. 영상재판의 국제적 활용

국제재판부에서 영상재판을 접목하여 진행하면, 해외에 거주하는 당사자가 온라인으로 영상을 통해 변론에 참여할 수 있다. 특허법원 제2부에서 2025. 9. 24. 진행한 2024허14780 등록무효(디) 사건에서 쌍방 대리인은 법정에서 한국어로 변론하고, 피고의 특허 및 디자인 보호 부문 책임자는 독일에서 zoom을 통해 변론에 참여하고, 재판부와 소통하였다. 특허법원에서는 한국어 변론 및 재판부의 소송지휘에 관하여 법정통역을 제공하였다.

다만, 영상재판을 국제적으로 활용하면, 외국의 사법주권 침해 여부에 관한 논란이 있을 수 있다. 그러나 당사자가 자발적으로 참여하는 경우에는 주권 침해에 해당한다고 보기 어렵다. 다만, 증인신문의 경우에는 주권침해의 소지가 있으므로, 해당국의 승인 및 동의가 필요하다.

라. 소송 절차와 재판 결과에 대한 예측가능성 및 투명성 확보

외국인 당사자들에게 K-IP COURT가 신속하고 예측 가능한 재판을 하고 침해 여부 및 손해액 증명에 관한 증거를 법에 따라 적정하게 확보할 수 있다는 인식이 생기는 재판을 할 필요가 있다.

Ⅲ. IP 법관의 전문성 및 역량 강화

1. 의의 및 필요성

IP COURT가 IP 재판의 전문성과 국제적 경쟁력을 갖추기 위해서는 무엇보다도 IP 법관의 전문성과 역량을 강화하여야 한다. 법원은 IP 재판 전문 능력을 갖춘 법관을 IP 재판에 투입하고 IP 재판에 전문성이 있는 법관을 양성해야 한다. IP 재판을 담당하는 법관은 IP 분쟁에 특별한 지식을 갖고 IP 분쟁을 올바르게 심리하고 판단할 수 있는 IP 재판 전문능력을 갖추기 위하여 부단한 노력을 하여야 한다.

2. IP 법관의 자질 및 능력

가. 재판 업무의 전문성 및 광범위한 법률지식

1) 민사·형사·행정 등 일반 사건 심리·판단 능력

IP 법관은 IP 사건을 취급할 뿐, 그 본질은 일반법관과 마찬가지로 재판 업무를 수행한다. 모름지기 법관은 사건을 심리하고 판단하는 능력을 잘 갖추고 있어야 한다. 법관은 민사·형사·행정 등 다양한 사건의 재판에서 사실관계와 법률을 분석하고 평가하여 판단을 내리는 노하우 및 능력을 가지고 있어야 한다. IP 법관 역시 이러한 능력을 갖추고 있어야 함은 물론이다.

IP 분야에 관한 전문지식이 있더라도, 일반 사건에 관한 법률지식과 일반 사건을 심리하고 판단하는 능력을 갖추지 못한 법관은 결코 뛰어난 IP 법관이 될 수 없다. 법관이라면 일반법관, 전문법관을 불문하고, 재판 업무 자체에 대한 전문가이어야 한다. IP 법관의 전문성이나 전문화가 이러한 법관 자질의 요건을 함축해서는 안 된다.

이처럼 IP 법관은 일반 사건의 재판수행능력이 검증된 법관을 전제로 한다.⁹⁾ IP 분야에 대해서는 전문성을 가지고 있더라도, 일반법관으로서의 능력이 부족하다면 IP 법관으로서도 적합하다고 보기 어렵다. 이공계 전공자 출신이라거나 해당 기술 분야의 전문지식을 가지고 있는 법관이라면, IP 사건 담당 초기에 쉽게 적응할 수 있을 것이지만, 모두 IP 분야에 전문성을 가진 법관으로 완성되지 않는다.

9) 이하의 내용은 사법정책연구원, 법조일원화시대의 법관 전문화 방안(2021), 21면, 서울고법 H 부장관 사 인터뷰 참조.

법관은 IP 사건에서도 일반 사건과 마찬가지로 사안 분석과 논증의 과정을 통하여 최종 결론을 내려야 하는데, 사건의 기술적인 면에만 치중하면, 이분법적으로 사고하거나 형식적인 법 논리로 흐를 수 있다. 일반 사건 재판 업무수행능력을 충분히 갖춘 법관 중에서 공학 마인드, 기술에 관한 관심, IP 재판에 대한 적극적인 자세 및 열정 등을 가지고 있는 법관이라면, 다수의 IP 재판 경험을 통하여 IP 분야의 전문성을 가진 법관으로 완성될 수 있다.¹⁰⁾

IP 사건은 때로는 전문적인 지식이 개입되어야만 해결되는 경우도 있으나, 때로는 일반법관으로서의 소양을 더 필요로 하는 경우도 있다. 전문성을 추구하더라도 그것이 전부는 아니다. 균형 잡힌 시각에서 IP 사건을 처리할 수 있는 경험을 갖춘 법관이 IP 분야 전문법관이 될 수 있다. 전문법관도 일반법관의 법률적 사고를 갖추어야 한다. IP 민·형사·행정 재판은 IP 특성을 갖고 있기는 하나, 그 본질은 일반 민·형사·행정 재판이다.

2) 실체법·절차법에 관한 광범위한 지식

재판 업무에 대한 전문가가 되기 위해서는 실체법 및 절차법에 관한 광범위한 지식을 법률지식을 갖추고, 주요 쟁점에 관한 법리를 잘 이해하고 있어야 한다. 법률행위, 계약, 불법행위, 손해배상 등 민사법 전반을 잘 이해하고 있어야 한다. 침해금지청구권 및 손해배상청구권의 발생요건 등 요건사실을 숙지하고 있어야 할뿐만 아니라, 소송물, 증명책임 등 민사소송절차에도 밝아야 한다. 아울러 최근 민사 관례의 동향 및 주요 쟁점도 파악하고 있어야 한다. 범죄의 성립, 공범, 경합범, 위법성 및 책임 조각사유, 공소사실의 특정, 죄수론 등 등 형사법에 관하여도 깊은 이해를 하고, 최근 형사관례의 동향 및 주요 쟁점도 파악하고 있어야 한다. 나아가 행정법 일반이론에 관한 지식도 잘 갖추고 있어야 한다.

나. IP에 대한 이해 및 IP 재판에 관한 식견

1) IP에 대한 이해

IP 법관은 IP 그 자체 예컨대, 발명, 디자인, 저작물, 상표 등에 관한 깊은 이해를 위하여 노력하여야 한다. IP 그 자체에 대한 이해가 부족하면, 재판하기가 수월하지 않

10) 필자가 대법원 IP 총괄부장을 담당할 당시, IP 분야에 관한 지식이 없는 법관이 IP 담당 연구관으로 배치되어 왔는데, 초반 3개월 동안에는 많은 고생을 하였으나, 4,5개월이 지나자 특허법원 출신 전문가와 토론을 할 정도가 되었고, 연말이 되자 단연 뛰어난 실적을 나타냈다.

다. 나아가 IP의 특징도 이해할 필요가 있다. IP는 창출에 많은 시간과 노력, 비용이 드나, 모방은 훨씬 적은 시간과 노력, 비용으로 가능하다. 제3자에 의한 일방적인 실현이나 실시가 가능하다. 그 침해행위의 발견이나 인식이 용이하지 않다. IP는 산업이나 문화의 발전 등에 따른 국가의 정책에 깊이 의존한다. 산업 또는 문화정책이나 기술수준에 영향을 많이 받는다.

한편, 특허권·실용신안·디자인·상표 등 산업재산권은 속지주의 성격을 띠고 있다. 그러나 교통·통신의 발달로 인하여 IP의 국제거래가 매우 활발하고, PCT 출원 등의 방법으로 여러 나라에 동시에 출원·등록되고 있다. 이러한 사정으로 동종·유사 분쟁이 전 세계적으로 발생하고 있다.

2) IP 법률지식 및 IP 재판에 대한 이해와 경험

IP 법관은 IP에 관한 법률지식, IP 재판에 관한 깊은 이해 및 경험을 갖추어야 한다. IP 법관의 전문성은 IP 분야에 대한 지식과 경험에서 나오는 것으로, 그 가운데 특히 경험은 IP 재판경험을 의미한다. IP 분야에 전문성 있는 법관이란 결국 IP 사건을 많이 다뤄본 경험이 있는 법관이다. 뛰어난 IP 법관은 IP 분쟁에 관한 깊은 법률지식과 탁월한 재판능력을 갖추고 있다고 볼 수 있다. IP에 관하여 끊임없이 연구하고 IP 사건을 오랫동안 많이 재판함으로써 전문성이 완성된다.

다. 국제적 역량 강화

IP 법관은 IP 재판의 국제적 동향을 파악하고, 외국의 IP 법관과의 교류·협력을 확대하고, 주요 국제회의에 참가하는 등 국제적 역량을 강화해 나가야 한다. 특허법원 법관뿐만 아니라 서울중앙지법 등 지법법원 IP 법관들도 국제회의 참석, 국제기구 파견, 해외 연수 등 활발한 국제교류를 통하여 국제적 역량을 강화할 필요가 있다.

3. IP 법관의 법령 및 판례 이해 방법

가. IP 법령 및 조문

1) 체계적인 이해

▣ 지식재산법

지식재산법(Intellectual Property Law)이란 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인

인보호법, 상표법, 부정경쟁방지법, 반도체설계법, 식물신품종법, 농수산물품질법 등의 총칭을 의미한다. 산업기술보호법, 중소기업기술보호법, 상생협력법, 하도급법 등도 넓은 의미에서는 지식재산법에 포섭될 수 있다.

지식재산법은 개별 법률들로 이루어져 있고, 단일 형태의 지식재산법은 존재하지 않는다. 다만, 2011. 5. 19. 지식재산기본법이 제정·공포되어 2011. 7. 20.부터 시행되고 있다.

▣ 헌법의 규정

● 지식재산권의 보호

저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다(22조 2항). 국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제발전에 노력하여야 한다(127조 1항).

● 지식재산권의 내용과 한계 등

모든 국민의 재산권은 보장되고, 그 내용과 한계는 법률로 정한다(23조 1항). 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다(23조 2항). 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다(23조 3항).

▣ 지식재산법과 공정거래법의 관계

● 공정거래법 제59조

이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 경우에 대하여는 적용하지 아니한다.

지식재산권의 정당한 행사인 경우에는 공정거래법의 규정이 적용되지 아니하나, 지식재산권의 정당한 행사라고 인정되지 않는 경우에는 공정거래법의 규정이 적용된다.

● 지식재산권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위

지식재산권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위란 행위의 외형상 지식재산권의 행사로 보이더라도 그 실질이 지식재산권제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미한다. 여기에 해당하는지는 지식재산법의 목적과 취지, 당해 지식재산권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미

치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단한다.

2) 조화로운 해석

법령의 문언에 충실한 해석을 하여야 한다. 해당 IP 법령 및 조문의 입법취지뿐만 아니라, 인접 IP 법령 및 조문, 헌법의 이념 및 공정거래법의 취지까지 함께 고려하여 해석하여야 한다. IP 법령의 해석은 민사 및 형사 법령 조문과도 조화를 이루어야 한다. 지식재산법은 일반법과는 전혀 별개의 화성에서 온 법이 아니라 일반 법률과의 조화를 이루어야 한다. “지식재산법은 이런 거야. 일반법과는 다른 논리가 적용될 수밖에 없어”라는 사고는 곤란하다.

나. IP 판례 및 법리

1) 정확하고도 총체적인 이해

IP 판례 및 법리를 정확하게 파악하기 위해서는 대법원 판례해설, 재판연구관 검토 보고서 등을 참조하여야 한다. IP 판례를 개별적으로만 파악하지 말고, 관련되는 동일 쟁점에 관한 다른 판례의 법리도 함께 고려하면서 살펴보아야 한다. 뿐만 아니라 해당 IP 판례만 읽지 말고, 인접 IP 판례 및 법리도 함께 읽는 것이 좋다. 그리고 해당 쟁점과 관련된 민·형사 판례 및 법리도 고려하면서 IP 판례를 살펴보아야 한다.

2) IP 판례의 사정거리 고려

IP 판례는 그 사정거리를 고려하면서 이해할 필요가 있다. 일반 법리인지, 개별 사례에 관한 법리인지, 민사사건에 관한 판례인지 아니면 형사사건에 관한 판례인지를 살펴 보아야 한다. 같은 지식재산권 침해에 관한 판례이더라도 그것이 민사상 침해금지청구소송 또는 손해배상청구소송에 관한 법리인지, 아니면 형사상 범죄성립 또는 위법성·책임조각사유에 관한 법리인지를 구별하여야 한다. 또한 민사사건이더라도 민사본안 침해금지청구소송에 관한 법리인지 아니면 가처분소송에 관한 법리인지도 구별하여야 한다. 각 요건사실 또는 범죄성립 요건 등에 차이가 있다.

민사상 침해금지청구소송에 관한 법리인지 아니면 권리범위확인사건의 심결취소소송에 관한 법리인지도 구별하여야 한다. 침해금지청구소송에서는 항변이 허용되나, 권리범위확인사건에서는 항변이 허용되지 않는다.

심결취소소송에 관한 법리이더라도 그것이 등록무효사건에 관한 법리인지 아니면 권

리범위확인사건에 관한 법리인지도 구별하여야 한다. 권리범위확인사건에서는 등록무효를 주장할 수 없다.

3) IP 판결의 비판적 고찰

하급심은 대법원 판결을 존중하고 이에 따라 재판하여야 한다. 대법원 판결은 재판연구관의 심도 있는 연구와 대법관의 깊은 검토와 고민의 산물이므로, 이를 함부로 비판하는 것은 곤란하다. 그렇다고 하여 대법원 판결이 항상 완벽하다고 볼 수는 없다. 그 한계도 인식하여야 한다. 대법원 판결을 맹목적·무조건적으로 수용해서는 곤란하다.

예컨대, 침해요건 판단 단계의 디자인 유사 여부 판단 국면에서 공지 부분의 중요도를 낮게 보는 법리를 처음으로 선언한 2011후3469 판결, 2011후3568 판결(작업복 디자인 사건)은 2003후762 판결(안경테 디자인 사건)을 인용하고 있다. 그런데 2003후762 판결의 대법원판례해설에 따르면, 2003후762 판결은 ‘등록요건 단계와 침해요건 판단 단계에서의 유사 판단은 동일한 기준을 적용하되, 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다.’는 취지이고 침해요건 판단 단계에서만 공지 부분의 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지는 아니다.

97후1900 판결은 디자인 유사 여부 판단 국면에서 85후114 판결의 법리를 원용하였다. 그런데 85후114 판결은 디자인권자의 권리행사를 제한하는 국면에서 실시된 법리이다. 디자인권자의 권리행사를 제한하는 국면에서 실시된 85후114 판결의 법리가 아무런 추가 논거 없이 유사 여부 판단 국면에서 적용된다고 본 97후1900 판결은 다소 아쉬움을 남긴다.

4. IP 법관의 업무 자세 및 유의사항

가. IP 권리자의 적정 보호

1) 국가 정책 및 산업의 이해

▣ 국가 정책의 이해

현대사회는 과학·기술이 발달하고 지식과 정보가 중심이 되는 지식기반사회이다. 우리나라는 현재 지식재산의 보호를 강화하는 정책을 펼치고 있다. 국가지식재산위원회가 2011년에, 국회세계특허(IP)허브국가추진위원회가 2014년에 각 발족되어 활동하고 있

다. 지식재산권을 강화하는 IP 중시(Pro-Patent) 정책 및 입법이 계속되고 있다.

▣ 업계의 동향 및 요구사항에 대한 관심

업계의 동향을 항상 주시하고, 업계의 요구사항에 관심을 가질 필요가 있다. 시장과 업계를 외면하는 재판은 결코 바람직하지 않다.

2) 균형 잡힌 재판

▣ 권리자의 이익과 경쟁자 또는 공중의 이익의 조화

지식재산에 대한 보호가 불충분하면 창출자 등의 창출 의욕을 고취할 수 없게 된다. 반대로 보호가 과도하게 이루어진다면 사회, 경제적으로 유용한 지식재산을 널리 이용되지 못하는 결과가 된다. 창출자의 이익과 이용자인 일반 공중의 이익을 조화롭게 보호되도록 하여야 한다. 사익 측면과 공익 측면을 고려하여 그 조화를 통한 산업 및 문화발전을 이룩하도록 하여야 한다. IP 법령의 입법목적에 비롯한 여러 규정은 이러한 측면을 고려하여 마련되어 있다.

법관은 권리자의 편도, 경쟁자의 편도 아니다. 권리자 보호에 소홀해서도 안 되지만, 공중의 이익과도 조화될 수 있는 판단을 하여야 한다. 권리자와 제3자의 이익을 비교형량 하여야 한다. 과도한 보호도, 과소한 보호도 아닌, 적절한 보호를 하여야 한다.

▣ 독점에 의한 폐해 방지

지식재산을 강화하면 강한 자는 더욱 강해지고 약한 자는 더욱 약해지는 약육강식의 경향이 발생할 수 있다. 지식재산권의 행사가 정당한지 여부를 늘 고민하여야 한다. 공정거래법과의 조화가 필요하다. 독점에 의한 폐해의 제거는 중국적으로는 지식재산법의 지속적 발전을 도울 수 있다. 지식재산권법은 공정거래법과 균형을 유지해 가면서 발전해 나가야 한다.

▣ 전체 법체계와 조화를 이루는 재판

IP 재판을 오래 계속하면 큰 그림(big picture)을 보지 못하고 IP 분야만을 근시안적(myopic)으로 보게 되는 터널 비전(tunnel vision)의 문제점이 발생할 여지가 있다. 전체 법률시스템으로부터 고립되어 IP 분야 밖의 법률이나 절차에 대한 경험이 충분하지 못하게 되거나 일반 법원칙(general principles)과 근본적 권리(fundamental rights)에 대한 지식 부족으로 전체 법체계(legal corpus)와 상충되는 판단을 하게 될

우려가 있다.¹¹⁾

IP 재판을 오래 계속하면, 유사사건을 계속 처리하면서 당해 사건을 종전 사건의 틀에 맞추어 바라보거나, 유사한 쟁점에 관해서는 종전의 판단을 복제(reproduce)하려는 경향도 있다. 즉 개별 사건별로 보다 적합한 해법을 찾는 것이 아니라, 모든 사건을 정형화하여 종전 판단을 복제하는 것에 그칠 우려가 있고 이는 결국 장기적으로 판례법 발전에 장애요소가 될 수도 있다. IP 법관은 항상 이러한 점에 유의하면서 재판업무를 수행하여야 한다.¹²⁾

나. 판결문 작성 태도 및 방법

판결문 작성을 위해 충분한 시간과 정성을 들여 서면, 증거 등 기록을 면밀히 검토해야 한다. 사안에 따라서는 새로운 법리 설기가 필요한 경우도 있지만, 사실심 법원으로서 면밀한 기록 파악과 증거 판단을 통해 사실관계를 정확하게 확정하는 것이 매우 중요하다. 이러한 사실인정을 기초로 논리적이고 설득력 있는 판단을 하여야 한다.

논거의 제시는 신중하게 하여야 한다. 기록에 바탕으로 쌍방의 공방을 통하여 드러난 객관적이고 검증된 논거를 제시하여야 한다. 법관 개인의 주관적인 생각이나, 심리 과정에서 드러나지 않은 기록 이외에서 얻은 정보를 판단의 논거로 함은 곤란하다. 타당한 판단을 위해서는 기존 법리나 관련 문헌에 대한 충분한 숙지가 전제되어야 함은 물론이다.

결론 도출에 있어 전문가의 함정을 늘 경계하여야 한다. 전문가이기 이전에 법관임을 명심하여야 한다. 전문가라고 하여 주관적이고 자의적인 판단을 해서는 안 된다. 전문가일수록 늘 자신의 지식에 대해 되돌아보고 스스로 경계하는 자세로 신중하고 조심스럽게 사안에 접근하여야 한다.

다. 교류 및 소통 활동: 공정성과 독립성의 담보

제1심 및 항소심 IP 법관, 대법원 재판연구관 등 IP 사건을 담당하는 법관 및 재판연구관들이 오프라인 또는 온라인에서 활발한 교류 및 소통활동을 하고, IP 사건의 심리절차 및 심리방식, 증거조사방법 등을 논의하고, 바람직한 재판실무운영방안을 도출하고, 최근 주요 쟁점 및 흐름을 공유할 필요가 있다. 뿐만 아니라 외부 컨퍼런스 또는 세미나 등에도 참석하여 최근 이슈를 이해할 필요도 있다.

11) 사법정책연구원(주 9), 37면 참조.

12) 사법정책연구원(주 9), 38면 참조.

IP 법관이 변호사 등도 참가하는 컨퍼런스 또는 세미나에 참여하거나 IP 전문변호사와 교류하는 경우에 자칫하면 법관과 변호사가 서로 친밀하다는 인상을 주거나 또는 IP 전문변호사들의 의견에 경도되는 문제가 발생할 여지가 있다. 법조계 내에서 IP 전문가들은 끼리끼리 논다는 인식(matching mythology of expertise)이 퍼질 수도 있다. 재판의 공정성과 독립성의 외관을 훼손할 우려가 있다. IP 법관은 항상 이러한 점에 유의하면서 대외활동을 할 필요가 있다.¹³⁾

5. 참고 사례

가. 민사 법리

1) 의사표시의 해석방법 및 자유 심증주의의 한계

■ 사안

원고는 구마가이로부터 이 사건 제품 관련 기술 등(구마가이의 특허권, 디자인권 등)의 사용 및 제3자에 대한 재허락 권한을 부여받았다. 피고는 이 사건 제품 관련기술 등을 사용하여 제품을 제조·판매하면서 원고에게 제품의 순매출액에 약정 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 이 사건 계약을 체결하였다. 원고는 피고에게 이 사건 계약에 따른 기술료 미지급을 이유로 이 사건 계약의 해지를 통보하였다. 피고는 이 사건 계약 해지통보 이후에도 계속해서 제품을 제조·판매하였다.

이에 원고가 피고를 상대로, ① 이 사건 계약기간 중의 기술료(일부 기간에 관하여는 예비적으로 원고의 실용신안권 침해로 인한 손해배상) 및 ② 이 사건 계약 종료 후 피고의 제품 제조·판매에 따른 영업비밀 침해, 특허권의 전용실시권 침해, 디자인권의 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 원인으로 한 손해배상(선택적으로 이 사건 계약에 따른 위약금)을 청구하였다.

■ 원심의 판단

이 사건 계약은 2011. 6. 15. 존속기간이 경과하였으나 묵시적으로 갱신되었다.

피고는 원고에게 이 사건 계약기간 중 2012. 7. 1.부터 2015. 2. 10.까지 산수 블록 제품 순매출액에서 제품별 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급할 의무가 있다.

13) 사법정책연구원(주 9), 35면 참조.

여기에서 말하는 순매출액은 산수 블록 제품 총매출액에서 부가가치세를 공제한 금액으로 운반비는 추가로 공제되지 않는다.

▣ 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결

● 이 사건 계약 갱신 여부(소극)

피고가 단순히 2011. 6. 15. 이후에 두 차례에 걸쳐 원고에게 ‘기술료 산출서’를 송부하고 해당 금액을 지급하였다는 사정만을 근거로 피고가 이 사건 계약 갱신의 의사를 표시하였다고 단정하기는 어렵다.¹⁴⁾

● 순매출액의 산정

원심에서 제출되어 적법한 증거조사절차를 거친 을 제18호증의 기재에 의하면, 첨부 서식에 따라 기술료를 통보·지급해 달라는 원고의 피고에 대한 요청과 함께, 그 첨부 서식인 ‘기술료 산출서’의 ‘공제금액’란을 이루는 세 항목에는 ‘부가가치세’ 항목뿐만 아니라 ‘운반비’ 항목 및 ‘계’ 항목이 병렬적으로 부동문자로 기재되어 있음을 알 수 있다. 사정이 이러하다면, 원고 스스로도 이 사건 계약상 기술료 산출의 근거가 되는 순매출액은 부가가치세와 운반비의 합계액을 매출금액에서 공제한 금액으로 정하고 있다고 봄이 타당하다.

▣ 평가

당사자 사이에 의사표시의 해석이 문제 되는 경우에는 그 의사표시의 내용, 그러한 의사표시가 이루어진 동기와 경위, 그 의사표시에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다60065 판결 등 참조).

그리고 민사소송법 제202조가 선언하고 있는 자유 심증주의는 형식적·법률적 증거 규칙에 엄매일 필요가 없다는 것을 뜻할 뿐, 법관의 자의적 판단을 허용하는 것은 아니

14) 원고와 피고는 2005. 6. 6.경 체결된 계약의 계약기간을 10년에서 3년으로 단축하기 위하여 2008. 6. 16. 이 사건 계약을 새롭게 체결하였다. 이 사건 계약 제18조 제1항에서는 이 사건 계약기간 중 산수 블록 관련 지식재산권이 소멸되더라도 피고가 원고에게 기술료의 감액을 청구하거나 이 사건 계약을 해지할 수 없다. 고 정하여 피고가 이 사건 계약 내용의 변경이나 이 사건 계약 해지를 쉽게 하지 못하도록 하고 있다. 따라서 피고로서는 이 사건 계약의 갱신 여부를 신중하게 결정할 필요가 있었을 것으로 보인다. 또한 이 사건 계약 제18조 제1항에서 피고가 이 사건 계약이 만료되기 3개월 전까지 문서로 갱신의 의사를 통지할 경우에만 원고와 피고가 합의한 조건으로 이 사건 계약이 연장될 수 있다. 고 명시적으로 정하고 있다.

므로, 사실의 인정은 적법한 증거조사절차를 거친 증거능력 있는 증거에 의하여 정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 하여야 하고, 사실인정이 사실심의 재량에 속한다고 하더라도 그 한도를 벗어나서는 안 된다(대법원 2015. 12. 23. 선고 2015다220573 판결 등 참조).

원심이 인용한 1심판결은 이 사건 계약은 합의로 연장이 가능하고, 원고가 이 사건 계약 존속기간 이후에도 피고에게 별다른 해지의사표시를 하지 않았고, 피고 역시 계속하여 산수블록 제품을 제조·판매하며 원고에게 ‘산수제품 기술료 산출서’를 송부하기도 한 점 등을 들어 이 사건 계약이 묵시적으로 갱신되었다고 판단하였다.

그러나 대법원은 이 사건 계약이 묵시적으로 갱신되었는지 여부를 판단할 때에 이 사건 계약이 체결된 경위, 계약 갱신과 관련된 이 사건 계약의 구체적 내용, 계약조항의 내용 당사자의 의사표시의 내용, 그 의사표시가 이루어진 동기와 경위, 의사표시에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 심리한 연후에 이를 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석할 필요가 있다는 점을 강조하고 있다.

나아가 원심은 ‘피고는 운반비를 추가로 공제하여야 한다고 주장하나, 이 사건 계약상 운반비를 추가로 공제하여야 한다고 볼 만한 사정은 찾아볼 수 없다.’고 판단하였으나, 이는 적법한 증거조사를 거친 을 제18호증의 기재 내용과 일치하지 않는다. 대법원은 원심의 사실인정에 대하여 자유 심증주의의 한계를 벗어났다고 판단하였다.

2) 청구원인의 심리

▣ 대법원 2025. 7. 17. 선고 2024다209783 판결

원고는 피고3의 2009. 9.경 유출행위나 피고들의 2011. 12.경부터 2012. 12. 말경까지의 사용행위를 대상으로 금지를 청구하는 것이 아니라, 피고들이 2020. 5. 1. 이후 원고의 금형제조 기술정보를 사용하는 행위를 대상으로 금지를 청구하고 있고, 이는 피고들의 위와 같은 종전의 유출 또는 사용행위와 구분하여 특정할 수 있다. 2020. 5. 1. 이후 침해행위에 대한 금지청구권은 피고들의 종전의 행위에 대한 금지청구권과는 별개이고 그 소멸시효도 별개로 진행한다고 보아야 한다.

그런데 원심은 ‘종전의 유출 또는 사용행위와 2020. 5. 1. 이후의 행위를 구분되는 행위로 평가하지 않고, 하나의 행위로 잘못 평가한 나머지, 청구원인의 당부를 판단을 생략하고, 소멸시효가 완성되었다.’고 잘못 판단하였다. 법원은 원고의 청구원인을 정확

하게 파악하여야 하고, 만일 불분명하면 반드시 석명하여 이를 명확히 하여야 한다.

3) 수개의 손해배상채권과 소송물

▣ 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결

채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있더라도 그 손해배상채권들이 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상, 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들이 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다.

따라서 손해배상 청구원인으로 다양한 지식재산권 침해 등을 병합하여 청구하면서 각 손해액의 전체 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 각각의 손해배상청구권별로 각각의 일부 청구금액이 얼마인지 특정하지는 않은 경우, 손해배상청구권별로 청구금액을 특정하도록 해야 한다.

그런데 원고는 이 사건에서 영업비밀 침해, 특허권 전용실시권 침해, 디자인권 전용실시권 침해, 상표권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상청구를 하면서 각 손해액의 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 각 손해배상청구권별로 청구금액이 얼마인지 특정하지는 않았다.

이러한 경우에는 원심은 손해배상청구권별로 청구금액을 특정하도록 석명권을 적절히 행사하여 각 손해배상청구권이 인정되는지 여부와 인정될 경우 각 손해배상청구권의 손해배상액이 얼마인지를 산정하고 판단하였어야 한다. 그런데 원심은 디자인권 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 인정한 뒤 상표 전용사용권 침해로 인한 손해만으로도 원고가 청구한 금액을 모두 만족한다는 이유로 디자인권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해로 인한 손해액에 관하여는 나아가 판단하지 않았다.

4) 항소심 추가 인용금액에 대한 특례법상의 지연손해금 기산일

▣ 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결

항소심에서 추가 인용한 금액에 대해서는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 지연

손해금의 기산일이 제1심판결 선고일 다음날이 아니라, 항소심 판결 선고일 다음날이다. 그럼에도 불구하고 원심은 추가 인용금액에 대하여 그 기산일을 제1심판결 선고일 다음날로 한 잘못이 있다.

5) 선택적 병합과 항소심 주문

▣ 대법원 2019. 12. 27. 선고 2016다208600 판결

수 개의 청구가 제1심에서 처음부터 선택적으로 병합되고 그 중 어느 한 개의 청구에 대한 인용판결이 선고되어 피고가 항소를 제기한 경우에 항소심은 제1심에서 인용된 청구를 먼저 심리하여 판단할 필요는 없고 선택적으로 병합된 수 개의 청구 중 제1심에서 심판되지 않은 청구를 임의로 선택하여 심판할 수 있으나, 심리한 결과 그 청구가 이유 있다고 인정되고 그 결론이 제1심판결의 주문과 동일한 경우에도 피고의 항소를 기각하여서는 안 되며 제1심판결을 취소한 다음 새로이 청구를 인용하는 주문을 선고하여야 한다(대법원 1992. 9. 14. 선고 92다7023 판결 등 참조).

제1심에서 원고의 A, B, C청구가 선택적으로 병합되었고, 제1심은 A, B청구를 배척하고 C청구를 일부 인용하였고, 이에 대하여 피고가 항소하였고, 항소심에서는 A청구에 대한 일부 인용판결을 하였는데(B, C청구에 대해서는 나아가 판단하지 않음) 그 결론(손해액)이 제1심과 동일한 경우에 항소심은 피고의 항소를 기각하여서는 안 되고, 제1심판결을 취소한 다음 새로이 청구를 인용하는 주문을 내야 한다. 그럼에도 항소심은 제1심과 인용금액이 동일하다는 이유로 항소기각 판결을 하였다.

6) 항소심에서의 확장된 청구의 처리 방법

▣ 대법원 2019. 7. 24. 선고 2019다218011 판결

항소심에 이르러 청구가 확장된 경우 항소심은 확장된 청구에 대하여는 실질상 제1심으로서 재판하여야 하므로, 제1심이 기존의 청구를 일부 인용하는 판결을 하였는데, 항소심이 확장된 청구와 제1심의 원고 패소 부분에 대한 원고 항소를 모두 배척할 경우 단순히 “항소를 기각한다.”라는 주문 표시만 하여서는 안 되고, 이와 함께 항소심에서 확장된 청구에 대하여 “원고의 청구를 기각한다.”라는 주문 표시를 하여야 한다. 그럼에도 원심은 확장된 청구에 관하여 아무런 주문 표시를 하지 아니한 잘못을 하였다.¹⁵⁾

15) 일정 침해기간에 대한 손해액을 인정하는 경우, 주문과 판결이유의 손해액이 일치해야 하고, 그렇지 않은 경우 이유모순의 잘못이 있게 된다. 원심은 2014. 9. 25.부터 2016. 12. 31.까지의 손해액을

나. 형사 법리

1) 영업상 주요 자산의 심리

■ 공소사실: 업무상 배임

피고인은 피해 회사에 재직 중 업무상 임무에 위배하여 피해회사의 영업상 주요한 자산인 ㉠ 필러 원재료 A의 시험성적서, ㉡ A를 주된 원재료로 하여 제조된 필러 B에 대한 동물이식 실험 결과보고서, ㉢ A에 관한 Ordersheet(이하 통틀어 ‘이 사건 각 자료’라 한다)를 반출하여 재산상 이익을 취득하고 피해회사에 재산상 손해를 가하였다.

■ 원심의 판단

피해회사에서 제작하는 필러의 주된 원재료가 다양한 가교 텍스트란(cross-linked dextran) 화합물 중 하나인 A임을 알 수 있는 이 사건 각 자료는 피해회사의 영업상 주요한 자산이라고 볼 수 있고, 피고인이 피해회사를 퇴사하면서 이 사건 각 자료를 반환하거나 폐기하지 아니한 채 반출한 이상 이는 임무 위배행위에 해당하며 그에 대한 고의도 있었다.

■ 대법원의 판단: 2025. 4. 24. 선고 2024도19305 판결

㉠, ㉡ 자료에 기재된 내용은 피고인의 반출행위 시를 기준으로 피해회사를 통하지 않고서도 통상 입수할 수 있는 불특정 다수인에게 공개된 정보이다. ㉢ 자료에 기재된 견적 정보는 A를 구매하려는 사람이라면 제조업체의 한국지사로부터 통상 입수할 수 있다.

이 사건 각 자료를 종합하더라도 피해회사가 다양한 가교 텍스트란 화합물 제품 중 하나인 A를 구매하였다는 사실을 넘어 A를 피해회사 필러의 주된 원재료로 사용한다는 정보까지 도출된다고 단정할 수 없다.

더욱이 검사가 공소사실에서 피해회사의 영업상 주요한 자산이라고 특정한 것은 ‘피해회사가 A를 피해회사 필러의 재료로 사용한다는 정보’가 아니라 ‘이 사건 각 자료’인데,

20,000,000원으로 인정한 제1심판결에 대한 원고와 피고의 항소를 기각하였으나, 판결이유에서는 2014. 9. 25.부터 2017. 12. 31.까지 손해발생 사실이 인정되고 위 기간 동안 특허법 제128조 제7항에 따른 상당한 손해액은 20,000,000원으로 인정된다는 취지로 설시하였다. 원심에 따르면, 2014. 9. 25.부터 2016. 12. 31.까지 기간에 대하여 원심이 인정한 손해액이 얼마인지, 이 부분에 대한 원고와 피고의 항소를 기각한 이유가 무엇인지 알 수 없다. 이와 같은 원심판결에는 이유불비 또는 이유모순의 잘못이 있다.

이 사건 각 자료는 A를 필러의 원재료로 사용하기 위한 실험·검사나 가공공정 등에 관한 자료가 아니고 필러의 구체적인 제조방법 등에 관한 자료도 아니어서 보유자인 피해회사가 이 사건 각 자료를 사용하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있다고 보기도 어렵다.

▣ 실무 참조사항

이 사건 각 자료가 영업상 주요한 자산에 해당하는지 여부에 관하여 원심과 대법원이 다른 입장을 취하고 있다. 대법원은 원심이 이 사건 각 자료에 영업상 주요한 자산에 해당하는지에 관하여 면밀한 심리를 하지 않고 판단하였다고 보았다. 피고인이 반출한 자료가 영업상 주요한 자산인지를 심리·판단하기 위해서는 해당 반출 자료의 “내용”을 면밀히 검토해야 한다. 해당 반출 자료의 내용을 분석하면 영업상 주요한 자산으로 볼 수 없는 경우가 있다.

2) 범죄 성립요건의 심리

▣ 대법원 2024. 5. 30. 선고 2022도14320 판결

영업비밀 취득, 사용 등이 문제된 경우, 고의, 목적 등 주관적 구성요건뿐만 아니라 객관적 구성요건(영업비밀 해당, 취득, 사용)도 면밀히 심리·판단해야 한다. 주관적 구성요건은 객관적 구성요건 행위에 대한 고의, 목적이므로, 객관적 구성요건을 면밀히 심리하여야 주관적 구성요건도 합리적으로 판단할 수 있다.

다. 권리자 보호 vs. 경쟁자 또는 공중의 보호

1) 증액배상 부칙 규정의 적용범위

2019. 1. 8. 개정 2019. 7. 9. 시행 특허법 제128조 제8, 9항, 부칙 제3조는 ‘법원은 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, 고의 또는 손해발생의 우려를 인식한 정도 등을 고려하여 1항에도 불구하고 2항부터 7항에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 않는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. 위 규정은 개정 특허법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’는 취지로 되어 있다.

위 규정의 적용 범위와 관련하여, 최초 위반행위가 개정 특허법 시행 이전부터 위반한 경우에도 개정 특허법 시행 이후의 위반행위에 대하여 위 규정이 적용되는지에 관하여 논란이 있다.¹⁶⁾ 하급심 판결도 긍정하는 입장(특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023

나11276 판결)과 부정하는 입장(서울중앙지법 2021. 1. 15. 선고 2019가합548175 판결 등)으로 나뉘어져 있다.

긍정설은 개정 특허법 시행 이전부터 위반한 경우에도 시행 이후에 위반한 부분에 대하여는 개정 특허법 규정의 적용이 가능하다는 입장이다. 특허발명의 권리자 이익 보호를 중시하는 해석이다. 이에 반하여 부정설은 경쟁자 또는 공중의 이익을 고려한 해석이다.

부칙의 규정에는 ‘개정 특허법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’고 되어 있는바, 긍정설은 문언의 내용과 충돌할 여지가 있다(사건). 한편 특허법이 2024. 2. 20. 개정되면서 법원은 손해로 인정된 금액의 ‘5배까지’ 증액할 수 있게 되었다. 또한 위 규정은 법률 개정을 전후하여 침해행위가 계속되더라도, ‘그 시행일(2024. 8. 20.) 이후 발생하는 위반행위부터’는 개정 규정이 적용될 수 있음을 부칙에서 명확히 하였다(법률 제20322호, 부칙 제2조).

2) 속지주의의 이해

▣ 사안 및 쟁점

원고는 양말 편직 기계에 관한 대한민국 특허권자이다. 피고는 중국에서 양말 편직 기계를 생산하여 중국의 전자상거래 플랫폼인 알리바바(Alibaba)와 자사 홈페이지(중국 내 서버 운영)를 통해 광고·판매하고 있다. 원고는 피고가 생산 판매하는 기계가 원고의 특허발명의 권리범위에 속하며, 이에 대한 양도의 청약 행위는 원고 특허권을 침해한다고 주장하면서 그 금지를 구하였다. 쟁점은 국외 전자상거래 사이트에 상품을 게시한 행위가 국내에서의 양도의 청약으로 볼 수 있는지 여부이다.

▣ 서울중앙지법 2023. 6. 8. 선고 2020가합607513 판결: 양도의 청약(소극)

피고가 알리바바에 기계 판매 글 게시행위는 국외 기업이 국외 전자상거래 사이트에 판매 글 게시행위로서, 양도의 주체, 목적물, 양도대가의 액수 등 양도 청약의 구성요소 전부가 국외에서 결정되어 청약행위가 이루어졌다. 이러한 행위는 국내에서의 양도의 청약으로 볼 수 없음은 물론이고, 국내에서 실시된 것과 같이 볼 수 있는 예외적 요건에도 해당한다고 볼 수 없다.

16) 상세한 논의는 손영언, “고의의 특허침해 및 증액배상 인정 여부”, 특허법학회 2024 TOP10 판례세미나 자료집(2025), 49~88면 참조.

원고가 주장하는 사정, 즉 알리바바를 대한민국에서 접속하는 경우 한국어로 된 메뉴, 제품의 사양, 상세 설명과 원화로 환산된 가격 등이 표시되는 사이트(korean.alibaba.com)로 자동으로 연결되거나, 대한민국에서 접속하는 경우 피고가 게시한 판매 글에 적혀 있는 이 사건 각 기계의 사양 등이 한국어로 표시된다는 사정 등만으로는 피고의 행위를 ‘국내에서의 양도의 청약’에 해당한다고 평가할 수 없다.

▣ 특허법원 2025. 6. 22. 선고 2023나10693 판결: 양도의 청약(적극)

웹사이트에서 한국어로 상품 정보를 제공하는 점, 대한민국 내에서 주문이 가능하고, 대한민국으로의 배송 가능한 점, 대한민국 통화인 원화로 물품대금 결제 가능한 점, 국내 소비자를 위한 문의 및 상담 등의 편의를 제공하는 점 등을 종합하여 보면, 피고 행위는 특허발명의 실시행위의 한 유형인 양도의 청약에 해당한다.

▣ 평가

서울중앙지법 판결은 속지주의 원칙을 엄격하게 적용하였다. 이에 반하여 특허법원 판결은 속지주의 원칙이 적용되는 법제 아래에서도, 전 세계적으로 접근 가능한 온라인 플랫폼을 통한 상거래가 일상화된 현실을 반영하여 양도의 청약에 해당한다고 보았다.

라. 최초등재제품 요양급여상한금액인하에 따른 제네릭 회사의 책임 유무

1) 사안 및 사실관계

원고가 오리지널을 요양급여대상으로 등재 받은 후, 피고가 제네릭을 요양급여대상으로 등재받았다. 피고가 최초등재제품에 관한 특허분쟁에서의 승소 가능성(최초등재제품에 관한 특허가 특허법원에서 진보성이 부정된다는 판단을 받은 점) 등을 소명하여 제네릭의 판매예정시기를 등재 후 즉시로 변경하는 신청을 하여, 최초등재제품의 상한금액이 인하되었다. 그 후 특허는 진보성이 부정되지 않아 무효가 아니라고 확정되었다. 이러한 경우, 약가 인하로 인하여 최초등재제품의 제약사(원고)가 입은 손해에 대하여 피고가 불법행위로 인한 손해배상책임을 지는지에 관한 사안이다.¹⁷⁾

보건복지부장관은 국민건강보험의 요양급여대상이 되는 약제와 그 상한금액을 결정하여 약제급여목록표로 고시한다. 신약으로서 약제급여목록표에 최초로 등재된 보험 약을

17) 상세한 논의는 이한상, “최초등재제품의 약제 상한금액 인하에 대한 제네릭 제약사의 불법행위 책임 여부 : - 대상판결: 대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결”, 사법 57호, 사법발전재단(2021), 770면 이하 참조.

최초등재제품이라고 하는데, 대체로 특허제품이다. 제네릭은 최초등재제품과 동일성분·동일제형의 약제를 말한다. 제네릭 제약사가 제네릭 의약품의 요양급여대상으로 결정해 달라고 신청하는 경우 보건복지부장관이 최초등재제품의 보험약가를 인하할 수 있다. 제네릭 제약사는 최초등재제품 특허의 무효가능성을 소명하면 특허권 존속 중에도 제네릭 의약품의 보험약으로 판매하겠다고 통보할 수 있고, 보건복지부장관은 최초등재제품의 보험약가 인하를 시행할 수 있다.

원고는 1998년경 올란자핀 약제 화합물에 관한 이 사건 특허발명(존속기간 만료일: 2011. 4. 24.)의 특허권자(갑)의 양해 하에 식약청으로부터 올란자핀을 성분으로 하는 신약인 원고 제품에 대한 판매허가를 받고, 원고 제품을 수입·판매하였다.

보건복지부장관은 원고 제품을 요양급여대상으로 결정하고 상한금액을 정하여 약제급여목록표로 고시하였다(최초등재제품). 보건복지부장관은 원고 제품의 제네릭인 피고 제품을 요양급여대상으로 결정하고(판매예정시기: 특허권 존속기간 만료 후) 상한금액을 정하여 2010. 6. 25. 약제급여목록표를 개정 고시하였다.

특허법원은 2010. 11. 5. 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다는 이유로 특허심판원의 심결을 취소하는 판결을 하였다. 그러자 피고는 2010. 11. 23. 심사평가원장에게 이 사건 특허발명에 관한 특허분쟁상황을 고려할 때 그 특허가 무효로 될 가능성이 있어 피고 제품은 ‘등재 후 즉시 또는 특허권 관련 분쟁과정 중 판매 가능한 것으로 밝혀졌을 때’에 해당한다는 이유로, 피고 제품의 판매예정시기를 2010. 12. 6.로 변경하겠다는 통보를 하였다.

보건복지부장관은 2010. 12. 28. 원고 제품의 상한금액 인하 시행일을 2011. 4. 25.에서 2011. 2. 1.로 변경하고 그 상한금액을 2011. 2. 1. 이전까지의 최종 상한금액의 80%로 한다고 약제급여목록표를 개정 고시하였다.

대법원은 2012. 8. 23. 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 특허법원 판결을 파기하였고, 그에 따른 특허법원의 판결로 이 사건 특허발명은 유효하게 되었다. 원고는 피고를 상대로 이 사건 소를 제기하였다.

2) 원고의 청구원인

피고는 2010. 11.경 특허권을 침해하는 피고 제품의 판매예정시기를 ‘등재 후 즉시’로 변경하는 신청을 하고, 그 무렵부터 특허발명의 존속기간 만료일까지 피고 제품을

제조·판매하였다. 이로 인하여 원고가 국내에서 독점적으로 판매하던 원고 제품의 급여 상한금액이 2011. 2. 1.부터 기존 상한금액의 80%로 인하되었다. 피고 행위는 원고가 특허권자로부터 부여받은 이 사건 특허발명에 관한 독점적 통상실시권에 기하여 가지는 영업상 기대이익 또는 약제 상한금액 고시의 근거 법령에 의하여 보호되는 약가에 관한 원고의 영업상 기대이익(근거 법령에 의하여 보호되는 법률상 이익)을 침해하는 불법행위에 해당한다. 피고는 원고에게 손해배상으로 2011. 2. 1.부터 특허권 존속기간 만료일인 2011. 4. 24.까지 약가 인하로 인한 원고의 매출액 감소분과 그 지연 손해금을 지급할 의무가 있다.

3) 특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결

▣ 원고의 독점적 통상실시권자 해당 여부(적극)

독점적 통상실시권자는 비독점적 통상실시권자와 달리 독점적 실시로 향유하는 경제적 이익을 침해하는 제3자에 대하여 그 침해로 인한 손해배상을 청구할 수 있다. 원고와 특허권자 사이의 특수 관계, 원고의 설립 경위와 목적, 원고가 특허권자의 양해 하에 국내에서 원고 제품의 품목허가를 받아 이 사건 특허발명의 실시를 독점해온 점 등 제반 사정을 종합하여 보면, 원고가 특허권자로부터 이 사건 특허발명의 국내 수입·판매에 관한 독점적 통상실시권을 부여받았다고 인정할 수 있다.

▣ 피고 행위의 위법성

요양급여 대상 의약품 시장의 특징, 독점적 통상실시권자로서 원고가 가지는 이익, 피고 제품의 판매와 약가등제 신청행위의 관련성, 제네릭 의약품에 대한 약가등제 신청 시 오리지널 의약품의 약가를 인하하도록 하는 보건복지부 고시의 규정 취지 등을 종합하면, 피고는 원고 제품의 제네릭 의약품인 피고 제품에 대해 약가등제 절차를 거쳐 이를 판매하게 될 경우 원고 제품의 약가가 인하되어 원고가 손해를 입으리라는 사정을 잘 알면서, 먼저 제네릭 의약품 시장에 진입하여 이를 선점하는 이익을 얻기 위해 이 사건 특허발명의 존속기간 만료 전에 약가등제 절차를 거쳐 피고 제품을 판매하였고, 그로 인해 원고 제품의 약가가 인하되어 이 사건 특허발명에 대한 독점적 통상실시권에 기해 원고가 가지는 법률상 보호가치 있는 이익이 침해되었는바, 이는 거래의 공정성과 건전성을 해하며 선량한 풍속 또는 사회질서에 위반되는 위법한 행위에 해당한다.

▣ 피고의 고의·과실

피고는 제약회사로서 피고의 행위가 원고의 독점적 실시권에 기한 영업이익을 침해하리라는 점을 충분히 알 수 있었음에도 불구하고, 원고 또는 특허권자로부터 아무런 허락을 받지 않고 피고 제품을 판매하였으므로, 침해행위에 대해 귀책사유가 인정된다.

▣ 인과관계

피고가 피고 제품에 대해 약가등재 절차를 거쳐 이를 판매한 행위와 원고의 손해 사이에 상당인과관계가 있다.

4) 대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결

▣ 원고의 독점적 통상실시권자 해당 여부(소극)

원고가 이 사건 특허발명의 독점적 통상실시권자로 볼 수 없다.

▣ 피고의 위법행위로 인한 상한금액 인하 손해 발생 여부(소극)

불법행위 성립요건으로서의 위법성은 관련 행위 전체를 일체로만 판단하여 결정하여야 하는 것은 아니고, 문제가 되는 행위마다 개별적·상대적으로 판단하여야 한다. 불법행위로 인한 손해배상책임을 지우려면 위법한 행위와 피해자가 입은 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 하고, 상당인과관계의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 주의의무를 부과하는 법령 기타 행동규범의 목적과 보호법익, 가해행위의 태양 및 피침해 이익의 성질 및 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다. 최초등재제품의 약제 상한금액 인하 제도는 약제에 대한 요양급여비용을 합리적으로 산정하고 한정된 건강보험 재정을 효율적으로 사용함으로써 원활한 요양급여를 지속적으로 보장하고 건강보험 재정을 건전화하는 데에 그 취지가 있다.

불법행위의 성립요건으로서의 위법성 및 상당인과관계에 관한 법리와 최초등재제품 상한금액 인하제도의 취지, 국민건강보험법령과 관련 보건복지부 고시 및 다음과 같은 사정을 등을 종합하면, 피고 행위가 위법하다거나 피고 행위와 원고 제품의 상한금액 인하 사이에 상당인과관계가 있다고 볼 수 없다.

- ① 원고가 상한금액에 관하여 가지는 이익은 보건복지부장관의 적법한 조정에 따라 변동될 수도 있는 이익이다.
- ② 피고의 요양급여대상 결정 신청은 관련 규정에 따른 것이다.

- ③ 피고가 ‘특허분쟁의 승소가능성 등’을 소명하여 이 사건 판매예정시기 변경신청을 한 행위를 위법하다고 평가하기는 어렵다.
- ④ 피고가 원고에게 원고 제품의 상한금액 인하라는 손해를 가할 의도로 판매예정시기변경신청을 하였다고 보기도 어렵다. 판매예정시기 변경신청은 원고 제품의 상한금액을 인하해 달라는 약제 상한금액 조정신청이 아니다. 원고 제품의 상한금액 인하 시행시기를 언제로 정할 지는 보건복지부장관의 재량에 달려 있다.
- ⑤ 원고 제품의 상한금액이 인하된 것은 보건복지부장관이 고시를 했기 때문이지 피고가 피고 제품을 제조·판매했기 때문이 아니므로, 원고가 주장하는 일련의 피고 제품 출시행위 중 피고 제품의 제조·판매행위를 원고 제품 상한금액 인하의 원인이라고 볼 수 없다.
- ⑥ 원고 제품의 상한금액 인하라는 불이익은 제네릭 의약품을 약제급여목록표 등재 후 즉시 요양급여대상 약제로 판매할 수 있도록 한 관련 제도를 채택한 결과에 따른 것이다.

5) 평가

특허법원은 불법행위책임을 인정하면서, 최초등재제품 제약사(원고)의 손을 들어준 반면, 대법원 판결은 불법행위 책임을 부정하면서 제네릭 제약사(피고)의 손을 들어주었다. 특허법원 판결은 피고 행위를 특허발명에 대한 독점적 통상실시권에 기해 원고가 가지는 법률상 보호가치 있는 이익을 침해하는 불법행위로 평가하였다. 대법원은 원고가 독점적 통상실시권자에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 최초등재제품 상한금액에 관한 이익의 성격과 침해행위의 태양, 약제 상한금액 조정 제도의 취지와 이익형량이라는 요소를 고려할 때 피고 행위를 위법행위라고 할 수 없다고 평가하였다.

특허법원은 원고가 독점적 통상실시권자인 점에 착안하여 독점적 통상실시권자는 원고 제품의 상한 금액에 관하여 비독점적 통상실시권자와 달리 독점적 실시로 향유하는 경제적 이익을 갖는다고 보았다. 그러나 약제의 상한금액에 대한 이익은 그 약제가 요양급여대상으로 결정되고 상한금액이 정해져 약제급여목록표로 고시된 약제인지 여부와 관련될 뿐, 그 제약사가 약제의 특허에 관하여 권리의 성질이 독점적·배타적인지 여부와는 관련이 없다. 제약사는 자신의 약제가 국민건강보호법령에 따라 요양급여대상으로 결정되고 상한금액이 정해져 약제급여목록표로 고시되면 바로 그 고시의 근거 법령에

의하여 보호되는 법률상 이익으로서 약제 상한금액에 관한 이익을 갖게 된다.¹⁸⁾

특허법원과 대법원은 원고가 독점적 통상실시권자에 해당하는지에 대한 판단을 달리 하였다. 그런데 이는 부수적인 쟁점에 불과하고, 특허법원과 대법원의 결론이 달라진 근본적인 이유는 원고 제품의 약가인하로 인한 손해를 발생시킨 피고 행위를 달리 평가한 데에 있다. 특허법원은 피고 행위를 이 사건 특허발명의 존속기간 만료 전에 약가등제 절차를 거쳐 피고 제품을 판매한 행위로 보았고, 대법원은 피고 제품 판매행위는 원고 제품의 상한금액 인하의 원인행위로 볼 수 없다고 판단하였다. 원고는 피고가 피고 제품 제조·판매행위도 포함하여 불법행위를 주장하였지만, 대법원은 피고 제품의 제조·판매행위는 원고의 상한금액에 관한 이익을 침해한 행위로 볼 수 없다는 입장으로 이해된다.

이러한 차이점으로, 특허법원은 피고 행위를 독점적통상실시권 침해행위의 한 태양으로 이해하여 피고 행위의 위법성을 평가하여 피고 행위로 인하여 이 사건 특허발명의 독점적 실시로 향유하는 원고의 경제적 이익이 침해되었다고 판단하였다.¹⁹⁾ 이에 반하여 대법원은 일반 불법행위의 관점에서 최초등제제품 상한금액에 관한 이익의 성격과 침해행위의 태양, 약제 상한금액 조정 제도의 취지와 이익형량이라는 요소를 고려하여 피고 행위의 위법성을 평가하였다. 피고 제품 제조·판매행위를 피고 행위에서 제외하게 되면, 피고 행위는 요양급여대상 결정신청과 판매예정시기 변경신청행위로서 특허발명의 실시행위로 평가받기 어렵다. 이러한 점에서 본다면, 이 사건은 특허침해소송의 한 태양으로 볼 수 없고, 일반 불법행위소송으로 보아야 한다.

이 사건은 특허발명에 관한 권리자의 이익을 보호할 것인지, 아니면 경쟁자 또는 공중의 이익을 보호할 것인지에 관한 관점에서 바라볼 수도 있고, 특허침해소송의 한 태양인지, 아니면 일반 불법행위소송의 하나인지의 관점에서 볼 수도 있다.

18) 이한상, “최초등제제품의 약제 상한금액 인하에 대한 제네릭 제약사의 불법행위 책임 여부 : - 대상 판결: 대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결”, 사법 57호, 사법발전재단(2021), 787, 788면 참조.

19) 독점적통상실시권 침해소송에서는 원고가 피고의 제조·판매행위, 즉 피고의 특허발명 실시행위를 대상으로 삼는다.

IV. IP 재판 품질 개선

1. IP 재판의 바람직한 모습

가. 적정하고 신속 공정한 재판

재판은 적정하여야 한다. 재판은 진실에 합치된 사실인정과 정당한 법규의 해석·적용에 의하여 올바른 재판을 지향하는 데에 있다. 적정한 재판은 헌법 27조가 규정하는 재판청구권의 본질에 내재하고 있다. 판결의 결론은 상식에 부합하여야 하고 시대정신에 맞아야 한다. 이는 시류에 영합하는 것과 구별된다. 판결은 특별한 사정이 없는 한 국제적으로도 통용될 수 있어야 한다.

재판은 공정하고 신속하여야 한다. 양 당사자를 평등하고 취급하고 이익 되는 사항을 주장할 수 있는 기회를 균등하고 부여하는 공정한 재판이 이루어지도록 하여야 한다. 외국인 당사자도 평등하게 취급하고, 그 권리를 보호하여야 한다. 과거에는 국내 산업을 보호한다는 미명하에 다소 국수주의적 태도를 취하기도 하였으나, 이는 올바른 태도가 아닐 뿐만 아니라 이제 우리 산업이 발전함에 따라 그럴 필요도 없다.

신속한 재판은 현재 법원이 당면한 최대 과제이다. 아무리 적정한 재판이더라도 신속하지 못한 재판은 실효성이 없다. 신속한 재판은 졸속 재판과는 구별된다. 사건의 신속한 처리에 급급한 나머지, 충실한 심리를 게을리 하여서는 곤란하다. 충실한 심리를 하고 올바른 판단을 함으로써 분쟁을 종국적으로 해결하는 방향으로 나아가야 한다.

나. 예측가능성 및 투명성을 담보할 수 있는 재판

1) 재판 결과에 대한 예측 가능성 및 투명성 담보

변론과정에서 재판부가 쌍방의 변론사항(주장 및 쟁점, 주장을 뒷받침하는 논거 및 증거 등)을 잘 이해하고 있고, 쟁점에 관하여 충실한 심리를 하고 있다는 점을 보여줘야 한다. 공개된 법정에서 쌍방의 변론과 증거조사가 충분히 이루어지고 쌍방의 치열한 공방을 통하여 법관의 심증이 형성하는 재판을 하여야 한다. 당사자 또는 이해관계인들이 법정을 방청하면 어느 방향으로 결론이 날 것인지 예측할 수 있어야 한다.

특히 제1심에서는 기술조사관과 전문심리위원을 적극 활용하고, 전문가 증인, 감정절차 등 증거조사 활동도 적절하게 진행하여야 한다. 당사자에 의한 기술설명도 충분히 보장하여야 한다. 법원은 기술조사관에 의한 내부기술설명에만 의존할 것이 아니라, 준

비기일이나 변론기일에 당사자에 의한 기술설명을 적극 활용할 필요가 있다. 내부 기술 설명은 기술조사관의 의견에 대하여 당사자가 반박하거나 의견을 제출할 수 있는 기회가 없다. 이로 인하여 재판부는 기술에 대한 잘못된 선입감을 가질 위험성이 있다. 당사자에 의한 기술설명까지 살펴보아야, 법관이 당해 기술을 보다 정확하게 이해할 수 있다.

재판의 결론은 변론이 종결된 후에 법관이 기록을 검토하고 논거를 개발하여 만들어 내는 것이 아니라, 공개된 법정에서 쌍방의 공방과 증거조사 과정에서 자연스럽게 드러나도록 하여야 한다. 변론 종결 후에 기록을 다시 검토하거나 판결을 작성하다가, 심리 과정에서는 미처 생각하지 못하였거나 다루지 못한 쟁점이 드러나는 경우에는 성급하게 판결을 선고할 것이 아니라, 변론을 재개하여 추가 심리를 하여야 한다.

2) 소송 절차에 대한 예측 가능성 및 투명성 담보

재판 결과에 대한 예측가능성 및 투명성도 중요하지만, 소송 절차에 대한 예측가능성 및 투명성도 매우 중요하다. 재판은 판결에 대한 예측가능성 및 투명성이 담보되어야 함은 물론 절차에 관한 예측가능성 및 투명성도 담보되어야 한다.

조기에 첫 기일을 진행하고 조기에 변론을 종결하는 것은 신속하고 공정한 재판의 가장 이상적인 모습이다. 하지만 사건에 따라서는 조기에 첫 기일을 진행한다고 하여 조기에 변론이 종결되지는 않는다. 신속한 재판은 조기에 첫 기일을 지정한다고 해서 모두 해결되지는 않는다. 첫 기일을 조기에 지정하더라도 그 이후에 속행기일이 끊임없이 계속 반복된다면 첫 기일 조기 진행은 의미가 없다.

당사자는 첫 기일이 언제 지정되는지에 관하여도 관심이 있지만, 언제쯤 재판이 끝날 수 있는지에 관하여도 지대한 관심을 갖고 있다. 사건 초기 단계에서 언제 변론기일이 열리고, 어떠한 증거조사가 이루어지고, 변론종결 및 판결 선고는 언제 이루어지는지에 관하여 당사자가 예측할 수 있는 재판을 구현할 필요가 있다.

IP 재판은 심리에 많은 시간과 노력이 필요하여 조기에 변론이 종결되고 선고가 이루어지는 데에 어려움이 있다. 하지만 쌍방의 공격방어방법, 쟁점, 증거조사절차 등이 유형화되어 있어 재판부와 당사자가 노력만 한다면 예측 가능한 재판을 할 수 있다.

다. 당사자 및 법정 중심의 경청하는 재판

1) 법관(공급자)이 아닌 당사자(수요자) 중심의 재판

법관을 위한 재판, 법관이 원하는 법관 중심의 재판이 아니라 당사자와 국민을 위한, 당사자와 국민이 원하는 당사자(수요자) 중심의 재판이 되어야 한다. 법관은 당사자나 국민이 진정 원하는 재판이 무엇인지 고민하여야 한다. 당사자는 고도의 화려한 법률 이론보다 객관적 사실이 무엇인지를 더 밝히고 싶어 한다. 법관이 생각하고 고민하는 쟁점만을 심리할 것이 아니라 당사자가 심리를 원하는 쟁점에 관하여 관심을 뒤야 한다.

당사자의 주장에 늘 귀 기울이는 경청하는 재판을 하여야 한다. 얼핏 보면 쟁점과 무관한 주장을 하면서 이에 대한 심리를 요구하고 있는 경우이더라도 당사자의 주장을 깊이 살펴보다 보면 쟁점과 관계가 있거나 새로운 쟁점을 발견할 수도 있고, 그 부분을 심리함으로써 결론에 영향을 줄 수도 있다. 당사자의 주장을 열린 마음으로 파악하려는 자세가 필요하다.

당사자는 자신의 이야기를 법관이 깊이 들어주기를 희망한다. 재판에 출석하기까지 당사자는 많은 고민을 하고 이것만은 꼭 이야기하겠다고 왔는데, 법관이 시간이 없다는 이유로 듣지 않는다면, 당사자는 자신의 이야기를 법관마저 외면한다고 생각하면서 절망할 수밖에 없다. 변호사도 마찬가지이다. 법정에서 이야기하지 못한다면 법관이 과연 자신이 작성한 준비서면을 과연 읽어보는지, 그 내용을 정확하게 파악하고 있는지 불안해한다.

2) 집무실이 아닌 법정 중심의 재판: 법정은 소통 공간

법정은 소통의 공간이다. 법정은 당사자와 법관이 소통하는 장소로서의 역할을 수행하여야 한다. 당사자는 법관이 당사자의 주장 및 제출증거에 관하여 어떻게 이해하고 있는지가 매우 궁금해 한다. 법정에서 법관은 기록과 변론을 통해 이해한 바를 당사자에게 나타내고 그 점에 관하여 당사자의 의견을 청취함이 좋다. 법정에서 법관의 일방적인 심증개시는 곤란하고 재판부의 의견에 대하여 당사자의 의견을 반드시 경청함으로써 진정한 소통이 이루어질 수 있다. 또한 법정은 원고와 피고 사이의 소통도 원활하여야 하는바, 예컨대 원고의 변론이 있는 다음에는 반드시 피고에게도 반박할 기회를 부여하게 함으로써 당사자 중에서 어느 쪽이 더 타당한지가 자연스럽게 드러나게 하는 것이 바람직하다.

법정중심의 재판이 이루어지기 위해서는 충분한 변론시간이 주어져야 한다. 당사자는 준비서면에 의한 진술 외에 법정에서 법관과 직접 소통하고 싶어 한다. 뿐만 아니라 준비서면에 기재된 내용만으로는 전달되기 어려운 점을 구술변론을 통해서 전달할 수 있다.

법관이 집무실에서 서면과 증거를 검토하고 다 이해했더라도 그것이 과연 정확하게 파악하였는지는 장담할 수 없다. 법관은 법정에서 자신이 이해한 바를 당사자에게 알려 이를 확인받을 필요도 있다. 이를 통해 당사자들은 자신의 주장과 증거를 법관이 모두 정확히 이해하고 있다고 생각하고 안도한다. 당사자는 법관의 재판을 통하여 법관과 법원을 바라보고 평가하는바, 법관의 재판이 절차적·실체적 정의를 실현하여야 당사자는 법관을 존경하고 재판을 신뢰한다.

3) 일반법관 및 국민의 보편적 인식과 시각을 고려한 재판

일반 민사, 형사 재판을 담당하는 법관의 생각과 전혀 동떨어진 생각을 하는 것은 곤란하다. 보편적 사고에 기초하되, 지식재산법의 특수한 점을 고려하여 판단하여야 한다. 지식재산법을 연구하다보면, 자기 나름의 판단기준과 이론체계가 정립될 수 있는데, 이 부분을 과신하여서는 곤란하고, 그러한 판단이 과연 정의와 상식에 부합하는지, 국민의 법 감정에 맞는 것인지, 동료 법관들, 특히 일반 민·형사 재판을 담당하는 법관들은 어떻게 생각하는지 항상 고민하여야 한다. IP 법관만의 사고, 그들만의 리그는 곤란하다.

4) 상급심 눈높이에서의 재판

산에 올라가서 아래를 내려다보면, 전체의 모습을 일목요연하게 볼 수 있다. 하급심 법관이 상급심 법관의 식견을 갖는다면, 보다 더 정확한 판단을 할 수 있다. 어려운 쟁점에 직면할 때, 상급심 법관의 눈높이에서 해당 쟁점을 어떻게 해결할 것인지를 항상 고민할 필요가 있다.

하급심에서 재판을 하다가 상급심에서 근무하면, 하급심 재판을 할 때 보이지 않는 부분들이 잘 보인다. 이는 그 법관의 능력이 갑자기 출중하게 되어서가 아니라, 보는 눈이 달라졌기 때문이다. 상급심의 입장에서 하급심 판결을 보기 때문에 훨씬 잘 볼 수 있다.

5) 정확하고 문법에 맞는 용어의 사용

▣ 기술적 범위, 보호범위, 권리범위

기술적 범위는 구 특허법 시대의 용어이다. 현재는 보호범위이다. 권리범위는 특허법 135조의 용어이다.

▣ 물건, 물품, 상품의 구별

특허법은 ‘물건’, 실용신안법 및 디자인보호법은 ‘물품’, 상표법은 ‘상품’이라는 용어를 사용하고 있다.

2. 절차 협의

가. 의의

예측 가능하고 투명한 재판을 구현하기 위하여 법원은 절차협의 매뉴얼을 마련하여 시행할 필요가 있다. 미국 연방지방법원의 경우 특허사건관리규정(Patent local Rule)을 마련하여 시행하고 있다. 위 규정에 의하면, 주장 및 증거제출기한을 상세히 설정하고 있고, 그 기한을 넘겨서 제출하는 경우에는 정당한 사유의 소명을 요구하고 있다.

특허법원은 2025. 7. 11. ‘구 특허법원 민사항소심 소송절차안내’를 개정한 ‘특허법원 민사항소심 표준 심리절차’ 마련하면서 절차협의 규정을 상세하게 규정하고, 이를 시행하고 있다. 다른 법원도 절차협의 매뉴얼을 마련하여 시행함이 바람직하다.

법원은 절차협의 매뉴얼에 따라 사건 초기단계에서 쌍방 당사자 또는 대리인과 절차진행에 관한 협의를 하여, 소송절차에 관한 구체적인 사항을 정하고, 협의된 절차에 따라 재판을 진행한다. 절차협이는 재판품질 향상의 핵심 요소이다.

당사자가 이를 위반할 경우에는 절차위반의 재제를 가한다. 민사재판뿐만 아니라 형사재판 또는 행정재판의 경우에도 이와 같은 방식으로 절차협의를 한다. 절차협의를 통하여 심리계획을 수립·확정한다. 절차협이는 소송절차에 관한 예측 가능성 및 투명성을 담보한다.

나. 진행 방법

1) 절차협의 시점

법원은 사건 초기 단계에 절차협의를 할 사건, 바로 변론기일을 지정할 사건, 조기

조정절차에 회부할 사건 등으로 분류한 다음, 절차협의를 할 사건에 관하여는 절차협의를 진행한다. 절차협의를의 구체적 시점은 제1심의 경우에는 구체적인 청구원인이 담긴 서면이 제출된 다음에 할 수도 있으나, 피고가 아직 준비가 덜 된 상태이므로, 피고의 구체적인 답변이 담긴 서면이 제출된 다음에 하는 것이 보다 효율적이다. 필요한 경우에는 원고의 반박서면까지 받은 후에 진행할 수도 있다. 항소심의 경우에도 구체적인 항소이유서와 이에 대한 구체적인 답변서가 제출된 다음에 절차협의를 한다.

2) 절차협의를 주재자

절차협의를 업무는 1심에서는 재판장이, 항소심에서는 재판장 또는 주심판사가 수명법관으로 담당함이 효율적이다.

3) 절차협의를 사항

재판장 또는 수명법관은 변론의 준비와 진행 및 변론에 필요한 시간, 준비서면의 제출 횟수, 분량, 제출기간 및 양식 등에 관하여 당사자와 협의할 수 있다(민사소송규칙 70조 참조). 절차협의를에서는 준비서면의 제출 횟수·분량 및 제출시한에 관한 사항뿐만 아니라 공격방법 또는 방어방법의 제출시한, 증거방법의 제출시한, 1회 변론 시점 및 변론 횟수, 변론시간, 변론기일에 심리할 사항, 전문심리위원 지정에 관한 사항, 문서제출명령·자료제출명령·감정·전문가증인에 관한 사항 등에 관하여도 협의를 할 수 있다.

4) 구체적인 협의 방법

절차협의를 기일을 열어서 할 수도 있고, 당사자의 의견을 들어 음성의 송수신 또는 화상회의를 통하여 할 수도 있다. 전자의 경우에는 당사자에게 협의된 내용을 고지하고 준비기일 조서에 그 고지 내용을 기재한다. 후자의 경우에는 협의된 내용을 준비명령 등의 형식을 통하여 당사자에게 통지한다. 협의 내용을 위반하는 경우에 제재를 가할 수 있음을 고지한다.

법원은 효율적인 절차진행을 위하여 당사자 사이에 자발적 절차협의를 하도록 권고할 수도 있다. 자발적 절차협의를 권고 받은 당사자는 준비서면의 제출 횟수·분량 및 제출시한, 공격방법 또는 방어방법의 제출시한, 증거방법의 제출시한, 1회 변론 시점 및 변론횟수, 변론시간, 변론기일에 심리할 사항, 전문심리위원 지정에 관한 사항, 문서제출명령·자료제출명령·감정·전문가증인에 관한 사항 등에 관하여 협의를 하고, 이를

법원에 제출한다. 법원은 당사자 사이의 절차협의를 내용에 기초하여 절차에 관한 준비 명령을 한다.

다. 위반의 효과

절차협약결과에 따라 발령되는 준비명령에서 특정한 사항에 관하여 주장 및 증거의 제출기간을 정한 경우, 절차협약 기한을 도과하여 서면 및 증거를 제출한 때에는 정당한 사유로 위 기간 내에 제출하지 못하였음을 소명하지 못하는 한 그 주장 및 증거신청을 허용될 수 없다(민사소송법 제147조).

절차에 관한 준비명령에서 정한 제출기간 이후에, 새로운 준비서면을 통해 주장을 추가·변경하거나 새로운 증거를 신청한 경우에는 ‘고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어 방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송완결을 지연시킨 것이 아님’을 소명하지 못하는 한, 지정된 기한을 도과하여 제출된 공격 또는 방어방법은 각하될 수 있다(민사소송법 제149조).

절차협의를 통해 정해진 기한을 도과하여 준비서면이 제출된 경우, 법원은 준비서면의 진술을 불허할 수 있다.

3. 기술전문가의 적절한 활용

가. 내부 기술전문가 활용

1) 특허법원 기술심리관의 심리 참여

법원은 필요하다고 인정하는 경우 결정으로 기술심리관을 소송의 심리에 참여하게 할 수 있다(법원조직법 54조의2). 답변서 제출 직후에 당사자의 의견, 대표기술심리관의 의견 등을 고려하여 지정한다. 소송초기단계에서 지정하기도 한다. 기술심리관은 재판장의 허가를 얻어 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문할 수 있고, 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있다(법원조직법 54조의2 제3항).

구체적으로는 ① 재판장의 명을 받아 사건의 기술적·전문적 사항에 법원의 수시 자문에 응하는 일, ② 재판장의 명을 받아 소송기록을 검토하여 기술적 사항에 관련된 증거 판단, 사실문제에 관한 조사·검토, 관련 전문지식 등에 관한 의견서를 법원에 제출하거나 연구결과 또는 의견을 구두로 보고하는 일, ③ 변론 또는 준비절차에서 재판장 또는 수명법관의 허가를 얻어 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문하는 일, ④ 재판장의 허가를 얻어 합의 과정에서 사건의 기술적 사항에 관하여 의견을 진술하는 일을

행한다(기술심리관규칙 4조 1항). 재판장은 기술심리관으로 하여금 재판의 합의에서 진술할 의견을 미리 서면으로 제출하게 할 수 있다(기술심리관규칙 4조 2항).

실무상 ① 기술검토서(추가기술검토서 포함) 작성 및 제출, ② 내부기술설명(추가기술설명 포함), ③ 법정 참여, ④ 의견서 작성 및 제출, ⑤ 수시자문 응답 등의 업무를 수행하고 있다.

2) 기술조사관 활용

▣ 의의 및 성격

기술조사관은 법관의 명을 받아 심판에 필요한 자료를 수집·조사하고, 그밖에 필요한 업무를 담당한다(법원조직법 54조의3 2항). 구체적으로는 ① 재판장의 명을 받아 사건의 기술적·전문적 사항에 법원의 수시 자문에 응하는 일, ② 재판장의 명을 받아 소송기록을 검토하여 기술적 사항에 관련된 증거 판단, 사실문제에 관한 조사·검토, 관련 전문지식 등에 관한 의견서를 법원에 제출하거나 연구결과 또는 의견을 구두로 보고하는 일을 행한다.

실무상으로는 ① 기술검토서(추가기술검토서 포함) 작성 및 제출, ② 내부 기술설명(추가기술설명 포함), ③ 법정 방청, ④ 기술적 사항에 관한 의견서 작성 및 제출, ⑤ 수시자문 응답 등의 업무를 수행한다. 기술심리관과 달리 소송의 심리에 참여할 수 없고, 법정에서 소송관계인에게 질문할 수 없다. 재판의 합의에서 의견을 진술할 수도 없다. 다만, 재판부에 따라서는 재판장이 쌍방 당사자의 양해 하에 기술조사관이 당사자에게 질문을 하도록 하고 있다.

일본의 법원조사관은 구두변론 또는 심리기일, 쟁점 또는 증거정리를 위한 절차, 문서제출의무 또는 검증 목적 제시 의무 여부를 판단하기 위한 절차, 쟁점·증거 정리 및 소송절차 진행에 필요한 협의를 위한 절차에서 소송관계를 명확히 하기 위해 사실관계 및 법률사항에 대해 당사자에게 질문하거나 입증을 촉진하는 일, 증거조사기일에 증인, 당사자 본인 또는 감정인에게 직접 질문하는 일, 화해시도 기일에 전문적인 지식을 바탕으로 설명하는 일, 법관에게 사건에 관한 의견을 진술하는 일을 수행한다(일본 민사소송법 제92조의8). 우리나라의 기술조사관도 일본의 법원조사관과 같은 업무를 수행할 수 있도록 관련 규정을 정비할 필요가 있다.

▣ 현황 및 활용분야

현재 대법원에 6명, 특허법원에 22명(기술심리서기관 15명, 기술심리사무관 2명 포함),²⁰⁾ 서울중앙지법에 11명이 있다.

활용 분야는 특허권 사건, 실용신안권 사건, 영업비밀 사건, 프로그램 저작권 사건 등이다.

▣ 활용 방법

서울중앙지법은 2020년에 ‘지재전담부 법관-기술조사관 바람직한 협업 모델’을 마련하였다. 활용 방법에 관한 상세한 내용이 정리되어 있는바, 이를 활용하면 편리하다. 기술조사관이 없는 법원에서는 이들 조사관을 활용할 수 있다. 다만, 다른 법원에서도 활용할 수 있는 체계적인 시스템 구축이 필요하다.

▣ 기술조사관 지정

신건이 접수되고 사건이 배당되면, 기술검토가 필요한 사건에 관하여 기술조사관을 지정한다. 이는 업무의 편의를 위하여 내부적으로 지정하는 것인바, 특허법원에서 진행하는 심결취소소송 사건에서 기술심리관 심리참여 결정과는 그 성격이 다르다.

소송 초기 단계에서 지정함을 원칙으로 하되, 늦어도 쌍방의 실질적인 공방이 이루어지고 1회 기일을 지정할 무렵에는 담당 기술조사관을 지정한다. 참여관이 신건 검토 단계에서 기술사건을 파악하여 보고를 하고, 법관은 이를 기초로 기술조사관 지정절차를 진행한다. 제1심에서는 재판장이, 항소심에서는 주심판사가 기술조사관 지정 업무를 담당하는 것이 효율적이다.

▣ 기술검토서면 제출 요구

당해 기술의 설명 또는 기술 쟁점에 관한 의견 등을 기재한 기술검토서면을 재판기일 전에 미리 제출하게 한다. 검토할 사항을 구체적이고 명확히 하는 등 재판부에서 궁금한 사항이 무엇인지 잘 밝힐 필요가 있다. 1회 기일 이후에도 추가 기술검토서면을 제출하게 할 수도 있다.

20) 2016년부터 특허권 등에 관한 민사본안 항소심 사건이 특허법원 전속관할이 됨에 따라 기술심리관은 법원조사관으로도 지정되었는바, 법원조사관으로 지정되는 기술심리관은 특허권 등에 관한 민사본안 항소심 사건의 기술조사업무도 수행할 수 있다. 다만, 현재는 여러 사정으로 인하여 기술조사관 업무는 하지 않고 있는데, 이 부분은 앞으로 정비할 계획에 있다.

▣ 내부 기술설명 진행

● 일시 및 시간 등

변론기일 또는 준비기일 前週에 보통의 사건을 기준으로 1시간 정도 진행한다. 비공개로 진행하고 당사자는 참석하지 아니하고, 판사실에서 재판장, 주심판사, 조사관이 모여서 진행한다. 이는 변론에서 당사자가 기술설명을 하는 과정과 구별된다.

● 조사관의 변론기일 법정 방청

조사관은 심리관과 달리 심리에 관여할 수 없다. 다만, 변론기일에 법정 방청석에서 변론을 청취하게 할 수 있다. 법원은 조사관에게 방청을 하고 변론내용을 파악한 다음, 추가기술검토보고서를 작성하도록 한다.

● 활용상 유의사항 : 절차적 투명성 한계의 극복

내부 기술설명에는 당사자가 참석하지 않는다. 조사관이 제출한 기술검토서면은 기록에 편철하지 않는다. 조사관의 기술 설명 또는 의견 등에 관하여 당사자에게 의견진술 기회를 부여하지도 않는다. 이러한 점을 충분히 유의하여 재판을 진행하여야 한다. 쟁점에 관하여 기술조사관의 검토 의견을 듣는 경우에 그 의견의 타당성 여부에 관하여 변론기일에서 당사자가 검증 및 탄핵을 할 수 있도록 할 필요가 있다.

예컨대, 법원이 예컨대, ○쟁점에 관하여 기록에 의하지 아니하고 조사관의 설명이나 검토서면에 의하여 심증을 형성하였다면 이에 기초하여 그대로 판단하는 것은 곤란하고, 변론기일이나 석명준비명령을 통하여 ○쟁점에 관하여 논거▲ 및 증거▽를 살펴보면, ■입장을 취할 여지도 있는데, 이 부분에 관한 당사자의 의견은 어떠한지를 질문하고 당사자의 의견을 청취하고, 쟁방의 공방을 유도한다.

나. 전문심리위원 활용

1) 의의

소송관계를 분명하게 하기 위한 경우 또는 소송절차를 원활하게 진행하기 위한 경우에 전문심리위원을 지정하여 활용한다. 소송관계를 분명하게 하기 위한 경우란 당사자의 청구, 주장 및 입증과 관련한 사항 중에서 분명하지 아니한 사항이 있을 때를 말한다. 소송절차를 원활하게 진행하기 위한 경우란 심리의 진행방법과 증거조사의 시기와 범위 등을 정하기 위하여 전문적 식견이 필요한 때를 말한다.

내부 기술전문가의 도움만으로 해결되지 않는 고도의 전문지식에 관한 심리가 필요한 사건에서는 외부 기술전문가인 전문심리위원을 활용할 필요가 있다. 기술조사관을 지정한 사건의 경우에도 필요한 때에는 전문심리위원을 아울러 지정하여 활용하면, 법관의 재판진행에 더 많은 도움을 받을 수 있다.²¹⁾ 기술 분야뿐만 아니라, 디자인 분야 등도 전문심리위원을 활용하는 방안을 검토할 필요가 있다.

2) 지정 절차

▣ 지정 시기 및 지정 방법

신건 검토 단계에서 지정할 수도 있고, 기일 진행 중에 지정할 수도 있다. 필요한 경우에는 복수로 지정할 수도 있다. 당사자 및 기술조사관의 의견을 들어 지정하면 편리하다. 1심에서는 재판장이, 항소심에서는 주심판사가 전문심리위원 지정 업무를 담당하면 효율적이다. 필요한 경우에는 복수의 전문심리위원을 활용할 수도 있다. 현재 약 780여명의 전문심리위원이 등록되어 있다. 특허법원은 2013년부터 특허법원에 필요한 과학기술전문가 100여명을 확보하여 대법원의 등록을 받아 운영하고 있다.

▣ 후보자 물색 방법

● 후보자 명단의 활용

후보자 명단을 검색하여 후보자를 물색한다. 지식재산권 분야에 한정하여 검색할 필요는 없고, 과학기술, 건축, 환경, 토목 등의 분야에서도 물색할 수 있다.

● 직접 물색

후보자명단에 마땅한 후보자가 없는 경우에는 해당 재판부에서 직접 후보자를 찾아 법원행정처에 수시등록을 요청한다.

● 기술조사관을 활용한 후보자 물색

후보자 명단에서 후보자를 물색하거나 직접 후보자를 찾기 위해서 기술조사관을 활용하면 편리하다.

3) 구체적인 활용 방법

● 기일 외 설명 등

법원은 기일 외에서 미리 전문심리위원에 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하

21) 전문심리위원 활용의 상세한 내용은 2014 전문심리위원 활용 매뉴얼, 법원행정처(2014), 참조.

게 하여 이를 재판에 활용한다. 설명 등을 요구할 때에는 전문심리위원회에 사안의 개요를 기재한 서면, 소송서류, 증거서류의 사본을 미리 보낸다.

■ 기일에서의 설명 등

● 전문심리위원의 기일에서의 설명 또는 의견진술

법원은 전문심리위원회에 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술하게 할 수 있다.

● 소송관계인에 대한 질문

전문심리위원회는 기일에 재판장의 허가를 받아 당사자, 증인 또는 감정인 등 소송 관계인에게 직접 질문을 할 수 있다.

● 조서의 기재

전문심리위원의 설명 등은 증거자료가 되지 아니하므로, 그 설명 등을 조서에 모두 기재하여야 하는 것은 아니다. 조서의 기재 여부 및 기재범위는 개별적으로 판단할 사항이다.

■ 당사자의 의견진술기회의 부여

법원은 전문심리위원이 제출한 서면이나 전문심리위원의 설명 또는 의견의 진술에 관하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다(민소법 제164조의2 제4항). 법원은 당사자가 전문심리위원의 질문에 대해 추가로 답변할 필요가 있는 경우에 기한을 정하여 서면으로 제출하게 한다.

■ 활용상의 유의사항

전문심리위원회는 당해 기술에 관하여는 전문지식이 있으나, 소송실무에 관하여는 전문지식이 없는바, 이러한 사정을 고려하여 활용한다. 전문심리위원을 활용함에 있어서는 사안의 개요와 쟁점, 특허침해소송의 실무에 관한 이해를 명확히 인식하게 한 다음에 관여하도록 할 필요가 있다. 법원은 전문심리위원의 사건 파악 등을 위해 필요한 경우 별도의 기일을 열 수 있다.

전문심리위원을 내부기술설명 단계에도 참여하게 하면, 재판부에서 기술을 정확하게 파악하고 쟁점을 정리하는 데에 도움이 될 수 있으나, 이는 신중하게 운영할 필요가 있다. 내부기술설명 단계에서 활용하기 위해서는 전문심리위원의 활동이 기록에 현출되어야 하고 당사자로 하여금 탄핵할 수 있는 기회가 반드시 부여되어야 한다.

4. 제1심의 심리 강화 및 폭 넓은 증거조사

가. 의의

발명의 진보성 유무, 표장의 유사 여부, 상품의 유사 여부, 디자인의 유사 또는 용이 창작 여부, 저작물의 실질적 유사성 여부 등은 법적 평가의 문제이다. 그러나 그와 같은 판단의 근거가 되는 사실에 관한 심리가 필요하다. 다툼이 있는 사실에 관하여는 서증조사, 증인신문(발명가, 당업자, 전문가 등의 증언), 검증, 감정 등의 증거조사를 하여야 한다. 손해배상, 직무발명보상금 산정 등도 사실심리가 충실히 이루어져야 한다.

사실심리를 충실히 하면, 객관성을 담보할 수 있는 결론을 도출할 수 있다. 경우에 따라서는 일반적으로 검증된 채용 가능한 객관적 논거인지를 심리할 필요도 있다. 이와 같은 사실심리 및 증거조사는 제1심 단계에서 충실히 이루어져야 한다. 사실심리 및 증거조사는 제1심의 가장 중요한 업무이다. 제1심에서 법적 또는 기술적 쟁점을 정확하게 정리하고, 이에 관한 심리 및 증거조사를 충실히 하여야 올바른 IP 재판을 구현할 수 있다.

나. 심리사항 및 증거조사 방법

1) 심리사항

▣ 발명의 진보성 유무

발명의 진보성 유무는 당해발명의 기술사상과 선행발명의 기술사상을 대비하여 심리·판단한다. 당해발명의 구성과 선행발명의 구성의 대비에 그쳐서는 곤란하다. 차이점이 복수인 경우에는 각 차이점이 개별적으로 쉽게 도출될 수 있다는 점뿐만 아니라, 모든 차이점이 한꺼번에 쉽게 도출될 수 있다는 점까지 심리·판단한다.

통상의 기술자가 선행기술에 의하여 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하기 위해서는 통상의 기술자의 기술수준 내지 창작 범위에 관한 사실심리가 충실히 이루어져야 한다. 통상의 기술자의 기술수준의 심리에는 전문가 증언을 실시하거나 전문심리위원의 의견을 들을 수 있다.

사실심리를 충실하지 아니하고 기술심리관, 기술조사관 등 내부 기술전문가에만 의존해서는 안 된다. 내부 기술전문가가 우수하고 뛰어나더라도, 그들의 의견만을 듣고 판단하는 것은 곤란하다. 법관은 그들의 의견을 듣고 나서, 그 의견을 뒷받침하는 객관적

인 증거나 논거가 충분한지를 따져 보아야 하고, 만일 객관적인 증거나 증거가 충분하지 않다면, 추가 검토를 부과하고, 당사자에게도 이 점을 밝혀 쟁점으로 삼고 사실심리를 하여야 한다. 특히 내부 기술전문가 작성의 기술설명서나 의견서는 당사자의 탄핵이 이루어지지 않는 자료인바, 이 부분을 과신하는 것은 곤란하다. 자칫하면 재야나 산업계에서 결론에 대하여 수긍하지 못하고 불신하는 사태가 발생할 수도 있다.

■ 상표의 유사 여부

● 외관·호칭·관념의 심리

외관, 호칭, 관념은 해당 상품의 거래실정을 참작하여 도출한다. 영문상표의 경우에 자연스러운 호칭이 무엇인지 다툼이 있는 경우, 수요자가 당해 상표를 어떠한 의미로 인식하는지에 관하여 다툼이 있는 경우에는 증거조사를 할 필요가 있다. 호칭의 유사 여부와 관련하여서는 전문가의 증언을 듣거나 또는 감정을 실시한다. 때로는 설문조사 방식의 증거조사를 할 수도 있다. 설문조사는 공정성과 객관성이 담보되도록 한다.

● 요부관찰 또는 분리관찰의 심리

요부관찰 또는 분리관찰이 가능한지 여부에 관하여 다툼이 있는 경우에는 법관이 아무런 객관적 근거 없이 판단해서는 곤란하고, 충실한 사실심리를 한 연후에 객관적 논거 및 증거에 근거하여 판단할 필요가 있다. 심리한 결과 요부가 없거나 분리가 불가능한 경우에는 전체관찰을 하여 유사 여부를 판단한다(2017후981 판결). 예컨대, 상표의 구성 중 일부는 요부에 해당하고 일부는 식별력이 없는 부분에 해당하여 요부관찰을 할 수 있는지에 관하여 다툼이 있으면, 그 전제로서 당해 해당 구성 부분이 거래사회에서 식별력을 갖는 부분으로 볼 수 있는지를 심리한다. 이를 위해서는 해당 구성부분에 관한 수요자의 인식, 거래사회의 실정, 해당 구성부분에 관한 출원, 등록, 거절 현황 등에 관하여 사실심리 및 증거조사를 한다. 또한 상표의 구성부분을 2개 이상의 요부로 분리하여 관찰하는 것이 일반의 거래관념상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 일체 불가분적으로 결합되어 있는지 등에 관하여 다툼이 있는 경우에도 마찬가지로 방법으로 사실심리 및 증거조사를 한다.

■ 디자인 유사 여부

디자인의 지배적인 특징이 무엇인지에 관하여 다툼이 있는 경우, 양 디자인의 차이점

이 보는 사람의 주의를 끄는 부분인지 아니면 흔한 개변에 불과한 것인지 등에 관하여 다툼이 있는 경우에는 이에 관한 사실심리를 한다. 사실심리를 하지 않고 법관의 주관 또는 직관에 의하여 판단해서는 곤란하고, 쌍방의 공방과 증거조사를 통하여 판단한다. 전문가 또는 현장에서 종사하는 사람들에 대한 증인신문 등을 실시하면 해당 디자인을 보다 올바르게 이해하고 유사 여부 판단에 많은 도움을 받을 수 있다.

▣ 디자인의 용이 창작 여부

자유실시 디자인 해당 여부, 상업적·기능적 변형²²⁾에 불과한지 여부 등 통상의 디자인이 쉽게 창작할 수 있는 범위인지에 관하여 다툼이 있는 경우에는 출원 당시의 통상의 디자이너의 수준 및 창작 범위에 관하여 사실심리를 한다. 통상의 디자이너의 수준 및 창작 범위와 관련하여 주지의 형상·모양·색채, 해당 디자인 분야의 상식, 특성, 기본적인 과제, 디자인의 흐름, 발전경향, 디자인의 창작이 이루어지는 속도 등에 관한 심리를 한다.

사실심리를 하지 않거나 아무런 사실인정이나 객관적 논거도 없이 “양 디자인의 차이점은 통상의 디자이너가 가할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하거나 자세히 보아야 알 수 있는 미세한 부분의 차이로서 디자인의 전체적인 심미감에 미치는 영향이 크지 않다.”라고 판단하는 것은 곤란하다.

▣ 저작물의 실질적 유사성 여부 심리

저작물은 창작적인 표현형식만이 보호된다. 피고 작품과 원고 저작물이 실질적으로 유사한지 여부는 원고 저작물의 창작적인 표현형식과 실질적으로 유사한 형태가 피고 작품에 나타나 있는지에 따라 판단한다. 통상 원고에게 저작물 중 침해되었다고 주장되는 부분을 특정하게 한 다음, 그 부분이 아이디어가 아닌 표현에 해당하는지, 표현 중에서도 창작적 표현에 해당하는지 등을 심리한다.

해당 부분이 아이디어(사상 또는 감정)에 불과한지 아니면 표현에 해당하는지 또는 창작적인 표현에 해당하는지에 관하여 다툼이 있는 경우에는 쌍방의 공방과 증거조사를 실시한다. 법원은 쌍방으로 하여금 자신의 주장을 뒷받침하는 객관적 논거와 증거를 제시하게 한다.

22) 상업적·기능적 변형은 미감에 영향을 주는 경우도 있고, 그렇지 않은 경우도 있다. 상업적·기능적 변형에 불과한지는 유사 여부 판단에서 고려할 사항은 아니고, 용이 창작 여부에서 고려할 사항이다.

■ 손해배상의 심리

법원은 손해배상을 구하는 당사자로 하여금 손해액 산정의 근거조항을 명시하고, 이에 따른 요건사실을 구체적으로 주장하고, 그 주장을 뒷받침하는 증거를 제출하도록 하고, 상대방 당사자로 하여금 이에 대한 구체적 답변(예컨대, 제품의 실제 판매기간, 판매수량, 판매단가, 판매액, 제조원가, 이익률 등)을 제출하도록 한다.

법원은 당사자가 회계장부 또는 매출이나 경비 지출 등을 기재한 회계·재무 관련 장부 등을 제출하는 경우에는 그 문서가 원본임을 확인하거나 원본과 동일한 사본으로서 수정·삭제·누락되지 아니한 것임을 확인하는 작성 주체(회사인 경우에는 대표이사 및 회계담당이사)의 확인서를 제출받는다. 법원은 상대방이 회계장부의 진위에 대한 합리적인 의문을 제기하는 경우, 제출당사자로 하여금 장부 작성의 기초가 되는 서류(은행 또는 재무 서류 등)를 추가로 제출받는다. 법원은 당사자가 그 의무를 이행하지 아니하는 경우, 석명준비명령 등을 통해 그 이행을 촉구한다.

특허가치를 평가하는 감정인 제도, 계산감정인 제도 등 손해배상액 산정 전문가의 관여를 확대할 필요가 있다. 회계전문가, 특허라이선싱 전문가, 산업전문가, 경제학자, 기술전문가 등의 손해액에 관한 분석결과 등을 서증 또는 전문가 증언 형태로 활용하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

손해배상액 산정 기준, 심리판단방식 등에 관한 연구를 수행하고 매뉴얼을 마련하여 운용함이 좋다. 특허법원에서 2019. 1. 14. 개최한 “손해액 등 산정 체계화에 관한 공개 세미나 참조.

2) 전문가 증언

■ 필요성

해당 쟁점의 해결에 관하여 당해 분야의 전문가의 증언이 필요한 사안에서는 전문가 증언을 채택하여 신문할 필요가 있다. 내부 기술전문가의 도움만으로는 해당 쟁점을 해결하는 데에 한계가 있는 사안에서는 전문심리위원과 병행하여 또는 전문심리위원 대신에 전문가 증언을 신문한다. 기술사건뿐만 아니라 상표사건에서 유사 여부 판단이 필요한 경우, 디자인 사건에서 유사 여부 또는 용이 창작 여부 판단이 필요한 경우 등도 전문가 증언을 활용할 수 있다.

전문가 증언은 민사소송법 제340조의 감정증인의 신문방식에 따른다. 감정인과는 구

별되는 개념이다. 감정증인은 특별한 학식과 경험에 의하여 알게 된 과거의 구체적 사실을 진술하는 증인이다. 감정증인은 증인이기는 하지만, 실제로는 전문가로서의 의견을 동시에 신문받는 경우가 적지 않고, 사실과 의견을 명백하게 구별하는 것도 쉽지 않다. 재판장의 적절한 소송지휘가 필요하다.

■ 전문가 증인 신문 절차

당사자는 전문가 증인을 신청할 때에 증인의 전문성과 객관성을 확인할 수 있는 전문가 증인 기본사항 확인서를 첨부하여야 한다. 법원은 전문가 증인의 신문을 위해 필요한 사항(전문가증인 진술서 및 증인신문사항의 제출기간, 증인신문시간, 전문가 증인의 신빙성을 탄핵하는 주장 및 증거의 제출기간 등)에 대하여 변론준비명령을 한다.

법원은 주신문을 제출된 전문가증인 진술서의 범위 내에서 하도록 한다. 주신문에서 전문가증인에게 제시하거나 인용하는 모든 자료는 전문가증인 진술서 및 증인신문사항의 제출기간 전에 증거로 제출하도록 한다.

■ 미국 판례 사례

● 소송의 경과

Ecofactor는 2020년 구글을 상대로 미국 텍사스 서부 연방지방법원에 특허침해 소송을 제기하였다. 제1심 법원은 침해를 인정하고 2천만 달러의 손해배상 판결을 하였다. 구글은 손해배상평결이 전문가의 부절절한 분석에 기초했다며 항소했다. 연방항소법원은 연방증거법 702조와 Daubert 기준에 따라, 신뢰할 수 없는 전문가 증언을 허용한 제1심 법원의 재량권 남용을 지적하면서, 2천만 달러의 손해배상 부분을 파기하고 새로운 손해배상 재판을 명령했다.

● 시사점

전문가 증인은 전문성과 객관성을 담보할 수 있어야 한다. 전문가의 분석은 객관적이고 검증 가능한 데이터에 기반 해야 한다. 계약서상의 일방적 문구나 CEO의 진술에만 의존해서는 곤란하다. 전문가 증언을 활용함에 있어 유의해야 할 사항으로, 우리 민사소송절차에도 참고할만하다.

3) 감정

■ 감정 절차

● 감정기관 또는 감정인의 선정

실무상 객관적이고도 전문적인 감정기관 또는 감정인의 선정에 많은 어려움이 있다. 쌍방이 합의하여 추천하는 기관을 선정하는 방안, 신청인에게 감정기관을 복수로 신청하게 한 다음 상대방의 의견을 들어 선정하는 방안, 특수감정인의 경우에 대법원에 요청을 하여 감정인을 선임하는 방안 등을 고려할 수 있다.

프로그램저작물의 저작권 침해사건에서 법관으로서의 양 프로그램의 유사도를 판단하기 어려운 상황이다. 실무상 한국저작권위원회에 감정촉탁을 하거나 감정인을 선임하여 감정인신문을 하고 감정을 명하고 있다.

감정인 선정을 당사자에게 맡겨놓으면 신속한 진행이 되지 못하는 일이 발생할 수도 있으므로, 준비기일 등을 통하여 재판부에서 적절한 소송지휘를 하는 것이 바람직하다(재정기간 제도를 활용하여 기일 해태에 재제를 가함). 실무상 모색적인 감정을 하는 경우가 있는바, 이러한 경우에는 증거 채택에 신중을 기할 필요가 있다.

● 감정대상 및 감정사항의 확정

감정촉탁을 하거나 감정을 명하기에 앞서 감정대상과 감정사항을 명확히 할 필요가 있다.

● 감정인의 현장조사

감정인은 필요한 경우 법원의 허가를 받아 시설물 안에 들어가 조사를 할 수 있다(민소법 제342조 제1항).

▣ 기술적 사항에 관한 감정

법원은 당사자 사이에 기술적 사항에 관하여 다툼이 있는 경우에는 당사자의 신청을 받아 감정을 실시한다.

▣ 손해액 산정에 관한 감정

● 감정사항

손해액 산정에 필요한 양도수량, 단위수량당 이익액 등 관련 자료들의 효과적인 분석을 위해 회계전문가에 의한 감정을 실시한다. 합리적인 실시료나 특허발명의 기여분 등을 정하기 위한 감정을 실시한다.

● 손해액 감정과 당사자의 설명의무

2016. 3. 29. 개정 특허법에서는 128조의2를 신설하여, 손해액 산정을 위하여 법원이 감정을 명한 경우 당사자는 감정인에게 필요한 사항을 설명하도록 의무화하고 있다.

법원은 감정인으로 하여금 영업·업무현황, 경영관리조직에 관한 현황, 회계시스템의 현황, 관계회사 등의 현황, 실시 제품에 관한 정보, 실시제품의 거래 흐름(공급, 제조, 보관, 판매) 등 손해액 산정에 필요한 사항에 관하여 당사자에게 질의할 수 있도록 한다.

▣ 저작권 침해 감정

● 감정절차매뉴얼(2019년) 활용

저작권감정절차개선협의체에서 2019년에 발간한 저작권감정절차 매뉴얼에 일반저작물뿐만 아니라 컴퓨터프로그램저작물에 관하여 구체적인 감정절차, 감정종류별 유의사항 등이 자세히 기재되어 있으므로, 이를 활용하면 편리하다.

▣ 감정인의 의견 청구

감정인의 감정결과에 다툼이 있는 경우에는 감정인을 소환하여 신문한다.

4) 민사소송법상의 문서제출명령

▣ 의의

문서제출명령이란 문서제출의무를 부담하는 문서소지자(당사자 또는 제3자)에 대하여 그 문서의 제출을 명하는 법원의 재판을 말한다.²³⁾ 당사자가 문서제출명령을 신청하는 경우에 법원은 상대방에게 의견진술의 기회를 부여하여야 한다.²⁴⁾

▣ 심리 절차

● 문서목록제출명령 제도의 활용

문서제출명령을 신청하기 위해서는 민사소송법 345조에서 규정하고 있는 문서의 표시, 문서의 취지, 문서를 가진 사람, 증명할 사실, 문서를 제출하여야 하는 의

23) 문서제출명령의 상속에 관하여는 법원실무제요 민사소송[III], 법원행정처(2017), 1455~1466면; 김상원 등, 제1판 주석 신민사소송법, 한국사법행정학회(2004), 353~405면 참조.

24) 실무상 법원은 상대방에게 임의제출을 권유하고, 만일 상대방이 임의로 제출하면, 문서제출명령신청은 철회하는 것으로 정리하기도 한다.

무의 원인을 밝혀야 한다. 상대방이 어떠한 문서를 소지하고 있는지를 몰라서 신청자가 문서를 특정하여 문서제출명령을 신청하지 못하는 경우를 대비하여 민사소송법 346조는 문서목록의 제출명령 제도를 도입하고 있다. 법원은 당사자의 문서제출명령신청서에 당해 문서를 특정하지 못하는 경우에는 보정을 명하고, 문서목록의 제출신청을 유도할 수 있다.

● 제출문서의 범위

제출해야 할 문서의 범위에는 인용문서, 인도·열람문서, 이익문서, 법률관계문서, 기타 일반 문서가 포함된다.

● 구체적인 심리 방법

이익문서, 법률관계문서, 기타 일반문서에는 직무상 비밀이 적혀 있고 비밀유지의 무가 면제되지 아니한 문서가 있을 수 있다. 이러한 경우에는 소지자가 제출을 거부할 수 있다. 영업비밀이 적혀져 있는 문서는 소지자가 제출을 거부할 수 있다 [344조 1항 3호 (다)목 참조].

당사자의 문서제출명령신청이 있으면 법원은 상대방으로 하여금 제출을 구하는 문서의 존재 및 소지 여부, 제출 여부 등에 관한 의견을 제출받아, 그 문서의 소지 여부 및 문서제출의무의 존부에 관하여 심리한다. 법원은 이를 판단하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 문서를 가지고 있는 사람에게 그 문서를 제시하도록 명할 수 있다.

이러한 경우에 영업비밀이 적혀져 있는 문서가 공개될 위험이 있으므로, 법원은 문서제출의무의 존부를 심리하기 위하여 소지자에게 영업비밀이 적혀져 있는 문서를 제시하도록 명하는 경우에 다른 사람이 볼 수 없도록 하여야 한다(민사소송법 347조 4항).

이는 심리과정에서 그 문서의 내용이 상대방에게 공개되지 않도록 하기 위함이다. 법원은 그 문서를 상대방이나 다른 사람이 볼 수 없도록 비공개적으로 심리한다 (in camera 절차).²⁵⁾

문서제출의무 존부에 관한 재판은 그 문서가 다른 당사자에게 공개되지 않아야 한다는 주장의 당부를 판단하는 것이므로, 이 절차에 다른 당사자가 참여한다면 심

25) 비공개심리절차의 상세한 내용은 특허법원이 2025. 7. 11. 발간한 ‘특허법원 민사항소심 표준 심리절차’, 13, 14면 참조.

리가 무의미해지고, 때에 따라서는 문서소지자에게 회복할 수 없는 손해를 입히게 된다.

제3자에 대한 문서제출명령신청이 있는 경우 법원은 제3자 또는 그가 지정하는 자를 심문할 수 있다(민소법 제347조 제3항). 실무상 서면심문절차를 진행한다.

● 제출명령

법원은 당사자의 문서제출신청에 정당한 사유가 있다고 인정한 때에는 결정으로 문서를 가진 사람에게 그 제출을 명할 수 있다(347조 1항). 소지자가 문서를 제시한 경우 법원은 문서소지자로부터 제시받은 문서를 심리에 필요한 기간 동안 일시적으로 맡아 둘 수 있다(민사소송규칙 111조 참조).

▣ 문서제출명령 위반의 효과

당사자가 문서제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(349조). 이는 법원이 상대방의 그 문서에 관한 주장, 즉 문서의 성질·내용·성립의 진정 등에 관한 주장을 진실한 것으로 인정하여야 한다는 것이지, 그 문서에 의하여 입증하고자 하는 상대방의 주장사실까지 반드시 증명되었다고 인정하여야 한다는 취지가 아니며, 그 주장사실의 인정 여부는 법원의 자유 심증에 의한다(93다15991판결 참조).

제3자가 정당한 사유 없이 문서제출명령신청에 대한 법원의 명령에 응하지 아니한 때에는 법원은 결정으로 500만 원 이하의 과태료에 처할 수 있다(민소법 제351조, 제318조, 제311조 제1항).

5) 지식재산법상의 제출명령

▣ 손해계산에 필요한 서류의 제출명령(상표법 114조 등)

● 의의

상표권 침해에 관한 소송, 디자인권 침해에 관한 소송, 부정경쟁행위 또는 영업비밀침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 법원은 당사자의 신청에 의하여 다른 당사자에 대하여 당해 침해행위로 인하여 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다(상표법 114조, 디자인보호

법 118조, 부정경쟁방지법 14조의3).²⁶⁾

부정경쟁방지법에는 ‘서류’의 제출이 아닌 ‘자료’의 제출로 하고 있어, 그 제출대상을 넓히고 있다. 제출해야 할 문서의 범위와 관련하여서는 문서제출명령제도와는 달리 손해의 계산을 하는 데에 또는 손해액을 산정하는 데에 필요한 서류 또는 자료에 한정된다. 일본의 경우에는 침해행위의 입증을 위하여서도 서류제출명령이 가능하고, 정당한 이유의 존부를 심리 판단하기 위하여 비공개심리절차를 채택하고 있다. 실무상 당사자의 비협조로 서류제출명령 활용에 많은 어려움이 있는바, 적절한 소송지휘가 요구된다.

● 정당한 이유의 심리

다른 당사자가 ‘제출의무가 없다.’거나 혹은 ‘정당한 이유가 있다.’라는 식으로 대답하는 경우에, 법원은 다른 당사자에게 보정명령이나 석명을 통하여 문서에 적혀 있는 정보의 내용이나 성질, 혹은 당해 서류의 제시에 의하여 입을 염려가 있는 불이익이 구체적으로 무엇인지를 밝히고 이를 소명할 것을 촉구하여 정당한 이유가 있는지 여부를 심리·판단한다.

● 영업비밀과 정당한 이유

서류에 영업비밀이 기재되어 있다는 사정이 정당한 이유에 해당하는지에 관하여는 학설의 대립이 있다. 정당한 이유에 해당하지 않는다고 보는 견해²⁷⁾가 유력하다.

▣ 침해증명 또는 손해액 산정에 관한 자료의 제출명령(특허법 132조)

2016. 3. 29. 개정된 특허법 132조의 내용은 다음과 같다.

● 제출명령의 대상(1항)

제출명령 대상의 범위를 ‘서류’에서 ‘자료’로 개정하고, ‘손해의 계산에 필요한 서류’ 외에 ‘침해의 증명에 필요한 자료’도 포함하였다(1항).

● 자료제시명령(2항)

소지자가 자료 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에 법원은 정당한 이유를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.

26) 상재는 정상조, 박성수 공편, 특허법 주해Ⅱ, 박영사(2010), 326~354면 참조.

27) 정상조, 박성수 공편, 특허법 주해Ⅱ, 박영사(2010), 348~349면.

● 열람범위 지정(3항)

영업비밀에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 범위 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

이 경우 법원은 당사자의 신청에 따라 특허법 제224조의3(비밀유지명령) 제1항 각 호의 요건을 충족하는 경우 결정으로 자료를 열람할 수 있는 사람에 대하여 비밀을 유지할 것을 명할 수 있다.

● 제출명령 위반의 효과(4,5항)

당사자가 정당한 이유 없이 제출명령을 따르지 아니하는 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

■ 정보의 제공명령(저작권법 129조의2)

법원은 저작권, 그밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 따라 증거를 수집하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 다른 당사자에 대하여 그가 보유하고 있거나 알고 있는 침해 행위나 불법복제물의 생산 및 유통에 관련된 자를 특정할 수 있는 정보 또는 불법복제물의 생산 및 유통 경로에 관한 정보를 제공하도록 명할 수 있다(1항).

다른 당사자는 영업비밀을 보호하기 위한 경우 등 정당한 이유가 있는 경우에는 정보의 제공을 거부할 수 있다(2항). 다른 당사자가 정당한 이유 없이 정보제공 명령에 따르지 아니한 경우에는 법원은 정보에 관한 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(3항).

법원은 정당한 사유가 있는지를 판단하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 다른 당사자에게 정보를 제공하도록 요구할 수 있다. 이 경우 정당한 사유가 있는지를 판단하기 위하여 정보제공을 신청한 당사자 또는 그의 대리인의 의견을 특별히 들을 필요가 있는 경우 외에는 누구에게도 그 제공된 정보를 공개하여서는 아니 된다(4항).

V. IP 재판 실무 개선

1. 심급에 맞는 IP 민사 재판의 구현

가. 의의 및 필요성

각 심급은 그 역할이 동일하지 않다. 소송법은 심급제도를 유지하고 3심제를 보장하고 있지만, 이는 오판을 시정하여 억울한 당사자의 권리를 구제해 주기 위한 절차이지, 반드시 재판을 새롭게 3번 하라는 취지라고는 볼 수는 없다. 제1심, 항소심, 상고심의 역할 및 각 심급간의 권한분배를 고려하여 재판할 필요가 있다. IP 민사재판 역시 심급에 맞는 재판을 하여야 한다.

나. 제1심: 충실한 심리 및 폭넓은 증거조사

이상적인 재판은 제1심에서 종결되어야 한다. 제1심에서 종결될 수 있다는 것은 제1심의 재판에서 절차적·실체적 정의가 이루어져야 하고, 그 결론에 당사자가 수긍할 수 있어야 한다.

현재 제1심에서 종결되지 아니하고 많은 사건이 항소되고 상고되고 있다. 여러 가지 원인이 있을 수 있지만, 제1심의 심리가 충분하지 않거나 완전하지 않은 점도 그 원인 중의 하나이다. 이는 사법의 불신을 초래하기도 한다. 사건의 신속한 처리도 중요하지만, 충실한 심리 및 폭넓은 증거조사를 하고 올바른 판단을 함으로써 분쟁을 중국적으로 해결하는 방향으로 나아가야 한다. 분쟁의 중국적 해결은 결국 법원에 대한 국민의 신뢰 유지 및 강화의 길이기도 하다. 중국율의 제고와 상소율의 감소는 상급심의 심리 부담을 감소할 수 있다.

다. 항소심: 사후심적인 운용

우리 민사소송법은 기본적으로 속심제도를 취하고 있다. 그런데 각국은 항소심을 사후심으로 운영하거나 항소심에 사후심적인 요소를 강화하는 추세를 보이고 있다. 2007. 11. 28. 개정 민사소송규칙은 '항소인은 항소의 취지를 분명하게 하기 위하여 항소장 또는 항소심에서 처음 제출하는 준비서면에 ① 제1심 판결 중 사실을 잘못 인정한 부분 또는 법리를 잘못 적용한 부분, ② 항소심에서 새롭게 주장할 사항, ③ 항소심에서 새롭게 신청할 증거와 그 입증취지, ④ 제2호와 제3호에 따른 주장과 증거를

제1심에서 제출하지 못한 이유를 적어야 한다.’는 규정을 신설하여 항소심의 심리방향을 항소이유 중심으로 이루어질 수 있도록 하였다(제126조의2). 이에 따라 항소심은 그동안 항소이유가 실질적으로 문제가 되는 특정의 쟁점으로 심리의 대상을 압축하고, 그 대상에 대한 집중적인 심리를 진행하는 재판운용 방식을 확대·강화하여 왔다.²⁸⁾

2024. 1. 16. 개정 민사소송법은 제402조의2, 제402조의3을 신설하여 ‘항소장에 항소이유를 적지 아니한 항소인은 항소기록 접수통지를 받은 날로부터 40일 이내에 항소이유서를 항소법원에 제출하여야 하고, 그 기간 내에 제출하지 아니한 때에는 항소법원은 결정으로 항소를 각하한다.’는 규정을 마련하였다. 2025. 1. 23. 개정 민사소송규칙 제126조의2는 ‘항소인은 ① 제1심 판결이 전속관할에 관한 규정에 어긋나거나 제1심 판결의 절차가 법률에 어긋난 때, ② 제1심 판결 중 사실을 잘못 인정하거나 법리를 잘못 적용한 부분이 있는 때, ③ 제1심 판결의 이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때, ④ 그 밖에 제1심 판결을 정당하지 아니하다고 인정하여 취소하거나 변경해야 할 사유가 있는 때 중 어느 사유를 항소이유로 삼는지에 관하여 항소이유서에 적어 제출하여야 한다.’는 규정을 마련하였다. IP 민사 재판의 항소심 역시 개정 민사소송법 및 민사소송규칙에 따라 항소이유 중심의 사후심적인 심리방식을 정립할 필요가 있다.

라. 상고심: 법률심

상고는 법률에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다(민사소송법 제423조). 사실인정은 사실심의 전권사항이다. 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실 주장이 진실한지 아닌지를 판단한다(민사소송법 제202조). 항소심의 판단이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리한 경우, 사실 확정에 명백한 오류가 있는 경우 등 민사소송법 제202조에 위반되는 않는다면 상고심은 항소심의 판단을 존중하여야 한다.

청구범위 해석, 발명의 진보성 유무, 상표의 유사 여부, 디자인의 유사 또는 창작 용이성 여부 등은 법률문제로서 상고심의 고유 권한이다. 그러나 항소에서 적법하게 사실을 확정된 부분에 대하여 상고심은 항소심의 사실 확정에 명백한 오류가 있지 않는 한, 다른 증거를 들어 이를 탓하는 것은 신중할 필요가 있다.

28) 서울고등법원 재판실무개선위원회, 2017 민사항소심 판결작성실무, 사법발전재단(2017), 285면 참조.

미국 연방대법원은 Teva PHARMACEUTICALS vs. SANDOZ 사건에서 ‘청구범위의 해석은 사실 확정의 문제를 포함할 수 있다. 통상의 기술자의 기술적 인식이 무엇인지는 법률해석의 문제이지만, 이를 두고 분쟁이 있을 때에는 어느 기술자의 증언을 채택할 것인지는 사실 확정의 문제이다. 따라서 항소심 법원은 제1심의 판단에 명백한 오류가 있는 경우에만 이를 파기할 수 있을 뿐인데, 이를 간과하고 청구범위를 새로이 해석하였음은 위법하다.’고 판시하였다. 미국은 제1심은 사실심이고, 연방항소법원은 사후심·법률심이다. 미국 연방대법원 판결은 ‘청구범위 해석은 법률해석의 문제로서 연방항소법원의 권한이라 할 수 있지만, 제1심이 특정 전문가의 증언을 받아들여 적법하게 사실 인정한 것을 두고 이와 달리 사실인정을 하여 청구범위를 해석함은 위법하다.’는 취지이다.²⁹⁾

2. 가처분소송 실무의 개선

가. 심리 방법

1) 신속·적정한 심리

가처분 사건에서 심리의 요체는 신속성의 요청과 적정성의 요청을 모두 만족시켜야 한다. 가처분이 인용되면 채무자는 경쟁 물품 등에 대한 경제활동이 전면 금지되어 치명적인 손해를 입을 우려가 있으므로, 신중하게 판단한다.

충실한 심리를 하여 결론을 도출하여야 함은 물론이나, 그렇다고 하여 장기간 과도하게 심리를 하거나 본안처럼 심리하는 것은 곤란하다. 신속한 처리를 하여야 한다. 1회 기일에 심문을 종결함을 원칙으로 하되, 기일의 속행은 불가피한 경우에만 한다. 심리의 장기화는 가처분의 본질에 맞지 않다. 가처분 심리는 본안심리가 아니라는 점을 인식하여야 한다.

2) 심문기일의 진행

심문기일을 신속하게 지정한다. 통상 1회 심문기일에 쌍방 주장의 요지를 진술하고 핵심적인 소명자료를 제시하게 하며, 재판부에서 필요한 사항에 관하여 설명을 하고, 어느 정도의 심증을 형성하면 즉시 심문을 종결한다. 그러나 신청취지 특정이 필요한

29) 상세한 논의는 손천우, “특허청구항 해석에서 사실심과 법률심의 판단범위와 근거”, 사법논집 제60조, 법원도서관(2016), 265면 이하 참조.

경우, 신청취지나 신청이유를 변경할 필요가 있는 경우, 기술설명이 필요한 경우에는 기일을 속행하기도 한다. 기일을 속행하더라도 심리가 장기화되지 않도록 주의한다.

심문기일을 추정하는 것은 바람직하지 않다. 일방 또는 쌍방이 기일 추정을 희망하더라도 이를 받아들이는 것은 곤란하다. 신청인이 추정을 희망하는 경우에는 신청취하를 권유하고, 추후에 필요하면 다시 신청하게 한다.

3) 증거조사 방법

소명은 즉시 증거 조사할 수 있는 증거에 의하여야 한다(민사소송법 299조 1항). 심문기일에 즉석에서 제출될 수 있는 서증, 검증물, 참고인신문 등이 가능하다. 문서송부 촉탁, 문서제출명령, 사실조회 등 즉시성이 없어 원칙적으로 허용되지 않는다.

나. 장기간 과도한 심리 방지 요령: 조정·화해의 적절한 활용

1) 금지 또는 예방청구권 발생 유무에 다툼이 있는 경우

금지 또는 예방청구권이 발생하였는지 여부에 관하여 다툼이 있는 경우에 쌍방이 제출한 증거만으로 판단할 수 있는 사안도 있고, 추가로 사실심리 및 증거조사를 많이 해야만 판단할 수 있는 사안도 있다. 전자의 경우에는 신속하게 심문을 종결하고 종국 판단을 한다.

후자의 경우에 장기간 사실심리 및 증거조사를 하는 것은 곤란하다. 신청인의 추가 주장 및 소명이 필요한 경우에는 신청인에게 보전처분절차에서 장기간 상세한 심리를 진행할 수 없다는 점을 설명하면서 보전처분신청을 취하하고, 본안소송에서 다투는 방법으로 유도하고, “1. 채권자는 이 사건 신청을 취하한다. 2. 제1항은 ~침해 여부 판단에 영향을 미치지 않는다.”는 취지로 화해권고를 할 수 있다.

상대방의 추가 반박 및 추가 증거 제출이 필요하거나 채무자가 더 이상 제조·판매 등을 하지 않는 경우에는 상대방에게 장기간 상세한 심리를 진행할 수 없다는 점을 설명하고, “1. 채무자는 ~을 제조·판매하지 않는다. 2. 제1항은 특허 유무효 판단이나 침해 여부 판단에 영향을 미치지 않는다. 3. 채권자는 나머지 신청을 포기한다.”는 취지로 화해권고를 할 수도 있다.

2) 금지 또는 예방청구권 행사제한사유 존부에 다툼이 있는 경우

금지 또는 예방청구권이 발생한 점은 소명이 되나, 금지 또는 예방청구권 행사에 제

한 사유(무효 사유)가 존재하는지 여부가 다툼이 있는 경우에도 쌍방이 제출한 증거만으로 판단할 수 있는 사안도 있고, 추가로 사실심리 및 증거조사를 많이 해야만 판단할 수 있는 사안도 있다. 후자의 경우에는 보전처분절차에서 이 부분에 관하여 상세한 심리를 진행하는 데에 한계가 있다. 이러한 경우에 피보전권리의 발생 유무를 무리하게 잘못 판단하게 되면, 당사자에게 많은 피해를 주게 된다.

상대방의 추가 주장 및 추가 증거제출이 필요하거나 상대방이 향후 제조·판매 등을 할 계획이 없는 경우에는 상대방에게 보전처분의 심리절차에 한계가 있다는 점을 설명하면서 다른 절차(무효심판 또는 민사본안소송)에서 구제를 받도록 유도할 수도 있다. 신청인에게는 보전절차가 신청인의 책임 하에 진행되는 것이고 나중에 무효가 되는 경우에 부당가처분으로 인한 손해배상책임을 부담할 수 있음을 설명한다. 이러한 경우에는 예컨대, ① 채무자의 영업활동을 금지하되, 무효 심결이 확정되는 때에는 금지기간 1개월 당 손해배상을 미리 정하는 방법으로 조정·화해를 권유할 수 있다.

신청인의 추가 반박 및 증거제출이 필요한 경우에는 신청인에게는 가처분신청을 유지할 것인지 여부를 확인한 다음, 신청을 유지한다는 입장에 있다면, 채무자의 영업활동을 허용하되, 무효심판청구가 기각되는 심결이 확정되는 때에는 영업활동기간 채권자의 손해를 미리 정하는 방법으로 조정·화해를 권유하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

3. 권리범위확인심판 실무의 개선

가. 확인대상발명의 특정 방법

1) 확인대상발명의 실체: 권리범위확인심판의 본질 및 대상

권리범위확인심판에서는 현재 제조·판매 또는 사용하고 있거나(적극, 소극 사건 모두 포함) 장래 제조·판매 또는 사용할 예정에 있는(소극 사건에 한정함) 구체적인 물건 또는 방법이 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단한다.

심판의 대상은 그와 같은 물건 또는 방법이다. 확인대상발명은 그 실체가 발명이 아니라 구체적인 물건 또는 방법이다. 그런데 현재의 실무는 구체적인 물건 또는 방법으로 특정하지 아니하고 다소 추상적인 기술로 특정되어 있는데, 이러한 실무는 개선되어야 한다. 그 명칭도 확인대상발명이 아니라 ‘확인대상물건’ 또는 ‘확인대상방법’으로 변경될 필요가 있다.

2) 심판청구대상으로서의 특징

■ 의미

심판청구대상으로서의 특징은 확인대상발명이 사회통념상 다른 물건 또는 방법과 구별될 수 있을 정도로 기재되어야 한다. 2010후3356 판결, 2017후2291 판결 등도 같은 취지에서 ‘사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.’고 판시하고 있다. 이는 침해소송에서의 금지예방청구대상 물건 또는 방법의 특징에 대응된다.

■ 특징의 구체적 방법

심판청구대상으로서의 특징은 물건의 이름, 모델번호 등으로 특정하면 충분하고, 특허발명의 청구범위에 적혀 있는 사항과 대비될 수 있을 정도로 그 물건의 상세한 구조까지 특정할 필요는 없다. 실무상 심판청구대상으로서의 특징이 잘 이루어지지 못하고 있는바, 개선되어야 한다.

■ 보정의 한계

권리범위확인심판절차에서 심판청구대상으로서의 확인대상발명을 보정하는 경우에 그 보정으로 인하여 사회통념상 다른 물건 또는 방법이 되는 때에는 요지변경에 해당하여 허용되지 않는다. 다만, 적극적 권리범위확인심판에서 피심판청구인이 심판청구인이 특정한 물건 또는 방법을 제조·판매 또는 사용하고 있지 아니하고 다른 물건 또는 방법을 제조·판매 또는 사용하고 있다고 밝히고 있는 경우에는 예외적으로 피심판청구인이 제조·판매 또는 사용하고 있는 물건 또는 방법으로 보정하는 것은 요지변경에 해당하지 않는 것으로 본다(특허법 140조 2항 3호 참조).

3) 대비대상으로서의 특징

■ 의미 및 특징의 방법

확인대상발명과 특허발명을 대비하기 위해서는 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 적혀 있는 사항과 대비될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 이는 침해소송에서의 대비대상으로서의 특징에 대응된다. 대비대상으로서의 특징은 심판청구대상으로서의 특징과 구별된다.

■ 보정의 한계

특허침해소송절차에서 대비대상으로서의 특징은 청구원인의 기재사항이다. 법원은 대비대상으로서의 특징이 불명확한 경우에 석명을 한다. 당사자는 소송 도중에 대비대상으로 특정된 내용에 관하여 수정·변경할 수 있다.

그런데 권리범위확인심판은 법원의 소송절차와는 동일하게 취급될 수 없는 점, 심판의 편의성과 절차의 안정성이 고려되어야 하는 점 등에 비추어 볼 때, 심판청구인이 심판절차 도중에 대비대상으로 특정된 내용에 관하여 수정·변경을 쉽게 허용하는 것은 바람직하지 않다. 이는 요지변경에 해당하여 부적법하다.

다만, 심판청구대상으로서의 특징에는 아무런 변동이 없고, 단지 대비대상으로서의 특징을 착오로 잘못하였음이 명백하고 진실에 반한 경우, 즉, 심판청구대상으로 특정한 물건 또는 방법에 개시되어 있는 기술구성과 일치시키는 보정은 허용함이 타당하다.

■ 사실에 반한 특징의 경우

침해소송절차에서는 심리 결과 당사자가 대비대상으로서의 특징을 사실과 다르게 하였음이 드러난 경우(피고의 물건 또는 방법에 개시되어 있는 기술구성과 다른 경우)에 법원은 당사자의 주장사실을 인정할 수 없다는 이유로 청구를 기각한다.

권리범위확인심판절차에서 심리 결과 당사자가 대비대상으로서의 특징을 사실과 다르게 하였음이 드러난 경우(확인대상물건 또는 방법에 개시되어 있는 기술구성과 다른 경우)에 특허심판원은 당사자가 확인대상발명을 실시 또는 실시 예정에 있지 않다는 이유로 심판청구를 각하한다.

나. 소극적 권리범위확인심판에서의 장래 실시가능성 심리

소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하고 있지 아니하나 장래 실시할 가능성이 있는 경우에는 확인심판을 구할 이익이 있다. 장래에도 실시할 가능성이 없는 경우에는 확인의 이익이 없다.

그런데 종래 실무는 장래 실시할 가능성이 있는 점에 관하여 상대방이 다투고 있음에도 불구하고 당사자는 별다른 증거 없이 실시할 가능성이 있다고 주장하고 법원에서도 이를 쉽게 인정하는 경향이 있는데, 이는 개선되어야 한다. 상대방이 장래 실시할 가능성이 있는지에 관하여 다투는 경우에는 장래 실시할 가능성이 있는 점에 관하여 사실심리 및 증거조사를 실시한다.

다. 항변의 제한

판례 및 실무는 권리범위확인심판에서 특허발명에 무효사유가 존재하는 경우 특허발명의 보호범위를 부정 또는 제한하거나 자유실시기술 항변 등을 허용하고 있다.

그런데 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 특허는 일단 등록이 되면 비록 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다(2012후4162 전원합의체 판결 참조).³⁰⁾

특허에 무효사유가 있더라도 무효심판절차에서 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다. 무효사유가 존재할 뿐 아직 무효로 되지 아니한 특허를 무효심결이 확정되어 무효로 된 특허와 동일하게 취급하여 곧바로 그 보호범위를 부정할 수는 없다.

권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상물건 또는 방법이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이다. 그 절차에서 특허발명의 무효사유의 존부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다.

특허법이 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허무효심판에서 무효사유의 존부에 관하여 심리하여 그 특허를 무효로 하도록 하고 있다. 그럼에도 무효사유의 존부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여하게 되어 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다.

특허권의 권리범위확인심판은 확인대상물건 또는 방법이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 제한적 목적을 가진 절차일 뿐 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 권리관계까지 확인하거나 확정하는 절차가 아니다. 권리범위확인심판에서의 판단이 특허권침해소송이나 특허무효심판에 기속력을 미치는 것도 아니다. 따라서 권리범위확인심판이 특허의 유효를 전제로 하여서만 의미를 가

30) 권리범위확인심판에서 진보성 유무를 심리·판단할 수 없다고 판단한 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결은 권리범위확인심판의 본질을 잘 실시하고 있다. 위 판결의 평가에 관하여는 특허법연구, 사법연수원(2015), 458~462면 참조.

질 수 있다는 이유 등을 들어 그 절차에서 특허의 무효 여부까지 판단하도록 하는 것은 위와 같은 제도의 목적과 본질에 맞지 않다.

권리범위확인심판 및 그에 대한 불복 소송에서 특허무효 여부를 권리범위확인심판의 전제로서 항상 먼저 심리하여야 한다면, 이는 특허무효심판 절차를 권리범위확인심판의 적법 요건을 심사하는 전심절차로 취급하는 것과 같이 되어 권리범위확인심판과 무효심판을 별개의 독립된 절차로 규정하고 있는 특허법 체계의 근간을 해치는 것이다.

특허에 무효사유가 있는지를 판단하는 특허무효심판과 특허에 관한 권리범위확인심판이 각각 그 목적과 기능을 달리하는 별개의 절차로 병존하고 있다. 그렇다면 권리범위확인심판에서 확인대상물건 또는 방법이 특허발명의 보호범위에 속한다고 판단하였다고 해서 그 후 특허무효심판에서 그 특허가 무효라고 판단하는 것과 서로 모순된다고 할 것은 아니다.

한편, 2011후3698 전원합의체 판결은 '등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다.'라고 판시하고 있다(다수 의견). 위 전원합의체 판결은 권리범위확인심판의 본질에 맞게 판단한 것으로 평가할 수 있다. 권리범위확인심판은 확인대상표장이 등록상표의 보호범위에 속하는지 여부만을 판단하면 충분하고, 더 나아가 등록상표의 하자가 있는지 여부까지 심리·판단할 필요는 없다.

나아가 당사자의 분쟁은 소송절차 또는 조정화해절차를 통하여 해결함이 원칙이다. 권리범위확인심판은 행정심판절차로서 소송절차 또는 조정화해절차가 발달되지 아니한 국가에서 행정관청에 의한 분쟁해결방법이다. 향후 IP 분쟁 해결은 침해소송절차에서 이루어짐이 바람직하다. 이러한 점에서 본다면, 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부만을 판단하고, 특허발명의 무효 사유의 존부나 항변의 당부 판단은 금지함이 타당하다.

2012후4162 전원합의체 판결 등의 법리와 권리범위확인심판의 본질에 충실하려면, 신규성 없는 특허발명의 권리범위를 부정하는 이론, 자유실시기술 이론 등의 항변은 제

한되는 방향으로 나아가 필요가 있다. 침해소송에서 발달된 항변이론을 권리범위확인심판에 도입하는 것은 바람직하지 않다. 무효사유의 존부는 무효심판에서, 항변 사유의 존부는 침해소송에서 다루어야 한다.

라. 자유실시 기술 항변의 판단 순서

특허법원 지적재산소송실무연구회에서 발간한 제4판 지적재산소송실무, 박영사(2019), 438~440면에는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부에 관한 판단을 특허발명과 확인대상발명의 대비 판단에 앞서 판단하여야 한다는 취지로 서술되어 있다. 특허법원 일부 판결도 그와 같은 판단한 사례가 나타나고 있다(특허법원 2025. 8. 21. 선고 2024허13930 판결).

그러나 자유실시기술 해당 여부 판단을 속부 판단보다 언제나 먼저 하여야 한다는 입장은 재고되어야 한다. 소멸시효항변을 청구원인보다 먼저 판단하는 경우가 있으나, 이는 청구원인에 대한 판단을 생략한 채 먼저 판단할 수 있다는 취지이지, 소멸시효항변을 항상 먼저 하여야 하는 것은 아니다. 자유실시기술 항변을 받아들이는 경우에 한하여 속부 판단을 생략하고 자유실시기술 항변에 대한 판단을 하는 것은 가능하나, 자유실시기술 항변을 받아들이지 아니함에도 불구하고 자유실시기술 항변에 대한 판단을 먼저 한 다음, 속부 판단을 하는 것은 곤란하다.

4. 공지 부분 포함 디자인의 유사 여부 판단 실무의 개선

가. 대법원 판례의 태도

대법원은 등록 판단 단계와 침해 판단 단계에서 공지 부분의 중요도를 달리 평가하여 디자인 유사 여부를 판단하는 입장을 취하고 있다(이원론). 대법원은 등록 판단 단계에서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하지 아니함으로써 공지 부분을 요부에서 제외하지 않는 반면, 침해 판단 단계에서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여 공지 부분을 사실상 요부에서 제외하고 있다.

판례 법리는 등록 판단 단계에서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하지 아니함으로써 공지 부분을 포함하는 디자인이 쉽게 등록되는 것을 방지할 수 있다. 한편 침해 판단 단계에서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여 제3자 디자인과 유사하지 않다고 판단함으로써 공평·타당한 결론을 도출할 수 있다는 점에서 그 취지에는 공감할 수

있다.

나. 판례 법리의 타당성 유무

1) 이원론의 문제점

양 국면에서 공지 부분의 중요도를 달리하면, 등록 판단 단계에서의 디자인 유사 여부와 침해 판단 단계에서의 디자인 유사 여부에 관하여 그 결론을 달리하는 문제가 발생한다. 또한 침해 판단 단계에서 공지 부분을 요부에서 사실상 제외하는 판례 법리에 따르면, 공지 부분이 잘 보이는 부분에 해당하거나 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분에 해당하는 경우에도 공지 부분을 요부로 볼 수 없게 된다. 이는 디자인 유사 여부 판단의 일반 원리와 충돌될 수 있고, 디자인 유사 여부 판단을 그르칠 위험도 있다.

2) 판례 법리의 논거 부분의 문제점

대법원이 침해 판단 단계의 디자인 유사 여부 판단에서 공지 부분의 중요도를 낮게 보아야 한다는 논거로 들고 있는 ‘공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수 없다.’는 점은 주로 등록디자인의 보호범위를 제한하거나 디자인권자의 권리행사를 제한하는 경우에 활용될 수 있는 논거이다.

대법원 1969. 2. 18. 선고 68후40 판결, 대법원 1987. 9. 8. 선고 85후114 판결 등에 비추어 보더라도 대법원이 들고 있는 논거는 등록디자인의 보호범위 제한 내지 디자인권자의 권리행사 제한 국면에서 사용된 표현이고, 디자인 유사 여부 판단 국면에서 사용된 표현이 아니라는 점을 알 수 있다.

대법원이 들고 있는 논거는 침해 판단 단계에서의 유사 여부 판단에만 고려되어야 할 요소라거나 침해 판단 단계에서만 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 할 요소라고 볼 수 없다.

3) 판례 법리의 취약성

침해 판단 단계의 디자인 유사 여부 판단에서 공지 부분의 중요도를 낮게 보는 법리를 처음으로 선언한 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3568 판결은 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결을 인용하고 있다. 그런데 2011후3469, 2011후3568 판결은 2003후762 판결 중 ‘공지 부분까지 포함하여 전체와 전체를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다.’는 부분은 인용하고

있지 않다. 대법원판례해설에 따르면, 2003후762 판결은 ‘등록 판단 단계와 침해 판단 단계에서의 유사 판단은 동일한 기준을 적용하되, 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다.’는 취지이고 침해 판단 단계에서만 공지 부분의 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 보기 어렵다. 침해 판단 단계에서의 디자인 유사 여부 판단에서만 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 판례 법리는 그 법적 근거가 취약하다.

다. 공지 부분의 올바른 취급 방법

1) 일원론의 채용

디자인의 유사 여부는 등록 판단 단계에서든 침해 판단 단계에서든 동일한 판단기준에 따라 판단하여야 한다. 공지 부분은 어느 단계에서든 디자인 유사 여부 판단의 일반 원리에 따라 그 중요도를 동일하게 평가하여야 한다. 디자인 유사 여부 판단의 일반 원리에 따른 평가 이외에 별도로 추가하여 평가할 필요는 없다(일원론). 신규성이 없는 등록디자인에 근거한 침해소송에서는 등록 판단 단계와 유사 여부 판단 방법을 달리할 것이 아니라, 판례에서 인정하고 있는 항변이론을 통하여 등록디자인의 보호범위를 제한하거나 디자인권자의 권리행사를 제한함이 타당하다.

2) 공지 부분의 중요도 평가 방법

디자인의 개별 구성요소의 중요도는 물품의 고유한 기본적인 부분에 가까울수록 낮게 평가하고 신규 부분에 가까울수록 높게 평가한다. 공지 부분은 그 중요도가 신규 부분보다 낮고 물품의 고유한 기본적인 부분 또는 주지 부분보다는 높다. 공지 부분의 중요도가 신규 부분보다 낮더라도 공지 부분이 유사 여부 판단에 전혀 영향을 미치지 않는 다거나 일률적으로 그 중요도가 낮다고 볼 수는 없다. 공지 부분은 다른 구성요소와의 관계, 디자인에서 차지하는 비중, 눈에 잘 띄는지 여부, 세간에 알려진 정도 등을 종합 고려하여 디자인 유사 여부 판단의 일반 원리에 따라 그 중요도를 개별적·상대적으로 평가하여야 한다. 공지 부분의 중요도를 일률적·절대적으로 평가할 수는 없다.

판례 법리는 등록 판단 단계에서 ‘공지 형상 부분이 있다고 하여 그것이 특별한 미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한, 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이다.’라고만 실시하고 있을 뿐, 공지 부분의 중요도를 구체적으로 어떻게 평가하여야 하는지에 관하여 명시적인 입장을 밝히지 않고 있다. 디자인의 다른 구성요소(특히 신규 부분)와 공지 부분의 중요도를

동일하게 취급하라는 취지인지에 관하여도 논란이 있을 수 있다.

판례 법리는 침해 판단 단계에서 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다면서도 무엇을 기준으로 다른 구성요소보다 어느 정도로 낮게 평가하여야 하는지에 관하여 명확히 밝히고 있지 않은 점에서 그 기준이 모호하다. 대법원이 다른 사정들을 함께 고려하여 공지 부분의 중요도를 개별적·상대적으로 파악하지 아니한 채 일률적으로 낮게 평가하여 디자인 유사 여부를 판단하여야 한다는 법리를 제시하였음은 그 법리가 완전하다고 보기 어렵다.

3) 공지 부분과 요부의 관계

디자인의 요부란 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분이다. 디자인에서 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분인지를 기준으로 공지 부분이 요부에 해당하는지를 판단하여야 한다. 단지 공지 부분이라는 이유만으로 기계적으로 그 중요도를 낮게 평가함으로써 공지 부분을 디자인의 요부에서 사실상 제외하는 판례 법리는 타당하지 않다.

공지 부분은 대체로 사람의 주의를 끌기 어려운 경우가 많지만, 디자인에서 차지하는 비중, 다른 구성요소와의 관계 등에 따라 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분이 될 수 있다. 이러한 경우에는 공지 부분이더라도 디자인의 요부로 될 수 있다. 공지 부분이 복수의 선행디자인에 존재하거나 주지인 경우에도 공지 부분이 디자인에서 차지하는 비중이 높고 공지 부분을 제외한 나머지 부분이 미미하거나 사람의 주의를 끌기 쉽지 않는 경우에는 공지 부분은 유사 여부 판단에 상당 정도 영향을 미치는 요부로 될 수 있다.

4) 일원론의 중요도 평가에 따른 문제점 발생 여부

일원론은 이원론에 비하여 공지 부분을 제외한 나머지 부분의 창작성이 낮더라도 등록될 가능성이 높다. 하지만 이러한 경우에는 유사 범위가 매우 좁아 제3자가 극히 유사한 디자인을 실시하지 않는 한, 제3자 디자인과 유사할 여지가 거의 없다. 이러한 디자인이 등록되더라도 특별히 불합리한 문제가 발생한다고 볼 수 없다. 또한 창작성이 낮은 디자인의 등록을 차단하는 디자인보호법 제33조 제2항의 창작용이성 규정으로 해결할 수도 있다.

라. 구성요소 개별 공지의 취급 방법

디자인의 구성요소가 복수의 선행디자인에 개별적으로 공지되었더라도 그것을 결합한

부분은 그 결합으로 새로운 미감을 불러일으킬 수 있다. 공지 요소가 결합된 디자인의 경우 구성 요소의 개별 공지를 이유로 그들의 결합까지 중요도를 함부로 낮추어서는 곤란하다. 공지 부분의 결합으로 인하여 새로운 미감을 불러일으키는 사안에서, 개별 구성요소의 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 법리만을 앞세우다 보면, 디자인 유사 여부 판단을 그르칠 위험이 발생한다. 등록된 디자인을 구성하는 요소들이 복수의 선행디자인에 나누어 공지된 경우에는 공지요소의 결합으로 새로운 미감을 불러일으키는지 여부까지 반드시 심리하여 디자인 유사 여부를 판단하여야 한다.

5. 청구범위의 해석 실무의 개선: 일원론의 완성

가. 청구범위의 해석 원리

종래 청구범위를 해석하는 데에는 문언중심의 원칙(청구범위에 기재된 문언을 중심으로 해석하여야 함), 발명의 설명 등 참작의 원칙(발명의 설명 또는 도면 등을 참작하여 해석하여야 함), 출원경과참작의 원칙(출원으로부터 특허에 이르기까지의 과정을 통하여 출원인이 표시한 의사 또는 특허청이 표시한 견해를 참작하여 해석하여야 함),³¹⁾ 공지기술 참작의 원칙(출원 당시의 공지기술을 참작하여 해석하여야 함) 등이 제시되어 왔다.

청구범위에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 청구범위에 기재된 사항을 중심으로 하되, 발명의 설명, 도면, 출원 시의 기술상식도 고려하여야 한다.³²⁾ 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는바(97조), 청구범위의 해석은 청구범위에 기재된 사항을 중심으로 하여야 한다(문언중심의 원칙). 그런데 청구범위에 기재된 사항만으로는 그 표현의 한계 등으로 발명의 내용을 정확하기 파악하기 어려울 때가 많고, 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다(42조 4항 1호). 이러한 점을 고려하여 보면, 청구범위는 발명의 설명, 도면, 출원 시의 기술상식도 고려하여 해석하여야 한다(발명의 설명 등 참작의 원칙).

다만, 발명의 설명 등을 참작하여 해석한다고 하여, 발명의 설명이나 도면 등에 의해서 청구범위에 기재된 사항을 제한하거나 확장하여 해석할 수 없고(발명의 설명 등에

31) 출원경과참작의 원칙은 청구범위를 명확화 하는 데에 도움이 된다.

32) 청구범위 해석의 상세는 특허법원 지적재산소송실무연구회, 제4판 지적재산소송실무, 박영사(2019), 275~331면; 특허법연구, 사법연수원(2015), 383~507면 참조.

의한 제한·확장해석 금지), 청구범위에 기재된 사항과 발명의 설명 등의 내용이 서로 모순되는 경우에는 청구범위의 기재 사항이 우선한다(청구범위 우선 원칙).

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결, 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다 217011 판결, 대법원 2024. 12. 12. 선고 2021후10367 판결 등도 같은 취지에서 “청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.”고 판시하고 있다.

이러한 해석원리는 특허요건 판단 단계에서든, 침해 여부 판단 단계에서든 동일하게 이루어져야 한다. 발명의 청구범위가 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다. 다만, 침해 여부 판단 단계에서는 특허발명의 보호범위를 확장하거나 제한하는 여러 이론이 적용된다. 특허발명의 보호범위를 확장하는 이론으로는 균등이론이 있고, 특허발명의 보호범위를 제한하는 이론으로는 출원경과금반언, 하자 있는 특허발명의 보호범위 제한이론 등이 있다.

나. 기능적 표현으로 된 청구범위의 해석에 관한 판례 법리의 개선

대법원은 특허요건 판단 단계에서든, 침해 여부 판단 단계에서든 원칙적으로 동일하게 해석하면서도, 기능적 표현으로 된 청구범위에 관해서는 약간 다른 태도를 취하고 있다. 특허요건 판단 단계에서는 ‘특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다.’³³⁾는 입장을 취하고 있다.

반면 침해 여부 판단 단계에서는 ‘청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다 고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원

33) 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결 참조.

인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다.’라는 입장을 취하고 있다.³⁴⁾

종래 대법원 판결 및 실무는 청구범위에 기재된 문언을 해석할 때 특허요건 판단 국면에서는 청구범위에 기재된 문언이 포함될 수 있는 구성 전부를 모두 포함하여 청구범위를 넓게 해석하고, 침해 여부 판단 국면에서는 공지기술 등을 참작하여 실시예나 발명의 설명에 기재된 구성과 같이 비교적 좁은 범위로 해석하는 이원론의 입장에서 있었다. 그러다가 최근의 대법원 판결 및 실무는 양 국면에서 동일하게 해석하는 입장으로 변경하였다. 다만, 그 변경은 전원합의체를 통하여 이루어지지 않는 않았다.

이러한 연유로 기능적 표현이 기재된 청구범위에 관하여 침해 여부 판단 국면에서 청구범위를 제한 해석한 법리는 대법원이 일원론으로 변경하기 이전에 선고된 판결이 여전히 유효하게 남아 있게 되었다. 대법원이 만일 일원론을 완성하고자 한다면, 위와 같은 법리를 더 이상 활용하지 않거나 폐기할 필요가 있다.

일원론에 따르게 되면, 기능적 표현이 기재된 청구범위에 관하여 침해 여부 판단 국면에서 청구범위에 문언으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우에는 특허발명의 보호범위 제한 이론으로 문제를 해결하면 된다. 다만, 종래 대법원 판결을 특허발명의 보호범위 제한 이론으로 선회하는 방법도 가능할 여지는 있다.

34) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결, 대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결 등 참조.

Ⅵ. 기타 사항: 재판에서의 인공지능 활용

※ 이하의 내용은 인공지능연구회에서 2025년 3월에 발간한 법원인공지능가이드 라인을 참조하였다.

1. 인공지능의 이해

인공지능(Artificial Intelligence; AI)은 통상적으로 인간의 지능이 가지는 학습, 추리, 적응, 논증 등 기능을 수행하는 컴퓨터 시스템을 의미한다. 인공지능은 방대한 데이터를 학습한 후 이를 신속하게 정리, 처리, 분류할 수 있다. 생성형 인공지능은 인간이 제출한 프롬프트(Prompt, AI 모델에서 출력을 생성하기 위해 입력하는 텍스트)에 대한 응답으로 이미지, 텍스트 등 새로운 결과물을 만들어 낼 수 있다.

인공지능 기술은 법원의 재판 관련 활동의 효율성을 제고하고 소송당사자의 사법접근성을 높일 수 있는 효율적인 도구이다. 그러나 헌법상 기본권 보장, 사회적 약자 보호, 사법에 대한 신뢰 등 사법의 핵심 가치를 실현하기 위한 수단에 불과하다.

인공지능은 대단히 강력하나, 완벽하지 않고 상당한 위험성도 내포하고 있다. 법관이 수행하는 것과 같은 수준으로 사실을 인정하고 법리를 검토할 수 있는 인공지능은 없고, 대형 언어모델의 결과물이 전혀 존재하지 않는 내용일 수 있다(환각 현상). 인공지능에서 생성된 정보는 훈련 데이터의 오류와 편견을 반영할 수 있다(편향성). 또한 인공지능은 딥페이크(deep fake)를 생성하는 데 사용될 수 있다.

2. 사법부의 인공지능 개발 및 도입 원칙

▣ 기본권 및 헌법적 가치의 보장

사법부의 인공지능은 대한민국헌법이 보장하고 있는 국민의 기본권을 침해하여서는 안 되고, 국민의 기본권을 증진하기 위한 목적으로 도입되어야 한다. 특히 법관에 의한 재판을 받을 권리(헌법 제27조 제1항)와 법관의 독립성(헌법 제103조)이 제약되지 않도록 유의하여야 하고, 평등원칙(헌법 제11조 제1항)을 보장하기 위하여 훈련 데이터, 결과물의 편향성을 경계하여야 한다.

■ 신뢰성

사법부의 인공지능은 그 사용 목적에 부합하도록 정확성이 담보되어야 할 뿐만 아니라, 그 훈련 데이터의 편향성을 배제 또는 최소화할 수 있는 기술적 조치를 확보하기 위해 노력해야 한다. 인공지능이 조력하는 부분이 사법작용의 본질에 가까워질수록 그 결과물의 정확성에 대한 검증가능성 및 설명가능성이 높은 수준으로 충족되어야 한다.

■ 합법성

사법부의 인공지능은 대한민국의 전체 법질서와 조화를 이룰 수 있어야 하고, 필요한 경우 민사소송규칙, 형사소송규칙 또는 각종 예규 등에 그 시스템 활용의 근거 및 한계가 규정될 필요가 있다. 기계적·자동적인 작업을 수행하는 인공지능이 아닌 한, 당사자들에게 인공지능을 이용한 업무처리 과정에 관하여 적정 수준으로 이해하고 참여할 기회를 제공해야 한다. 훈련 데이터수집 및 결과물 생성에 있어 개인정보 보호법과 지식재산권법 등의 관련 법령도 준수하여야 한다.

■ 책임성

사법부의 인공지능은 법관의 판단을 보조하기 위한 수단이므로, 사용자인 법관이 결과물의 정확성을 확인하고 검증할 수 있도록 설계되어야 합니다. 법관에게 생성할 결과물의 기준을 설정할 수 있는 수단을 제공하는 것도 고려할 수 있다.

■ 투명성

사법부의 인공지능은 데이터의 출처 및 선별 과정, 훈련 과정, 채택된 알고리즘 등 세부 사항을 문서화하는 것이 바람직하고, 그 전부 또는 일부를 일반 대중에게 공개하는 것을 고려할 수 있다.

■ 미래지향성의 원칙

사법부의 인공지능은 인공지능 모델의 변경 및 적용영역 확장이 원활하게 이루어질 수 있도록 개방적으로 설계되는 것이 바람직하다. 인공지능 시스템의 개선을 위한 제도적 근거를 지속적으로 검토하여야 하고, 예산확보 등의 노력을 기울여야 한다.

3. 법관의 인공지능 활용 지침

■ 기본권 및 헌법적 가치의 보장

법관은 인공지능 도구를 사용하는 과정에서 재판청구권, 법관의 독립성, 공정, 평등,

적법절차, 법치주의 등 사법부와 관련된 헌법적 가치와 기본권을 해치지 않도록 유의해야 한다. 법관은 특히 국민의 신체의 자유가 직접 제한되는 형사사법절차의 경우에는 적법절차원칙에 유의하여 절차적 기본권을 보장하도록 노력해야 한다. 인공지능 결과물에 성별, 인종, 국적, 지역, 종교, 사회적 계층 등 특정 정보에 따른 편향이 발생할 수 있음을 인지하고, 인공지능 결과물이 평등원칙에 위배되지 않는지 신중하게 검토할 필요가 있다.

▣ 책임 있는 사용 및 신뢰성의 보장

법관은 인공지능 결과물에 오류가 있는 경우 이에 대한 법적, 윤리적 책임을 질 수 있음을 인지하여야 한다. 따라서 법관은 인공지능 결과물을 비판적으로 평가할 필요가 있고, 인공지능의 편향성 및 환각 현상 등에 관하여 기본적인 이해를 갖출 필요가 있다.

▣ 상용 인공지능 활용상 유의점: 개인정보 및 기밀 보호

법관은 상용 인공지능 도구에 개인정보, 사건의 구체적 내용, 영업비밀, 사건 관계인의 사생활에 관한 내용, 판결문 초안 등을 입력하지 않도록 유의하여야 한다. 법관은 사법부 공식 메일을 사용하여 상용 인공지능에 가입하거나 계정 정보에 직업을 법관으로 표시하는 것은 자제할 필요가 있다. 만약 개인정보가 유출된 경우, 신속하게 적절한 기술적 지원을 받아야 한다.

4. 소송당사자의 인공지능 사용에 대한 법원의 대응

▣ 인공지능 사용 여부를 밝혀야 할 소송당사자의 의무

법원은 재판 과정에서 소송당사자가 제출한 서면뿐만 아니라 동영상, 그림, 음성 등의 증거가 인공지능을 사용하여 작성 또는 제작되었다고 의심되거나 상대방이 이를 지적하는 경우, 제출 당사자에게 해당 자료가 인공지능을 사용하여 작성·제작된 것인지 여부를 밝힐 것을 명할 수 있다.

소송당사자가 인공지능을 사용하여 소송자료를 제출한 경우, 법원은 사용된 인공지능 도구, 입력된 프롬프트, 소송당사자가 인공지능 결과물 검증을 위하여 취한 조치 등을 구체적으로 밝히도록 소송지휘할 수 있다.

소송당사자가 소송자료 및 증거자료에 인공지능이 사용되었는지 밝히도록 하는 민사소송규칙, 형사소송규칙 등의 개정도 고려될 수 있다.

■ 딥 페이크 사용으로 인한 문제

소송당사자가 딥 페이크를 사용함에 따라, 법관은 딥 페이크 여부가 쟁점이 된 증거의 가치를 판단하기 어려워질 것이고, 이는 실체적 진실을 추구하는 사법작용에 장애를 초래할 우려가 있다.

Ⅶ. 맺음말

IP 재판은 세계 유수의 IP 법원과 경쟁하는 시대이다. 우리의 IP COURT가 미국, 유럽, 일본 등의 IP 법원과 비교하여 더 나은 전문성과 경쟁력을 갖추고, 세계 최고의 IP 재판을 구현하고, 글로벌 IP 분쟁을 해결하는 데에 중심적인 역할 내지 테스트 베드(Test Bed)의 역할을 수행해야 한다. 외국인 당사자의 국제적 접근성을 제고하고, 국제적 기준을 선도하는 IP 소송절차를 구현하고, IP 권리자를 적정하게 보호함으로써, 그 위상 및 신뢰를 더욱 높이고 IP 소송 당사자의 선호법원이 되도록 하여야 한다.

이 글에서는 우리 법원이 IP HUB COURT를 완성하고 세계 최고의 IP 재판을 구현하기 위하여, 좀 더 관심을 갖고 노력을 기울여야 하는 부분을, IP COURT의 전문성 및 국제적 경쟁력 강화, IP 법관의 전문성 및 역량을 강화, IP 재판 품질 및 실무 개선 항목으로 구분하여 살펴보았다.

우선, IP COURT의 전문성 및 국제적 경쟁력을 강화하기 위한 구체적 방안으로는 첫째, 제1심 관할을 정비한다. 민사소송법 제24조 제2항의 전속관할 범위를 명확히 하여 '특허권 등 침해소송, 프로그램 저작권 침해소송, 배치설계권 침해소송, 영업비밀 침해소송, 산업기술 침해소송, 중소기업기술 침해소송, 직무발명보상금소송, 기타 대법원 규칙이 정하는 소송'으로 구체적으로 한정하고, 나머지 지식재산권에 관한 소송은 중복관할로 함으로써 소송절차의 안정성을 높인다.

재판의 전문성과 사법접근성 등을 고려하여, 가처분소송은 본안을 전속관할로 하는 사건의 경우에는 서울중앙·대전·대구·부산·광주·수원 등 6개 지법 전속관할로 하

되, 서울중앙지법을 전국 중복관할로 한다. 본안을 중복관할로 하는 사건의 경우에는 서울중앙·대전·대구·부산·광주·수원 등 6개 지법으로 관할을 집중하되, 전속관할 보다는 중복관할로 하고, 서울중앙지법을 전국 중복관할로 하고, 필요한 경우에 중복관할 법원으로 이송할 수 있는 규정을 둔다. 형사소송은 본안을 중복관할로 하는 사건의 가처분소송과 동일하게 정비한다.

둘째, 지방법원 IP 재판부의 전문성을 강화한다. 서울중앙지법 [민사부-지식재산]을 독립적 성격의 '서울중앙지법 IP COURT'로 개편하여 IP COURT를 총괄하는 지식재산수석을 두고, 민·형사 사건을 담당하고, 근무기간 3~5년의 IP 전문법관을 배치한다. 대전·대구·부산·광주·수원지법 IP 재판부의 전문성과 효율성을 강화하기 위하여 IP 총괄재판부를 두되, 민·형사 사건을 담당한다. 장기적으로는 대법원 소재지에 지식재산지방법원을 설립하여 IP 민사, 형사, 행정 사건을 모두 담당하되, 사법접근성을 고려하여 대전·대구·부산·광주·수원지법 청사 내에 출장 재판부를 운영하거나 또는 영상 재판부를 운영한다.

셋째, 특허법원을 우리나라 IP 재판을 총괄하는 IP 전문법원이 될 수 있도록 한다. 특허법원의 그 위상에 맞게 '지식재산고등법원'으로 그 명칭을 변경한다. 법원조직법 제 28조의4를 개정하여 전국 각 지법 또는 지원 합의부에서 처리한 IP 민사본안 사건과 IP 가처분·형사합의·행정합의 사건의 항소심을 특허법원 관할로 변경함으로써, 전속관할 이외의 IP 소송 항소심의 전문성 및 효율성을 추구한다. 다만, 이로 인하여 발생하는 사법접근성 문제를 해결하기 위하여 서울·대구·부산·광주·수원고법 청사에 출장 재판부를 운영하거나 또는 영상 재판부를 운영한다. 사건이 많은 경우에는 원외 재판부를 운영한다.

넷째, 국제재판부를 개선한다. 국제재판부는 외국어 변론을 해야 하는 것이 아니라, 한국어로 변론을 하되, 외국인 당사자의 편의를 위하여 필요한 경우에 외국어 변론을 할 수 있고, 외국어 자료 제출이 가능한 제도라는 인식을 심어준다. 외국인 당사자는 법정 통역시스템을 통하여 변론과정을 실시간으로 이해할 수 있고, 자신의 모국어로 재판부와 직접 소통할 수도 있는 장점을 홍보한다. 외국인 당사자의 사법접근성을 높이기 영상재판을 접목한다.

다음으로, IP 법관의 전문성 및 역량을 강화하는 구체적 방안으로는 첫째, IP 법관

은 우수한 자질 및 능력을 겸비한다. IP 법관은 무엇보다도 민사, 형사, 행정 등 일반 사건 심리 판단능력이 우수하여야 하고, 실체법 및 절차법에 관한 광범위한 지식을 갖추어야 한다. 뿐만 아니라 IP에 대한 이해, IP에 관한 법률지식, IP 재판에 대한 이해와 경험이 있어야 한다. 나아가 IP 재판의 국제적 동향에 관심을 갖고, 외국의 IP 법관과 교류 협력을 확대하는 등 국제적 역량을 강화하여야 한다.

둘째, IP 법관은 IP 법령 및 판례를 올바르게 이해한다. IP 법관은 IP 법령 및 조문을 체계적으로 해석한다. IP 관련 법령의 문언에 충실한 해석은 물론, 입법취지, 헌법의 이념, 공정거래법의 규정까지 고려하여 해석한다. 민사 및 형사 법령과 조화를 이루도록 해석한다. IP 법관은 IP 판례 및 법리를 정확하고도 총체적인 이해를 한다. IP 판례의 사정거리도 살펴보고 판결의 취지를 파악한다. IP 법관은 대법원 판결을 존중하되, 무비판적 맹신은 곤란하고, 비판적으로 고찰한다.

셋째, IP 법관은 올바른 자세로 업무를 수행한다. IP 권리자를 적정하게 보호한다. IP를 중시하는 국가 정책을 이해하고 시장과 업계의 동향 및 요구사항에 대한 관심을 가진다. 권리자 이익과 경쟁자 또는 공중의 이익이 조화되도록 하고, 독점에 의한 폐해방지를 방지하며, 전체 법체계와 조화를 이루는 균형 잡힌 재판을 한다. 변론과정에서 쌍방의 공방을 통해 드러나 검증된 논거와 증거를 사용하여 객관적이고도 합리적인 판단을 한다. 외부와의 교류 및 소통활동을 하되, 공정성과 독립성이 훼손되지 않도록 주의한다.

다음으로, IP 재판의 품질 향상을 위한 구체적 방안으로는, 첫째, 적정하고 신속 공정한 IP 재판, 예측가능성 및 투명성을 담보할 수 있는 IP 재판, 수요자 및 법정 중심의 경청하는 IP 재판을 구현한다. 재판의 결론은 변론이 종결된 후에 법관이 기록을 검토하고 논거를 개발하여 만들어내는 것이 아니라, 공개된 법정에서 쌍방의 치열한 공방과 적정한 증거조사 과정에서 자연스럽게 드러나도록 한다. 재판 결과는 물론 소송 절차에 대한 예측가능성 및 투명성까지 담보할 수 있도록 한다.

둘째, IP 재판 품질 개선의 핵심요소인 절차협의를 시행한다. 사건 초기 단계에서 쌍방 당사자와 절차진행에 관한 협의를 하여 소송절차에 관한 구체적인 사항을 정하고 이에 따라 재판으로 진행한다. 절차협지사항은 서면 제출에 관한 사항뿐만 아니라, 공격 방어 방법 및 증거 방법의 제출시한, 1회 변론 시점 및 변론시간, 전문심리위원, 제출

명령, 전문가 증인 등에 관한 사항에 대하여도 할 수 있다. 절차협의를 위반한 경우에는 재정기간 초과 규정을 적용하거나 실기한 공격방어방법에 따른 각하를 한다.

셋째, 법관은 기술을 명확하게 이해하고 기술적 쟁점에 관한 올바른 판단을 위하여 기술전문가를 적절하게 활용한다. 법관은 기술심리관, 기술조사관과 같은 내부 전문가와 긴밀한 협업을 한다. 내부 기술전문가의 의견에 대하여는 변론기일에서 검증 및 탄핵이 이루어지도록 한다. 내부 전문가의 도움만으로 해결되지 않는 고도의 전문지식에 관한 심리가 필요한 경우에는 외부 전문가인 전문심리위원을 활용한다. 디자인 등 다른 분야도 전문심리위원을 활용하는 방안을 고려한다.

넷째, IP 재판에서 가장 중요한 역할을 수행하는 제1심은 심리를 강화하고 폭 넓은 증거조사를 한다. 진보성 유무, 상표 유사 여부, 디자인 유사 여부 또는 용이 창작 여부, 저작물의 실질적 유사성 여부 등은 법적 평가의 문제이나, 그 판단의 근거가 되는 사실에 관한 심리를 하고, 다툼이 있는 사실에 관하여는 증거조사를 한다. 심리에 필요한 경우에는 전문가 증인신문과 감정을 적절하게 실시한다. 사실심리를 충실히 하여야 객관성을 담보할 수 있는 결론을 도출할 수 있다. 이와 같은 사실심리와 증거조사는 제1심 단계에서 충실하게 이루어져야 한다.

마지막으로, IP 재판 실무 개선의 구체적 방안으로는 첫째, 각 심급은 심급간의 권한 분배 및 역할을 고려하여, 그 심급에 맞는 IP 민사 재판을 하여야 한다. 제1심은 충실한 심리와 폭넓은 증거조사를 한다. 항소심은 개정 민사소송법 및 민사소송규칙의 취지에 맞게 제1심판결의 위법성 유무를 중심으로 사후심적인 운영을 한다. 상고심은 적절한 법률심으로 운영한다. 사실인정은 사실심의 전권사항임을 고려하여, 항소심의 판단이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리한 경우, 사실 확정에 명백한 오류가 있는 경우 등 민사소송법 제202조에 위반되지 않는다면, 상고심은 항소심의 판단을 존중한다.

둘째, 가처분 재판 실무는 적절한 심리를 하되, 신속한 심리가 이루어질 수 있도록 한다. 원칙적으로 심문기일에 즉석에서 제출할 수 있는 증거에 대해서만 증거조사를 한다. 장기간 과도한 심리를 방지하기 위하여 조정 화해를 적절하게 활용한다. 셋째, 권리범위확인심판 실무를 개선한다. 확인대상발명은 그 실체가 추상적인 발명이 아니라 구체적인 물건 또는 방법인 점을 고려하여, 다소 추상적인 기술로 특정되어 있는 실무를 구체적인 물건 또는 방법으로 개선한다. 하자 있는 특허발명의 보호범위를 부정 또

는 제한하는 등의 항변을 허용하는 실무를 무효심결이 확정되지 않는 한, 이러한 항변을 제한하는 방향으로 개선한다.

넷째, 공지 부분 포함 디자인의 유사 여부 판단 실무를 개선한다. 공지 부분의 중요도를 등록 판단 단계와 침해 판단 단계에서 그 평가를 달리하여 유사 여부를 판단하는 실무를 양 국면에서 공지 부분의 중요도를 동일하게 평가하는 방향으로 개선한다. 공지 부분은 그 중요도를 일률적으로 낮게 평가할 것이 아니라, 다른 구성요소와의 관계, 디자인에서 차지하는 비중, 눈에 잘 띄는지 여부, 세간에 알려진 정도 등을 종합 고려하여 디자인 유사 여부 판단의 일반 원리에 따라 개별적·상대적으로 평가한다. 다섯째, 기능적 표현으로 된 청구범위의 해석과 관련하여, 등록 판단 단계와 침해 판단 단계에서 달리 해석하는 실무를 양 국면에서 동일하게 해석하는 방향으로 개선한다.

우리는 K-IP COURT가 세계 최고의 IP 재판을 하고, IP HUB COURT가 될 때까지, IP COURT 및 IP 법관의 전문성 및 역량을 더욱 강화하고, IP 재판 품질 및 실무 개선을 위해 부단한 노력을 하여야 한다. 노력을 멈추는 순간 아무런 발전을 이룰 수 없다. 아울러 이제는 법관이 인공지능을 활용하여 재판을 하는 시대가 되었다. 인공지능 시대에 맞는 IP 재판을 구현해야 하는 과제해결도 준비해야 한다.

흔히들 ‘꿈꾸는 자만이 이를 수 있다. 꿈은 반드시 이루어진다. 불가능은 없다.’고 말한다. 이러한 믿음과 희망을 갖고 노력해 나간다면, K-IP COURT가 세계 최고의 IP 재판을 하고, IP HUB COURT의 역할을 수행하며, 전 세계 IP COURT를 선도하는 세상이 도래할 수 있다. 아무쪼록 이 글이 보다 나은 IP 재판을 구현하기 위한 다양한 논의를 하는 데에 조금이나마 도움이 되길 기대해 본다.

02

사례 발표

대법원 주요재판 사례

“

발표

구성진

대법원 재판연구관(지방법원 부장판사)

”



1. 대법원 2024. 10. 8. 선고 2024후10886 판결

[등록무효(특)] 상고기각

◎ 명세서 기재요건 위반 여부가 문제된 사건

【판시사항】

특허법 제42조 제3항 제1호의 실시가능 요건 및 같은 조 제4항 제1호의 뒷받침 요건 위반 여부

【판결요지】

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 참조). 구성요소의 범위를 수치로 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 청구범위에 한정된 수치 범위 전체를 보여주는 실시례까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 수치범위 전체에 걸쳐 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 참조).

특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받으려는 사항을 적은 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것이다. 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하

여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 참조). 출원 시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 참조).

- ☞ 피고가 원고의 렌즈 조립체에 관한 이 사건 특허발명에 대해 명세서 기재요건(실시가능 요건, 뒷받침 요건) 위반 등을 이유로 등록무효 심판을 청구한 사건임
- ☞ 이 사건 정정발명은 물건의 발명이자 구성요소의 수치를 한정한 수치한정발명인데, 렌즈 조립체의 TTL(총트랙길이)이 짧은데도 망원 렌즈의 기능(TTL/EFL 1.0 미만)을 가지면서 양호한 이미지 품질을 구현한다는 데에 그 기술적 특징이 있음
- ☞ 명세서 기재나 이 사건 정정발명의 출원 당시 기술 수준으로 $TTL \leq 6.5\text{mm}$ 인 수치범위 전체에서 TTL/EFL이 1.0 미만이면서도 양호한 이미지 품질을 구현하는 렌즈 조립체를 생산할 수 있다고 볼 수 없어, 통상의 기술자는 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 위 TTL 수치범위 전체에서 렌즈 조립체를 생산할 수 없음
- ☞ 또한 TTL이 6.5mm 이하인 점이 발명의 설명에 기재되어 있지 않고 실시례로부터도 그러한 점이 시사되어 있지 않아, 청구항의 $TTL \leq 6.5\text{mm}$ 인 구성은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음
- ☞ 대법원은 위와 같이 실시가능 요건과 뒷받침 요건을 충족하지 못하였다고 판단하여 상고를 기각함

2. 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후11216 판결

[등록무효(특)] 상고기각

◎ 특허발명의 진보성이 문제된 사건

【판시사항】

특허법 제29조 제2항의 ‘발명이 속하는 기술분야’의 의미 및 판단방법, 특허발명의 진보성 판단 기준

【판결요지】

특허법 제29조 제2항에서 정하는 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하고(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결

참조), 그 범위를 정할 때에는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 1992. 5. 12. 선고 91후1298 판결, 대법원 2003. 4. 25. 선고 2002후987 판결 참조). 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있다면 당해 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2023. 8. 31. 선고 2020후10285 판결 참조).

- ☞ 피고들이 탈형 데크용 스페이서에 관한 원고의 이 사건 제1항, 제2항 발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효를 구한 사안임
- ☞ 원심은, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하거나 선행발명 1에 선행발명 2, 5 또는 공지기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되고, 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 발명으로서 위와 같은 이유로 그 진보성이 부정된다고 판단하였음
- ☞ 대법원은, 선행발명 1, 2와 이 사건 제1항 발명은 동일한 기술분야에 속하고, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되며, 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 이 사건 제1항 발명과 그 구성요소가 실질적으로 동일하므로 역시 진보성이 부정된다고 보아, 원심판결을 수긍하여 상고를 기각함

3. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결

[기술료 등] 파기환송(일부)

◎ 전용실시(사용)권, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상액 산정의 당부 등이 문제된 사건

【관시사항】

- [1] 이 사건 계약 종료 후의 독점적 통상실시권 침해 여부
- [2] 이 사건 계약 종료 후 전용실시(사용)권, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배

상액 산정의 당부

【판결요지】

1. 이 사건 계약 종료 후 독점적 통상실시권 침해로 인한 손해배상청구에 관하여

가. 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 이때 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결 등 참조). 이러한 법리는 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용된다.

나. 원심판결의 이유를 위와 같은 법리에 비추어 살펴본다.

1) ‘독점적 통상실시권’이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등(이하 통틀어 ‘특허권 등’이라 한다) 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라진다. 원고가 침해되었다고 주장하는 ‘독점적 통상실시권’을 ‘산수 블록 제품에 관한 특허권 등’에 대한 권리로 파악한다면 이는 산수 블록 제품에 관한 322 특허권, 449 특허권, 449 디자인권, 468 상표권 등에 대한 각각의 독점적 통상실시(사용)권을 의미하고 그 침해로 인한 손해배상청구도 각각의 독점적 통상실시(사용)권 침해에 따른 손해배상청구를 말하는 것이 된다.

2) ‘독점적 통상실시권’은 특허권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니므로 특정 제품을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 권리에 대하여 ‘독점적 통상실시권’이라는 표현을 사용하는 것은 부적절하다. 더욱이 원고와 구마가이 사이에 체결된 이 사건 라이선스 계약에서는 산수 블록 제품 관련기술 등을 ‘허락방법’으로 특정하면서, ‘허락방법’에 관한 실시허락 및 재실시허락 권한의 부여가 이 사건 라이선스 계약의 목적임을 분명히 하고 있다.

3) 그런데 원고는 독점적 통상실시권을 위와 같은 각각의 특허권 등에 관한 권리가 아닌 하나의 권리라는 전제에서 ‘독점적 통상실시권’의 침해에 따른 손해배상청구를 ‘산수 블록 제품에 관한 특허권 등의 전용실시권’ 침해로 인한 손해배상청구 등과 단순병합 형태로 청구하면서, 자신이 침해받았다는 ‘독점적 통상실시권’을 ‘322 특허권에 대한 전용실시권, 468 상표권에 대한 전용사용권 외에 원고가 이 사건 라이선스 계

약으로부터 취득한 권리로서, 원고가 국내에서 구마가이의 영업비밀, 노하우, 특허권, 상표권 등을 사용하여 산수 블록 제품을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 채권적 권리'라고 설명한다. 그러나 원고가 침해받았다는 '독점적 통상실시권'이 일반적인 의미의 독점적 통상실시권으로 '산수 블록 제품에 관한 특허권 등을 독점적으로 실시할 수 있는 권리'를 말하는 것인지, 아니면 이와 성격이 다른 별개의 권리를 말하는 것인지 알기 어렵다.

4) 설령 원고가 침해받았다는 독점적 통상실시권을 '산수 블록 제품에 관한 특허권 등을 독점적으로 실시할 수 있는 권리'라고 이해하더라도 원고가 그러한 독점적 통상실시권을 가지고 있는지도 불분명하다. 이 사건 라이선스 계약 제3조 제1항에서는 '구마가이는 원고가 산수 블록 제품의 특허·의장 및 기술 노하우를 사용하여 산수 블록 제품을 제조·판매하는 것에 관한 라이선스를 허락한다'는 취지로 규정하고 있을 뿐 이므로 원고와 구마가이 사이에서 구마가이가 국내에서 원고를 제외한 다른 사람에게 산수 블록 제품의 특허권 등에 관한 통상실시권을 허락할 수 없다는 내용까지 포함하여 계약을 하였다고 단정할 수 없고, 구마가이가 원고에게 특허권 등에 관한 독점적 통상실시권을 묵시적으로 허락하였다고 볼만한 사정도 찾기 어렵기 때문이다.

다. 그렇다면 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 원고가 침해받았다고 주장하는 '독점적 통상실시권'의 의미가 무엇인지를 밝히도록 한 다음, 그러한 원고의 주장을 바탕으로 원고가 주장하는 권리를 구마가이로부터 부여받았는지 심리하여 손해배상청구권 인정 여부를 판단하였어야 했다. 그런데도 원심은 별다른 심리 없이 원고가 '산수 블록 제품에 관한 독점적 통상실시권'을 보유하고 있다고 판단하고 피고가 원고의 독점적 통상실시권을 침해하였다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 독점적 통상실시권에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 았음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

2. 이 사건 계약 종료 후 전용실시(사용)권, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상액 산정에 관하여

가. 1) 상표법 제110조 제6항은 “법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불

구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라고 규정한다. 위 규정은 자유심증주의하에서 손해의 발생 사실은 증명되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 증거가 곤란한 경우 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니다. 따라서 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2006다3561 판결, 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결 등 참조).

2) 채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들이 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2007다25865 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007다5069 판결 등 참조).

나. 원심판결의 이유를 위와 같은 법리에 비추어 살펴본다.

1) 원심은 상표법 제110조 제6항을 적용하여 손해액을 인정할 때 468 상표권 전용사용권 침해행위에 따른 원고의 산수 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소, 산수 블록 제품 판매에 따른 한계이익 등을 고려하면서도, 피고가 피고 침해제품의 판매 이익 중 468 상표권 전용사용권 침해와 무관한 부분이 있음을 주장·증명하지 않았다는 사정을 근거로 원고의 손해액은 피고 침해제품의 순매출액에 이 사건 계약 제6조에서 정한 기술료율을 적용한 금액인 원고의 청구금액을 초과한다고 판단하였다. 그러나 이러한 산정방법은 468 상표권 전용사용권 침해에 따른 손해에 대한 정당한 산정방법이라 보기 어렵다. 피고 침해제품 판매로 인한 원고의 손해, 즉 산수 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소 등에는 468 상표권 전용사용권 침해뿐만 아니라 449 디자인권

전용실시권 침해에 따른 손해도 포함되었다고 볼 수 있으므로, 원고의 손해가 전적으로 468 상표권 전용사용권 침해로 인한 것이라고 단정할 수는 없다. 원심으로서도 피고의 468 상표권 전용사용권 침해행위가 원고의 산수 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소에 얼마나 기여하였는지에 관한 간접사실들을 탐색하고 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 손해배상액을 인정하였어야 했다. 한편 원심이 원용한 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결, 대법원 2023. 6. 1. 선고 2020다238639, 238646 판결은 상표법 제110조 제3항에 따라 손해액이 추정되는 사안에서 추정을 뒤집기 위한 사유와 범위를 침해자가 주장·증명을 해야 한다고 판시한 것으로 상표법 제110조 제6항에 따라 손해액을 산정한 이 사건과는 사안이 달라 원용하기에는 적절하지 않다.

2) 원고는 이 사건 계약 해지 이후 피고의 산수 블록 제품을 제조·판매한 행위에 관하여 ① 영업비밀 침해, ② 322 특허권 전용실시권 침해, ③ 449 특허권 전용실시권 침해, ④ 449 디자인권 전용실시권 침해, ⑤ 468 상표권 전용사용권 침해, ⑥ 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상청구를 하였다. 그러나 손해배상액에 관하여는 위 ①부터 ⑥까지의 손해배상채권의 각 손해액의 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 각 손해배상청구권별로 청구금액이 얼마인지 특정하지는 않았다. 원심으로서도 석명권을 적절히 행사하여 각 침해행위에 관한 손해배상청구권별로 청구금액을 구체적으로 특정하도록 한 다음 각 손해배상청구권에 관한 구체적인 근거를 심리하여 각 손해배상청구권이 인정되는지 여부와 인정될 경우 각 손해배상청구권의 손해배상액이 얼마인지를 산정하고 판단하였어야 했다. 그런데도 원심은 그러한 심리·판단 없이 468 상표권 전용사용권 침해행위로 인정되는 손해배상액이 원고의 청구금액을 초과한다는 이유만으로 468 상표권 전용사용권 침해행위를 제외한 나머지 침해행위에 대한 손해배상액은 구체적으로 산정하지도 않았다. 더구나 원심은 원고의 독점적 통상실시권에 관한 피고의 침해에 관해서는 막연히 피고가 원고의 독점적 통상실시권을 침해하였다고 인정하고 있을 뿐 구체적으로 어떤 권리에 관한 독점적 통상실시권을 침해하였는지도 밝히지 않고 있다.

다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제110조 제6항에 따른 손해액 인정, 손해배상채권별 청구금액 특정과 산정 등에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하

고 석명권을 행사하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

원고는 구마가이로부터 이 사건 제품 관련 기술 등(구마가이의 특허권, 디자인권 등)의 사용 및 제3자에 대한 재허락 권한을 부여받았고, 피고는 이 사건 제품 관련기술 등을 사용하여 이 사건 제품을 제조·판매하면서 원고에게 이 사건 제품의 순매출액에 약정 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 이 사건 계약을 체결함. 원고는 피고에게 이 사건 계약에 따른 기술료 미지급을 이유로 이 사건 계약의 해지를 통보하였고, 피고는 이 사건 계약 해지통보 이후에도 계속해서 이 사건 제품을 제조·판매함. 이에 원고는 피고를 상대로, ① 이 사건 계약기간 중의 기술료(일부 기간에 관하여는 예비적으로 원고의 실용신안권 침해로 인한 손해배상) 및 ② 이 사건 계약 종료 후 피고의 이 사건 제품 제조·판매에 따른 영업비밀 침해, 특허권의 전용실시권 침해, 디자인권의 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 원인으로 한 손해배상(선택적으로 이 사건 계약에 따른 위약금)을 청구함

원심은 ① 이 사건 계약기간 중의 기술료 청구 중 일부를 인정하였고, ② 이 사건 계약 종료 후 손해배상청구와 관련하여서는 디자인권 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 인정한 뒤 상표 전용사용권 침해로 인한 손해만으로도 원고가 청구한 금액을 모두 만족한다는 이유로 디자인권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해로 인한 손해액에 관하여는 나아가 판단하지 않음

대법원은 ① 이 사건 계약기간 중 기술료 청구에 관한 원심 판단에 계약 및 의사표시 해석에 관한 법리 오해 등의 위법이 있고, ② 이 사건 계약 종료 후 독점적 통상실시권 침해로 인한 손해배상청구에 관한 원심 판단에 독점적 통상실시권에 관한 법리오해의 위법이, 이 사건 계약 종료 후 전용실시(사용)권, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상액 산정에 관한 원심 판단에 손해배상채권별 청구금액 특정과 산정 등에 관한 법리오해, 석명권 불행사의 위법 등이 있다고 판단하여 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기환송함

4. 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023다289508 판결

[특허권침해금지청구권부존재 확인청구의 소] 파기환송

◎ 특허권 침해제품인지 여부가 문제된 사건

【판시사항】

[1] 특허발명의 보호범위를 확정하는 방법 및 청구범위에 적혀 있는 사항을 해석하는 방법

[2] 당사자가 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법이 특허발명을 이용하는 경우 특허권 침해에 해당하는지 여부(적극) 및 ‘이용관계가 성립하는 경우’의 의미

【판결요지】

[1] 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 하지만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결 등 참조).

[2] 당사자가 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 등 참조). 침해제품 등이 특허발명을 이용하는 경우에는 특허발명에 대한 특허권 침해에 해당하는데(특허법 제98조), 이러한 이용관계는 침해제품 등이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 침해제품 등이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 침해제품 등 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다(대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다204588 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

☞ 원심은, 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1 중 관통형 축공의 주요한 기술적 특징이 축돌기에 형성된 기름배출공을 따라 기름을 배출하는 것인데 원고 제품들의 금속원통기둥은 밑바닥이 뚫린 형상이 아니어서 축돌기에 형성된 기름배출공을 따라 기름을 배출할 수 없다는 등의 이유로 원고 제품들이 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1, 2와 동일한 구성요소를 갖고 있지 않아 이 사건 제1항 정정발명의 특허권 침해제품이 아니라고 판단하고, 이러한 판단을 전제로 원고 제품들이 이 사건 제1항

정정발명의 종속항 발명인 이 사건 제3항, 제5항 정정발명의 특허권 침해제품도 아니라고 판단함

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, ① 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위에서는 회전팬 하면 중앙에 형성된 축돌기의 기름배출공 구비 여부에 대하여는 한정하고 있지 않으므로 그 축돌기를 기름배출공이 형성되어 있는 것으로 제한하여 해석할 수는 없고, 원고 제품들에서 모터·다각축·다각홈과 금속원통기둥은 수행하는 기능이 다른 별개의 구성요소이므로 모터 등이 금속원통기둥 하단에 배치되어 있다는 사정만으로 원고 제품들의 금속원통기둥이 밑바닥이 막혀 있는 형상이라고 할 수는 없어, 원고 제품들의 금속원통기둥은 이 사건 제1항 정정발명의 관통형 축공과 실질적으로 동일하며, 원고 제품들은 구성요소 1, 2를 비롯한 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 전부 포함하는데, ② 원고 제품들의 모터·다각축·다각홈, 다수 개의 기름배출공은 이 사건 제1항 정정발명의 기술적 구성에 부가된 새로운 기술적 요소로 이 사건 제1항 정정발명의 작용효과(양방향 가열방식으로 음식물을 전체적으로 골고루 익혀주고 조리 목적에 따라 회전팬을 교체하여 사용할 수 있는 것)는 원고 제품들에서도 그대로 실현될 수 있어 원고 제품들 내에서 이 사건 제1항 정정발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있으므로, 원고 제품들은 이 사건 제1항 정정발명을 이용하여 그 특허권을 침해하는 제품에 해당한다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송함

5. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결

[손해배상(기)] 상고기각

◎ 특허실시금지 계약 위반을 이유로 손해배상을 청구하는 사건

【판시사항】

특허실시금지를 내용으로 한 계약이 해당 특허가 무효로 확정된 때 이행불능이 빠지게 되는지 여부 및 위 계약 위반에 따른 손해배상청구에 대해 자유실시기술로 항변할 수 있는지 여부

【판결요지】

특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 '특허발명 실시금지계약'이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행

불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조). 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효 사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조). 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.

☞ 특허권자인 원고가 특허실시금지계약을 체결한 피고의 특허실시를 위 계약 위반이라고 주장하면서 손해배상청구를 청구하였고, 이에 대해 피고가 해당 특허가 무효로 되어 위 계약이 효력을 상실하였고, 피고가 실시한 구체적인 형태가 자유실시기술이어서 위 계약을 위반한 것이 아니라고 주장한 사안임

☞ 대법원은, 특허가 무효로 되었다고 하여 특허실시금지계약이 그 계약 체결시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없고, 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허실시금지계약이 이행불능에 빠지게 되며, 피고의 실시형태가 자유실시기술에 해당하더라도 그러한 사정만으로 계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수 없다고 한 원심의 판단을 수긍하여 상고를 기각함

6. 대법원 2024. 12. 12. 선고 2021후10367 판결

[등록무효(특)] 파기환송

◎ 특허발명의 진보성 부정 여부가 문제된 사건

【판시사항】

청구범위 해석의 방법 및 특허발명의 진보성 판단 기준

【판결요지】

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라

야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조).

특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소에 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이 아니라 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술

상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결 등 참조).

☞ 원고가, 이차 전지용 극판 스택킹 장치에 관한 피고의 이 사건 제1항, 제5항 발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다가 특허심판원에서 그 청구가 기각되자, 피고를 상대로 그 심결의 취소를 청구한 사안임

☞ 원심은, 이 사건 제1항, 제5항 발명과 선행발명들의 차이점이 통상의 기술자에 의하여 용이하게 극복될 수 있어 이 사건 제1항, 제5항 발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 판단하였음

☞ 대법원은, 이 사건 제1항 발명에 관한 원심의 청구범위 해석을 수긍하는 한편, 이 사건 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 기술의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 이 사건 제1항, 제5항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 단정하기 어렵다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송함

7. 대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 판결

[거절결정(특)] 상고기각

◎ 특허발명의 공동출원인 중 일부가 특허거절결정 불복심판에 대하여 심결취소의 소를 제기한 사안

【판시사항】

특허발명의 공동출원인이 특허거절결정 불복심판에 대하여 제기하는 심결취소의 소의 소송형태가 고유필수적 공동소송인지 여부(소극)

【판결요지】

2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조 제2항). 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에는 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서 민법상 공유의 규정이 적용된다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 등 참조).

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 합일적으로 확정되어야 할 필요성에서 특허출원 및 특허청 심사관의 특허거절결정 등에 대한 심판청구를 공유자 모두가 공동으로 하도록 규정하고 있으나(특허법 제44조, 제139조 제3항), 특허거절결정 등에 따른 심결취소의 소를 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는지에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이 단독으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 그 소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정되면 취소의 효력이 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개되고(행정소송법 제29조 제1항), 심결취소청구를 기각한 판결이 확정되어 심결이 유지된 경우에는 심결에 불복하지 않은 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않는다. 그런데 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 모두가 공동으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하여야 한다고 볼 경우 공유자 중 1인이라도 소의 제기에 협력할 수 없는 경우 나머지 공유자가 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버리는 부당한 결과에 이르게 된다.

따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 특허거절결정 등에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우에 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이라도 그 권리를 방해하는 심결이 있는 때에는 권리의 소멸을 방지하기 위해 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다.

- ☞ 원고들이, 신경정신계 장애의 치료를 위한 조성물 및 방법에 대한 이 사건 출원발명이 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 주장하며 거절결정의 취소를 구한 사안임
- ☞ 원심은, 원고 1, 3이 제기한 소는 적법한 소송대리권 없는 자에 의하여 제기된 것으로서 부적법하다고 보아 위 원고들의 소를 각하하였고, 이 사건 출원발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 원고 2의 청구를 기각하였음
- ☞ 대법원은, ① 원고 1의 상고는 소송대리권 없는 자가 제기한 것으로서 부적법하다고 보아 이를 각하하였고, ② 이 사건 소는 공동출원인인 원고들 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이 아니므로 원고 2가 단독으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기할 수 있으나, 이 사건 출원발명은 그 진보성이 부정되므로

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 2의 청구는 받아들일 수 없다고 보아 원고 2의 상고를 기각하였으며, ③ 원고 3은 상고심에서 무권대리인의 소송행위와 상고장 제출행위 전체를 추인하여 이 사건 소제기를 비롯한 원심에서의 기존의 소송행위는 모두 이를 한 때에 소급하여 유효하게 되었고, 원고 3 역시 단독으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기할 수 있으나, 이 사건 출원발명은 그 진보성이 부정되어 원심으로서 원고 3의 청구에 관하여 본안 판단에 나아가더라도 그 청구를 기각하였어야 하므로, 원고 3만이 상고한 이 사건에서 불이익변경금지의 원칙상 원고 3에 더 불리한 청구기각의 판결을 선고할 수 없다고 보아 원고 3의 상고를 기각하였음

8. 대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 판결

[등록무효(특)] 상고기각

◎ 무권리자 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 문제된 사건

【판시사항】

청구인 적격이 없는 자가 무권리자 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구한 경우 무효사유에 대하여 판단할 필요가 있는지 여부(=소극)

【판결요지】

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호 본문). 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다. 청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 1997. 6. 27. 선고 97후235 판결 등 참조). 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2009. 9. 10. 선고

2007후4625 판결 등 참조).

- ☞ 원고가 이 사건 특허발명(정품량 제어 방법)에 관하여 무권리자 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구한 사안임
- ☞ 특허심판원은, 원고가 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않아 무권리자 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않으므로 이 사건 심판청구가 부적법하다는 이유로 원고의 청구를 각하하는 심결을 함
- ☞ 원심은, 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 원고로부터 피고 직원을 거쳐 피고에게 승계되었으므로 이 사건 특허발명에 관한 피고 직원의 특허출원은 무권리자 출원에 해당하지 않고 따라서 원고는 특허법 제133조 제1항에서 정한 이해관계인에 해당하지 않는다는 이유로 위 심결을 그대로 유지함
- ☞ 대법원은, 원고는 이 사건 심결 당시 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자가 아니므로 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없고 청구인 적격이 없는 원고가 제기한 이 사건 심판청구는 부적법하므로 이 사건 특허발명에 관하여 피고 직원이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌는지 여부에 대하여 판단할 필요 없이 이 사건 심판청구는 각하되어야 한다고 판단한 다음, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한 원심의 결론이 정당하다고 보아 원고의 상고를 기각함

9. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 판결

[권리범위확인(특)] 상고기각

- ◎ 확인대상 발명의 특정, 소극적 권리범위 확인심판의 확인의 이익, 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부가 문제된 사건

【판시사항】

- [1] 확인대상 발명이 청구취지로서 특정되었는지 판단하기 위한 기준
- [2] 의약품 특허발명에 대한 소극적 권리범위확인 심판청구의 대상인 확인대상 발명이 품목허가를 받거나 받을 가능성이 있어야 하는지 여부
- [3] 확인대상 발명이 이 사건 특허발명과 과제 해결원리가 동일하지 아니하여 이 사건 특허발명의 특허권 권리범위에 속하지 않는지 여부(적극)

【판결요지】

[1] 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다(대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 등 참조). 권리범위 확인심판 청구의 대상이 되는 확인대상 발명은, 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조). 그러므로 확인대상 발명의 설명서와 도면에는 특허발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하여야 한다. 확인대상 발명의 특징을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

[2] 특허법 제135조 제2항은 “이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다. 위와 같은 특허권의 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말한다. 이러한 이해관계인에는 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 사람뿐만 아니라, 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 예상되는 사람도 포함된다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결 등 참조). 소극적 권리범위 확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결 등 참조). 소극적 권리범위 확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 확인대상 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 확인대상 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1990. 2.

9. 선고 89후1431 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조).

[3] 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은, 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라, 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여, 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

☞ 명칭을 펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구 투여용 약제학적 제제 로 하는 원고의 이 사건 특허발명에 대해 피고가 자신의 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위 확인 심판을 청구한 사안임

- ☞ 원심은 ① 확인대상 발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었고, ② 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있으며, ③ 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 특허권 권리범위에 속하지 않는다고 판단함
- ☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, ① 확인대상 발명은 이 사건 특허발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하여 사회통념상 특허발명의 특허권 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었고, ② 특허법상 소극적 권리범위 확인심판은 약사법상의 품목허가와 제도의 취지가 다르고, 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상인 확인대상 발명으로 삼을 수 있는데, 심결 시에 품목허가를 받았거나 받을 가능성이 있는 의약품만을 확인대상 발명으로 삼아야 한다고 볼 수 없고 피고가 장래에 확인대상 발명을 실시할 가능성이 있으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있으며, ③ 이 사건 특허발명의 특유한 과제 해결원리는 명세서의 내용과 출원 당시의 공지기술, 출원경과를 참작하여 이 사건 특허발명이 기술발전에 기여한 부분을 고려하였을 때 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 하는데, 확인대상 발명은 그러한 과제 해결원리를 포함하고 있지 않아 이 사건 특허발명과 과제 해결원리가 다르므로 이 사건 특허발명의 특허권 권리범위에 속하지 않는다고 판단하여, 원심을 수긍하고 원고의 상고를 기각함

10. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123 판결

[특허권침해금지 및 손해배상청구] 상고기각

◎ 피고 제품 1, 2가 이 사건 제1항, 제9항 정정발명에 대한 특허권 침해제품인지 여부가 문제된 사건

【판시사항】

- [1] 특허발명의 보호범위를 해석하는 기준
- [2] 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 대상제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우, 대상제품 등이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허권을 침해한다고 보기 위한 요건
- [3] 대상제품 등이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부(원칙적 소극)

【판결요지】

[1] 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도, 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

[2] 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘대상제품 등’이라 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는, 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 대상제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 대상제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기에서 대상제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는, 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

[3] 특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는, 그 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지, 각각의 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니다. 특허권침해소송 상대방의 대상제품 등이 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그 대상제품 등은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다(대법원 2017. 9. 26.

선고 2014다27425 판결 등 참조). 특허발명의 청구범위에 기재된 모든 구성요소는 중요하므로, 그중 일부를 권리행사의 단계에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2020. 7. 23. 선고 2019도9547 판결 등 참조).

☞ 원고(특허권자)는 피고를 상대로, 피고 제품 1, 2가 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하며 침해금지, 침해제품 폐기, 손해배상을 청구함

☞ 원심은, 피고 제품 1, 2의 이 사건 제1항, 제9항 정정발명에 대한 특허권의 문언침해, 균등침해를 인정할 수 없다고 판단하였음

☞ 대법원은, 위와 같은 법리를 실시하면서 피고 제품 1과 이 사건 제1항, 제9항 정정발명은 대응구성에 차이가 있고, 피고 제품 1은 이 사건 제1항, 제9항 정정발명과 과제 해결원리가 다르며, 피고 제품 2는 이 사건 제1항, 제9항 정정발명의 구성요소가 결여되었다고 보아, 원고의 청구를 기각한 원심판결을 수긍하여 상고를 기각함

11. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970 판결

[특허권 침해금지 등] 상고기각

◎ 피고의 행위가 이 사건 특허권의 직접침해, 간접침해, 부정경쟁행위에 해당하는지 여부
부가 문제된 사건

【판시사항】

[1] 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 그와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 경우, 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있는지 여부(적극) 및 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 하는지 여부(적극)

[2] 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이 국내에서의 생산을 의미하는지 여부(적극) 및 그 생산이 국외에서 일어나는 경우 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없는지 여부(적극)

[3] 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을

연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 경우, 특허법 제96조 제1항 제1호에 따라 특허권의 효력이 미치지 않는지 여부(적극)

【판결요지】

[1] 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치고(이른바 ‘특허권의 속지주의 원칙’), 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 물건이 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 한다(이른바 ‘구성요소 완비의 원칙’).

한편 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조). 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.

[2] 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).

[3] 특허법은 발명을 보호·장려하는 한편 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조). 이에 특허법은 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 하면서도(특허법 제94조 제1항 본문) 제96조 제1항 제1호에서 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목

신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다. 이하 같다)을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다.

특허법 제96조 제1항 제1호는 특허권의 효력이 미치지 않는 특허발명 실시의 요건으로 그 실시의 목적이 연구 또는 시험일 것을 정하고 있을 뿐이다. 다만 이는 누구든지 특허발명을 연구 또는 시험하여 그 내용을 확인·검증하고 더욱 개량된 발명을 이어나갈 수 있도록 특허권의 효력을 제한함으로써 특허법이 추구하는 ‘발명의 보호’와 ‘발명의 이용 도모’ 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이므로, 위 규정의 적용 여부를 판단할 때에는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 특허권자 등의 정당한 이익도 함께 고려할 필요가 있다.

이와 같은 규정의 문언과 취지 등을 종합하면, 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

- ☞ 원고들은 폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물을 대상으로 한 조성물 발명(이 사건 제1항 발명)에 관한 특허권자와 전용실시권자임
- ☞ 피고는 조성물 자체가 아니라 그 조성물을 구성하는 13종 개별 접합체 원액을 국내에서 생산하여 러시아에 있는 다른 회사에 수출하였고, 그 다른 회사가 러시아에서 각 원액의 혼합 공정을 통하여 13가 면역원성 조성물을 완성함
- ☞ 원고들은 피고를 상대로, 피고의 행위가 이 사건 특허권의 직접침해, 간접침해 등에 해당한다고 주장하며 침해금지, 침해제품 폐기 등을 청구함
- ☞ 원심은, 피고의 행위가 이 사건 특허권의 직접침해, 간접침해 등에 해당하지 않는다고 판단하였음
- ☞ 대법원은, 위와 같은 법리를 실시하면서 ① 13종 개별 접합체 원액을 혼합하여 13가 면역원성 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없어, 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 이 사건 특허권의 직접침해에 해당하지 않고, ② 피고가 국내에서 생산한 13종 개별 접합체 원액은 모두 수출되어 러시아에서 완성품으로 생산되었으므로, 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 이 사건 특허권의 간접침해에 해당하지 않으며, ③ 피고가 국내에서 완성 백신을 생산한 행위는 이 사건 제1항 발명을 연구 또는 시험하기 위하여 그 특허발명을 실시한

것에 해당하고, 그로 인하여 원고들의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하였다고 보기 어려우므로, 피고가 완성 백신을 생산한 행위는 이 사건 특허권의 직접침해에 해당하지 않는다고 보아, 원고의 청구를 기각한 원심판결을 수긍하여 상고를 기각함

12. 대법원 2025. 5. 29. 선고 2023후10712 판결

[등록무효(실)] 상고기각

◎ 공지에외의 효과가 미치는 공지된 발명의 범위 등이 문제 된 사건

【관시사항】

[1] 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제30조 제1항의 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지에외 주장을 하였으나 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위 내에 있는 경우, 공지된 나머지 발명들에까지 공지에외의 효과가 미치는지 여부(적극)

[2] 이때 공지에외 규정이 적용되기 위해서 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야 한다거나 자기공지된 발명 자체가 특허출원되어야만 하는지 여부(소극)

【판결요지】

[1] 실용신안의 등록요건 및 등록출원에 관하여 실용신안법 제11조에 의하여 준용되는 특허법 제30조 제1항 제1호는, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 ‘자기공지(自己公知)’라 한다], 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허법 제29조 제1항 또는 제2항(신규성 또는 진보성 요건)을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지에외 규정을 두고 있다. 그리고 특허법 제30조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지에외 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등의 절차에 관하여 규정하고 있다.

이는 특허법이 원칙적으로 출원 전에 공지·공용된 발명 또는 그 발명이 속하는 기술

분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 공지·공용된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없도록 하고 있는 것(특허법 제29조 제1항, 제2항)에 대한 예외를 규정한 것이다. 신규성 또는 진보성 요건에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 특허법의 취지에 맞지 않게 되는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 발명은 공지 등이 되지 않은 것으로 취급하기 위하여 공지예외 규정을 둔 것이다.

이러한 공지예외 규정의 문언과 취지에 비추어 보면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제30조 제1항에서 정한 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지된 나머지 발명들에까지 공지예외의 효과가 미친다고 보아야 한다.

[2] 한편 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외 규정은 특허출원된 발명에 대하여 신규성 요건인 특허법 제29조 제1항뿐만 아니라 진보성 요건인 특허법 제29조 제2항을 적용할 때에도 자기공지된 발명이 공지 등이 되지 않은 것으로 본다고 정하고 있다. 그리고 그 규정의 문언상 공지예외의 효과가 미치는 ‘자기공지된 발명’과 출원의 대상인 ‘특허출원된 발명’을 분명하게 구별하고 있다. 이는 특허출원된 발명이 자기공지된 발명의 공지 이후 추가적인 연구개발이나 개량 등을 통하여 자기공지되었던 발명과 구성이나 효과에 차이가 생길 수 있음을 고려한 것이다. 따라서 공지예외 규정이 적용되기 위해서 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야 한다거나 자기공지된 발명 그 자체가 특허출원되어야만 한다고 볼 수는 없다.

☞ 원고는 체외진단검체필터용 케이스에 관한 고안의 실용신안권자임

☞ 원고는 이 사건 등록고안의 출원일 전에 공지된 시약모델 2의 케이스에 대하여 공지예외 주장을 하였으나, 이와 동일한 선행고안 2에 대해서는 공지예외 주장을 하지 않았음

☞ 또한 원고는 이 사건 등록고안의 출원일 전에 공지된 시약모델 1의 케이스 덮개부 (= 선행고안 5)에 대하여 공지예외 주장을 하였으나, 이와 동일한 고안이 아니라는 구성을 포함하는 이 사건 등록고안을 출원하였음

- ☞ 피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록고안은 신규성 및 진보성이 부정된다고 주장하며 무효심판을 청구함
- ☞ 원심은 이 사건 등록고안의 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다고 보아, 이 사건 등록고안의 신규성이 부정된다고 본 특허심판원의 심결을 취소함
- ☞ 대법원은, 위와 같은 법리를 실시하면서 ① 선행고안 2는 원고가 공지예외 주장을 한 시약모델 2의 케이스와 동일성이 인정되므로 선행고안 2에 대해서도 공지예외의 효과가 미치고, ② 원고가 공지예외 주장을 한 선행고안 5는 이 사건 등록고안의 모든 구성을 가지고 있지 않다고 하더라도, 공지예외 주장을 한 시약모델 1의 구성 중 일부에 해당하여 선행고안 5에 대해서도 공지예외의 효과가 미치므로, 선행고안 2와 선행고안 5는 이 사건 등록고안의 신규성 및 진보성을 판단할 때 공지 등이 되지 않은 기술로 취급된다고 보아, 특허심판원의 심결을 취소한 원심판결을 수긍하여 상고를 기각함

13. 대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562 판결

[권리범위확인(특)] 파기환송

◎ 확인대상 발명이 특허발명의 특허권 권리범위에 속하는지 여부가 문제된 사건

【판시사항】

- [1] 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상 발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 ‘공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다’는 자유실시기술 주장이 허용되는지 여부(소극)
- [2] 특허권의 권리범위를 확정하기 위한 청구범위의 해석 방법

【판결요지】

- [1] 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것) 제30조 제1항에서 정한 공지예외 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시기술 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상 발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때에는 자유실시기술 주장 즉, ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수

있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다'는 주장은 허용되지 않는다고 보아야 한다.

[2] 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).

☞ 피고는 이 사건 특허발명(혈압 강하용 억제학적 조성물)의 특허권자임. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 이 사건 제1항 발명이라 함, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시함)은 안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg 및 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg을 포함하는 혈압 강하용 억제학적 조성물 에 관한 것임

☞ 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 원고의 확인대상 발명이 이 사건 제1항, 제4항, 제12항 내지 제14항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인 심판청구를 함

☞ 원심은, ① 이 사건 특허발명은 선행발명 1을 근거로 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받았으므로 선행발명 1 또는 선행발명 1과 다른 공지기술의 결합으로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있다는 자유실시기술 주장은 허용될 수 없고, 그 외 다른 선행발명에 의하더라도 확인대상 발명이 자유실시기술에 해당하지 않는다고 판단하는 한편, ② 이 사건 제1항 발명의 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg 을 피마살탄 칼륨염 30mg 또는 이를 포함하는 수화물 로 해석하고 암로디핀 베실레이트염 5mg 을 암로디핀 5mg 으로 해석하여 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성을 피마살탄 칼륨염 30mg 또는 이를 포함하는 수화물 '및 암로디핀 5mg 을 포함하는 혈압 강하용 억제학적 조성물'에 관한 것으로 확정하는 다음, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있어 그 권리범위에 속하고, 이 사건 제4항, 제12항 내지 제

14항 발명의 권리범위에도 속한다고 판단함

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, ① 선행발명 1을 근거로 한 자유실시기술 주장이 허용되지 않고 확인대상 발명이 자유실시기술에 해당하지 않다는 원심 판단에는 잘못이 없으나, ② 이 사건 제1항 발명의 기술적인 의미는 피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg 과 암로디핀 베실레이트염 5mg 을 포함하여 혈압 강하의 약리효과를 나타내는 약제학적 조성물로 정확하게 이해할 수 있고 이와 다르게 해석할 여지가 없으므로, 원심으로서는 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성을 피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg ' 및 암로디핀 베실레이트염 5mg 을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물에 관한 것으로 확정하 다음, 이를 기초로 확인대상 발명이 이 사건 제1항, 제4항, 제12항 내지 제14항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 심리·판단하였어야 한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송함

14. 대법원 2025. 7. 16. 선고 2022후10524 판결

[등록무효(특)] 상고기각

◎ 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부가 문제된 사건

【관시사항】

발명의 진보성 부정 여부를 판단하는 방법 및 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)

【판결요지】

발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는 적어도 선행 기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행 기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행 기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2007. 8.

24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

☞ 피고는 클램프 에 관한 발명인 이 사건 정정발명의 특허권자임

☞ 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 정정발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되어 무효라고 주장하며 등록무효심판을 청구하였으나 기각 심결을 받았음

☞ 원고는 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 원심은 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였음

☞ 대법원은, 위와 같은 법리를 실시하면서 이 사건 정정발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 보아, 원고의 청구를 기각한 원심판결을 수긍하여 상고를 기각함

15. 대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결

[권리범위확인(특)] 파기환송

◎ 특허권의 권리범위 확인 국면에서 특허발명의 청구범위에 적혀 있는 사항이 이른바 기능적 표현으로 되어 있는 경우의 청구범위 해석이 문제된 사건

【판시사항】

[1] 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있는 경우

[2] 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 기준 / 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우, 확인대상 발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 있는 요건 및 확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 판단하는 방법

【판결요지】

1. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로

포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결 등 참조). 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결 등 참조).

2. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기

술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

- ☞ 원고는 명칭을 자가세정 가능한 정수기 로 하는 이 사건 특허발명의 특허권자임. 피고는 원고를 상대로 특허심판원에 피고의 확인대상 발명이 원고의 이 사건 특허발명의 청구항 제1항, 제10항(이하 이 사건 제1항, 제10항 발명) 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위 확인심판을 청구하여 청구인용 심결을 받음. 그러자 원고가 특허법원(원심)에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안임
- ☞ 원심은, ① 이 사건 제1항 발명의 세정수단을 세정물질이나 살균물질을 저장탱크에 공급하여 저장탱크를 깨끗이 씻기 위한 방법 또는 도구 라고 해석한 다음 ② 확인대상 발명은 이 사건 제1항, 제10항 발명과 균등관계에 있어 그 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하여 위 심결을 취소하였음
- ☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, ① 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 적혀 있는 세정수단 이라는 용어는 세정 기능을 하는 수단 이라는 기능적 표현인데, 그 세정수단 에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단은 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않고 출원인인 원고가 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외한 부분에도 해당하므로 그 세정수단을 문언 그대로 해석하는 것은 명백히 불합리한바, 출원된 기술사상의 내용, 발명의 설명의 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하면 이 사건 제1항 발명의 세정수단은 세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단 으로 해석하는 것이 타당하고, ② 이 사건 특허발명의 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명은 선행기술과의 관계에서 기술발전에 기여한 정도가 크다고 보기는 어려워 그 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 하는데, 확인대상 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물을 전극 살균기를 통해 전기분해수로 생성하여 정수탱크를 자가 세정하는 반면, 이 사건 제1항 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석하여 저장탱크를 자가 세정하므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다

고 볼 수 없어 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 그 종속항 발명인 이 사건 제10항 발명 특허권의 권리범위에도 속하지 않는다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송함

16. 대법원 2025. 8. 28. 선고 2024후10108 판결

[등록무효(특)] 파기환송

◎ 이 사건 특허발명의 명세서 기재요건 위반 여부가 문제된 사건

【관시사항】

[1] 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정 취지/ 특허법 제42조 제4항 제2호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지 판단하는 기준 및 청구범위에 발명이 명확하게 적혀 있는 경우

[2] 특허법 제42조 제3항 제1호의 규정 취지/ 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지 판단하는 기준 및 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하는 경우

【판결요지】

[1] 특허법 제42조 제4항 제2호는 ‘청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다’고 규정하고 있고, 제97조는 ‘특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다’고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 그러므로 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이, 발명에 관한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여, 청구범위에 적혀 있는 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결 등 참조).

[2] 특허법 제42조 제3항 제1호는 ‘발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다’고 규정하고 있다. 이는 특허

출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등 참조).

그런데 ‘물건 발명’의 경우, 그 발명의 ‘실시’라 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명에 관한 설명에 적혀 있는 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결, 대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601 판결 등 참조).

- ☞ 피고들은 친호 데이터베이스를 이용한 시뮬레이터에 관한 발명의 특허권자임
- ☞ 원고는 피고들을 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명이 명세서 기재요건에 위반되고 진보성이 부정되어 무효라고 주장하며 무효심판을 청구하였으나 기각 심결을 받았음
- ☞ 원고는 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 원심은 이 사건 특허발명이 명세서 기재요건에 위반된다고 보아 진보성 부정 여부에 관하여 더 나아가 판단하지 않고 심결을 취소함
- ☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, 이 사건 특허발명의 기술적 특징과 명세서 기재에 비추어 볼 때, 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 그 청구범위에 적혀 있는 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있고, 그 발명에 관한 설명에 적혀 있는 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있으며, 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있어 이 사건 특허발명이 명세서 기재요건에 위반되지 않는다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기·환송함

상 표 (4건)

1. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결

[거절결정(상)] 상고기각

◎ 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부가 문제된 사안

【판시사항】

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부(= 유사)
2. 상표의 유사 등에 관한 수요자 인식 설문조사 결과의 증명력 판단 방법

【판결요지】

1. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다(‘전체관찰의 원칙’). 그런데 상표의 구성 부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처 표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부(要部)가 있는 경우, 적절한 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(‘요부의 대비’). 상표의 어느 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(‘전체의 대비’)(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).
2. 상표의 유사 등에 관하여 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력 판단은 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것으로, 법관은 설문조사의 설계·실시 등이 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지를 살펴 그 증명력을 판단할 수 있다. 이때 법관은 모집단이 적절하게 설정되고 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되는 등 조사 대상자가 합리

적으로 선정되었는지, 응답자의 태도에 따른 오차를 줄이기 위한 적절한 통제가 이루어졌는지, 조사 문항의 형태 및 상표 등 제시물이 제시된 방식이 적절한지, 조사 문항의 내용이 편향되거나 특정 응답을 유도하는 방식으로 구성되지는 않았는지, 설문조사를 실시할 때 조사 장소와 시기가 적절한지, 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지 등을 고려할 수 있다. 비록 수요자 인식에 대한 설문조사 결과에는 실제 수요자의 인식을 완벽하게 반영할 수 없다는 한계가 있지만, 그 설문조사의 설계·실시 등이 이러한 객관적인 절차와 기준에 맞게 수행되었다면 설문조사 결과의 신뢰성 자체를 부정하는 것에는 신중할 필요가 있다.



- ☞ 원고가 이 사건 출원상표 (지정상품: 탄산수)를 상표등록출원하였으나 특허청 심사관은 이 사건 출원상표가 **VITTORIA**(지정상품: 탄산수 등)의 선등록상표 1 등과 유사하다는 이유로 등록거절결정을 함
- ☞ 원고가 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구하였으나 같은 이유로 청구기각 심결을 받음
- ☞ 원심은 원고가 제출한 상표의 유사 등에 관한 수요자 인식 설문조사 결과는 신뢰성이 떨어지므로 증거로서 채용하기 어렵고, 이 사건 출원상표는 선등록상표 1과 표장이 서로 유사하고 지정상품 또한 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다고 판단함
- ☞ 대법원은 원심이 문자와 도형이 결합된 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하면서도 문자상표의 유사 여부를 판단하는 기준에 관한 대법원 판례를 원용하는 등 그 이유 설시에 다소 미흡한 부분은 있으나 이 사건 출원상표가 상표등록을 받을 수 없다는 원심의 결론은 정당하고, 수요자 인식 설문조사 결과에 관한 증명력 판단 또한 일부 근거가 부적절해 보이기는 하나 증명력 판단이나 이에 기초한 사실인정이 자유심증주의의 한계를 벗어났다고 볼 수는 없다는 이유로 원심의 결론을 수긍하고 상고를 기각함

2. 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023후10453 판결

[거절결정(상)] 상고기각

◎ 이 사건 출원상표에 등록거절사유가 있는지 여부가 문제된 사안

【관시사항】

[1] 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제4호의 지도만으로 된 상표에 해당하는지 여부(= 적극)

[2] 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부(= 소극)

【판결요지】

1. 상표법 제33조 제1항 제4호에 의하면 ‘지도만으로 된 상표’는 상표등록을 받을 수 없는데, 정확한 지도나 이에 준하는 형태가 아니더라도 일반 수요자가 사회통념상 지도임을 인식할 수 있는 정도의 형태를 갖추었다면 위 규정에서 말하는 ‘지도’에 해당한다.

2. 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(상표법 제33조 제2항). 상표법 제33조 제2항에서 규정한 ‘그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우’에 해당하는지는 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2074 판결 등 참조).

사용에 의한 식별력을 취득하는 출원상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 출원상표와 동일성이 인정되는 상표의 장기간 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 한편 출원상표와 동일하거나 동일성이 인정되는 부분이 그 부분만으로 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있다

면 다른 표장과 함께 사용되었더라도 그 사용실적을 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 판단하는 자료로 삼을 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 등 참조).



- ☞ 원고가 이 사건 출원상표  를 상표등록출원하였으나 특허청 심사관은 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제4호의 지도만으로 된 상표에 해당하고, 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다는 이유로 등록거절 결정을 함
- ☞ 원고가 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구하였으나 같은 이유로 청구기각 심결을 받았고, 원심도 같은 이유로 심결을 유지함
- ☞ 이 사건에서 출원인이 실제로 사용한 상표는 이 사건 출원상표에 다른 문자 등이 부



가된 실사용상표 1  등이었고 사용에 의한 식별력 취득과 관련하여 사용상표와 출원상표의 동일 여부 판단 기준 등이 문제됨

- ☞ 대법원은 상표법 제33조 제1항 제4호의 지도만으로 된 상표의 판단 기준, 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력 '취득' 여부의 판단 기준에 관하여 실시한 뒤, 이 사건 출원상표는 지도만으로 된 상표에 해당하고, 원심 판시 실사용상표들과 별개로 독립하여 수요자 사이에서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 어렵다고 판단한 원심을 수긍하여 상고를 기각함

3. 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023도11044 판결

[업무상배임등] 파기환송(일부)

- ◎ 원인행위 없이 상표권 이전등록을 마친 자의 상표 사용행위가 상표권 침해행위에 해당하는지 여부

【판시사항】

상표권이 이전되기 위한 요건 및 상표법 제230조 위반죄의 구성요건

【판결요지】

상표권이 양수인에게 이전되기 위해서는 상표권자와 양수인 사이에 상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의와 상표법 제96조 제1항 제1호에 따른 등록이 있어야 한다. 한편 상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자를 처벌하도록 규정하고 있는바, 상표권자 이외의 제3자는 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위를 해서는 안 되고, 이를 위반하는 행위는 상표권의 침해행위에 해당한다.



- ☞ 피고인은, 이 사건 등록상표()의 상표권자인 피해 회사가 이 사건 등록상표권을 피고인에게 이전하기로 합의한 사실이 없었음에도, 피해 회사가 이 사건 등록상표권을 피고인에게 양도한다는 내용의 피해 회사 명의 양도증을 위조·행사하여 피고인 앞으로 이 사건 등록상표권에 관한 이전등록을 마쳤고, 그 후 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 게스트하우스 서비스제공업 등에 사용함으로써, 피해 회사 상표권의 침해행위를 하였다는 상표법위반의 공소사실로 기소되었음
- ☞ 원심은, 이 사건 등록상표의 상표권 이전등록이 피고인 앞으로 마쳐진 후 피고인이 이 사건 등록상표를 사용한 행위는 타인의 등록상표를 사용한 행위가 아니므로 이 부분 공소사실은 범죄로 되지 아니하는 때에 해당한다고 보아, 이를 유죄로 판단한 제1심판결을 파기하고 무죄를 선고하였음
- ☞ 대법원은 위와 같은 법리를 판시하면서, 이 사건 등록상표권의 이전등록이 피고인 앞으로 마쳐졌다고 하더라도 피해 회사와 피고인 사이에 이 사건 등록상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의가 없었으므로, 피고인이 피해 회사로부터 위 상표권을 적법하게 이전받았다고 할 수 없어 피고인은 이 사건 등록상표의 상표권자가 아니므로, 피고인이 이 사건 등록상표를 지정상품인 게스트하우스 서비스제공업 등에 사용한 것은 정당한 권원 없이 이 사건 등록상표권의 효력범위에 속하는 행위를 한 것으로서 이 사건 등록상표권의 침해행위에 해당한다고 보아, 원심판결 중 무죄 부분을 파기·환송하였음
- ☞ 한편 원심은 피고인의 행위가 상표법 제108조 제1항 제1호에 해당한다는 전제에서 판단하였으나, 대법원은 피고인이 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용한 것으로서 피고인의 행위가 상표법 제108조 제1항 제1호에 해당하지 않는다고 보았음

4. 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결

[손해배상 및 상표권침해금지] 파기환송(일부)

◎ 상표권에 관한 통상사용권의 대항력에 대한 사건

【판시사항】

상표권에 관하여 등록되지 않은 통상사용권자가 제3자에게 대항할 수 있는지 여부 및 제3자의 의미

【판결요지】

전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호). 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.

張牛同
장우동

- ☞ 피고는 이 사건 등록상표(張牛同)의 상표권자인 원고 A로부터 이 사건 상표권에 관하여 통상사용권을 설정 받고 이를 등록하지는 않았는데, 원고 A와 원고 A로부터 이 사건 상표권에 관한 전용사용권을 설정 받은 원고 B가 피고를 상대로 상표권 또는 전용사용권에 대한 침해금지, 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 손해배상 등을 청구한 사안임
- ☞ 원심은, 원고 A와 피고 사이의 통상사용권 설정계약이 유효하게 존속한다는 사실만으로 피고가 원고들의 상표권 또는 전용사용권을 침해하지 않았다고 판단하였음
- ☞ 대법원은, 통상사용권자인 피고가 그 설정을 등록하지 않아 피고의 지위와 양립할 수 없는 법률상의 지위를 취득한 전용사용권자인 원고 B에게 대항할 수 없다고 보아, 피고가 원고 B의 전용사용권을 침해하여 원고 B에게 손해가 발생하였는지 등에 관한 심리에 나아가지 않은 채 상표권자인 원고 A와 피고가 체결한 상표사용계약이 종료되지 않았다는 이유로 피고가 원고 B의 전용사용권을 침해하지 않았다고 판단한 원심을 파기·환송함

디자인 (1건)

1. 대법원 2025. 1. 23. 선고 2024후11026 판결

[권리범위확인(디)] 파기환송

◎ 디자인의 유사 여부가 문제된 사건

【판시사항】

등록디자인의 권리범위를 정할 때, 등록디자인의 구성요소 중 일부가 이미 공지된 경우 그 공지 부분의 중요성을 낮게 평가하여야 하는지 여부(=적극)

【판결요지】

디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에게까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결 등 참조). 옛날부터 흔히 사용되었고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 창작되었던 물품 또는 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 물품을 대상으로 한 디자인의 유사 범위는 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결, 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결 등 참조).

- ☞ 원고가 원고의 확인대상디자인이 식품보관용 용기에 관한 피고의 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인을 구한 사안임
- ☞ 원심은, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하다고 보아 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 판단하였음
- ☞ 대법원은, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인 사이의 일부 유사한 부분은 선행디자인들에 그대로 나타나 있는 것이어서 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 나아가 식품보관용 용기를 대상으로 한 디자인의 유사 범위는 비교적 좁게 보아야 한다는 전제에서 이 사건 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 확인대

상디자인의 해당 부분을 비교하여 보면, 그 형상에 차이가 있는데 이로 인해 양 디자인은 전체적인 심미감에 차이가 있다고 볼 수 있으므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사하지 않아 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송함

저작권 (4건)

1. 대법원 2025. 1. 23. 선고 2023다300436 판결

[부당이득금반환 등] 파기환송

◎ 매장음악서비스업체로부터 웹캐스팅 방식으로 제공받은 음반을 매장에서 재생하여 공연한 데에 대해 공연료 상당의 손해배상 또는 부당이득반환 청구를 한 사건

【판시사항】

구 저작권법 제29조 제2항에 규정된 ‘판매용 음반’에 해당하는지의 판단 기준

【판결요지】

구 저작권법 제29조 제2항은, 청중이나 관중으로부터 당해 공연에 대한 반대급부를 받지 않는 경우 ‘판매용 음반’ 또는 ‘판매용 영상저작물’을 재생하여 공중에게 공연하는 행위가 구 저작권법 시행령(2016. 9. 21. 대통령령 제27052호로 개정되기 전의 것)에서 정한 예외사유에 해당하지 않는 한 공연권 침해를 구성하지 않는다고 규정한다. 위 규정은 당해 공연에 대한 반대급부를 받지 아니하는 경우라면 비영리 목적을 요건으로 하지 않고 있어, 비록 공중이 저작물의 이용을 통해 문화적 혜택을 향수하도록 할 공공의 필요가 있는 경우라도 자칫 저작권자의 정당한 이익을 부당하게 해할 염려가 있으므로 위 규정에 따라 저작물의 자유이용이 허용되는 조건은 엄격하게 해석할 필요가 있다. 위와 같이 ‘판매용 음반’을 재생하여 공중에게 공연하는 행위에 관하여 아무런 보상 없이 저작권자의 공연권을 제한하는 취지의 바탕에는 음반의 재생에 의한 공연으로 그 음반이 시중의 소비자들에게 널리 알려짐으로써 당해 음반의 판매량이 증가하게 되고 그에 따라 음반제작자는 물론 음반의 복제·배포에 필연적으로 수반되는 당해 음반에 수록된 저작물의 이용을 허락할 권능을 가지는 저작권자 또한 간접적인 이익을 얻게 된다는 점도 고려되어 있다. 이와 같은 구 저작권법 제29조 제2항의 내

용과 취지 등에 비추어 보면, 위 규정에서 말하는 '판매용 음반'이란 시중에 판매할 목적으로 제작된 음반을 의미하는 것으로 제한하여 해석하여야 한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010다87474 판결, 대법원 2016. 8. 24. 선고 2016다204653 판결 등 참조).

'음반'은 음이 유형물에 고정된 것을 말하고(구 저작권법 제2조 제5호), 음을 디지털화한 것도 음반에 포함된다. 복제는 인쇄·사진촬영·복사·녹음·녹화 그 밖의 방법으로 일시적 또는 영구적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것을 말한다(구 저작권법 제2조 제22호).

어떠한 음반이 구 저작권법 제29조 제2항에서 정한 '판매용 음반'에 해당하는지는 공연하려는 자에게 제공된 음반을 대상으로 그 음반의 음이 고정된 때를 기준으로 판단하여야 하고, 이는 음반의 복제로 음이 고정된 경우에도 마찬가지이다. 시중에 판매할 목적 없이 단지 음반을 재생하여 공연하려는 자에게 제공할 목적으로 음을 고정하였다면 그 음반은 구 저작권법 제29조 제2항에서 말하는 판매용 음반이라고 볼 수 없다.

☞ 매장음악서비스업체는 저작권법에 따른 음악저작권신탁관리업자인 원고로부터 공중송신권만 이용허락을 받고 공연권에 대한 이용허락을 받지 않은 채 피고에게 웹캐스팅 방식으로 매장음악서비스를 하였고, 피고는 제공받은 음반을 매장에서 재생하여 공연하였는데, 원고가 피고를 상대로 공연료 상당의 손해배상 또는 부당이득반환을 청구한 사건임

☞ 원심은 피고가 공연한 음반이 구 저작권법 제29조 제2항의 '판매용 음반'에 해당하여 원고의 공연권이 제한된다고 보아 원고의 청구를 기각한 제1심판결을 그대로 유지함

☞ 대법원은, 피고가 제공받아 매장에서 재생하여 공연한 음반은 매장음악서비스업체의 서버에 컴퓨터 파일 형식으로 고정된 음원파일인데, 이는 시중에 판매할 목적이 아니라 매장 배경음악으로 재생하여 공연하려는 자에게 웹캐스팅 방식으로 제공할 목적, 즉 매장음악서비스를 위한 목적으로 음을 디지털화한 것을 복제한 것이므로 구 저작권법 제29조 제2항의 판매용 음반에 해당하지 않는다고 판단하여 원심을 파기한 사안임

2. 대법원 2025. 3. 13. 선고 2023다264462 판결

[부당이득금] 파기환송(일부)

◎ 온라인게임의 배경음악으로 저작물을 무단 사용한 자에게 부당이득반환을 구하는 사건

【판시사항】

저작물 무단 사용으로 인한 부당이득반환청구권의 소멸시효 기산점

【판결요지】

부당이득반환청구권은 법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 경우에 성립하며, 그 성립과 동시에 권리를 행사할 수 있으므로 청구권이 성립한 때부터 소멸시효가 진행한다(대법원 2017. 7. 18. 선고 2017다9039, 9046 판결 등 참조).

☞ 원고는 배경음악에 사용되는 이 사건 음원의 저작권자인데, 원고의 이용허락 없이 이 사건 음원을 배경음악으로 사용한 온라인게임을 출시하였다가 원고의 문제제기에 따라 이 사건 음원을 게임에서 삭제한 피고를 상대로 부당이득 반환을 청구한 사안임

☞ 원심은, 피고는 원고에게 이 사건 음원 이용료 상당액의 부당이득을 반환할 의무가 있고, 피고가 이 사건 음원을 게임에서 삭제한 때에 원고에게 부당이득반환채권이 성립하여 그때부터 부당이득반환청구권의 소멸시효가 진행된다고 판단하였음

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, 피고가 이 사건 음원이 수록된 온라인게임을 출시한 날로부터 그 음원을 게임에서 삭제한 날까지 계속해서 원고의 허락 없이 이 사건 음원을 이용함으로써 날마다 새로운 이익을 얻고 이로 인하여 원고에게 손해를 가하였다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 원고의 부당이득반환청구권은 게임이 출시된 때로부터 이 사건 음원이 삭제된 때까지 날마다 성립하고 원고는 그 성립과 동시에 권리를 행사할 수 있으므로 소멸시효도 각각 별개로 진행된다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송함

3. 대법원 2025. 7. 3. 선고 2025다209384(본소), 2025다209391(반소) 판결

[저작권 침해금지 등] 상고기각

◎ 업무상저작물의 저작권 최초 귀속 등에 관한 준거법 적용 등이 문제된 사건

【판시사항】

[1] 저작권 침해가 인정되기 위한 요건

[2] 저작물의 제호가 저작물로 보호받을 수 있는지 여부(원칙적 소극) 및 미술저작물이 응용미술저작물로서 저작권법의 보호를 받기 위한 요건

[3] 저작권의 성립과 내용, 저작권의 이전이 가능한지 여부, 저작권의 이전과 귀속에 어떠한 절차나 형식의 이행이 필요한지 여부 등에 대하여 국제사법 제40조에 따라 보호국법이 준거법으로 결정되어 적용되는지 여부(원칙적 적극) / 업무상저작물의 저작권 최초 귀속 등에 관한 법률관계에 외국적 요소가 있는 경우 적용될 준거법

【판결요지】

1. 저작권 침해가 인정되기 위해서는 침해자의 저작물이 저작권자의 저작물에 의거(依據)하여 그것을 이용하였어야 하고, 침해자의 저작물과 저작권자의 저작물 사이에 실질적 유사성이 인정되어야 한다. 저작권의 보호 대상은 인간의 사상이나 감정을 말, 문자, 음, 색 등으로 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현 형식이므로, 저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는지를 판단할 때에는 창작적인 표현 형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 한다(대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결, 대법원 2021. 6. 30. 선고 2019다268061 판결 등 참조).
2. 저작권법에 의하여 보호되는 저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말하므로, 저작물의 제호(題號)부분은 인간의 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 부분이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 저작물로서 보호받을 수 없다(단순한 서적의 제호는 저작물로서 보호받을 수 없다고 본 대법원 1996. 8. 23. 선고 96다273 판결 등 참조). 저작권법 제4조 제1항 제4호는 저작물의 일종으로 응용미술저작물을 규정하고 있고, 저작권법 제2조 제15호에서는 응용미술저작물에 관하여 “물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것을 말하며, 디자인 등을 포함한다.”라고 정의하고 있다. 응용미술저작물로서 저작권법의 보호를 받기 위해서는 산업적 목적으로의 이용을 위한 ‘복제가능성’과 당해 물품의 실용적·기능적 요소로부터의 ‘분리가능성’이라는 요건이 충족되어야 한다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003도7572 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012다41410 판결 등 참조).
3. 저작권의 성립과 내용, 저작권의 이전이 가능한지 여부, 저작권의 이전과 귀속에

어떠한 절차나 형식의 이행이 필요한지 여부 등은 저작권의 대세적인 효력이나 저작권 자체의 보호와 밀접하게 관련되어 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 이러한 사항에 대하여는 국제사법 제40조에 따라 보호국법이 준거법으로 결정되어 적용된다. 한편 저작권 이전의 원인이 된 계약 등의 법률관계는 단지 그 목적물이 저작권 일 뿐 성질상 저작권의 대세적인 효력이나 저작권 자체의 보호에 관한 것이 아니어서, 그 계약 등의 법률관계에 관하여 적용될 준거법을 별도로 결정하여야 한다(대법원 2024. 5. 9. 선고 2020다250561 판결 등 참조).

업무상저작물은 법인·단체 그 밖의 사용자(이하 '법인 등'이라 한다)의 업무에 종사하는 자(이하 '업무종사자'라 한다)가 법인 등과의 업무상 관계에 기초하여 작성하는 저작물로서, 그 저작권의 최초 귀속 등에 관한 사항은 고용관계 등 업무상 관계를 기초로 한 법률관계에 해당한다. 따라서 업무상저작물의 저작권 최초 귀속 등에 관한 법률관계에 외국적 요소가 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 작성의 기초가 된 고용관계 등 업무상 관계에 대하여는 법정지의 국제사법에 따라 결정된 준거법이 적용된다.

☞ 원고(미국인)는 피고(대한민국 법인)를 상대로, 피고가 원고 창작 도안들과 유사한 피고 사용 도안들을 복제, 배포하는 등 원고의 저작재산권을 침해하고 부정경쟁행위 등을 하였다고 주장하면서 침해금지, 관련 제품의 폐기 등을 청구함

☞ 독립당사자참가인(일본 법인, 이하 참가인)은 원고를 상대로, 주위적으로 참가인 쟁점 도안이 원고가 쿠조(미국 법인)의 피고용인으로서 작성한 쿠조의 업무상저작물인데 참가인이 이 사건 용역계약(참가인이 쿠조 등으로부터 음악 제작 작업 등을 제공받는 내용의 계약)에 따라 쿠조로부터 저작재산권을 양수하여 참가인 쟁점 도안의 저작재산권이 참가인에게 있다는 확인을 구하고, 예비적으로 원고로부터 이 사건 용역계약 등에 따라 참가인 쟁점 도안을 사용할 권리 및 제3자에게 사용허락권을 부여할 권리를 받았다고 주장하며 위 사용권 및 사용허락권 부여권이 참가인에게 있다는 확인을 구함

☞ 원심은 원고의 청구에 대하여, 원고 슈무 도안()과 피고 사용 제6 도안()은 실질적 유사성이 인정되지 않고 원고 와릿이즌 도안()은 이 사건 앨범의 제호로 이를 인간의 사상 또는 감정을 표현한 부분이라고 보기는 어려워 저작물에 해당하지 않으며, 이와 관련한 피고의 부정경쟁행위도 성립하지 않

는다고 판단함. 다만 원심은, 피고 사용 제1, 2, 4 도안(, ,

(What it isn't))에 관한 저작권채권 침해 주장, 마크 곤잘레스' 문구와 mark gonzales' 문구 및 도메인이름에 관한 부정경쟁행위 주장 등은 받아들임

☞ 원심은 참가인의 청구에 대하여, 참가인 쟁점 도안인 피고 사용 제2, 4, 5, 7 도안

(각각 , , (What it isn't), )에 대한

저작권자의 결정 등에 적용되는 준거법은 대한민국의 저작권법인데, 그중 피고 사용 제5, 7 도안은 저작물이 아니고 피고 사용 제2, 4 도안의 저작권은 원고에게 귀속된다고 보아 주위적 청구를 기각하고, 이 사건 용역계약 등을 참가인 주장과 같이 해석할 수 없다고 하여 예비적 청구를 기각함

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, 원고의 청구에 대한 원심 판단에 잘못이 없고, 참가인의 청구에 대한 원심 판단에 관하여는, 참가인 쟁점 도안이 업무상저작물로서 미국 법인인 쿠조에 그 저작권이 최초 귀속되는지는 이 사건 고용계약의 당사자인 원고와 쿠조가 고용계약의 준거법으로 합의한 미국 와이오밍주법을 준거법으로 적용하여 판단하여야 하므로 참가인 쟁점 도안에 대한 저작권자의 결정에 적용되는 준거법까지 대한민국 저작권법이라고 판단한 부분은 적절하지 아니하나, 참가인 쟁점 도안은 업무상 관계에 기초하여 창작성을 가진 저작물로 작성되었다고 볼 수 없으므로, 참가인의 주위적 청구를 기각한 원심의 결론은 정당하고, 참가인의 예비적 청구를 기각한 원심 판단에도 잘못이 없다고 하여, 원심 판단을 수긍하고 상고를 모두 기각함

4. 대법원 2025. 8. 14. 선고 2023다247450 판결

[손해배상(지)] 상고기각

◎ 원고가 작성한 곡이 저작권법상 보호를 받을 수 있는 2차적저작물에 해당하는지 여부
부가 문제된 사건

【판시사항】

저작권법 제5조 제1항에서 정한 2차적저작물로서 보호받기 위한 요건 / 감정인의 감정 결과의 증명력

【판결요지】

저작권법 제5조 제1항은 원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물(이하 '2차적저작물'이라 한다)은 독자적인 저작물로서 보호된다고 규정하고 있는데, 2차적저작물로 보호를 받기 위하여는 원저작물을 기초로 하되 원저작물과 실질적 유사성을 유지하고, 이것에 사회통념상 새로운 저작물이 될 수 있을 정도의 수정·증감을 가하여 새로운 창작성이 부가되어야 하는 것이며, 원저작물에 다소의 수정·증감을 가한 것에 불과하여 독창적인 저작물이라고 볼 수 없는 경우에는 저작권법에 의한 보호를 받을 수 없다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결, 대법원 2012. 2. 23. 선고 2010다66637 판결 등 참조).

감정인의 감정 결과는 그 감정 방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 이를 존중하여야 한다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2010다93790 판결, 대법원 2024. 7. 11. 선고 2024다211762 판결 등 참조).

- ☞ 북미 지역에서 불리는 구전 노래(이 사건 구전가요)를 원저작물로 하여 베이비 샤크(Baby Shark)라는 곡(원고 곡)을 작성하여 음반으로 출시하거나 유튜브에 게시한 원고가, 피고를 상대로 피고가 원고 곡과 실질적으로 유사한 피고 곡을 제작 및 공표하여 원고의 저작권을 침해하였다고 주장하면서 손해배상을 청구한 사안임
- ☞ 원심은 제1심법원의 감정축탁결과 등을 토대로 원고 곡이 원저작물인 이 사건 구전가요와 사회통념상 별개의 저작물이라고 볼 정도의 실질적인 개변에 이르지 아니하여 2차적저작물로 보호를 받기 어렵다고 판단하였음
- ☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, 원심을 수긍하여 상고를 기각함

부정경쟁방지법 (1건)

1. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2021다278931(본소), 2021다278948(반소) 판결

[손해배상청구 등] 상고기각

◎ (라)목 영업비밀 침해행위를 이유로 손해배상을 구하는 사건

【판시사항】

영업비밀을 공동보유한 경우의 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2019. 1. 8. 법률 제16204호로 개정되기 전의 것) 제2조 제3호 (라)목 영업비밀 침해행위의 ‘부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적’의 의미

【판결요지】

『부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률』 제2조 제3호 (라)목은 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위를 영업비밀 침해행위로 규정하고 있다[이하 ‘(라)목 영업비밀 침해행위’라 한다]. 수인이 영업비밀을 공동으로 보유하는 경우에도 그 보유자 중 계약관계 등에 따라 다른 보유자에 대하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 다른 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하였다면 다른 보유자와의 관계에서 (라)목 영업비밀 침해행위가 성립할 수 있다. 위와 같은 목적이 있는지 여부는 행위자의 업종, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 행위자의 다른 보유자에 대한 의무의 내용과 범위, 다른 보유자의 경쟁력 손상 위험 등을 종합적으로 고려하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다.

☞ 원고가 이 사건 기술정보(고속열차 모듈형 IGBT 스택조립체)가 자신의 영업비밀임을 전제로 이 사건 기술정보를 사용한 피고의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라)목의 영업비밀 침해행위라고 주장하면서 침해금지 및 손해배상을 청구함

☞ 원심은, 영업비밀인 이 사건 기술정보는 원고와 피고에게 공동으로 귀속되고, 영업비밀 공동보유자는 그들 사이에 다른 약정이 없는 한, 영업비밀을 공개하는 등으로 영업비밀성을 상실하게 하지 않는 이상 다른 공동보유자의 동의가 없더라도 그들이 공동으로 보유하는 영업비밀을 사용할 수 있고, 이러한 사용행위는 영업비밀 침해행위에도 해당하지 않는다고 보아, 영업비밀 공동보유자인 피고의 영업비밀 사용행위

는 (라)목 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다고 판단함

☞ 대법원은, 이 사건 기술정보는 그 개발에 원·피고의 실질적인 기여가 인정되므로 원·피고가 공동으로 개발한 것이고, 원고와 피고가 비밀로 관리하여 온 것이어서, 원고와 피고가 공동으로 보유하는 영업비밀에 해당하는데, 원고와 피고는 공동으로 보유하는 영업비밀인 이 사건 기술정보의 사용 방법, 사용처 등 사용제한에 관하여 별도의 약정을 하지는 않아, 피고가 이 사건 기술정보를 반드시 원고에게 공급하는 제품의 제작에만 사용하여야 한다거나 원고의 동의를 받고 사용할 의무를 부담한다고 볼 수 없고, 피고의 행위로 인하여 이 사건 기술정보의 영업비밀성이 손상될 가능성 등 원고에게 유·무형의 손해가 발생할 위험이 있다고 단정할 수 없어 영업비밀 보유자인 원고의 경쟁력이 손상될 우려가 있다고 보기도 어려우므로, 피고가 부정한 이익을 얻거나 원고에게 손해를 입힐 목적으로 이 사건 기술정보를 사용하였다고 볼 수는 없어, 피고의 이 사건 기술정보 사용행위는 (라)목 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다고 판단하여 상고를 기각함

기타 (7건)

1. 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다228906(본소), 2024다228913(반소) 판결

[위약벌 청구의 소] 파기이송

◎ 특허법원 전속관할 위반 사건

【판시사항】

민사소송법 제24조 제2항의 ‘특허권 등의 지식재산권에 관한 소’ 해당 여부

【판결요지】

민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 ‘특허권 등의 지식재산권’이라고 한다)에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다.

한편 법원조직법 제28조, 제28조의4 제2호, 제32조 제2항은 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다고 규정하고 있다.

이와 같이 특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는, 통상적으로 특허권 등의 지식재산권에 관한 분쟁의 심리·판단에 전문적인 지식이나 관련 기술 등에 대한 이해가 필요하므로 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판을 통해 지식재산권의 적절한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다(대법원 2019. 4. 10. 자 2017마6337 결정, 대법원 2024. 3. 28. 선고 2023다309549 판결 등 참조).

☞ 원고가 피고들을 상대로 위약벌의 지급을 본소로 청구하고, 피고 회사가 원고를 상대로 위약벌의 지급을 반소로 청구한 사건으로, 지방법원 단독판사가 제1심판결을 선고하고 지방법원 합의부가 항소심으로 심리하여 원심판결을 선고함

☞ 대법원은 이 사건 본소와 반소의 심리·판단에 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요하므로 이 사건 본소와 반소는 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하고 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다고 판단하여 원심판결을 파기하고 관할법원인 특허법원으로 사건을 이송함

2. 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결

[직무발명보상금] 상고기각

◎ 직무발명 보상금 산정이 문제된 사건

【판시사항】

발명진흥법 제15조 제1항이 정하는 직무발명 보상금 지급 채무에 관한 채무자의 지체책임 발생 시기(= 이행청구를 받은 때) 및 직무발명 보상금 채권이 외화채권인지 여부(= 원칙 소극)

【판결요지】

채무이행의 기한이 없는 경우에는 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다(민법 제387조 제2항). 발명진흥법 제15조 제1항이 정하는 직무발명 보상금 지급 채무는 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있다

는 등의 특별한 사정이 없는 한 이행기한의 정함이 없는 채무이므로 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다.

발명진흥법 제15조 제1항이 정하는 직무발명 보상금 채권은 당사자가 외국통화로 지급하기로 약정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 채권액이 외국통화로 지정된 외화채권이라고 할 수 없다.

☞ 원고들이 피고에 근무하던 중 이 사건 직무발명을 완성하였고 피고가 이를 승계하였음을 이유로 피고를 상대로 직무발명 보상금을 청구한 사안임

☞ 원심은, 피고와 제3자 사이에 작성된 특허 양도계약서에 기재된 금액 중 일부만이 양도대상 특허 자체의 처분으로 인한 대가에 해당한다는 전제에서 이 사건 직무발명의 가치를 산정하고 이 사건 직무발명에 대한 발명자들의 공헌도를 평가한 다음 직무발명 보상금 채권이 외화채권에 해당하지 않는다는 전제에서 원고들의 직무발명 보상금을 산정하였으며, 민법 제387조 제2항에 따라 피고는 원고들로부터 이행청구를 받은 다음 날부터 직무발명 보상금 지급 채무의 이행지체 책임을 부담한다고 판단함

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서 원심의 위와 같은 판단을 수긍하여 원고들의 상고를 모두 기각함

3. 대법원 2024. 11. 14. 선고 2021도5555 판결

[정보통신망법위반] 파기환송

◎ 타인의 인터넷 구글 계정이 로그인 되어 있는 상태를 이용하여 구글 계정 사진첩에 들어가는 행위가 정보통신망 침입에 해당하는지 문제된 사건

【판시사항】

타인의 인터넷 구글 계정이 로그인 되어 있는 상태를 이용하여 구글 계정 사진첩에 들어가는 행위가 정보통신망법 제48조 제1항에 규정된 ‘정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입’한 것인지 여부

【판결요지】

구 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(2024. 1. 23. 법률 제20069호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘정보통신망법’이라고 한다) 제48조 제1항은 “누구든지 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하여서는 아니

된다.”고 정하고 있고, 같은 법 제71조 제1항 제9호는 이를 위반한 자를 처벌하도록 규정하였다.

정보통신망법 제48조 제1항은 ‘정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 초과하여 정보통신망에 침입’하는 행위를 금지하고 있으므로, 정보통신망법은 그 보호조치에 대한 침해나 훼손이 수반되지 않더라도 부정한 방법으로 타인의 식별부호를 이용하거나 보호조치에 따른 제한을 면할 수 있게 하는 부정한 명령을 입력하는 등의 방법으로 침입하는 행위도 금지한다고 보아야 한다. 위 규정은 정보통신망 자체의 안정성과 그 정보의 신뢰성을 보호하기 위한 것이므로, 위 규정에서 접근권한을 부여하거나 허용되는 범위를 설정하는 주체는 서비스제공자이고 따라서 서비스제공자로부터 권한을 부여받은 이용자가 아닌 제3자가 정보통신망에 접속한 경우 그에게 접근권한이 있는지 여부는 서비스제공자가 부여한 접근권한을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2005도870 판결, 대법원 2021. 6. 24. 선고 2020도17860 판결 등 참조).

☞ 피고인은 배우자가 피고인과 다툰 후 가출한 상태에서, 배우자와 함께 사용하던 노트북 컴퓨터에 배우자의 인터넷 구글 계정이 로그인 되어 있는 것을 발견하고, 약 2~3일에 걸쳐서 배우자의 구글 계정 사진첩에 들어가 사진들을 보거나 일부 사진을 다운로드 받았고, 공유 설정을 변경하기도 함

☞ 피고인은 평소 배우자의 구글 계정 아이디는 알고 있었으나 비밀번호를 알지는 못하였고, 위와 같이 배우자의 구글 계정을 사용하면서 배우자의 허락을 받지 아니함

☞ 대법원은, 배우자의 구글 계정 사진첩 서비스제공자인 구글은 배우자에게만 식별부호를 이용하여 위 사진첩에 접근할 권한을 부여한 것이고, 피고인은 배우자가 식별부호를 입력하여 구글 계정에 접속된 상태에 있는 것을 기화로 배우자나 구글로부터 아무런 승낙이나 동의 등을 받지 않고 위 사진첩에 접속할 수 있는 명령을 입력하여 접속한 것이므로 피고인의 위와 같은 행위는 서비스제공자인 구글의 의사에 반하여 정당한 접근권한 없이 정보통신망인 배우자의 구글 계정 사진첩에 접속한 것이고, 이로 인하여 정보통신망의 안정성이나 정보의 신뢰성을 해칠 위험이 있으므로, 정보통신망법 제48조 제1항에서 금지하고 있는 정보통신망에 침입하는 행위에 해당한다고 볼 수 있다고 판단하여 이와 달리 본 원심판결을 파기·환송함

4. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결

[직무발명보상금 청구의 소] 파기환송

◎ 직무발명 보상금 산정이 문제된 사건

【판시사항】

발명진흥법상 직무발명 보상금 결정의 고려요소로서 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 사용자가 직무발명에 의하여 실제로 얻은 이익을 참작할 수 있는지 여부(=적극) 및 사용자가 직무발명에 의하여 실제로 얻은 이익을 참작하여 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 직무발명 완성 이후의 사정으로 사용자가 실제로 얻은 이익과 관련된 직무발명의 권리화 또는 사업화 경위 등을 함께 고려할 필요가 있는지 여부(=적극)

【판결요지】

구 발명진흥법(2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정되기 전의 것) 제15조 제3항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정할 때 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있다. 이때 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익은 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익을 의미한다. 원칙적으로 사용자가 종업원로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아 정당한 보상액을 결정하여야 한다. 그런데 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 예상하여 보상금을 결정하는 데에는 어려움이 있으므로, 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 직무발명에 의하여 얻은 이익이 있다면 이를 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다. 이처럼 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 얻은 이익을 참작하여 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정하고 이를 기초로 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하는 때에는 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도뿐만 아니라 직무발명 완성 이후의 사정으로서 사용자가 얻을 이익과 관련된 직무발명의 권리화 또는 사업화 경위 등까지 함께 고려할 필요가 있다.

☞ 원고가 피고에 근무하던 중 이 사건 직무발명을 완성하였고 피고가 이를 승계하였음을 이유로 피고를 상대로 직무발명 보상금을 청구한 사안임

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하고, 원심판결이 사용자인 피고가 이 사건 직무발

명에 의하여 얻을 이익을 산정하면서 이 사건 직무발명과 상당인과관계가 없는 이익까지 함께 고려한 것은 잘못이고, 종업원 공헌도를 기초로 원고의 직무발명 보상금을 결정하면서 이 사건 직무발명 완성 이후의 사정으로서 이 사건 직무발명의 실질적인 양도대가와 관련된 직무발명의 권리화 경위 등을 고려한 것이 잘못이라고 할 수는 없지만 이 사건 직무발명 완성 이후의 사정으로서 이 사건 직무발명의 실질적인 양도대가와 별다른 관련이 없는 피고와 제3자 사이의 별도 계약에 관한 협상 경위까지 함께 고려한 것은 잘못이라고 보아, 원심판결을 파기환송함

5. 대법원 2025. 2. 27. 선고 2024후11323 판결

[등록무효(품)] 상고기각

◎ 이 사건 보호품종의 신규성 여부가 문제된 사건

【판시사항】

- [1] 품종보호 출원된 품종이 「식물신품종 보호법」 제17조 제1항에 따라 신규성을 갖추었는지 판단하는 기준
- [2] 신규성이 부정됨을 무효사유로 한 품종보호의 무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 무효사유에 관한 증명책임의 소재(=무효라고 주장하는 당사자)

【판결요지】

「식물신품종 보호법」(이하 ‘식물신품종법’이라 한다) 제16조 제1호는 품종이 이 법에 따른 품종보호를 받을 수 있는 요건 중 하나로 신규성을 규정하고 있다. 여기서 말하는 신규성은 품종보호 출원일 이전에 그 품종이 상업화되지 않았음을 의미한다. 그런데 품종보호를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 품종보호를 받을지 여부를 결정하기 위해서는, 육성과 상업화에 많은 시간과 비용이 소요되는 식물신품종의 특성상 품종보호 출원일 이전에 해당 품종의 상업화가 가능한지 시장의 반응을 살필 현실적인 필요가 있다. 이에 식물신품종법 제17조 제1항은 ‘품종보호 출원일 이전에 대한민국에서는 1년 이상, 그 밖의 국가에서는 4년〔과수(果樹) 및 임목(林木)의 경우에는 6년〕 이상 해당 종자나 그 수확물이 이용을 목적으로 양도되지 아니한 경우에는 그 품종은 제16조 제1호의 신규성을 갖춘 것으로 본다’고 규정하여, 품종보호 출원일 이전에 품종의 종자나 수확물이 이용을 목적으로 양도되어 상업화된 경우에도 신규성이 상실되지 않는 일정한 유예기간을 두고 있다. 위와 같은 규정의 내용과 취지를 종합하면, 해당 종

자나 그 수확물이 이용을 목적으로 양도되지 않았거나, 이용을 목적으로 대한민국에서 처음 양도된 날부터 1년, 그 밖의 국가에서 처음 양도된 날부터 4년(과수 및 임목의 경우에는 6년) 이내에 품종보호 출원되었다면 그 품종은 신규성이 부정되지 않는다고 보아야 한다.

한편 신규성이 부정됨을 무효사유로 한 품종보호의 무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

☞ 원고는 피고의 이 사건 보호품종에 신규성이 없다고 주장하면서 품종보호심판위원회에 등록무효심판을 청구했다가 기각 심결을 받아 그 심결의 취소를 청구함

☞ 원심은, 과수(果樹)의 종자나 그 수확물이 이용을 목적으로 대한민국에서 양도된 날부터 1년, 그 밖의 국가에서 양도된 날부터 6년 이내에 품종보호 출원이 이루어진 경우 신규성이 부정된다는 전제에서, 과수인 이 사건 보호품종이 품종보호 출원일 이전으로부터 1년 이내에 대한민국이나 6년 이내에 그 밖의 국가에서 양도되었다고 인정할 수 없고 이용을 목적으로 양도되었다고 인정할 수도 없다는 이유로 이 사건 보호품종의 신규성이 부정되지 않는다고 판단함

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, 식물신품종법 제17조 제1항에 의하면 과수에 해당하는 이 사건 보호품종은 해당 종자나 그 수확물이 이용을 목적으로 대한민국에서 처음 양도된 날부터 1년, 그 밖의 국가에서 처음 양도된 날부터 6년 이내에 품종보호 출원이 이루어진 경우 신규성이 부정되지 않는데도, 원심이 위 기간 이내에 품종보호 출원이 이루어진 경우 신규성이 부정된다는 전제에서 이 사건 보호품종의 신규성 여부를 판단한 것은 식물신품종법 제17조 제1항의 신규성 판단 기준에 관한 법리를 오해한 잘못이 있으나, 이 사건 보호품종의 종자나 수확물이 품종보호 출원일 전에 이용을 목적으로 양도된 바 없으므로 이 사건 보호품종의 신규성이 부정되지 않는다는 원심의 판단은 정당하므로 위와 같은 잘못은 판결 결과에 영향이 없다고 보아, 상고를 기각함

6. 대법원 2025. 4. 24. 선고 2024도19305 판결

[업무상배임] 파기환송

◎ 피고인이 소속 회사에서 퇴사하면서 반출한 자료가 회사의 영업상 주요한 자산인지가 문제된 사건

【판시사항】

피고인이 필터 등을 제조하는 의료기기 연구개발 업체인 피해회사의 생산팀에서 근무하다 퇴사하면서 반출한 필터 원재료의 시험성적서, 동물이식 실험 결과보고서, 견적서가 피해회사의 영업상 주요한 자산인지 여부

【판결요지】

회사 직원이 경쟁업체 또는 스스로의 이익을 위하여 이용할 의사로 무단으로 자료를 반출한 행위가 업무상배임죄에 해당하기 위하여는, 그 자료가 반드시 영업비밀에 해당할 필요까지는 없다고 하겠지만 적어도 그 자료가 불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 통상 입수할 수 없고, 그 보유자가 자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로서 그 자료의 사용을 통해 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정도의 영업상 주요한 자산에는 해당하여야 한다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2009도3915 판결, 대법원 2022. 6. 30. 선고 2018도4794 판결 등 참조).

☞ 피고인은 피해회사에 재직 중 업무상 임무에 위배하여 피해회사의 영업상 주요한 자산인 ㉠ 필터 원재료 A의 시험성적서, ㉡ A를 주된 원재료로 하여 제조된 필터 B에 대한 동물이식 실험 결과보고서, ㉢ A에 관한 Ordersheet(이하 통틀어 이 사건 각 자료)를 반출하여 재산상 이익을 취득하고 피해회사에 재산상 손해를 가하였다는 공소사실로 기소되었음

☞ 원심은, 피해회사에서 제작하는 필터의 주된 원재료가 다양한 가교 덱스트란(cross-linked dextran) 화합물 중 하나인 A임을 알 수 있는 이 사건 각 자료는 피해회사의 영업상 주요한 자산이라고 볼 수 있고, 피고인이 피해회사를 퇴사하면서 이 사건 각 자료를 반환하거나 폐기하지 아니한 채 반출한 이상 이는 임무 위배행위에 해당하며 그에 대한 고의도 있었다고 보아, 공소사실을 유죄로 인정한 제1심판결을 그대로 유지하였음

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, ① ㉠, ㉡ 자료에 기재된 내용은 피고인의

반출행위 시를 기준으로 피해회사를 통하지 않고서도 통상 입수할 수 있는 불특정 다수인에게 공개된 정보이고, ㉔ 자료에 기재된 견적 정보는 A를 구매하려는 사람이라면 제조업체의 한국지사로부터 통상 입수할 수 있다고 보이며, ㉕ 이 사건 각 자료를 종합하더라도 피해회사가 다양한 가교 텍스트란 화합물 제품 중 하나인 A를 구매하였다는 사실을 넘어 A를 피해회사 필러의 주된 원재료로 사용한다는 정보까지 도출된다고 단정할 수 없고, ㉖ 더욱이 검사가 공소사실에서 피해회사의 영업상 주요한 자산이라고 특정한 것은 피해회사가 A를 피해회사 필러의 재료로 사용한다는 정보가 아니라 이 사건 각 자료인데, 이 사건 각 자료는 A를 필러의 원재료로 사용하기 위한 실험·검사나 가공공정 등에 관한 자료가 아니고 필러의 구체적인 제조 방법 등에 관한 자료도 아니어서 보유자인 피해회사가 이 사건 각 자료를 사용하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있다고 보기도 어렵다고 보아, 이 사건 각 자료가 피해회사의 영업상 주요한 자산에 해당한다고 본 원심판결을 파기·환송함

7. 대법원 2025. 7. 17. 선고 2024다209783 판결

[산업기술 침해금지 청구] 파기환송

◎ 산업기술 침해금지청구권의 소멸시효 완성 여부가 문제된 사건

【관시사항】

구 산업기술보호법〔「산업기술 유출방지 및 보호에 관한 법률」(2023. 1. 3. 법률 제 19166호로 개정되기 전의 것)〕 제14조 각 호의 산업기술 침해행위를 개별적으로 특정할 수 있다면 그 행위마다 별개의 금지청구권이 성립하고, 각각의 금지청구권에 대하여도 별개로 소멸시효가 진행하는지 여부(적극)

【판결요지】

구 산업기술보호법 제14조 각 호에서는 개별적인 행위 유형과 행위 주체 등에 따라 금지되는 산업기술 침해행위를 각각 별도로 규정하고 있으므로, 산업기술 침해행위를 개별적으로 특정할 수 있다면 그 행위마다 별개의 금지청구권이 성립하고, 각각의 금지청구권에 대하여도 별개로 소멸시효가 진행한다.

☞ 원고가 피고들이 이 사건 금형제조 기술정보를 사용하여 원고의 산업기술을 침해하고 있다 라고 주장하면서, 피고들을 상대로 해당 기술정보를 이용하여 만든 물건의 사용 등 금지 및 침해물 폐기를 구한 사안임

☞ 원심은, 피고들의 이 사건 금형제조 기술정보에 관한 2009. 9.경 부정취득 또는 유

출행위와 원고 주장의 2020. 5. 1. 이후 부정사용행위가 일련의 계속된 행위에 해당한다는 전제에서, 산업기술보호법 제14조의2 제3항에 따라 부정취득 또는 유출 시점부터 침해금지청구권의 소멸시효가 진행한다고 보아, 소제기일인 2022. 4. 14. 이 미 침해금지청구권의 소멸시효가 완성되었다 하고 판단함

- ☞ 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 원고는 이 사건에서 피고 3의 2009. 9.경 유출행위나 피고들의 2011. 12.경부터 2012. 12. 말경까지의 사용행위를 대상으로 금지를 청구하는 것이 아니라, 이 사건 침해행위 즉 피고들이 2020. 5. 1. 이후 이 사건 금형제조 기술정보를 사용하는 행위를 대상으로 금지를 청구하고 있는데, 이 사건 침해행위는 피고 3의 경우 구 산업기술보호법 제14조 제2호의, 나머지 피고들의 경우 같은 조 제3호의 침해행위로서, 피고 3의 2009. 9.경 유출행위와는 그 내용과 유형이 구분되고, 한편 피고들은 2011. 12.경부터 2012. 12. 말경까지 이 사건 금형제조 기술정보를 사용한 후 2013. 7.경부터는 약 5년 이상 이를 사용하지 못하였으므로, 이 사건 침해행위는 피고들의 종전의 사용행위와는 실질적으로 단절된 새로운 사용행위에 속한다고 볼 소지가 커 이 사건 침해행위는 피고들의 위와 같은 종전의 유출 또는 사용행위와 구분하여 특정할 수 있으므로, 이 사건 침해행위에 대한 금지청구권은 피고들의 종전의 행위에 대한 금지청구권과는 별개이고, 그 소멸시효도 별개로 진행한다고 보아, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기·환송함

03

사례 발표

서울고등법원 주요재판 사례

“

발표
구태회
서울고등법원 고법판사

”

서울고등법원 지식재산권 전담재판부

민사 4부
김우진 고등부장판사 | 구태회 고법판사 | 김광남 고법판사

민사 5-1, 2, 3부
송혜정 고법판사 | 김대현 고법판사 | 강성훈 고법판사



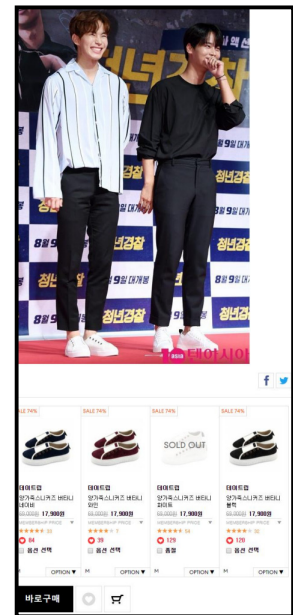
I. 서울고등법원 2024. 12. 12. 선고 2023나2061852 판결
[연예인 출퇴근길 사진 사건]

1. 주요 쟁점

- 인터넷 쇼핑몰의 입점업체가 연예인이 착용한 상품의 광고를 위하여 인터넷신문 기자 등이 촬영한 “연예인 등의 출퇴근길, 공항 출입국 등에서 단순히 걸어가는 모습 또는 아무런 포즈 없이 가만히 서 있는 모습을 촬영한 사진”을 사용한 것이 구 저작권법(2019. 11. 26 법률 제16600호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 저작권법’) 제35조의3 제1항에서 정한 공정한 이용에 해당하는지 여부(소극)

2. 사실관계

- 원고들은 인터넷신문사 등으로서 소속 기자들이 촬영한 “연예인 등의 출퇴근길, 공항 출입국 등에서 단순히 걸어가는 모습 또는 아무런 포즈 없이 가만히 서 있는 모습을 촬영한 사진” 등을 관련 기사와 함께 인터넷신문에 게재하였다.
- 원고들은 방송사나 패션브랜드 업체 등에게 자신들이 게재한 사진을 이용할 수 있도록 허락하면서 그 사용료를 지급받는 형태로 사진 라이선스 영업을 하고 있다.
- 피고는 인터넷 쇼핑몰을 운영하는 회사로서 ‘셀러브리티’(Celebrity) 섹션(이하 ‘셀러브리티’)을 운영하였다. 위 섹션은 우측과 같이 연예인 등 유명인이 온라인 쇼핑몰에서 판매하는 상품을 직접 착용하고 있는 사진과 함께 그 하단에 해당 상품의 ‘판매페이지’에 링크될 수 있는 배너를 게시함으로써 유명인이 착용한 상품을 소개하고 그와 동일한 상품을 쉽게 구매할 수 있도록 한 것이다.
- 피고가 운영한 ‘셀러브리티’에 원고들의 보도사진 988장(이하 ‘이 사건 사진’)이 842회에 걸쳐 게시되었다.
- 원고들은 2020. 5. 25. 피고에게 이 사건 사진을 즉시 삭제하고, 이 사건 사진의 무단 사용으로 인한 손해배상을 구한다는 취지의 내용증명을 보냈다. 이에 피고는



2020년 5월경 이 사건 사진을 모두 삭제하고 셀러브리티 운영을 중단하였다.

- 원고들은 피고를 상대로, ① 주위적으로 ㉠ 저작권 침해 또는 방조를 이유로 한 손해배상청구, ㉡ 선택적으로 라이선스 비용 상당의 부당이득반환청구를 하였고, ② 예비적으로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (파)목에서 정한 기타 성과 모용행위에 해당함을 이유로 손해배상청구를 하였다.

3. 사건 진행 경과

- 제1심(서울중앙지방법원 2023. 11. 24. 선고 2021가합5674210 판결): 원고들 일부 승소
- 항소심(대사판결): 피고 항소 기각(미상고 확정)

4. 판결 요지

피고는 “이 사건 사진은 연예인이 각종 행사에 참석한 사실 등을 보도하는 내용의 사진이고, 원고들의 기사를 통해 공표되었다. 입점업체가 해당 연예인이 특정 브랜드의 제품을 착용하였다는 사실 자체를 보여주기 위해서 이 사건 사진을 셀러브리티에 게시한 행위는 ‘사실의 보도’라는 이 사건 사진의 목적에 부합하는 것이므로, 구 저작권법 제35조의3에서 정한 저작물의 공정한 이용에 해당한다.”는 취지로 주장하였으나, 항소심은 다음과 같은 이유로 이를 배척하였다.

- 피고는 유명 연예인이 착용한 패션 제품이라는 홍보 효과를 누리하고자 셀러브리티 섹션을 만들었고, 입점업체의 개별 제품이 판매될 시 그에 비례하여 중개수수료 등의 경제적 이익을 얻을 수 있으므로 그 이용의 목적 및 성격이 영리적·상업적이라고 할 것이다. 또한 이 사건 사진은 대부분 그대로 게시되어 있어 그 변형의 정도가 매우 낮다.
- 이 사건 사진이 일부 사실적·정보적 성격을 가지고 있고, 이미 공표된 저작물에 해당하기는 한다. 그러나 앞서 이 사건 사진이 창작적인 표현에 해당하여 저작권 보호의 대상이 된다고 본 이상 이 사건 사진이 뉴스보도 등에 사용되었다는 사정만으로 회화적 표현이라는 성질을 상실하고, 사실 보도의 역할만을 한다고 단정하기는 어렵다(제한적 창작적 요소가 채택된 연예인 등의 출퇴근길, 공항 출입국 등

에서 단순히 걸어가는 모습 또는 아무런 포즈 없이 가만히 서 있는 모습을 촬영한 사진도 마찬가지이다). 따라서 연예인의 의류 등의 착용에 관한 이 사건 사진은 그 성격상 전적으로 사실보도의 역할만을 하였다고 보기 어렵고, 피고의 입점업체도 이를 광고 및 홍보 목적으로 사용하였을 뿐이다.

- 피고의 입점업체는 2017년 6월경부터 2020년 5월경까지 비교적 장기간에 걸쳐 저작물로 보호되는 수백 장의 이 사건 사진을 무단으로 사용하였다.
- 앞서 본 바와 같이 보도기사에 게재된 연예인 사진들에 대해서는 사진 라이선스 시장이 이미 형성되어 있었고, 피고 또는 그 입점업체가 유상의 라이선스계약과 같은 통상적인 이용 방법과는 달리 원고들로부터 이용허락을 받지 아니한 채 이 사건 사진을 사용함으로써 인하여 이 사건 사진에 대한 해당 시장의 수요가 대체되거나 시장가치가 훼손될 우려가 큼은 분명하다.

5. 대상 판결의 의의

- 최근 대법원은 공정이용의 판단 기준에 관하여 실시하였는데(대법원 2024. 7. 11. 선고 2021다272001 판결 등 참조), 위 판시를 바탕으로 연예인 등의 출퇴근 길 등 사진들을 상품광고를 위하여 저작권자의 허락 없이 사용한 경우 저작권법상 공정한 이용에 해당하지 않는다고 판시한 사례.

Ⅱ. 서울고등법원 2024. 12. 12. 선고 2024나2015375(본소),

2024나2015382(독립당사자참가의소) 판결

[마크곤잘레스 미술저작물 사건]

1. 주요 쟁점

- 저작권 침해가 인정되기 위한 요건
- 저작물의 제호가 저작물로 보호받을 수 있는지 여부(원칙적 소극)
- 미술저작물이 응용미술저작물로서 저작권법의 보호를 받기 위한 요건
- 저작권의 성립과 내용, 저작권의 이전이 가능한지 여부, 저작권의 이전과 귀속에 어떠한 절차나 형식의 이행이 필요한지 여부 등에 대하여 국제사법 제40조에 따

라 보호국법이 준거법으로 결정되어 적용되는지 여부(원칙적 적극)

2. 사실관계

- 원고(미국인, 미국·일본 등에서 활동하는 스케이트보더이자 예술가)는 피고(참가인과 국내 판매대리점 계약·라이선스계약을 체결한 대한민국의 법인)를 상대로, 피고가 원고 창작 도안들과 유사한 피고 사용 도안들을 복제, 배포하는 등 원고의 저작재산권을 침해하고 부정경쟁행위 등을 하였다고 주장하면서 침해금지, 관련 제품의 폐기 등을 청구함
- 참가인[원고가 '참가인과 별개인 일본 법인'과 체결한 라이선스계약에 따라 2021. 12. 31.까지 의류, 액세서리 등에 원고 이름, 이미지 및 디자인 독점권(전용사용권)을 가지고 있는 일본 법인]은 원고를 상대로, 주위적으로 참가인 쟁점 도안이 원고가 쿠조(미국 법인)의 피고용인으로서 작성한 쿠조의 업무상저작물인데 참가인이 이 사건 용역계약(참가인이 쿠조 등으로부터 음악 제작 작업 등을 제공받는 내용의 계약)에 따라 쿠조로부터 저작재산권을 양수하여 참가인 쟁점 도안의 저작재산권이 참가인에게 있다는 확인을 구하고, 예비적으로 원고로부터 이 사건 용역계약 등에 따라 참가인 쟁점 도안을 사용할 권리 및 제3자에게 사용허락권을 부여할 권리를 받았다고 주장하며 위 사용권 및 사용허락권 부여권이 참가인에게 있다는 확인을 구함

3. 사건 진행 경과

- 제1심[서울중앙지방법원 2024. 2. 28. 선고 2022가합514752(본소), 2023가합 41213(독립당사자참가의소) 판결]: 원고 일부 승, 독립당사자참가인의 청구기각
- 항소심(대상판결): 원고와 피고 및 참가인의 항소기각
- 상고심[2025다209384(본소), 2025다209391(독립당사자참가의소)]: 상고기각

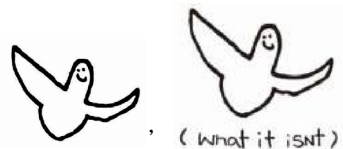
4. 판결 요지

원고의 청구에 대하여, 원고 슈무 도안()과 피고 사용 제6 도안()은 실질적 유사성이 인정되지 않고 원고 와릿이즌 도안()은 이 사

건 앨범의 제호로 이를 인간의 사상 또는 감정을 표현한 부분이라고 보기는 어려워 저작물에 해당하지 않으며, 이와 관련한 피고의 부정경쟁행위도 성립하지 않는다고 판단

함. 다만 피고 사용 제1, 2, 4 도안()에 관한 저작권 침해 주장, '마크 곤잘레스' 문구와 'mark gonzales' 문구 및 도메인이름에 관한 부정경쟁행위 주장 등은 받아들임

참가인의 청구에 대하여, 참가인 쟁점 도안인 피고 사용 제2, 4, 5, 7 도안(각각

, (what it isNt), )에 대한 저작권자의 결정 등에 적용되는 준거법은 대한민국의 저작권법인데, 그중 피고 사용 제5, 7 도안은 저작물이 아니고 피고 사용 제2, 4 도안의 저작권은 원고에게 귀속된다고 보아 주위적 청구를 기각하고, 이 사건 용역계약 등을 참가인 주장과 같이 해석할 수 없다고 하여 예비적 청구를 기각함

5. 대상 판결의 의의

- 저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는지를 판단할 때에는 창작적인 표현 형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해야 한다는 것을 명확히 함(대법원 2021. 6. 30. 선고 2019다268061 판결 등 참조)
- 저작물의 제호 부분은 인간의 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 부분이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 저작물로서 보호할 수 없다는 대법원 판시를 따름(대법원 1996. 8. 23. 선고 96다273 판결 등 참조)
- 저작권의 성립과 내용, 저작권의 이전이 가능한지 여부, 저작권의 이전과 귀속에 어떠한 절차나 형식의 이행이 필요한지 여부 등에 대하여는 국제사법 제40조에 따라 보호국법이 준거법임. 다만 대상판결은 참가인 쟁점 도안에 대한 저작권자의 결정에 적용되는 준거법이 대한민국 저작권법이라고 판단하였으나, 그와 달리 대법원은 업무상저작물의 저작권 최초 귀속 등에 관한 법률관계에 외국적 요소가

있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 작성의 기초가 된 고용관계 등 업무상 관계에 대하여는 법정지의 국제사법에 따라 결정된 준거법(이 사건에서는 미국 와 이오밍주법)이 적용된다고 판시함

Ⅲ. 서울고등법원 2025. 3. 27. 선고 2023나2039688 판결

[리니지M과 R2M 사건]

1. 주요 쟁점

- 원고 게임의 구성요소, 그 선택·배열 및 조합, 원고 게임에 창작성을 인정할 수 있는지
- 원고 게임의 구성요소, 그 선택·배열 및 조합, 원고 게임을 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (과)목의 성과로 인정할 수 있는지

2. 사실관계

- 원고는 ‘리니지M’이라는 모바일 MMORPG(다중 이용자 온라인 역할 수행) 게임을 제공하고, 피고는 ‘R2M’이라는 모바일 MMORPG 게임을 제공하는데, 피고가 원고 게임을 모방하여 피고 게임을 출시·제공하고 있다는 이유로, 원고가 피고를 상대로 저작권법 제123조 제1항 또는 부정경쟁방지법(부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률) 제4조 제1항에 따른 금지 청구와 저작권법 제125조 제1항 또는 부정경쟁방지법 제5조, 제14조의2 제2항에 따른 손해배상청구를 제기함

3. 사건 진행 경과

- 제1심(서울중앙지방법원 2023. 8. 18. 선고 2021가합543715 판결): 원고 일부 승[부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목(상품주체 혼동행위)의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단]
- 항소심(대법판결): 원고 일부 승(원고의 청구취지 확장에 따라 변경판결)
- 상고심(2025다212342): 계속 중

4. 판결 요지

- 게임 규칙 자체는 아이디어로서 원칙적으로 저작권의 보호대상이 아니고, 다만 원고 게임의 구성요소에 창작성이 인정되는 표현형식이 일부 있기는 하나, 원고 게임의 구성요소, 그 선택·배열 및 조합, 원고 게임에 나타나는 구체적인 표현형식이 선행게임과 구별되는 창작적 개성을 가지고 있다고 보기 어려움
- 원고가 선행게임의 규칙을 차용 내지 변형하되 상당한 시간과 노력을 들여 창의적인 요소가 담긴 시스템을 구현한 이상, 원고 게임의 구성요소, 그 선택·배열 및 조합은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 성과로 인정되는 반면, 원고 게임은 시나리오와 캐릭터, 아이템, UI와 이를 기술적으로 작동하게 하는 컴퓨터프로그램 및 이를 통해 구현된 영상, 배경음악 등 다양한 요소가 유기적으로 결합되고, 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역이 게임 내에 상당 부분 존재하는바, 그 게임 자체는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 성과로 인정되기 어려움
- 피고는 피고 게임을 출시·제공함에 있어 원고 게임의 구성요소, 그 선택·배열 및 조합을 상당 부분 모방하였음이 인정되고, 피고가 피고 게임 출시 이후 일부 구성요소, UI 배치, 확률 수치 등을 수정하였더라도 달리 볼 수 없으며, 이러한 피고의 행위는 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 무단 사용이므로, 부정경쟁행위에 해당함

5. 대상 판결의 의의

- 게임물의 창작성 여부를 판단할 때에는 게임물을 구성하는 구성요소들 각각의 창작성을 고려함은 물론이고, 구성요소들이 일정한 제작 의도와 시나리오에 따라 기술적으로 구현되는 과정에서 선택·배열되고 조합됨에 따라 전체적으로 어우러져 그 게임물 자체가 다른 게임물과 구별되는 창작적 개성을 가지고 저작물로서 보호를 받을 정도에 이르렀는지도 고려해야 한다는 점을 명확히 함(대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다212095 판결 참조)
- 비록 선행게임에 있던 게임 규칙을 차용 내지 변형하였더라도 선행 게임과 구별되는 특징적인 요소가 상당 부분 존재하고, 상당한 시간과 노력을 들여 창의적인 요소가 담긴 시스템을 구현하였다고 인정할 수 있다면, 게임의 구성요소, 그 선택·배열 및 조합이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 성과에 해당한다고 판단함

IV. 서울고등법원 2025. 6. 19. 선고 2024나2011618 판결

[밀리의 서재 사건]

1. 주요 쟁점

- 오디오콘텐츠에 대한 배타적발행권의 권리 범위
- TTS(Text-to-Speech, 문자음성 자동변환) 서비스 방식의 복제행위의 주체(피고) 및 오디오콘텐츠 배타적발행권 침해 여부(적극)
- 오디오북 서비스 방식의 오디오콘텐츠 배타적발행권 침해 여부(적극)

2. 사실관계

- 원고[오디오북 '윌라'] vs 피고[전자책 및 오디오북 '밀리의 서재']
- 원고는 출판사와 오디오콘텐츠 제휴계약 체결
- 피고는 출판사와 콘텐츠 공급계약 체결
 - TTS 이용 조항 삽입: 피고는 출판사에 별도 대가 지급 없이 TTS 기능 이용할 수 있음. 단, AI TTS 기술을 활용할 경우에는 대가 지급
 - TTS 서비스 및 낭독형 오디오북 서비스 제공
- 원고는 출판사와 오디오콘텐츠 제휴계약 다시 체결
 - 오디오콘텐츠에 관한 배타적발행권 조항 삽입
 - 한국저작권위원회에 배타적발행권 양수 등록

3. 사건 진행 경과

- 제1심(서울중앙지방법원 2024. 1. 25. 선고 2022가합541143 판결): 오디오콘텐츠 배타적발행권에 대한 침해행위 정지 청구 → TTS 서비스 방식 원고 패소, 오디오북 서비스 방식 원고 승소
- 항소심(대상판결): TTS 서비스 방식 원고 승소(≠1심), 오디오북 서비스 방식 원고 승소(=1심)
- 상고중(대법원 2025다215473)

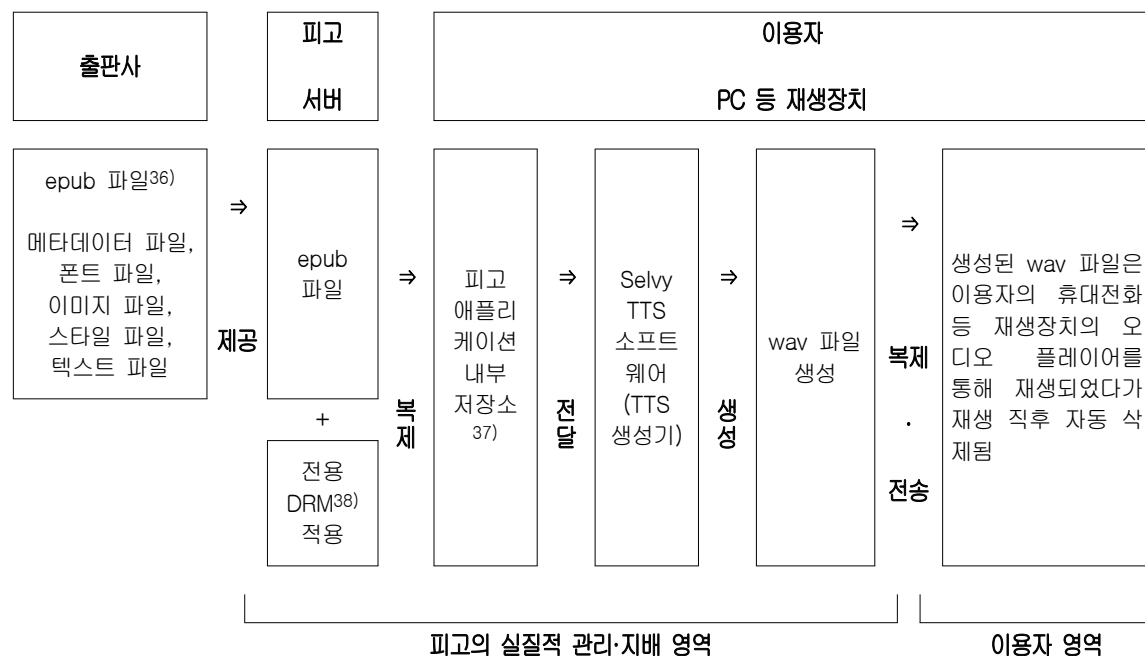
4. 판결 요지

가. 원고의 오디오콘텐츠 배타적발행권³⁵⁾의 권리 범위

- 텍스트 데이터 형태의 도서를 원문 그대로 또는 변형(발췌, 요약, 각색 등)하여 사람의 음성 내지 TTS 등과 같은 기술을 통해 오디오 형태의 디지털 데이터로 발행하거나 이를 복제·전송할 수 있는 독점적인 권리

나. 피고의 TTS 서비스 방식: 원고의 오디오콘텐츠 배타적발행권 침해

- 피고의 TTS 기능의 작동 원리



35) 저작권법 제57조 (배타적발행권의 설정)

- ① 저작물을 발행하거나 복제·전송(이하 “발행등”이라 한다)할 권리를 가진 자는 그 저작물을 발행 등에 이용하고자 하는 자에 대하여 배타적 권리(이하 “배타적발행권”이라 하며, 제63조에 따른 출판권은 제외한다. 이하 같다)를 설정할 수 있다.
- ② 저작재산권자는 그 저작물에 대하여 발행등의 방법 및 조건이 중첩되지 않는 범위 내에서 새로운 배타적발행권을 설정할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 배타적발행권을 설정받은 자(이하 “배타적발행권자”라 한다)는 그 설정행위에서 정하는 바에 따라 그 배타적발행권의 목적인 저작물을 발행등의 방법으로 이용할 권리를 가진다.
- ④ 저작재산권자는 그 저작물의 복제권·배포권·전송권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우에는 그 질권자의 허락이 있어야 배타적발행권을 설정할 수 있다.

36) 확장자가 ‘.epub’인 파일. 전자책의 형태로 이용되는 디지털 출판 형식의 표준이고, 메타데이터 파일, 폰트 파일, 이미지 파일, 스타일 파일, 텍스트 파일로 구성됨

37) Internal Storage. 내부 저장소는 이용자나 다른 애플리케이션이 접근하는 것을 원하지 않을 경우 사용되는 저장소로서 각 애플리케이션별로 위 내부 저장소가 부여되고, 내부 저장소에 저장된 데이터는 해당 애플리케이션을 통해서만 접근할 수 있음

38) Digital Rights Management

- 오디오콘텐츠 복제 행위의 주체는 피고 → 피고가 이용자들에게 TTS 기능을 제공하는 행위는 원고의 오디오콘텐츠 배타적발행권을 침해함
- ① TTS 기능 개발 단계 : 피고는 영리를 목적으로 전용 ‘Selvy TTS’ 프로그램을 탑재. 그 과정에서 이용자들의 선택의 여지는 없음
- ② 피고 애플리케이션 설치 및 TTS 기능 실행 단계: 피고 애플리케이션은 이용자들의 PC 등 재생장치 내 저장공간 중 다른 애플리케이션과는 구분되는 특정 부분에 설치됨. 피고 애플리케이션은 TTS 관련 여러 기능을 제공함. 서비스 이용자들은 ‘Selvy TTS’ 프로그램 외 별도의 범용 TTS 소프트웨어는 사실상 사용할 수 없음. ‘Selvy TTS’ 프로그램은 피고 애플리케이션과 함께 자동 설치되고, TTS 기능 실행 시 자동으로 구동되며, 그 과정에서 이용자들이 다른 TTS를 선택할 여지는 없음
- ③ 텍스트 데이터의 오디오 데이터로의 변환·복제 단계: TTS 기능 실행 시 도서의 epub 파일 ‘Selvy TTS’ 프로그램의 TTS 생성기를 통해 한 문장 단위의 wav 파일로 복제됨. 위 wav 파일 역시 피고 애플리케이션 내부 저장소에 임시 저장되어 실시간으로 재생됨. 생성·복제된 위 wav파일은 재생 직후 피고 애플리케이션 내부 저장소에서 자동 삭제됨 → 서비스 이용자들의 위 wav파일에 대한 실질적 관리·지배 가능성이 원천적으로 차단됨

※ 1심 판단

- 오디오콘텐츠 복제 행위의 주체는 이용자들이고, 피고는 이용자들에게 오디오콘텐츠 복제를 위한 도구를 제공하는 것에 불과함 → 방조○, 교사X
- 그런데 이용자들의 복제 행위는 사적이용으로서 허용됨 → 피고의 방조행위도 허용됨

다. 피고의 오디오북 서비스 방식: 원고의 오디오콘텐츠 배타적발행권 침해

- 피고는 도서의 중요 부분을 발췌·요약하고 이해하기 쉽게 설명과 해설을 추가한 다음 성우가 이를 읽어주는 요약본 낭독형 오디오북 서비스를 제공함
- 원저작물의 창작성 있는 표현을 그대로 복제함. 도서의 본질적인 특징을 감득할 수 있도록 핵심적인 표현들을 발췌하여 복제함. 도서 전체에서 차지하는 양적·질적 비중 높음
- 오디오북이 2차적 저작물에는 해당하지 않음

도서 소개 문장, 감상평, 배경음악 삽입, 요약 부분, 성우 연기 부분 있기는 하나, 발췌·요약 복제 부분과 분리 가능하고, 양적·질적 비중 낮음 → 사회통념상 새로운 저작물로 볼 수 있을 정도의 창작성을 부가한 것으로 보기는 어려움

5. 대상 판결의 의의

- 오디오콘텐츠에 대한 배타적발행권이 문제된 최초의 사건
- TTS 서비스 방식에 따른 복제행위의 주체가 누구인지 및 오디오콘텐츠 배타적 침해의 판단기준을 밝힘
- 오디오북 서비스 방식에 따른 배타적발행권 침해의 판단기준을 밝힘

V. 서울고등법원 2025. 7. 10. 선고 2024나2047242 판결

[계몽사 ‘어린이 세계의 동화/어린이 세계의 명작’ 사건]

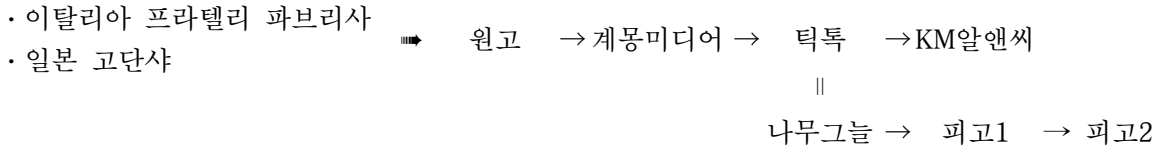
1. 주요 쟁점

- 번역저작물에 있어서 2차적저작물 해당 여부 판단의 구체적 기준
- 2차적저작물의 성립에 원저작자의 동의가 필요한지 여부(불요)
- 2차적저작물의 저작권자 판단의 구체적 기준

2. 사실관계

- 원고[계몽사] vs 피고들[전자책 관련 업체]
- 원고는 ① 1981년경부터 이탈리아 프라텔리 파브리사(Fratelli Fabbri S.P.A.)가 출간한 영문 도서를 번역한 ‘어린이 세계의 동화’ 제1 내지 15권을, ② 1983년경부터 일본 고단샤(Kodansha)가 출간한 일문 도서를 번역한 ‘어린이 세계의 명작’ 제1 내지 15권(이하 ‘이 사건 각 도서’)을 각 판매
- 이 사건 각 도서의 번역작업에는 정관호, 차원재 등이 번역가로 참여
- 피고1은 이 사건 각 도서를 전자파일로 복제한 다음 USB로 제작하여 피고2에게 공급 → 피고2는 “저학년을 위한 eBook 도서관”이라는 이름으로 USB 판매

○ 전체 경과



3. 사건 진행 경과

- 제1심(서울중앙지방법원 2024. 8. 22. 선고 2021가합526635 판결): 저작권침해 금지 등 청구의 소 → 원고 패소
- 항소심(대상판결): 원고 항소 기각
- 상고중(대법원 저작권침해금지 등 청구의 소)

4. 판결 요지

가. 2차적저작물 해당 여부(해당)

- 아동 번역저작물의 경우, 아동의 흥미를 유발하고 이해하기 쉽고 친숙하면서도 아동의 성장과 발달에 적합한 문장으로 표현할 필요가 있음 → 적절한 어휘와 구문의 선택 및 배열, 문장의 장단 및 서술의 순서, 원저작물에 대한 충실도, 문체, 어조 및 어감의 조절 등 번역자의 창의와 정신적 노력이 필요함
- 상당 부분이 삽화이고, 글 부분 비중이 상대적으로 적기는 함. 그러나, 글의 분량이 지면당 5~25행이 넘고, 삽화 보조 수준에 그치지 않으며, 오히려 삽화로 제한된 공간에 맞추어 단어나 표현을 신중히 선택하여 문장 호흡이 자연스러움



○ 아동의 연령, 이해도, 흥미 및 상상력 유발, 친숙성, 문장의 호흡 및 심미성 등을 두루 고려한 표현 다수

- ‘해님이 정답게 비치고 있었습니다’

- ‘파에톤은 기가 죽어 숨도 제대로 쉬어지지 않았습니다’

나. 2차적저작물의 성립에 원저작자의 동의가 필요한지 여부(불요)

○ 원저작자인 이탈리아 프라텔리 파브리사와 일본 고단샤가 2차적저작물인 이 사건 각 도서의 작성 및 출판에 동의하였는지 여부는, 이 사건 각 도서의 2차적저작물로의 성립 자체의 요건은 아님(≠1심)³⁹⁾

○ 다만, 만일 원저작물의 2차적저작물 작성권 침해가 문제되는 사안이었다면, 민사상·형사상의 책임을 질 수도 있다는 의미에서 책임요건으로 볼 수는 있을 것

다. 원고가 저작권자인지 여부(부정)

어린이 세계의 동화	어린이 세계의 명작
●1980년 6월 이탈리아 프라텔리 파브리사와의 출판 계약에 의하여 본 도서에 대한 일체의 한국내 출판권을 계몽사가 독점 소유함. ●©1980 by Fratelli Fabbri S.P.A. Italy  2013년 04월 14일 중판 인쇄 2013년 04월 25일 중판 발행 옮긴이 정관호 외 펴낸이 이준희 편집·제작진행 김국진 미술진행 이지은 (倫)퍼넛 주식회사 계몽사 서울특별시 강남구 역삼동 659-4 전화번호(02)396-4001 우편번호 135-913 등록번호 1950. 11. 15. 가1-95호 ISBN 89-06-03061-4 74800 ISBN 89-06-00001-4 (전15권) 74800 전15권 값 180,000원	어린이 세계의 명작 그리스 신화  2012년 5월 7일 중판 인쇄 2012년 5월 15일 중판 발행 옮긴이 차원재 펴낸이 김준상 (倫)퍼넛 주식회사 계몽사 서울시 강서구 내발산동 647-1 D동 203호 전화번호(02)396-4001 우편번호 157-280 등록번호 1950. 11. 15. 가1-95호 전 15권 값 300,000원 ●1983년 1월 일본 고단샤와의 출판 계약에 의하여 본 도서에 대한 일체의 한국내 출판권을 계몽사가 독점 소유함. ●© 1983 by Kodansha in Japan

○ “©”는 ‘Copyright’의 약자로서 저작권의 보호를 표시하는 기호인데,⁴⁰⁾ 이탈리아

39) 서울고등법원 1995. 12. 5. 선고 94나9186 판결 등 참조(상고심인 대법원 1997. 5. 28. 선고 96다 2460 판결에서 이 부분은 파기환송되지 아니함).

40) 1952년에 체결된 만국 저작권 협약(Universal Copyright Convention)에 따라 저작물의 저작권 공고(copyright notice)의 표시에 원으로 둘러싸인 c 기호(©)를 첨부하여 저작권이 보호받도록 하였다고

프라텔리 파브리사 및 일본 고단샤의 영문 명칭 옆에만 위 표시가 있고, 위 부분 포함한 이 사건 각 도서 어디에도 원고의 명칭 옆에는 위 표시가 없음

- 오히려 ‘본 도서에 대한 일체의 한국내 출판권을 계몽사(원고)가 독점 소유함’이라는 문구에 비추어, 원고의 대한민국 내에서의 권리는 저작권이 아닌 출판권으로 특정되어 있다고 보임⁴¹⁾

5. 대상 판결의 의의

- 번역저작물에 있어서 2차적저작물 해당 여부에 대한 구체적인 판단기준을 밝힘
- 원저작자의 동의 여부는 2차적저작물의 성립요건이 아님
- 2차적저작물의 저작권자가 누구인지에 대한 구체적인 판단기준을 밝힘

Ⅵ. 서울고등법원 2025. 7. 10. 선고 2024나2020537 판결⁴²⁾, 서울고등법원 2025. 7. 10. 선고 2024나2020551⁴³⁾ 판결

[미르의 전설 사건]

1. 주요 쟁점

- 외국적 요소가 있는 저작권 관련 법률관계에 적용되는 준거법
- 물적 분할한 회사가 공동저작권자의 동의 없이 중국 법률에 따라 중국 내 저작재산권을 포괄승계에 의하여 이전받는지 여부(적극)
- 물적 분할한 회사가 공동저작권자의 동의 없이 제3자에게 중국에서 이 사건 각

함(한국정보통신기술협회 정보통신용어사전 참조).

41) 원고가 이 사건 각 도서에 대한 저작권이 아닌 국내 출판권만을 갖는 데 그친 것에는, 구 저작권법 당시 ‘외국인 저작권’에 대한 보호가 미흡했던 현실, 외국 출판사와 국내 출판사의 경제적·국제적 위상의 차이 등이 반영되었을 여지가 있어 보임. 외국 출판사로서는 실제 번역작업을 수행하지 않았음에도 그 결과물인 번역저작물에 대한 저작권은 자신이 보유함으로써 향후 국내 출판사의 독점 출판권 기간 만료 후 재협상에서 우월적 지위를 누리는 동시에 설령 재협상이 결렬되더라도 다른 국내 출판사 선정에 따른 재번역의 비용 부담도 줄일 수 있었을 것임. 그 후 우리나라가 저작권 관련 조약에 하나씩 가입하면서 저작권법이 위와 같이 개정되었고, 국력 증진에 따라 국내 출판사의 경제적·국제적 위상도 점차 높아지게 되었는바, 현재는 국내 출판사가 번역저작권을 갖는 것이 다수인 것으로 보임.

42) 피고 주식회사 전기아이피

43) 피고 주식회사 위메이드

저작물을 이용하도록 허락한 행위가 공동저작권자의 저작재산권을 침해하는지 여부(소극)

- 이 사건 재판상 화해가 정하고 있는 매출 또는 수익 배분 비율이 PC 게임 형태의 이용에 국한하지 않고 이 사건 각 저작물을 이용한 소설, 영화, 만화, 모바일 게임 등 제작의 경우에도 적용되는지 여부(적극)

2. 사실관계

- 원고는 2003. 12. 26. 위메이드(2024나2020551 사건의 피고)를 상대로 위메이드가 공동저작자인 원고의 동의 없이 제3자에게 게임 저작물인 ‘미르의 전설3’에 대한 라이선스를 부여한 행위가 원고의 저작권을 침해한다는 등의 이유로 컴퓨터 프로그램사용금지가처분을 신청하였는데, 위메이드가 원고에게 게임 저작물인 ‘미르의 전설2’, ‘미르의 전설3’(이 사건 각 저작물)에 관한 원고 공유지분의 양도를 구하지 않기로 하고, 이 사건 각 저작물과 관련하여 실질적으로 각자 영업을 하고 거래처를 발굴하며, 이 사건 각 저작물로 발생하는 매출에 관하여 일정 비율대로 원고와 위메이드의 수익을 분배하는 내용의 이 사건 재판상 화해가 성립됨
- 위메이드는 이 사건 각 저작물 사업 부분을 물적 분할하여 전기아이피(2024나2020537 사건의 피고)를 설립하기로 하고, 이 사건 각 저작물에 관한 저작권을 ‘이전대상 IP 목록’에 포함한 분할계획서를 작성하여 주주총회 결의를 거친 후 2017. 5. 23. 분할등기와 전기아이피의 설립등기를 마침(이 사건 물적 분할)
- 전기아이피와 위메이드는 다른 국내 업체들 및 중국 회사와 사이에, 장소적 범위를 전 세계로 하거나 중국을 포함한 일부 지역으로 한정하여 이 사건 각 저작물을 이용하여 모바일 게임 또는 웹 게임 개발 등을 할 수 있도록 허락하는 내용의 이용허락계약을 체결하고 원고에게 통지하였으나, 원고는 위메이드와 전기아이피가 이용허락을 할 계약 상대방을 알려주지 않았거나 위 통지가 사후통지에 불과하다는 등의 이유로 위 이용허락계약에 동의하지 않음
- 원고는 ① 위메이드를 상대로 주위적으로 위메이드가 원고의 합의권, 저작인격권, 저작재산권 등을 침해하였다고 주장하며 침해정지와 간접강제, 손해배상을 청구하였고, 예비적으로 위메이드가 얻은 이익에 대한 분배금을 청구하였으며, ② 전기

아이피를 상대로 주위적으로 전기아이피가 저작권자가 아님을 전제로 원고의 저작권 등을 침해하였다고 주장하며 침해정지, 간접강제, 손해배상을 청구하였고, 전기아이피가 저작권자임을 전제로 제1 예비적으로 전기아이피가 원고의 저작권을 침해하였다고 주장하며 침해정지와 손해배상을, 제2 예비적으로 전기아이피가 얻은 이익에 대한 분배금을 청구함

3. 사건 진행 경과

- 제1심(서울중앙지방법원 2017가합576442, 2017가합534004): 원고 일부 승(물적 분할 효과, 저작권 침해 여부 판단에 관한 준거법 모두 국내법, 주위적 저작권 침해 손해배상청구 기각, 예비적 분배금 청구 일부 인용)
- 환송전당심(서울고등법원 2019나2013948, 2019나2013931): 원고 항소기각
- 파기환송심(2020다250561, 2020다250585): 파기환송(일부)
- 환송후당심(대사판결): 원고 일부 승(원고의 청구취지 변경에 따라 변경판결)
- 상고심(2025다215926, 2025다216191): 계속 중

4. 판결 요지

가. 전기아이피가 저작권을 승계하는지 여부

- 전기아이피가 이 사건 물적 분할로 이 사건 각 저작물에 관한 위메이드의 중국 내 저작권을 승계하는지 여부는 외국적 요소가 있는 법률관계에 해당하므로 그 법률관계에 적용될 준거법을 정하여야 하고, 베른협약은 저작권에 대한 보호의 범위와 구제의 방법 등에 관하여 규율하고 있으나 회사분할에 따른 저작권 승계 여부 등은 규정하고 있지 않으므로, 이러한 사항에 대하여는 법정지의 국제사법에 따라 결정된 준거법이 적용됨
- 이 사건 각 저작물에 관한 저작권 승계의 원인이 된 법률관계인 이 사건 물적 분할은 법인의 설립에 관한 것이므로 구 국제사법 제16조 본문에 따라 회사 설립의 준거법인 대한민국의 상법이 준거법이 되고, 이 사건 물적 분할에 따라 이 사건 각 저작물에 관한 위메이드의 중국 내 저작권 이전이 가능한지 여부 및 그 이전과 귀속에 어떠한 절차나 형식의 이행이 필요한지 등은 저작권의 대세적

인 효력이나 저작권 자체의 보호와 밀접하게 관련된 사항으로서 구 국제사법 제 24조에 따라 보호국법인 중국의 법률이 준거법이 됨

- 중국의 법률이 회사의 물적 분할에 관한 규정을 두고 있지는 않지만, 단지 회사의 물적 분할에 관한 제도를 마련하지 않고 있을 뿐이고, 중국에서 물적 분할에 관한 규정의 공백은 ‘양도’에 관한 규정보다는 ‘승계’에 관한 규정으로 보완함이 타당하며, 중국 법률에 의하면 승계의 경우에는 법률의 규정에 의하여 권리가 이전되므로 전기아이피는 이 사건 각 저작물에 관한 위메이드의 중국 내 저작권권을 포괄승계에 의하여 이전받았고, 그와 같은 저작권권의 이전에 공동저작권자인 액토즈소프트 또는 원고의 동의는 필요하지 아니하다고 봄이 상당함

나. 위메이드, 전기아이피가 공동저작권을 침해하는지 여부

- 원고는 위메이드, 전기아이피가 원고의 저작권권을 공동으로 침해하였다는 이유로 중국에서의 보호를 주장하고 있는 것이므로 준거법은 베른협약 제5조 제2항에 따라 보호국법(침해지법)인 중국의 법률이 됨
- 중국 저작권법 실시조례 제9조 및 컴퓨터 소프트웨어 보호조례 제10조가 공동저작물의 저작권은 공동저작권자들이 협상을 통하여 함께 행사함을 원칙으로 하면서 일방 저작권자가 공동저작물에 대한 권리를 행사할 경우 타방 저작권자가 이를 제지할 수 있는 가능성을 열어두고 있기는 하지만, 그와 같이 제지를 하기 위해서는 정당한 사유가 존재할 것을 요구하고 있고, 위메이드, 전기아이피가 이 사건 각 저작물에 관한 이용허락 계약 체결을 전후하여 액토즈소프트에게 계약 체결 사실을 통지하면서 이 사건 재판상 화해에서 정한 비율에 따른 분배금 지급 의사를 명확하게 밝힌 이상, 위메이드, 전기아이피로서는 중국 저작권법 실시조례 제9조 또는 컴퓨터 소프트웨어 보호조례 제10조에서 정한 권리 행사의 절차를 준수하였다고 봄이 타당하므로 위메이드, 전기아이피가 이 사건 각 저작물에 관하여 제3자와 중국에서의 이용허락 계약을 체결함에 있어 공동저작권자인 액토즈소프트와의 협상절차를 제대로 준수하지 않았거나 원고의 협상권을 침해함으로써 원고의 저작권권을 부당하게 침해하였다고 보기 어려움

다. 이 사건 재판상 화해가 정하고 있는 매출 또는 수익 배분 비율의 적용범위

- 공동저작권자인 액토즈소프트와 위메이드 입장에서는 영화, 소설, 드라마 등과 같

은 각 장르별로 2차적저작물작성권을 구분하기보다는 이를 하나의 권리로 인식했던 것으로 보이는 점, 이 사건 재판상 화해 조항에서도 이 사건 각 저작물에 “관하여”라고 하고 있을 뿐, 이 사건 각 저작물을 이용할 수 있는 특정한 계약의 유형을 정하거나 2차적저작물의 종류나 범위를 한정하고 있지 않은 점 등에 비추어 이 사건 재판상 화해가 정하고 있는 매출 또는 수익 배분 비율이 PC 게임 형태의 이용에 국한하지 않고 이 사건 각 저작물을 이용한 소설, 영화, 만화, 모바일 게임 등 제작의 경우에도 적용된다고 보아야 함

5. 대상 판결의 의의

- 이 사건 각 저작물에 관한 저작권재산권 승계의 원인이 된 이 사건 물적 분할은 법인의 설립에 관한 것이므로 구 국제사법 제16조 본문에 따라 회사 설립의 준거법인 대한민국의 상법이 준거법이 되고, 이 사건 물적 분할에 따라 이 사건 각 저작물에 관한 위메이드의 중국 내 저작권재산권 이전이 가능한지 여부 및 그 이전과 귀속에 어떠한 절차나 형식의 이행이 필요한지 등은 저작권의 대세적인 효력이나 저작권 자체의 보호와 밀접하게 관련된 사항으로서 구 국제사법 제24조에 따라 보호국법인 중국의 법률이 준거법이 되며, 물적 분할 제도가 없는 중국 법률에 의하더라도 전기아이피가 원고의 동의 없이 위메이드의 중국 내 저작권재산권을 승계한다고 판단함
- 원고는 위메이드, 전기아이피가 그 저작권재산권을 공동으로 침해하였다는 이유로 중국에서의 보호를 주장하고 있는 것이므로 준거법은 베른협약 제5조 제2항에 따라 보호국법(침해지법)인 중국의 법률이 준거법이 되고, 위메이드, 전기아이피가 중국 법률상 공동저작권자의 권리 행사 절차를 준수하였다고 판단함

Ⅶ. 서울고등법원 2025. 8. 21. 선고 2024나2052176 판결

[메로나·메론바 사건]

1. 주요 쟁점

- 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 해당 여부 - 원고의 메로나 포장에 ‘국내에

널리 인식된 상품표지'에 해당하는지, 피고의 메론바 포장이 원고의 메로나 포장과 유사하고 혼동을 일으킬 가능성이 있는지 여부

2. 사실관계

- 원고는 1992년 바(bar) 형태의 멜론 맛 아이스크림인 '메로나'(이하 '이 사건 제품')를 출시하여 현재까지 이 사건 제품을 제조·판매하여 왔는데, 그 포장은 아래와 같이 변경되어 오다가 2014. 2.경부터는 그 아래와 같은 포장(이하 '이 사건 포장')이 사용되어 왔다.

이 사건 제품의 포장				
				
1992년	1997년	1998년	2000년	2003년
				
2004년	2007년	2010년	2013년	2013년 하반기 이후



- 피고는 2014년경 주식회사 효자원으로부터 바 형태의 멜론 맛 아이스크림인 '메론바'(이하 '피고 제품')에 관한 사업권을 취득하여 현재까지 피고 제품을 제조·판매하여 왔는데, 피고 제품의 포장 디자인은 2014년경에는 아래 '2014년경 포장'과 같았고, 그 후 2017. 2. 14.경 아래 '2017. 2. 14.경 포장'과 같이 변경되었으며, 2018. 9. 20.경 별지 목록 제1항 기재와 같이, 2023. 7. 12.경 별지 목록 제2항 기재와 같이, 그 후 별지 목록 제3항 기재와 같이 변경되었다(이하 별

지 목록 기재 각 포장을 ‘피고 포장’).



- 원고는 2023. 6. 30. 피고를 상대로, 선택적으로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목(상품주체 혼동행위) 또는 (다)목(저명표지의 식별력 손상행위) 또는 (파)목(성과 등 무단사용행위)의 부정경쟁행위를 원인으로 하여 피고 포장의 사용 등 금지 및 폐기 청구를 하는 이 사건 소를 제기하였다.

3. 사건 진행 경과

- 제1심(서울중앙지방법원 2024. 9. 6. 선고 2023가합72583 판결): 원고 패소[부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (다)목, (파)목의 부정경쟁행위에 모두 해당하지 않는다고 판단]
- 항소심(대사판결): 원고 승소
- 상고심 진행 중

4. 판결 요지

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목(상품주체 혼동행위) 관련

가. 이 사건 포장의 ‘국내에 널리 인식된 상품표지’인지 여부

- 이 사건 포장의 세부적인 요소들, 즉 ① 바탕색(멜론의 연녹색 등), ② 제품명 로고 디자인(독특한 고딕형 서체와 검은색 글씨에 흰색 테두리, 흰색의 작은 사각형 배치 등), ③ 제품명 배치(직사각형 모양의 포장 전면의 긴 면을 가로로 놓았을 때 한가운데 배치 등), ④ 멜론 사진의 위치 및 배치(제품명의 양 옆에 통멜론과 멜론 조각의 사진 배치 등), ⑤ 기타 문구와 노란 줄무늬 배치(제품명 하단의 영어 문구와 노란 줄무늬 등) 각각을 개별적으로 보았을 때에는 모두 공공의 영역에 속하는 것으로 누구나 자유롭게 선택하여 사용할 수 있게 하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

그러나 위 세부적인 요소들이 모두 결합된 종합적인 이미지로서 이 사건 포장 전체는, ① 이 사건 제품의 포장 디자인은 1992년 출시 이후 계속 변경되어 왔으나, 2004년부터는 대체로 현재 사용되는 이 사건 포장과 같은 종합적인 이미지가 일체로서 특징적인 인상을 형성하여 왔으며, 2014. 2.경 이후로는 이 사건 포장을 별다른 변경 없이 계속적으로 사용하여 온 점, ② 이 사건 제품과 피고 제품 이외에 국내에서 출시된 다양한 멜론 맛 아이스크림의 포장을 살펴보더라도, 이 사건 포장과 같은 세부적인 요소들이 모두 결합되어 있는 포장은 보이지 않는바, 원고는 다양한 세부 요소들이 결합된 전체로서의 이 사건 포장을 독점적, 배타적으로 사용해 왔다고 볼 수 있는 점, ③ 그동안의 이 사건 제품 매출액과 광고 등, ④ 2025. 1. 진행한 전국에 거주하는 14~69세 남녀 총 2,000명을 대상으로 한 온라인 설문조사 결과(제1심 당시 진행한 설문조사의 방법과 결과에 대하여 피고가 지적한 여러 사항들은 위 새로 진행한 설문조사에 대부분 반영됨) 등을 고려하면, 이 사건 제품의 출처를 표시함과 동시에 이 사건 제품을 피고 제품을 비롯한 타인의 제품과 구별시키는 식별력을 갖춘 현저하게 개별화된 상품표지로 국내에 널리 인식되어 있다고 보는 것이 타당하다.

- 이 사건 제품의 제품명인 ‘메로나’ 자체가 강한 식별력을 가지고 있기는 하나, 이 사건 포장에서 제품명인 ‘메로나’의 표시는 이 사건 포장의 일부로서 그 외관의 전체적인 인상을 형성하는 데에도 상당한 역할을 하고 있는바, 제품명 자체가 강한 식별력이 있다는 사정이 제품명 표시를 포함한 전체로서의 이 사건 포장의 식별

력을 인정하는 데에 장애가 된다고 보기 어렵다.

나. 상품표지의 유사 여부

- 이 사건 포장과 피고 포장을 비교하여 보면, 이 사건 포장과 피고 포장의 ‘호칭’과 ‘관념’이 동일하거나 유사하다고 보기는 어렵고, ‘외관’도 동일하다고 보기는 어려우나, ① 연녹색이나 녹색이라 하더라도 그 명도, 채도, 농도, 음영, 질감 등을 다르게 표현할 수 있고 실제로 멜론 맛 아이스크림의 포장에 사용된 구체적인 색상은 다양한데, 피고 포장에 바탕색으로 사용된 연녹색은 이 사건 포장의 바탕색과 완전히 동일하지는 않아도 상당히 유사한 점, ② 제품명과 멜론 사진의 배치와 그 위치 등 포장의 전체적인 구성이 유사한 점, ③ 제품명 세 글자가 주는 전체적인 인상이 유사하고, 첫 글자에 파란색 사각형이 배치되어 있는 것도 같은 점, ④ 피고 측 상호의 표시가 피고 포장의 전체적인 이미지에 크게 영향을 미치지 않는 점 등을 고려하면, 피고 포장은 일반 수요자나 거래자가 느끼는 인식을 기준으로 할 때 원고의 상품표지인 이 사건 포장과 종합적인 이미지, 즉 전체적인 외관이 매우 유사하다고 봄이 상당하다.

다. 상품 주체의 혼동가능성 여부

- 다음과 같은 점을 종합하여 보면, 일반 수요자나 거래자의 입장에서 피고 포장을 사용한 피고 제품은 이 사건 포장을 사용한 원고의 이 사건 제품과 동일한 출처의 제품 또는 적어도 밀접한 관계가 있는 제품으로 오인·혼동할 우려가 있다고 보는 것이 타당하다.
- ① 이 사건 제품과 피고 제품은 모두 바 형태의 멜론 맛 아이스크림으로 동종 상품에 해당하여 원고와 피고는 경업관계에 있는데, 앞서 본 바와 같이 피고 포장은 전체적으로 관찰할 때 이 사건 포장과 외관이 매우 유사하다.
- ② 바 형태의 아이스크림은 가격이 비교적 저렴하고 어디서든 쉽게 구매할 수 있으므로, 소비자가 매번 제품 포장을 신중하게 들여다보면서 제품의 명칭과 출처를 확인하거나 품질과 가격을 비교하며 선택을 고민하는 제품으로 보기는 어렵고, 여러 제품이 한꺼번에 뒤섞여 진열되어 판매되는 편의점이나 마트 등의 아이스크림 전용 냉동고에서 구입하는 경우가 많아 포장의 전체적인 인상 에 의존하여 선택할 가능성도 상당히 있으며, 실제로 네이버 블로그 등에서는

소비자들이 피고 제품을 이 사건 제품으로 혼동하여 구매하였다는 취지의 경험담이 여럿 확인된다.

③ 위 온라인 설문조사 중 혼동가능성에 관한 설문 결과

④ 피고가 피고 제품에 대한 사업권을 취득한 2014년경 사용한 포장의 경우 이 사건 포장과 외관상 비교적 명확하게 구분되는 특징적인 요소들이 있었으나, 2017. 2. 14.경 포장부터는 이 사건 포장과 그 외관 및 인상이 매우 유사하게 변경되었는바, 피고가 이 사건 포장의 상품표지로서의 주지성과 인지도에 편승하려는 의도를 가지고 있었던 것은 아닌지도 의심이 든다.

5. 대상 판결의 의의

상품의 포장이 주지성 있는 상품표지에 해당하는지, 상품의 포장이 서로 유사한지, 상품 주체의 혼동가능성이 있는지를 판단함에 있어 상품 포장의 각 세부적인 요소들이 결합된 종합적인 이미지 전체를 기준으로 판단한 사례.

VIII. 서울고등법원 2025. 8. 28. 선고 2023나2056379(본소), 2056386(반소) 판결 [유명 만화의 공동저작권 침해 사건]

1. 주요 쟁점

- “원고 2가 만화에 관한 모든 사업을 진행하고 그에 따른 수익을 만화 저작자들에게 협의하여 분배한다. 만화 저작자들은 만화 저작권 침해로 인한 형사고소 및 합의권한을 원고 2에게 위임한다.”는 계약이 저작권신탁관리업에 포함되는 포괄적 대리에 해당하는지 여부(소극)
- 만화 창작에 이바지한 바 없는 원고 2가 저작자들인 원고 1 및 피고들과 “원고 2도 공동저작자”라는 취지의 계약을 체결하고 만화 캐릭터에 관하여 공동저작권등록을 마친 경우, 원고 2도 공동저작자에 해당하는지 여부(소극)
- 공동저작물에 관하여 그 저작재산권자 중 일부가 나머지 저작재산권자와의 합의 없이 단독으로 저작물을 이용한 경우 저작재산권 침해가 인정되는지 여부(원칙적 적극)
- 위와 달리, 공동저작자 사이에 저작재산권 침해가 인정되지 않는다는 법리에 따른

때, 합의에 의하지 않고는 저작재산권을 행사하지 아니할 부작위의무의 위반을 이유로 금지청구를 할 수 있는지 여부(적극)

2. 사실관계

- 피고 1(소송계속 중 사망하여 소송수계 됨, 편의상 피고 1), 피고 2가 이 사건 만화의 그림 작가이고, 원고 1이 글 작가임
- 작가들은 원고 2 또는 원고 2가 지정하는 업체에게 이 사건 만화에 관한 사업권을 전속적으로 부여하고, 이 사건 만화 저작권 침해로 인한 형사고소 및 합의권한을 위임하며, 원고 2도 이 사건 만화의 공동저작자라는 취지의 계약, 약정 등(‘이 사건 전속계약으로 통칭’)을 체결하고, 이 사건 만화의 캐릭터들에 관하여 원고 2 36%, 원고 1 및 피고 1 각 27%, 피고 2 10%로 저작권등록을 마쳤음
- 원고 1은 원고 2에게 이 사건 만화 캐릭터 저작재산권 지분 17%를 양도하여, 그 지분율은 원고 1 10%, 원고 2 53%, 피고 1 27%, 피고 2 10%가 되었음
- 원고 3(원래 피고들 상대로 소를 제기했다가 취하하여 반소피고로서의 지위만 가지지만 편의상 원고 3)은 원고 2가 대표이사로서 운영하는 회사인데, 방송사와 이 사건 만화가 원작인 애니메이션 계약을 체결하고 관련 사업(‘이 사건 애니메이션 사업’)을 진행함
- 피고 1, 2는 원고 2를 통하지 않고 이 사건 만화의 캐릭터를 이용한 피고들 만화(‘피고들 만화’)를 출간함
- 원고 1, 2는 피고들 만화 출간행위가 이 사건 전속계약 위반이거나 저작재산권 침해라는 이유로 손해배상을 구하는 본소 제기
- 피고들은 이 사건 전속계약이 무효이거나 해지로서 효력이 상실되어, 이 사건 애니메이션 사업 진행이 피고들의 저작재산권 및 저작인격권을 침해한다는 이유로, 원고 2, 3을 상대로 이 사건 애니메이션 사업 진행 등의 금지 및 손해배상을 구하는 반소 제기(제1심에서는 금지청구만 하였다가 항소심에서 손해배상청구 추가)

3. 사건 진행 경과

- 제1심[서울중앙지방법원 2019가합579315(본소), 2020가합564098(반소)]: 원고 2 및 피고들의 청구 각 일부 인용(공동저작자 사이에 저작재산권 침해가 인정된

다고 판단)

- 항소심(대상판결): 피고들의 청구 각 일부 인용(피고들이 항소심에서 추가한 손해배상청구에 따라, 원고 2의 본소 인정 손해배상채권이 모두 상계로 소멸됨)
- 상고심: 원고들의 상고장 접수, 2025. 9. 26. 현재 인지 보정절차 진행 중

4. 판결 요지

가. 이 사건 전속계약의 효력

- 저작권신탁관리의 법적 성질은 신탁법상 신탁에 해당하고, 신탁은 권리의 종국적인 이전을 수반하여 신탁행위 등으로 달리 정함이 없는 한(신탁법 제31조) 신탁자가 수탁자의 행위에 원칙적으로 관여할 수 없는 것이 대리과 구분되는 가장 큰 차이이다. 그에 따라 신탁관리업자는 신탁의 본지에 반하지 않는 범위에서 스스로 신탁받은 저작재산권 등을 지속적으로 관리하며 저작재산권 등이 침해된 경우 권리자로서 스스로 민·형사상 조치 등을 할 수 있다. 따라서 저작권대리중개업자가 저작재산권 등을 신탁받지 않았음에도 사실상 신탁관리업자와 같은 행위로 운영함으로써 저작물 등의 이용에 관하여 포괄적 대리를 하였는지를 판단함에 있어서는, 저작권대리중개업자의 저작물 등의 이용에 관한 행위 가운데 위와 같은 저작권신탁관리의 실질이 있는지를 참작하여야 한다(대법원 2019. 7. 24. 선고 2015도 1885 판결). 원고 2가 저작자들과 협의하여 수익을 분배할 의무가 있고 만화 관련 사업권 및 저작권 침해에 따른 손해배상청구를 할 대리권만을 독점적으로 갖는 이 사건 전속계약이 위와 같이 저작권신탁관리의 실질이 있는 계약이라고 할 수는 없다(저작권신탁관리업 허가를 받지 않고 포괄적 대리행위를 하여 무효라는 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없음).
- 이처럼 이 사건 전속계약은 유효하므로 피고들은 원고 2에게 피고들 만화를 출간함으로써 이 사건 전속계약을 위반한 것에 대한 손해배상책임을 진다.

나. 이 사건 만화의 저작재산권 지분을

- 만화 창작에 이바지한 바 없는 원고 2는 공동저작자가 아니고, 달리 피고들이 원고 2에게 지분을 양도하였다고 볼 만한 증거도 없으므로, 원고 2가 만화 캐릭터에 대한 등록지분율인 53%에 관한 저작재산권자라고 할 수 없다(단, 원고 1이

원고 2에게 지분을 양도한 사실은 인정되는바, 그 결과 현재 지분율은 원고 1 10%, 원고 2 32%, 피고 1 42%, 피고 2 16%임).

다. 공동저작자 사이에 저작재산권 침해가 인정되는지 여부

- 대법원은 “구 저작권법 제48조 제1항 전문은 ‘공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다’고 정하고 있는데, 위 규정은 어디까지나 공동저작자들 사이에서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 공동저작물에 관한 저작재산권을 행사하는 방법을 정하고 있는 것일 뿐이므로, 공동저작자가 다른 공동저작자와의 합의 없이 공동저작물을 이용한다고 하더라도 그것은 공동저작자들 사이에서 위 규정이 정하고 있는 공동저작물에 관한 저작재산권의 행사방법을 위반한 행위가 되는 것에 그칠 뿐 다른 공동저작자의 공동저작물에 관한 저작재산권을 침해하는 행위까지 된다고 볼 수는 없다.”라고 판시하였다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결).
- 이 사건 제1심법원은 아래와 같은 이유로 “최소한 민사적 법률관계에서는, 공동저작물에 관하여 그 저작재산권자 중 일부가 나머지 저작재산권자와의 합의 없이 단독으로 저작물을 이용한 경우 나머지 저작재산권자가 신의에 반하여 합의 성립을 방해하는 등의 특별한 사정(저작권법 제48조 제1항 후문 참조)이 없는 한 저작재산권 침해가 성립한다.”는 취지로 판시하였고, 항소심법원도 이를 수긍함.
 - 저작권법은 다른 지식재산권과 달리 각 저작재산권자가 공동저작물을 스스로 이용할 수 있다는 규정을 두지 않고, 오히려 제48조 제1항 전문에서 공동저작물의 저작재산권 행사에 저작재산권자 전원의 합의를 요구하고 있다. 이는 저작물이 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’이므로 저작재산권자 사이의 단체성을 강화할 필요가 있기 때문이라고 새길 수 있다.
 - 일부 저작재산권자가 자기이용을 하는 경우를 저작재산권 침해로 보지 않는다면, 위 대법원 판결에 따라 공동저작물에 관한 저작재산권의 행사방법 위반에 해당한다고 하더라도, 구체수단에 공백이 발생한다.
 - 저작재산권자가 다른 저작재산권자의 동의 없이 공동저작물을 이용할 수 있게 할 정책적 필요가 있다고 볼 수도 있다. 그러나 이러한 문제는 기존 공동저작물의 이용 행태, 합의를 위한 노력의 정도, 적절한 보상 등의 제시 여부, 동의 거

부의 경위 및 이유, 각 저작재산권자가 공동저작물에 대하여 갖는 재산적·인격적 이익의 정도 등 여러 사정을 고려하여, 저작권법 제48조 제1항 후문에서 말하는 '저작재산권자가 신의에 반하여 합의의 성립을 방해하거나 동의를 거부하는 경우'를 탄력적으로 해석하여 해결할 수 있다. 법령 개정이 되지 않는 한 이러한 사정을 들어 명문의 규정에 어긋나는 해석으로 나아갈 수는 없다.

- 단, 원고 1과 피고들 사이에서는 피고들 만화 출간에 양해가 있었다고 인정되므로 원고 1의 저작재산권 침해 주장은 받아들이지 않고, 원고 2의 저작재산권 침해가 인정될 여지는 있으나 선택적 관계에 있는 이 사건 전속계약 위반에 따른 손해배상채권액이 저작재산권 침해로 인한 손해액보다 더 크므로 전속계약 위반에 따른 손해배상청구만 인용함(공동저작자 사이에 침해가 인정되는지 여부가 본소청구에 영향을 미치지 않는음).

라. 합의에 의하지 않고는 저작재산권을 행사하지 아니할 부작위의무의 위반을 이유로 한 금지청구의 당부

- 원고 2가 이 사건 전속계약에 따라 지정한 업체인 원고 3은 이 사건 전속계약에 따른 피고들의 동의하에 이 사건 만화의 2차적저작물인 이 사건 애니메이션 사업을 진행하였으나, 이 사건 전속계약은 신뢰관계 파탄을 이유로 적법하게 해지되었으므로, 더 이상 원고 3은 이 사건 애니메이션 사업을 진행할 수 없다. 그럼에도 원고 3은 위 사업을 계속 진행하였는바, 따라서 피고들에 대하여 2차적저작물작성권 침해에 따른 손해배상책임을 진다. 사업 진행에 관한 금지청구도 인용되어야 한다.
- 원고 3의 대표이사인 원고 2도 원고 3과 공동하여 손해배상책임을 지고, 사업 진행에 관한 금지청구 역시 인용되어야 한다. 단, 원고 2는 이 사건 만화의 저작재산권자인바, 대법원 판례 법리에 따라 공동저작자 사이에 저작재산권 침해가 인정되지 않는다고 하더라도, 합의에 의하지 않고는 저작재산권을 행사하지 아니할 부작위의무의 위반을 이유로 금지청구를 할 수 있으므로, 결론은 마찬가지이다.

5. 대상 판결의 의의

- 공동저작자가 다른 공동저작자와의 합의 없이 단독으로 저작물을 이용하는 경우, 저작재산권 침해를 인정하였음

Ⅸ. 서울고등법원 2025. 9. 4. 선고 2023나2047788 판결

[광고영상을 유튜브에 허락 없이 사용한 사건]

1. 주요 쟁점

- 법인이 저작권법 제8조의 추정 규정을 적용받기 위해서는 ‘업무상저작물’임이 증명되어야 하는지 여부(적극)
- 피고가 자동차 비평목적으로 만든 영상에서 원고의 광고 영상을 인용한 행위가 저작권법 제28조의 공표된 저작물의 인용 또는 저작권법 제35조의5의 공정한 이용에 해당하는지 여부(적극)
- 피고가 원고의 광고영상에 원고 차량을 비방하는 자막을 추가하고, 배경음악을 삭제함과 동시에 피고의 위 자막과 같은 내용의 내레이션을 삽입한 행위가 저작권 침해에 해당하는지 여부(적극)

2. 사실관계

- 원고는 차량의 제조·판매업 등을 영위하고 있는 회사로서 원고의 유튜브 채널에 차량을 홍보하거나 브랜드 가치를 제고하기 위한 56개의 광고 영상(이하 ‘원고 각 영상’)을 올렸다.
- 피고는 유튜브에 ‘인싸케이’라는 채널(이하 ‘이 사건 채널’)을 개설하고, 2019. 10. 4.부터 2020. 9. 12.까지 원고 차량을 소개하거나 그 성능, 가격 정책을 비판하는 등의 38개의 영상(이하 ‘피고 각 영상’)을 제작하여 이 사건 채널에 올렸다. 그 과정에서 피고는 원고 각 영상의 일부를 잘라내고, 원고 차량을 비방하는 자막을 추가하며, 배경음악을 삭제함과 동시에 피고의 위 자막과 같은 내용의 내레이션을 삽입한 후 피고 각 영상에 인용하였다.

3. 사건 진행 경과

- 제1심(서울중앙지방법원 2023. 9. 21. 선고 2020가합609298 판결): 원고 일부 승소
- 항소심(대법판결): 원고 일부 승소(원고 상고장 제출)

4. 판결 요지

가. 법인이 저작권법 제8조의 추정 규정을 적용받기 위해서는 ‘업무상저작물’임이 증명되어야 하는지 여부(적극)

제1심은 원고의 저작권법 제8조 추정 주장에 관하여 원고가 저작자로서의 실명 또는 이명으로서 널리 알려진 것이 일반적인 방법으로 표시하였음을 인정하기 부족하다는 이유로 위 주장을 배척하였다. 그러자 원고는 항소심에서는 이를 명시적으로 표시한 후 다시 위 주장을 하였는데, 항소심은 다음과 같은 사유로 법인 등의 경우 업무상저작물임이 증명되어야만 저작권법 제8조의 추정 규정이 적용되는데, 일부 영상은 업무상저작물임이 증명되지 않았음을 이유로 원고의 주장을 배척하였다.

- 저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말하고(저작권법 제2조 제1호), 저작자는 저작물을 창작한 자를 말한다(저작권법 제2조 제2호). 따라서 법인 등은 실제로 정신적 창작활동을 할 수 없으므로 저작자도 될 수 없음이 원칙이다.
- 그러나 여러 피용자가 협업하여 저작물을 작성하고 각자가 작성에 이바지하는 정도나 모습이 다양한 경우 창작자를 특정하기 쉽지 않고, 창작자를 특정할 수 있다고 하더라도 이들이 저작권을 행사할 경우 향후 업무상저작물을 이용할 때 권리관계가 번잡해질 우려가 있으며, 업무상저작물의 창작 과정에는 자본이 투입되므로 이를 기획하는 법인 등이 자본을 회수하고 이윤을 획득할 수 있도록 하여 지속적인 창작이 이루어지도록 유인해야 할 필요성도 인정되어 우리나라는 1986. 12. 31. 법률 제3916호로 전부 개정되어 1987. 7. 1. 시행된 저작권법에서 업무상저작물 제도를 도입하였다.
- 저작권법은 앞서 본 바와 같이 창작자 원칙에 대한 예외로서 ① 법인 등이 저작물의 작성에 관여하여 기획할 것, ② 저작물이 법인 등의 업무에 종사하는 자에 의하여 작성될 것, ③ 업무상 작성하는 저작물일 것(이상, 저작권법 제2조 제31호), ④ 저작물이 법인 등의 명의로 공표될 것, ⑤ 저작물의 작성 당시 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없을 것(이상, 저작권법 제9조)의 요건을 모두 갖춘 경우에 한하여 실제의 창작자가 아닌 법인 등을 저작자로 간주한다.
- 즉, 저작권법은 앞서 본 바와 같이 그 필요성에 따라 업무상저작물 제도를 도입하면서 업무상저작물의 성립요건을 엄격하게 제한하여 피용자의 이익을 충분히 배려

하고 있고, 법인 등과 피용자 사이에 달리 합의할 가능성을 부여하여 이들의 이익을 상호 조정하는 수단을 마련하고 있는 것이다(헌법재판소 2018. 8. 30. 선고 2016헌가12 전원재판부 결정).

- 만약 법인 등의 경우 업무상저작물, 즉 위 ① 내지 ③ 요건을 증명하지 않고 저작권법 제8조에 따른 추정규정을 적용받는다고 볼 경우, 단순히 저작물에 저작자로서 법인 등의 명의만 표시하는 것만으로도 저작자로서의 지위를 갖게 되어 법인 등의 저작자의 지위를 예외적으로만 인정하려는 위 저작권법 규정의 입법 취지를 몰각시킬 우려가 있다.
- 또한, 법인 등과 피용자 사이의 실질적인 관계를 고려한다면, 저작자로서 법인 등의 명의만을 표시하는 것으로 저작자로서 추정할 경우 피용자의 창작자로서의 권리를 침해할 우려가 크다(사안과 같이 원고가 사후적으로 저작자임을 표시한 경우까지 저작자로 추정한다면 그 우려는 더욱 크다). 법인 등이 위 요건들을 증명한 경우에만 저작자로서의 지위를 법인 등에게 귀속시켜야지만 법인 등과 피용자 사이의 권리 배분이 합리적으로 이루어지게 된다.
- 결국 법인 등의 경우에도 저작자 추정 규정을 통해 입증책임을 완화시킬 현실적 필요성이 있다고 하더라도 명문의 규정이 없는 이상 저작권법 제8조 규정을 ‘업무상저작물임이 증명되지 않은 경우’에도 법인 등에게 적용된다고 확대 해석할 수는 없다.

나. 저작권법 제28조의 공표된 저작물의 인용 해당 여부(적극)

항소심은 다음과 같은 사유로 피고가 피고 각 영상을 제작하면서 원고 각 영상을 인용한 것은 공표된 저작물을 비평 등을 위하여 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 인용한 것이라고 보았다.

- 피고는 이 사건 채널에 영상을 게시하여 수익을 창출한다는 영리적인 목적으로 피고 각 영상을 제작한 것으로 보이나, 피고 각 영상의 주된 내용은 원고 차량을 소개하거나 그 성능, 가격 정책 등을 비판하는 것이다. 즉, 피고는 보도·비평·교육·연구 등에 준하는 목적에서 피고 각 영상을 제작한 것으로 평가되고, 원고 차량의 국내 점유율 등을 고려하면 그 내용도 공적 관심과 부합하는 측면이 있다. 피고 각 영상의 일부에는 비속어가 등장하거나 다소 과장되거나 원색적인 표현으

로 원고 차량이나 서비스를 평가하는 부분이 발견되기는 하나, 그러한 사정만으로 피고 각 영상이 오로지 원고의 영업활동이나 인격을 근거 없이 비방함으로써 경제적 이익을 추구할 목적이었다고 단정하기 어렵다.

- 원고 각 영상은 차량을 광고하기 위함이고, 피고 각 영상은 원고 각 영상 자체가 아닌 원고 차량을 소개하거나 그 성능, 가격 정책을 비판하는데 그 목적이 있으므로 원·피고 각 영상은 그 목적, 내용, 수요층이 서로 다르다. 따라서 피고 각 영상이 원고 각 영상에 대한 시장의 수요를 대체한다고 보기 어렵다. 이에 따라 원고도 원고의 광고 영상을 활용하여 원고에 대해 긍정적으로 평가하는 유튜버들에 대하여는 저작권침해 등을 문제 삼지 않고 있는 것으로 보인다.
- 인용의 구체적인 양태는 저작물의 성격, 내용, 인용되는 환경 등에 따라 달라질 수 있는바, 피인용저작물이 인용저작물에 대하여 부종적 성질을 갖는지 여부는 양적 비중뿐만 아니라 질적 측면, 즉 인용의 맥락, 저작물의 목적과 내용 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 피고 각 영상의 화면 중 원고 각 영상의 비중이 상당해 보이기는 하다. 그러나 피고 각 영상에서 원고 각 영상은 배경화면의 역할을 할 뿐이고, 시청자에게 전달하려는 내용은 그 화면 자체라기보다는 피고의 내레이션 및 자막으로 전달하는 내용으로 보인다. 또한 앞서 본 바와 같이 원고와 피고 각 영상의 목적과 내용이 서로 다르다는 점을 고려하면, 설령 양적 비중이 상당하더라도, 원고 각 영상은 피고 각 영상에 대해 부종적 성질을 갖는다고 봄이 타당하다.
- 원고가 국내 최대 차량 제조사인 점, 차량의 안전성 등은 이용자의 생명·신체와도 직결되는 점 등을 고려하면 피고에게 일부 영리적 목적도 있다고 하더라도 피고 각 영상이 갖는 공익적 성격을 부인하기는 어렵다. 그렇다면 피고의 구체적인 발언이 명예훼손 등에 해당할 수 있음은 별론으로 하고, 피고 각 영상이 원고 차량에 대해 비판적인 입장을 취하였다는 이유만으로 저작권재산권의 침해를 인정하는 것은 표현의 자유와의 균형을 도모하기 위해 마련된 저작권법 제28조의 입법 취지에 부합하지 않는다.

다. 저작권법 제35조의5의 공정한 이용에 해당하는지 여부(적극)

항소심은 피고가 원고 각 영상을 이용한 행위를 저작권법 제35조의5의 공정한 이용

에도 해당한다고도 보았다.

- 이용의 목적 및 성격: 앞서 본 바와 같이 원고 각 영상은 원고 차량을 홍보하는데 그 목적이 있는 반면, 피고 각 영상은 원고 각 영상 자체가 아닌 원고의 차량의 성능, 디자인 등을 비평하는 데 목적이 있어 원고 각 영상과는 그 목적과 성격을 달리하며, 피고 각 영상은 소비자의 입장을 대변하는 공익적 성격도 갖는다. 또한 피고는 원고 각 영상을 배경화면으로 이용하되 소리를 삭제하고 피고의 내레이션과 자막을 삽입하였으며, 그러한 내레이션과 자막이 피고 각 영상의 주된 내용이라는 점에 비추어보면, 원고 각 영상이 피고 각 영상에서 새로운 표현, 의미, 메시지 등으로 변형되는 정도가 낮다고 할 수는 없다.
- 저작물의 종류 및 용도: 원고 각 영상이 제품 홍보 목적의 광고라는 점에서 사실적·정보적 성격이 아닌 창조적 성격을 갖는 저작물이기는 하나, 광고의 특성상 대중들에게 많이 노출될수록 그 효과가 증대되고, 실제로 원고는 원고 각 영상을 원고 측 유튜브 계정에 올려 대중들이 시청할 수 있도록 공표하였는바, 원고 각 영상이 제3자의 이용을 원천적으로 배제할 의도에서 제작·게시되었다고 보기는 어렵다.
- 차지하는 비중과 그 중요성: 피고의 일부 영상의 경우 원고 각 영상이 차지하는 양적 비중이 상당하기는 하지만, 원고 각 영상은 배경화면으로 기능할 뿐이어서 일반적인 시청자라면 피고 각 영상에서 이용되는 원고 각 영상의 이미지보다는 피고가 제작한 자막과 내레이션으로 전달되는 내용에 더 주목할 것으로 보이는데, 원고 각 영상이 피고 각 영상에서 차지하는 질적인 중요성이 크다고 보기 어렵다.
- 시장 또는 가치에 미치는 영향: 원고는 원고 각 영상에 대해 제3자에게 이용허락을 하거나 사용료를 지급받은 전례가 없고, 원고 각 영상을 이용한 다른 유튜버들에 대하여는 사용료를 청구하거나 저작권침해를 문제 삼지 않았던 것으로 보인다. 또한 광고의 대상이 되는 제품을 평가하는 유튜버가 제품을 평가할 목적으로 그 광고 영상을 이용하면서 광고 영상의 저작자에게 사용료를 지급하는 시장이 보편적으로 형성되어 있다고 보기 어렵고, 그러한 시장이 장래 개발될 합리적인 개연성이 있는 통상적인 시장이라고 보기도 어렵다. 결국 원고와 피고 각 영상은 시장 수요가 달라 서로 대체관계에 있다고 볼 수 없으므로 피고 각 영상 제작·게시 행위로 인하여 원고가 속한 시장의 수요가 대체되거나 시장가치가 훼손될 우려가

있다고 보기도 어렵다.

라. 저작인격권 침해 여부(적극)

항소심은 원고 각 영상은 배경음악 등과 영상이 함께 하나의 광고를 이루고, 일체로서 보는 사람에게 심미감을 불러일으킬 뿐만 아니라 원고의 브랜드 가치나 원고 차량의 이미지를 제고하는 기능을 수행하는데, 피고가 원고 각 영상을 인용하면서 원고 각 영상이 의도하는 원고의 브랜드 가치, 차량의 이미지 등을 제고하는 것과는 전혀 다른 내용인 원고 차량의 성능, 가격 정책 등을 비판하는 내용의 자막 및 내레이션을 삽입한 것은 원고의 동일성유지권을 침해한 것으로 보았다.

5. 대상 판결의 의의

- 법인이 저작권법 제8조의 추정 규정을 적용받기 위해서는 ‘업무상저작물’임이 증명되어야 함을 확인함.
- 피고가 자동차 비평목적으로 만든 영상에서 원고의 광고 영상을 인용한 행위는 저작권법 제28조의 공표된 저작물의 인용 또는 저작권법 제35조의5의 공정한 이용에 해당하지만, 이를 위해 피고가 원고의 광고영상에 원고 차량을 비방하는 자막을 추가하고, 배경음악을 삭제함과 동시에 피고의 위 자막과 같은 내용의 내레이션을 삽입한 행위는 저작인격권 침해에 해당한다고 본 사례.

04

사례 발표

특허법원 주요재판 사례

“

발표

노지환

특허법원 판사

임현화

특허법원 판사

”

특허법원

1부 | 21부

구자현 수석판사 | 김영기 판사 | 노지환 판사 | 안지열 고법판사(사법행정지원)

2부 | 22부

이혜진 고법판사 | 박은희 고법판사 | 권원명 판사

3부 | 23부

정택수 고법판사 | 윤재필 판사 | 송현정 판사

4부 | 24부

우성엽 고법판사 | 이지영 고법판사 | 임현화 판사

5부 | 25부

김재령 고법판사 | 김기수 고법판사 | 윤정운 판사

특허법원 특허 주요재판사례
(2024. 10. ~ 2025. 9.)

특허법원 노지환 판사

1. 발명의 성립

[3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및
시스템 등이 ‘산업상 이용가능한 발명’ 인지 여부]

(제4부) 2025. 9. 18. 선고 2024허15066 판결

【권리내용】 [등록특허] 3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템/자폐를 가진 유소년의 무약물 치료방법 및 시스템

【심 결】 특허심판원 2024. 8. 27. 자 2023당3355/2023당3356

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조판례】 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결

【판시사항】

(1) 특허청 심사관의 무효심판 청구의 적법성(적극)

특허청 심사관에 의한 무효심판청구는 특허법 제133조 제1항에 따른 것으로서 청구인 적격 요건을 만족하고, 무효심판청구의 피청구인은 특허권자이며, 특허법 제133조 제1항에서 무효심판의 청구인에 이해관계와 관계없는 심사관을 규정하고 있는 취지는 부실권리를 적극적으로 방지하겠다는 공익적인 측면을 반영한 것이이므로 이 사건 각 무효심판 청구는 적법함

(2) 이 사건 각 특허발명이 산업상 이용가능한 발명인지 여부(소극)

청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체를 살펴볼 때, 인간의 정신활동을 필수적이고 핵심적인 구성요소로 활용하고 있는

경우에는 자연법칙을 이용한 것이라고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수도 없다면, 이는 미완성 발명으로서, 특허법 제2조 제1항, 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하지 않는다.

【사안의 개요】

(1) 이 사건 제1특허 발명은 3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템이고, 이 사건 제2특허 발명은 자폐를 가진 유소년의 무약물 치료방법 및 시스템이다. 이 사건 제1, 2 특허발명은 모두 관리서버가 “치료대상 장애에 해당하는지 여부를 판단하고, 치료 대상자를 대하는 행동수칙을 미션으로 제시한 다음 치료 효과가 있는지 여부를 판단하는 구성을 포함하고 있다.

(2) 특허청 심사관은 이 사건 각 특허발명이 산업상 이용가능한 발명이 아니라는 이유로 무효심판청구를 하였고, 특허심판원은 이 사건 각 특허발명은 자연법칙을 이용한 발명으로서 산업상 이용가능한 발명이 아니라는 이유로 특허청 심사관의 무효심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

(3) 특허권자인 원고는 이미 등록된 이 사건 각 특허발명의 무효심판 청구는 특허청 심사관들끼리 상호 진행하여야 한다고 주장하면서 이 사건 각 무효심판 청구가 적법하지 않고, 이 사건 제1, 2특허 발명은 언어-지적장애 또는 자폐 어린이를 약물을 사용하지 않고 양육방식을 바꾸어주는 것만으로 정상 아이로 되돌릴 수 있는 획기적 발명에 해당된다고 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구하였다.

【판결요지】 청구기각

(1) 특허청 심사관에 의한 무효심판청구는 특허법 제133조 제1항에 따른 것으로서 청구인 적격 요건을 만족하고, 무효심판청구의 피청구인은 특허권자이므로 이 사건 각 심판청구는 모두 적법하다.

(2) 이 사건 제1, 2특허 발명의 대상판단부가 치료대상인지 여부를 판단하고 효과판단부가 치료효과가 있는지 판단하는 것은 보호자 또는 보호자와 경험 많은 연구원의 설문 등을 통해 수행하는 것으로 사람의 경험과 주관적인 판단에 따라 결과가 달라질 수 있으므로 자연법칙을 이용한 것이 아니고, 이 사건 제1, 2특허 발명에 따라 보호자가 특정 미션을 수행한다 하더라도 장애가 치료된다거나 손상된 뇌를 회복시키고 신경전달물질

의 생성을 촉진하여 정신질환을 치료할 수 있다고 볼만한 근거가 부족하며 재현가능성도 없어 산업상 이용가능한 발명이 아니다.

가) 이 사건 제1, 2특허발명은 모두 관리서버가 “치료대상 장애에 해당하는지 여부를 판단하기 위한 행동 리스트”를 보호자에게 제시하면 보호자가 이를 체크하여 작성한 설문 결과를 근거로 치료대상 장애에 해당되는지 여부를 판단하고, 마찬가지로 “치료 효과가 있는지 여부를 판단하기 위한 미션별 또는 시기별 예상되는 치료 경과 리스트”를 보호자가 체크하여 작성한 설문 결과를 근거로 치료 효과가 있는지 여부도 판단하며, 보호자의 설문 체크 결과를 토대로 관리서버의 대상판단부 및 효과판단부가 이를 분석한 다음 이러한 설문결과를 위 치료대상 장애를 치료하는 미션제시를 위한 판단기준으로 활용하는 구성을 포함하고 있다. 결국 이 사건 제1, 2특허 발명은 전체적으로 볼 때 해당 발명을 실시하기 위한 필수적이고 핵심적인 구성요소로 인간의 정신활동을 전반적으로 활용하고 있다고 봄이 상당하므로, 이는 자연법칙을 이용한 것이라고 보기 어렵다.

나) 이 사건 제1, 2특허 발명은 치료 대상자를 대하는 행동수칙으로 제시하고 있으나 위와 같은 행동수칙 수행만으로 신경망의 물리적인 손상이 치유된다고 볼 만한 근거가 제시되지 않았고, 명세서의 기재에 의하더라도 위와 같은 효과를 뒷받침할 만한 근거가 없으며 달리 이 사건 제1특허 발명 출원 당시 이를 입증할만한 의학적이거나 임상적인 사례도 찾기 어렵다. 설령 그러한 효과를 보이는 치료 대상자가 있다하더라도 해당 효과가 행동수칙에 의한 것이라고 단정하기 어려울 뿐 아니라 다른 치료 대상자에게 반복 실시하였을 때 동일한 치료효과가 나타날 것이라고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 제1특허 제1항 발명은 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있는 완성된 발명이라고 보기 어렵다.

(3) 이 사건 제1, 2특허발명을 산업상 이용가능한 발명이라고 보더라도, 이 사건 제1, 2 특허발명은 선행발명 1(공개특허공보 제2019-0060438호 자폐범주 성향 및 경도 인지장애 개선 플랫폼 시스템), 다른 선행발명들(부모가 자폐증 아이를 대하는 10가지 방법 및 의사의 의견)을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성도 부정된다.

【판결의 의의】

청구항 전체를 살펴볼 때, 인간의 정신활동을 필수적이고 핵심적인 구성요소로 활용하

고 있는 경우에는 자연법칙을 이용한 것이라고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수도 없다면, 이는 미완성 발명으로서, 특허법 제2조 제1항, 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하지 않는 발명임을 재확인한 사안

2. 발명의 동일성

[증강 현실 제공 방법 특허무효 사건]

(제1부) 2025. 1. 16. 선고 2024허12692 판결 [확정(미상고)]

【권리내용】 [특허권] 부가 데이터를 이용한 증강 현실 제공 장치 및 증강 현실 제공 방법

【심 결】 특허심판원 2024. 5. 14. 자 2023당3443

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제3항

【참조판례】 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2376 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결

【판시사항】

특허발명과 선행발명의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 실질적으로 동일하고, 특허발명은 선행발명에 의하여 확대된 선출원 규정에 위배된다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 특허심판원에 원고를 상대로, 이 사건 제28항 발명은 특허법 제29조 제3항에 따라 특허를 받을 수 없고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 주장하면서 이 사건 제28항 발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판 청구에 대해

특허법 제29조 제3항에 위배된다는 이유로 이를 인용하는 심결을 하였다. 이에 원고는 심결취소소송을 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 제28항 발명과 선행발명 1의 구성 대비 차이점

이 사건 제28항 발명의 경우 제1데이터와 관련된 이미지로 정의되는 대표 이미지를 생성하는 단계는 선행발명 1의 지형 혹은 지물(POI)의 정보를 수집하여 화면에 디스플레이하는 것에 대응된다. 양 구성을 대비하면, 선행발명 1에는 수집된 POI 정보가 화면에 디스플레이되는 것으로 기재되어 있을 뿐, 이 사건 제28항 발명과 같이 제1데이터와 관련된 이미지로 정의되는 대표 이미지를 생성하는 구성이 직접 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1).

이 사건 제28항 발명에서 제1데이터와 관련된 이미지로 정의되는 대표 이미지를 생성하는 단계는 선행발명 1의 지형 혹은 지물(POI)의 정보를 수집하여 화면에 디스플레이하는 것에 대응된다. 양 구성을 대비하면, 선행발명 1에는 수집된 POI 정보가 화면에 디스플레이되는 것으로 기재되어 있을 뿐, 이 사건 제28항 발명과 같이 제2데이터와 관련된 이미지로 정의되는 부가 이미지를 생성하는 구성이 직접 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 2).

2. 차이점 분석

가. 차이점 1

차이점 1은 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 해당한다.

이 사건 제28항 발명의 상기 제1데이터와 관련된 이미지로 정의되는 대표 이미지를 생성하는 단계는 객체에 관한 정보인 제1데이터에 로고와 같은 이미지가 포함되어 있는 경우 별도의 가공 없이 그 이미지(로고 등)를 그대로 대표 이미지로 추출하거나, 제1데이터에 상호 등 정보가 포함되어 있는 경우 그 정보와 관련된 이미지를 선택하는 방식으로 대표 이미지를 생성하는 것과 크게 다르지 않다.

또한 선행발명 1에는 지형 또는 지물(POI)의 정보로 관련 이미지 정보를 포함하고, 하나의 POI가 선택될 때 이와 관련된 상세 정보들을 디스플레이하는 구성이 개시되어

있음을 알 수 있다. 위 구성은 화면에 표시된 영상에 POI 정보로 선택된 이미지 정보를 더 표시하는 것을 의미하는데, 이는 이 사건 제28항 발명의 대표 이미지를 추출하거나 생성하는 것과 거의 같은 동작 내지 기능이므로, 양 자는 과제해결을 위한 구체적 수단이 실질적으로 동일하다.

이 사건 제28항 발명의 ‘객체에 관한 정보가 이미지로 표시되어 그 정보를 사용자가 쉽게 인식할 수 있다’는 효과는 선행발명 1에서 POI 정보로 이미지 정보를 선택하여 표시할 때의 효과와 사실상 동일하다. 따라서 이로 인하여 선행발명 1과 다른 새로운 효과가 발생하지도 않는다.

나. 차이점 2

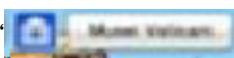
차이점 2 역시 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 해당한다.

이 사건 제28항 발명의 ‘객체에 관한 정보가 이미지로 표시되어 그 정보를 사용자가 쉽게 인식할 수 있다’는 효과는 선행발명 1에서 POI 정보로 이미지 정보를 선택하여 표시할 때의 효과와 사실상 동일하다. 이러한 부가 이미지 생성 방법은 선행발명 1의 이동 시간에 관한 정보를 간단한 이미지인 로 영상에 부가하여 표시하는 것에 대응되고, 기능 측면에서 양 구성은 모두 사용자에게 이동 시간 등과 같은 관련 정보를 제공한다는 점에서 동일하다.

또한 이 사건 제28항 발명의 부가 이미지 생성 효과는 ‘객체에 관한 부가적인 정보를 아이콘과 같은 간단한 이미지를 통해 직관적으로 파악할 수 있다’는 것인데, 이를 선행발명 1의 이미지 표시 방법이 갖는 효과와 다른 새로운 효과라고 보기 어렵다.

3. 결어

이 사건 제28항 발명은 객체에 관한 부가적인 정보를 아이콘과 같은 간단한 ‘이미지’를 통해 직관적으로 파악할 수 있도록 하기 위하여 부가 이미지를 생성하는 구성을 포함하고 있다. 그런데 특허발명의 출원 전에 출원되어 그 후에 공개된 선행발명에 객체의 주소, 상호, 명칭, 이동 시간 등의 정보가 표시되는 ‘문자 이미지 기술’이 포함되어 있어 확대된 선출원 규정의 위배 여부가 문제되었다. 특허권자인 원고는 단순한 ‘문자 이미지’는 특허발명에서 말하는 ‘이미지’에 속하지 않는다는 취지로 주장하나, ① 특허발

명의 명세서나 청구범위를 고려하더라도 그 ‘이미지’의 의미를 문자나 정보가 포함되어 있지 않은 형태로 제한 해석할 근거가 없는 점, ② 정보통신(IT), 특히 증강현실(AR) 기술 분야에서 어떠한 정보를 전자 기기의 화면에 구현할 때 이미지가 배제된 순수한 문자만으로 표현하는 경우를 쉽게 상정하기 어려운 점, ③ 선행발명 1의 나  역시 문자를 특정 글꼴, 색상 등으로 표현하고, 문자의 시인성을 높이기 위하여 이를 채색된 직사각형 안에 배치하고, 여기에 건물 이미지까지 부가한 것인데, 사회 일반의 상식상 이를 ‘이미지’가 아니라고 보기 어려운 점 등을 고려할 때, 원고 주장을 받아들일 수 없고, 원고 주장과 같은 차이는 아이콘에 관한 주지·관용기술의 부가·변경 등에 지나지 않아 양 발명은 실질적으로 동일하므로, 특허발명은 확대된 선출원 규정에 위배된다.

【판결의 의의】

확대된 선출원 위반과 관련하여, 선행발명과 특허발명 사이에 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이어서 양 발명은 실질적으로 동일하다고 판단한 사례

3. 진보성

[체혈관용 튜브 정렬장치 사건]

(제3부) 2025. 1. 16. 선고 2023허13599 판결 [확정(심불기각)]

【권리내용】〔특허권〕 체혈관 제조를 위한 튜브정렬장치

【심 결】 특허심판원 2023. 8. 23.자 2022당2993, 2022당793(병합)

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조판례】 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2023. 8. 31. 선고 2020후10285 판결, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2009후3886 판결 등 참조

【판시사항】

1. 통상의 기술자가 해당 발명의 기술분야에 속하지 않는 주선행발명에 의하거나 여기에 다른 선행기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하는 방법
2. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 5는 그 기술분야가 전혀 다르고, 선행발명 5의 기술적 구성이 범용의 것이라 할 수 없을 뿐만 아니라 선행발명 5와 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제가 서로 가깝다고 보기 어려우므로, 통상의 기술자가 선행발명 5를 이 사건 제1항 발명을 도출하는 출발점이 되는 선행발명으로 삼기는 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고들은, 이 사건 특허발명과 선행발명 5는 모두 원통형 용기를 공급하는 공정을 자동화하는 정렬장치에 관한 것으로 공장 자동화 설비분야라는 점에서 기술분야가 동일하고, 설령 기술분야가 다르더라도 선행발명 5는 이 사건 특허발명과 튜브 형상 용기 정렬의 공정 자동화라는 기술적 과제에 관련성이 있어 이 사건 특허발명에 쉽게 전용할 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

○ 판단의 기초로 삼는 법리

통상의 기술자는 해당 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자라는 점(대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결 등 참조)과 해당 발명과 가장 가까운 선행기술로 선택된 주선행발명은 통상의 기술자가 기술적 창작능력을 발휘하는 출발점이 된다는 점 등에 비추어 볼 때, 통상의 기술자가 해당 발명의 기술분야에 속하지 않는 주선행발명에 의하거나 여기에 다른 선행기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 때에는, 주선행발명의 기술적 구성이 위의 기술적 문제 해결을 위한 범용의 것인지와 아울러, 주선행발명에서 위의 기술적 문제를 아우르는 발명 전체의 기술적 과제를 해결하는 데에 기여하는 기술구성의 유기적 결합관계를 해당 발명이 속하는 기술분야의 것으로 전용(轉用)할 수 있다고 볼 만큼 주선행발명의 위 기술적 과제가 해당 발명에서 해결하려는 기술적 과제와 가까운 것인지를 함께 살펴보아야 하고, 이와 달리 해당 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명

할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

○ 선행발명 5에 의한 진보성 부정 주장에 대한 판단

이 사건 특허발명은 의료용 채혈관의 제조 방법에 관한 것인 반면, 선행발명 5는 건축용 밀봉재에 관한 발명으로, 양 발명은 기술분야가 전혀 다르다. 나아가 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 이용할 대상이 되는 선행발명 5의 기술적 구성이 범용의 것이라거나, 그 기술적 구성의 유기적 결합관계를 이 사건 특허발명이 속한 기술분야의 것으로 전용할 수 있을 만큼 선행발명 5와 이 사건 특허발명의 기술적 과제가 서로 가깝다고 보기 어렵다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 5를 이 사건 특허발명을 도출하는 출발점이 되는 선행발명으로 삼기는 어렵다고 판단된다.

① 선행발명 5는 본체가 부드러운 소재로 제작된 연결 용기가 반송 과정에서 변형되는 것을 방지하는 기술적 과제를 해결하기 위하여 용기를 안정적으로 고정할 수 있는 격자 모양의 구획판이 구비된 배달 상자를 도입하고, 연결 용기가 반송 시 파손되는 것을 방지하기 위하여 수용부의 깊이는 용기의 길이보다 길게 설정하는 것이 바람직하다는 기술적 내용도 개시하고 있다. ② 그런데 어떠한 물품을 밀어서 상자에 삽입하여 반송하는 장치를 설계하는 데 있어, 밀어서 삽입하고자 하는 물품 자체의 특성이나 물품을 상자에 삽입하고자 하는 목적에 따라 물품을 상자에 밀어서 삽입하여 정렬하고 그 상자를 지지하는 기술요소의 구체적인 구성 및 구성요소 간의 유기적 결합관계는 달라질 수 있다. 그런데 선행발명 5는 연결의 통상 부재가 반송 도중에 변형되는 것을 방지하여 반송 효율을 향상시키는 데 적합한 통상 부재 반송 시스템에 관한 것으로, 이러한 선행발명 5의 반송 시스템이 모든 물품을 상자에 밀어서 삽입하는 데 채용될 수 있는 범용적인 기술 구성이라고 보기는 어렵다. ③ 특히 이 사건 특허발명은 채혈관 튜브 정렬장치에 관한 것인데, 채혈관 자체의 통상적인 용도 및 제조 공정상 필요성 때문에 채혈관은 그 형상을 유지할 수 있는 유리 또는 경질 플라스틱 등으로 제작되는 것이 일반적이고, 선행발명 5의 연결 용기와 같이 본체가 쉽게 압축될 수 있을 정도의 부드러운 소재는 채혈관에 부적합하다고 보는 것이 타당하다. 더욱이 선행발명 5는 연결 용기가 삽입되는 배달 상자의 수용부 깊이를 용기의 길이보다 길게 설정하여 해당 용기가 반송 시 파손되는 것을 방지하고자 하는 것인 반면, 이 사건 특허발명은 채혈관의 튜브 제조

공정을 원활히 수행하기 위해 그동안 수작업으로 수행하였던 튜브를 카트리지의 삽입홀에 꽂아 정렬하는 작업을 자동화하여 생산성을 향상시키기 위한 것이다. 그런데 선행발명 5에서 개시하는 바와 같이 튜브의 재질을 연질로 한다거나, 튜브를 그 개방부까지 카트리지 삽입홀에 삽입하는 것은, 채혈관 튜브가 카트리지에 꽂혀 정렬된 상태에서 해당 튜브의 개방부에 고무패킹 및 캡 조립 공정을 수행하는 데 효율적인 구성이라고 보기 어렵다. ④ 선행발명 5의 명세서에 통 모양의 부재이면 건축용 이외의 고점조액을 충전하거나 경질인 통상 부재를 반송할 수도 있다고 기재되어 있으나, 의료기기 분야의 통상의 기술자가 자동화된 채혈관 제조 방법을 발명하는 데 있어 그 기술분야가 다를 뿐만 아니라 기술적 과제 역시 가깝다고 보기 어려운 선행발명 5를 출발점으로 삼아 이를 채혈관 제조용으로 전용한다는 것은, 이 사건 특허발명을 미리 알고 있었음을 전제로 하지 않은 이상 상정하기 어렵고, 이는 전형적인 사후적 고찰에 해당한다고 보아야 한다.

【판결의 의의】

대상 특허발명과 기술분야가 다른 선행기술을 주선행발명으로 하여 해당 특허발명의 진보성을 부정할 수 있는지 여부에 관하여 판단의 기준이 되는 구체적인 법리를 제시한 사안

[DPP-Ⅳ 억제제의 용도발명 관련 진보성 판단 사건]

(제2부) 2025. 1. 24. 선고 2024허11125 판결 [확정(심불기각)]

【권리내용】〔특허권〕 DPP-Ⅳ 억제제의 용도(제1558938호)

【심 결】 특허심판원 2024. 1. 10. 자 2022당2800, 2022당2822, 2022당2827, 2022당 2834, 2022당3004, 2023당2486(병합) 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 구 특허법 제42조 제3항

【참조판례】 특허법원 2017. 2. 3. 선고 2015허7889 판결

【판시사항】

이 사건 정정발명은 투여용법, 투여용량을 한정한 의약용도발명으로서, 통상의 기술자

가 선행발명으로부터 투여용법, 투여용량을 한정하는 구성을 쉽게 도출할 수 있고, 명세서 기재상 선행발명으로부터 예측할 수 없는 유리한 효과나 현저한 효과를 가지지 않으며, 원고가 제출한 추가 실험자료를 고려하더라도 현저하거나 이질적인 효과를 인정할 수 없으므로, 진보성이 부정된다고 본 사례

【사안의 개요】

피고는 특허심판원에 원고의 특허에 대하여 등록무효심판을 청구하였고, 원고는 특허발명에 대하여 정정청구를 하였다. 특허심판원은 이 사건 심판청구를 병합하여 심리한 후, 이 사건 정정발명은 구 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하고, 진보성이 부정된다는 이유로 특허발명에 대한 특허무효심판청구에 대하여 일부 인용, 일부 각하하는 심결을 하였다. 이에 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 정정발명의 성격

이 사건 정정발명의 명세서 및 선행발명에 개시된 내용을 종합하면, 이 사건 정정발명은 공지된 리나글립틴의 2형 당뇨병 치료 용도에 대하여, 특정 투여용법·투여용량을 부가 한정하여, 리나글립틴을 단독 또는 메트포르민과 병용투여하는 것을 기술적 특징으로 하는, 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에 해당한다.

2. 이 사건 정정발명의 진보성 인정 여부

가. 구성요소 대비

이 사건 정정발명과 선행발명을 대비해보면, 메트포르민과 병용한다는 점에서는 공통점이 있다. 아울러 이 사건 정정발명과 선행발명은 DPP-IV 억제제로서 리나글립틴 화합물을 사용하고, 2형 당뇨병 치료를 의약용도로 한다는 점에서 동일하다.

그러나 이 사건 정정발명은 리나글립틴을 2.5mg의 경구 투여시 용량에 관한 것으로, 1일 경구 용량이 5mg인 것을 특정하고 있다. 이와 대비하여, 선행발명에는 리나글립틴의 경구 투여시 용량이나 1일 경구 용량이 특정하여 기재되어 있지 않다는 점에서 차이(차이점 1)가 있다.

또한 이 사건 정정발명은 메트포르민의 총 1일 용량을 500mg 내지 2850mg으로 한

정한 것을 내용으로 하나, 선행발명에는 메트포르민의 투여용량이 한정되어 있지 않다는 점에서 차이(차이점 2)가 있다.

나. 구성의 곤란성

차이점 1은 리나글립틴 2.5mg의 경구 투여시 용량으로, 1일 경구 용량을 5mg으로 한정하는 점에 관한 것이다. 이 사건 정정발명의 청구범위 문언 및 명세서 기재에 따르면 '2.5mg의 경구 투여시 용량'은 단위 투여시 제공되는 리나글립틴의 용량으로 해석되는데, 이 사건 정정발명의 명세서에 이에 관한 기술적 의의가 설명되어 있지 않고, 단위 용량을 2.5mg으로 조절한 구성에 대한 특별한 기술적 의의는 인정되지 않는다. 한편, 통상의 기술자는 선행발명에 의하여 차이점 1을 극복하고 리나글립틴의 투여용법·투여용량을 1일 경구 용량 5mg으로 한정하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다.

차이점 2는 리나글립틴과 병용되는 메트포르민의 1일 용량 한정에 관한 것이다. 이 사건 정정발명의 명세서에는 구성요소에서 한정된 메트포르민의 1일 용량에 따른 효과나 기술적 의의를 뒷받침할 객관적이고 정량적인 기재가 없다. 또한, 이 사건 정정발명의 우선일 이전에 공개된 선행발명에는 메트포르민을 '대개 일일 1-2.5g(1000 내지 2500mg) 범위 내에서 2-3회 분할 투여한다.'는 내용이 기재되어 있어, 이는 구성요소에서 한정된 메트포르민의 용량과 일부 중복된다. 더불어, 공지된 약물의 치료 효과를 최적화하기 위해 투여용량을 설정하는 것은 통상의 기술자가 통상적인 창작능력 범위 내에서 수행할 수 있는 작업에 해당한다는 점을 고려한다면, 통상의 기술자는 선행발명간의 결합에 의하여 차이점 2를 쉽게 극복하고, 메트포르민의 총 1일 용량을 500 내지 2850mg으로 한정하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 판단된다.

다. 효과가 현저하거나 선행발명으로부터 예측할 수 없는 것인지 여부

이 사건 정정발명의 명세서에는 리나글립틴을 저용량(1일 5mg)으로 투여하고 1일 총량 500 내지 2850mg의 메트포르민과 병용할 경우 2형 당뇨병 치료 효과를 발휘한다는 점이 객관적이고 정량적으로 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 정정발명의 명세서 기재로는 실제 그와 같은 약리효과가 나타난다고 단정하기 어렵다.

또한 이 사건 정정발명의 명세서에는 리나글립틴을 포함한 DPP-IV 억제제가 구조적으로 유사한 다른 DPP-IV 억제제와 비교하여 뛰어난 효능, 효과의 장기간 지속성, 수용체 선택성, 부작용에 유리한 특성을 가진다고 기재되어 있다. 그러나 이러한 정성적

기재만으로 이 사건 정정발명이 실제로 해당 효과를 발휘하는지 명확히 확인할 수 없으며, 설령 해당 효과가 인정된다고 하더라도 이는 리나글립틴 자체의 내재적 효과에 불과하다. 따라서 이는 선행발명에 개시된 리나글립틴의 효과와 동일한 수준에 불과한 것으로서, 선행발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 효과로 보기 어렵다.

아울러 이 사건 정정발명의 명세서에는 DPP-IV 억제제와 메트포르민의 병용물이 단독 사용에 비해 공복 및/또는 공복이 아닌 상태의 글루코스와 HbA1c 수치에서 더 큰 감소를 초래하며, 병용 시 예상치 못한 치료학적 이점 또는 개선점을 나타낸다는 취지의 내용이 기재되어 있다. 그러나 이 역시 정성적 기재에 불과하여 실제로 그러한 효과를 발휘하는지 확인되지 않는다.

따라서 이 사건 정정발명의 명세서 기재로부터, 이 사건 정정발명이 선행발명 또는 선행발명의 결합으로부터 예측할 수 없는 유리한 효과나 현저한 효과를 가진다고 볼 수 없다.

【판결의 의의】

투여용법, 투여용량을 부가한 의약용도발명의 진보성 판단기준을 구체적 사건에 적용할 때 명확한 지침을 주는 사안

[로우 프로파일 필터의 진보성이 문제된 사건]

(제2부) 2025. 7. 9. 선고 2023허13865호

【권리내용】 [특허권] 로우 프로파일 표면 장착 필터(제1357415호)

【원심심결】 특허심판원 2023. 9. 18.자 2022당2992호 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【판시사항】

특허발명과 선행발명 사이에 일부 차이가 존재하지만, 특허발명의 우선권 주장일 이전부터 위 차이점과 관련된 구성이 널리 사용되어 표준으로 채택된 사정 등에 비추어 선행발명 1의 구성을 이 사건 특허발명과 같은 구성으로 설계 변경할 동기가 충분하고, 통상의 기술자가 이와 같은 설계 변경을 손쉽게 시도해 볼 수 있을 것으로 보이므로, 특허발명은 그 진보성이 인정되지 않는다.

【사안의 개요】

원고는 이 사건 특허발명이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다. 이에 원고는 심결취소소송을 제기하였다.

【판결요지】 청구인용

◎ 차이점 1을 용이하게 극복할 수 있는지

특허발명과 선행발명 1 사이의 차이점 1은, 특허발명은 입출구 포트는 중앙에 배치되는데 선행발명 1의 입출구포트가 중앙이 아닌 측면에 배치된다는 것이다. 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다.

유체제어기기 중 하나인 필터(104)가 하나의 칼럼을 차지함에 따라 설치 공간을 필요로 하고 그로 인해 부피 및 부품 수가 증가하는 등의 문제를 해결하기 위해 ‘하나의 칼럼을 차지하던 필터’를 ‘다른 유체 제어기기와 유로 블록 사이에 설치되고, 유체 제어기기와 유로 블록을 연통시키는 유로에 필터를 장착한 구성을 포함하는 필터 블록’으로 변경한 것이 선행발명 1의 기술사상의 핵심이다. 이를 위해서는 필연적으로 위 필터가 설치되는 유체 제어기기의 하면과 유로 블록의 상면의 각 포트가 서로 접속이 가능하도록 구성되어야 한다.

특허발명의 명세서에는 ‘로우 프로파일 필터는 각종 기관 블록에 맞도록 구성될 수 있다’는 점, ‘당업계에서 공지되어 있거나 개발된 기타의 기관 블록에 부합하도록 형성될 수 있다’는 점이 개시되어 있고, 특허발명의 ‘필터 하우징의 입출구 포트를 중앙에 배치하는 구성’이 가지는 기술적 의의는 그 입출구 포트가 로우 프로파일 필터의 상면 및 하면에 설치되는 가스장치와 기관 블록의 포트와 접속 가능하도록 형성됨으로써 이들과 인터페이싱 되도록 하는 것이다.

특허발명의 우선일 이전에 이미, 가스분배장치의 마운트 표면에 입출구 포트가 양 측면에 배치되는 형태, 포트 중 하나는 중앙에 배치되는 형태가 모두 규격화되어 널리 사용되어 왔고, 가스공급장치에 설치되는 부품들은 그 부품들이 설치될 가스공급장치가 채택하고 있는 마운트 표면에 관한 표준 규격에 맞추어, 그 규격에서 정한 입출구 포트와 접속이 가능하도록 제작, 공급되어 왔다.

통상의 기술자는, 선행발명 1로부터 선행발명 1의 입출구 포트가 그 상면과 하면에 설치되는 유체 제어기기와 유로 블록의 포트와 접속 가능하도록 형성되어야 함을 알 수 있고, 당시에 이미 입출구 포트가 측면에 배치되는 가스공급장치와 중앙에 배치되는 가스공급장치가 모두 널리 사용되고 있었으므로 입출구 포트가 측면에 배치되는 가스공급장치에 사용되는 선행발명 1의 필터 블록을 입출구 포트가 중앙에 배치되는 가스공급장치에 사용될 수 있도록 설계 변경할 동기도 충분하며, 이를 위하여 ‘측면에 배치된 입출구 포트’의 위치를 중앙으로 배치되도록 설계를 변경할 시도를 쉽게 할 수 있을 것으로 보인다. 또한 입출구 포트의 위치를 중앙으로 변경하는 것은 다른 구조의 중대한 변경을 수반하지 않고, 비교적 간단한 설계변경만으로 가능하다.

◎ 차이점 2를 용이하게 극복할 수 있는지

특허발명과 선행발명 1의 차이점 2는, 특허발명의 어댑터는 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부와 필터 사이에 배치되는 반면, 선행발명 1의 링 플레이트는 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부의 반대편과 필터 엘리먼트 사이에 배치되는 것이다. 다음과 같은 이유로, 통상의 기술자는 선행발명 1, 2를 결합하여 차이점 2를 쉽게 극복할 수 있다.

선행발명 1, 2는 기술분야, 기술적 과제가 공통되고, 기술적 과제를 해결하기 위하여 선행발명 1은 ‘필터 공동 내에 필터가 옆으로 삽입되고 필터가 환상판(링 플레이트)을 통해 필터 공동에 끼워 놓여지며 필터 공동의 개구가 덮개에 의해 닫히는 구성’이 채택된 필터 블록이 가스 장치와 유로 블록 사이에 개재되도록 하는 수단을 채택하고, 선행발명 2는 ‘필터 공동 내에 필터가 옆으로 삽입되고 필터가 환상판(링 플레이트)을 통해 필터 공동에 끼워 놓여지며 필터 공동의 개구가 덮개에 의해 닫히는 구성’을 유로 블록 내에 배치하는 수단을 채택하였다는 점에서, 과제 해결 수단으로 채택된 구성도 유사하다.

선행발명 2에는 링 플레이트의 배치 순서가 다른 두 가지 실시예 즉, 선행발명 1과 같은 ‘링 플레이트(가스킷)가 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부의 반대편과 필터 사이에 배치되는 구조’(선행발명 2의 도 16)과, 특허발명과 같은 ‘링 플레이트(가스킷)가 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부와 필터 사이에 배치되는 구조’(선행발명 2의 도 7)가 모두 개시되어 있으므로, 통상의 기술자는 선행발명 2에 개시된 위 두 가지 실시예를 참조하여 선행발명 1의 ‘링 플레이트가 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부의 반대편과 필터 엘리먼트 사이에 배치되는 구조’를 선행발명 2의 도 7에 개시된 ‘링 플레

트(가스킷)가 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부와 필터 사이에 배치되는 구조'와 동일한 구조로 변경하는 것을 쉽게 생각할 수 있다.

선행발명 2의 두 실시예 중 도 16의 배치 구조를 도 7의 배치 구조로 변경하는 것은, 필터 엘리먼트가 삽입되는 부분의 위치 변경에 수반되는 사소한 변경에 불과하고, 그로 인한 효과의 차이도 필터의 삽입 위치가 변경되는 효과를 넘어서는 현저한 차이가 발생하지 않는다.

【판결의 의의】

특허발명의 우선권 주장일 당시 특허발명과 선행발명 사이의 차이점과 관련된 구성이 기술 표준으로 채택되어 있는 사안에서, 그 차이점을 용이하게 극복할 수 있는지 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사례

[우스테키누맵 의약2차용도발명 사건]

(제4부) 2025. 6. 19. 선고 2024허14162 판결

【권리내용】〔출원 특허〕 항-IL12/IL-23 항체로 궤양성 결장염을 치료하는 안전하고 효과적인 방법

【사 건 명】 출원거절결정

【참조판례】 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후 502 판결, 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결

【판시사항】

1. 2차의약용도발명의 진보성 부정 여부 판단에서 선행발명들로부터 임상시험 등에 의한 치료효과의 확인까지 요구할 필요는 없다고 본 사안
2. 다만, 선행발명들은 단순한 선언적 진술이나 막연한 기대와 가능성을 제시하는 것만으로는 부족하고 기재 내용에 비추어 특정 질병과 치료 용도에 대한 효과를 합리적으로 예측할 정도에 이르러야 한다고 본 사안
3. 출원발명인 우스테키누맵을 궤양성 결장염 치료에 사용하는 용도발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정된다고 본 사안

【사안의 개요】

출원발명	확인대상발명
중등도 내지 중도로 활동성인 궤양성 결장염(UC)의 치료의 목적으로 특정 용량 및 용법으로 항-IL-12/IL-23p40 항체인 우스테키누맙을 사용하는 2차용도발명	크론병 치료 목적의 우스테키누맙 특정 용법 용량 및 우스테키누맙의 아미노산 일부 서열 (중쇄 및 경쇄의 일부)

○ 쟁점

이 사건 제1항 발명은 우스테키누맙을 포함하는 억제학적 조성물을 투여하여 궤양성 결장염을 치료하기 위한 의약용도 발명으로, 해당 약물의 투여 용법 및 용량을 추가로 한정된 것을 기술적 특징으로 한다. 통상의 기술자가 우스테키누맙을 투여하였을 때 구성요소 4에 기재된 임상적 효과의 발생(차이점 1)을 쉽게 예측할 수 있는지, 그러한 효과를 얻기 위해 선행발명 1로부터 구성요소 3에 개시된 투여 용법 및 용량의 구성(차이점 2)을 쉽게 도출할 수 있는지가 쟁점이다.

○ 판시사항

의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 것은 아니다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결). 그러나, 선행발명들이 단순한 선언적 진술에 불과하거나 막연한 기대 또는 가능성을 제시하는 것만으로는 부족하고, 선행발명들에 특정 질병의 발생 기전과 이에 대응되는 예방 및 치료 원리, 특정 물질의 과학적·기술적·기능적 특성과, 그러한 물질의 특성과 질병의 발생 및 치료 원리와의 관련성 등이 포함되어 있어서 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 합리적으로 예측할 수 있을 정도에 이르러야 한다.

○ 판단

차이점 1 - 우스테키누맙의 궤양성 결장염에 대한 치료 효과

선행발명 1에는 우스테키누맙을 중등도 내지 중도로 활동성인 궤양성 결장염 환자에게 투여하였을 때의 치료 효과를 직접적으로 확인할 수 있는 약리데이터 등이 구체적으로 개시되지는 않았다. 그러나 선행발명 1의 기재 및 기술상식 등을 종합하여 인정되는

사실과 사정에 비추어 볼 때(자세한 기재 생략), 통상의 기술자는 우스테키누맙의 궤양성 결장염에 대한 치료 효과를 쉽게 예측할 수 있을 것으로 판단된다.

- ① 이 사건 출원발명의 우선일 당시, 궤양성 결장염에 대한 우스테키누맙의 치료 효과를 확인한 임상 연구가 있었고, 우스테키누맙을 이용한 해당 질환의 치료 가능성은 이미 제시된 것으로 보인다.
- ② 이 사건 출원발명의 우선일 당시 ‘IL-23’이 궤양성 결장염 및 크론병을 포함한 IL-23 매개 염증성 장 질환의 발병에 공통적으로 관여한다는 것과 ‘항-IL-23 항체’를 투여하여 IL-23을 억제함으로써 해당 질환을 치료할 수 있다는 치료기전이 널리 알려져 있었다.
- ③ 이 사건 출원발명의 우선일 당시 동일한 염증 경로를 표적하는 항-IL-23 항체가 크론병에 임상적 효능을 나타낸 점에 비추어 우스테키누맙의 궤양성 결장염에 대한 치료 효과를 쉽게 예측할 수 있었을 것으로 판단된다.

차이점 2 - 투여 용법 및 용량의 용이 도출 가능성 : 통상의 기술자는 선행발명 1과 기술상식으로부터 구성요소 3에서 한정된 우스테키누맙의 투여 용법 및 용량을 쉽게 도출할 수 있을 것으로 판단된다.

【판결의 의의】

2차 의약용도발명의 진보성 판단 기준에 관한 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결(이마티닙 사건)에서 제시한 ‘치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 것은 아니다.’는 의미를 보충하고 명확히 한 사안

[건축물 시공방법 특허 등록무효 사건]

(제5부) 2025. 9. 11. 선고 2024허14865 판결

【권리내용】〔특허권〕 철골철근콘크리트구조를 갖는 고층 건축구조물의 시공방법
(제0454478호)

【원심심결】 특허심판원 2024. 8. 21. 자 2024당851호 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결, 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880 판결, 대법원 2023. 2. 2. 선고 2021후10398 판결

【판시사항】

선행발명 8 전체의 기재와 기타 기술문헌 등을 종합하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비하여 구성요소 6과 선행발명 8의 대응 구성은 실질적으로 동일하다는 전제에서 특허발명의 진보성을 부정한 사례

【사안의 개요】

특허심판원은 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다. 원고들은 심결 취소의 소를 제기하였고, 피고는 소송 절차에서 선행발명 8을 새로 제출하였다. 원고들은, 선행발명 8의 퍼스트 시티 타워는 원고들 주장의 선행문헌에 기재된 시공방법으로 파악되어야 하는데, 그에 따르면 구성요소 6은 선행발명 8에 개시되어 있지 않다는 취지로 주장하였다. 이에 선행발명 8의 기술내용을 어떻게 파악하여야 하는지 특히 문제되었다.

【판결요지】 청구기각

1. 구성요소 6 대비

선행발명 8 전체의 기재와 원고들 주장의 선행문헌 등을 종합하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비하여 보면, 구성요소 6과 선행발명 8의 대응 구성은 모두 슬래브[바닥 콘크리트]를 선타설하고, 코어[코어의 전단벽]를 후타설하는 단계를 포함하여 이루어지는 것이라는 점에서 실질적으로 동일하다. 그 이유는 다음과 같다.

가. 구성요소 6은 콘크리트 타설 단계에 관한 것으로 슬래브를 선타설하고, 코어를 후타설하는 단계를 포함하여 이루어지는 것이고, 선행발명 8은 구조용 강재(철골)와 철근콘크리트를 결합한 합성 프레임 구조의 건축물을 시공하는 순서를 도면과 같이 개시하면서 “합성기둥과 전단벽 콘크리트를 타설하기 전에 마감된 콘크리트 바닥이 필요하다. 이는 철근을 쌓고 결속하며 기둥 거푸집을 설치할 수 있는 표면을 제공하기 위함이다.”라고 기재(이하 ‘쟁점 기재’)하고 있는데, 선행발명 8이 개시한 시공방법을 일정한 범위의 층을 기준으로 시간적으로 파악할 때 ①에서 ⑥의 순서로 진행됨을 알 수 있다.

나. 통상의 기술자는 쟁점 기재에서 ‘전단벽’을 ‘코어의 전단벽’으로 파악할 것이다. 왜냐하면 선행발명 8은 퍼스트 시티 타워에 관하여 “대부분의 횡하중 저항력은 중앙 코어에 있는 합성전단벽에 의해 제공된다.”라고 기재하고 있고, 이와 관련된 선행발명 8의 [도 5]는 중앙 부분의 구조물을 ‘SHEAR WALLS’로 표시하고 있기 때문이다.

다. 통상의 기술자는 쟁점 기재에서 ‘콘크리트 바닥’을 철근콘크리트 구조의 바닥을 뜻하는 ‘슬래브’를 의미하는 것으로 파악할 것이다. 왜냐하면 선행발명 8의 [도 6] 및 그에 관한 설명에 비추어 보면, 외주부 철골보 위에 금속 데크가 설치된다는 점과 금속 데크 위에 바닥 콘크리트가 타설된다는 점을 인식할 수 있기 때문이다.

라. 선행발명 8의 [도 6]에도 콘크리트 바닥(또는 슬래브)을 선타설하여 마감한 다음에 합성기둥과 전단벽(또는 코어의 전단벽)을 타설하는 순서로 이루어지는 콘크리트 타설 공정이 도시되어 있다(이는 1 내지 4층 부근의 도면상 바닥이 타설이 된 이후에 타설될 합성기둥이 점선으로 표시되어 있다는 점을 보면 알 수 있다).

마. 원고들은, 선행발명 8은 ‘깁폼’을 사용하는 퍼스트 시티 타워의 구체적인 시공방법이 개시되어 있는 원고들 주장의 선행문헌에 기재된 시공방법으로 파악되어야 하는데, 그에 따르면 구성요소 6인 슬래브를 선타설하고 코어를 후타설하는 단계는 선행발명 8에 개시되어 있지 않다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 위 주장은 이유 없다.

1) 원고들 주장의 선행문헌은 선행발명 8이 발표된 시기인 1986년 2분기보다 약 4년 이전인 1982. 10.경에 발표된 문헌으로 양 기술문헌은 다른 저자에 의하여 작성된 것인데, 선행발명 8의 저자는 ‘휴스턴 센터 걸프 타워 빌딩’과 ‘퍼스트 시티 타워’ 및 다른 건물들의 건설 경험을 통해 다양한 건설 활동에서 최적의 시공 순서와 전개가 존재하라는 것을 확인하면서, 건설 작업의 다양한 단계를 개략적으로 보여주는 [도 6]과 함께 그에 대한 설명 등을 개시하고 있는바, 선행발명의 8을 접한 통상의 기술자가 이로부터 철골·철근콘크리트 구조를 갖는 고층 건축구조물의 시공방법을 파악함에 있어 퍼스트 시티 타워의 개별적인 시공방법이 기재된 원고들 주장의 선행문헌의 기술 사항만으로 제한하여 이해할 것이라고 보기는 어렵다.

2) 선행발명 8에는 ‘퍼스트 시티 타워’에 관하여 “코어 벽체의 콘크리트 타설은 일반적인 콘크리트 건물에서 사용하는 깁폼(gang form) 방식으로 이루어졌으며, 코어 내의 기둥과 보는 전단벽 콘크리트로 감싸진다.”라고 기재되어 있기는 하다. 그러나 ‘일반

적인 콘크리트 건물에서 사용하는 갱폼(gang form) 방식'이라고 적고 있을 뿐 구체적으로 어떠한 '갱폼(gang form) 방식'을 의미하는 것인지 한정하여 제시하고 있지 않고, 합성 프레임 구조 건축물의 다른 사례인 '휴스턴 센터 걸프 타워 빌딩'이나 다른 프로젝트의 시공 경험 등에 관하여 '갱폼(gang form) 방식'을 특정하거나 설명하고 있지 않다.

3) 코어 벽체의 콘크리트 타설 방법이 '갱폼(gang form) 방식'이라는 위와 같은 기재까지 모두 고려하여 보더라도 선행발명 8로부터 통상의 기술자가 콘크리트 바닥(또는 슬래브)을 선타설하여 마감한 후에 전단벽(또는 코어의 전단벽)을 후타설하는 공정을 합리적으로 파악할 수 있다고 인정된다.

2. 진보성 부정 여부

위와 같은 판단을 전제로 차이점들에 관하여 검토하여 보면, 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 8에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 할 것이다.

【판결의 의의】

선행문헌 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 구성요소를 대비 판단한 사례

4. 수리한정발명

[고순도의 퀴놀린 유도체 및 이를 제조하는 방법의 진보성]

(제4부) 2025. 8. 28. 선고 2024허12425 판결

【권리내용】 [등록특허] 고순도의 퀴놀린 유도체 및 이를 제조하는 방법

【심 결】 특허심판원 2024. 3. 28. 2023당2854

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조판례】 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결, 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결

【판시사항】

출원 전 이미 공지된 종양 치료를 위한 약학적 조성물〔화합물 (IV)의 메탄설폰산 염〕에 대하여 그 수치를 한정한 이 사건 특허발명에 있어서, 그 한정된 수치범위가 선행발명들에 구체적으로 나타나 있거나 그러한 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않아 신규성이 부정되고, 한정된 수치범위가 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있어 그 수치한정의 임계적 의의가 없고 현저한 효과의 차이도 생기지 않는 것이어서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험으로 달성할 수 있는 정도라면 그 진보성도 부정된다.

【사안의 개요】

이 사건 특허발명은 종양 치료를 위한 약학조성물인 화합물 (IV)의 메탄설폰산 염의 순도를 98.0 질량% 이상으로 하고, 위 약학조성물의 합성과정에서 발생하는 불순물들에 해당하는 화합물 (I)의 함량을 183 질량ppm 이하로, 화합물 (A-1)의 함량을 60 질량ppm 이하로 한정한 발명이다.

선행발명 1 및 선행발명 2는 모두 화합물 (IV)의 메탄설폰산 염과 화합물 (I) 및 화합물 (A-1)을 포함하는 종양 치료 용도의 조성물이 개시되어 있고, 특허심판원은 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 무효심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

특허권자인 원고는 선행발명 1, 2에 이 사건 특허발명과 같은 유효성분이 개시되어 있기는 하나, 이 사건 특허와 같은 순도가 내재적으로 개시되어 있지 않고, 선행발명 1 및 2에 개시된 제조방법이나 일반적인 정제 수단으로는 위와 같은 함량 수준을 갖는 화합물 (IV)의 메탄설폰산 염을 얻을 수도 없다는 이유로 신규성이 인정되고, 위와 같은 순도는 유전독성 물질의 위해성이 저감된 안전한 약물을 제공하는 것으로서 선행발명 1, 2로부터 쉽게 예측할 수 없는 현저한 효과를 나타내므로 그 진보성이 인정된다고 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구하였다.

【판결요지】 청구기각

(1) 이 사건 특허발명에서 한정된 순도 및 함량의 수준은 선행발명 1 또는 2, 공지된

정제기술로도 실현 가능한 수준으로 봄이 타당하고, 이 사건 특허발명에서 비로소 이를 실현할 수 있는 기술이 개시된 경우에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제3항 발명은 선행발명 1 또는 2와 대비하여 신규성이 인정된다고 보기 어렵다.

(2) 통상의 기술자는 이 사건 특허의 우선일 당시 공지된 정제기술이나 제조조건을 통상적이고 반복적인 실험을 통해 적절히 적용함으로써, 이 사건 제3항 발명이 한정된 수준의 순도 및 함량의 화합물을 포함하는 조성물을 쉽게 발명할 수 있고, 이 사건 특허발명이 한정된 순도 및 불순물 함량도 통상의 기술자가 선행발명 1 및 2의 구성과 공지된 정제기술을 이용하여 충분히 달성 가능한 수준으로 그와 같은 수치 한정에 예측하기 어려운 현저한 효과가 있다고 볼 수 없어 그 진보성이 부정된다.

가) **선행발명 1, 2**에는 화합물 (A-1)과 화합물 (I)이 각각 출발물질 및 중간체로, 화합물 (IV)의 메탄설폰산 염이 최종 생성물을 얻을 수 있는 다단계 합성공정이 개시되어 있고, 원고가 주장하는 원포드 합성 방식이나 반응물질의 사용량을 늘리거나 최종 생성물을 재결정화 하는 방법은 모두 유기화학 분야에서 널리 쓰이는 방식이다.

나) **이 사건 특허발명의 명세서와 원고가 제출한 허가자료에 따르면**, 원고가 주장하는 제조방식을 적용하지 않더라도 이 사건특허발명이 정한 함량 범위의 화합물 (IV)의 메탄설폰산 염을 얻은 실험결과가 확인되고, 여기에다가 이 사건 특허발명이 함량 범위만을 한정하고 있을 뿐 재현율이나 수득율을 한정하고 있지 않은 점까지 고려하면, 일반적인 정제방법만으로도 이 사건 특허발명에서 정한 함량 범위를 달성하는 것이 어렵다고 볼 수 없다.

다) 의약품 분야에서 보다 고순도의 유효 성분을 확보하고, 부작용이나 독성을 유발할 가능성이 있는 불순물의 함량을 낮추려는 시도는 해당 기술 분야에서 통상적으로 요구되는 기술적 과제에 해당하고, 이 사건 특허발명에서 그 함량 수치를 한정된 불순물들인 화합물 (I)과 화합물 (A-1)에 대하여는 이미 출원일 이전부터 일본의 후생노동성과 유럽 의약청에서 각 안전 기준을 공시한 바 있었으므로, 이 사건 특허발명이 한정된 함량 범위로 인한 효과가 선행발명들로부터 예측할 수 없는 현저한 효과를 가진다고 볼 수도 없다.

【판결의 의의】

이미 공지된 약학적 조성물에 대하여 수치범위를 한정한 발명에 있어서, 해당 발명의

신규성 및 진보성을 인정하기 위해서는, 그 통상의 기술자가 출원당시(우선일 당시) 선행기술 및 주지관용기술을 종합하여, 해당 수치를 달성하기 어렵고, 그와 같은 수치한정이 일반적인 과제의 연장선상에 그치지 않는 임계적 의의나 현저한 효과가 있어야 한다는 법리를 재확인한 사안

5. 청구범위 해석

[램 리서치 캐리어 링 사건]

(제3부) 2025. 1. 23. 선고 2023허14660 판결 [확정(미상고)]

【권리내용】 [출원특허] 웨이퍼 베벨/에지 상의 증착을 제어하기 위한 캐리어 링 설계들

【심 결】 특허심판원 2023. 6. 29.자 2023원1389

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조판례】 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결

【판시사항】

출원발명의 기능적 표현에 대한 청구범위 해석상 그 기능적 표현으로 한정되는 기술적 구성이 그 밖에 청구범위에 기재된 구체적인 물건의 구성에 관한 한정 이상으로 출원발명을 한정하지 않는다고 본 사례

【사안의 개요】

이 사건 제1항 발명의 청구범위는 캐리어 링이 ① “기판의 하단 표면 상의 증착 동안”(이하 ‘제1 쟁점 문언’이라 한다) 기판을 지지하고, ② “프로세스 가스들의 플로우, 전면 퍼지 가스의 플로우 및 플라즈마 효과들을 제어하여, 기판의 전면 및 베벨 에지에서 의 증착을 감소시키거나 제거하는 것”(이하 ‘제2 쟁점 문언’이라 한다)이라는 기능적 표현으로 발명의 기능 및 효과 기술적 과제를 한정하는 한편, 나머지 부분에서 그러한 기능 및 효과를 가지면서 기술적 과제를 해결하는 수단으로서 캐리어 링 구조체의 구체

적인 형태를 한정하고 있다.

원고는 이 사건 제1항 발명과 달리 ① 선행발명이 기관 하단 표면 상의 증착 동안 기관을 지지하는 캐리어 링을 개시하지 않을 뿐만 아니라, ② 기관 전면 및 베벨 에지에서 증착을 감소시키거나 제거할 수 있는 작용효과가 없으므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

출원된 발명의 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결 등 참조).

출원발명의 명세서 중 발명의 설명 및 도면을 참작하면, ① 제1쟁점 문언은 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링의 기술적 구성은 상단 표면 상의 증착 동안 사용되는 것으로 배제하는 것이라 볼 수 없고, ② 제2쟁점 문언으로 확정되는 기술적 구성은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3의 “제3 부분은 상단 표면에 대해 예각인 것”과 실질적으로 동일한 것이라고 보는 것이 타당하다. 그 이유는 아래와 같다.

1) 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링은 기관 지지 어셈블리를 통해 도입되는 프로세스 가스들 및 기화된 화학 물질들을 기관의 하단 표면에 증착하기 위한 구조의 챔버에 적용되는 것이기는 하다. 그러나 기관의 하단 표면 상의 증착은 기관의 상단 표면 상의 증착 동안 발생하는 기관의 뒤틀림 및/또는 보우를 해결하기 위한 후공정에 적용되는 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링이 일반적인 기관의 이동과 기관의 ‘상단’ 표면의 증착에도 사용되는 것을 배제하여 해석할 수 없다.

2) 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링이 적용된 시스템에 도입되는 상단과 후단의 가스 소스만 바꾸면 해당 시스템은 상단 표면 증착 동안에도 사용될 수 있는 구조로 보이

고, 선행발명 1이 개시하는 상단 표면 증착 공정 도면과도 큰 차이가 없는 것을 알 수 있다. 즉, 제1쟁점 문언은 기관의 상단 표면 증착에도 사용될 수 있는 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링에 기관의 하단 표면에 증착하는 공정에도 사용가능하도록 한 기능을 추가한 것에 불과한 것으로 보일 뿐이지 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링이 기관 하단 표면 증착 동안에만 사용되는 것으로 한정하는 것이라 볼 수 없다.

3) 이 사건 출원발명의 명세서에는 제2쟁점 문언과 같이 기관의 상단 표면에 대한 기관의 전면 및 베벨 에지에서의 증착을 감소시키거나 제거하는 구체적인 기술적 구성이 기재되어 있는데, 해당 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 캐리어 링이 제2쟁점 문언과 같이 기관의 전면 및 베벨 에지에서 증착을 감소시키거나 제거할 수 있도록 하는 기술적 구성은 ㉠ ‘웨이퍼 에지와 캐리어 링 내경 사이의 최적화된 갭’과 ㉡ ‘캐리어 링의 내측 부분의 프로파일 각도 15 내지 45°와 같은 캐리어 링이 가지는 구조’라는 것을 알 수 있고, 그 밖에 이 사건 출원발명의 명세서에는 제2쟁점 문언과 같은 기능을 뒷받침하는 다른 기술적 구성에 관한 기재가 없다.

4) 그런데 이 사건 출원발명의 명세서에는 웨이퍼 에지와 캐리어 링 내경 사이의 갭은 최적의 값이어야 한다는 사항만 기재되어 있을 뿐 그 최적화된 갭의 범위를 한정할 수 있는 최소한의 기재도 없으므로, 웨이퍼 에지와 캐리어 링의 내경 사이의 갭은 이 사건 출원발명의 캐리어 링의 기술적 구성을 실질적으로 한정하는 의미가 있다고 볼 수 없다. 결국, 이 사건 출원발명에서 제2쟁점 문언과 관련하여 의미 있는 기술적 구성은 “캐리어 링의 내측 부분의 프로파일 각도 15 내지 45°인 것”뿐인데, 이는 이 사건 제1항 발명의 청구범위의 “제3 부분은 상단 표면에 대해 예각”이라는 기재와 실질적으로 동일한 구성이다.

【판결의 의의】

구체적인 사건에서 표면적으로는 마치 별도의 구성요소인 것처럼 청구항에 기재된 기능적 표현에 대한 청구범위 해석을 통해 실제로는 해당 기능적 표현이 청구범위의 다른 구성요소를 기능적으로 달리 표현한 것에 불과하다는 것을 밝힌 사안

[한온 압축기 사건]

(제23부) 2025. 2. 13. 선고 2022나1456 판결 [확정(미상고)]

【권리내용】 [특허권] 가변용량형 사판식 압축기

【사 건 명】 특허침해금지 등 청구의 소

【참조판례】 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후883 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결

【판시사항】

① 청구범위 해석을 통해쟁점 발명의 기능식 표현으로부터 기술적 구성을 확정하는 다음 피고 실시제품이 위와 같이 확정된 기술적 구성을 구비하고 있지 않을 뿐만 아니라, ② 원고의 주장과 같이 청구범위를 그 문언대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리한 경우에도 해당한다고 본 사례

【사안의 개요】

1. 이 사건에서 쟁점 발명의 구성요소 10, 그중에서도 특히 “제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일은 제1 오일공급로로 공급이 가능한 것”(이하 ‘쟁점 문언’)이 피고 실시제품에 구비되어 있는지가 주요한 쟁점이 되었다.

2. 이에 대하여 원고는, 구성요소 10 쟁점 문언은 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로 공급되는 것이 가능하기만 하면 되는 것이지, 모든 경우에 오일이 항상 공급되어야 하는 것으로 해석되어서는 안 된다고 주장하였다. 반면에 피고는, 피고 실시제품은 이 사건 특허발명의 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 확정되는 구성요소 10의 기술적 구성을 구비하였다고 볼 수 없다고 주장하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 5. 20. 선고 2019가합566500 판결

1심은 피고 실시제품이 이 사건 특허발명의 구성요소 10을 포함하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

【판결요지】 항소기각

◎ 구성요소 10 중 쟁점 문언의 기술적 구성의 확정

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 확정되는 쟁점 문

언의 기술적 구성은 “제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 제공되는 오일의 유동 경로에서 오일의 압력이 제1 오일공급로 방향으로 계속하여 유지되는 것”이라고 보는 것이 타당하다. 그 이유는 아래와 같다.

① 청구범위 문언의 일반적인 의미에 기초하여 이 사건 특허발명의 명세서의 발명의 설명을 참작하여 볼 때,쟁점 문언은 “제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 원활하게 지속적으로 제공될 수 있는 것”으로 해석할 수 있다. ② 나아가 통상의 기술자의 관점에서 쟁점 문언은 다음과 같은 기능 및 작용효과를 가지는 것, 즉 차량의 가·감속 및 회전, 등판 각도의 변화, 공조장치의 작동 여부 및 정도 등과 같은 차량 운행 중 압축기를 둘러싼 직·간접적인 영향에 따른 오일 유동의 변화로 인하여 크랭크실로부터 어느 하나 또는 복수의 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일의 양이 일시적으로 변화하더라도, 다른 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일 또는 기존에 제3 오일공급로에 일시 저장되어 있던 오일이 제1 오일공급로로 공급됨으로써 오일이 제1 오일공급로로 원활하게 지속적으로 제공되는 것으로 더욱 구체화된다. ③ 여기에 쟁점 발명의 제1, 2, 3 오일공급로가 모두 연통된 구조로서, 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일의 유동 방향과 양을 결정하는 유일한 메커니즘은 그 유동 경로 내 오일의 압력 밖에 없는 점 등을 종합하여 보면, “제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 원활하게 지속적으로 제공될 수 있는 것”으로 확정되는 최소한의 구체적인 기술적 구성은 “제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로에 제공되는 오일 경로 내에서 오일의 압력이 제1 오일공급로 방향으로 계속하여 유지되는 것”으로 확정된다.

◎ 피고 실시제품이 구성요소 10을 구비하는지

● 피고 실시제품의 쟁점 홈은 ‘전방 하우징부의 내측벽에 상기 회전축을 기준으로 원형의 홈 형태로 형성’되어 있다. 피고 실시제품에서 제2 오일공급로를 통해 쟁점 홈으로 유동한 오일이 제1 오일공급로에 이르는 경로에서 오일의 압력이 제1 오일공급로 방향으로 계속하여 유지될 수 있을 것으로 보이지 않는다. 그 이유는 아래와 같다.

- ① 쟁점 홈과 무관하게 제1 오일공급로와 직결된 12시 방향 제2 오일공급로로부터 직접 공급되는 오일을 제외하면, 10시, 12시, 2시 방향 제2 오일공급로로 쟁점

홈으로 유동한 오일이 제1 오일공급로에 제공되는 오일의 유동 경로에서 제1 오일공급로 방향으로 계속하여 유지되어야 하는 오일의 압력이란 결국 쟁점 홈 내에서 10시 및 2시에 위치한 제2 오일공급로로부터 12시에 위치한 제1 오일공급로에 이르는 상방 압력을 의미한다. 이러한 상방 압력이 유지되어야 2시 및 10시 방향 제2 오일공급로를 통해 쟁점 홈으로 유동한 오일은 물론 12시 방향 제2 오일공급로를 통해 쟁점 홈으로 유동한 오일 역시 제1 오일공급로로 다시 공급될 수 있을 것이다. ② 그런데 피고 실시제품의 구조에 비추어 볼 때, 피고 실시제품에서 제2 오일공급로를 통해 쟁점 홈으로 유동한 오일이 제1 오일공급로에 이르는 경로 내 오일의 압력이 제1 오일공급로 방향, 즉 상방으로 형성되는 것 자체가 쉽지 않을 것으로 보일 뿐만 아니라, 일시적으로 그러한 압력이 형성되더라도 그러한 압력이 계속 유지되기도 어려울 것으로 보인다.

- 설령, 원고가 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 공급될 가능성만 있으면 쟁점 발명에서 쟁점 문언의 기술적 구성을 구비한 것을 의도하였다고 하더라도, 위와 같은 해석을 전제로 한 기능적 구성은 쟁점 발명의 권리범위에 포함된다고 볼 수 없다. 그 이유는 아래와 같다.

① 쟁점 발명에서 구성요소 10을 제외한 나머지 구성은 모두 공지된 것이거나, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 통상의 기술자가 쟁점 발명의 실시할 수 있는지는 구성요소 10의 쟁점 문언으로 확정되는 기술적 구성을 실시할 수 있는지의 문제로 귀결된다. 그런데도 쟁점 발명의 구성요소 10의 쟁점 문언, 특히 “공급이 가능한 것”은 이 사건 특허발명의 명세서에 그 의미가 별도로 정의되거나, 한정되어 있지 않을뿐더러, 그것을 가능하게 하는 기술적 구성 역시 개시되어 있지 않으므로, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서 기재만으로는 쟁점 발명을 용이하게 실시할 수 있다거나, 과연 어떠한 구성이 쟁점 발명을 침해한 것인지 예측하기도 어렵다. ② 또한, 앞서 본 바와 같이 단지 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 제공될 가능성이 있다는 것만으로는 이 사건 특허발명의 기술사상과 같은 기능 및 작용효과가 있을 것으로 보이지 않는다. ③ 그런데도 원고의 주장과 같이 쟁점 문언을 그 문언 그대로 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오

일이 제1 오일공급로로 공급될 가능성이 있는 모든 구성으로 해석하고, 그러한 구성을 가진 물건을 쟁점 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 보는 것은, 이 사건 특허발명의 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 뿐만 아니라, 제3자에 대한 법적 안정성을 불안정하게 하는 것으로서 정의와 형평의 원칙에 반하는 것이라고 보는 것이 타당하다.

【판결의 의의】

구체적인 사건에서 청구항의 기능적 표현에 대하여 청구범위 해석을 통해 해당 기능적 표현의 구체적인 기술적 구성을 먼저 확인한 다음, 그러한 구성이 피고 실시제품에 구비되어 있지 않다는 결론을 제시한 사안

6. 명세서 기재요건

[고분자 미세입자의 제조방법 사건]

(제2부) 2025. 1. 22. 선고 2023허13896 판결 [확정(심불기각)]

【권리내용】〔특허권〕 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법(제1725279호)

【심 결】 특허심판원 2023. 8. 14 2021당2382 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제42조 제4항 제2호, 제42조 제3항 제1호

【참조판례】 대법원 2006. 11. 24. 선고 2023후2072 판결, 대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2586 판결

【판시사항】

고분자 미세입자의 제조방법에 관한 이 사건 특허발명의 청구범위 기재가 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않고, 명세서에 기재된 사항으로는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 없으므로, 명세서 기재요건을 충족하지 못한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원이 이를 심리하던 중 피고는 특허발명에 대하여 정정청구를 하였다. 이에 원고는 정정청구에 의해 정정된 발명은 명세서 기재요건 및 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였으나 특허심판원은 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구인용

1. 정정발명의 ‘청구범위’가 명확하게 기재되어 있는지 여부

이 사건 정정발명은 고분자 미세입자의 제조방법에 관한 것으로, 그 청구범위는 “망상구조를 갖는 고분자 미세입자는 20 내지 150 μm 의 직경을 갖고 80% 이상의 수율로 제조되는 것”으로 한정되어 있다. 따라서 이 사건 정정발명의 기술적 범위를 확정하기 위해서는 이 사건 수율이 의미하는 바가 무엇인지가 명확해야 한다. 그런데 이 사건 정정발명은 청구범위에 기재된 ‘망상구조를 갖는 고분자 미세입자’ 및 이를 전제로 한 ‘이 사건 수율’의 의미가 명확하고 간결하게 기재된 것이라고 할 수 없어, 특허법 제42조 제4항 제2호에 규정된 명세서 기재요건에 위반된다.

가. 이 사건 정정발명의 명세서에는 “본 발명에 따르면 망상구조를 갖는 고분자 미세입자를 80% 이상의 수율로 제조할 수 있다.”라고 기재되어 있어, 이 사건 정정발명은 수율 산정 시 망상구조를 고려하고 있음을 알 수 있다. 또한, 이 사건 정정발명의 명세서에는 수율을 계산하는 방법도 기재되어 있는데, 그에 따르면 ‘투입된 고분자의 양 대비 최종적으로 수득된 미세입자의 양’으로 수율이 계산된다. 이와 같은 명세서의 기재를 참작해 보면, 이 사건 정정발명의 청구범위에 기재된 이 사건 수율은 ‘망상구조를 갖는 직경 20 내지 150 μm 의 고분자 미세입자의 양이 투입된 고분자 양 대비 80% 이상인 것’으로 이해된다.

나. 따라서 이 사건 정정발명에서 이 사건 수율을 계산하기 위해서는 먼저 고분자 미세입자를 제조하는 데 투입된 고분자의 양을 측정해야 하고, 그다음에는 최종적으로 제조된 미세입자 중에서 ‘직경이 20 내지 150 μm 이면서 망상구조를 갖는 고분자 미세입자’를 선별하여 그 양을 측정하는 과정이 필요하다.

다. 그런데 명세서의 기재, 용어의 일반적 의미, 관련 기술분야에서 사용되는 용례

등을 종합하여 보면, 이 사건 정정발명은 종래의 단순한 ‘다공성 구조’만을 갖는 미세입자와는 달리 ‘망상구조’를 포함하는 고분자 입자를 청구하고 있는 것임을 알 수 있고, 그 ‘망상구조’라는 용어 자체는 입자의 내부에 그물(網) 모양 구조 또는 3차원 골격 구조가 포함되어 있는 형상 정도를 의미한다고 유추할 수는 있다고 보이나, 그 개념이 명확히 확정되지는 않는다.

2. 정정발명이 ‘발명의 설명’ 기재요건을 충족하는지 여부

이 사건 정정발명은 명세서에 기재된 사항으로는 통상의 기술자가 망상구조를 갖는 직경 20 내지 150 μm 의 고분자 미세입자를 80% 이상의 수율로 제조하는 정정발명을 쉽게 실시할 수 있다고 할 수 없으므로, 정정발명은 특허법 제42조 제3항 제1호에 규정된 발명의 설명 기재요건을 충족하지 못한다.

가. 이 사건 정정발명이 특허법 제42조 제3항 제1호의 기재요건을 충족하기 위해서는, 발명의 설명 기재를 통하여 통상의 기술자가 ‘망상구조를 갖는 직경 20 내지 150 μm 의 고분자 미세입자’의 의미를 쉽게 이해하고 이를 ‘80% 이상의 수율’로 제조해 낼 수 있어야 한다. 그리고 그러한 수율에 맞는 고분자 미세입자를 제조해 내기 위해서는, 먼저 고분자 미세입자를 제조하는 데 투입된 고분자의 양을 측정해야 하고, 그다음에는 최종적으로 제조된 미세입자 중에서 ‘직경이 20 내지 150 μm 이면서 망상구조를 갖는 고분자 미세입자’를 선별하여 그 양을 측정하는 과정이 필요하다.

나. 그런데 이 사건 정정발명의 명세서에는 청구항에서 한정하고 있는 ‘망상구조를 갖는 고분자 미세입자’를 선별하는 기준이 나타나 있지 않을 뿐만 아니라, ‘제조된 고분자 미세입자의 내부구조를 확인하는 방법’ 및 ‘망상구조를 갖는 것으로 확인된 고분자 미세입자의 질량을 측정하기 위해 분리하는 방법’이 기재되어 있지 않다. 따라서 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 명세서를 기초로 제조되는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자에 대한 이 사건 수율을 계산할 수 없다.

다. 또한, 이 사건 정정발명의 고분자 미세입자 제조방법에 대해서 살펴보면, 이 사건 정정발명의 명세서에는 고분자 미세입자를 제조하는 과정이 출발물질 및 그 사용량, 반응물질 및 그 사용량, 반응조건까지 구체적으로 기재되어 있고, 그러한 제조과정을 거친 실시예 1 내지 5는 ‘망상구조를 갖는 20 내지 150 μm 고분자 미세입자’가 81 내지 85%의 수율로 제조된 것으로 표 1에 정리되어 있기는 하다.

그러나 이 사건 정정발명의 발명자는 실시례로 제조된 모든 미세입자의 내부구조를 확인한 후 그 수율을 계산한 것이 아니라, 내부가 자연스럽게 노출된 입자들이 ‘대부분’ 또는 ‘거의 모두’ 망상구조를 가지고 있다는 것만을 확인하고 내부가 노출되지 않는 입자들도 ‘대부분’ 망상구조를 가질 것으로 추정된 후, 제조된 ‘모든’ 입자들이 망상구조를 가지고 있을 것으로 전제하여 체과 공정을 통해 20 내지 150 μm 의 미세입자를 분리하고 그 양을 측정하여 수율을 계산하였음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 정정발명의 실험례 표 1에 기재된 위 ‘81 내지 85%의 수율’이라는 것은 ‘20 내지 150 μm 크기의 고분자 미세입자’의 수율이 될 수는 있겠으나, ‘망상구조를 갖는 20 내지 150 μm 의 고분자 미세입자’의 수율이라고 단정할 수 없다.

라. 더욱이, 종래의 방법에 따라 제조된 고분자 미세입자는 표면에만 고분자 층이 두껍게 형성되어 있어, 입자 내부가 망상구조를 가지지 않는 데 비해, 이 사건 정정발명에 따라 제조된 고분자 미세입자는 표면이 얇고 내부가 망상구조로 이루어진 것이라는 피고 주장에 따른다면, 이 사건 정정발명의 실시례로 제조된 미세입자 중 내부가 노출되지 않은 것은 표면이 두껍게 형성되어 있어, 내부가 노출된 입자들과는 그 내부구조가 다를 수 있다고 볼 수도 있는바, 내부가 자연스럽게 노출된 일부 입자들의 내부가 망상구조라는 이유로 내부가 노출되지 않은 다른 모든 입자들까지 망상구조를 가질 것이라고 본 위와 같은 추정이 합리적이라고 보이지도 않는다.

【판결의 의의】

특허발명의 명세서 기재요건에 관하여 명확한 지침을 주는 사건인 점에서 의의가 있는 사례

7. 보정 및 정정

[일체형 임플란트 등록무효 사건]

(제5부) 2025. 1. 16. 선고 2023허10736 판결 [확정(미상고)]

【권리내용】 [특허권] 일체형 임플란트(제1388846호)

【심 결】 특허심판원 2023. 2. 14. 자 2022당870 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제136조 제5항

【참조판례】 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결

【판시사항】

특허권자가 특허무효심결에 대한 심결취소소송 사실심 변론 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청한 경우, 위 심결취소소송의 진행보류 여부에 대한 판단 기준

【사안의 개요】

피고는 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 이 사건 제1, 2항 발명에 관하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2023. 2. 14. 이 사건 제1, 2항 발명을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 2023. 3. 8. 이 사건 심결의 취소를 구하는 심결취소의 소를 제기하였고, 심결취소소송 중 새롭게 제출된 선행발명 4를 극복하기 위한 정정심판청구를 하였다. 원고는 특허권자에게 정정의 기회를 보장하기 위해서 이 사건은 위 정정심판청구 사건이 종결된 이후에 정정 후 발명을 기준으로 심리·판단되어야 한다고 주장하며 위 정정심판청구 사건 종결 시까지 위 심결취소소송절차의 진행을 보류해야 한다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 아래와 같은 사건의 경과 및 사정에 비추어, 관련 정정심판청구 사건 종결 후 이 사건이 심리·판단되어야 한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

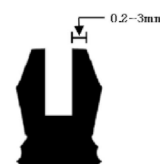
가. 피고는 2022. 3. 28. 이 사건 제1, 2항 발명에 관하여 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2023. 2. 14. 이 사건 제1, 2항 발명을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 원고는 2023. 3. 8. 이 사건 심결의 취소를 구하는 심결취소의 소를 제기하였고, 이 법원은 2023. 7. 6. 제1차 변론기일, 2023. 9. 14. 제2차 변론기일을 각 진행하였다. 이후 원고는 2023. 10. 5. 이 사건 특허발명에 대해 정정심판을 제기할 예정이므로 정정심판의 결과가 나올 때까지 다음 변론기일을 추후 지정해달라는 취지의 절

차진행에 관한 의견을 제출하였고, 이 법원은 정정심판 결과 확인을 위하여 변론기일을 추후 지정하여 특허권자에게 정정의 기회를 절차적으로 보장하였다.

다. 원고는 2023. 10. 31. 특허심판원에 이 사건 제1항 발명을 아래와 같이 정정(밑줄 표시 부분)하는 내용을 포함한 이 사건 특허발명에 대해 정정심판(특허심판원 2023정110호)을 청구하였으나, 특허심판원은 2024. 4. 23. 위 심판청구를 기각한다는 취지의 심결을 하였다.

【청구항 1】하부에 일체로 구비되어 치조골에 매식되는 골내 매식부(100)와; 골내 매식부(100)의 상부에 일체형으로 구비되어, 치조골을 덮고 있는 잇몸(800) 내에 매립되어지는 잇몸관통부(310)와, 잇몸관통부(310) 상부에 일체로 구비되어, 기공소에서 주조하거나 CAD/CAM으로 제작되는 최종 보철물(700)이 부착되어 질 수 있는 보철부착부(330)와; 보철부착부(330)의 상부 끝단 면에서 골내 매식부 방향으로 통공이 형성되어 최종 보철물(700)을 상기 통공의 내면에 부착할 수 있도록 한 보철물 부착 중앙홀(500)을 포함하며, 보철물 부착 중앙홀(500)은 홀의 설치 개수를 4개 이하로 형성하며, 1.5~15mm 깊이로 형성



되고, 보철물 부착 중앙홀의 입구로부터 보철물 부착부까지의 직선거리는 “ ” 0.2~3mm 범위내로 형성되고 보철부착부(330)의 높이는 0.5~3.5mm 범위로 형성하고, 보철부착부의 하부직경에서 상부로 갈수록 그 직경이 작아지며, 보철부착부의 외주면은 일체형 임플란트의 종축을 기준으로 경사를 형성하고, 상기 경사는 상기 종축을 기준으로 5°보다 크게 형성되고, 잇몸관통부(310)는 골내매식부(100)를 향하여 하부 끝단면까지 그 직경이 작아지며, 골내매식부(100)의 외주면에 나사산이 동일한 간격으로 형성된 것을 특징으로 하는 일체형 임플란트(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 한다).

라. 원고는 정정심판청구를 기각한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하기는 하였으나, 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 4에 선행발명 1을 결합하는 방법으로 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정되므로, 특허법 제136조 제5항의 정정요건을 만족하지 못할 것으로 보인다. 따라서 같은 취지로 원고의 정정심판청구를 기각한 위 심결에 명백한 위법이 있는 것으로 보이지 않는다.

마. 나아가 이 사건 제1, 2항 발명을 무효로 하는 이 사건 심결이 확정된다고 하더라도, 이 사건 특허발명 전체 청구항이 무효가 되는 것이 아니므로 이 사건 제3항 발명을

비롯한 나머지 청구항을 기초로 하는 원고의 정정의 기회가 박탈되는 것도 아니다.

2. 이 사건 제1, 2항 발명은 선행발명 4에 의해 진보성이 부정되므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

【판결의 의의】

특허권자가 특허무효심결에 대한 심결취소소송 사실심 변론 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청하였으나, 그와 같은 주장을 받아들이지 않고 판단에 나아가, 특허발명이 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다고 판단한 사례

[콘크리트 부체 정정 사건]

(제3부) 2025. 7. 24. 선고 2024허15103 판결 [확정(미상고)]

【권리내용】〔특허권〕 안전성이 높은 콘크리트 부체(제1227185호)

【원심심결】 특허심판원 2024. 9. 26. 자 2024당(취소판결)41호 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제133조의2, 제136조, 제147조, 제157조, 제159조, 제189조

【참조판례】 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결

【판시사항】

1. 종전 심결을 취소한 법원의 판결에 따라 다시 심리가 이루어진 특허무효심판절차에서, 특허심판원이 그 판결의 소송절차에서 비로소 제출된 증거를 직권으로 조사하고, 그 증거에 기초한 새로운 무효사유를 직권으로 심리하는 경우, 심판피청구인에게 그 무효사유에 관한 의견진술의 기회를 부여하지 않아 정정청구의 기회를 제공하지 않은 채 심판청구를 인용하는 심결을 하는 것이 위법한지(적극)

2. 전항과 같이 다시 심리가 이루어진 특허무효심판절차에서, 특허심판원이 그 직권이 아니라 심판청구인이 새로 제출한 증거와 그에 기초하여 새로 주장한 무효사유를 토대로 심리한 경우에는 달리 보아야 하는지(소극)

【사안의 개요】

종전 심결을 취소한 법원의 판결에 따라 다시 심리가 이루어진 특허무효심판절차에서, 특허심판원은 피고가 증거자료로 새로 제출한 선행발명 6은 원심결에 대한 취소소송에서 제출되었던 증거자료와 동일한 것이고, 피고가 위 취소소송에 제출된 것과 다른 새로운 무효사유를 주장한 것도 아니므로, 이 사건에서 특허법 제133조의2 제1항 후단이 적용된다고 볼 수 없다는 이유로 원고에게 정정청구의 기회를 부여하지 않고 그대로 취소판결의 취지에 따라 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

○ 특허심판원이 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리하면서, 종전 심판절차에서 제출되지 않았고 그 취소판결을 한 법원의 소송절차에서 비로소 제출된 증거를 직권으로 조사하고, 그에 따른 특허무효사유를 직권으로 심리하면서도 특허권자에게 의견진술의 기회를 주지 않아 그에 따른 정정청구의 기회를 부여하지 않은 채 위 특허무효사유를 들어 심판청구를 인용하는 심결을 하는 것은 위법하다. 그 이유는 다음과 같다.

① 심판은 특허심판원에서 진행되는 행정절차로서 그 심결은 행정처분에 해당하고, 이에 대한 심결취소소송은 항고소송에 해당하는 별개의 법적 절차이므로, 두 절차는 심급구조로 연계되지 않으며 엄격히 구별되어야 한다. 심판절차에서의 주장이나 증거를 소송절차에 그대로 원용할 수 없고, 반대로 소송절차에서의 변론경과를 들어 심판절차에서 보장되어야 할 의견진술 기회를 대체할 수 없다. 그러므로 특허심판원이 직권으로 조사하는 증거나 직권으로 심리하는 무효사유에 대해, 이미 법원의 소송절차에서 특허권자가 충분히 변론할 기회를 가졌다는 사정만으로, 특허법이 정한 심판절차상 권리보장이 실질적으로 이루어졌다고 볼 수 없다. ② 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 판결의 취소 이유가 된 판단에 특허심판원이 기속된다고 규정하고 있으나, 이는 기속력의 문제로서 절차적 권리 보장을 배제할 수는 없다. 기속력은 위법한 심결의 실체적 판단을 반복하지 않도록 하기 위한 것으로, 새로운 증거가 제출되어 증거관계에 실질적 변동이 생기지 않는 한, 특허심판원은 동일한 결론의 심결을 반복할 수 없다. 그런데 이러한 기속력을 이유로 직권 조사된 증거나 직권 심리된 무효사유에 대하여 특허권자의 의견진술 및 정정청구의 기회를 부여하지 않는다면, 절차적 보장의무와 실체적 판단기속의 영역을 혼동하는 결과가 되고, 이는 심판의 적정을 해치는 잘못된 전제이

다. ③ 특허권자는 특허무효심판이 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없고, 무효심판의 심결에 대한 소송이 계속 중일 때는 정정심판을 청구할 수 있다. 이러한 규정 체계는 무효심판이 제기된 상황에서 특허권자의 방어수단으로서의 정정청구를 절차 내에서 단절 없이 보장하면서, 절차의 신속성과 효율성을 도모하기 위한 것이다. 그럼에도 불구하고, 직권 조사된 증거가 소송절차에서 공방이 이루어진 것이고, 특허권자가 소송 중 정정심판을 청구할 기회가 있었다는 이유만으로, 취소판결에 따라 다시 심리되는 무효심판절차에서 정정청구 기회를 부여하지 않아도 된다고 보는 것은, 특허정정제도의 체계에 어긋나는 결과를 낳는다. ④ 정정청구 기회를 부여하지 않음으로 인해 특허권자는 다시 심결취소소송을 제기하거나 정정심판을 별도로 청구해야 하고, 이로 인해 법적 분쟁이 중복·지연될 수 있다.

○ 한편 특허무효심판절차에서 심판장은 특허법 제147조 제1항에 따라 지정한 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항 후단). 청구인의 증거제출 또는 새로운 무효사유 주장에 따라 정정청구를 허용할 필요가 있는지는, 원칙적으로 행정청인 특허심판원의 재량판단의 영역에 속한다고 할 수 있다. 그러나 특허심판원이 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리하는 특허무효심판절차에서, 심판청구인이 종전 심판절차에서 제출되지 않았던 것으로서 위 취소판결을 한 법원의 소송절차에 비로소 제출되어 위 취소판결의 이유인 특허무효사유의 근거가 되었던 증거를 새로 제출하고, 종전 특허무효심판절차에서 주장하지 않았던 위 특허무효사유를 새로 주장하였음에도, 심판피청구인인 특허권자에게 정정청구를 할 기간을 부여하지 않은 채 위 특허무효사유를 들어 심판청구를 받아들이는 심결을 하는 것은 전항과 마찬가지로 위법하다. 그 이유는 다음과 같다.

① 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리되는 특허무효심판절차에서, 특허심판원이 종전 심판절차에서 제출되지 않았던 위와 같은 증거를 기초로 종전 심판절차에서 주장하지 않았던 위와 같은 특허무효사유를 심리하면서 심판피청구인인 특허권자에게 의견제출 및 정정청구의 기회를 부여할지 여부에 있어, 심판청구인 스스로 위와 같은 증거를 제출하거나 특허무효사유를 주장한 경우와 특허심판원이 직권으로 심리에 나아간 전항과 같은 경우를 달리 보는 것은, 특허법이 마련하고 있는 앞서 본 절차적 강

행규정의 공익상 요구의 측면에서 그 일관성과 합리성이 없다. ② 위와 같이 심판청구인이 새로 제출한 증거가 취소판결을 한 법원의 소송절차에 비로소 제출되어, 그 취소판결의 이유가 된 특허무효사유의 근거가 되었고, 심판청구인이 이를 다시 심판절차에 제출하여 위 특허무효사유를 주장한 경우, 그 취소판결의 기속력에 따라 심결을 하여야 하는 특허심판원으로서 심결취소판결과 다른 결론의 심결을 할 수 없는 상태에 놓이게 된다. 이러한 상황이라면 특허권자로서는 특허무효심판절차에서의 정정청구 외에 달리 위 특허무효사유를 방어할 실질적인 수단이 없고, 그에 따라 심판피청구인인 특허권자가 정정청구를 할 수 있는 기회를 부여할 필요성은 객관적으로 명백하게 되었으므로, 심판장으로서 그 정정청구의 인정 여부를 떠나 특허법 제133조의2 제1항 후단이 정한 ‘정정청구를 허용할 필요성’ 자체가 인정되지 않는다고 판단할 재량의 여지가 더는 없다고 할 것인바, 특별한 사정이 없는 한 심판피청구인인 특허권자에게 정정청구를 할 수 있는 기간이 부여되어야 한다고 보는 것이 타당하다.

【판결의 의의】

진보성을 부정하지 않은 원심결을 취소한 법원의 판결에 따라 다시 심리가 이루어지는 특허무효심판절차에 있어, 위 판결의 소송절차에서 새로 제출된 증거가 심리의 자료가 되는 경우 특허권자에게 정정의 기회를 부여하여야 하는지에 관한 법리를 설시한 점에 의의가 있는 사안

[정정청구가 수반된 특허취소결정의 취소범위]

(제5부) 2025. 7. 24 선고 2024허13442 판결 [확정(미상고)]

【사 건 명】 취소결정(특)

【심 결】 특허심판원 2024. 6. 17. 자 2023소25호

【참조조문】 특허법 제132조의3, 제132조의14

【판시사항】

특허취소신청 절차에서 정정청구가 있는 경우 취소결정 중 위법하다고 보기 어려운 정정인정 부분 및 1항 정정발명에 관한 부분까지 취소결정 중 위법하다고 판단되는 2항 정정발명에 관한 부분과 함께 취소되어야 하는지 여부(소극)

【사안의 개요】

1. 원고는 독립항인 1항 발명과 종속항인 2항 발명으로 구성된 특허발명의 특허권자이다. A는 2023. 2. 24. 특허심판원에 ‘정정 전 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다.’고 주장하면서 특허취소신청을 하였다.
2. 특허심판원은 원고에게 ‘정정 전 청구항 1, 2는 진보성이 부정된다.’는 내용의 취소 이유를 통지하면서 의견을 제출할 기회를 주었음. 이에 원고는 2024. 1. 30. 정정 전 1항 발명의 청구범위를 정정하는 정정청구를 하였다.
3. 특허심판원은 ‘정정청구는 적법하나, 정정 후 1, 2항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다.’고 판단하면서 정정을 인정하고, 특허발명을 취소하는 이 사건 취소 결정을 하였다.
4. 원고는 특허청장을 상대로 이 사건 취소결정의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 당사자들은 정정청구를 받아들인 부분에 대하여 다투지 않았다.

【판결요지】 청구 일부 인용

1. 특허법원의 판단

특허법원은 심리 후 1항 정정발명은 진보성이 부정되나 2항 정정발명은 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 특허법원은 아래와 같은 이유를 설시하면서 이 사건 취소 결정 중 2항 정정발명에 관한 부분을 취소하고, 원고의 나머지 청구를 기각하였다.

2. 쟁점에 관한 판시

특허취소신청 절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 특허취소신청 절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 특허취소신청의 결정이 확정되는 때에 함께 확정되며, 특허취소신청 절차에서 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하기는 한다. 그러나 그와 같은 사정만으로 이 사건 취소결정 중 위법하다고 보기 어려운 정정인정 부분 및 1항 정정발명에 관한 부분까지 이 사건 취소결정 중 위법하다고 판단되는 2항 정정발명에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다고 볼 논리필연적인 이유가 있다고 할 수 없다. 그리고 이는 정정청구가 정정 전 특허발명의 전체 청구항에 걸쳐 있다는 사정까지 고려하더라도 마찬가지다. 따라서 이 사건 취소결정 중 2 정정발명에 관한 부분만을 취소하기로 한다.

【판결의 의의】

특허심판원이 정정청구를 인정하면서 복수의 청구항에 대하여 특허취소결정을 하였는데, 특허법원이 일부 청구항에 대한 판단을 달리하는 경우 그 취소범위에 관하여 명확히 한 사안

[아티엔스 도전성 시트 사건]

(제3부) 2025. 8. 28. 선고 2023허14219 판결

【권리내용】 [특허권] 도전성 시트 및 그 제조 방법, 및 전자 부품

【심 결】 특허심판원 2023. 9. 12. 자 2022당2225호

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조판례】 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 7. 9. 선고 2007후4472 판결

【참조조문】 특허법 제133조 제3항, 제4항, 제133조의2 제1에서 4항, 제6항, 제136조 제1항, 제2항 제2호, 제5항, 제6항, 제8항, 제10에서 12항, 제137조, 제1에서 5항, 제139조 제3항, 제140조 제1항, 제2항, 제5항, 제147조 제1항, 제159조 제1항, 제161조 제1항, 제186조

【판시사항】

특허무효심판절차에서 정정청구가 특허무효심판청구와 함께 심리되어 심결이 이루어진 경우, 정정청구에 대한 심결이 특허무효심판청구에 대한 심결과 분리되어 개별 확정될 수 있는지(적극)

【사안의 개요】

피고는 원고들을 상대로 이 사건 특허발명의 청구범위 제1, 2, 10항에 대한 특허무효심판청구를 하였고, 원고들은 위 무효심판절차에서 정정청구를 하였다. 특허심판원은 원고들의 정정청구를 인정하는 한편, 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 특허무효심판청구 중 제1, 10항 발명에 대한 무효심판청구를 인용하되, 원고들

의 정정청구에 의한 정정으로 삭제된 제2항 발명에 대한 부분은 각하하는 이 사건 심결을 하였다. 원고들은 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 다음 소송계속 중 위 정정청구보다 발명을 더욱 한정하는 취지로 별도의 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 정정심판을 받아들였다. 원고들은 제1회 변론기일에 이르러 이 사건 소 중 정정청구에 대한 심결의 취소를 구하는 청구를 취하하였다.

【판결요지】 청구범위 제2항 부분 각하, 청구범위 제1항 및 제10항 부분 인용

○ 기초로 삼는 법리

특허무효심판절차에서 정정청구가 특허무효심판청구와 함께 심리된다는 이유로 정정청구에 대한 심결이 반드시 특허무효심판청구에 대한 심결과 함께 확정되어야 한다고 볼 수 없고, 정정청구에 대한 심결은 특허무효심판청구에 대한 심결과 나뉘어 확정될 수 있다고 보아야 한다. 그 이유는 다음과 같다.

▶ 정정청구는 하나의 심판청구로서 별개의 심판대상이 된다.

- 특허권자는 설정등록 후 명세서나 도면에 불비가 있으면 정정심판을 청구할 수 있고(법 제136조 제1항), 이는 청구범위가 과도하거나 불분명한 경우 무효사유를 예방하고 권리관계를 명확히 하기 위한 제도이다. 그런데 무효심판이 계속 중일 때에는 특허권자의 정정심판은 허용되지 않고, 특허권자는 해당 무효심판절차 내에서 정정청구를 통해 방어할 수 있다(법 제136조 제2항, 제133조의2). 이는 권리자 방어권을 보장하면서도 심판 지연을 막기 위한 장치이다.
- 나아가 정정청구에는 일반 심판규정(청구서 제출, 송달, 답변 기회, 보정 금지 등)과 정정심판 특별규정(전용실시권자 동의, 불인정이유 통지, 확정효 등)이 그대로 준용된다. 특히 복수 정정청구 시 최후 청구만 유효하다는 규정(법 제133조의2 제2항)은 정정청구를 단순 항변이 아닌 별도의 심판청구로 파악해야만 설명 가능하다.
- 따라서 무효심판절차 내 정정청구는 무효심판청구와 병합되어 심리되지만, 그 자체로 독립된 심판대상임이 분명하다. 특허무효심판이 예상되는 상황에서 하나의 심판대상이 되는 정정심판청구로써 특허정정을 구할 수 있던 특허권자가, 특허무효심판이 실제로 제기된 상황에 처해서는 하나의 심판대상이 되지 않는 범위에서만 특허정정으로 그 특허무효심판에 방어하는 지위에 불과하게 된다는 것은 특허권자의 권리보호 측면에서 문제가 있고, 특허무효심판절차에서 특허권자의 지위를 그와 같

이 제한하여 해석할 합리적 필요성도 없다. 대법원 역시 정정청구를 무효심판절차에서 함께 심리되는 심판청구라고 판시하였다(2016후2522 전원합의체).

▶ 정정청구는 심판대상의 성격과 효력에서 특허무효심판청구와 구별되므로, 정정청구에 대한 심결이 반드시 특허무효심판청구에 대한 심결과 함께 확정되어야 하는 것은 아니다.

- 정정청구는 단순한 항변이 아니라 무효심판에 병합된 하나의 심판청구로서 별도의 심판대상이 된다. 정정에 따른 명세서 변경은 정정무효심판의 대상이 될 수 있고, 정정무효심판이 인용 확정되면 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(법 제137조). 또한 심결 확정에 관한 특허법 규정(법 제186조)에도 무효심판과 정정청구의 심결이 반드시 동시에 확정되어야 한다는 내용은 없다. 따라서 정정청구가 특허무효심판청구와 별개의 심판대상인 이상 정정청구에 대한 심결은 위 일반규정에 따라 당사자 등의 불복으로써 취소될 수 없는 상태에 이른 때에는 특허무효심판청구에 대한 심결과 별개로 확정될 수 있는 것이 원칙이다.
- 이에 대하여 정정청구가 무효심판과 함께 심리되고, 무효 여부 판단의 선결사항이 된다는 이유로 동시확정을 주장하는 견해도 있다. 그러나 이러한 선결관계만으로 양자가 불가분의 심판대상이라고 보기는 어렵다. 예컨대 복수 청구항에 대한 무효심판에서 독립항 무효 여부가 종속항 판단의 전제가 되는 경우가 있으나, 그러한 이유로 두 청구항에 대한 무효심판이 일체불가분의 심판대상이라고 보지는 않는다. 또한 특허법은 정정청구를 무효심판 청구항 이외의 다른 청구항이나 명세서 기재사항에 관해서도 허용하고 있으므로, 정정청구가 무효심판대상인 청구항과 항상 일체불가분하다고 단정할 수 없다. 무엇보다도 심결취소소송은 행정처분의 위법성을 다투는 항고소송으로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 위법사유도 주장할 수 있고 법원은 이를 심리하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 또한, 특허권자는 무효심판소송 계속 중에도 별도의 정정심판을 청구할 수 있고, 그 정정심판의 심결이 확정되면 당사자는 그 정정심결으로 정정된 청구항의 위법사유를 추가로 주장·증명할 수 있다. 이러한 법리에 대한 종합적인 고려 없이 심판과 소송이 일정 국면에서 선결적 판단구도를 가진다는 이유로 정정청구에 대한 심결이 확정되는 시점을 제한하는 것은 합리적이지 않다.

- 한편, 특허무효심판절차에서 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 발명의 내용에 따라 특허무효사유에 해당하는지를 판단하여야 하고, 정정청구 전의 특허발명을 대상으로 특허무효 여부를 판단하여서는 안 된다는 것이 대법원의 법리이다. 그런데 위 대법원 법리를 근거로 특허무효심판절차에서의 정정청구가 특허무효심판청구와 구별되는 심판대상이 아니라고 보는 것은 타당하지 않다. 즉 위 대법원 법리는 정정청구가 특허무효심판청구의 대상이 된 청구항에 관한 것을 정정사항으로 함에 따라 그 판단이 특허무효 여부의 판단에 선결사항이 될 때 그 심판절차에서 정정청구에 대한 심결의 확정까지 기다리지 않고 특허무효 여부를 판단할 수 있도록 한 것으로, 이는 별도의 정정심판이 제기됨에 따라 특허무효심판이 지연되는 것을 방지하려는 규정취지를 반영한 것이다. 정정청구에 대한 심결이 확정되기 전에 확정효가 발생하지 않는 것은, 특허무효심판절차에서 정정청구를 하나의 심판청구로서 심판대상이 된다고 보는 점에서 당연한 것일 뿐, 정정청구를 무효심판과 별개의 심판대상으로 보는지와 무관하다.

▶ 정정청구에 대한 심결은 특허무효심판청구에 대한 심결과 독립적으로 확정될 수 있다는 ‘개별확정 법리’가 특허법 체계상 타당하다. 반대로 양자가 반드시 동시에 확정되어야 한다는 ‘동시확정 법리’는 여러 문제를 초래한다.

- 첫째, 불복 단계에서 동시확정 법리에 따르면 무효심판청구인이나 특허권자가 정정청구에 대한 심결을 독립적으로 다룰 수 없게 된다. 이는 정정이라는 기본적 방어수단을 제한하고, 결국 특허권자로 하여금 별도 정정심판을 다시 제기하게 하는 불합리한 결과로 이어진다. 또한 정정청구를 받아들인 심결에 당사자 다툼이 없더라도 무효심판 심결이 확정되기 전까지는 정정청구에 대한 심결이 확정되지 못해, 침해소송 등에서 여전히 정정 전 청구항이 판단대상으로 남게 되는 모순이 발생한다.
- 둘째, 심결취소소송 단계에서 동시확정 법리에 따르면 정정청구에 대한 심결이 소송에서 다투어지지 않아도 무효심판 심결과 일체불가분으로 확정되어야 하므로, 법원의 심판범위와 판단구도가 불명확해진다. 특히 원고가 정정청구에 대한 심결을 다툼 이익이 없는 경우에도 법원은 심결 전체를 일체로 취급해야 하는데, 이는 정정청구에 대한 심결 확정을 불필요하게 지연시킨다. 반면 개별확정 법리에 따르면, 정정심결은 독립적으로 확정되고 법원은 확정된 정정사항을 전제로 무효 여부만

판단하면 되므로 간명하다.

- 셋째, 심결취소소송 계속 중 별도의 정정심판이 제기·확정되는 경우, 동시확정 법리 하에서는 당초 정정청구와 별도 정정심판청구의 관계가 불명확해져 심판원의 판단대상과 법원의 심리범위가 혼란스러워진다. 더욱이 당초 정정청구가 별도 정정심판으로 자동 취하되는 근거도 없어 혼란은 가중된다. 나아가 별도 정정심판 심결의 확정에 따라 이를 대상으로 심리한 결과 원고청구를 기각하는 경우 특허법원의 심판대상이 되었던 정정심판 심결이 아니라 당초 정정청구 심결이 최종적으로 확정되는 불합리한 결과까지 발생한다.

○ 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분의 분리확정

이 사건 심결의 등본이 2023. 9. 25. 원고들에게 각 송달되었고, 원고들은 2023. 10. 16. 특허심판원으로부터 30일의 부가기간을 부여받았으며, 이 법원 제1회 변론기일에서 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분의 취소를 구하는 청구를 취하하였다. 이러한 사정을 앞서 본 개별확정 법리에 비추어 보면, 이 사건 정정청구를 인정한 심결 부분은 이 사건 무효심판청구에 대한 심결 부분과 분리하여 제소기간 만료 다음날인 2023. 11. 25. 확정되었다. 위와 같이 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분이 분리하여 확정된 점에다 특허심판원이 2024. 8. 27. 원고들의 정정심판청구를 받아들이는 이 사건 정정심결을 하여 그 심결이 확정된 사정을 보태어 보면, 이 법원의 판단대상은 그 특허정정이 최종적으로 확정된 이 사건 정정심결에 따라 정정된 청구범위이다.

○ 이 사건 제2항 발명에 관한 심결 부분에 대한 청구의 위법

- ▶ 이 사건 무효심판청구 중 정정청구로 삭제된 이 사건 제2항 발명에 대한 각하 심결 부분은, 이 사건 정정심결에서도 삭제된 청구항에 대한 것이어서 결론적으로 정당하나, 이는 심판피청구인인 원고들에게 아무런 불이익이 없는 것이어서 원고들로서는 위 심결 부분의 취소를 구할 이익이 없으므로, 이 부분 취소를 구하는 원고들의 청구는 결국 부적법하다고 보아야 한다.
- ▶ 한편 동시확정 법리에 따른다면, ① 원고들의 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분은 그 취하에도 여전히 확정되지 아니한 상태로 있다. ② 그에 따라 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분과 동시에 확정되어야 하는 이 사건 제2항 발명에 대한 피고의 심판청구를 각하한 심결 부분도, 결국 이 사건 제1, 10항 발명에 대한 심판

청구에 관한 심결 부분과 그 취소 여부를 함께 하여야 한다. 이 경우 앞서와 달리 이 사건 제1, 10항 발명에 대한 심판청구에 관한 심결 부분의 취소에 대한 청구와 별개로, 이 사건 제2항 발명에 대한 심판청구에 관한 심결 부분의 취소청구가 부적법하다는 판단을 내릴 수 없다. 그러나 이는 개별확정 법리에 기초하여 판단하는 이 법원의 결론이 될 수 없다.

【판결의 의의】

특허무효심판절차에서 정정청구가 특허무효심판청구와 함께 심리되어 심결이 이루어진 경우, 정정청구에 대한 심결이 특허무효심판청구에 대한 심결과 분리되어 개별 확정될 수 있다는 법리를 실시한 사례

8. 권리범위확인심판

[당뇨병 치료용 억제학적 조성물 권리범위확인 사건]

(제5부) 2024. 12. 19. 선고 2024허12548 판결 [확정(미상고)]

【권리내용】 [특허권] 제2형 당뇨병 치료용 억제학적 조성물(제2372408호)

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제135조, 약사법 제50조의5, 제50조의6, 제50조의7

【참조판례】 대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결, 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결

【판시사항】

1. ‘인슐린과 병용을 하지 않는’ 제미글립틴 의약품을 확인대상발명으로 특정하여 청구한 소극적 권리범위확인심판 청구가 장래 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상발명으로 삼아 제기한 것이어서 부적법한지 여부(소극)
2. 확인대상발명이 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 다툼이 없는 경우, 우선판매품목허가를 받는 데 해당 심결이 필요할 가능성이 있다는 점만으로 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 인정되

는지 여부(소극)

【사안의 개요】

피고는 ‘인슐린과 병용을 하지 않는’ 제미글립틴 의약품을 확인대상발명으로 특정하여, 확인대상발명이 ‘인슐린과 병용투여’를 특징으로 하는 의약용도발명인 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함되지 않음의 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다는 심결을 하였다. 이에 원고는 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였고, 이와 같은 심판청구가 심판청구의 이익이 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

【판결요지】 심결취소

1. 확인대상발명의 실시가능성을 근거로 한 본안 전 항변에 관한 판단

확인대상발명이 실시불가능하다는 취지의 원고의 주장은, 피고가 이 사건 심판청구 단계에서는 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함되지 않음이 명백한 ‘인슐린과 병용을 하지 않는’ 제미글립틴 의약품으로 확인대상발명을 특정하여 유리한 심결을 받은 후, 실제 실시 단계에서는 확인대상발명을 실시하는 것이 아니라 인슐린과 병용투여되는 제미글립틴 제네릭 의약품(이 사건 특허발명의 침해품)을 실시할 것이 분명하다는 점을 전제로 하고 있다.

그러나 피고가 구체적으로 어떠한 방식으로 제미글립틴 제네릭 의약품을 실시할 것인지 확정되지 않은 현 상태에서는 피고의 장래 실시 제품이 인슐린과 병용하기 위한 제품인지 인슐린과 병용을 하지 않는 제품인지 확정적으로 판단할 수 없다. 피고의 장래 실시 제품이 ‘인슐린과의 병용’이라는 투여용법에 특징이 있는 의약용도발명인 이 사건 특허발명을 침해하는지 여부는, 피고의 실제 실시 제품의 품목허가의 내용, 제품의 라벨이나 첨부문서에 기재되어 있는 투여용법 등과 관련된 정보, 제품과 관련하여 제조·판매업자가 제공하는 정보, 그 밖에 실제 처방 실태 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이므로, 위와 같은 구체적 사정들이 확정되지 않은 현 단계에서 피고가 인슐린과 병용하지 않는 제미글립틴 의약품인 확인대상발명을 실시할 가능성이 없다고 단정하기 어렵다.

2. 권리범위 속부에 다툼이 없음을 근거로 한 본안 전 항변에 관한 판단

피고가 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 아무런 다툼이 없는 이상, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 이 사건 심판청구는 심판청구의 이익이 없어 부적법하다(앞서 본 바와 같이 원고는 피고가 이 사건에서 확인대상발명으로 특정한 것과 달리 실제로는 인슐린과 병용하는 제미글립틴 제네릭 의약품의 장래에 실시할 가능성을 높다는 점을 들어 다투고 있을 뿐, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점은 다툼이 없다).

이에 대하여 피고는, 권리범위 속부에 관하여 다툼이 없는 경우라도 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 받으면 약사법 제50조의8에 의하여 우선 판매품목허가를 받을 수 있으므로, 이러한 측면에서 심판청구의 이익이 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 아래와 같은 이유로 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

가. 설령 피고가 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 받는다고 하더라도, 확인대상발명에 관하여 우선 판매품목허가를 받을 수 있으리라고 단정하기 어렵다. 그 구체적 이유는 아래와 같다.

- 1) 우선 판매품목허가제도는 의약품의 품목허가신청을 하면서 등재특허권자에게 품목허가신청을 통지한 자가 등재의약품에 관한 특허의 무효, 존속기간 연장등록의 무효, 해당 의약품이 특허권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결 또는 판결을 받은 경우, 그 신청에 따라 당해 의약품과 동일하고 등재의약품과 유효성분이 동일한 의약품에 대하여 일정기간(9개월, 2개월의 범위에서 연장 가능) 판매를 금지하는 제도이다. 이는 의약품특허를 무력화시키거나 그 회피가능성을 최초로 성공시킨 자에게 특별히 일정기간 동일 의약품에 대한 독점판매권을 부여함으로써 의약품특허에 대한 도전을 독려하고, 이를 통해 제네릭 의약품 시장을 활성화하고자 하는 취지의 제도이다.
- 2) 약사법 제50조의7 제1항은 ‘제50조의4에 따라 통지를 하여야 하는 자는 의약품의 품목허가 또는 변경허가를 신청할 때 우선 판매품목허가를 식품의약품안전처장에게 신청할 수 있다’고 규정하여, 품목허가를 신청한 의약품이 약사법 제50조의4에서 규정하는 통지의 대상일 것을 요건으로 하고 있다. 그런데 약사법 제50조

의4 제1항 제4호, 약사법 시행령 제32조의5에 의하면, ‘의약적 용도에 관한 등재 특허권이 품목허가를 신청한 의약품의 효능·효과와 관련된 것이 아닌 경우’에는 통지의 대상이 아니라고 규정하고 있다. 이는 등재특허권이 의약용도 발명인 경우 그 용도와 관련이 없는 다른 용도에 관한 제네릭 의약품의 품목허가신청은 특허권등재자와 등재특허권자 등에게 통지할 필요 없이 등재특허권의 존재 여부와 무관하게 허가절차가 이루어지도록 하고, 이 경우 의약용도 발명에 대한 특허도전이 있었다고 보기 어려우므로 우선판매품목허가도 신청하지 못하게 하는 취지이다.

- 3) 이 사건에 관하여 보면, 이 사건 특허발명은 모두 ‘인슐린 병용투여’를 특징으로 하는 의약용도 발명인 반면 확인대상발명은 인슐린과 병용하지 않는 의약품이므로, 피고가 확인대상발명에 대해 품목허가신청을 하더라도 확인대상발명의 투여용법과 관련한 효능·효과는 이 사건 특허발명의 의약용도와 관련된 것이 아니다. 따라서 이 경우 약사법 제50조의4에서 규정하는 통지의 대상이 되지 아니하여 우선판매품목허가를 신청할 자격에 해당하지 않을 가능성이 크다.

나. 설령 확인대상발명에 관하여 우선판매품목허가를 받을 수 있는 가능성이 미약하게나마 존재한다고 하더라도, 그와 같은 불분명한 가능성을 기대할 수 있는 이익이, 당사자 사이에 권리범위 속부에 대해 다툼이 없는 이 사건에 관하여 본안 판단의 확인 심결을 정당화하는 법률적 이익에 해당한다고 보기 어렵다. 이 사건 심판청구와 같이 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위해서는, 자신이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 기술에 관하여 특허권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인 심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되는 것이 원칙이기 때문이다.

다. 나아가 특허권자가 확인대상발명이 권리범위에 속하지 않는다는 점을 다투지도 아니하여 해당 특허권과 관련한 법적 불안이 존재하지 않는 사건에서, 본안에 대한 판단을 포함한 심결이 우선판매품목허가의 근거 자료로 사용될 수 있다는 점을 의약품 특허권에 관한 소극적 권리범위확인 사건의 독자적인 심판청구의 이익이라고 주장하는 것

은, 의약품특허를 무력화시키거나 그 회피가능성을 최초로 성공시킨 자에게 특별히 일정기간 동일 의약품에 대한 독점판매권을 부여함으로써 의약품특허에 대한 도전을 독려하고, 이를 통해 제네릭 의약품 시장을 활성화하고자 하는 우선판매품목허가제도의 취지에 부합하지 않으므로 받아들이기 어렵다.

【판결의 의의】

‘인슐린과 병용을 하지 않는’ 제미글립틴 의약품을 확인대상발명으로 특정하여 청구한 소극적 권리범위확인심판 청구에서 확인대상발명을 실시할 가능성이 없다고 단정하기 어려우며, 확인대상발명이 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 다툼이 없는 경우, 우선판매품목허가를 받는 데 해당 심결이 필요할 가능성이 있다는 점만으로 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 없어 부적법하다고 본 사안

[테고프라잔 결정형 a 사건]

(제4부) 2025. 2. 13. 선고 2024허13077, 13381, 14018 판결 [확정(심불기각)]

【권리내용】〔특허〕 벤즈이미다졸 유도체의 신규 결정형 및 이의 제조방법(테고프라잔 결정형 A)

【사 건 명】 소극적 권리범위확인

【참조판례】 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결, 특허법원 2017. 4. 14. 선고 2016허4818 판결

【판시사항】

1. 무정형 테고프라잔을 주성분으로 포함하는 의약품으로 특정된 확인대상발명에는 특정의 문제도 없고, 확인대상발명이 의약품으로 특정되었다고 하더라도 장래 실시가능성을 달리 볼 필요가 없으므로 장래 실시가능성도 인정된다고 본 사안.
2. 특허발명인 결정형 A는 비결정형과 문언적으로 다르고, 균등관계에 있지도 않으며, 출원 과정을 고려하더라도 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외되었으므로 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사안.

3. 확인대상발명인 무정형 테고프라잔 고체분산체는 이 사건 특허발명인 테고프라잔 결정형 a와 이용관계에 있지 않아 권리범위에 속하지 않는다고 본 사안(24허14018).

【사안의 개요 및 쟁점】 - 2024허13077, 13381 (상고기각)

특허발명	확인대상발명
테고프라잔 결정형 a	무정형 테고프라잔 의약품

○ 확인대상발명의 특징

* 확인대상발명은 이 사건 제1 내지 3항 발명의 결정형 A와 구분되는 무정형의 고체 형태를 주성분으로 포함하는 의약품임을 알 수 있으므로, 이 사건 제1 내지 3항 발명과 대비하여 차이점을 판단할 수 있도록 명확히 특정되어 있다.

* 원고의 주장 : 확인대상발명의 주성분인 무정형 테고프라잔이 결정형 A로 바뀌는 것이 확인되었으므로 무정형 테고프라잔을 포함한다고 설명된 확인대상발명은 제대로 특정된 것이 아니고, 확인대상발명이 의약품인 이상 제조된 의약품 내에서 테고프라잔의 무정형이 안정하게 유지되는지 확인할 수 있는 XRD 및 DSC 등의 데이터를 추가로 제출했어야 특정된 것이다. 또한 무정형을 제제화해 보니 결정형 A가 존재하는 것이 확인되므로 완제의약품에 결정형 A가 존재하지 않는다는 점을 명확히 하지 않는 한 확인대상발명은 특정된 것이 아니다.

판단 : 이 사건 각 심판대상은 청구인이 심판 청구서에서 특정한 확인대상발명이므로 피고들이 설명서 및 도면으로 특정한 ‘무정형 테고프라잔을 주성분으로 포함하는 의약품’을 이 사건 제1 내지 3항 발명과 비교하여 권리범위 속부 여부를 판단하면 충분하다.

확인대상발명이 무정형 테고프라잔을 주성분으로 포함하는 의약품이라고 하여 그 의약품에 포함되는 모든 구성이나 의약품 제조·유통·보관 과정에서 주성분이 결정형으로 상전환되는지 여부를 확인할 수 있는 데이터까지 기재가 요구되는 것도 아니다. 확인대상발명의 주성분인 무정형 테고프라잔이 이 사건 제1항 발명(결정형 A)과 대비하여 특징적인 피크를 나타내지 않는 XRD 패턴을 보여주는 이상 원고가 주장하는 것과 같은 불특정의 문제는 없다.

또한 다음과 같은 결정다형에 대한 기술상식에 비추어 보더라도 특정의 문제는 발생하지 않는다.

약물 다형성(polymorphism)은 분자 배열 구조에 따라 서로 다른 성질을 나타내는

고체 형태가 두 가지 이상인 경우(polymorph, 다형체)를 의미하는데, 이와 같이 서로 다른 분자 배열 구조를 가진 다형체들은 열역학적 에너지도 서로 다르다. 그 중 무정형(amorphous, 비결정질)은 약물 분자가 규칙적으로 배열되지 않아 고체가 구조적으로 결정성을 나타내지 않으므로 상대적으로 에너지가 높은 형태인 반면, 결정형(Crystalline form)은 약물 분자가 규칙적으로 배열되어 결정질을 띄는 고체 형태(Solid form)로 상대적으로 에너지가 낮다. 한편 동일한 약물 분자로 구성된 결정질이 라도 그 배열 형태에 따라 서로 다른 결정 구조를 나타내는 경우도 있어 하나의 결정형만 존재하는 것은 아닌데, 그 중 에너지 준위가 높은 것은 준안정(metastable) 결정형, 에너지 준위가 가장 낮은 형태를 안정 결정형으로 불린다. 특정조건 하에서 서로 다른 안정성을 가진 다형체 사이에서 에너지 준위가 높은 준안정 다형체가 안전한 다형체로 상전이(phase transition)되는 것은 자연스러운 현상이다.

상전이 현상 이외에도 다형체는 결정구조에 따라 용해도, 용해속도, 화학적 안정성, 융점, 밀도 등의 물리적 특성이 다르다. 이러한 이유로 제제화에 있어서 적합한 다형체를 탐색·선별하는 것이 의약품의 개발 과정에서 필수적으로 행해지고 있는데, 특히 제제화 후 상전의로 인한 물성 변화 등의 문제가 발생될 여지를 최대한 차단하기 위해 열역학적으로 안정한 형태를 우선적으로 선택하는 것이 일반적이다. 그러나 안정한 결정형의 용해도가 낮아 유효한 약효를 달성하지 못할 경우 무정형이나 염(salt form)을 대안적 고체 형태로서 탐색하기도 하고, 안정한 다형체가 특허로 먼저 등록된 경우 제3자가 동일한 다형체로는 제품을 제조할 수 없기 때문에 차선택으로 적합한 준안정 다형체를 선택하여 제품화하는 방식도 해당 기술 분야에서 널리 활용되어 왔다.

위와 같은 기술상식에 비추어 보면, 무정형 테고프라잔이 열역학적으로 안정한 결정형으로 상전이되는 것은 노출 환경에 따른 시간적 차이만 있을 뿐 기술적으로 예정된 것으로 보인다. 그리고 원고가 제출한 무정형 테고프라잔이 결정형 A의 테고프라잔으로 전환 여부를 실험한 자료는 자연적으로 발생하는 현상을 가속 실험에 의해 확인한 것에 불과하다. 그밖에 다형체에서 안정 결정형과 무정형은 물성이 다르므로 각 다형체를 주성분으로 포함하는 의약품을 얻기 위한 최적의 제제설계는 다르게 구현될 수 있는 점에서 최종 의약품에 무정형이 상전이 되지 않음을 증명한 경우에만 확인대상발명이 특정되었다고 볼 것은 아니다. 위와 같은 논리라면 결정다형성을 나타내는 화합물을 주

성분으로 포함하는 의약품은 ‘가장 안정한 결정형’만 특정 가능한 것으로 봐야 하는 점에서 역시 부당하다.

○ 실시가능 여부

확인대상발명은 무정형의 테고프라잔을 주성분으로 포함하는 의약품으로서, 열역학적으로 불안정한 무정형이 안정한 다형체로 상전이되는 현상이 있더라도 다형체 별로 상이한 물리화학적 특성을 나타내어 각 다형체마다 적합한 제제설계가 요구되는 것이 일반적이고, 무정형 물질의 안정성을 제고하는 제제화 기술을 적용하여 의약품 제조할 가능성을 배제할 수 없다. 확인대상발명의 특정에서 살핀 바와 같이 피고들이 완제의약품 내에서 무정형이 안정한 상태로 유지되는 점을 밝힌 경우에만 실시가 가능하다고 볼 것도 아니다.

○ 의약분야 확인대상발명은 확인의 이익을 엄격히 보아야 하는지(부정)

원고의 주장 : 허가-특허 연계제도 하에서 의약품을 확인대상발명으로 하여 청구되었으므로 심판청구의 이익은 규제기관에서의 품목허가 가능성, 확인대상발명과 품목허가 신청 의약품과의 동일성, 우선판매품목허가권 확보 가능성 등의 관점에서 보다 엄격히 판단되어야 한다.

판단 : 소극적 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하기 위한 것이다. 따라서 장래 실시하고자 하는 발명을 대상으로 삼을 수 있으므로 품목 허가를 얻거나 얻을 가능성이 반드시 요구되는 것은 아니다.

특허법 제2조 제3호 가목에서 규정하고 있는 물건 발명의 실시는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를 의미하는데, 이러한 실시 행위는 각각 독립된 것으로 생산 행위만을 한 경우에도 발명의 실시가 되며, 사용이나 양도만을 한 경우에도 실시 행위가 된다. 따라서 의약발명의 경우에만 위 특허법 규정 이외에 추가로 ‘품목 허가’까지 받아야만 발명의 실시가 가능하다고 볼 근거는 없다. 특허발명은 특허법에 의해서, 품목허가는 약사법에 의해 운용되는 별개의 제도이므로 특허법상 발명의 실시 여부를 약사법상 품목허가에 근거하여 판단할 수도 없다.

의약품 허가-특허연계제도는 후속 의약품의 품목 허가절차에서 기(既) 허가 의약품의

안전성·유효성 자료를 원용하는 경우 후속 의약품이 기(既) 허가 의약품과 관련하여 등재된 특허권을 침해하는지 여부를 살펴 특허권을 보호하기 위한 취지로 도입되었다. 권리범위확인심판은 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단하여 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는데 의의가 있다. 두 제도의 취지와 목적이 일부 공통되기는 하나 전자가 의약품만을 대상으로 하되 수익적 행정행위에 부수하는 절차인 반면 후자는 발명 전반에 적용되는 분쟁해결 절차의 일환으로 서로 다르고, 의약품 허가-특허 연계제도를 이유로 소극적 권리범위확인심판의 청구의 대상을 후속 의약품과 관련된 발명의 실시를 품목허가를 받을 수 있는 경우로만 한정할 만한 근거도 없다.

확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 받았더라도 허가-특허연계제도에 의해 우선판매품목허가권을 받으려면 심판대상으로 삼은 확인대상발명이 품목허가 신청 의약품과 동일해야 한다. 그런데 그 동일성은 해당 의약품에 대한 허가 심사 주무부처인 식품의약품안전처에서 판단할 일이고, 의약품 품목허가는 최초 허가 후 변경 허가도 가능하다. 따라서 현재 확인대상발명을 실시하고 있지 않거나 품목허가를 받지 못하였더라도 장래 품목허가를 받을 수 있거나 품목허가 후 이 사건 확인대상발명과 동일하도록 변경허가를 받을 수도 있다.

특허발명의 권리의 효력이 미치는 범위를 확인대상발명과의 관계에서 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판 단계에서 확인대상발명과 품목허가 신청 의약품의 동일성 여부를 판단하여 확인의 이익 여부를 가릴 것은 아니다.

【사안의 개요 및 쟁점】 - 2024허14018(선고 후 소취하)

○ 확인대상발명이 특허발명과 이용관계에 있는지

특허발명	확인대상발명
테고프라잔 결정형 A	무정형 테고프라잔 고체분산체

원고의 주장 : 확인대상발명의 원료로 사용된 무정형 테고프라잔은 ‘테고프라잔 결정형 A를 분무건조시켜 수득한 무정형 테고프라잔’의 XRD와 동일하다. 이에 의하면 확인대상발명은 이 사건 특허발명을 이용하여 만든 것이므로 이용발명에 해당된다. 설령 무정형 테고프라잔을 이용하여 무정형 고체분산체를 제조하였다고 보더라도 결정형 A를

무정형으로 만든 후 무정형 고체분산체를 만든 것이므로 어느 모로 보나 이용발명이다.

판단 : 특허발명은 테고프라잔 약물 분자가 규칙적으로 배열되면서 XRD 스펙트럼에 의해 특유의 피크를 나타내는 결정형 A에 관한 것이다. 확인대상발명인 무정형 테고프라잔 고체 분산체는 약물 분자를 고분자에 분자 수준의 크기로 균일하게 분산시킨 것으로, 결정형 A에서 보이는 고유의 XRD 피크가 없어 서로 다른 분자 배열 구조를 갖는 것으로 보인다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명(결정형 A)의 XRD 고유 피크로 한정된 구성요소를 가지지 않으므로 결정형 A를 이루는 테고프라잔의 내부구조를 그대로 이용한다고 보기는 어렵다.

결정다형체는 고체 상태에서의 분자 배열 차이에 의해 얻어지지만, 이를 용매를 이용하여 균질한 용액 상태로 만들 경우 규칙적인 고유한 분자 배열은 모두 사라지게 된다. 따라서 설령 확인대상발명을 만들기 위해 특정한 결정형을 원료로 사용하더라도 고체분산체를 만들기 위해 균질한 용액이 되는 과정에서 특정 결정형은 더 이상 존재하지 않는다. 이용관계는 ‘확인대상발명이 이 사건 특허발명의 구성요소를 그대로 포함하면서 부가된 새로운 구성을 가지는 경우’ 성립되는데, 원고의 주장과 같이 확인대상발명을 만들기 위해 결정형 A를 원료로 사용하더라도 용액-고체분산체 제조 과정을 통해 결정형 A는 모두 분해되므로 고체분산체인 확인대상발명 내에 이 사건 특허발명의 구성요소인 결정형 A가 그대로 포함된 것으로 볼 수도 없다.

【판결의 의의】

‘의약품’으로 한정된 무정형(확인대상발명)에 대한 소극적 권리범위확인심판에서의 특정 및 실시가능 여부에 대한 판단 기준을 제시한 사안

[담수용 수조 사건]

(제4부) 2025. 7. 17. 선고 2025허10277 판결 [확정(미상고)]

【권리내용】 [특허] 담수용 수조 및 이를 이용하는 하수 우회공법

【사 건 명】 적극적 권리범위확인

【참조판례】 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결, 대법원

【판시사항】

1. 이 사건 특허발명의 개방돌출부는 결합본체부의 상면을 기준으로 ‘결합본체부의 개방돌출부’지만, 확인대상발명의 ‘개방연장부’는 개방된 결합본체부에서 상부방향으로 개방되게 연장된 구성인바, 결합본체부를 기준으로 ‘연장된 결합본체부’를 의미하는 점에서 돌출부와 연장부는 구별 가능하므로 특정이 문제없다고 본 사안
2. 확인대상발명의 안전성 확인을 위해 통수시험을 한 후 폐기한 경우라 하더라도 더 이상 실시하지 않는 물품을 대상으로 한 심판청구로 보기는 어렵다고 본 사안

【사안의 개요】

○ 확인대상발명의 특정 여부

이 사건 특허발명의 설명 기재와 도면 및 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 개방돌출부와 확인대상발명의 개방연장부는 결합본체부로부터 일정 높이만큼 연장된 형상으로, 이 사건 제1항 발명의 개방돌출부는 기준점인 결합본체부의 개방되지 않은 상면에 비해 상측 방향으로 일부 또는 전부 돌출된 형상을 모두 포함하는 반면, 확인대상발명의 개방연장부는 결합본체부 상부를 기준으로 상측 방향으로 전체적으로 연장되어 있다. 따라서 두 발명의 대응되는 구성은 결합본체부의 상면 또는 상부를 기준으로 일부 돌출된 구조인지 여부를 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다.

○ 확인대상발명의 실시 여부

피고는 확인대상발명을 실제로 목적대로 사용하기 전에 안전성을 확인할 목적으로 시험적으로 사용한 것이지 ‘실시’한 적 없고, 그나마도 즉시 폐기하였으므로 권리범위 속 부 여부를 판단할 확인대상발명이 더 이상 존재하지 않아 이 사건 심판청구는 어느 모로 보나 확인의 이익이 없다고 주장한다.

확인대상발명은 담수용 수조라는 명칭의 물건에 관한 발명으로, 물건발명에 대한 특허법상 ‘실시’는 ‘그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위’ [특허법 제2조 제3호 (가)목 참조]를 의미한다. 이러한 실시 행위는 각각 독립적인 것

으로 생산 행위만을 한 경우에도 발명의 실시가 되며, 사용이나 양도만을 한 경우에도 모두 해당된다. 피고가 서울시와 집관로(우안) 단면보수공사' 사업 계약을 체결하고, 담수용 수조와 그 우회관 등을 설치하여 안전성 확인을 위해 통수시험을 실시하였는바, 그 중 확인대상발명의 담수용 수조와 그 우회관 등을 제작하여 설치하는 행위는 특허법상 '생산'에 해당한다. 통수시험 이후 폐기하였더라도 통수시험은 계약 체결 이후 경제적 이익을 목적으로 한 것이어서 특허법 제96조 제1항에서 규정하고 있는 특허권의 효력이 미치지 아니하는 연구·시험으로 볼 수는 없을뿐더러 장래에 실시할 가능성도 배제할 수는 없으므로 확인의 이익이 부정되지 아니한다.

【판결의 의의】

확인대상발명의 실시가능성 관련하여 특허권의 효력이 미치지 아니하는 연구 시험으로 볼지 여부를 판단한 사안

[환형 권취 금속 수지 복합관 사건]

(제4부) 2025. 7. 17. 선고 2025허10260 판결 [확정(미상고)]

【권리내용】〔특허〕 환형으로 권취가 용이한 금속 수지 복합관 및 그 제조방법

【사 건 명】 적극적 권리범위확인

【참조판례】 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결

【판시사항】

이 사건 특허발명에 대한 관련 무효심판의 심결이 확정됨에 따라 이 사건 제5항 특허발명의 정정이 확정되었으므로, 이 사건의 판단대상은 이 사건 제5항 정정발명이 되었으나, 확인대상발명에는 이 사건 제5항 정정발명의 구성요소 4 내지 6에 대응되는 구성이 포함되었는지 명확하지 않아 관련 정정청구의 확정으로 인해 결과적으로 확인대상발명은 이 사건 제5항 정정발명과 대비될 정도로 특정되지 아니하였다고 본 사안

【사안의 개요】

○ 확인대상발명과의 구성 대비(밑줄 부분이 정정으로 추가된 부분)

구성	이 사건 제5항 정정발명	확인대상발명
1	금속관의 외부면에 수지층이 피복되어 이루어 지되,	금속관(3)의 외부면에 수지층(5)이 피복 되어 이루어지되,
2	금속관과 수지층 사이에는 접착층이 형성되어 수지층과 금속관을 결합시키고	금속관(3)과 수지층(5) 사이에는 접착층 (4)이 형성되어 수지층(5)과 금속관(3)을 결합시키고,
3	금속관의 두께(p)는 수지층의 두께(q)의 5% 내 지 20%이며,	금속관(3)의 두께는 0.3mm, 수지층(5)의 두께는 2mm로, 금속관(3)의 두께는 수 지층(5)의 두께의 15%임
4	<u>금속관은 박판 스테인리스 스틸로 만들어진 관 이고,</u>	대응 구성 없음
5	<u>상기 수지는 폴리에틸렌이며,</u>	대응 구성 없음
6	<u>직관으로 제조된 복합관이 운반의 편의를 위해 환형으로 권취된 것으로서, 금속관의 진원이 유지되고 금속관의 변형이 방지되도록 환형으 로 권취된 것</u>	대응 구성 없음
대상	금속 수지 복합관.	금속 수지 복합관

○ 확인대상발명의 특정 여부

확인대상발명의 설명서에는 금속관(3)과 수지층(5)이 어떠한 재질로 되어 있는지, 복합관이 직관으로 제조되는지 및 제조된 복합관이 환형으로 권취되는지 여부와 금속관 의 진원이 유지되는지에 대한 아무런 기재가 없다. 이로 인해 확인대상발명이 이 사건 제5항 정정발명의 특징 ① 내지 ⑤에 대응되는 구성을 가지는지 파악하기 어렵다. 만 일, 확인대상발명의 금속관(3), 수지층(5) 및 복합관이 구성요소 4 내지 6의 특징 ① 내지 ⑤와 동일한 구성을 가진다면 확인대상발명이 이 사건 제5항 정정발명의 권리범 위에 속하게 된다. 그러나 구성요소 4 내지 6의 특징 ① 내지 ⑤가 확인대상발명의 대 응 구성과 다른 것이라면 균등 관계에 해당하는지 여부에 따라 확인대상발명이 이 사건 제5항 정정발명의 권리범위에 속하는지 여부가 달라질 수밖에 없다.

이러한 이유로 확인대상발명은 이 사건 제5항 정정발명의 구성요소 4 내지 6과 대비 하여 차이점이 있는지 여부를 판단할 수 없으므로 확인대상발명은 특정된 것으로 보기 어렵다.

【판결의 의의】

확인대상발명이 후속 관련 정정청구로 인해 결과적으로 특허발명의 구성요소와 대비하 여 차이점을 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 보기 어렵다고 판단한 사안

[조인트키트(침해품), 부스덕트(부수품) 및 설치시공(부수용역) 사건]

(제4부) 2025. 3. 13. 선고 2022나2206 판결 [확정(미상고)]

【권리내용】 [특허] 판형 회전방지구가 적용된 부스 덕트 연결용 조인트 키트(제2특허)
및 컴팩트화가 가능한 부스 덕트용 조인트 키트(제3특허)

【제 1 심】 서울중앙지방법원 2022. 9. 23. 선고 2019가합556411 판결

【사 건 명】 특허권침해금지 등

【참조판례】 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2009. 7. 9. 선고 2006다67602, 67619 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등 참조

【판시사항】

1. 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수품과 특허품의 시공 등 그 판매에 수반되거나 이후 제공되는 부수용역에 대해 구 특허법 제128조 제4항에 따른 손해배상을 인정한 사안.
2. 구 특허법 제128조 제4항에 따라 특허침해로 인하여 피고가 얻은 이익을 산정할 때 ‘원가의 하방경직성 분석’을 통한 회계감정결과를 활용한 사안.

【사안의 개요】

원고가 피고를 상대로 피고 제품(조인트 키트)이 원고의 제2, 3특허를 침해하였다고 주장하며 금지, 폐기를 구하고, 피고 제품 외에 그 기능을 위해 함께 판매한 부스덕트(부수품) 및 이들의 시공(부수용역)에 따른 일실손해에 대해 손해배상을 청구한 사안(40억원 일부청구).

1. 특허 침해 : 인정

피고 제품은 원고의 제2특허를 균등침해하였고, 제3특허를 문언침해(균등침해도 인정)하였음. 피고의 자유실시기술 항변을 배척함.

2. 금지 및 폐기 청구 : 인정

3. 손해배상 청구 : 선택적 청구/ 명시적 일부청구

① 침해기간 : 원고는 2012. 11. 30.부터 2023. 9. 30.까지로 청구.

법원은 2022. 12. 31.을 종기로 인정(피고는 2022. 9. 20경 회피설계를 하였다 주장하나 증명 부족 + 원고가 주장하는 종기도 인정할 증거 없으므로 피고가 인정하는 2022년 말까지만 인정)

② 부수손해의 인정 : 부스덕트(부수품) 및 시공용역(부수용역)

피고 제품(조인트 키트)의 기능을 발휘하기 위해서는 함께 판매 및 시공되어야 하고, 동일 시장 내 경쟁관계에 있는 원/피고 모두 같은 방식으로 판매 및 시공 해 음, 개별 판매되거나 판매자 외 제3자 통해 시공된 경우도 없음.

특허침해와 부수손해는 상당인과관계가 있고, 이익 상실이 합리적으로 예견 가능함
조인트키트(침해품) + 부스덕트(부수품) + 설치시공(부수용역) : 모두 손해배상의 대상 인정

③ 주위적 청구 : 부정

원고는 물건(침해품 및 부수품)에 대해서는 구 특허법 제128조 2, 3항(현 특허법 제128조 제2항)를 적용하고, 부수용역에 대해서는 구 특허법 제128조 제4항 적용을 주장함.

법원은, 원고가 원/피고의 판매단가가 같다는 전제하에 물건 판매의 경우 피고의 매출액에 원고의 한계이익률을 적용하면 된다고 주장하였지만, 단가가 동일하다는 점을 인정할 근거가 없는 점, 구 특허법 제128조 제2항의 문언상 ‘침해행위를 하게 한 물건’에는 ‘특허품이나 그 대체품’ 외에 ‘부수품’까지 포함된다고 해석하기는 어려운 점 등을 근거로 적용을 부정함

④ 예비적 청구 : 침해품과 부수품(부스덕트), 부수용역(설치 시공) 모두 구 특허법 128조 4항 적용. 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익에서 “인하여”는 침해와 상당인과관계 있는 이익일 것만을 요구할 뿐 침해물건 자체만으로 한정하지 않으므로 부수품 및 부수용역도 포함됨.

이 사건 감정결과 및 감정인에 대한 사실조회회신에 변론전체의 취지를 종합하여 산정함. = 피고의 매출총액 x 피고의 한계이익률

총 손해액 : 7,581,406,454원

⑤ 이 사건 감정 과정에서 채택한 한계이익률 산정방식은 '원가의 하방경직성'에 근거한 고정비/변동비 구분법으로, 중전의 방법(항목만으로 구분하는 방식)과 비교해도 그 방식이 비합리적이라고 볼 수 없음.

⑥ 피고의 추정 복멸 주장은 근거 부족함(동일 시장 내 시장점유율에 따른 분배 주장)

⑦ 기여율 : 각 특허의 중요성, 가격 비율, 불가결성, 그 밖의 기술적 특징 등을 종합하여 각 특허별 10%씩 인정 + 부수품 및 부수용역의 경우에도 각 특허의 기여율 그대로 적용됨

⑧ 최종 인정 손해액 : 1,516,281,290원 인정

제2특허에 기한 손해배상액은 758,140,645원으로, 그 자체만으로 일부청구 40억 넘지 않으므로 제3특허에 기한 손해액까지 합산함.

【판결요지】 청구기각

○ 부수품 및 부수용역 관련 손해 인정

특허가 실시된 하나의 물건을 구성하는 부품이 아니라 특허품과 독립적으로 존재하고 거래되는 물품이나 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수적 상품(이하 '부수품'이라 한다)이나 특허품의 시공 등 그 판매에 수반되거나 이후 제공되는 유상의 용역이 있는 경우(이하 '부수용역'이라 한다), 특허침해품 외에 부수품의 판매 및 부수용역으로 인한 특허권자의 이익 상실(이하 '부수손해'라 한다)을 특허권 침해로 인한 손해로 볼 수 있는지 문제된다.

특허권 침해로 권리자가 입은 실질적 손해를 배상하는 한편, 특허침해로 인한 손해의 부당한 확장을 막기 위해서는 부수손해를 언제나 특허침해로 인한 손해로 단정할 수는 없고 이를 적절한 요건에 따라 제한할 필요가 있다. 특허제품과 함께 판매되거나 시공되더라도 그것이 같은 판매자로부터 구입하거나 시공하는 것이 편리하다거나 사후 수리에 도움이 된다는 등 거래상의 편의와 판매자의 경영전략에 불과한 것이라면 판매와 시공이 같은 주체에 의해 이루어진다는 단순한 사실만으로는 부수손해를 인정하기는 어렵다. 특허제품의 기능을 발휘하거나 특허발명의 목적을 달성하기 위해 필요한 물품으로, 마치 '하나의 제품을 구성하는 여러 부품'처럼 특허품과 함께 판매되는 부수품이거나, 위와 같은 특허제품의 기능 발휘 및 목적 달성을 위해 특허제품의 판매자에 의해 설치, 시공 등이

필수적으로 이루어져야 하는 경우로 한정해야 할 것이고, 관련 시장 점유율, 경쟁업체들의 현황, 대체품의 존재여부, 거래 형태 등에 비추어 특허침해가 없었다면 부수품의 판매나 부수용역이 이루어졌을 것임이 합리적으로 예견이 가능한 경우라야 한다.

앞서 든 증거에 변론전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음 각 사실과 사정을 참작해 보면, 조인트 키트와 부스덕트는 건축물 등에 안전하게 전력을 공급할 목적으로 사실상 세트를 이루는 하나의 제품과 같이 취급되고, 판매자에 의해 시공되며, 같은 업계에서 경쟁관계에 있는 원고와 피고 모두 동일한 방식으로 판매 및 시공해 온 점에서, 피고의 특허침해가 없었다면 원고가 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 이익을 얻을 수 있었을 것이고, 이는 합리적으로 충분히 예견된다. 따라서 원고의 부스덕트 판매 및 시공용역에 대한 손해는 피고의 각 특허권 침해행위와 상당인과관계가 인정된다(이하 생략).

○ 부수물에 대해 구 특허법 제128조 제2, 3항을 적용할 수 있는지 (부정)

원고는, 피고의 판매단가와 원고의 판매단가가 같다는 가정 하에 피고의 조인트 키트형 부스덕트 총 매출액에 원고의 한계이익률을 곱하여 산정할 수 있다고 주장한다.

그런데, 원고의 ‘피고 판매단가와 원고 판매단가가 동일하다.’는 주장은 ‘피고가 입찰 경쟁에서 수주한 후 특허침해로 판매할 수 없게 되어 원고가 이를 납품하게 된다면 원고는 적어도 피고 판매단가대로 납품하게 될 것이다.’는 가정에 근거한 것이다. 그러나 부스덕트 시장에는 원고와 피고 외에 다른 업체들도 있어서 경쟁 입찰 시 원고가 피고의 판매 단가대로 납품할 것이라고 단정할 수도 없을 뿐 더러 원/피고의 판매단가를 확인할 수 있는 아무런 자료도 제출되지 않은 이상 이를 그대로 믿기는 어렵다.

뿐만 아니라 구 특허법 제128조 제2, 3항 규정은 손해배상액 산정의 어려움을 감안하여 권리자가 판매할 수 있었던 수량 대신 침해자의 판매수량에 기초하여 일실이익 손해 산정을 가능하게 하는 특칙인 점에서, 법문과 같이 ‘침해행위를 하게 한 물건’을 양도한 경우에 적용하는 것이 타당하다. 설령 그 물건을 ‘특허실시제품’만으로 보지 않더라도 위 규정에 의한 손해액 산정에 대상이 되는 물건은 ‘침해제품’과 대체가능성이 있는 제품으로 한정된다. 따라서 특허침해품이나 그 대체품에도 해당하지 않는 부수품을 그 문언의 제약이 없는 구 특허법 제128조의 다른 항이나 민사상 불법행위 등의 규정을 적용하여 손해를 산정하는 것을 별론으로 하더라도 구 특허법 제128조 제2, 3항을 적용하여 손해를 산정할 수는 없다.

나아가 이 사건 감정결과, 감정인 조영주에 대한 사실조회회신에 의하면 ‘피고 제품과 부스덕트’를 함께 판매하여 얻은 매출액만 확인될 뿐이고, 피고 제품만의 매출액을 따로 정리한 회계 자료나 피고의 전체 매출액 중 피고 제품이 차지하는 비율을 알 수 있을 만한 아무런 자료도 없는 점에서, 부수품을 제외한 피고 제품에 대해서도 구 특허법 제128조 제2, 3항을 적용하여 손해를 산정하기는 매우 어렵다.

○ 부수물 및 부수용역에 대해 구 특허법 제128조 제4항을 적용할 수 있는지 (긍정)

구 특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용(변동비)을 공제한 한계이익으로 산정할 수 있다고 본다. 그런데 구 특허법 제128조 제2항의 ‘침해행위를 하게 한 물건’과는 달리 제4항에서는 ‘침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액’을 특허권자가 입은 손해액으로 추정하는 점에서 침해행위 그 자체로 얻은 이익 뿐 아니라 침해행위와 상당한 인과관계가 있는 이익액까지 포함하는 것으로 볼 수 있다.

피고 제품 뿐 아니라 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 피고가 얻은 이익은 앞서 살펴 본 피고 제품과 부수품의 관계에 비추어 침해행위와 상당한 인과관계가 있으므로 특허침해품(피고 제품) 뿐 아니라 부수품(부스덕트의 판매 및 시공용역)으로 인하여 원고가 입은 손해는 구 특허법 제128조 제4항에 따라 산정함이 타당하다. 따라서 이 사건에서는 구 특허법 제128조 제4항에 따라 피고 제품 및 부수품으로 인하여 피고가 얻은 이익을 원고가 피고의 특허침해로 입은 손해로 추정한다.

○ 원가의 하방경직성 분석

한계이익 등 : 한계이익은 매출액에서 한계비용을 제외한 것이다. 한계비용은 변동비와 직접고정비(개별고정비)로 구성된다. 그 중 직접고정비(개별고정비)는 엄격한 조건¹⁾을 충족했을 경우에만 한계비용으로 인정되므로 한계비용은 대부분 변동비로 구성

1) 직접(개별)고정비로 인정받아 한계이익 산출시 공제하려면 고정비 중에서 “침해품 제조·판매에 직접 귀속되며, 침해품 제조·판매에 전용(專用)되는 것이며, 침해품 이외의 다른 제품 제조·판매를 위한 용도로 전용(轉用)이 불가능”한 조건을 모두 충족해야 한다. 예를 들어 시설장치 등에 대한 감가상각비, 건물 임차료, 인건비 등이 개별고정비로 인정받으려면 이들 기계·설비(물적설비)와 인력(인적설비)이 침해품 제조·판매에만 전용(專用)되어야 하며, 침해품 이외의 다른 제품생산 및 판매에 이용되지 말아야 한다.

된다.

비용은 ‘원가행태(cost behavior)’에 따라 변동비와 고정비로 분류되며, ‘추적가능성’에 따라 직접비(개별원가)와 간접비(공통원가)로 분류된다.

구분	변동비	고정비
직접비	직접변동비	직접고정비(개별고정비)
간접비	간접변동비	간접고정비

그 중 변동비는 조업도 또는 활동수준에 따라 변동하는 비용이다. 즉 조업도에 따라 비례하는, 침해품의 판매와 직접적인 인과관계가 있는 원가로, 원재료비, 판매수수료 등이 해당된다. 여기서 말하는 조업도(volume)는 생산량, 판매량, 판매금액(매출액) 등이다. 고정비(fixed cost)는 조업도와 무관하게 발생하는 원가로서, 침해품의 판매에 직접적인 인과관계를 가지고 있지 않은 급여, 감가상각비, 무형자산상각비, 대손상각비 등이 해당된다.

원가의 하방경직성 분석 : 변동비와 고정비는 정성적/정량적 분석으로 판별할 수 있다. “정성적 분석”은 비용항목 그 자체로 변동비/고정비로 구분되는 방법이다.²⁾ “정량적 분석”은 계량적 기법을 활용하여 원가행태를 분석함으로써 변동비 해당 여부를 판별하는 것으로, 이 사건 감정절차에서 사용한 “원가의 하방경직성(sticky behavior of cost)³⁾”은 그중 하나이다.

‘원가의 하방경직성’은 조업도(매출액)가 감소할(하방구간에 접어들) 때 분석대상 원가가 감소하지 않고 오히려 증가하거나 변동이 없는(경직적인) 현상을 뜻한다. 원가가 하방경직성을 보인다는 것은 조업도(매출액)가 감소하는 구간에 감소하지 않고 경직성을 보인다는 점에서 원가의 하방경직성을 보이는 비용은 고정비로 판결하고, 그렇지 않은 분석대상을 변동비로 판별하는 방식으로 구분한다. 매출이 증가할 경우에는 해당 매출 증가의 효과를 누리기 위하여 비용을 증가시키는 것이 일반적이지만 매출이 감소하는 경우에는 고정적으로 투입되는 비용들은 줄어들지 않는다. 즉, 매출이 감소할 때 고정비는 감소하지 않고 변동이 없거나 오히려 증가하는 반면 변동비는 매출이 감소하면

2) 재료비, 판매수수료 등은 별도의 정량적 분석 없이 조업도에 비례하는 변동비로 판별하고, 감가상각비, 무형자산상각비, 대손상각비 등은 별도의 정량적 분석 없이 조업도와 무관한 비용인 고정비로 판별한다.

3) 원가의 하방경직성은 조업도가 증가할 때 분석대상 원가가 증가하는 비율보다, 조업도가 감소할 때 분석대상 원가가 감소하는 비율이 상대적으로 작은 현상을 의미한다. 이를 완화하여 조업도 감소 시 원가가 감소하지 않고 증가하거나 변동이 없는 것으로 산출할 수 있다(이 사건 감정절차에서 채택한 방법).

변동비는 감소한다. 구체적으로는 공분산을 이용하는 방법이 활용된다. 즉, 조업도(매출액, 독립변수) 변동율이 감소하는 구간에 대응되는 분석대상 비용(종속변수)의 변동율에 대하여, 독립변수와 종속변수 변동율에 대한 공분산 값이 영(0)이거나 음(-)의 값을 보이면 조업도(매출액, 독립변수)가 감소할 때 분석대상 비용(종속변수)은 불변이거나 증가하는 것으로 볼 수 있다. 이는 독립변수 감소구간에서 독립변수와 종속변수의 변동율의 변화방향이 '비동조적 특성'을 나타내는 점에서 고정비로 판별한다(원가의 하방경직성 인정).

【판결의 의의】

특허침해에서 부수손해를 인정한 최초의 사례(손해배상액 산정시 원가의 하방경직성 분석을 반영한 회계감정결과를 활용).

【수상 레저용 보트 권리범위확인 사건】

(제2부) 2025. 4. 16. 선고 2024허14643 판결 [확정(심불기각)]

【권리내용】 [특허권] 수상 레저용 보트(제1802944호)

【심 결】 특허심판원 2024. 8. 23. 자 2023당4029 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제136조 제5항

【참조판례】 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결, 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결

【판시사항】

균등침해 여부 판단에서 원고의 주장과 달리 특허발명의 기술사상의 핵심을 파악하고, 이러한 기술사상의 핵심이 실질적으로 공지되었다고 본 사례

【사안의 개요】

피고는 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 기초하여 권리범위심판을 제기하였고, 특허심판원은 2024. 8. 23. 일부 구성요소를 갖추지 못하였다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였다. 원고는 이에 불복하여 위 심결의 취소를

구하는 이 사건 소를 제기하였고, 확인대상발명이 이 사건 제1, 2항 발명의 문언적 권리범위에 속하거나 이와 균등관계에 있다고 주장하였고, 균등침해에 관하여 이 사건 제1, 2항 발명의 기술사상의 핵심이 ‘베이스 튜브 하부면 외부에 외부 구조물을 두어 이를 내부 플레이트와 결합하고, (외부 구조물의 일부인) 샤프트 및 베이스 튜브와 상대회전하는 회동부를 위 외부 구조물에 삽입하며, 회동부가 모터보트에 견인되도록 하는 것’에 있다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 균등침해 여부 여부

확인대상발명은 일부 구성요소를 결여하여 이 사건 제1항 발명의 문언적 권리범위에 속하지 아니한다.

2. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심

이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 ‘수상 레저용 보트 하부에 아래로 돌출된 구조물 및 모터보트의 이동을 수상 레저용 보트에 전달하는 구조물을 두고, 두 구조물이 상대 회전할 수 있도록 결합함으로써, 모터보트의 방향 전환, 모터보트의 운항으로 발생하는 물결 및 그로 인한 수상 레저용 보트의 출렁임 등으로 인한 외력이 수상 레저용 튜브에 전달되는 경우 수상 레저용 튜브가 회전하게 하는 것’에 있다.

원고는 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 ‘베이스 튜브 하부면 외부에 외부 구조물을 두어 이를 내부 플레이트와 결합하고, 샤프트 및 베이스 튜브와 상대회전하는 회동부를 위 외부 구조물에 삽입하며, 회동부가 모터보트에 견인되도록 하는 것’이라고 주장한다. 이러한 주장은, 이 사건 제1항 발명의 특유한 해결수단이 앞서 본 견인부, 샤프트, 회동부의 결합관계뿐만 아니라 베이스 튜브 하부면을 사이에 두고 내부, 외부 플레이트를 마주 제공하고 위 플레이트와 샤프트를 연결하는 구성까지 포함하는 것을 전제로 한다. 그러나 이 사건 특허발명의 명세서에는 내부, 외부 플레이트를 마주 제공하는 구성 등이 어떠한 기술적 과제를 해결하기 위한 것인지, 이러한 구성을 채택함으로써 얻을 수 있는 효과가 무엇인지 등에 관하여 아무런 내용이 없다(원고도 이 부분 구성에 따른 효과는 ‘통상의 기술자가 추론할 수 있는 것’이라고 주장할 뿐이다). 따라서 이 부분 구성을 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이라고 볼 수 없고, 원고의 주장과 같이 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 파악할 수 없다.

3. 기술사상의 공지 여부

아래와 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 우선권 주장일 당시 공지되었다.

가. 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 전, 수상 레저용 보트가 모터보트에 의하여 견인되어 그 방향으로 이동하는 동시에 회전하는 영상이 유튜브에 게시되었다.

나. 2014년경부터 알리바바를 통해 판매된 판매한 수상 레저용 보트에는 이 사건 제1항 발명의 회동부, 샤프트와 외견상 유사한 구성이 있다. 이러한 외견상 유사성에 더하여 ① Super Inflatable이 판매한 수상 레저용 보트가 ‘디스코 보트’로 지칭되었고, ‘디스코 보트’는 모터보트에 의하여 견인되어 그 방향으로 이동하는 동시에 회전하는 수상 레저용 보트를 일컫는 말인 점(선행 보트도 모두 ‘디스코 보트’로 지칭되었다), ② 위 수상 레저용 보트에 다른 구성에 의해 회전 대우의 원리가 적용되었다고 볼 사정이 확인되지 않는 점 등에 비추어 보면, 위 수상 레저용 보트의 회동부와 샤프트 유사 구성도 상대 회전할 것으로 보인다.

다. 우선권 주장일 전 개시된 일본 공개특허공보의 견인줄, 가동연결구, 킹핀의 결합에서 전제하는 기술사상도 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심과 실질적으로 동일하다.

4. 균등침해 여부

‘작용효과의 동일성’은 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 확인대상발명의 대응 구성요소 사이의 차이점, 즉 이 사건 제1항 발명의 내부 플레이트 및 외부 플레이트와 확인대상발명의 백플레이트, 확장플레이트 및 베이스플레이트의 기능 등을 개별적으로 비교하여 판단하여야 한다. 양자는 기능, 효과, 설계 고려사항 등에 차이가 있다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명의 작용효과는 동일하지 않다.

【판결의 의의】

당사자 주장에 구속되지 않고 기술사상의 핵심을 파악한 다음 그 공지 여부를 판단함으로써 구체적 사안에 균등침해의 법리를 적절히 적용한 사안

[익사이팅 사이클 권리범위확인 사건]

(제5부) 2025. 1. 23. 선고 2024허12586 판결 [확정(미상고)]

【권리내용】 [특허권] 익사이팅 사이클(제1942017호)

【원심심결】 특허심판원 2024. 4. 19. 자 2023당2128호 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제97조, 제135조

【참조판례】 대법원 2022. 1. 14. 선고 2021후10589 판결, 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결

【판시사항】

확인대상발명은 쟁점발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일한거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요】

특허심판원은 확인대상발명은 쟁점발명과 구성이 동일하거나 균등 관계에 있다고 볼 수 없으므로 쟁점발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 구성요소 대비

쟁점발명의 체결구는, ① 체결몸체가 체결편에 의해 주행본체에 ‘직접 결합’되고, ② 락킹레버와 간격조절볼트의 연결 수단인 가동봉은 ‘체결몸체를 관통’하여 ‘그 타단 부위’에 락킹레버가 힌지 결합되며, ③ 제2트롤리의 로프와 연결되는 간격조절볼트는 가동봉 ‘일측의 삽입홈에 나사 치합’되고, ④ 로프가 주행본체와 일정 간격을 유지하도록 ‘지지단’을 두는 구성을 취하고 있는 데에 비해, 확인대상발명의 체결구는 ❶ 체결몸체가 체결편에 의해 주행본체에 ‘간접 결합’되고, ❷ 락킹레버와 간격조절볼트의 연결 수단인 가동봉은 ‘체결몸체를 거치지 않고’, ‘락킹레버를 교차 관통하여 결합’되며, 락킹레버의 힌지 결합 부위는 가동봉이 아닌 ‘체결몸체’이고, ❸ 제2트롤리의 로프와 연결되는 간격

조절볼트는 ‘U자형’으로 형성되어 있어 두 개의 나사체결부가 가동봉의 ‘양단에 각각 (너트로) 나사 결합’되는 구성을 취하고 있으며, ❹ 로프가 주행본체와 일정 간격을 유지하도록 하는 별도의 구성(지지단)을 두고 있지는 않아, 양 발명은 ‘체결구’의 세부 구성들 간의 결합 방식에 차이가 있다.

2. 균등관계 여부

가. 과제해결원리에 관한 검토

특허발명의 발명의 설명에서 파악되는 ‘지지구조물 사이에 주행와이어와 지지와이어를 연결하고, 홈이 형성된 휠을 구비한 주행체를 안전바, 체결구, 제1, 2트롤리와 같은 연결체들로 주행와이어와 지지와이어에 연결한다는 기술사상’ 및 ‘체결구는 주행체를 주행와이어 상의 제2트롤리에 연결하는 수단으로 락킹레버의 잠금과 해제를 통해 주행체와 주행와이어의 밀착과 이완을 조절한다는 기술사상’은 특허발명의 출원 이전에 이미 알려진 것에 불과하다고 보인다. 따라서 위와 같은 기술사상이 쟁점발명에 특유하다고 볼 수 없고, 쟁점발명이 선행발명들에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 차이점을 이루는 각 대응 구성요소의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

나. 작용효과에 관한 검토

쟁점발명과 확인대상발명은 체결구에 관한 세부 구성들(구성요소 19)의 개별적 기능이나 역할에 있어 차이가 있고, 그로 인해 구체적인 작용효과에서도 차이가 있다고 봄이 타당하다. 주된 이유는 다음과 같다.

먼저 ‘체결몸체’에 대해 살펴보면, 쟁점발명에서는 가동봉이 체결몸체를 관통하고 있으며, 위 체결몸체는 가동봉의 이동을 가이드하는 수단으로 사용되고 있다. 이에 반해, 확인대상발명은 체결구에서 체결몸체는 가동봉의 이동을 가이드하는 기능은 없고, 락킹레버를 힌지 결합시키는 수단으로서 사용되고 있음을 알 수 있다.

다음으로, ‘간격조절볼트’ 내지 ‘간격조절용 U볼트’의 간격 조절 방식을 살펴보면, 쟁점발명은 가동봉과 간격조절볼트의 상대 회전만으로도 간단하게 주행체와 주행와이어 사이의 간격을 세밀하게 조절할 수 있는 데에 반해, 확인대상발명은 U자형의 간격조절용 U볼트 양단에 결합된 두 개의 너트를 균형에 맞게 조절해야지만 주행체와 주행와이어

어 사이의 간격을 세밀하게 조절할 수 있는바, 양 발명은 주행체와 주행와이어 사이의 간격을 세밀하게 조절하는 방법 및 그 편의성에 차이가 있다.

다. 구성변경에 관한 검토

가동봉의 이동방향을 수직으로 변경할 경우 쟁점발명의 주행본체와 체결구의 결합 관계뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경하거나 삭제하여야 할 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 쟁점발명의 체결구에 관한 세부 구성들(구성요소 19)을 확인대상발명의 체결구를 이루는 구성들로 통상의 기술자가 쉽게 변경할 수 있다고 보기도 어렵다.

【판결의 의의】

선행발명 등에 비추어 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없으나, 차이점을 이루는 구성요소의 작용효과나 구성변경에 관한 검토를 바탕으로 균등 범위에 속하지 않는다고 판단한 사례라는 점에서 의의가 있는 사안

[쇼케이스용 착탈식 자동 회전 도어 권리범위확인 사건]

(제5부) 2025. 4. 10. 선고 2024허12685 판결 [확정(심불기각)]

【권리내용】 [특허권] 쇼케이스용 착탈식 자동 회전 도어(제1299479호)

【원심심결】 특허심판원 2024. 5. 14. 자 2023당3968호 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제97조, 제135조

【참조판례】 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후67 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결

【판시사항】

확인대상발명은 쟁점발명의 기술사상의 핵심을 그대로 구현하고 있다는 전제에서, 과제 해결원리와 작용효과가 동일하고 차이점들의 변경이 용이할 뿐만 아니라 확인대상발명이 자유실시기술에 해당한다고 보기 어렵다는 이유로, 쟁점발명과 확인대상발명이 균등 관계에 있다고 판단한 사례

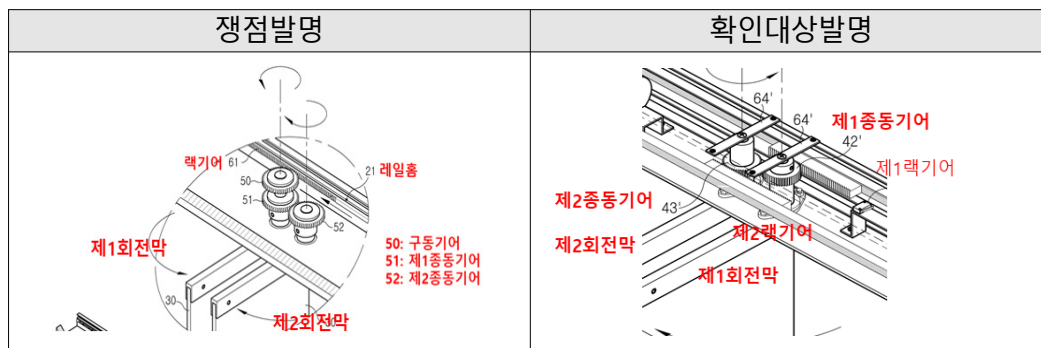
【사안의 개요】

특허심판원은 확인대상발명은 쟁점발명과 구성이 동일하거나 균등 관계에 있다고 볼 수 없으므로 쟁점발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구인용

1. 구성요소 대비

쟁점발명과 확인대상발명은 제1회전막의 회전을 랙기어와 종동기어에 의해 동작시킨다는 점에서 동일하지만, 제1회전막과 인접한 제2회전막을 회전시킴에 있어 쟁점발명은 제1회전막을 회전하는 회전축과 제2회전막을 회전하는 회전축을 종동기어로 연결하는 구조를 사용하는 반면, 확인대상발명은 제1회전막의 회전에 이용된 랙기어와 피니언과 같은 구조를 반대방향에서 독립적으로 사용한다는 점에 차이가 있다.



2. 균등관계 여부

가. 과제 해결원리의 동일 여부

특허발명의 기술사상의 핵심은 특허발명의 명세서상 발명의 설명 기재 중 ‘해결하려는 과제’나 ‘발명의 효과’ 기재 부분만으로 한정하여 파악할 것은 아니고 명세서 기재 전체와 출원 당시의 공지기술 등을 모두 참작하여 판단하여야 한다. 쟁점발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘인접하는 회전막을 서로 반대방향으로 회전시켜 전방에서 개폐’되도록 하는 데에 있다고 봄이 타당하다. 확인대상발명은 ‘인접하는 회전막을 서로 반대방향으로 회전시켜 전방으로 개폐’시킨다는 쟁점발명의 기술사상의 핵심을 그대로 구현하고 있다고 보인다.

나. 작용효과의 동일 여부

쟁점발명과 확인대상발명은 모두 ‘인접하는 회전막을 서로 반대방향으로 회전시켜 전

방으로 개폐'되도록 함으로써 회전막이 회전하는 과정에서 쇼케이스 내부에 설치된 진열선반과 간섭이 발생하지 않고, 개방 너비를 넓게 확보할 수 있다는 점에서 그 작용효과가 동일하다.

다. 변경의 용이성 여부

랙과 피니언 구조는 직선 운동을 회전 운동으로 또는 그 반대로 변환하는 동력전환기구로서 기계 장치 제조 분야에서 널리 사용되는 기술일 뿐만 아니라 선행발명과 특허발명에도 회전막을 회전시키는 장치로 랙과 피니언 구조가 개시되어 있다. 나아가 쟁점발명의 구조에 비추어 보더라도 구성 변경으로 인하여 다른 구성에 영향을 준다거나 많은 구조적인 변경이 요구된다고 보이지 않고, 쟁점발명의 효과나 목적이 훼손된다고 보이지 않는다. 따라서 통상의 기술자라면 쟁점발명의 인접한 회전막을 서로 치합된 종동기어로 회전시키는 구성으로부터 인접한 회전막 각각을 독립된 랙과 기어(종동기어)로 회전시키는 구성으로 쉽게 변경할 수 있다고 봄이 타당하다.

라. 자유실시기술 해당 여부

선행발명으로부터 확인대상발명에 이르기 위해서는 회전막 상부 중앙에 기어가 연결된 끼움돌기를 일측으로 이동시키고, 인접한 회전막이 반대방향으로 회전할 수 있도록 랙과 피니언 구조를 바꾸어야 하는데, 랙과 피니언 구조의 주지성을 감안하더라도 이는 상당한 정도의 구성 내지 설계변경을 수반하는 것으로 보일 뿐만 아니라, 그로 인한 작용상의 효과(회전막의 회전 과정에서 내부 진열선반과의 간섭을 제거하고 개방 너비를 넓게 확보할 수 있다는 효과)를 선행발명으로부터 예측하기도 어려워 보인다. 따라서 확인대상발명이 자유실시기술에 해당한다고 인정하기 어렵다.

마. 검토 결과의 정리

쟁점발명의 구성요소와 그에 대응되는 확인대상발명의 구성요소는 균등관계에 있다.

【판결의 의의】

명세서 기재 전체와 출원 당시의 공지기술 등을 모두 참작하여 기술사상의 핵심을 파악하고 이를 기초로 확인대상발명이 쟁점발명의 기술사상의 핵심을 그대로 구현하고 있다는 전제에서 균등 범위에 속한다고 판단한 사례

**[복수 루버 연동식 자동개폐 환기창에서 실외기 바람온도에 의존한
형상기억스프링의 액츄에이터 장치]**

(제5부) 2025. 7. 24. 선고 2024허15011 판결

【권리내용】〔특허권〕 복수 루버 연동식 자동개폐 환기창에서 실외기 바람온도에 의존한 형상기억스프링의 액츄에이터 장치

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제135조 제1항

【참조판례】 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결

【판시사항】

권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후 자유실시기술 항변의 허용 여부(소극)

【사안의 개요】

1. 원심결 및 이 사건 취소판결

원고는 2022. 12. 30. 피고를 상대로 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였으나 특허심판원은 2023. 3. 23. 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 ‘원심결’)을 하였다. 원고는 2023. 5. 2. 심결취소소송을 제기하였는데, 특허법원은 2023. 11. 30. ‘확인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성요소를 문언적으로 모두 포함하고 있으므로 위 발명의 권리범위에 속하고, 자유실시기술에 해당하지 않는다’는 이유로 원심결을 취소하는 판결을 하였다(이하 ‘이 사건 취소판결’). 피고는 이에 불복하여 2023. 12. 18. 대법원에 상고하였으나, 2024. 4. 4. 상고가 기각되어 이 사건 취소판결은 그대로 확정되었다.

2. 이 사건 심결

이 사건 취소판결이 확정되자 특허심판원은 환송사건을 2024당(취소판결)23호로 심

리한 다음 2024. 9. 23. ‘확인대상발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의해 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당된다’는 이유로 재차 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 원고는 심결취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

3. 이 사건의 쟁점

권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후 자유실시기술 항변의 허용 여부

【판결요지】 심결취소

특허법원은, 아래와 같은 이유로 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후 자유실시기술 항변이 허용되지 않는다고 판단하여 이와 달리 판단한 이 사건 심결을 취소하는 판결을 하였다.

1) 권리범위 확인심판 절차의 목적과 심리의 한계

가) 특허권의 권리범위 확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 제한적 목적을 가진 절차일 뿐 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 권리관계까지 확인하거나 확정하는 절차가 아니다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조). 즉, 권리범위 확인심판은 특허권침해소송과 같이 구체적 권리관계에 관한 항변사실을 주장하고 재항변사실을 주장하는 등의 동적인 과정을 거쳐 분쟁 당사자 사이의 권리를 확정하는 절차라기보다는 원칙적으로 특허발명과 확인대상발명이라는 두 개의 대상을 대비함에 본질이 있는 절차에 해당한다고 할 것이고, 이러한 권리범위 확인심판에서의 판단은 특허권침해소송의 일정한 쟁점(권리범위 속부 판단)과 관련하여 참고는 될 수 있을지언정 특허침해판단과 관련하여 기속력을 가지지는 않는다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조).

나) 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위

두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다. 따라서 심판 사이의 기능 배분 원칙에 따라 권리범위 확인심판에서 등록권리의 효력을 부정하는 결과가 되는 주장에 관하여는 원칙적으로 심리가 제한되고(대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조), 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 부인할 수 없다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등 참조).

2) 자유실시기술의 항변과 그 근거

가) 대법원은 ‘권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조).’고 하여 자유실시기술의 항변을 인정하고 있다.

나) 자유실시기술은 원래 균등침해의 소극적 요건으로 도입된 이론이다. 균등침해 이론에 의해 특허권의 보호범위를 확장하는 경우에도, 특허권자가 처음부터 특허를 받을 수 없었던 영역, 즉 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 기술(이른바 자유실시기술)의 영역까지 특허권의 보호범위를 확장할 수 있도록 하는 것은 부당하므로, 대법원은 ‘확인대상발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닐 것’을 균등침해의 소극적 요건으로 도입한 것이다(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 참조). 이와 같은 균등침해의 소극적 요건으로서의 자유실시기술은 확인대상발명이 특허발명을 균등침해하는지 여부를 판단하기 위해 검토해야 하는 쟁점으로, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하여 균등범위에 포함되지 않는다고 판단되더라도 이는 특허발명이 등록무효 사유를 가지고 있는지 여부와는 아무런 관련이 없다.

다) 한편, 문언침해(literal infringement)의 국면에서 자유실시기술 항변은 균등침해의 소극적 요건으로서의 자유실시기술과는 그 인정근거에 근본적인 차이가 있다. 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하여 특허발명을 문언침해하는 상황에서 확인대상발명이 공지기

술로부터 쉽게 도출할 수 있는 자유실시기술에 해당한다는 것은 그 특허발명이 진보성 흠결의 무효사유를 가지고 있다는 것과 동일한 의미이기 때문이다. 따라서 확인대상발명이 특허발명을 문언침해하는 경우라면, 통상의 기술자가 공지기술 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 확정되기 전까지는 다른 절차에서 그 특허권의 효력을 부인할 수 없는바, 그 특허권의 권리범위 내에 있는 이와 같은 발명은, 엄밀하게 말하자면 그 특허권이 무효로 확정되기 전까지는 공공의 영역에 있는 것이라거나 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 발명이라고 단언하기 어렵다. 다만, 공지기술 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 발명을 포함하는 특허권은 그 특허권이 결국 등록무효심판 절차를 통해 장래에 소급적으로 무효로 될 것임이 명백하다는 점에서 침해를 판단하는 국면에서도 어떠한 방식으로든 이를 고려하는 것이 신속하고 합리적인 분쟁해결에 도움이 될 수 있으므로, 대법원은 균등침해 뿐 아니라 문언침해에 해당하는 경우에도 자유실시기술의 법리를 인정하였다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 참조). 한편 대법원은 자유실시기술 항변과 관련하여, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당할 경우 ‘특허발명과 대비할 필요 없이’ 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 결론을 내릴 수 있다고 실시하고 있는데(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등 참조), 이는 일반적인 청구원인과 항변의 판단 구조와는 다소 차이가 있는 법리이나, 특허발명과의 대비를 통해 문언침해임을 명확하게 판단한 이후 자유실시기술에 해당한다는 판단을 하게 될 경우 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과에 이르게 되므로, 위 법리를 통해 특허발명과 대비하지 않고 자유실시기술 해당 여부를 먼저 판단함으로써 이와 같은 심판 사이의 기능 배분 원칙에 저촉되는 결과를 형식적으로 피하면서도 실질적 정의와 소송경제에 부합하는 결론을 도출할 수 있도록 하고 있다.

3) 취소판결의 기속력과 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 경우 자유실시기술 항변의 허부

가) 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다. 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99후2860

판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결 등 참조). 확인대상발명이 특허발명을 문언침해하지 않는다는 취지의 심결에 관한 심결취소소송에서 확인대상발명이 특허발명을 문언침해한다는 이유로 심결을 취소한 판결이 확정된 경우, 확인대상발명이 특허발명을 문언침해한다는 점에 관하여는 기속력이 있는 판단이 내려졌으므로 취소 후 심리과정에서 특허심판원은 이에 따른 판단을 해야 한다.

나) 확인대상발명이 특허발명을 문언침해한다는 점에 관하여 기속력 있는 판단이 내려진 사건의 취소 후 심판절차에서 자유실시기술 항변을 허용하는 것은, 형식적으로는 실질적으로 사실상 특허를 무효로 선언하여 등록권리를 부정하는 것과 동일한 결과에 이르게 되는 문제점이 있다. 이 경우 특허발명과 대비하지 않고 자유실시기술 해당 여부를 먼저 판단하는 경우와 달리 심판 사이의 기능 배분 원칙에 저촉되는 결과 또는 권리범위 확인심판에서 진보성 부정 판단이 허용되지 않는다는 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결과 모순·저촉되는 결과를 형식적으로도 피하기 어렵다. 뿐만 아니라 문언침해에 해당한다는 기속력 있는 판단이 이미 내려진 상황에서 이와 별개로 자유실시기술 해당 여부에 관하여 새롭게 심리하는 것은 소송경제의 측면에서도 특별히 유리한 부분이 없다. 특히 진보성 여부를 권리범위 확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서 바람직하지 않다는 취지의 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 논거는, 확인대상발명이 문언침해에 해당한다는 기속력 있는 판단이 이미 내려진 상황에서 자유실시기술 항변을 판단할 수 있는지에 관한 이 사건 쟁점에도 그대로 적용될 수 있다. 이러한 점을 고려하면, 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후 자유실시기술의 항변은 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

【판결의 의의】

대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결의 적용범위와 관련하여, 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후에는 자유실시기술 항변의 허용되지 않는다는 점을 명확하게 밝힌 사례

[통관 보류 요청과 경고장 발송 사건]

(제25부) 2025. 5. 22. 선고 2024나10881 판결 [확정(미상고)]

【사 건 명】 손해배상(기) 청구의 소

【참조조문】 민법 제35조 제1항, 제750조, 상법 제389조 제3항, 제210조

【판시사항】

1. 특허심판원에서 적극적 권리범위 확인심판 청구가 인용된 다음 특허권 침해를 이유로 세관장에게 통관 보류 요청을 하여 통관이 보류되었는데, 이후 소송절차에서 인용 심결이 취소되었다고 하더라도 대표이사의 통관 보류 요청이 고의 또는 과실에 의한 위법행위라고 인정하기 어렵다고 판단한 사례
2. 특허 침해를 이유를 한 거래상대방에 대한 경고장 발송, 적극적 권리범위 확인심판 청구, 수사기관에 대한 고소, 무역위원회에 대한 불공정무역행위 조사 신청 등을 하였다고 하더라도 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 원고의 업무를 위법하게 방해하였다고 인정하기 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요】

1. 피고의 대표이사 A는 1, 2 특허의 특허권자이다.
2. A는 원고가 실시한 확인대상 발명이 1 특허의 권리범위에 속한다는 이유로 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2019. 9. 30. 이를 인용하였다(이하 '1 심결'). 피고는 2020. 5. 12.경 인천세관장에게 특허권 침해를 이유로 한 통관 보류 요청을 하였고, 이에 따라 통관 절차가 2020. 10. 26.경까지 보류되었다.
3. A는 원고가 실시한 확인대상 발명이 2 특허의 권리범위에 속한다는 이유로 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2021. 6. 7. 이를 인용하였다(이하 '2 심결'). 피고나 A는 2022. 5. 11.경 등 원고의 거래처 등에 경고장을 발송하고 원고나 그 대표이사인 乙을 형사 고소하거나 불공정무역행위 조사신청 등을 하였다.
4. 특허법원은 위 각 인용 심결을 취소하는 판결을 선고하였고 이는 확정되었다. 다른

적극적 권리범위 확인심판 청구 사건 역시 모두 기각 또는 각하되었고, 형사 고소는 모두 무혐의 처분이 내려졌으며 조사신청도 취하되었다.

5. 원고는 피고를 상대로 통관 보류 요청 및 경고장 발송 등의 행위가 불법행위에 해당한다고 주장하며 손해배상청구의 소를 제기하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2024. 6. 20. 선고 2022가합548397 판결

통관 보류 요청을 원인으로 하는 손해배상청구 및 업무방해를 원인으로 하는 손해배상청구 모두 증명 부족으로 기각하였다. 이에 원고가 항소하였다.

【판결요지】 항소기각

1. 민법 제750조에 따른 손해배상책임의 성립 여부

상법상 주식회사인 피고에 대하여는 원칙적으로 민법 제750조에 근거한 손해배상을 청구할 수는 없다고 할 것이고, 원고가 피고의 대표이사인 A 이외의 피용자의 불법행위를 주장하고 있는 것으로 보이지 않으므로, 이하에서는 원고가 주식회사인 피고에 대하여 상법 제389조 제3항, 제210조에 따른 대표이사의 업무집행으로 인한 손해배상책임을 구하는 것으로 보고 판단한다.

2. 피고의 통관 보류 요청을 원인으로 하는 손해배상청구에 관한 판단

피고의 대표이사인 A의 통관 보류 요청이 고의 또는 과실에 의한 위법행위라고 인정하기에 어렵다. 이유는 다음과 같다.

가. 특허심판원은 2019. 9. 30. 확인대상 발명이 1 특허의 권리범위에 속한다는 심결을 하였다. 따라서 A로서는 원고가 실시하고 있는 확인대상 발명을 포함하는 수입신고물품이 1 특허를 침해한다고 생각할 만한 합리적인 근거가 있었던 것으로 보인다.

나. A가 통관 보류 요청을 한 시점은 2020. 5. 12.경으로 이는 1 심결이 내려져 유효하게 존속하던 때이다. 비록 특허법원에서의 소송 절차를 거치며 2020. 9. 4. 1 심결을 취소하는 판결이 선고되기는 하였으나(2019허220호), 위 판결이 확정된 시점은 2020. 11. 12.경으로서 수입신고물품에 대한 통관 보류가 이미 해제된 이후이다.

다. 특허심판원은 2021. 5. 7. 원고가 실시하는 확인대상 발명이 2 특허의 권리범위에 속한다는 2 심결을 하였는바, 설령 A가 2 특허에 기하여 수입신고물품에 대한 통관 보류가 해제된 2020. 10. 22.경 이전에 추가적인 통관 보류 요청을 하였다고 하더라도

도, 그것이 고의 또는 과실에 기한 위법한 행위라고 보기도 어렵다.

3. 피고의 업무방해를 원인으로 하는 손해배상청구에 관한 판단

피고의 대표이사인 A가 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 원고의 업무를 위법하게 방해하였다고 인정하기에 부족하다. 이유는 다음과 같다.

가. 각 경고장에는 심결의 진행 경위 등과 함께 법률 규정 및 통상적인 권리행사 가능성이 기재되어 있을 뿐이고, 달리 허위의 내용이나 통상적인 절차를 넘어서는 부당한 압력의 행사라고 볼 만한 내용은 기재되어 있지 않다.

나. A 등이 특허권을 보호하기 위한 방편으로 특허권을 침해하는 제품을 실시하고 있거나 실시할 우려가 있는 자를 상대로 적극적 권리범위 확인심판을 청구하는 것은 원칙적으로 정당한 행위라고 할 것이다. 처음에는 1, 2 심결에서 A의 청구가 받아들여졌다는 사실에 비추어 보아도, A 등이 원고를 상대로 제기한 적극적 권리범위 확인심판이 아무런 사실적·법률적 근거가 없는 것이라거나, A 등이 이를 알았거나 쉽게 알 수 있었음에도 불구하고 만연히 심판청구에 나아갔다고 보기 어렵다.

【판결의 의의】

특허권 침해를 원인으로 한 통관 보류 요청 및 경고장 발송 등의 행위가 정당한 권리행사의 범위를 넘어서 불법행위가 되는지 여부에 관하여 구체적인 포섭 판단을 한 사례

12. 특허권의 공유

[특허권 공유자의 자기실시범위가 문제된 사건]

(제22부) 2025. 5. 28. 선고 2023나11078 판결 [확정(미상고)]

【사 건 명】 손해배상(지)

【참조조문】 특허법 제99조 제3항, 제4항

【판시사항】

특허권 공유자가 특허발명을 직접 실시하지 않고 타인에게 실시하게 하는 경우에 그 실시행위의 전 과정이 공유자의 계산 아래 그의 지휘·감독 하에 이루어진 것이라면 공유

자에 의한 자기실시로 볼 수 있다고 판시한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 휴대폰 케이스, 휴대폰 스킨의 개발·제조·도소매업 등을 목적으로 설립된 회사로서, 소외 1과 ‘휴대폰 스킨’ 특허발명에 관한 특허권을 공유하고 있다(해당 특허권의 청구항 1에 기재된 발명을 이 사건 제1항 발명이라 하고, 나머지 청구항에 기재된 발명도 같은 방식으로 부른다).
2. 피고는 휴대폰 액세서리의 제조·유통업 등을 목적으로 설립된 회사로, 여러 라이팅 케이스⁴⁾ 제품(이하 ‘피고 실시제품’)을 수출하거나 온라인 쇼핑몰 등을 통해 국내에 판매하고 있다.
3. 피고 실시제품인 라이팅 케이스는 이 사건 제4, 6항 발명의 구성요소를 모두 포함하는 ‘내장필름시트’(이하 ‘이 사건 필름’)를 사용하여 제작되었다. 이 사건 필름은 소외 1에서만 생산되었고, 라이팅 케이스는 이 사건 필름을 공급받아 소외 2에서만 조립·생산되었다.
4. 소외 2가 생산한 라이팅 케이스는 피고뿐만 아니라 소외 2, 소외 3이 대표이사로 있는 소외 4에서도 판매하였고, 소외 3은 2019. 1. 5. 개인사업체를 설립하여 직접 판매하기도 하였다.

【판결요지】 항소 일부인용

○ 특허권 공유자가 특허발명을 타인에게 실시하게 하는 경우에 공유자에 의한 자기실시에 해당하기 위한 요건

가) 피고의 주장

피고는 소외 3으로부터 피고 실시제품을 납품받았고, 소외 3은 이 사건 제4, 6항 발명에 관한 특허권의 공유자로서 원고의 동의 없이도 자기실시가 가능하므로, 소외 3으로부터 피고 실시제품을 납품받아 판매한 행위는 원고의 특허권을 침해하지 않는다고 주장한다.

나) 관련 법리

특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는

4) 캐릭터, 마스코트 등이 겉면에 인쇄된 휴대폰 케이스를 말한다.

다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있으나(특허법 제99조 제3항), 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하려면 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 한다(특허법 제99조 제4항). 그런데 공유자의 자기실시범위를 너무 넓게 보게 되면 특허법 제99조 제3항과 제4항의 구별이 없어지게 되고, 다른 공유자의 권리를 해칠 우려가 있으므로, 공유자가 특허발명을 직접 실시하지 않고 타인에게 실시하게 하는 경우에는 그 실시행위의 전 과정이 공유자의 계산 아래 그의 지휘·감독 하에 이루어진 것이라면 공유자에 의한 자기실시로 볼 수 있다.

다) 구체적 판단

(1) 다음과 같은 사실이 인정된다.

- ① 피고 실시제품의 생산·판매에 관여한 자들은, 이 사건 필름을 생산한 소외 1, 위 필름으로 라이팅 케이스를 제조한 소외 2, 그리고 위 라이팅 케이스를 판매한 피고 및 소외 3, 4 등이다.
- ② 피고 실시제품의 생산·판매에 관여된 자들에 대한 국세청 매입매출 과세정보, 세금계산서 등의 자료에 의하면, 2019. 1.부터 2019. 5.까지 소외 3이 소외 1로부터 이 사건 필름을, 그리고 소외 2로부터 라이팅 케이스를 각 공급받고, 이를 피고에게 판매한 내역이 확인된다.

(2) 그러나 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 위 인정 사실만으로는 라이팅 케이스 생산·판매의 전 과정이 소외 3의 계산 아래 그의 지휘·감독 하에 이루어진 것으로 인정되기 어렵다.

- ① 피고 실시제품의 거래 구조는, 피고가 소외 1에게 이 사건 필름 제작을 의뢰하여 납품받고, 위 필름을 소외 2에게 공급하면 소외 2가 이를 사용하여 라이팅 케이스를 제작해 피고에게 납품하는 방식이었다. 그리고 소외 2는 피고에게 라이팅 케이스를 납품만 하는 것이 아니라 직접 이를 판매하기도 하였다. 그렇다면 피고와 소외 2가 피고 실시제품을 주도적으로 생산·판매하였던 것으로 보인다.
- ② 피고는 별도로 진행된 가처분 사건에서 ‘소외 3이 100% 지분을 보유하고 있는 소외 4를 통해 거래해 왔기 때문에 소외 3의 자기실시로 특허침해가 발생하지 않는다고 보았다. 그런데 소외 3이 아닌 소외 4 명의로 거래된 물품들에 대한

문제가 남아 있을 수 있기 때문에 소외 3 명의로 소급하여 수정하기로 하고, 소외 4 명의로 납품되었던 피고 실시제품을 피고가 소외 4에 반품하고 이를 다시 소외 3 명의로 공급받는 형태로, 발주서와 세금계산서, 거래 명세서 등 각종 서류에 기재되었던 명의자를 소외 4에서 소외 3으로 수정하였다'라는 취지로 주장한 바 있다. 그렇다면 기존 피고와 소외 4의 거래 내역이 피고와 소외 3의 거래 내역으로 변경된 것으로 보인다.

- ③ 피고가 주장하는 거래구조에 의하면, 소외 3은 소외 1에게 이 사건 필름의 제작을 의뢰하여 납품받고, 위 필름을 소외 2에게 공급하면 소외 2가 이를 사용하여 라이팅 케이스를 제작해 소외 3에게 납품하고, 소외 3이 이를 피고에게 판매하는 방식이어야 한다. 증거로 제출된 세금계산서에 의하면, 2019. 1.경부터 2019. 5.경까지 소외 2가 제조한 피고 실시제품이 소외 3을 거쳐 피고에게 납품된 것으로 나타나 있기는 하다.

그런데 소외 2와 소외 3 사이의 2019. 2. 22.자 거래는 피고가 기존에 소외 4로부터 납품받은 피고 실시제품을 반품한 다음 이를 다시 소외 3 명의로 공급받는 것처럼 변경하는 과정에서 소외 2도 해당 부분에 대한 세금계산서를 새로 발행한 것이다. 그리고 소외 2는 2020. 4. 3. 나머지 거래 부분에 대한 세금계산서 거래금액 합계와 동일한 액수 상당의 마이너스 세금계산서를 발행함으로써 위 매출 부분에 대한 거래를 취소한 것으로 보인다. 그렇다면 소외 3이 소외 2로부터 피고 실시제품을 납품받아 이를 피고에게 공급하였다고 보기 어렵다.

- ④ 피고는 소외 3이 소외 2와 피고를 지휘·감독하였음을 확인할 수 있는 증거로 소외 3이 발송한 이메일을 제출하였으나, 위와 같은 이메일은 모두 가처분결정이 내려진 이후에 작성된 것이고, 그 내용에 의하더라도 라이팅 케이스와 관련된 거래 중 극히 일부분에 불과하므로, 위 증거만으로 라이팅 케이스의 제조·판매 전 과정에서 소외 3이 피고와 소외 1, 소외 2 등에 대하여 지휘·감독하였다고 보기 어렵다. 또한 피고 실시제품의 생산·판매 전 과정에서 발생된 수익이 소외 3에게 귀속된다고 볼만한 자료도 없다.

- ⑤ 이상과 같은 내용을 종합하면, 피고와 소외 2가 주도적으로 피고 실시제품을 생산하는 기본 거래 관계는 변경되지 않은 상태에서, 소외 3은 단지 피고와 소

외 2에게 이 사건 특허발명의 실시허락을 해준 대가로 위 ③항의 표에서 보는 바와 같이 소외 2와 피고 사이의 거래 중간단계에서 발생한 거래차익을 지급받는 방식으로 실시료를 지급받은 것으로 보인다.

【판결의 의의】

특허권 공유자가 특허발명을 타인에게 실시하게 하는 경우, 특허법 제99조 제3항에 의하여 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고도 자기실시로서 허용될 수 있는지 그 판단기준을 제시한 사안

13. 특허권 존속기간 연장

[존속기간이 연장된 테고프라잔의 권리범위]

(제4부) 2025. 1. 13. 선고 2024허13541, 13695 판결 [확정(심불기각)]

【권리내용】〔특허〕 크로메인 치환된 벤즈이미다졸 및 이들의 산 펌프억제제로서의 용도(테고프라잔)

【사 건 명】 소극적 권리범위확인

【참조판례】 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결, 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결

【판시사항】

이 사건 특허발명과 확인대상발명은 모두 테고프라잔 등의 신규 화합물이고, 확인대상발명의 치료효과 및 용도는 ‘케이캡정50밀리그램’의 효능·효과 중 추가된 ④ 적응증과 같으므로, 이 사건 특허발명의 존속기간 연장의 기초가 된 의약품과 확인대상발명은 유효성분, 치료효과, 용도가 모두 동일하다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 본 사안.

【사안의 개요】

특허발명		확인대상발명
테고프라잔		소화성궤양 및/또는 만성 위축성 위염 환자에서의 헬리코박터파일로리
최초 의약품 품목허가 및 존속기간연장등록	① 미란성 위식도역류질환의 치료 ② 비미란성 위식도역류질환의 치료	리 제균을 위한 항생제 병용요법용(④) 테고프라잔
변경 허가	④ 소화성 궤양 및/또는 만성 위축성 위염 환자에서의 헬리코박터 파일로리 제균을 위한 항생제 병용요법	

【판결요지】

1. 판단순서

존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력이 확인대상발명에 미치는지는 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건과 확인대상발명 사이의 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 할 것이므로 먼저, 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 유효성분이 동일한지 살펴본 다음 이어서 치료효과 및 용도가 동일한지 판단한다.

2. 유효성분 동일 : 테고프라잔

3. 치료효과 및 용도의 동일 여부

○ 쟁점

구 특허법 제95조의 ‘용도’를 약사법상 최초 허가된 ‘적응증’으로만 한정해야 하는지 특허발명의 기술적 의의를 고려하여 구체적·개별적으로 판단할 수 있는지에 있다(이하 ‘쟁점 1’이라 한다). 후자로 볼 경우 **①** 및 **②** 적응증에 관한 특허실시와, 추가 허가를 받은 **④** 적응증에 관한 특허실시에서의 치료효과 및 용도가 동일한지, 이로 인하여 존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력이 **④** 적응증에 관한 특허발명의 실시에도 미치는지가 쟁점이 된다(이하 ‘쟁점 2’라 한다).

○ 쟁점 1에 대한 판단 : ‘치료효과 및 용도의 동일성’은 약사법상 최초로 허가받은 ‘효능·효과’로 한정할 것이 아니라 특허발명의 명세서 등을 참작하여 허가 대상물건의 ‘특허법상 치료효과 및 의약용도’의 실질적 동일 여부로 판단해야 한다.

① ‘최초 품목 허가’를 기준으로 존속기간의 연장 여부를 판단하더라도 연장되는 대상은 ‘최초 품목 허가를 받은 의약품’이 아니라 ‘특허발명’ 그 자체이고, 존속 기간이 연장

된 특허권의 효력은 연장 전 특허권에 비해 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 ‘실시’로 그 범위가 축소되는 것일 뿐이다.

② 특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 하나, 약사법은 약사(藥事)에 관한 일들이 원활하게 이루어질 수 있도록 필요한 사항을 규정함으로써 국민보건 향상에 기여하는 것을 목적으로 하는 점에서 그 취지가 다르다.

특허법상 ‘의약품’은 의약품으로 치료할 수 있는 적응증인 점에서 약사법상 의약품 허가 사항의 ‘효능·효과’와 일부 공통되기는 한다. 그러나 의약품발명에서는 특정 물질 외에 그 용도가 발명을 구성하고, 그 중 의약품도는 널리 알려진 약리기전 외에는 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방에 해당하는 효과나 대상 질환으로 표현된다. 반면, 약사법상 의약품 품목허가의 ‘효능·효과’는 유효성이 명확하게 실증(實證)될 수 있는 질환명 또는 증상명 등을 의학학적으로 인정되는 범위에서 되도록 구체적으로 표시해야 하고, 치료, 예방, 진단을 구분하여 대상 질병 또는 증상을 정의해야 하는데, 이는 모집된 피험자의 병력이나 중증도 등에 따른 유효성의 실증 정도가 달리 평가되기 때문으로 보인다.

또한, 하나의 발명으로 보호받는 구체적인 약효로서의 의약품발명은 복수(複數)의 효능·효과를 가진 의약품으로 허가를 받을 수 있지만 약사법상 품목 허가에서의 ‘효능·효과’는 제도의 취지상 임상시험을 통해 안전성 및 유효성이 확증된 구체적인 질병이나 증상으로 명확하게 표시되어야 하는 점에서도 차이가 있다.

이와 같은 특허법과 약사법의 각 취지, 존속기간 연장제도와 품목 허가 제도의 목적과 운용방식의 차이 등에 비추어 볼 때 특허법상 ‘용도’를 약사법상 ‘효능·효과’와 동일하게 판단할 만한 특별한 이유를 찾기는 어려울뿐더러 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위를 판단하기 위한 ‘용도’를 약사법상 허가받은 의약품의 ‘효능·효과’로 해석해야 한다고 볼 만한 법률상 근거도 없다.

③ 특허발명이 복수의 효능·효과가 있고 특허권자가 효능·효과 별로 품목 허가를 받기 위해 관련 임상시험을 동시에 진행하더라도 각 적응증마다 요구되는 치료적 확증 가이드라인, 피험자 모집 용이성 등의 차이로 인해 모든 효능·효과에 대한 유효성 및 안전성 시험 성적자료 등을 동시에 확보하는 것은 사실상 불가능하다. 뿐만 아니라, 모

든 효능·효과와 관련된 시험 성적자료들이 얻어질 때까지 기다렸다가 동시에 품목 허가를 신청하도록 강제할 이유나 필요도 없다. 또한 특허권자는 시장 상황이나 판매 정책 등에 따라 효능·효과별로 품목허가 신청을 달리하거나 같은 효능·효과라 하더라도 일부 적응증에 대한 품목 허가 신청 후 추가 품목 허가를 받는 전략을 구사할 수도 있다. 이와 같은 품목 허가 제도의 운용 실정에 비추어 보더라도 연장된 특허권의 효력범위를 판단하기 위한 기준으로서의 특허법상 ‘용도’가 약사법상 품목 허가의 ‘효능·효과’와 반드시 일치한다고 보기는 어렵다.

④ 약사법상 품목 허가는 신청 시기에 따라 구분되는데 이를 치료효과나 용도의 판단 기준으로 삼을 경우 ‘치료효과 및 용도’의 동일성이 특허발명의 기술적 의의가 아니라 행정 행위의 일종인 ‘품목 허가’에 의해 결정될 수밖에 없다. 최초 품목 허가 신청 시 여러 가지 적응증으로 동시에 신청하여 허가를 받은 경우와 순차로 허가받은 경우를 비교해 볼 때 같은 특허발명임에도 전자가 후자에 비해 연장된 존속기간의 효력범위가 넓어지는 불합리가 발생한다.

⑤ 반면, 특허법 제95조는 연장되는 특허권의 범위를 특허발명의 기술사상의 동일성 여부와 관계없이 특허권 존속기간 만료 전까지 허가받은 모든 효능·효과에 미치는 것으로 본다면 특허발명이 기여한 기술사상 보다 과도하게 보호되는 문제가 발생할 수도 있다. 유효성분이 동일하다고 해서 치료효과나 그 용도가 반드시 같다고 볼 수는 없는 바, 동일 유효성분의 약물이 같은 작용기전(mechanism)에 의해 효력을 발휘하는 경우라도 약물이 작용하는 기관(organ)이나 조직(tissue), 질병의 종류, 병증 등에 따라 발현되는 효과와 치료 용도가 다를 수 있고, 치료 효과나 용도가 같다고 하여 유효성분과 작용기전이 반드시 동일한 것도 아니기 때문이다.

⑥ 결국, 특허법과 약사법의 목적, 특허 존속기간 연장제도와 의약품 품목 허가제도의 각 취지 및 구체적 운용 방식 등을 종합해 보면, 연장된 특허권의 효력범위를 판단하기 위한 기준으로서의 특허법상 ‘용도’에는 의약품 허가에서 ‘최초 품목 허가를 받은 적응증’ 뿐만 아니라 이와 실질적으로 동일한 질환의 예방과 치료에 사용되는 의약품의 적응증까지 모두 포함하는 것으로 봄이 타당하다. 그리고 ‘용도’의 동일 여부는 명세서 기재 등을 통해 파악한 특허발명의 기술적 의의나 기술사상의 핵심, 약리기전의 동일 여부, 적용대상 기관(organ)이나 조직(tissue) 등 구체적 적용 부위, 대상 병증, 처방

등 사용 현황 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단해야 한다.

○ **쟁점 2에 대한 판단** : ❶, ❷ 적응증과 ❹ 적응증의 동일 여부

❶, ❷, ❹ 적응증은 이 사건 특허발명이 공개한 특유의 기술적 사상인 ‘산-펌프 길항에 의한 위산 분비 억제를 통한 산 관련 질환의 치료’라는 의약용도를 실질적으로 구현한 것이고, ‘이 사건 특허발명에서 공개한 ‘양성자 펌프를 억제하는 기전의 칼륨 경쟁적 산 억제제(potassium competitive acid blocker, ‘P-CAB’이라 한다)를 통한 위산 분비 억제’라는 치료 효과에 기초하여 치료할 수 있는 ‘산 관련 질환’에 속하는 것으로, 용도가 동일하다.

【판결의 의의】

구 특허법 제95조의 ‘용도’를 약사법상 최초 허가된 ‘적응증’으로만 한정할 것이 아니라 특허발명의 기술적 의의를 고려하여 구체적·개별적으로 판단해야 한다고 본 사안

14. 직무발명

【영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명보상금 청구 사건】

(제23부) 2024. 12. 19. 선고 2022나2176 판결 [확정(심불기각)]

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제39조, 제40조, 구 의장법(2004. 12. 31. 법률 제7289호 디자인보호법으로 개정되기 전의 것) 제24조

【참조판례】 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결, 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2012다15336 판결, 대법원 2020. 12. 10. 선고 2020다245958 판결

【판시사항】

1. 영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명 보상금 채무의 이전 여부
2. 포괄적 영업출자에 의한 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

3. 영업출자에 의하여 신설된 법인이 상법 제42조 제1항에 따른 책임을 부담하는지 여부
4. 직무발명 처분보상금 청구권에 관한 소멸시효의 기산점: 피고 2의 직무발명보상규정 등에 비추어 볼 때, 영업출자 당시 원고의 피고 2에 대한 직무발명 처분보상금 청구권은 그 지급시기가 도래하여 소멸시효가 진행하고, 이 사건 소 제기 당시 이미 시효기간 10년이 도과하여 위 처분보상금 청구권이 시효로 소멸하였다고 판단한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 피고 2의 LED 사업부서에서 근무하던 중 발광다이오드 디자인 및 특허에 관한 공동 직무발명(이하 ‘이 사건 직무발명’)을 하였고, 피고 2는 공동발명자인 원고 등으로부터 이 사건 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리를 승계하여 디자인등록출원 및 특허출원을 하고 그 디자인권(이하 ‘이 사건 디자인권’) 및 특허권(이하 ‘이 사건 특허권’)의 설정등록을 마쳤다.
2. 피고 2는 피고 1과 합작투자계약을 체결하여 소외 회사를 설립하는 과정에서 LED 사업을 현물출자(이하 ‘이 사건 영업출자’)하였다. 이에 따라 이 사건 디자인권 및 특허권과 원고의 근로관계는 소외 회사에 포괄적으로 인수되어 승계되었고, 소외 회사는 이 사건 디자인권 및 특허권에 관하여 각 이전등록을 마쳤다.
3. 원고는 소외 회사에 퇴사하였다. 소외 회사는 피고 1에 흡수합병되었고, 피고 1은 이 사건 디자인권 및 특허권에 관하여 각 이전등록을 마쳤다.
4. 원고는 주위적으로, 직무발명 보상금 채무가 피고 1에 승계되었을 것을 전제로 피고 1에 대하여 이 사건 특허권의 실시에 따른 실시보상금 청구를, 예비적으로 직무발명 보상금 채무가 피고 1에 승계되지 아니하였다면 피고 2에 남아있음을 전제로 피고 2에 대하여 이 사건 직무발명의 양도에 따른 처분보상금을 청구하였다.

【제1심판결】 수원지방법원 2022. 10. 12. 선고 2019가합30566 판결

청구기각(원고 항소)

【판결요지】 항소기각

1. 피고 1(주위적 피고)에 대한 청구에 관한 판단

가. 직무발명 보상금 청구권의 발생

이 사건 직무발명은 구 특허법 제39조 제1항에서 정한 직무발명에 해당하고, 피고 2

는 그 특허 등을 받을 권리를 원고로부터 승계하여 피고 2 명의로 출원·등록을 마쳤으므로, 원고의 이 사건 직무발명 보상금 청구권은 늦어도 그 출원일 무렵인 2005. 5. 경 발생하였다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 피고 2는 구 특허법 제40조 제1항 및 구 의장법 제24조에 따라 이 사건 직무발명의 공동발명자의 1인인 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

나. 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

먼저 원고의 피고 1에 대한 청구원인의 전제가 되는 쟁점사항, 즉 위 보상금 채무가 피고 2에서 소외 회사로 이전되었거나 소외 회사가 그 채무를 부담하게 되었는지에 관하여 보건대, 다음과 같이 원고의 주장은 모두 받아들이기 어렵다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 피고 1에 대한 청구는 받아들이지 않는다.

1) 영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

이 사건 영업출자에 의하여 원고에 대한 근로계약상 사용자의 지위가 소외 회사로 이전되고, 그 근로계약관계에서 이미 발생한 채권·채무는 이를 인수 대상에서 배제하기로 하는 특약이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 소외 회사로 포괄적으로 이전된다. 그러나 구 특허법 및 구 의장법이 정한 직무발명 보상금 채무가 근로계약관계에서 발생한 것으로서 근로계약인수에 따라 인수인에게 이전되는 채무에 해당한다고 보기 어렵다. 그 이유는 다음과 같다.

가) 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 참조). 또한 구 특허법 제39조 제1항은 “종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”을 직무발명으로 정의하고 있는바, 종업원의 직무발명이 사용자와 종업원 사이의 고용관계에 기초한 사회적 사실에서 이루어지는 것임은 개념상 분명하다.

나) 그런데 구 특허법 제33조 제1항과 같이 직무발명에 대한 권리가 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속한다는 발명자주의에 따르면, 종업원의 직무발명은 사용자와의 고용관계에 기초한 사회적 사실에서 이루어진 것일 뿐이고, 달리 위 고용관계가 발생하는 근로계약상의 의무 또는 그 의무이행의 결과라고 볼 수는 없다. 사용자가 그 발

명에 대하여 특허를 받을 권리나 특허권을 이전받으려면 종업원으로부터 그 권리를 승계하여야 한다.

다) 직무발명 보상금 청구권은 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계 또는 전용 실시권 설정에 대한 대가적 성격을 넘어서, 직무발명을 장려하고 종업원과 사용자 사이의 이익을 조정함과 동시에 발명자인 종업원에게 정당한 보상이 이루어지도록 구 특허법에서 정한 법정채권이므로, 노동의 반대급부인 임금채권과 구별되고, 종업원이 퇴직한 경우에도 그 권리가 소멸하지 아니하며 상속 또는 양도의 대상이 된다.

라) 계약상 지위의 양도에 의하여 계약당사자로서의 지위가 제3자에게 이전되는 경우에는 계약상 지위를 전제로 한 권리관계만이 이전되는 것이 원칙이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2012다15336 등 판결 참고). 직무발명 보상금 청구권이 사용자와 종업원 사이의 고용관계에 기초하여 발생한 것이더라도, 직무발명 보상금 청구권은 법률에 의하여 인정된 법정채권으로서 근로계약상의 지위를 전제로 한 권리관계와 구별되는 점은 앞서 본 바와 같다.

마) 소득세법 제12조 제3호는 발명진흥법에서 정한 직무발명 보상금을 근로소득의 일종으로 규정하고 있기는 하지만, 1980년부터 2016년까지의 구 소득세법에서 기타소득으로 규정되어 있었던 점 등 소득세법의 개정 경과 및 입법취지에 비추어 보면, 과세를 위한 소득세법의 소득구분의 점만으로 직무발명 보상금의 채권·채무가 근로계약관계에서 발생하는 채권·채무와 동일하다고 평가할 수 없다.

2) 포괄적 영업출자에 의한 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

영업양도나 영업출자 계약이 포괄적으로 이루어졌다고 하더라도 개별 채무를 인수할 것인지 여부는 계약의 내용과 당사자의 의사를 종합적으로 판단하여 결정하여야 한다. 피고들이 합작투자계약을 체결하여 소외 회사를 설립할 당시 이 사건 직무발명 보상금 채무를 소외 회사의 인수 대상에 포함하였음을 인정할 증거가 없다. 오히려, 이 사건 직무발명 보상금 채무는 소외 회사 설립 당시 피고 2가 출자한 대상재산의 부채 내역에 포함되어 있지 않은 사실이 드러날 뿐이다.

3) 상호속용 영업양수인의 채무 부담 여부

소외 회사가 상법 제42조 제1항에 따른 상호속용 영업양수인으로서 이 사건 직무발명 보상금 채무를 부담하는지에 관하여 보건대, 거래통념상 그룹 계열사인 피고 2와 소

외 회사가 영업주체를 오인할 만큼 상호의 주요 부분이 동일하다고 보기 어렵고, 피고들 사이의 합작투자계약에 의하여 소외 회사가 설립된 때부터 피고 1에 흡수합병 될 때까지 피고 2와 소외 회사는 그룹 계열회사로 각각 존속하고 있었으며, 특히 이 사건 직무발명 보상금의 채권자인 원고로서는 고용관계의 사용자가 피고 2에서 소외 회사로 변경된 사정을 잘 알고 있었으므로, 소외 회사가 상법 제42조 제1항의 상호속용 영업양수인으로서 이 사건 직무발명 보상금 채무를 부담한다고 볼 수 없다.

다. 소결론

원고에 대한 이 사건 직무발명 보상금 채무가 피고 2에서 소외 회사로 이전되었거나 소외 회사가 그 채무를 부담하게 되었다는 점을 전제로 한, 원고의 피고 1에 대한 청구는 나아가 살피지 않더라도 받아들일 수 없다.

2. 피고 2(예비적 피고)에 대한 청구에 관한 판단

가. 직무발명 보상금 청구권의 발생

피고 2가 원고로부터 이 사건 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리를 승계한 때에 원고의 이 사건 직무발명 보상금 청구권은 발생하였고, 그 시점은 늦어도 피고 2가 이 사건 특허권을 출원한 2005. 5.경이다. 따라서 피고 2는 특별한 사정이 없는 한 원고에게, 원고가 예비적으로 구하는 처분보상금의 범위 내에서 이 사건 직무발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고 2의 소멸시효 항변에 관한 판단

1) 피고 2는 피고 2의 직무발명보상규정(이하 ‘이 사건 보상규정’)을 통하여 처분보상금의 지급시기를 ‘회사가 직무발명에 대한 특허권 등을 제3자에게 양도하여 수익이 발생한 때’로 정하고 있었으므로, 원고는 피고 2가 2009. 4. 1. 이 사건 영업출자를 통하여 소외 회사에 이 사건 직무발명에 대한 특허권 등을 현물출자한 때에 처분보상금 청구권을 행사할 수 있었다. 따라서 원고의 이 사건 직무발명 처분보상금 청구권의 소멸시효는 2009. 4. 1.부터 진행한다고 할 것이고, 그로부터 10년이 경과한 후인 2019. 12. 18. 이 사건 소가 제기되었음은 기록상 분명하므로, 위 처분보상금 청구권은 특별한 사정이 없는 한 시효로 소멸하였다.

2) 이에 대하여 원고는 이 사건 직무발명에 대한 처분보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 있어 소멸시효가 진행하지 않는다고 주장하나, ① 이 사건 보상규정에서 ‘양도

등 계약서에 명기된 것'을 처분보상금의 지급조건으로 보더라도 처분행위 당시에 조건 불성취 여부를 알 수 있었으므로 법률상 장애가 계속된다고 볼 수 없는 점, ② 이 사건 보상규정은 “처분보상은 대상 특허권별로 가중치로 결정하여 보상한다.”라고 정하고 있는데, 이는 직무발명 보상금의 정당한 금액을 산정함에 있어서 해당 직무발명의 기술적 가치를 파악하여 사용자가 얻은 이익에서 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익을 고려 하라는 취지로 해석될 뿐, 대상 특허권의 가중치가 결정될 때까지 종업원의 처분보상금 청구권 행사가 제한된다고 해석할 수 없는 점, ③ 이 사건 보상규정에서 “보상금의 범 위는 수익금의 10%로 보상한다.”라고 정하고 있다고 하여 원고가 주장하는 바와 같이 주식처분을 위한 이사회 심의·의결 절차가 처분보상금 지급을 위하여 필요하다고 보기 어려운 점 등을 종합하여 보면, 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 소결론

원고의 피고 2에 대한 이 사건 직무발명 처분보상금 청구권은 시효로 소멸하였으므로, 그 지급을 구하는 원고의 피고 2에 대한 청구는 결국 받아들일 수 없다.

【판결의 의의】

구 특허법 및 구 의장법이 정한 직무발명 보상금 채무가 근로계약관계에서 발생한 것으로서 근로계약인수에 따라 인수인에게 이전되는 채무에 해당한다고 보기 어려우며, 영업양도나 영업출자 계약이 포괄적으로 이루어졌다고 하더라도 개별 채무를 인수할 것인지 여부는 계약의 내용과 당사자의 의사를 종합적으로 판단하여 결정하여야 한다고 본 사례

[대표이사의 직무발명 보상금청구 사건]

(제22부) 2025. 4. 30. 선고 2024나10379 판결 [확정(미상고)]

【사 건 명】 직무발명보상금 청구의 소

【참조조문】 발명진흥법 제2조 제2호, 제15조 제1항

【참조판례】 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결

【판시사항】

1. 대표이사가 발명진흥법 제2조 제2호의 ‘종업원등’에 해당하는지 여부
2. 피고 1의 임원인 발명자가 피고 1이 사업영역 확대를 위해 인수한 회사인 피고 2에게 직무발명에 관한 특허를 받을 권리의 지분을 양도한 경우 그 발명자는 피고 2로부터 직무발명 보상금 상당의 양도대금을 지급받기로 하는 묵시적 약정이 있다고 판단한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 피고 1의 대표이사로 재직하면서 총 7건의 발명(이하 해당 발명들을 ‘이 사건 제○발명’과 같은 방식으로 표기하고, 이들을 통틀어 ‘이 사건 각 발명’이라 함)을 완성하였고, 피고들은 단독발명자 내지 공동발명자인 원고 등으로부터 이 사건 각 발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하여 특허출원을 하고 그 특허권의 설정등록을 마쳤다.
2. 피고들은 산업통상자원부장관으로부터 이 사건 각 발명을 구 전력기술관리법(2016. 1. 6. 법률 제13741호로 개정되기 전의 것)에 따른 신기술(이하 ‘이 사건 각 신기술’)로 지정·고시 받았다.
3. 이 사건 각 신기술이 적용된 공사에 대하여 일반경쟁 입찰로 업체를 선정하는데, 피고들은 선정된 업체로부터 장비임대료 및 신기술료를, 한국전력기술로부터 공사대금을 각 지급받았다.
4. 피고들은 한국전력공사와 이 사건 제6발명에 대한 통상실시권을 설정하는 계약을 체결하였고, 한국전력공사로부터 해당 계약에 따라 실시료를 지급받았다.
5. 원고는 피고들이 이 사건 각 발명으로 인해 위 3.항 및 4.항에 따른 수익을 얻었음을 이유로 피고 1에 대하여 직무발명 보상금청구를, 피고 2에 대하여 직무발명 보상금 상당의 양도대금 청구를 하였다.

【판결요지】 항소 일부인용

○ 대표이사가 발명진흥법 제2조 제2호의 ‘종업원등’의 지위에 있는지 (긍정)

- 1) 원고가 피고 1에 대표이사로 재직하면서 이 사건 각 발명을 완성한 뒤 각 특허를 받을 권리를 피고들에게 승계한 사실은 앞서 본 바와 같다.
- 2) 원고는 이 사건 각 발명의 발명자에 해당하고, 그 발명은 피고 1에 고용된 원고가 자신의 직무에 관하여 한 발명으로서 그 발명행위는 성질상 피고의 업무범위에 속하

며, 원고가 위 발명을 발명하게 된 행위도 원고의 재직 당시 직무에 속한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 각 발명은 발명진흥법에 따른 보상금 지급의 대상이 되는 직무발명에 해당하고, 피고 1은 이 사건 각 발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계한 자로서 원고에게 발명진흥법에 따른 직무발명보상금을 그 정당한 범위에서 지급할 의무가 있다.

3) 이에 대하여 피고들은 원고가 피고 1에 대표이사로 재직하였고, 실질적 경영자인 소외 1의 조카로서 피고 1이나 소외 1과 고용계약을 체결한 것이 아니라 위임계약을 체결한 것으로 볼 수 있어 피고 1에서 실질적으로 사용자 지위에 있었으므로, 직무발명 보상금을 청구할 '종업원 등'의 지위에 있었다고 볼 수 없다고 주장한다.

그러나 발명진흥법 제2조 제2호에 따르면 직무발명의 주체는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원으로 규정하고 있어 규정의 문언 상으로 보더라도 법인의 임원도 포함되고, 임원은 일반적으로 '이사' 이상의 직급을 가진 사람으로 대표이사도 포함되므로, 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

○ 피고 1의 임원인 발명자가 피고 1이 사업영역 확대를 위해 인수한 회사인 피고 2에게 직무발명에 관한 특허를 받을 권리의 지분을 양도한 경우 그 발명자는 피고 2로부터 직무발명 보상금 상당의 양도대금을 지급받기로 하는 묵시적 약정이 있다고 판단한 사례

앞서 본 사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 원고는 피고 2에게 이 사건 각 발명의 1/2 지분을 양도하고 직무발명보상금 상당의 양도대금을 지급받기로 하는 묵시적 약정이 있었다고 봄이 상당하다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 피고 2는 원고에게 직무발명보상금 상당액을 지급할 의무가 있다.

1) 피고 1은 전력신기술을 신청하여 지정을 받고, 이를 통한 사업영역의 확대를 위해서는 하나의 법인으로 참여하기보다는 신규 법인을 신설하여 한국전력공사의 입찰에 2개의 업체가 참여하는 것이 유리하다는 판단 하에 피고 2를 인수하였다.

2) 원고는 피고 1의 임원으로 근무하면서 이 사건 각 발명을 완성하였고, 이 사건 각 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고들에게 양도하였다. 통상 아무런 반대급부 없이 권리를 양도하는 약정은 매우 이례적이라 할 것인데, 그와 같이 약정하게 된 특별한 사정이나 그럴 만한 합리적 이유가 있다고 볼만한 사정도 없다.

3) 피고들은 모두 원고의 삼촌인 소외 1이 실질적으로 운영하는 회사이므로 원고로

서도 이 사건 각 발명을 통해 피고들이 얻는 이익이 사실상 하나의 주체에 의해 운용되는 이익일 것이라고 생각하였을 것으로 보인다.

4) 원고가 피고 1에게 이 사건 각 발명을 전부 승계하였다면 피고 1이 이 사건 각 발명으로 얻은 이익 전부에 관하여 직무발명보상금을 지급받을 수 있었을 것임에도 위 1)에서와 같은 이유로 피고 2를 공동특허권자로 하여 출원한 것으로, 원고로서는 피고 1에 전부 승계한 경우 받을 수 있었을 정도의 직무발명보상금을 받을 수 있다고 생각하고 이 사건 각 발명을 활용한 이익을 극대화하기 위하여 이 사건 각 발명의 1/2 지분을 피고 2에 양도한 것으로 보인다.

【판결의 의의】

대표이사가 발명진흥법에 따른 직무발명 보상금을 청구할 지위에 있고, 판시와 같은 사정 하에서 직무발명 보상금 상당의 양도대금을 지급받기로 하는 묵시적 약정을 인정한 점에 의의가 있다고 본 사안

[직무발명보상금청구권의 소멸시효]

(제23부) 2025. 8. 21. 선고 2022나1784 판결

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 구 발명진흥법(2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정되기 전의 것) 제15조, 민법 제166조 제1항

【참조판례】 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 2003다24215 판결, 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결, 대법원 1992. 3. 31. 선고 91다32053 전원합의체 판결, 대법원 2001. 10. 30. 선고 2001다24051 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결, 대법원 2024. 6. 27. 선고 2023다302920 판결, 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결

【판시사항】

1. 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 그 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기

준을 정하고 있다 하더라도, 그것이 구 발명진흥법이 예정하고 있는 범위, 즉 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의 상황을 반영하여 그 보상형태와 보상액 결정기준을 정하는 범위를 넘어서 직무발명 보상금의 지급조건이나 지급시기를 정한 것으로 볼 만한 정도가 아니라면, 그러한 근무규정 등의 정함이 있다는 사정만으로 직무발명 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있다고 볼 수 있는지 여부(소극)

2. 피고의 직무발명 보상규정에서 보상금의 지급시기를 정하고 있다고 보기 어렵고, 달리 원고의 직무발명 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있었다고 볼 수 없으므로, 피고가 원고로부터 직무발명에 관한 특허를 받을 권리를 승계한 시점부터 소멸시효가 진행한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 원고로부터 직무발명을 승계한 자이다. 원고는 피고에 대하여, 주위적으로 구 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명 보상금의 지급을, 예비적으로 피고의 직무발명 보상규정 및 보상심의규칙(이하 통틀어 ‘피고의 보상규정 등’이라 한다)에 따른 보상금의 지급을 구하였다. 이에 대하여 피고는 소멸시효의 항변을 하였고, 이 사건에서 피고의 보상규정 등에 보상금 지급시기 등의 정함이 있어 원고의 권리행사에 법률상 장애가 있었다고 볼 것인지가 주요 쟁점이 되었다. 이 사건에 관련된 피고의 보상규정 등의 주요 내용은 다음과 같다.

2006년 보상규정 제16조(Royalty 수익 보상)

1. 회사의 명의로 등록된 등록권리를 유상으로 양도 또는 실시를 하여 하였거나, 권리의 행사를 통하여 회사가 유형의 이익을 얻었을 경우, 회사는 그 발명자에 대하여 등록 발명의 양도, 실시 또는 권리행사에 따른 수익(이하 “Royalty 수익”이라 한다)의 일정 비율을 Royalty 수익 보상금으로 지급할 수 있다.

2006년 보상심의규칙 제6조 (Royalty 수익보상 기준)

1. Royalty 수익보상금은 직무발명 보상규정 제16조 제1항에 정한 Royalty 수익에서 발명자의 기여도에 따라 지급할 수 있다. 단, 실제 지급되는 Royalty 수익보상금은 상기 Royalty 수익에 기여도에 따른 백분율을 곱한 금액에서 기 기지급된 제품적용 보상금, 전략특허 보상금 및 Royalty 절감 보상금을 공제한 금액으로 한다.
2. Royalty 수익이 일정 기간 동안 분할되어 입금되는 때에는 상기 제1항에서 정한 기준에 따라 매년 말 발명자에게 지급할 보상금액을 산출한다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 7. 22. 선고 2019가합506386 판결

원고의 주위적 청구 일부 인용(원고는 제1심에서 예비적 청구를 하지 않았고, 피고는 소멸시효의 항변을 하지 않았다)

【판결요지】 제1심판결 피고 패소 부분 취소, 원고 청구 전부 기각

1. 주위적 청구에 관한 판단

가. 직무발명 보상금청구권의 발생 (☞ 구 발명진흥법 제15조 제1항, 기재 생략)

나. 소멸시효 항변에 관한 판단 (☞ 시효완성, 원고의 직무발명 보상금청구권은 이행기 정함이 없는 채권으로서 그 채권이 성립한 때인 직무발명에 관한 특허를 받을 권리를 승계한 때부터 시효 진행. 이하 권리행사의 법률상 장애 유무에 관한 판단만 요약 기재)

다음과 같은 이유로 피고의 보상규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있다고 보기 어렵고, 달리 원고가 피고에게 직무발명 보상금청구권을 행사하는 데에 법률상 장애가 있었다고 볼 수 없다.

1) 피고의 시효항변을 다투는 원고의 주장은, 피고의 보상규정 등에서 보상금의 지급시기를 불확정기한으로 정하고 있다는 취지로 이해되나, 다음과 같은 이유로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

가) 채무이행에 관하여 불확정기한이 있는 때에는 기한의 내용이 되는 불확실한 사실이 발생하여 기한이 도래하면 채무자는 이행기에 있게 된다. 불확정기한이란, 기한으로 정한 사실이 장래에 발생하는 것은 확실하지만 그 발생시기가 확정되지 아니한 기한을 말하고, 따라서 원칙적으로 기한사실의 도래 자체가 불투명하거나 불확실한 경우에는 불확정기한이라고 할 수 없다. 피고의 보상규정 등은 구체적인 보상형태를 나열하고 있고, 보상심의규칙에서 각 보상금의 심의절차와 지급기준, 지급절차 및 방법 등을 정하고 있다. 그러나 보상기준의 구체적 내용을 보더라도 등록, 등록권리 제품적용, 처분 등 지급요건에 관한 사실이 ‘장래 발생하는 것이 확실하지만 그 발생시기를 알 수 없다’는 이유로 보상기준을 정한 것으로 해석되지 않는다.

나) 법률행위의 부관에 표시된 사실이 발생한 때에는 물론이고 반대로 발생하지 아니하는 것이 확정된 때에도 그 채무를 이행하여야 한다고 보는 것이 상당한 경우에는 표시된 사실의 발생 여부가 확정되는 것을 불확정기한으로 정한 것으로 보아야 한다(대법

원 2003. 8. 19. 선고 2003다24215 판결 등 참조). 즉, 장래의 불확실한 사실이 발생하지 않는 것으로 확정된 때에도 해당 채무를 이행하여야 하는 것으로 해석되어야 그 불확실한 사실의 발생 여부가 확정된 때를 기한(期限)으로 볼 수 있다. 그런데 피고의 보상규정 등에서 정한 보상형태 및 보상기준에 관한 내용은 특허등록, 처분 등과 같은 사실이 발생하지 않는 것으로 확정되었음에도 각 해당 보상금을 지급하여야 한다거나, 그 사실의 발생이 불가능한 것으로 확정되지는 않았더라도 상당한 기간 내에 발생하지 않는 때에도 각 해당 보상금을 지급하도록 정한 것이라고 해석되지 않는다.

다) 아래 2)항에서 살펴보는 바와 같은 구 발명진흥법 제15조 제1항에 의한 직무발명 보상금청구권의 법적 성격, '사용자 등이 얻을 이익'의 산정 방식, 피고의 보상규정 등의 내용 및 형식 등에 비추어 보면, 피고의 보상규정 등에서 보상액 결정기준을 정하고 있는 것이 각 보상형태별로 분할지급 방식으로 지급시기를 정한 것이라고도 볼 수 없다.

2) 구 발명진흥법 제15조 제1항에 따른 직무발명 보상에 대하여 계약이나 근무규정(이하 '근무규정 등'이라 한다)에서 그 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 직무발명 보상금의 지급조건이나 지급시기에 관한 정함이 있다거나 직무발명 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있다고 할 수 없다. 이는 근무규정 등에서 직무발명에 관한 개별적인 이용형태를 기준으로 하여 그 보상형태나 보상액 결정기준을 정하고 있다고 하더라도 마찬가지이다.

가) 민법 제166조 제1항에 따르면 소멸시효는 객관적으로 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고, 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니한다. 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 권리의 존재나 권리행사 가능성을 알지 못하였고 알지 못함에 과실이 없다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당하지 않는다(대법원 1992. 3. 31. 선고 91다32053 전원합의체 판결 등 참조).

구 발명진흥법 제15조 제1항이 정한 직무발명 보상금청구권은 사용자 등이 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리나 특허권 등을 종업원 등으로부터 승계한 시점에 발생하는 법정채권이다. 종업원 등이 위와 같은 직무발명 보상금청구권이라는 법정채권의 존

부나 그 권리행사의 가능성을 사실상 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다.

나) 구 발명진흥법 제15조 제2항은, 제1항에 따른 보상에 대하여 근무규정 등에서 정하고 있는 경우, 그에 따른 보상이 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의의 상황, 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황, 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원 등으로부터의 의견 청취 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다고 규정하고 있다. 그리고 구 발명진흥법 제15조 제3항은, 제1항에 따른 보상에 대하여 근무규정 등에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우, 그 보상액을 결정할 때에는 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 정하고 있다. 이러한 구 발명진흥법의 강행규정들은 직무발명 보상금청구권의 소멸시효 기산점을 살피는 데에 반드시 고려되어야 한다.

다) 위와 같이 구 발명진흥법은 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 정하고 있고 그에 따른 보상이 보상형태와 보상액 결정기준에 관한 협의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되는 경우에는 이를 정당한 보상으로 간주함으로써, 근무규정 등에 직무발명 보상에 대한 내용을 정하고 이를 통해 발명(창작)자인 종업원 등에게 직무발명에 관한 정당한 보상금이 신속하게 지급되도록 하고 있다. 이는 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진한다는 구 발명진흥법의 목적(제1조)에 부합하는 것이다. 그럼에도 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 그 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있다는 사정만으로, 직무발명 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있다고 보거나 이를 전제로 직무발명 보상금청구권에 관한 소멸시효가 진행하지 않는다고 본다면, 사용자 등이 근무규정 등에 직무발명 보상의 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준에 관한 당사자의 협의 상황 등을 반영한 내용을 정하는 것을 기피하게 하고, 이는 결국 종업원 등이 합리적인 금액으로 인정되는 정당한 보상금을 신속하게 지급받는 것을 어렵게 하는 결과로 이어질 수 있다.

따라서 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 그 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있다 하더라도, 그것이 정당한 보상금의 신속한 지급을 위하여 구

발명진흥법이 예정하고 있는 범위, 즉 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의 상황을 반영하여 그 보상형태와 보상액 결정기준을 정하는 범위를 넘어서 직무발명 보상금의 지급조건이나 지급시기를 정한 것으로 볼 만한 정도가 아니라면, 그러한 근무규정 등의 정함이 있다는 사정만으로 직무발명 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있다고 보지 않는 것이 타당하다.

라) 구 발명진흥법이 규정한 직무발명 보상금청구권은 사용자 등이 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계한 시점을 기준으로 그 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 것이라고 합리적으로 예상되는 이익액과 직무발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금액의 금전채권으로서 위 승계 시점에 발생하는 법정채권이라고 보아야 하고, 이와 달리 승계 이후 사용자 등의 직무발명에 관한 실시·양도 등 이용형태나 그 이용기간을 기준으로 나누어 별개로 성립한다고 볼 수는 없다. 다만 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자 등이 얻을 이익을 예상하여 보상금을 결정하는 데에는 어려움이 있어, 그 승계 이후 실시·양도 등의 이용형태에 따라 실제로 발생한 이익이 있다면 이를 사용자 등이 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있을 뿐이다.

따라서 근무규정 등에서 직무발명에 관한 이용형태나 이용기간을 기준으로 하여 개별적인 보상형태나 보상액 결정기준을 정하고 있다고 하더라도, 이를 들어서 사용자 등이 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 그 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 것이라고 합리적으로 예상되는 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금액의 금전채권인 직무발명 보상금청구권 자체의 행사에 어떠한 법률상의 장애가 된다고 보기는 어렵다. 나아가 종업원 등이 직무발명에 관한 개별적인 이용형태를 기준으로 한 근무규정 등의 정함에 따른 보상형태와 그 보상액의 발생을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없다고 하여도, 이러한 사유는 사실상의 장애사유가 될 수 있음은 차치하고 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수는 없다.

마) 위와 같은 직무발명 보상금청구권의 법적 성격에 비추어 볼 때, 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 개별적인 이용형태를 기준으로 구체적 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 직무발명 보상금청구권의 발생이 객관적으로 분명하지 않다고 보거나, 이를 전제로 하여 종업원 등이 과실

없이 직무발명 보상금청구권의 발생을 알 수 없었다고 볼 수는 없다. 따라서 그러한 사정이 있는 경우에 사용자 등이 직무발명을 승계한 시점부터 직무발명 보상금청구권의 소멸시효가 진행한다고 보는 것이 종업원 등에게 지나치게 가혹하다거나 사회정의와 형평의 이념에 반한다고는 할 수 없다.

2. 예비적 청구에 관한 판단

피고의 보상규정 등은 그 내용 및 형식, 체계 등에 비추어 볼 때, 구 발명진흥법의 법률에 의하여 인정되는 직무발명 보상금청구권을 합리적으로 이행할 수 있게 하려는 목적에서 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준이나 지급방법, 지급절차 등을 정하여 둔 것으로 보일 뿐이고, 그 보상규정에 의하여 종업원에게 별도의 새로운 금전채권을 발생시키는 것으로 해석되지 않는다. 따라서 이와 전제가 다른 원고의 예비적 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들이지 않는다.

【판결의 의의】

이 판결은, 구 발명진흥법 제15조 제2항에 따라 직무발명 보상에 대하여 근무규정 등에서 그 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있는 경우 종업원의 직무발명 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있다고 볼 수 있는지, 그와 같은 기준의 정함이 있는 보상규정에 의하여 구 발명진흥법에 의한 직무발명 보상금청구권과 구별되는 별도의 약정채권이 발생한다고 볼 수 있는지 등을 판단한 사례이다.

이 판결과 같은 취지로 특허법원 2023나10839 판결 등에서는 피고의 보상규정 등에 보상금 지급시기의 정함이 없다고 보아 피고(사용자)가 원고(종업원)로부터 이행청구를 받은 다음 날부터 직무발명 보상금채무에 대한 지체책임을 부담한다고 판단하였다.

특허법원 상표·디자인 주요재판사례
(2024. 10. ~ 2025. 9.)

특허법원 임현화 판사

1. 상표사건

[상표등록의 적극적 요건(식별력)]

상표법 제33조 제1항 제3호(기술적 표장)
상표법 제33조 제1항, 제7호(기타 식별력 없는 표장)

식별력 인정예

[Simpleat 등록무효 사건]

(제5부) 2024. 10. 17. 선고 2024허11507 판결-확정

【권리내용】 [상표권]  (제1665940호: 제30류 곡물을 주원료로 한 스낵식품 등)

【심결】 특허심판원 2024. 3. 8. 자 2023당2735 심결

【사건명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호

【참조판례】 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11794 판결, 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결

【판시사항】

등록상표가 그 지정상품의 품질, 용도, 형상 및 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 등에 해당한다고 보기 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 등록상표가 기술적 표장에 해당한다는 등의 주장을 하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록상표가 ‘간편하게 먹다’ 등의 의미로 직감되어 상표법 제33조

제1항 제3호에 해당하고, 등록상표를 특정인이 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상 적당하지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다는 이유로 등록무효 심결을 하였다. 원고는 심결 취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구인용

1. 다음 사정에 비추어 보면 등록상표가 그 지정상품의 품질, 용도, 형상 및 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보기 어렵다.

가. 등록상표 ‘’을 한국어로 발음하는 경우 ‘심플잇’이라는 3음절이 되어 음절수가 비교적 짧고, 결합 전 개별 단어로 보이는 ‘simple’과 ‘eat’은 등록상표의 지정상품과 관련하여 독립적인 식별력이 미약하다고 보이므로, 등록상표는 일반 수요자에게 ‘ (심플잇)’ 전체로서만 호칭·관념될 것으로 봄이 타당하다.

나. 등록상표는 ‘Simple’과 ‘Eat’을 결합한 다음 가운데 ‘e’ 하나를 생략한 사전적인 의미가 없는 조어이다. 우리나라 영어교육 보급 수준에 비추어, 일반 수요자들이 문법적으로 맞지 아니하여 흔히 볼 수 없는 등록상표를 보고, 앞서 본 ‘Simple’과 ‘eat’의 사전적 의미를 기계적으로 결합한 다음 연상 내지 추론 과정을 거쳐 ‘간편하게 먹을 수 있게 만든 음식’ 또는 ‘간단히 조리해서 먹는 음식’을 뜻하는 ‘간편식’을 간접적으로 떠올릴 수는 있을지언정, 그것을 넘어 등록상표 ‘’을 접한 일반 수요자가 ‘간편식’ 내지 ‘간단하게 먹는 식품’을 직관적으로 깨달을 수 있는 것으로 보이지는 않는다.

다. 원고가 등록상표의 표장을 사용하여 판매하는 실제 제품(이하 ‘원고 제품’)의 포장 용기 등에 ‘간편하게 먹는 식품’, ‘간단하게 먹는 식품’임을 강조하는 문구를 기재하였다는 사정만으로 등록상표가 일반 수요자로 하여금 그 지정상품과의 관계에서 ‘간편식’ 내지 ‘간단하게 먹는 식품’을 직감하도록 한다고 단정하기는 어렵다. 오히려 원고는 등록상표가 암시하는 내용을 소비자에게 명확하게 전달하고자 위와 같은 문구를 사용하여 영업을 하였다고 볼 여지도 충분히 있기 때문이다. 또한 원고 제품을 실제 구매한 소비자가 해당 제품의 특성을 간편하게 먹는 음식으로 파악하였다고 하더라도, 이는 ‘간편식’인 실제 제품을 구체적으로 소비한 구매 경험에 기초한 것이므로 그와 같은 사정만으로 등록상표를 접한 일반 수요자들이 지정상품과의 관계에서 ‘간편식’ 내지 ‘간단

하게 먹는 식품'을 직감할 것이라고 단정하기도 어렵다.

2. 다음 사정에 비추어 보면 등록상표가 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 보기 어렵다.

가. 'Simple eat'이라는 단어는 문법에 어긋나는 표현으로 사전에 등재되지 않은 단어이다. 더욱이 등록상표 '

나. 'simple'과 'eat'은 여러 뜻을 가진 영어 단어인데, 등록상표와 같이 'simpleat'으로 사용되는 경우 일반 수요자에게 있어 그것이 전체로서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'으로 직감된다고 보기 어렵다는 점은 앞서 본 바와 같다.

다. 'simpleat'이나 'simple eat' 또는 '심플잇'이라는 단어가 등록상표의 지정상품에 관한 일반 수요자들 사이에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 지칭하는 것으로 널리 인식·사용된다고 볼 만한 아무런 증거가 없다.

【판결의 의의】

상표가 기술적 표장인지가 문제된 사안에서, 영어 단어의 사전적 의미를 기계적으로 결합한 다음 연상 내지 추론 과정을 거쳐 '간편식' 등을 간접적으로 떠올릴 수는 있다고 하더라도, 등록상표를 접한 일반 수요자가 '간편식' 등을 직관적으로 깨달을 수 있다 보기 어렵다고 판단한 사례

식별력 인정예

[단마토 커피&브런치 사건]

(제5부) 2025. 1. 23. 선고 2024허12647 판결-확정

【권리내용】〔출원상표〕 **단마토 커피&브런치** (상품류 구분 제30류의 곡분 및 곡물 조제품, 발효차 등)

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것) 제33조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호

【참조판례】 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결, 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11794 판결

【판시사항】

1. 지정상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부(소극)
2. 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하는지 여부(소극)

【사안의 개요】

특허심판원은 출원상표가 성질표시 상표에 해당할 뿐만 아니라 식별력을 인정하기도 어려우므로 구 상표법 제33조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호에 따라 등록을 받을 수 없다는 내용의 심결을 하였다. 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구인용

1. 구 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부

다음 사정에 비추어 보면, 출원상표가 그 지정상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보기 어렵다.

가. ‘**커피&브런치**’ 부분은 ‘**단마토**’ 부분과 쉽게 분리되어 일반 수요자들에게 ‘커피와 아침 겸 점심으로 먹는 오전 식사’의 의미로서 인식될 것인데, 출원상표의 지정상품인 ‘곡분 및 곡물 조제품 등’의 품질, 원재료 또는 효능 등을 표시하는 것으로 보기 어려우므로 해당 부분이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정되지 않는다고 보기 어렵다.

나. 설령 ‘**커피&브런치**’ 부분이 그 지정상품 중 ‘발효차 등’과의 관계에서 지정상품의 품질 내지 원재료 등을 표시한 것으로서 식별력이 인정되지 않는다고 보더라도,

‘**단마토**’ 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정된다. 이유는 다음과 같다.

- 1) ‘단마토’는 문자의 단순한 결합 및 생략을 넘어서는 특이성과 본질적인 창작성이

인정되는 조어라고 판단되는바 그 식별성을 쉽게 부정하기 어렵다.

2) 뉴스기사에서 ‘단마토’의 정체를 밝히고 그 뜻을 ‘단 토마토’라고 부연하여 설명하는 것은 ‘단마토’가 독자들에게 ‘맛이 단 토마토’, ‘스테비아 토마토’라는 뜻으로 직감되지 않는다는 전제에서, ‘단마토’가 암시하는 내용을 명확하게 전달하고자 그 설명을 부가한 것이라고 볼 여지가 충분하다.

3) 네이버 검색 결과 중 상당수는 단마토라는 문언에 더해 ‘방울토마토’, ‘샤인방울토마토’, ‘토마토’라는 문언을 함께 사용하여 판매 상품을 소개 내지 홍보하고 있는바 검색 결과만으로는 일반 수요자가 이 사건 심결 당시 ‘단마토’를 ‘맛이 단 토마토’ 또는 ‘스테비아 토마토’로 직감하였다고 단정하기 어렵다.

4) 더욱이 출원상표의 지정상품은 발효차 등으로 ‘토마토’와 직접적인 관련성이 인정된다고 보이지 않는 것이다. 따라서 설령 일반 수요자가 ‘단마토’라는 단어로부터 ‘맛이 단 토마토’ 또는 ‘스테비아 토마토’를 연상해 낼 수 있다고 하더라도, 그로부터 출원상표의 지정상품들을 직감적으로 떠올릴 수 있다고 보기는 어렵다.

5) 특허청이 ‘단짠마토’, ‘짠마토’ 등을 표장으로 하고 상품류 구분 제29류, 제31류 등에 속하는 상품을 지정상품으로 한 상표등록출원에 대하여 식별력이 없다는 등의 이유로 거절결정을 한 사실이 인정되기는 하지만, 법원이 특허청의 위와 같은 거절결정 판단에 기속된다고 볼 수도 없다.

다. ‘**단마토**’ 부분이 발효차 등 지정상품과의 관계에서 누구에게나 필요한 표시에 해당한다거나, 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 볼 만한 사정도 발견되지 않는다.

2. 구 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

‘**단마토**’ 부분이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정된다는 점을 비롯하여 제반 사정에 비추어 보면, 출원상표가 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 단정하기 어렵다.

【판결의 의의】

‘**단마토**’의 식별력을 인정하고, 출원상표가 지정상품과의 관계에서 품질 등 표시표장 내지 식별력이 없는 표장인지에 관하여 구체적으로 판단한 사례

[사단법인 우봉이매방출보존회 상표거절결정 사건]

(제1부) 2025. 7. 24. 선고 2024허125 판결-확정

【권리내용】 [상표권] **사단법인 우봉이매방출보존회** (지정업무:

우봉이매방출의 전수권 운영 사업에 관한 업무 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 11. 14. 자 2023원1151 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결

【판시사항】

독점적응성 및 식별력의 요청은 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장인 업무표장에도 적용되므로 지정업무의 성질·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 업무표장은 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 2021. 10. 1. 이 사건 업무표장을 출원하였다. 이에 대하여 특허청 심사관은 2023. 3. 29. 이 사건 업무표장은 상표법 제33조 제1항 제3호 등에 해당한다고 보고 이 사건 업무표장의 등록을 거절하는 결정을 하였다. 원고는 2023. 5. 30. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2023원1151호로 심리한 다음 2024. 11. 14. ‘이 사건 업무표장은 그 지정업무의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 다음의 사정을 종합하여 보면, 이 사건 업무표장은 그 지정업무의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 누구에게나 사용하도록 할 필요성이 있을 뿐만 아니라, 표장

의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않으므로, 그 지정업무에 관하여 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당한다.

가. 이 사건 업무표장 ‘**사단법인 우봉이매방춤보존회**’는 ‘사단법인’, ‘우봉이매방춤’ 및 ‘보존회’가 결합된 표장이다. 그중 ‘사단법인’은 ‘일정한 목적을 위해 사람들이 결합한 단체 중 법인격을 인정받은 것’을 말하고, ‘우봉이매방춤’은 무용계, 특히 전통춤분야에서 중요무형유산 제27호 승무와 제97호 살풀이춤의 예능보유자로 널리 알려진 망 이매방의 호(우봉)와 이름(이매방)에 ‘춤’이 결합된 것으로 ‘우봉 이매방의 춤’을 의미하며, ‘보존회’는 ‘어떤 것을 잘 보호하고 간수하여 남기는 모임’을 뜻한다. 따라서 이 사건 업무표장은 ‘우봉 이매방의 춤을 보존하기 위한 업무를 수행하는 사람들이 결합한 법인격 있는 단체’로 관념된다. 더욱이 이 사건 업무표장은 특별한 도안화 없이 평이한 서체로 표기된 한글로만 이루어져 있어, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 업무표장을 보고 위와 같은 관념을 직감할 수 있다.

나. 이 사건 업무표장의 지정업무는 ① 우봉이매방춤의 전수관 운영 사업에 관한 업무, ② 우봉이매방춤의 학술대회/무보정리/출판 및 교육사업에 관한 업무, ③ 우봉이매방춤의 공연/경연대회/연수회 및 국제문화교류연대사업에 관한 업무, ④ 우봉이매방춤의 보존 및 전승사업에 관한 업무이다. 위 업무들은 우봉이매방춤을 교육하거나(위 ① 업무 및 ②의 출판·교육사업 업무), 우봉이매방춤과 관련된 공연 및 국내외 행사를 개최하거나(위 ②의 학술대회 업무 및 ③ 업무), 우봉이매방춤을 기록, 연구하거나(위 ②의 무보정리 및 출판 업무) 또는 우봉이매방춤을 보존 및 전승하는 것(위 ④ 업무)으로, 모두 ‘우봉이매방춤을 보존, 전승하기 위한 업무’에 해당한다.

다. 따라서 일반 수요자나 거래자는 이 사건 업무표장을 보고 그 지정업무, 즉 우봉이매방춤의 보존 등의 업무를 표시하고 있다고 직감할 수 있다. 그렇다면 이 사건 업무표장은 그 지정업무의 용도 등을 직접적으로 표시한 표장에 해당한다.

라. 이매방의 유족이 이매방의 춤 중 삼고무, 오고무, 장검무, 대감놀이에 관하여 저작권위원회에 저작권을 등록하고 위 춤들의 보존사업을 추진하고 있는 사실이 인정된다. 이처럼 원고 외에도 우봉이매방춤의 보존에 관한 업무를 하는 사람 또는 단체는 누구라도 자신의 업무 표시를 위하여 이 사건 업무표장과 유사한 표장을 사용할 필요가

있으므로, 이를 특정인에게 독점시키는 것은 적절하지 않다.

2. 이 사건 업무표장은 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 등록될 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

【판결의 의의】

업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장인 업무표장에도 독점적응성 및 식별력의 요청에 따라 상표법 제33조 제1항 제3호가 적용될 수 있다고 본 사안

[사용에 의한 식별력 취득]

(상표법 제33조 제2항(심결 당시를 기준으로 사용에 의한 식별력 취득))

상표법 제33조 제1항 제6호(간단하고 흔히 있는 표장)에 해당하나 사용에 의한 식별력 인정에

[MU 사건]

(제4부) 2025. 1. 23. 선고 2024허14117 판결-확정

【권리내용】 [상표(출원)] MU

【원심심결】 특허심판원 2024. 6. 27. 2022원1181 사건

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제6호

【참조판례】 대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결, 대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2074 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결, 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 등

【판시사항】

출원상표 MU'는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성된 것으로서 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하지만, 각 실사용상표의 유형, 사용내역 등에 비추어 보면 이 사건 심결일 무렵 지정상품의 수요자들 사이에서 원고의 온라인 게임 출처를 표시하는 상표로 식별력을 얻게 되었다고 본 사안

【사안의 개요】

출원상표는 간단하고 흔한 표장에 해당하여 상표등록이 거절되었다. 원고가 불복심판을 제기하였으나 특허심판원은 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하고, 그 출원 전에 사용한 결과 국내의 수요자 간에 원고의 상표로 인식되었다고 볼 수 없어 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록될 수 있는 상표로 인정하기 어렵다는 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

이 사건 출원상표	실사용상표 1	실사용상표 2	실사용상표 3
MU	MU, MU, MU	뮤, 뮤	MU Online, MU ORIGIN 뮤 온라인, 뮤 오리진, 뮤 레전드

1. 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하는지(적극)

이 사건 출원상표 ‘MU’는 알파벳 대문자 ‘M’과 ‘U’가 별다른 도안화 없이 단순히 결합된 표장으로서 일반 거래사회에서 누구나 자주 접할 수 있는 영문자이고 그 구성이나 배열이 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다거나 새로운 의미나 관념을 형성하고 있다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표 ‘MU’는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성된 것으로서 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당한다.

2. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 해당하는지 여부(사용에 의한 식별력 취득 여부, 적극)

1) 이 사건 출원상표와 실사용상표의 표장의 동일 여부

실사용상표 1은 이 사건 출원상표 그 자체와 같고, 실사용상표 2은 이 사건 출원상표와 거래사회의 통념상 동일성이 인정되며, 실사용상표 3 중 식별력이 상대적으로 강한 ‘MU’ 또는 ‘뮤’ 부분은 이 사건 출원상표와 거래사회의 통념상 동일성이 인정되므로 실사용상표 2, 3의 사용실적은 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는

지 판단하는 자료로 삼을 수 있다.

2) 이 사건 출원상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부

가) 원고는 2000. 4. 28. 온라인 게임 개발업, 인터넷 사업 등을 목적으로 하여 설립된 회사로, 2017. 4. 3. 게임 소프트웨어 개발, 유통, 자문업 등을 그 목적으로 추가한 이래 위 사업들을 해 왔다. 원고는 2001. 5. 24. 다중 접속 역할 수행 게임(MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Game)인 “뮤 온라인(MU Online, 이하 ‘이 사건 게임’이라 한다)”의 오픈 베타테스트를 개시한 후 2001. 11. 19. 이 사건 게임을 공식 출시하였다. 이후 원고는 이 사건 게임과 공통된 세계관을 가진 ‘MU Origin’, ‘MU Origin2’, ‘MU Legend’ 등의 ‘MU 시리즈’ 게임들을 계속하여 공개하였다.

나) 이 사건 게임이 출시되고 한 달 만에 원고가 이 사건 게임을 위하여 운영하고 있는 인터넷 홈페이지(www.muonline.co.kr)에 20만 명 이상이 회원 가입을 하였고, 2024. 12. 15.까지 누적된 회원의 수는 9,112,420명에 이른다. 원고는 2001. 12.경 ‘2001년 대한민국 게임대상’에서 우수상(온라인부문), 특별상(그래픽부문)을 각 수상하였고, 2002. 12.경 한국일보가 주최한 ‘제2회 디지털 이노베이션 대상’에서 종합대상을 수상하였으며, 2005. 3.경과 2006. 1.경에는 국가고객만족도(NCSI) 게임 MMORPG 부문 1위로 2년 연속 선정되었다.

다) 이 사건 게임이 출시된 2001년부터 2024년 3분기까지의 연 매출액은 상당히 크고(자세한 액수 기재 생략), 원고는 2001년부터 2024년경까지 지속적으로 신문, 잡지, 온라인 플랫폼 등과 같은 다양한 매체를 통하여 이 사건 게임을 홍보해왔고, 유명 연예인들을 모델로 발탁하여 ‘MU 시리즈’ 게임들을 홍보하기 위한 캠페인을 열었다. 원고는 이러한 홍보에 실사용표장들을 널리 사용해 왔다. 원고가 2010년부터 2024년 3분기까지 지불한 광고 선전비는 총 44억 원에 이르고, ‘MU 시리즈’에 관하여 2001. 4.경부터 2024. 8. 8.까지 많은 내용의 언론 보도가 이루어졌으며, 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 ‘웹젠 MU’를 검색하여 보면 이 사건 거절결정 이전부터 실사용상표가 표시된 많은 인터넷 게시물 등이 확인된다.

라) 이 사건 게임은 국내 최초의 3차원 온라인 게임으로 2001. 5. 24. 공개된 이후

한 달 만에 20만 명의 회원을 확보하였다는 등의 내용으로 여러 언론 매체에 소개되었고, 이 사건 게임이 출시된 첫 해에 ‘2001년 대한민국 게임대상’에서 우수상과 특별상을 각 수상할 만큼 공개 직후 국내에서 상당한 인기가 있었음을 알 수 있다. 이 사건 게임은 인터넷 홈페이지(www.muonline.co.kr)에서 회원가입 절차를 밟아야 참여할 수 있는 회원제로 운영되고 있는데 가입한 회원의 수가 2024. 12. 15.까지 9백만 명에 이른다는 점을 고려하였을 때, 원고는 약 23년간 이 사건 게임을 지속적으로 업데이트하여 많은 수의 회원들에게 온라인 게임 서비스를 제공하여 왔음을 알 수 있다. 특히 원고는 이 사건 게임이 출시된 첫 해인 2001년에는 약 23억 원의 매출을 얻었고, 2001년부터 2024년 3분기까지는 약 3,776억 원 상당의 총 매출액을 기록하였다. 이 사건 게임이 흥행함에 따라 공통된 세계관을 가진 12개의 게임들을 ‘MU 시리즈’로 하여 지속적으로 출시하였고, 원고가 이 사건 게임뿐만 아니라 ‘MU 시리즈’를 통해 2024년 3분기까지 얻은 총 매출액은 약 1조 3,605억 원에 이른다. 이와 같은 사정을 종합해 보면 원고와 이 사건 게임은 온라인 게임 분야에서 상당한 신뢰를 쌓아 온 것으로 보인다.

- 마) 이와 같이 원고가 오랜 기간 동안 이 사건 게임 및 이에 대한 광고물, 언론 기사, 인터넷 게시물 등에 이 사건 출원상표 그 자체 및 이와 거래관념상 동일성이 인정되는 실사용상표들을 사용함으로써 일반 수요자 및 거래 당사자들로서는 이 사건 출원상표 그 자체인 실사용상표 1과 이 사건 출원상표와 동일성이 인정되는 실사용상표 2 및 실사용상표 3 중 상대적으로 식별력이 강한 부분으로 이 사건 출원상표와 동일성이 인정되는 ‘MU’ 또는 ‘뮤’ 부분을 원고의 출처표시로 인식하였을 것으로 판단된다.

【판결의 의의】

상표의 사용 내역, 현황, 소비자들의 인식 등을 바탕으로 사용에 의한 상표의 식별력을 인정한 사안

[상표등록의 소극적 요건]

(상표법 제34조 제1항 제7호(선등록 상표 등과 동일 유사))

선등록상표와 유사하다고 본 예

[GOAT 상표거절결정 사건]

(제1부) 2025. 5. 22. 선고 2024허13046 판결-확정

【권리내용】 [상표권] **GOAT** (제25류 스웨트셔츠(sweatshirts) 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 5. 1. 자 2023원80 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것) 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2012. 1. 26. 선고 2011후1876 판결, 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결, 대법원 2006. 6. 2. 선고 2004후936 판결 등

【판시사항】

이 사건 출원상표와 선등록상표와의 관계에서 표장이 유사하여 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있고, 지정상품도 동일·유사하므로 이 사건 출원상표는 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 본 사례

【사안의 개요】

원고는 2021. 6. 18. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 이에 대하여 특허청 심사관은 2022. 10. 11. 이 사건 출원상표는 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 보고 이 사건 업무표장의 등록을 거절하는 결정을 하였다. 원고는 2023. 1. 12. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2023원80호로 심리한 다음 2024. 5. 1. ‘이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 “고트”로 호칭되어 서로 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하므로 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다’는 이유로

원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 출원상표	선등록상표
GOAT	GORT
스웨트셔츠(sweatshirts), 조끼(vests), 재킷(jackets), 팬츠(pants), 반바지(shorts) 등	의류, 신발, 모자, 방한용 마스크(의류), 양말, 속옷, 스카프, 넥타이, 가죽제 벨트(혁대) 등

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표는 세 번째 글자가 ‘A’와 ‘R’로 다르고 글꼴도 다르므로, 전체적인 외관에 있어 차이가 있다. 또한 이 사건 출원상표의 사전적 의미는 ‘염소’이고, 최근 일부 수요자들 사이에서는 ‘greatest of all time’의 약어로 특정 스포츠 종목에서 역사상 최고의 선수를 지칭하는 용도로 사용되기도 하는 반면 선등록상표는 사전적 의미가 없는 조어이므로, 양 상표는 관념이 서로 유사하다고 할 수 없다.

2. 이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 ‘고트’로 호칭되어 호칭이 서로 유사하다.

가. 원고는 이 사건 출원상표가 ‘고우트’로 호칭될 수도 있다고 주장하나, ① 우리나라의 일반적인 영어 교육 수준을 고려할 때 국내 일반 수요자나 거래자들이 장모음과 단모음의 차이까지 구별할 것을 기대하기는 어려운 점, ② -OAT로 끝나는 다른 영단어들 역시 일반적으로 같은 방식으로 호칭되는 점(예를 들어, ‘BOAT’는 ‘보트’로, ‘COAT’는 ‘코트’로 호칭된다) 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표의 호칭은 ‘고트’로 봄이 타당하다.

나. 원고는 선등록상표가 ‘고르트’로 발음된다고 주장하나, ① 우리나라의 일반적인 영어 교육 수준을 고려할 때 국내 일반 수요자나 거래자들이 알파벳 모음 ‘O’와 자음 ‘T’ 사이에 오는 ‘R’을 제대로 발음하기가 그리 쉽지는 않은 점, ② -ORT로 끝나는 다른 영단어들 역시 일반적으로 같은 방식으로 호칭되는 점(예를 들어, ‘PORT’는 ‘포트’로, ‘SORT’는 ‘소트’로 호칭된다), ③ 인터넷 포털 사이트에서 검색어를 ‘GORT’로 하여 검색할 경우 한글 ‘고트’가 병기된 선등록상표가 검색결과로 나오는데, 이와 달리 ‘GORT’를 ‘고르트’로 표기하는 등의 구체적인 사용실태가 인정되지도 않는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표의 호칭 역시 ‘고트’로 봄이 타당하다.

3. 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이나 관념상으로는 일부 차이가 있으나 그 차

이점이 두드러지게 나타나지는 않는데 호칭으로는 ‘고트’로 동일하게 발음되어, 양 상표가 동일·유사한 상품에 다 같이 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 결국 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

【판결의 의의】

일반 수요자나 거래자들의 일반적인 영어 교육 수준 및 유사한 다른 영단어의 호칭 등에 비추어 표장의 동일·유사 여부를 판단한 사안판다 사건

【상표법 제34조 제1항 제7호(선등록 상표 등과 동일 유사)】

레스토랑서비스업(Restaurant services)에 한하여 선등록상표와 동일유사하나, 부정한 목적 상표로 볼 수 없다고 본 예

[판다 사건]

(제5부) 2025. 5. 22. 선고 2024허11422 판결-확정

【권리내용】 [상표(등록)]

【원심심결】 특허심판원 2024. 3. 25. 자 2022당2792호 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7, 13호

【참조판례】 대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결, 대법원 2000. 7. 28. 선고 98후850 판결, 대법원 2002. 10. 11. 선고 2000후2804 판결, 2002. 12. 10. 선고 2000후3401 판결, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1256 판결, 대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결

【판시사항】

1. 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 카페서비스업, 레스토랑서비스업, 간이음식점업, 셀프서비스식당업, 의자/테이블/테이블린넨 및 유리식기 임대업, 커피/주스바업, 바서비스업, 이동음식조달업, 선물집업(이하 ‘쟁점 상품’이라 한다)에 관하여 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 동종의 상품에 사용될 경우 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지 여부(적극)
2. 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 쟁점 상품을 제외한 나머지 호텔예약업, 숙박시설안내업, 하숙서비스업, 하숙알선업, 호텔서비스업, 야영장시설제공업, 회의실제공업, 동물수탁관리업, 모텔서비스업(이하 ‘나머지 지정상품’이라 한다)에 관하여 선등록상표 또는 선등록서비스표와 지정상품이 동일·유사한지 여부(소극)
2. 이 사건 등록상표가 출원 당시 외국의 수요자들에게 특정인의 상품 표시로 인식된 선사용상표들과 표장이 유사한 상표로서 부정한 목적으로 출원된 상표에 해당하는지 여부(소극)

【사안의 개요】

특허심판원은 이 사건 등록상표와 선등록상표, 선등록서비스표, 선사용상표 1, 2와 표장이 모두 유사하지 않아 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19089호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제34조 제1항 제7호 및 같은 항 제13호에 해당하지 않는다는 취지의 심결을 하였고, 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

이 사건 등록상표	
선등록상표	
선등록서비스표, 선사용상표 1	
선사용상표 2	
선사용상표 3	

【판결요지】 청구일부인용(심결일부취소)

특허법원은 이 사건 등록상표는, 그 지정상품 중 쟁점 상품에 관하여는 선등록상표와

표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 나머지 지정상품에 관하여는 선등록상표 또는 선등록서비스표와 지정상품이 유사하지 아니하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않으며, 출원 당시 특정인의 상표로 인식된 선사용상표들과의 관계에서 부정한 목적이 인정되지 않아 구 상표법 제34조 제1항 제13호에도 해당하지 아니하므로, 이 사건 심결 중 쟁점 상품에 관한 부분은 일부 취소하고, 나머지 부분은 그 이유에 일부 적절치 아니한 부분이 있으나, 그 결론에 있어서 정당하다고 판단하였다. 구체적 이유는 아래와 같다.

1. 이 사건 등록상표가 쟁점 상품에 관하여 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사한지 여부

가. 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표 는 중국산 희귀동물 ‘자이언트 판다(giant panda)’의 얼굴을 형상화한 도형 부분 이 상단에 배치되고 그 하단에 ‘**FATT**’ 부분과 ‘**PANDA**’ 부분으로 이루어진 문자 부분이 배치된 결합 표장으로, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표 중 위 도형 부분 및 문자 부분 중 ‘**PANDA**’ 부분을 보고 이 사건 등록상표를 ‘판다’라는 호칭과 관념으로 기억 또는 연상할 것으로 보이는 점, ‘**PANDA**’는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 쟁점 상품에 관하여 본질적인 식별력이 인정되고 독립하여 상품을 출처표시기능을 수행하는 부분이 될 수 있는 점, 이 사건 등록상표 중 ‘**FATT**’ 부분은 일반 수요자들이 특정한 관념이나 호칭을 떠올리기 어려워 위 이 사건 등록상표는 도형 부분  또는 ‘**PANDA**’ 부분만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있는 점을 종합하면, 이 사건 등록상표의 요부는  또는 ‘**PANDA**’ 부분이라 할 수 있고, 이 사건 등록상표의 요부  또는 ‘**PANDA**’와 선등록상표 ‘**PANDA**’를 대비하면, 그 호칭 및 관념이 동일하여, 일반 수요자 및 거래자가 때와 장소를 달리하여 대하였을 때 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 중 쟁점 상품은 식음료를 판매하는 등의 서비스를 제공

하는 점에서 선등록상표의 지정상품들인 레스토랑서비스업(Restaurant services) 등과 동일·유사한 상품에 해당한다,

2. 이 사건 등록상표가 나머지 지정상품에 관하여 선등록상표 또는 선등록서비스표와 지정상품이 동일·유사한지 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 중 나머지 지정상품은 선등록상표 또는 선등록서비스표의 지정상품(서비스업류 구분 제42류의 레스토랑업 등)과 그 제공하는 상품 및 서비스의 성질, 내용, 제공방법, 수요자의 범위 등 거래의 실정에 비추어 동일·유사하다고 보기 어렵다.

3. 이 사건 등록상표가 출원 당시 외국의 수요자들에게 특정인의 상품 표시로 인식된 선사용상표들과 표장이 유사한 상표로서 부정한 목적으로 출원된 상표에 해당하는지 여부

가. 선사용상표들의 알려진 정도

원고가 선사용상표들을 사용한 기간, 원고의 점포수, 매출액, 상표출원 및 등록내역, 광고비 지출액 및 언론 보도, 블로그 게시물 게재 내역을 종합하면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원 당시 특정인의 상표로 인식되었다고 보아야 한다.

나. 부정한 목적 인정 여부

선사용상표들의 인지도는 'PANDA' 부분 보다는 전체로서의 식별력에 기반하여 획득한 것으로 보이는 점, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장이 갖는 외관 등의 차이점, 이 사건 등록상표의 출원인인 피고는 중국에 소재한 중국의 법인으로 자신의 나라를 상징하는 동물인 'PNADA'를 표장에 포함시킬 이유가 있는 점, 원고와 피고 사이에 상표를 둘러싼 교섭이 있었다거나 피고가 이 사건 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였다는 자료도 없는 점 등을 종합하면, 피고에게 이 사건 등록상표 출원과 관련하여 부정한 목적이 있었다는 사실이 인정되지 않는다.

【판결의 의의】

표장 및 지정상품의 유사 여부, 특정인의 출처표시로 알려진 상표인지 여부, 부정한 목적의 인정 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사례

상표법 제34조 제1항 제7호(선등록 상표 등과 동일 유사)
상표법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적 상표)

선등록상표와 유사하지 않고, 부정한 목적 상표로 볼 수 없다고 본 예

[레 부르주아, LES BOURGEOIS 사건]

(제4부) 2025. 3. 20. 선고 2024허14322, 14339 판결-확정

【권리내용】 [상표(등록)] 레 부르주아, LES BOURGEOIS

【원심심결】 특허심판원 2024. 7. 26.자 2022당3163, 3164 결정

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7, 13호

【참조판례】 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후1679 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등

【판시사항】

등록상표가 선등록상표와의 관계에서 표장이 동일 유사하여 지정상품에 사용할 경우 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지 여부 및 선사용상표가 등록상표와 표장이 유사하고 등록상표의 출원 당시 외국의 수요자들에게 특정인의 상품 표시로 인식되어 부정한 목적에 의한 출원 상표에 해당하는지 여부(소극, 전체관찰)

【사안의 개요】

특허심판원은 피고의 이 사건 각 등록상표가 선등록상표들과의 관계에서 외관이 현저히 다르고, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 보아 원고의 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 각 등록상표	선등록상표	선사용상표
14322 :레 부르주아 14339: LES BOURGEOIS	1. MOULINS BOURGEOIS 2. 	
와인 및 요리 페어링 관련 소 믈리에 자문제공업, 와인바 업, 서양음식점업, 레스토랑 서비스업 등	1: Flour and cereal preparations, bread, flour mixtures intended for baking 등 2: Wines protected by the appellations of origin "MEDOC" 등	포도주(와인) 양조장업, 포 도주(와인) 소매업, 음식점 업, 주점업.

1. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당여부 (소극)

1) 선등록상표 1은 우리나라의 일반 수요자나 거래자에게 ‘BOURGEOIS’ 부분으
로 인식되기보다는 ‘MOULINS BOURGEOIS’ 전체로서 인식되고, 선등록상표 2는
우리나라의 일반 수요자나 거래자에게 도형과 문자부분이 결합된  ‘전체로 인식
된다고 봄이 타당하다.

2) 이 사건 각 등록상표는 프랑스어 정관사인 ‘Les’와 ‘중산층의, 물질만능주의적인,
속물적인, 자본주의적인’의 의미를 가진 ‘bourgeois’를 결합한 ‘Les bourgeois’이거나
한글 음역으로 구성된 문자 표장이다. 이 사건 등록상표는 ‘레, Les’ 또는 ‘부르주아,
bourgeois’ 각각의 구성 부분이 아니라 표장 전체가 식별력이 있고 전체 표장에 대해
권리범위가 인정되는 것이다.

선등록상표들은 일반 소비자와 거래당사자에게 ‘bourgeois’만이 아닌 전체적으로 인
식됨은 앞서 살펴 본 바와 같다. 따라서 이를 이 사건 등록상표와 비교 관찰하면, 이
사건 등록상표와 선등록상표들은 문자의 구성과 서체, 도형의 유무 등에 차이가 있으므로
외관이 확연히 다르다.

이 사건 각 등록상표와 선등록상표들은 우리나라 일반 소비자와 거래당사자들의 프
랑스어 교육 수준이나 와인 문화 향유 수준에 비추어 프랑스어로 쉽게 발음될 수 있다
고 불만한 자료가 제출되지 않았다. 그러나 원고가 주장하는 것과 같은 방식으로 호칭
된다고 하더라도 이 사건 각 등록상표는 ‘레 부르주아’로, 선등록상표 1은 ‘물랭 부르주
아’로, 선등록상표 2는 ‘크뤼 부르주아’로 불릴 것인 점에서 그 호칭도 서로 다르다. 또

한 이 사건 각 등록상표는 ‘중산층, 자산가’라는 관념을 가지지만, 선등록상표 1은 ‘물랭’이라는 지역이름이나 방앗간의 의미를, 선등록상표 2는 ‘포도원’이라는 관념을 더 포함하는 점에서 그 관념도 유사하다고 보기는 어렵다.

2. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당여부 (소극)

제출된 증거에 의하면 선사용권자들이 미국 등 해외에서 1985년경부터 2024년경까지 선사용상표를 포도주(와인) 양조장업, 포도주(와인) 소매업, 음식점업, 주점업에 계속해서 사용한 사실, 특히 선사용상표를 미국 미주리주에 위치한 와이너리의 명칭으로 사용하면서 인터넷 홈페이지를 개설하여 숙박 및 와인 체험을 하는 관광프로그램을 제공해 온 사실, 인터넷 백과사전인 영어판 위키피디아에 선사용상표를 사용한 와이너리가 미주리주에서 세 번째로 큰 와이너리로 소개된 사실, 선사용상표를 사용하는 와이너리에서 생산한 와인들이 미국 내 와인 경연대회에서 상을 받아온 사실이 인정되기는 한다. 그러나 위 인정사실만으로는 원고가 이 사건 등록상표를 출원할 무렵인 2020. 5. 26.경 선사용상표가 그 사용상품과 관련하여 ‘국내 또는 외국의 수요자들’ 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

뿐만 아니라 원고가 제출한 증거들만으로는 피고와 선사용권자들 사이의 상표를 둘러싼 교섭 여부나 그 내용, 피고와 선사용권자들의 관계, 거래실정 등을 전혀 알 수 없어서 피고에게 부정한 목적이 있었음을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거도 없다.

【판결의 의의】

일반 소비자들과 거래당사자들의 언어 교육 수준 및 문화 향유 수준 등에 비추어 요부가 아닌 전체관찰을 기준으로 표장의 동일, 유사 여부를 판단한 사안

상표법 제34조 제1항 제7호(선등록 상표 등과 동일 유사)
상표법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적 상표)

선등록상표와 유사하고, 부정한 목적 상표로 볼 수 있다고 본 예

[장 밥티스트 골프채 사건]

(제4부) 2025. 9. 25. 선고 2025허10280 판결

【권리내용】〔상표〕골프채 골프 가방 등을 지정상품으로 하는 상표

【사 건 명】등록무효

【참조판례】대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결, 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결

【판시사항】

1. 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제4조에 따르면, 제34조 제1항의 개정규정(같은 항 제21호의 개정규정은 제외)은 이 법 시행(2016. 9. 1.) 전에 출원된 상표등록출원으로서 이 법 시행 이후 상표등록결정을 하는 경우에도 적용된다. 이 사건 등록상표는 상표법 개정 전인 2015. 12. 7. 출원되었으나 개정 후인 2019. 4. 9. 등록결정되었으므로 전부 개정된 현행 상표법 규정이 적용된다고 본 사안
2. 선사용상표와 이 사건 등록 상표의 표장이 동일하고, 상표권자가 국내에 등록안 된 해외 상표를 다수 출원하여 거절 당한 전력이 있으며, 이 사건 등록 상표의 표장을 구상한 내역을 전혀 제출하지 않는 사안에서, 이 사건 등록 상표의 출원 당시 선사용상표의 일본에서의 광고내역, 판매량, 판매액, 거래처 등을 감안할 때 외국(일본)의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었다고 본 사안

【사안의 개요】

○ 이 사건 등록상표와 선사용상표와의 대비

이 사건 등록상표	선사용상표
 Jean-Baptiste	 Jean-Baptiste
상품류 구분 제28류의 골프가방, 골프백 카트, 골프채, 골프용 가방, 골프용 장갑, 골프장갑, 골프채 헤드, 골프채 헤드커버, 골프채 샤프트, 골프채 그립, 골프채용 가방, 골프채용 커버, 골프택, 골프클럽용 커버, 골프퍼터, 골프화가방, 캐디백, 하프백, 퍼팅연습용 매트, 골프드라이버	골프채 등

○ 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부

(1) 선사용상표가 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부

이 사건 등록상표의 출원일 전후 하여 원고의 홈페이지에는 일본에서 선사용상표를 사용한 제품의 광고, 홍보 사례들이 다수 게시된 점, 한해 판매 부수가 10만 부 가량되는 일본의 골프전문잡지들에 여러 차례 광고 기사가 실린 점, 원고가 후원하는 일본 프로골프 선수들이 선사용상표를 사용하여 각종 골프대회에서 참가하거나 우수한 성적을 거둔 점, 원고가 직접 골프대회를 2회 개최하여 참가 선수 중 일부가 선사용상표가 표시된 골프채를 사용한 점, 각종 SNS에 선사용상표가 표시된 제품들을 전체 공개로 소개해 온 점 등을 종합해 보면, 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표는 사용상품과 관련하여 적어도 일본 내 수요자들 사이에서는 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 타당하다.

(2) 표장의 동일 및 부정한 목적 여부

두 표장은 외관, 호칭, 의미가 모두 동일하고 다통도 없다. 두 표장 및 상품이 완전히 동일한 반면, 피고가 이 사건 등록상표를 만들게 된 계기나 스스로 또는 제3자를 통해 구상 및 개발하였음을 인정할 만한 아무런 자료도 없고, 피고는 원고가 보유한 다른 상표들과 동일·유사한 상표를 다수 출원하여 등록해 온 점에 비추어 보면 부정한 목적도 충분히 인정된다.

【판결의 의의】

이 사건 등록 상표의 출원 당시 선사용상표의 일본에서의 광고내역, 판매량, 판매액, 거래처 등을 감안할 때 외국(일본)의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었다고 본 사안

상표법 제34조 제1항 제20호(신의칙에 반하는 상표 출원)

동업 등 계약관계나 업무상 거래관계에 따라 타인이 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원하였다고 본 예

[NK365 상표등록무효 사건]

(제1부) 2025. 3. 20. 선고 2024허12272 판결

【권리내용】 [상표권] **NK365** (제29류 식물에서 추출한 아연을 주원료로 한 건강기능식품 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 4. 17. 자 2022당2270 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제20호

【참조판례】 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결

【판시사항】

등록상표가 원고의 자회사가 계약관계나 업무상 거래관계 등을 통하여 피고가 사용하는 상표임을 알면서 그 상표와 동일한 상표를 동일한 상품에 등록출원한 것이어서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 피고와 업무제휴계약 및 제품공급계약을 맺고 제품을 공동으로 개발·제조·판매하면서 사용한 상표를 원고의 자회사를 통하여 출원하여 등록받았다. 피고는 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 청구를 인용하였고, 이에 원고는 심결취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 다음의 사정을 종합하여 보면, 원고는 이 사건 업무제휴계약 및 제품공급계약 등을 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 잘 알고 있었다고 봄이 타당하고, 그럼에도 원고는 원고의 자회사를 통하여 선사용상표와 동일한 상표를 동일한 상품에 출원하여 등록상표로 등록받았는바, 이는 피고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다.

가. 이 사건 업무제휴계약 및 제품공급계약에 따르면, 원고와 피고는 이 사건 제품을 공동으로 개발하고 판매하기 위한 협력관계에 있었다. 구체적으로, 피고는 제품을 기획하고 생산하여 원고에게 공급하고, 원고는 생산된 제품의 소유권을 보유하되 피고에게 기술료를 지급하며, 원고와 피고는 각자의 비용으로 자신의 플랫폼을 통하여 제품을 광

고·판매하고 공동마케팅을 위하여 서로의 상표를 사용할 수 있었다. 따라서 피고는 단순히 원고로부터 제조위탁을 받아 제품을 생산하여 원고에게 공급하거나 제품의 일부를 원고의 대리점 자격에서 판매하는 정도를 넘어, 직접 자신의 이름으로 제품을 광고하고 판매할 수 있는 지위였다.

나. 이 사건 제품공급계약 제1조에는 ‘피고가 기획하여 개발한 제품을 원고가 발주하고, 이를 피고가 생산하여 공급한다’는 내용이 명시되어 있다. 또한 원고는 피고가 이 사건 제품을 개발하였다고 적극적으로 광고하였다. 이러한 사정을 고려할 때, 제품에 대한 기획·개발·생산을 담당한 피고를 원고 주장과 같이 단순히 위탁생산자 또는 대리점 정도에 불과한 것으로 볼 수는 없다.

다. 이 사건 업무제휴계약 제8조 제1항에는 ‘원고와 피고의 공동으로 개발한 이 사건 제품에 대한 지적재산권(개별인증에 대한 권리 포함)의 등록과 관련된 비용은 공동으로 부담하도록 하며, 해당 지적재산권에 대한 권리는 원고와 피고가 공동으로 소유하도록 한다.’라고 기재되어 있다. 위 계약 내용은 이 사건 제품의 개발 및 판매와 관련된 지적재산권 또는 식품의약품안전처의 인증 등에 관한 권리가 원고와 피고에게 공동으로 귀속됨을 정한 것으로 해석되는데, 이러한 공동귀속 약정에 이 사건 제품의 상표에 관한 권리도 포함된다고 명시되어 있지는 않으나, 적어도 위 계약 내용 등을 보면 원고와 피고가 대등한 지위에서 공동으로 사업을 수행하였음을 알 수 있다.

라. 원고와 피고는 서로의 의견을 충분히 반영하여 이 사건 제품에 사용할 표장으로 ‘NK365’를 선정하였다. 원고가 당시 피고에게 ‘NK365는 상표등록 가능성이 낮으니 별도의 상표권 등록 없이 NK365를 제품명으로 사용하는 것으로 고려해달라’고 한 점을 고려할 때, 당시 원고와 피고의 의사가 이 사건 등록상표(NK365)에 관한 권리를 원고에게 단독으로 귀속하게 하려는 것이었다고는 볼 수 없다.

2. 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

【판결의 의의】

상표법 제34조 제1항 제20호의 취소사유 해당 여부를 판단함에 있어, 구체적 사실관계와 사정을 상세히 검토함으로써 보다 설득력있는 포섭 단계를 거쳐 타당한 결론을 도출한 사례

[상표권 효력 제한 사유]

상표법 제90조 제1항 제2호(산지를 보통으로 사용하는 방법)-적극

[덕산 막걸리 사건]

(제22부) 2025. 6. 18. 선고 2024나10805 판결(본소), 2024나10812(반소)-확정

【권리내용】 [상표권] 덕산

【사 건 명】 약정금(본소), 상표권이전등록절차 이행청구(반소)

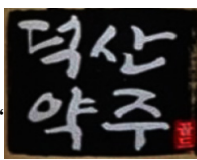
【참조판례】 대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결, 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결

【판시사항】

피고의 실사용표장들은 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 본 사례

【사안의 개요】

원고는 이 사건 등록상표(표장 , 지정상품 막걸리, 약주 등)의 상표권자

로서 피고들이 사용하는 실사용표장 1  과 실사용표장 2 

가 원고의 상표권을 침해한다고 주장하였고, 피고는 실사용표장들은 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 않아 상표권을 침해하지 않는다고 주장하였다.

【제1심판결】 대전지방법원 2024. 2. 15. 선고 2019가단128924(본소), 2020가단124492(반소)

1심에서는 원고가 약정금 지급청구를 하였을 뿐, 상표권 침해를 주장하지 않아 이 사건 등록상표의 침해 여부가 쟁점이 된 바 없다.

【판결요지】 항소기각

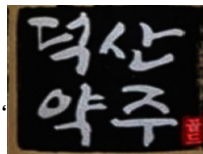
◎ 관련 법리

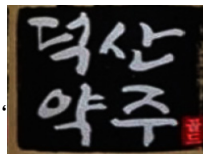
상표법 제90조 제1항 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있으므로, 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하더라도 그 사용된 상표가 ‘산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표’에 해당한다면 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

위 규정에서 말하는 상품의 ‘산지’는 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니며(대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결 참조), ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’는 상표의 외관상의 태양·구성 뿐만 아니라 상품에 사용되는 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결 등 참조).

◎ 피고 실사용표장들이 ‘산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표’에 해당하는지

- 피고의 실사용표장들이 사용된 피고 제품들은 충북 진천군 덕산읍 초금로 712 소재 진천덕산양조장에서 제조되었으므로 ‘덕산’은 피고 제품들이 생산되는 지방의 지리적



명칭이다. 피고의 실사용표장 1 ‘’은 평이한 서체의 한글 ‘덕산’과 ‘약주’가 상하로 병기되어 있고, ‘덕산약주’의 오른쪽 하단에 작은 크기의 한글 ‘골드’가 세로쓰기

되어 있는 표장 이 결합된 것으로, ‘덕산’은 피고의 실사용상품 1의 산지이고, ‘약주’는 실사용상품 1의 보통명사이며, 는 품질이 좋다는 의미를 직감케 하는 기술적인 표장으로서 음료, 건강식품, 주류 등의 표장이나 상품명 등에 실사용표장 1에서와 같은 방법으로 자주 사용된다.



• 피고의 실사용표장 2 ‘ 덕산막걸리’는 평이한 서체의 한글 ‘덕산’과 ‘막걸리’가 상하로 병기되어 있고, ‘덕산막걸리’의 왼쪽 중간 부분에 그보다 작은 크기의 ‘생’이라는 한글 표장 ‘’이 결합된 것으로, ‘덕산’은 피고 제품의 산지이고, ‘막걸리’는 피고 제품의 보통명사이며, ‘’은 피고 제품이 생막걸리, 즉 살균하기 위하여 열처리를 하지 않은, 양조한 그대로의 막걸리임을 직감하게 하는 기술적 표장이다.

· 실사용표장들은 그 각각을 구성하는 부분들이 독특한 글씨체나 색채, 도안화 되는 등 특별한 식별력을 갖도록 하지 않았고, 그 색채, 글씨체 등의 태양이나 표시방법이 일반적으로 선택 가능한 범위를 벗어났다고 볼 수 없으므로, 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당한다.

◎ ‘덕산’이 제품의 산지로 직감되지 않아 상표법 제90조 제1항 제2호의 적용이 배제되는지

상표법 제90조 제1항 제2호에서의 상품의 ‘산지’는 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하는 것으로, 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것이 아니다. 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 보통으로 표시하는 방법으로 사용한 경우라면 그것이 그 상품의 출처를 표시하는 태양으로서의 상표로 사용되는 경우라 하더라도 상표법 제90조 제1항 제2호의 적용이 배제된다고 볼 수 없다(대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결 참조).

【판결의 의의】

상표법 제90조 1항 제2호의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하는지 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사례

[부정사용으로 인한 등록취소]

상표법 제119조 제1항 제2호(사용권자 오인·혼동행위) 인정 예

[Metal Link Inc. 상표등록취소 사건]
(제1부) 2025. 6. 26. 선고 2024허12456 판결



【관리내용】 [상표권] Metal Link Inc. (제9류 송전선용재료 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 3. 26. 자 2022당1406 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제2호

【참조판례】 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결, 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후813 판결, 대법원 2020 2. 13. 선고 2017후2178 판결 등

【판시사항】

대상상표가 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있지 않아 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하지 않고, 사용권자들이 동일한 상표를 그 지정상품에 사용한 경우로서 사용권자의 구체적인 상표 사용 태양이 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이르지 못해 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하지 않는다고 본 사례

【사안의 개요】

신인화는 2013. 9. 13. 이 사건 등록상표를 등록받은 이후, 2018. 2. 20. 피고에게 이 사건 상표권을 양도하였다. 피고승계참가인은 같은 날 피고와 통상사용권설정계약을 체결하고 이 사건 등록상표를 사용하기 시작하였다. 원고는 2022. 5. 13. 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 ‘원고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자의 지위에 있던 기간에는 대상상표가 특정 출처의 상표라고 인식될 수 없어 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동이 일어날 염려가 없으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당한다고 할 수 없다’는 이유로 원고의 위 심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 원고가 통상사용권자의 지위에 있었는지 여부(=적극)

가. 구재관은 ‘메탈링크’라는 개인사업체를 운영하면서 대상상표를 사용하였다. 구재관은 그 후 원고를 설립하고 운영하면서 대상상표를 원고의 견적서 등에 사용하였다. 신인화는 대상상표와 동일한 이 사건 등록상표를 상표로 출원하였고, 구재관이 대표이사로서 있던 원고는 신인화 명의로 이 사건 등록상표가 출원 및 등록된다는 사실을 알면서 이 사건 등록상표의 출원 및 등록과 관련된 비용을 부담하였다. 이에 비추어 보면, 구재관은 대상상표에 대한 권리를 원고에게 이전할 의사가 없었고 오히려 대상상표에 대한 권리를 원고가 아니라 신인화에게 양도할 의사였음이 분명하다.

나. 위 비용 지급을 위하여 원고 내부에서 통상 절차에 따라 결재가 이루어진 점, 원고의 경영진이 변경된 이후 원고가 이 사건 등록상표에 관하여 불사용취소심판을 제기한 점, 원고와 구재관 사이에서 2021. 3. 3. 작성된 합의서에 ‘신인화 외 제3자가 출원하거나 상표권을 보유하고 있는 상표는 제외한다’는 내용이 추가된 점 등에 비추어 보면, 원고 스스로도 이 사건 등록상표에 대한 권리가 원고 자신에게 있지 않음을 잘 알고 있었다고 봄이 타당하다.

다. 피고가 2018. 2. 20. 신인화로부터 이 사건 상표권을 양수한 이후 그로부터 약 3년이 지난 후인 2021. 2. 26. 원고에게 상표권 침해금지에 관한 경고장을 발송한 점을 볼 때, 원고의 통상사용권은 피고의 이 사건 상표권 취득 이후에도 계속되었다가 2021. 2. 26. 그 설정이 묵시적으로 해지되었다고 볼 수 있다.

2. 원고의 대상상표가 수요자 등에게 특정인의 상표로 알려졌는지 여부(=소극)

아래와 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 대상상표가 피고에게 참가인이 통상사용권자로서 이 사건 등록상표를 사용한 기간 무렵에 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정하기 부족하다. 따라서 피고에게 참가인의 상표 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하지 않는다.

가. 원고의 연 매출액이 2010년부터 2023년까지 꾸준히 200억 원 이상이고 특히 그 중 2012년, 2014년, 2015년, 2016년 매출액은 600억 원 이상에 이르는 하나, 위 매출액 전부가 대상상표가 사용된 상품의 판매 등 대상상표와 관련하여 발생한 것인지는 알 수 없다. 설령 위 매출액 전부가 대상상표의 사용과 관련하여 발생하였다고 하더라도, 원고의 2012년 매출액은 한국전선공업협동조합에 가입한 업체 66개의 2012년

매출액 총액(13,678,994,000,000원) 대비 약 0.49%에 불과하고, 2012년도 외에는 원고 상품의 시장점유율을 알 수 있는 자료가 제출되지 않아 그 매출액 수치가 해당 업계에서 어느 정도의 의미를 가지는지 알기 어려운 점, 원고의 위 매출액에는 해외 매출액도 포함된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 대상상표가 국내의 수요자나 거래자에게 상당한 정도로 알려졌었다고 단정할 수 없다.

나. 원고가 2010년부터 2023년까지 광고선전비로 총 3억 원 이상을 지출하기는 하였으나, 원고가 수행한 광고의 내용, 횟수, 방법 등을 확인할 자료가 없어 그 광고를 통하여 대상상표가 국내 시장에서 어느 정도나 노출되었는지를 파악하기 어렵다.

다. 원고가 국외에서 개최된 박람회나 전시회에 수차례 참석한 사실은 인정되나, 그 중 일부에서만 대상상표의 사용 사실이 확인될 뿐만 아니라, 설령 국외의 박람회나 전시회에서 대상상표가 광고되었다고 하더라도 국내의 수요자나 거래자에게 미치는 영향이 크다고 단정할 수 없다.

라. 원고에 대한 보도자료의 상당수는 구제관 개인이 받은 동탑산업훈장에 관한 것이고, 나머지 보도자료도 원고의 수출, 기술력, 투자 등에 관한 것이어서 2014. 2. 28. 자 한산신문 기사(이마저도 대상상표의 하단이 잘린 상태로 일부만이 표시되었다) 및 2020. 4. 13. 자 아시아경제 뉴스 외에는 대상상표가 직접적으로 드러난 바가 없다.

3. 피고승계참가인의 구체적인 상표 사용 태양이 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이르렀는지 여부(=소극)

가. 사용권자들이 ‘동일한 상표를 그 지정상품에 사용한 경우’에는 사용권자들 상호간에 사용허락된 상표에 관한 출처의 혼동이 일어난다는 것은 처음부터 예정되어 있고, 상표법 제119조 제1항 제2호는 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 ‘그 사용권의 범위를 넘어’ 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하는 데에 있는 점(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결, 대법원 2020 2. 13. 선고 2017후2178 판결 등 판결 참조)을 고려하면, 상표법 제119조 제1항 제2호를 적용하기 위하여는 피고승계참가인의 구체적인 상표 사용 태양이 대상상표와의 관계에서 상표 및 지정상품의 동일성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이르러야 할 것이다.

나. 피고승계참가인은 이 사건 등록상표를 변형 없이 그 지정상품에 사용하여 온 사실만이 인정될 뿐이고, 이러한 상표 사용의 태양을 두고 사용통념상 이 사건 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가하기 어렵다.

【판결의 의의】

상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하기 위해서는 대상상표가 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었어야 하고, 사용권자들이 동일한 상표를 그 지정상품에 사용한 경우 상표에 관한 출처의 혼동의 발생은 처음부터 예정된 것이고, 상표법 제119조 제1항 제2호의 취지를 고려하면 사용권자의 구체적인 상표 사용태양이 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이른 경우에 한하여 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당할 수 있다고 본 사안

[불사용으로 인한 등록취소]

등록상표와 동일 상표의 사용 여부

사용 인정예

[고박사냉면 상표등록취소 사건]

(제1부) 2025. 6. 5. 선고 2024허13916 판결-확정

【권리내용】 [상표권] **고박사냉면** (제43류 간이식당서비스업 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 6. 27. 자 2022당30850 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결, 대법원 2010. 6. 24. 선고 2009후3916 판결

【판시사항】

원고가 음식점의 간판에 등록상표가 포함된 표장을 표시한 행위가 '등록상표의 사용'에 해당하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용취소를 면하게 되었다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 전부에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 청구를 인용하였고, 이에 원고는 심결취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구인용(심결취소)

1. 자백간주 사실

원고는, 원고가 ‘평택고박사냉면()’이라는 표장(이하 ‘실사용상표’라 한다)을 간판에 표시하고 한식당을 운영하였으므로, 등록상표는 심판청구일 전 3년 이내에 상표권자에 의하여 사용되었다는 취지로 주장한다.

이에 대하여 피고는 공시송달에 의하지 아니한 적법한 송달을 받고도 답변서 기타 준비서면을 제출하지 않고 변론기일에도 출석하지 않았다. 따라서 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항에 따라, 피고가 원고의 위 주장사실을 자백한 것으로 본다.

2. 실사용상표와 등록상표의 동일 여부

실사용상표는 등록상표인 ‘고박사냉면’의 앞에 ‘평택’을 결합하고 글꼴과 색상을 변형한 것이다.

일반적으로 음식이름을 포함하는 표장에서는 지역 명칭을 함께 표기하는 경우가 흔히 있고(대법원 2010. 6. 24. 선고 2009후3916 판결 참조, 실제로 기록에 따르면 용인시에 ‘용인고박사냉면’이라는 상호의 음식점도 있음을 알 수 있다), ‘고박사냉면’ 앞에 음식점이 소재한 지역명인 ‘평택’이 결합되어 사용되었다고 하더라도 ‘평택’ 자체에 독자적인 식별력이 있다거나 ‘평택’과 결합된 전체로서의 표장이 등록상표와 다른 별도의 식별력을 가지게 되었다고 볼 수 없다. 또한 실사용상표는 등록상표와 마찬가지로 비교적 평범한 글꼴과 색상으로 표시되어 있어 외관상 일반인의 주의를 끌도록 하는 특이성이 없다. 따라서 실사용상표는 일부 변형이 있다고 하더라도 거래사회 통념상 등록상표와 동일성이 인정된다.

3. 결론

등록상표의 상표권자인 원고가 등록상표를 그 지정상품 중 일부인 ‘한식점업’에 대하여 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였으므로, 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

【판결의 의의】

등록상표에 대한 불사용취소심판에서, 실사용상표가 등록상표와 완전히 동일하지는 않더라도 변형(추가)된 부분이 지역명칭에 불과한 점, 표현된 글꼴과 색상이 비교적 평범한 점 등을 고려할 때, 거래사회 통념상 등록상표와 동일성이 인정된다고 판단한 사례

지정상품과 동일 상품의 사용 여부

사용 인정예

[원기소 사건]

(제1부) 2025. 9. 11. 선고 2025허10297 판결

【권리내용】 [상표권] **원기소**
Wonkiso (지정상품: 배설촉진제, 변비완화용 약제 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 2. 6. 자 2023당4078 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결

【판시사항】

등록상표의 등록결정시를 기준으로 ‘지정상품’의 의미(포섭 범위)를 거래사회의 통념에 따라 해석·판단해야 함을 판시하고, 이를 기초로 지정상품과 등록상표가 사용된 상품이 거래통념상 동일하게 볼 수 있는 상품이라고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고

주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건 등록상표는 취소심판청구일 전 3년 이내에 원고가 사용을 주장하는 지정상품 중 어느 것에도 사용되었다고 할 수 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구인용 (심결 취소)

1. 이 사건의 쟁점

이 사건 등록상표의 전용사용권자인 원기하우스가 ‘원기소 장건강 플러스 멀티바이오틱스’(이하 ‘이 사건 상품’)에 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용한 사실에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 사건의 쟁점은 이 사건 상품이 ‘배설촉진제’ 또는 ‘변비완화용 약제’(이하 이들을 합하여 ‘이 사건 지정상품’)와 거래통념상 동일하게 볼 수 있는 상품인지 여부이다.

2. 쟁점에 관한 판단

가. 이 사건 상품은 유산균 증식 및 유해균 억제, 배변활동 원활 및 장건강에 도움을 줄 수 있는 프로바이오틱스를 주원료로 하는 건강기능식품에 해당한다.

① 건강기능식품에 관한 법률 제3조 제1호에서는 ‘건강기능식품’을 ‘인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품’이라고 정의하고 있다. ② 이 사건 상품의 주원료인 ‘프로바이오틱스’는 유산균 증식·유해균 억제·배변활동 원활·장건강에 도움을 주는 기능성을 갖춘 원료이다. ③ 이 사건 상품의 포장에 “본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌 건강기능식품입니다”라고 기재되어 있다.

나. 이 사건 지정상품은 변비를 완화하는 기능을 가지는 ‘의약품’과 의약품에 해당하지 아니하는 ‘건강기능식품’을 모두 포함한다고 봄이 타당하다.

1) 약사법상 ‘의약품’이란 ‘대한민국약전에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것’, ‘사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·치료 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것’, ‘사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것’ 중 어느 하나에 해당하는 물품을 말한다(약사법 제2조 제4호).

2) 이 사건 지정상품 중 ‘배설촉진제’는 ‘인체의 배설을 촉진하거나 원활하게 하는 물질’을, ‘변비완화용 약제’는 ‘인체의 변비 증상을 완화하는 데 사용되는 약제’를 각 뜻하

는데, ① 이 사건 지정상품은 대한민국약전에 실려 있는 물품이 아닌 점, ② ‘약제’는 현행 약사법에서 그 개념을 정의하고 있지 않고 사전적 의미로도 ‘약품’과 유사할 뿐 동일한 단어는 아니며, ‘변비’도 식품의약품안전처에서 질병으로 분류하고 있지 않은 점, ③ 거래계에서 의약품으로 판매되던 상품들이 건강기능식품으로 전환되어 판매되는 사례가 다수 있는 점 등을 고려하면, 이 사건 지정상품이 오로지 약사법상 ‘의약품’에만 한정된다고 볼 수는 없다.

3) 위와 같이 ‘건강기능식품’, ‘의약품’은 각기 그 개념 정의의 국면이 상이한데, 식품의약품안전처는 동일한 성분이나 함량을 포함하고 있는 물품에 대하여 그 사용목적에 따라 의약품 또는 건강기능식품 중 하나를 선택하여 허가를 받을 수 있도록 하고 있다. 따라서 이 사건 지정상품인 배설촉진제, 변비완화용 약제는 약사법상 동일 성분·함량의 물품이라도 사용목적에 따라 의약품 또는 건강기능식품으로 분류될 수 있다.

4) 또한 ① 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 시행되고 있었던 상품 및 서비스업의 명칭과 류구분에 관한 고시(특허청 고시 제2011-28호)에는, 이 사건 지정상품의 상품류인 ‘제5류’에 관해 특히 포함되는 상품의 예로 ‘일반적인 식이요법 또는 건강을 목적으로 하는 식품 보충제’가 기재되어 있는 점, ② 이후 시행된 상품의 명칭과 류구분에 관한 고시(특허청 고시 제2017-14호) 및 상품의 명칭과 구분에 관한 고시(특허청 고시 제2020-35호)에서 상품류 구분 제5류에 ‘변비완화약’, ‘변비치료용 식이섬유’ 및 ‘프로바이오틱 보충제’라는 상품분류가 각 추가된 점, ③ 2021. 2. 1. 시행된 구 상표법 시행규칙(2020. 12. 30. 산업통상자원부령 제405호로 개정된 것)〔별표 1〕제28조 제1항에 상품류 구분 제5류의 해당상품(예시)으로 ‘식이보충제, 건강기능식품’이 처음으로 추가된 점을 종합하면, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 이 사건 지정상품은 의약품, 변비 완화의 기능이 있는 건강기능식품 및 식이보충제를 모두 포함한다고 봄이 타당하다.

5) 나아가 ① 변비는 ‘대변이 대장에 오래 머물고 정상적으로 배변되지 않는 증상’을 의미하고 식품의약품안전처에 의해 질병으로 분류되지 않는 점, ② 변비가 발생하는 경우 식이요법, 운동요법으로 우선 치료하며 심한 경우에 약물요법을 병행 실시하는 방법이 흔히 사용되는 점, ③ ‘배설촉진제’ 또는 ‘변비완화용 약제’를 지정상품으로 하여 출원, 등록된 다른 상표들도 건강기능식품에 사용되고 있는 점 등을 종합하면, 이 사건

지정상품은 거래실정상 의약품으로 한정되어 인식되기보다는 변비를 해소하기 위한 기능을 가진 물질을 총칭하는 것으로 인식되고 있다고 봄이 타당하다.

다. 이 사건 지정상품과 이 사건 상품은 배변활동을 원활하게 하는 데 도움을 주는 물질이고, 관련 생산설비 허가를 득한 제조사에서 생산되며, 인터넷 또는 약국 등에서 주로 판매되고, 양 상품의 수요자도 변비 증상을 해소하고자 하는 사람으로 용도·품질·유통경로 및 공급자와 수요자가 동일·유사하여 거래사회의 통념상 동일성이 있는 상품에 해당한다.

【판결의 의의】

지정상품의 정의, 건강기능식품에 관한 법률상 건강기능식품의 정의, 약사법상 의약품의 정의, 특허청 고시, 구체적인 거래실정 등을 고려하여 등록상표의 등록결정 당시 지정상품의 의미(포섭 범위)를 해석하고, 이를 기초로 지정상품과 등록상표가 사용된 상품이 거래통념상 동일하게 볼 수 있는 상품이라고 본 사안

3년간 계속적 불사용과 정당한 이유가 없을 것

정당한 이유 부정에

【DoctorsNow 사건】

(제4부) 2025. 4. 17. 선고 2024허15431 판결-확정

【권리내용】 [상표(등록)] **DoctorsNow**

【원심심결】 특허심판원 2024. 10. 18. 2022당3319 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항

【참조판례】 대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등

【판시사항】

심판청구일 전 3년 이내인 2019. 11. 28.부터 2022. 11. 27.까지 중 비대면 진료에

관한 법률적 규제에 의하여 이 사건 등록상표를 이 사건 지정상품 중 ‘원격의료서비스업, 원격치의료서비스업’에 대하여 사용하지 못하였더라도 불사용에는 정당한 이유가 없다고 본 사안

【사안의 개요】

특허심판원은 원고가 ‘이 사건 등록상표를 정당한 이유 없이 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다고 보고 상표의 등록을 취소하였다. 특허법원은 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있다고 판단하였다. 이에 대해 원고는 위 3년 중 일부 기간 동안 비대면 진료가 법률상 허용되지 않았으므로 불사용에 정당한 이유가 있다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 3년 기간 중 2020. 12. 15. 이전까지는 법률상 비대면 진료를 허용하지 않았기 때문에 불사용에는 정당한 이유가 있는지 여부(소극)

1) 보건복지부는 ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률’ 제49조의3 시행일인 2020. 12. 15.부터 코로나-19 감염병 위기대응 심각단계의 위기경보 발령 기간 동안 한시적으로 비대면 진료에 참여하고자 하는 전국 의료기관을 대상으로 의사의 판단에 따라 안전성 확보가 가능한 경우에는 환자가 의료기관을 직접 방문하지 않고도 비대면 진료를 받을 수 있도록 허용하였다. 따라서 적어도 비대면 진료에 대한 법률적 규제가 한시적으로 풀리기 시작한 2020. 12. 15.부터는 이 사건 등록상표를 ‘원격의료서비스업, 원격치의료서비스업’에 사용하는데 별다른 법률상 장애가 있었다거나 상표권자의 귀책사유로 인하지 않은 상표 불사용의 사정이 있었다고 보기는 어렵다.

2) 오히려 ‘비대면 진료 서비스를 받은 환자의 수는 2020년 2월부터 2022년 1월까지 꾸준히 증가하였고 비대면 진료 서비스를 제공하는 어플리케이션은 20여개에 이른다.’는 취지의 2022. 3. 14.경 신문기사(을 제3호증)에 비추어 보면, 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 충분히 ‘원격의료서비스업, 원격치의료서비스업’과 관련한 서비스를 제공할 수 있었던 것으로 보인다.

3) 원고는 2025. 4. 2. 제1회 변론기일에서 “이 사건 심판청구일 전 3년 이내인

2020년경 코로나-19를 계기로 비대면 진료가 한시적으로 허용되었으나 원고는 의료인으로서 코로나-19 대응에 정신이 없었고 비대면 진료에 관한 제도가 완비된 후에 이 사건 등록상표를 사용할 생각으로 그 당시 이 사건 등록상표의 사용을 준비하거나 이 사건 등록상표를 사용하지는 않았다.”라고 진술하였다(2025. 4. 2.자 제1회 변론조서 참조). 그러나 이는 원고의 주관적인 사정에 불과할 뿐이고, 앞서 살펴본 바와 같이 비대면 진료에 대한 법률적 제한이 풀리고, 이에 따른 비대면 진료 서비스의 이용이 증대되던 당시의 상황에 비추어 보면 위와 같은 원고의 개인적인 사정을 들어 상표불사용에 정당한 이유가 있다고 볼 수도 없다.

2. 비대면 진료가 허용된 때로부터 심판청구일까지는 ‘3년’에 미치지 않으므로 불사용 취소의 요건을 충족하지 않는다는 주장(소극)

1) 상표법 제119조 제1항 제1호는 심판청구일로부터 소급하여 3년 동안 정당한 이유 없이 등록상표를 지정상품에 사용하지 않은 경우를 상표등록의 취소사유 중 하나로 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 불사용에 정당한 사유가 있는 경우에 한하여 예외를 인정한다. 상표불사용으로 인한 등록취소 제도는 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위한 것으로(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등 참조) 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있게 한 것이다.

이와 같은 상표법 제119조 규정의 내용 및 체계, 불사용상표 등록취소제도의 취지에 비추어 보면, 3년 전체 기간을 기준으로 그 전부 또는 실질적인 상당 기간에 걸쳐 상표를 사용할 수 없었던 불가항력적인 사정이 객관적으로 존재하였다고 볼 수 있을 만한 경우에 한하여 정당한 사유가 있다고 보아야 하고, 단지 일부 기간 동안 상표 사용이 제한되었을 뿐 나머지 상당한 기간 동안 사용이 가능하였음에도 불구하고 사용하지 않았다면 3년의 전체 기간 동안 불사용의 정당한 사유가 있었다고 단정할 수는 없다.

【판결의 의의】

상표 불사용의 정당한 이유는 불사용취소제도의 취지에 비추어 3년 전체 기간을 기준으로 그 전부 또는 상당 기간에 걸쳐 상표를 사용할 수 없었던 불가항력적인 사정이 객

관적으로 존재하였다고 볼 수 있을 만한 경우에 한하여 인정될 수 있다고 본 사안

[상표의 동일·유사]

유사 인정예

[하리보 권리범위확인 사건]

(제2부) 2025. 2. 14. 선고 2024허12388 판결

【권리내용】 [상표권] 입체상표, 곰 모양 젤리(제1183780호)

【심 결】 특허심판원 2024. 4. 9. 2023당831 심결

【사 건 명】 권리범위확인(상)

【참조판례】 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결

【판시사항】

1. 곰 모양의 입체상표의 권리범위확인 심판에서, 원고 매장에서 판매되는 곰 모양 젤리 형상 중 하나인 확인대상표장은, 디자인적으로만 사용되었고, 상품의 식별표지, 즉 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다고 본 사례
2. 시장에서 다양한 곰 모양 젤리가 유통·판매되고 있고, 이들은 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등 통칭적 용어로 호칭되고 관념될 것인바, 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등으로 호칭되고 관념될 수 있다 하더라도 두 표장이 서로 유사하다고 단정할 수 없다고 본 사례

【사안의 개요】

피고는 아래와 같은 입체상표(‘이 사건 등록상표’)의 상표권자이다.



원고는 아래와 같은 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 ‘확인대상표장은 출처표시기능을 하는 상표로서 사용되었고, 이 사건 등록상표와 그 표장과 지정상품이 유사하다.’라는 이유로 심판청구를 기각하였다.



【판결요지】 심결취소 (권리범위 불속)

1. 상표적 사용

가. 다음과 같은 사실이 인정된다.

1) 원고는 확인대상표장과 같은 곰 모양 젤리를 포함하여 콜라병, 지렁이, 거북이,

과일, 알파벳, 하트 등 여러 형태의 젤리를, **“Weeny Beeny.”** 또는  표장이 붙은 포장지에 넣어 판매하고 있다.

2) 한편 하리보 측은 1960년 “춤추는 곰”을 리브랜딩하여 ‘황금 곰’이라는 뜻의 “골드베렌(GOLD-Bären)”을 출시하였으며, 1978년에 확정된 “골드베렌(GOLDBÄREN, Goldbären)”(곰 모양 젤리)의 형상이 오늘날까지 유지되고 있다.

나. 다음 사정에 비추어 보면, 확인대상표장은, 디자인적으로만 사용되었고, 상품의 식별표지, 즉 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다.

1) 이 사건 등록상표 출원 전에도, 원고와 “하리보”를 비롯한 여러 업체의 다양한 곰 모양 젤리가 국내에 출시되어 있었고, 이들은 각자의 문자상표가 표시되어 자타상품 구별이 가능하도록 유통·판매되고 있다.

2) “하리보”의 곰 모양 젤리 상품이 이 사건 심결 당시 국내 일반 수요자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보이는 하나, “하리보”는 다양한 형태의 젤리를 판매하고 있고, 이들 제품에는 모두 문자상표 “HARIBO”가 함께 사용되었으며, 이미 거래계에 여러 업체의 다양한 곰 모양 젤리 상품이 유통되고 있었다.

2. 유사 여부

가. 표장의 외관 대비

이 사건 등록상표와 확인대상표장 모두 곰을 형상화한 것으로서 모티프가 같다. 그러나 이 사건 등록상표의 권리범위는 ‘곰 모양 젤리’라는 모티프 일반에까지 확장될 수 없고, 입체상표의 구체적 표현방식에 국한된다. 외관을 대비하면, 일부 공통점이 있으나 귀, 코, 팔다리, 웃는 얼굴인지 여부, 서 있는 것으로 보이는지 여부, 곰 형상 바깥쪽에 윤곽이 있는지 여부 등에서 차이가 있다.

나. 호칭 및 관념 대비

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 곰을 형상화한 젤리로, ‘곰 모양 젤리’, ‘곰 젤리’, ‘곰돌이 젤리’, ‘젤리 곰’, ‘구미 베어’ 또는 ‘곰’, ‘곰돌이’ 등으로 호칭 및 관념될 것이다. 그러나 국내 시장에서 다양한 곰 모양 젤리가 유통·판매되고 있고, 이들은 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등 통칭적 용어로 호칭되고 관념될 것인바, 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등으로 호칭되고 관념될 수 있다 하더라도 그와 같은 통칭적 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로는 두 표장이 서로 유사하다고 단정할 수 없다.

【판결의 의의】

입체상표에 관하여 동일, 유사 여부 및 상표적 사용에 관하여 구체적으로 판단한 사례

2. 디자인 사건

[선행디자인 적격]

[아마존 사이트의 최초구매가능일과 선행디자인의 공제]

(제5부) 2025. 7. 24 선고 2024허16021 판결-확정

【사 건 명】 거절결정(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항, 제2항

【판시사항】

아마존 사이트의 ‘Date First Available’ 기재만으로는 선행디자인이 최초구매가능일 이후로서 디자인 출원일 이전에 공지되었다고 인정하기 어렵다는 이유로 디자인보호법

제33조 제2항에 따른 창작용이성 판단의 근거가 될 수 있는 선행디자인에 해당한다고 볼 수 없다고 판시한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 2022. 10. 27. 골프공 디자인을 출원하였다.
2. 특허청 심사관은 2023. 11. 27. ‘출원디자인은 선행디자인 1-1로부터 용이하게 창작할 수 있다는 거절이유가 해소되지 아니하였다.’는 이유로 등록거절결정을 하였다. 이에 원고가 불복심판을 청구하였다.
3. 특허심판원은 2024. 10. 23. ‘출원디자인은 선행디자인 1-1로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인으로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.’는 이유로 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구인용

선행디자인의 적격 여부

피고가 제출한 증거만으로는 피고 주장의 선행디자인들이 이 사건 출원디자인의 출원일 이전에 공지되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 이유는 다음과 같다.

1. 특허심판원은 ‘선행디자인 1-1이 2014. 3. 14. 인터넷 사이트 아마존에 게재된 것으로서 이 사건 출원디자인의 출원일인 2022. 10. 27. 이전에 공지된 디자인에 해당한다.’고 판단하였다. 그 이유는 ‘Date First Available 14 March 2014’라고 기재(이하 ‘쟁점 기재 ①’)되어 있었기 때문이다.

2. 특허청 심사관의 2023. 11. 27.자 의견제출통지서에는 선행디자인 1-1의 출처로 제1 URL이 기재되어 있다. 피고는 이 사건 소송 단계에서 선행디자인 1-1이 검색되지 않자 제2 URL에서 검색되는 선행디자인 1-2가 선행디자인 1-1과 동일한 것이라고 주장하면서 을 제1호증을 제출하고 최초 공지일이 ‘2013. 5. 26.’로 확인된다고 주장하였다. 그 이유는 ‘Date First Available 26 May 2013’이라고 기재(이하 ‘쟁점 기재 ②’, 쟁점기재 ①과 함께 ‘쟁점 기재들’)되어 있었기 때문이다.

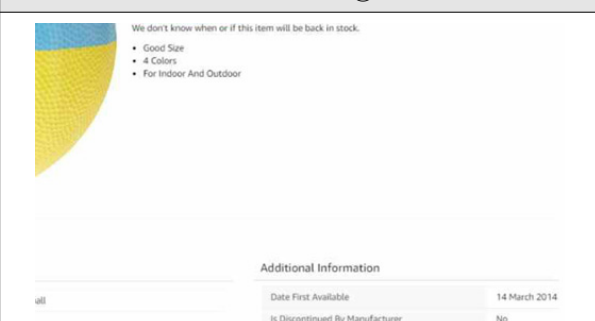
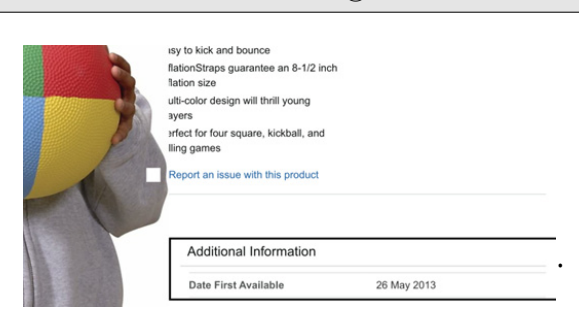
3. 그러나 쟁점 기재들만으로는 피고 주장의 선행디자인들이 2014. 3. 14. 또는 2013. 5. 26.에 공지되었다고 보기 어렵다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

가. 위 ‘Date First Available(이하 ‘최초구매가능일’)'라는 기재에 근거하여 피고

주장의 선행디자인들이 그 날짜에 공지되었다고 인정하기 위해서는 ① 최초구매가능일에 온라인상에 동일한 판매 대상 물품 사진이 게시되었고 이후 변경되지 않는다는 점과 ② 최초구매가능일이 변경되지 않는다는 점이 담보되어야 한다.

나. 피고는 이 사건 소송 절차에서 선행디자인 1-1과 다른 사진인 선행디자인 1-2를 제출하였는데, 양자는 판매 대상 물품의 사진 및 최초구매가능일이 동일하지 않다. 나아가 제1 URL의 실제 검색 결과는 검색을 실시하는 특정의 시점마다 차이가 있는 것으로 보이는데, 이에 비추어 보면 아마존 사이트에서 특정 URL에 관하여 관리 권한이 있는 자는 판매 대상 물품이 소개된 URL상의 사진이나 최초구매가능일을 변경할 수 있는 것으로 판단된다. 따라서 최초구매가능일로 특정된 일시에도 그와 다른 시점의 검색 결과와 동일한 디자인이 온라인상 검색될 것이라는 전제에서, 실제 검색 시점에 인식할 수 있는 디자인이 최초구매가능일에도 동일하게 검색되어 불특정 다수인으로 하여금 그 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓이게 되었을 것이라고 단정할 수는 없다.

다. 비록 원고가 이 사건 소송 절차 이전에 쟁점 기재들에 기초한 선행디자인의 공지 시점에 관하여 별다른 이의를 제기하지 않았다고 하더라도, 이 사건 소송 절차에서 최초구매가능일 이후 사진 등의 변경 가능성을 제기하며 선행디자인의 적격을 다투고 있는 이상, 그와 같은 사정만으로 쟁점 기재들에 기초하여 선행디자인 1-1, 2가 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 공지되었다고 인정할 수는 없다.

쟁점기재 ①	쟁점기재 ②
	

【판결의 의의】

아마존 사이트에서 특정 일자에 검색된 제품 사진이 최초구매가능일에도 동일하게 게시되어 있었을 것이라는 전제에서 그 제품 사진에 포함된 디자인이 최초구매가능일에 공지되었다고 볼 수는 없다고 판단한 사례

[디자인의 등록요건]

디자인보호법 제33조 제1항 제3호(신규성)

신규성 인정예

[그늘막 사건]

(제5부) 2025. 5. 22. 선고 2024허15578 판결 -확정

【권리내용】 [디자인권] 그늘막

【원심심결】 특허심판원 2024. 10. 28. 자 2024당842호 심결

【사 건 명】 권리범위확인(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항 제3호

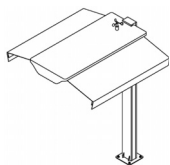
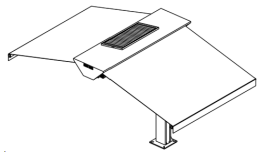
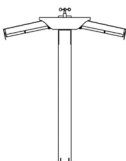
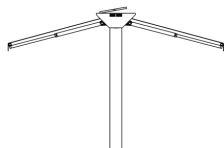
【참조판례】 대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결

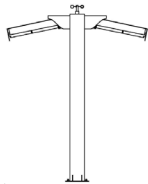
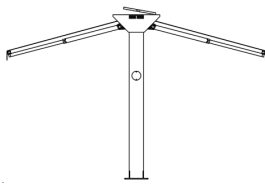
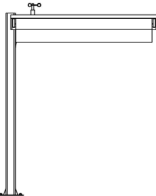
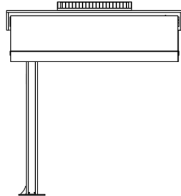
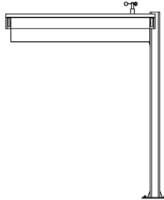
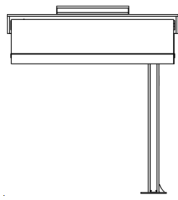
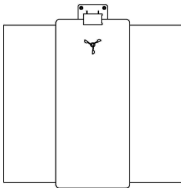
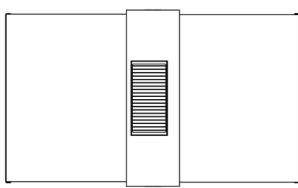
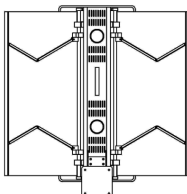
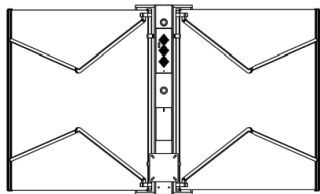
【판시사항】

스마트 그늘막에 관한 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 동일·유사 여부(소극)

【사안의 개요】

특허심판원은 스마트 그늘막에 관한 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인이 세부적인 구성요소의 형상에서 일부 차이가 있으나 공통점들의 지배적인 특징에서 오는 유사한 심미감을 압도할 정도에 이른다고 보기는 어려워 전체적으로 유사한 디자인에 해당하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 하였고, 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
배면도		
좌측면도		
우측면도		
평면도		
저면도		

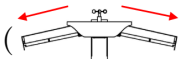
【판결요지】 청구인용(심결취소)

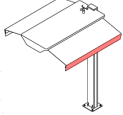
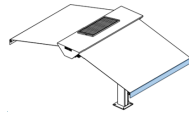
특허법원은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 여러 공통점들에도 불구하고, 몇 가지 중요한 차이점들로 인해 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하는바 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니하므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다고 판단하여 원고의 청구를 인용하는 판결을 선고하였다. 구체적 이유는 아래와 같다.

1. 양 디자인은 ① 전체적으로 사각기둥 형태의 지지부, 한쪽 끝만 지지부 상단에 고정되는 외팔보 형태의 중앙지지대, 중앙지지대 양 측면에 형성된 차양막으로 구성되는 점, ② 정면에서 볼 경우 중앙지지대의 형상이 대체로 윗변이 길고, 아랫변은 짧은 역

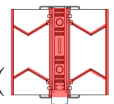
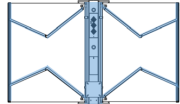
사다리꼴 형상인 점(, , ③ 중앙지지대 양측의 차양막이 바닥

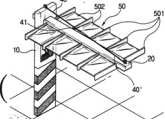
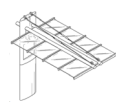
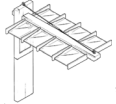
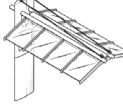
을 향하여 경사지도록 펼쳐져 정면에서 보았을 때 우산을 편 형상과 같은 점

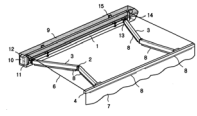
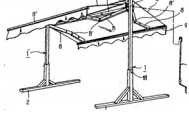
(, ) , ④ 차양막의 외주면 경계부에는 빗물이 떨어지도록

유도하거나 배너광고를 부착할 수 있는 유도판이 형성된 점(, ) ,

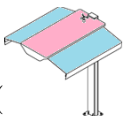
⑤ 저면에서 볼 경우 중앙지지대 및 차양막 하단에 2단 접이식 어닝이 형성된 점

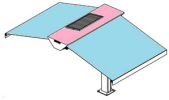
(, ) 등에서 공통된다. 그러나 양 디자인의 전체적인 형상은 선행

디자인 1 내지 5(, , , , )에서 이미 다양한 형태로 공지된 것인 점, 공통점 ③, ④, ⑤ 또한 선행디자인 2, 5 또는 선행디자인

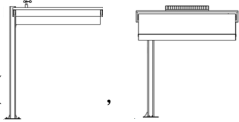
7, 8(, )에서 공지된 것인바 위 공통점들에 관한 개별적 디자인 요소 각각이 그 자체만으로 수요자의 시선과 주의를 끄는 디자인의 요부에 해당한다고 보기 어려운 점 등을 종합하면, 양 디자인의 유사 여부는 전체적으로 대비하여 지지부 및 중앙지지부의 구체적인 형상, 지지부와 중앙지지부의 연결 위치 및 연결 구조, 차양막의 구체적인 형태, 지지부와 중앙지지부, 차양막 사이의 상대적 크기의 비례 관계 등을 종합적으로 평가하여 느껴지는 심미감의 유사 여부에 따라 판단하여야 한다.

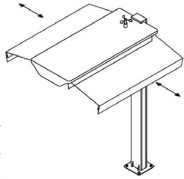
2. 양 디자인의 특징을 잘 나타내 보이면서 전체적인 구조를 확인할 수 있는 사시도를 중심으로 양 디자인의 심미감을 살펴보면, 이 사건 등록디자인은 상대적으로 넓은 폭과 면적을 가진 중앙지지부 및 중앙지지부의 폭과 비슷한 정도의 폭을 가진 차양막이 양쪽으로 돌출되어 있어 부드럽고 안정적이며 깔끔한 미감을 자아내며 중앙지지부의 형

태감이 중심이 되는 디자인적 특징을 보여준다() . 반면, 확인대상디자인은 상대적으로 좁은 폭과 면적을 가진 중앙지지부를 중심으로 넓은 폭의 차양막이 양쪽으로 길게 돌출되어 있어 조금 더 날렵한 미감을 자아내고 넓은 면적의 차양막이 중심이 된

디자인적 특징을 보여준다(). 또한 확인대상디자인은 중앙지지부의 각진 형상 및 상부의 태양광 전지판 구조물로 인해 그 중앙지지부가 이 사건 등록디자인의 중앙지지부와 같은 깔끔하고 부드러운 미감이 아니라 복잡하고 딱딱한 느낌을 주고, 이와 같은 미감적 차이는 양 디자인의 정면도, 평면도, 저면도에서도 명확하게 드러난다.

3. 이와 같은 차이점을 염두에 두고 양 디자인을 관찰하면, 양 디자인의 측면도에서

확인할 수 있는 지지부와 중앙지지부의 연결형태의 차이점()도 일반 수요자가 양 디자인을 대비·관찰하면서 느끼는 전체적인 심미감의 차이를 심화시킬 수 있음을 알 수 있다. 즉, 이 사건 등록디자인은 중앙지지부의 후면이 지지부의 측면에 결합되는 형태인 반면, 확인대상디자인은 중앙지지부의 하측부에 지지부의 상면이 결합되는 형태로서 그 결합 위치에 차이가 있다. 이와 같은 결합 형태의 차이는, 확인대상 디자인의 경우 중앙지지부의 하측부가 온전한 형태로 이어지는 것이 아니라 지지대와의 결합 부분으로 인해 중간에서 단절된 것으로 느껴지는 반면, 이 사건 등록디자인의 중앙지지부 하측부는 중간에 지지대로 인해 단절됨 없이 마지막까지 온전한 형태로 이어지는 특징을 가지게 되고, 이는 중앙지지부가 중심이 된 이 사건 등록디자인의 디자인적 특징을 강화하는 요소라고 할 것이다.

4. 이 사건 등록디자인의 참고도면 1.1()을 보면 이 사건 등록디자인의

차양이 펼쳐지고 접히는 방식으로 동작하여 그 형태가 변화될 것을 내재하고 있는 디자인이라고 볼 여지가 있고, 이와 같이 볼 경우 차양의 폭과 관련된 양 디자인의 차이점은 그 중요도를 낮게 보아야 하는 것이 아닌지 의문이 들 수도 있으나, 이 사건 등록디자인의 차양이 펼쳐지고 접히는 방식으로 동작한다는 점을 염두에 두더라도 차양이 최대로 펼쳐진 상태에서의 이 사건 등록디자인의 전체적인 형태 및 각 구성요소들 사이의 비례감은 여전히 수요자들의 심미감에 중요한 영향을 미치는 요소라고 봄이 타당하다. 즉, 차양이 펼쳐진 상태에서 느껴지는 양 디자인 사이의 심미감의 차이가 차양이 접힐 수도 있다는 사정만으로 상쇄된다고 보기는 어렵다.

5. 한편 피고는, 이 사건 등록디자인의 실물사진이라고 주장하는 사진과 확인대상디자인의 실시 물품 사진이라고 주장하는 사진을 대비하면서, 양 디자인이 심미감이 유사하다고도 주장하기도 하나, 소극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 특정한 확인대상디자인과 등록디자인의 도면에 기재된 디자인을 비교하여 그 유사 여부를 판단하는 것이므로, 확인대상디자인으로 특정되지 아니한 실물사진을 근거로 하는 피고의 주장은 그 당부를 떠나 받아들일 수 없다.

【판결의 의의】

디자인의 유사 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사안

신규성 인정예

[난간용 파이프 사건]

(제1부) 2025. 8. 14. 선고 2025허10295 판결-확정

【권리내용】 [디자인권] 난간용 파이프

【원심심결】 특허심판원 2025. 2. 20. 자 2023당3587 심결

【사 건 명】 권리범위확인(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2025. 1. 23. 선고 2024후11026 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결, 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결

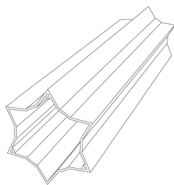
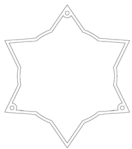
【판시사항】

이 사건 등록디자인은 참신한 디자인이라고 볼 수 없어 유사의를 넓게 볼 수 없고, 난간용 파이프에 관한 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인이 동일·유사하다고 볼 수 없다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 원고의 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 그 구성요소가 모두 유사하지 않지만, 이 사건 등록디자인은

참신한 디자인으로서 그 유사범위를 넓게 보아야 하고, 그 주된 창작적 모티브가 같아 양 디자인의 지배적 특징이 공통되므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리 범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다.

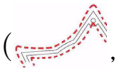
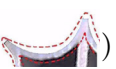
구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도/ 배면도		
좌측면도/ 우측면도		

【판결요지】 청구인용 (심결 취소)

1. 이 사건의 쟁점

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 각 대상 물품은 ‘난간용 파이프’로 동일하고, 이에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인이 동일 또는 유사한지 여부이다.

2. 판단 - 디자인의 동일·유사 여부 (소극)

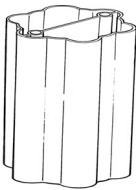
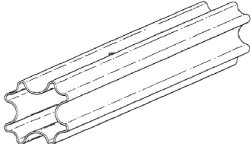
가. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은, ① 전체적으로 옆으로 긴 다각형의 봉 형태인 점, ② 측면의 형상에서, 파이프의 외주면에 다수의 돌출부가 일정 간격으로 형성되 돌출부 사이가 비슷한 각도로 오목한 곡면 또는 곡면에 가깝도록 형성된 점 ( , ), ③ 측면의 형상에서, 외주면에 형성된 돌출부들은 기본 원형의 반지름의 약 절반에 해당하는 높이인 점, ④ 측면의 형상에서, 외주면의 돌출 부분의 형상은 삼각 형태인 점 ( , ), ⑤ 정면의 형상에서, 외주면에 형성된 돌출부들이 수평직선의 형태로 보이는 점 ( , )에서 공통된다.

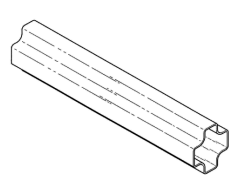
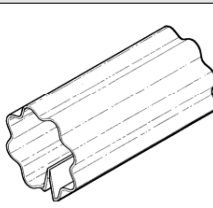
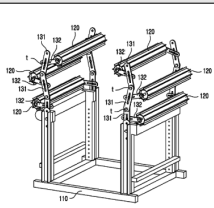
나. 반면에, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ① 측면의 형상에서, 이 사건 등록디자인은 외주면에 돌출부가 6개 형성되어 있는 반면(), 확인대상디자인은 8

개가 형성된 점() , ② 측면의 형상에서, 이 사건 등록디자인은 돌출부의 끝부분이 뾰족하고 일부 끝단부에 구멍이 형성되어 있는 반면() , 확인대상디자인은 끝부분이 뾰족하지 않고 오히려 각진 ‘ㄷ’자로 되어 있고 끝단부에 구멍이 없는 점() , ③ 측면의 형상에서, 이 사건 등록디자인은 외주면의 돌출부 사이에 ‘중앙부’가 있어 2단으로 각이 져 있는 반면() , 확인대상디자인은 안쪽으로 매끈하게 굴곡되어 있는 점() , ④ 측면의 형상에서, 확인대상디자인은 4개의 막대 부분(고정핀)이 수직으로 교차하려는 형식으로 배열되되 중앙에 공백이 형성되는 반면() , 이 사건 등록디자인은 그러한 형상이 없는 점, ⑤ 정면의 형상에서, 이 사건 등록디자인은 외주면의 돌출부로 인하여 폭이 매우 좁은 2줄로 형성되고 돌출부 사이에 2단으로 각이 진 부분으로 인하여 약간 더 넓은 2줄도 형성된 반면() , 확인대상디자인은 외주면의 돌출부로 인한 수평직선만 나타나는 점() 등에서 차이가 있다.

다. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상물품의 성질, 용도, 거래 및 사용 형태 등에 비추어 볼 때 양 디자인의 측면도, 정면도의 형상은 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분이다. 이를 중심으로 아래와 같이 양 디자인의 외관을 전체적으로 대비하여 보면, 양 디자인은 그 지배적 형상이 상이하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로 서로 유사하다고 할 수 없다.

1) 위 공통점 중 공통점 ①은 선행디자인 3, 7, 10, 12에, 공통점 ②는 선행디자인 3, 7, 8, 9, 10, 11에, 공통점 ④는 선행디자인 3에, 공통점 ⑤는 선행디자인 3, 6, 12, 13 등에 아래 표와 같이 유사한 형상·모양으로 표현되어 있는바, 공통점 ①, ②, ④, ⑤는 이미 공지된 부분이므로 그 중요도를 낮게 보아야 한다.

선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3	선행디자인 4
			

선행디자인 6	선행디자인 7	선행디자인 8	선행디자인 9
			
선행디자인 10	선행디자인 11	선행디자인 12	선행디자인 13
			

2) 반면에 확인대상디자인의 4개의 막대(고정핀)가 수직으로 교차하려는 형상은, 곡면인 외주면과 달리 두꺼운 직선 형태로 이루어져 있고, 그 내부 막대가 중공의 내부로 면을 이루며 이어지고 있는 형태로서 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분이라고 할 것인데, 이 사건 등록디자인에서는 이러한 형상을 발견할 수 없다는 점(차이점 ④), 이 사건 등록디자인은 돌출부가 6개이고, 외주면의 돌출부 사이가 2단으로 약간 각이 져 있어 완만하게 휘어지는 느낌을 주는 반면, 확인대상디자인은 돌출부가 8개로 보다 촘촘하고, 그 돌출부 사이가 깊은 하나의 곡선으로 매끈하게 이어지며 양각·음각이 반복되는 느낌을 준다는 점(차이점 ①, ③), 이 사건 등록디자인은 돌출부 사이에 좁고 넓은 간격으로 수평직선들이 반복되는 반면, 확인대상디자인은 이러한 수평직선의 개수가 돌출부의 수만큼만 보여 간결하고 단조로운 느낌을 주는 점(차이점 ⑤)에서 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 일으킨다.

라. 피고는, 이 사건 등록디자인의 지배적 특징, 즉 “기본 원형의 중공 형태로서, 측면에서 삼각에 가까운 꼭짓점 형태로 돌출된 부분에 의해 다수의 오목곡면을 가지는 단위 형상이 반복적으로 구비되고, 돌출된 부분의 높이가 기본 원형의 반지름의 절반에 가까운 형태”가 기존의 디자인에서는 찾아볼 수 없는 독창적이고 참신한 디자인에 해당하므로 유사성의 범위를 비교적 넓게 보아야 하고, 그렇다면 양 디자인은 위와 같은 차이점에도 불구하고 유사한 디자인으로 평가되어야 한다고 주장한다.

그러나 선행디자인 3, 7, 10, 11 등에서 위와 같은 특징적 형상과 동일·유사한 “측면에서 꼭짓점 형태로 돌출된 부분에 의해 다수의 오목곡면을 가지는 단위 형상이 반복적으로 구비된 기본 원형의 중공 형태”를 가진 형상이 공지된 사실은 앞서 본 바와 같

다. 이 사건 등록디자인이 위와 같은 공지된 형상에 더하여 ‘돌출된 부분의 높이가 기본 원형의 반지름의 절반에 가까운 형태’를 띄고 있기는 하나, 이는 공지된 형상에 돌출된 부분의 높이를 변형한 것에 불과하므로, 이러한 형상을 기존에는 없었던 참신하고 독창적인 디자인이라고 보기는 어렵다. 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

【판결의 의의】

권리범위확인심판에 대한 소송에서 디자인의 유사 판단을 함에 있어, 공지부분의 중요도를 낮게 평가하면서도 공지의 형상부분을 포함하여 전체로서 느껴지는 심미감에 따라 판단하여, 양 디자인은 서로 유사하다고 할 수 없다고 본 사안

디자인보호법 제33조 제2항(창작 비용이성)

용이창작 인정예

[타일 사건]

(제5부) 2025. 4. 17. 선고 2024허71 판결-확정

【권리내용】 [디자인권] 타일

【사 건 명】 거절결정(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항 제3호, 제2항

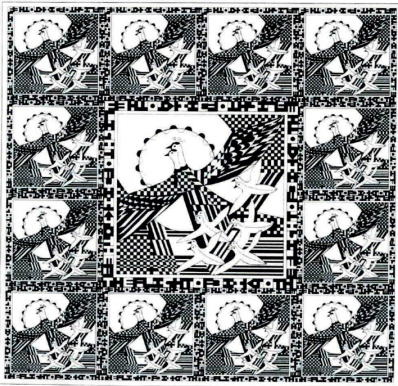
【참조판례】 대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결

【판시사항】

1. 타일에 관한 출원디자인과 선행디자인의 동일·유사 여부(소극)
2. 출원디자인이 선행디자인으로부터 용이창작 가능한 디자인인지 여부(적극)

【사안의 개요】

특허심판원은 타일에 관한 이 사건 출원디자인과 선행디자인이 동일·유사하고, 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에도 해당하므로 이 사건 출원디자인은 거절되어야 한다는 취지의 심결을 하였고, 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

구분	이 사건 출원디자인	선행디자인
정면도		
사시도		

【판결요지】 청구기각

특허법원은 이 사건 출원디자인은 선행디자인과 동일·유사하지 아니하므로 이 사건 심결은 그 이유에 일부 적절치 아니한 부분이 있으나, 이 사건 출원디자인은 용이창작 가능한 디자인에 해당하여 결국 디자인등록을 받을 수 없는 디자인에 해당하므로 이 사건 심결은 그 결론에 있어서 정당하다고 판단하여 원고의 청구를 기각하였다. 구체적인 이유는 아래와 같다.

1. 디자인 동일·유사 여부

양 디자인의 정면에 형성된 도안의 모양 중에서도 디자인의 창작적 특징이 가장 두드러지게 나타나는 부분은 쟁점 모양 부분 이라고 할 것이고, 이 사건 출원디자인과 선행디자인은 심미감과 관련하여 중요도가 높은 부분인 쟁점 모양 부분을 공통적으로 포함하고 있기는 하다.

그러나 선행디자인은 쟁점 모양이 하나만 존재하는 반면, 이 사건 출원디자인은 중앙의 쟁점 모양 주변으로, 그 1/4 크기의 쟁점 모양 12개가 결합되어 있는 바, 이와 같은 배열상의 차이점으로 인해 이 사건 출원디자인은 선행디자인에 비해 더욱 복잡하고

화려한 미감을 자아낸다. 또한 이 사건 출원디자인의 타일을 반복적으로 격자형으로 연결하여 사용할 경우 전체적으로 느껴지는 심미감은 선행디자인의 타일을 동일한 방식으로 사용한 경우와 상당한 차이가 있다. 이와 같이 타일 디자인에서 도안을 타일의 정면부 내에서 전체적으로 어떠한 방식으로 배치하는지는 타일의 거래시 또는 사용시 심미감에 영향을 미치는 요소이고, 이와 같은 도안의 배치 방식의 차이에 따른 심미감의 차이는 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분으로 양 디자인의 요부 중 하나에 해당한다고 할 것이다. 따라서 양 디자인은 앞서 본 쟁점 모양의 동일·유사성에도 불구하고 전체적으로 대비·관찰하면 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다.

2. 용이창작 디자인 여부

이 사건 출원디자인과 선행디자인 사이의 위 차이점과 관련하여, 선행디자인의 쟁점 모양과 쟁점 문구 패턴으로 이루어진 테두리 부분을 일정한 비율로 축소하여 하나의 타일 내에 반복적으로 나타나도록 하는 배치하는 방식은 타일 분야의 통상의 디자이너가 쉽게 시도할 수 있는 창작 수법에 불과한 것으로 보이고, 이 사건 출원디자인과 같이 중앙의 쟁점 모양 주변으로, 그 1/4 크기의 쟁점 모양 12개를 배치하는 방식 또한 특별히 창작성이 인정되는 배치 방식이라고 볼 수 없다.

【판결의 의의】

창작적인 그림을 공통으로 포함하고 있는 타일 디자인의 동일·유사 여부 및 용이창작 가능 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사례

용이창작 인정예

[싱크대용 물막이의 등록무효(디) 사건]

(제4부) 2025. 5. 22. 선고 2024허14728 판결-확정

【권리내용】 [디자인권] 싱크대용 물막이 제1223393호

【심 결】 특허심판원 2024. 8. 26. 2024당417호 사건(심판청구 인용결정)

【사 건 명】 등록무효(디) 심결취소의 소

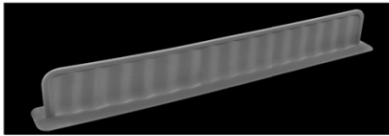
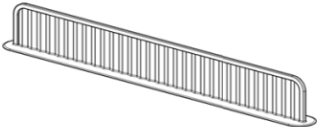
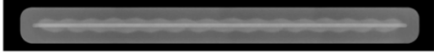
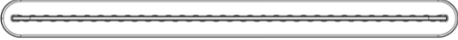
【참조판례】 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조

【판시사항】

이 사건 등록디자인은, 통상의 디자이너가 선행디자인을 상업적·기능적으로 변형하거나 혼한 창작 수법이나 표현 방법을 이용하여 부분적으로 변형함으로써 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 아래와 같이 등록디자인이, 통상의 디자이너가 선행디자인을 상업적·기능적으로 변형하거나 혼한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하더라도 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 없으므로 디자인보호법 제33조 제2항에도 해당하지 않는다고 주장하면서 심결 취소를 구하였다.

	이 사건 등록디자인	선행디자인
사시도		
정면도		
측면도		
평면도		

【판결요지】 원고청구 기각 (심결 정당)

이 사건 등록디자인과 선행디자인의 차이점 분석

차이점 ① 정면도에서 이 사건 등록디자인은 줄무늬의 간격이 비교적 넓고 그 개수가 15개 정도인 반면, 선행디자인은 줄무늬의 간격이 좁고 그 개수가 30개 정도로 많다.

차이점 ② 평면도에서 하부의 양측 모서리가 이 사건 등록디자인은  와 같이 모서리 부분이 둥근 형태인 반면, 선행디자인은  와 같이 반원에 가깝다.

차이점 ③ 측면도에서 이 사건 등록디자인에는  와 같이 보강살로 인하여 기둥을 중심으로 좌우 삼각형 살이 덧대어진 형상인 반면 선행디자인에는  ,

와 같이 보강살이 존재하지 않아 상부 기둥과 바닥이 수직을 이루는 형상이다.

차이점에 대한 용이 창작 여부 판단

차이점 ①, ②는 일정한 간격으로 세로 방향의 줄무늬를 만들어 산과 골을 반복하도록 하는 디자인에 있어서 그 줄무늬의 간격을 줄이거나 늘림으로써 줄무늬 개수와 면적을 변형하는 것, 각진 테두리를 곡선처리하면서 그 곡률을 변형하는 것은 모두 통상의 디자인이 특별한 어려움 없이 시도할 수 있는 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

차이점 ③은, 보강살의 형상은 실리콘 재질로 제작된 싱크대 물막이에서 상부를 지지하기 위한 기능적인 부분에 해당하느냐, 통상의 디자인이 선행디자인에다가 그 지지기능을 확보하고자 할 경우에는 쉽게 결합할 수 있는 상업적·기능적 변형에 해당한다.

【판결의 의의】

이미 공지된 선행디자인에서 줄무늬 개수 변경, 각진 모서리의 둥근 변형과 같은 단순한 변형을 하였고, 특별한 미감적 가치를 형성하지 않는 기능적 형상을 추가한 디자인은, 선행디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로서 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로, 등록이 무효가 되어야 한다고 판단한 사안

용이창작 부정예

[여성 원피스의 등록무효(디) 사건]

(제4부) 2025. 4. 10. 선고 2024허13978 판결-상고이유서부제출기각

【권리내용】 [디자인권] 원피스(제1194176호)

【심 결】 특허심판원 2024. 6. 18. 자 2023당2402(심판청구 기각결정)

【사 건 명】 등록무효(디) 심결취소의 소

【참조판례】 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결

【판시사항】

1. 등록디자인에서 대상 물품의 성질에 비추어, 옛날부터 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하므로, 세부적인 구성부분을 요부로 보아 전체적인 심미감을 비교하여야 하고, 세부적인 구성부분의 종합적인

조화 등을 고려할 때, 상업적 변형 내지 혼한 창작수법만으로는 등록디자인이 갖는 특별한 심미감을 창출할 수 없다고 볼 수 없어 디자인의 신규성과 창작의 비용이성이 모두 인정된다고 한 사례

2. 원고(경업자)가 이 사건 등록디자인과 선행디자인을 비교할 때 모두 흰색 긴팔 셔츠에 검은색 튜브탑(tube top) 치마가 결합되어 잘록한 허리를 강조하는 형상으로서 미감의 지배적 특징에 차이가 없으므로 전체적으로 유사하고, 일부 칼라나 소매 등의 세부적인 차이는 공지디자인들의 결합·변형에 불과한 혼한 창작수법이어서 그 창작이 용이하다고 주장하면서 등록무효를 주장하였으나 그 주장을 배척한 사례

【사안의 개요】

원고는 아래와 같이 등록디자인이 선행디자인 1과 유사하고, 공지디자인들을 변형하여 용이창작이 가능하다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 등록디자인과 확인대상 디자인은 전체적인 심미감이 비유사하고 창작도 용이하지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

	등록디자인	선행디자인1
사시도		

【판결요지】 청구 기각

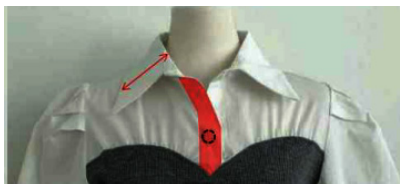
1. 유사 여부(소극)

이 사건 등록디자인 출원 이전부터 여성 원피스에서 흔하게 사용된 형상이며, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상 물품인 여성 원피스는 이 사건 등록디자인 출원 이전부터 여러 디자인이 다양하게 창작되어 왔고, 유행의 변화나 주요구조에 일정한 한계가 있는 것으로서 트렌드의 변화에 따라 세부적인 차이(넥라인, 소매, 허리선, 주

름)와 부가적 장식 요소(단추, 레이스, 리본, 지퍼, 트임, 러플 등), 패턴의 차이, 실루엣, 핏 등에서 다소 변화를 주는 방식으로 디자인이 창작되어 왔으므로 공통된 공지디자인 부분이 있다고 하더라도 그 디자인의 유사 범위를 좁게 보아야 하므로, 이러한 대상 물품의 성질과 사용형태, 수요 계층의 트렌드에 대한 민감도 등에 비추어 볼 때, 네크라인의 구체적 형상, 튜브탑 가슴 상단 라인의 구체적 형상, 소매산과 소매의 볼륨과 소매하단의 마감 형태 등 세부적인 부분을 일반 수요자들이 원피스를 관찰할 때뿐만 아니라 착용할 때에도 수시로 관찰하게 되어, 보는 사람의 시선과 주위를 끌기 쉬운 부분으로서 '요부'에 해당한다고 봄이 상당하다.

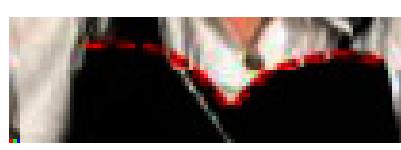
살피건대, 이 사건 등록디자인은 ① 모두 흰색 긴팔 셔츠(블라우스)와 튜브탑(tube top) 치마가 가슴 윗부분에서 결합된 형태인 점, ② 잘록한 허리선이 강조된 실루엣인 점, ③ 흰색 긴팔 셔츠 네크라인(neck line)에 칼라(collar)가 열린 형상으로 구성된 점 등에서 공통점이 있으나 이와 같은 공통점은 이 사건 등록디자인 출원전부터 흔히 보이던 형상이고, 다음과 같은 차이점 ㉠ 내지 ㉣로 인하여 선행디자인 1과 전체적으로 대비하여 볼 때, 차별적인 미감을 형성하여 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로 선행디자인 1과 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

㉠ **네크라인 부분:** 이 사건 등록디자인은 셔츠 칼라(collar)의 폭이 상대적으로 좁고, 칼라 앞부분은 튜브탑 치마와 연결되는 부분까지 단추 없이 열린 형태에서 결합되어 있으며, 칼라 뒷부분은 후면 중앙 지퍼 라인 양쪽으로 갈라진 형태이다. 반면, 선행디자인 1은 위 등록디자인에 비하여 셔츠 칼라의 폭이 넓고, 칼라 앞부분은 가슴 상단에서 단추 하나를 여밀 수 있도록 내려온 다음 튜브탑 치마와 연결되어 있으며, 칼라 뒷부분은 후면에 지퍼라인이나 갈라짐 없이 이어진 점에서 차이가 있다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
	
	

㉔ 튜브탑 가슴 상단 라인 부분: 이 사건 등록디자인은 셔츠와 튜브탑 치마가 연결되는 부분이 가슴 중앙에서 비교적 얇고 완만한 골을 형성하였다가 좌우 겨드랑이 부분까지 일자에 가까운 완만한 곡선을 나타낸다. 반면, 선행디자인 1은 ‘’과 같은 형태를 형성하면서 가슴 중앙에서 깊이 파인 골을 형성하고 좌우로 비교적 가파른 곡선으로 상향되었다가 좌우 양 끝단에서 다시 가파른 곡선으로 하향하는 원호 형상이라는 점에서 차이가 있다.

㉕ 소매 부분: 이 사건 등록디자인은 소매산 부분의 가운데 부분이 접히면서 외측으로

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
	

돌출되는 돌출부를 형성하고 돌출부에서 손목 부분까지 안쪽으로 주름선을 형성하면서 내려온 다음 소매단에서 주름선이 ‘Y’자 모양으로 모여 재봉 마감되고, 소매단의 길이가 상대적으로 짧아 단추 하나로 여밀 수 있도록 구성되어 있다. 반면, 선행디자인 1은 소매산 부분에 여러 개의 주름선이 형성되어 어깨선 외측으로 소매가 전체적으로 부피감이 있게 ‘)’형상의 외측선을 형성한 다음 여러 주름선이 모여 재봉 마감이 되고, 소매단의 길이도 상대적으로 길어 단추 세 개로 여밀 수 있도록 구성되어 있는 점에서 차이가 있다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
	

2. 창작의 용이성 여부(소극)

원고는 위와 같은 차이점은 선행디자인 1에 다른 여러 공지디자인들을 혼한 창작수법 내지 상업적 변형을 하여 치환, 변형, 결합하면 쉽게 창작할 수 있다고 주장한다.

그러나 선행디자인 1을 일부 변형한 다음 원고가 주장하는 다른 공지디자인들의 일부를 각각 취사선택하여 변형하여 결합하더라도 이 사건 등록디자인과 같은 특별한 심미감을 창출할 수 있다고 보기도 어렵고, 그와 같은 과정을 거치는 것이 통상의 디자이너라면 용이하게 할 수 있는 흔한 창작수법이라고 보기 어려우며, 이 사건 등록디자인과 같은 특유한 심미감을 창출하기 위하여 세부 구성 부분의 여러 요소들(예: 주름의 개수, 간격, 주름을 접는 방식)을 종합적으로 고려하여야 할 것으로 보이므로 그 창작수준이 낮다고 보기도 어렵다.

【판결의 의의】

예전부터 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 여성 원피스의 디자인의 특성을 고려하여 그 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다는 대법원의 법리에 따라, 공지된 디자인의 공통부분 외에 세부적인 구성부분을 요부로 보아 전체적인 심미감과 창작의 비용이성 여부를 판단하여 디자인 등록의 유효 여부를 판단한 사례

디자인의 요부와 유사성

유사 부정예

(제3부) 2025. 1. 17. 선고 2023허14486 판결-심불기각확정

【권리내용】 [디자인권] 레일조명등(제1015208호)

【심 결】 특허심판원 2023. 11. 28. 자 2023당(취소판결)42

【사 건 명】 권리범위확인(소극) 심결취소의 소

【참조판례】 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조

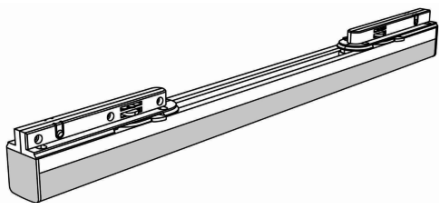
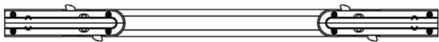
【판시사항】

1. 등록디자인에서 대상 물품의 성질 및 용도, 사용 형태 등에 비추어 요부를 파악하고 그 요부를 중심으로 전체적으로 대비 관찰하여 심미감을 비교한 사례
2. 피고가 레일조명등 사용 시 보이지 않는 부분은 요부가 될 수 없다고 주장한 데 대하여 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려되어야 한

다는 이유로 피고의 주장을 배척한 사례

【사안의 개요】

원고는 아래와 같이 확인대상 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 등록디자인과 확인대상 디자인은 전체적인 심미감이 유사하다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

	등록디자인	확인대상 디자인
사시도		
정면도		
평면도		

【판결요지】 심결취소 (권리범위 불속)

1. 전체적인 대비 관찰

등록디자인과 확인대상 디자인의 대상 물품은 모두 레일연결부를 레일에 삽입하는 방식으로 설치하여 사용하는 레일조명등이다. 이러한 대상 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 볼 때, 양 디자인에서 레일조명등을 레일에 연결하는 것과 관련된 레일연결부 및 연결본체의 위치를 포함한 구체적인 형상, 레일에 삽입하는 방식과 관련된 부품의 배치를 포함한 구체적 형상, 레일연결부의 위치 조절과 관련된 가이드 홈 등의 형상이, 양 디자인을 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분, 즉 요부로서 그 중요도가 높게 평가되어야 하는 디자인요소들에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

살피건대, 양 디자인은 공통점 ① 좌우로 긴 직육면체 형상의 등기구부 양끝 상단에 레일연결부가 하나씩 형성된 좌우 대칭 형상이고, 각 레일연결부 사이는 비어 있는 점, 공통점 ② 레일연결부 높이와 대비한 등기구 높이의 비율 및 제품 전체 높이와 대비한 레일연결부 가로의 비율이 유사한 점, 공통점 ③ 연결본체 폭과 대비한 레일삽입부 폭의 비율이 유사한 점, 공통점 ④ 두 개의 단자관통공 내에서 연결단자, 결합돌출편이 회전축을 공유하면서 상하로 위치하여 일체로 구성된 점에서 유사하다.

그러나 양 디자인은 차이점 ㉠(레일연결부의 이격 여부에 따른 단부 형상의 차이), ㉡(레일연결부 내부 부품들 배치의 차이)으로 인하여, 등록디자인의 레일연결부는 부품들이 전체적으로 대칭으로 균형 있게 배치된 느낌을 주고 일직선으로 정리된 바깥쪽 단부 역시 깔끔한 느낌을 주는 반면, 확인대상 디자인의 레일연결부는 부품들이 한쪽에 몰려 배치된 느낌을 주고, 단부로부터의 이격된 형상으로 입체적이고 복잡한 느낌을 준다는 점에서 심미감에 주요한 차이가 있다. 특히, 차이점 ㉢(가이드 홈의 형성 유무 등 차이)으로 인하여, 대상 물품의 레일연결부를 레일에 삽입하여 사용할 시 수요자로서는 등록디자인에서 등기구부 평면부 중앙에 전체적으로 길게 함몰된 형상으로 형성된 가이드 홈에 주목할 것으로 보이고, 그로써 등기구부 평면부가 어떠한 홈이 없는 평평한 형상으로 된 확인대상 디자인의 사용 시와는 확연히 다른 입체적인 느낌을 받을 것으로 보인다. 요컨대 확인대상 디자인은 정면부에서 입체적인 느낌이 강조되는 반면, 등록디자인은 평면부에서 입체적인 느낌이 강조된다. 나아가 양 디자인은 차이점 ㉣, ㉤(연결본체의 구체적 형상 차이)으로 인하여, 등록디자인의 연결본체는 나사결합구와 회전레버가 대칭으로 균형 있게 배치된 느낌을 주고, 연결본체 바깥쪽 모서리의 직각 면과 연결본체 안쪽 모서리의 곡면이 예리한 대비를 이뤄 역동적인 느낌을 주는 반면, 확인대상 디자인의 연결본체는 회전레버가 한 쪽에만 위치하고 바깥쪽과 안쪽의 네 모서리가 비슷한 곡률의 곡면이 형성되어 전체적으로 심플하고 정적이며 부드러운 느낌을 준다.

한편, 공통점 ①, ②, ③은 보는 사람의 시선과 주의를 끌 수 있는 부분으로 보이고, 해당 공통점들로 양 디자인은 얇고 날렵한 인상, 균형감과 비례감에서 일정 부분 유사한 느낌을 주는 측면은 있다. 그러나 정면부 공통점 ①, ②는 차이점 ㉠ 및 차이점 ㉡으로, 평면부 공통점 ③은 차이점 ㉢ 및 차이점 ㉣, ㉤으로 각 상쇄됨에 따라, 수요자에게 상대적으로 큰 주목을 주어 전체적으로 유사한 인상을 줄 정도에 이르지 못하는 것으로 보인다. 또한, 개별 부품에 관한 공통점 ④보다는 레일연결부 내 부품들의 전체적인 배치에 관한 차이점 ㉡이 수요자의 주의를 더 끌 것으로 보인다.

이상을 종합하면, 전체적으로 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다고 할 것이어서, 서로 유사하다고 볼 수 없다.

2. 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 레일조명등은 레일과 연결하여 사용하는 것인데, 레일조명등을 레일과 연결

할 경우, 레일연결부 및 연결본체의 형상이나 위치, 가이드 홈 등은 레일에 가려 보이지 않게 되므로, 해당 부분들은 등록디자인의 지배적인 특징을 형성하는 요부가 될 수 없다고 주장한다. 그러나 레일조명등 거래 시 그 수요자는 등기구부뿐만 아니라 레일에 연결되는 부분까지 고려하여 구입 여부를 결정할 것으로 보이므로, 비록 레일조명등을 레일에 삽입·연결한 후 조명기구로 사용할 때 등기구부가 레일연결부 및 연결본체의 형상이나 위치, 가이드 홈보다 눈에 잘 띈다 하더라도, 그 등기구부의 형태만이 요부가 될 수 있다고 보기는 어렵다. 따라서 이와 전제가 다른 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

【판결의 의의】

종래 대법원 판례가 제시한 기준에 따라 등록디자인과 확인대상 디자인의 유사 여부를 요부 중심으로 판단하는 데 있어, 특정 부분을 요부로 파악한 이유 및 디자인 일부 요소의 유사성에도 불구하고 전체적으로 비유사로 판단한 이유를 자세히 실시한 하급심 사례

디자인권 침해와 손해배상

[디자인권의 간접침해와 과실 추정]

(제25부) 2025. 5. 22. 선고 2024나11051 판결-확정

【사 건 명】 손해배상(지) 청구의 소

【참조조문】 디자인보호법 제114조, 제116조 제1항

【판시사항】

1. 디자인보호법 제114조에 따른 간접침해가 인정되는 경우에도 디자인보호법 제116조 제1항 제1문에 따라 침해행위에 대한 과실이 추정되는지 여부(적극)
2. 간접침해를 한 사람이 과실 추정을 번복하기 위하여 주장·증명해야할 사항

【사안의 개요】

1. 원고는 포장용 앰플 용기의 등록디자인권자이고, 피고는 금형 제작 및 사출 생산자

이며, 제1심 공동피고 A는 식품 제도가공업자이다.

2. A는 피고에게 모델링 파일과 도면을 송부하면서 용기를 제조할 수 있는 금형의 제작을 의뢰하였고, 피고는 이에 따라 A에게 용기 금형을 제작하여 납품하였다. A는 위 금형을 통해 생산한 용기를 이용하여 건강기능식품을 판매하였는데 이는 원고의 디자인권을 침해하는 것이었다.

3. 원고는 A 및 피고에 대하여 디자인권 침해 등을 원인으로 한 손해배상청구의 소를 제기하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2024. 7. 5. 2022가합506157 판결

피고는 민법 제760조 제3항에 따른 공동불법행위자로서 A와 공동하여 원고에게 그 침해행위로 인한 손해를 배상할 책임이 있다고 판단하였다. 이에 피고가 항소하였다.

【판결요지】 항소기각

1. 간접침해의 성립 여부

가. 디자인보호법 제114조는 이른바 간접침해에 관하여 “등록디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 업으로서 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 그 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.”라고 규정하고 있다.

나. 피고가 이 사건 금형을 제작하여 A에게 납품한 것은 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인에 관한 물품인 이 사건 용기의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산한 것으로서 디자인보호법 제114조에 따라 원고의 이 사건 등록디자인권을 침해한 것으로 보는 행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

2. 피고의 고의 또는 과실

가. 디자인보호법 제116조 제1항 제1문은 “타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.”고 규정하고 있다. 디자인보호법 제114조에 따른 간접침해가 인정되는 경우에도 디자인보호법 제116조 제1항 제1문에 따라 침해행위에 대한 과실이 추정된다. 간접침해를 한 사람이 위와 같은 과실의 추정을 번복하기 위해서는 디자인권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 자신이 생산하는 물품으로 생산되는 물품의 디자인이 등록디자인의 권리범위

에 속하지 않는다고 믿었다는 점을 정당화할 수 있는 사정 등을 주장·증명하여야 한다.

나. 살피건대, 아래 사정을 종합하여 보면, 피고가 이 법원에서 주장하는 사정들이나 제출한 증거들을 모두 고려하여 보더라도, 이 사건 등록디자인권을 침해한 것으로 보는 피고의 행위에 대한 과실의 추정이 반복된다고 보기는 어렵다. 이에 반하는 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

1) 피고의 위임을 받은 변리사가 원고의 변호사에게 보낸 내용증명에는 ‘A에게 금형을 납품하는 과정에서 수정 과정이 진행되었고, 이때 A 측에서 용기 샘플을 가져와 보여주었고, 본인은 A 측에 납품할 금형과 A 측에서 가져온 용기 샘플과 유사함을 이야기하였다.’는 내용이 기재되어 있다.

2) 설령 피고가 금형을 제작하여 납품할 때까지 원고의 등록디자인권의 존재를 알지 못하였다고 하더라도, 이를 정당화할 만한 사정이 인정되지 않는 한 과실의 추정이 반복된다고 볼 수는 없다. 더욱이 A가 피고에게 용기 샘플을 보여주며 금형에 따라 제작된 용기가 위 용기 샘플과 유사하므로 금형에 점을 추가해달라는 부탁을 한 이상, 피고는 적어도 금형이 타인의 디자인권을 침해하는 데에 사용될 수 있다는 점을 예견할 수 있었다고 봄이 타당하다.

3) 피고는 1회용 충전 밀폐용기 생산을 위한 금형 사출업자이자 디자인을 실시하는 사업자로서 해당 물품분야의 디자인권 침해에 대한 주의의무를 부담한다고 할 것인데, 피고가 등록디자인권의 존재를 파악하거나 그 권리범위에 속하지 않는 용기를 제작할 수 있는 금형을 생산하기 위해 노력하였다고 볼 만한 아무런 사정이 발견되지 않는다.

【판결의 의의】

디자인권을 간접침해한 자에 대하여 과실 추정 규정을 명시적으로 적용하고, 과실 추정이 반복될 수 있는 경우에 관한 법리를 실시한 다음 포섭을 거쳐 공동불법행위의 성립을 인정한 사안

05

사례 발표

서울중앙
지방법원
주요재판
사례

66

발표

황진영

서울중앙지방법 판사

성재혁

서울중앙지방법원 판사

99

서울중앙지방법원 지식재산권 전담재판부

민사 60부

김미경 민사제2수석부장판사 | 황일준 판사 | 김지영 판사 | 성재혁 판사

민사 61부

조희찬 부장판사 | 정지백 판사 | 정명진 판사

민사 62부

이현석 부장판사 | 정요진 판사 | 황진영 판사

민사 63부

이규영 부장판사 | 이경효 판사 | 이상수 판사

서울중앙지방법원 지식재산 전담재판부 주요 판결·결정례
(2024. 9. 16. ~ 2025. 8. 31.)

I. 주요 판결례

I. 특허·실용신안 등

1. 서울중앙지방법원 2025. 2. 21. 선고 2023가합42193 판결 [특허권 침해금지 및 예방 청구] (항소)

◆ 피고들이 원고의 이 사건 특허발명의 존속기간 중 원료의약품을 생산하여 보관하였다가 그 존속기간 만료 후 판매한 사안에서, 피고들의 위와 같은 생산행위는 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에 해당하여 특허권의 효력이 미치지 않고, 보관행위에 대하여도 특허권 침해가 성립하지 않는다고 판단한 사례

[1] 아래와 같은 이유에서 피고들의 원료의약품을 생산한 행위는 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에 해당한다고 봄이 타당하다.

(가) 약사법 등 관련 규정

- 의약품 제조업자가 그 제조한 의약품을 판매하려는 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 품목별로 식약처장으로부터 품목허가를 받거나, 품목신고를 하여야 한다(약사법 제31조 제2항). 품목허가를 위해서 식약처장에게 제출해야 하는 자료들 중 ‘GMP에 적합한지 평가에 필요한 자료’에 관하여 의약품안전규칙 [별표 1]에서 규정하고 있는바, 원료의약품과 완제의약품 각각을 ‘실생산 규모의 연속 3개 제조단위’로 생산하여야 하고, 그 과정에서 3개 제조단위 모두가 기준에 적합한지를 검증하고 문서화하는 과정, 즉 공정 밸리데이션(Process Validation)을 거쳐야만 품목허가를 받을 수 있다.
- 또한 식약처장은 품목허가신청에 대한 허가 여부를 결정하기 전에 각 품목별로 상업적 생산의 전 과정이 의약품의 제조 및 품질관리기준(GMP)에 부합하는지 등에 대한 평가를 하는 승인 전 실태조사(Pre-Approval Inspections, PAI)를 한다.

(나) 공정 밸리데이션(PPQ) 수행 과정에서 생산된 원료의약품

- 피고들은 생산한 원료의약품의 대부분을 미국에 수출하였고, 위 수출된 원료의약품 중 일부는 바이알 형태의 완제의약품에 대한 공정 밸리데이션에, 나머지 일부는 PFS 형태의 완제의약품에 대한 공정 밸리데이션에 각 사용되었다.
- 공정 밸리데이션은 실험실 규모로 연구·개발해 온 의약품을 상업적 규모로 생산하면서 필요한 데이터를 수집하고 공정이나 제품의 품질에 문제가 발생하는지를 검증하고 문서화하는 과정으로서 약사법에 따라 품목허가를 받기 위해서는 필수적으로 거쳐야 하는 절차이다. 피고가 국내 품목허가신청 시에 제출한 국제공통기술문서(Common Technical Document)에 공정 밸리데이션 수행 당시 사용된 배치에 관한 정보도 기재되어 있었다.
- 한편 미국 FDA 관련 규정에 의하면, 미국 내에서 품목허가를 받지 않은 의약품을 미국으로 수출할 때 FDA에 사용목적코드(Intended Use Code) 및 처리코드(Processing Code) 등을 기재한 최종용도서신(End Use Letter)을 제출하여야 한다. 피고들은 공정 밸리데이션 수행 과정에서 생산된 원료의약품을 수출하면서 FDA에 연구 시험용 의약품에 대한 사용목적코드 및 처리코드를 기재한 최종용도서신을 제출하였다.

(다) 승인 전 실태조사(PAI) 수행 과정에서 생산된 원료의약품

- 의약품안전규칙〔별표 1〕 규정, 미국 CFR Title 21 제601.20조 (d)항 규정 및 APEC 규제조화센터에서 발간한 ‘미국 의약품허가제도’ 자료에 의하면, 국내 식약처와 미국 FDA로부터 품목허가를 받기 위해서는 필수적으로 승인 전 실태조사(PAI) 절차를 거쳐야 하는 것으로 보인다. 따라서 피고들이 승인 전 실태조사 절차를 위하여 위와 같이 원료의약품을 생산한 행위는 국내 식약처 또는 미국 FDA로부터 품목허가를 받기 위한 행위로서 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구·시험을 위한 특허발명의 실시에 해당한다고 봄이 타당하다.

(라) 약사법 등 예외가 시험적 실시의 예외에 명시된 취지 고려

- 특허법이 2010. 1. 27. 법률 제9985호로 개정되면서 시험적 실시의 예외에 ‘약사법 등 예외’가 명시되었는데, 이는 특허권의 존속기간 중에 의약품의 품목허가를 위한 연구·시험을 금지하면, 특허권의 ‘존속기간 만료 후의 판매’를 목적으로 하는

의약품의 품목허가 절차의 개시가 특허권의 존속기간 만료 후로 늦어지고, 그에 따라 경쟁 의약품의 출시 역시 늦어져 특허권의 존속기간이 부당하게 연장되는 결과가 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

- 나아가 특허법 제89조 제1항은 ‘특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가등”이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.’고 규정되어 있어서, 신약의 특허권자는 약사법에 의하여 품목허가를 받기 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 실험을 수행하기 위해 소요되는 기간에 대하여 특허권의 존속기간을 연장 받고 있으므로(이 사건 특허권도 존속기간이 1,326일 연장되었다), 이에 상응하는 이익이 동등생물의약품 제조업자에게 그 품목허가 과정에서 부여된다고 하더라도 부당하다고 볼 수 없다.

(마) 피고들이 품목허가를 위하여 생산한 의약품이 필요 이상으로 과다한지 여부

- 의약품안전규칙 [별표 1]에서 공정 밸리데이션(PPQ)의 경우 ‘실생산 규모의 연속 3개 제조단위’에 대하여 실시한다고 규정되어 있고, 실태조사(PAI)의 경우 ‘해당 의약품은 품목별로 3개 제조단위 이상’에 대한 실적을 평가한다고 규정되어 있을 뿐이며, 어느 정도가 상업적 생산으로서 적절한 규모인지 등에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 원고 역시 생산량이 과다하다는 주장 이외에 ‘적절한 양’이 얼마인지에 관하여는 구체적인 수량이나 그 구체적인 판단기준을 제시하지 못하였다.
- 국내 식약처가 2014년에 가입한 의약품실사상호협력기구(PIC/S)에서 발간한 자료에도 ‘공정 밸리데이션을 위해 생산된 배치는 일반적으로 상업적 규모를 위한 배치와 같아야 하고, 그와 다른 규모의 배치 사용은 다른 GMP 항목에 의하여 정당화되거나 구체적으로 명시되어야 한다. 일반적으로 최소한 3개 배치가 일상적인 조건에서 연속하여 제조될 경우 해당 공정이 검증된 것으로 간주될 수 있다.’라고 기재되어 있고, 그 밖에 미국, 유럽 등에서 공정 밸리데이션(PPQ) 또는 승인 전 실태조사(PAI)에 사용되는 배치 수를 3개 이하로 제한한 사례는 찾아보기 어렵다.

(바) 특허법 제96조 제1항 제1호에 ‘국외’의 품목허가를 위한 연구·시험도 포함되는지 여부

원고는 특허법 제96조 제1항 제1호에서 말하는 약사법 등 예외는 국내 약사법에 따른 의약품의 품목허가를 의미하므로, 미국에서의 품목허가를 위하여 FDA가 수행한 승인 전 실태조사(PAI)에 따라 생산된 원료의약품에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용될 수 없다고 주장하나, 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다.

- 특허법 제96조 제1항 제1호는 특허권의 효력이 미치지 아니하는 특허발명의 실시 유형으로 ‘연구 또는 시험(『약사법』에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 『농약관리법』에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시’를 규정하고 있는바, 괄호 안의 ‘약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목신고를 위한 연구 또는 시험’은 그 뒤의 ‘포함한다’라는 문언을 고려할 때 ‘연구 또는 시험’의 예를 규정한 것으로 볼 수 있다.
- 만약 ‘국외’ 품목허가를 위한 특허발명의 실시를 시험적 실시의 예외에 포함되지 않는다고 보면, 의약품 제조업자는 품목허가를 받으려는 각 국가별로 의약품 제조소를 선정하여 공정 밸리데이션 및 승인 전 실태조사 등을 위한 의약품 생산행위를 여러 차례 반복하여야 한다. GMP 규정을 준수하는 제조시설을 마련하여 의약품을 생산하는 데에는 막대한 비용과 시간, 노력이 필요한데, 그러한 과정을 반복하게 하는 것은 의약품 제조업에 대한 진입장벽을 높이고 규모의 경제 달성을 제한함으로써 결과적으로 특허법의 목적 중 하나인 산업발전을 저해할 수 있다.

[2] 아래와 같은 이유에서 피고들의 원료의약품 보관행위에 대하여도 특허권 침해가 성립하지 않는다.

- 품목허가를 받기 위한 필수적 절차인 공정 밸리데이션 등을 수행하게 되면 그 과정에서 의약품이 생산될 수밖에 없는데, 특허법상 특허발명의 실시에 ‘보관’행위는 포함되지 않으므로, 일단 적법하게 생산된 의약품을 계속하여 보관하는 행위에 대하여는 특허권 침해가 성립하지 않는다. 이른바 ‘Stockpiling’으로 인한 특허권 침해는 처음부터 상업적으로 판매할 목적을 가지고 연구·시험의 필요성이 없음에도 특허권의 권리범위에 속하는 의약품을 그 존속기간 만료 전에 미리 생산하여 보관하는 경우로 한정되어야 한다. 이 사건은 연구·시험 과정에서 의약품이 생산되었는데 달리 폐기의무가 없어 보관하고 있던 잔존 의약품을 특허권 존속기간이 만료된 이후에 상업적으로 활용한 것인바, 위 ‘Stockpiling’과는 구분된다.
- 또한 공정 밸리데이션 및 승인 전 실태조사 수행 과정에서 사용하고 남은 원료의약

품 등을 보관하는 행위는 그 연장으로서 연구 또는 시험을 위하여 원료의약품을 생산한 행위와 마찬가지로 특허권의 효력이 미치지 않는다고 봄이 타당하다.

2. 서울중앙지방법원 2025. 5. 30. 선고 2022가합568162 판결〔특허권 침해금지 등 청구의 소〕(항소)

◆ 특허법 부칙(법률 제16208호, 2019. 1. 8., 이하 ‘부칙’이라고 한다) 제3조의 해석과 관련하여 구 특허법 제128조(2024. 2. 20. 법률 제20322호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제8, 9항의 입법취지 및 부칙 규정의 취지, 부칙 규정의 문언 내용 등을 종합하여 보았을 때, 위 부칙 규정은 증액배상 규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 침해행위가 있었던 경우에 시행 이전의 침해행위에 대하여는 증액배상 규정이 적용되지 않고 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 증액배상 규정이 적용된다는 의미로 해석하는 것이 타당하다고 판단한 사례

[1] 부칙 제3조는 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’고 규정하고 있다. 위 부칙 규정은 그 문언만으로 볼 때에는 ① 구 특허법 제128조 제8, 9항의 시행일인 2019. 7. 9. 이후에 최초 침해행위가 있었던 경우에만 위 증액배상 규정이 적용되는 것으로, 즉 2019. 7. 9. 이전에 침해행위가 있었던 경우라면 위 시행일 이후에 침해행위가 계속되는 경우에도 증액배상 규정이 적용되지 않는 것으로 해석할 여지도 있고, ② 이와 달리 증액배상 규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 침해행위가 있었던 경우에 시행 이전의 침해행위에 대하여는 증액배상 규정이 적용되지 않고 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 증액배상 규정이 적용된다는 의미로 해석할 여지도 있다. 그런데 구 특허법 제128조 제8, 9항의 입법취지 및 부칙 규정의 취지, 부칙 규정의 문언 내용 등을 종합하여 보았을 때, 위 부칙 규정은 위 해석론 ①과 같이 증액배상 규정이 적용되기 위한 침해행위의 성격(최초 침해행위일 것)을 한정하는 규정이 아니라 위 해석론 ②와 같이 증액배상 규정이 적용되는 침해행위의 범위(시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 적용)를 한정하는 규정으로 해석함이 타당하다. 그 구체적 이유는 아래와 같다.

- 구 특허법 제128조 제8항 및 제9항은 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에

서 배상액을 인정할 수 있도록 하되, 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하도록 하였다. 위 규정은 고의적인 특허침해 행위에 관하여 전보배상의 범위를 넘는 징벌적 성격의 손해배상을 부과할 수 있도록 하여 침해행위의 발생을 억제하고 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하기 위한 취지의 규정이다.

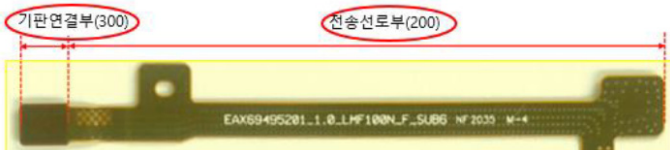
- 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기하여 발생하는 손해이다(대법원 1999. 3. 23. 선고 98다30285 판결 등 참조). 특허권 침해행위가 일정기간에 걸쳐 계속적으로 일어나는 경우에 있어서도 날마다 새로운 불법행위에 기하여 손해가 발생하는 것으로 볼 수 있는바, 구 특허법 제128조 제8, 9항의 시행일 이후의 특허권 침해행위는 위 규정 시행일 이전의 특허권 침해행위와 구분되는 새로운 불법행위에 해당한다고 볼 수 있다.
- 증액배상 규정의 시행 전후에 걸쳐 침해행위를 계속하여 온 자의 위법성은 증액배상 규정이 시행된 이후 최초로 침해행위를 시작한 자의 위법성보다 더 크다고 보아야 할 것인데, 위 해석론 ①과 같이 증액배상 규정 시행 이후 최초로 침해행위를 시작한 자에 대하여는 증액배상 규정을 적용하고, 시행 전부터 침해행위를 계속하여 온 자에 대하여는 위 규정의 적용을 면제한다는 것은 위법성이 큰 고의적인 침해행위에 관하여 징벌적 손해배상을 부과하여 침해행위를 억제하고 피해자 구제를 강화한다는 증액배상 규정의 입법 취지 및 법익균형에 맞지 않는 해석론이다.
- 부칙 제3조의 문언의 내용을 살펴보더라도, ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우에 적용한다.’가 아니라 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’라고 규정하고 있어 그 문언상 위 해석론 ①과 같이 증액배상 규정이 적용되기 위한 침해행위의 성격(최초 침해행위일 것)을 한정하는 취지로 해석하기보다는 위 해석론 ②와 같이 증액배상 규정이 적용되는 침해행위의 범위(시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 적용)를 한정하는 취지로 해석하는 것이 자연스럽다.
- 위 해석론 ①에 의하면 원고가 증액배상 규정 시행 이후 기간의 침해행위만을 특정

하여 증액배상 청구를 하는 경우, 피고가 증액배상 규정 시행 후 최초 침해가 아니라는 점(시행 전 침해행위가 있었다는 점)을 항변 사유로 주장할 수 있다는 결론에 이르게 되는데, 이와 같은 결론은 원고가 문제삼지 않고 있는 침해행위를 피고 스스로 침해행위라고 주장함으로써 증액배상의 적용을 면할 수 있게 된다는 측면에서도 타당하지 않다.

3. 서울중앙지방법원 2025. 7. 29. 선고 2022가합546292 판결〔특허권 침해금지 등 청구의 소〕(항소)

- ◆ 피고 실시제품은 각종 전자소자 및 부품들이 실장되기 이전 상태의 베어 보드(bare board)로 위 부분이 전기적으로 연결되어 있다고 보기 어려워 대상특허의 구성요소를 포함하고 있지는 않지만(직접침해 X), 대상특허의 대응구성요소의 형성을 위한 패드 및 배선이 형성되어 있어 각종 전자소자 및 부품들이 실장되면 대상특허의 구성요소를 모두 포함하게 되므로, 피고 실시제품이 대상특허가 실시된 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 판단하여 피고 실시제품의 제조·판매행위에 대한 간접침해를 인정한 사례

[1] 특허 직접침해 여부(소극)

구성요소	이 사건 제2 특허 제1항 발명	피고 실시제품
1	커넥터 및 제1신호선의 제1부분이 형성되는 제1기판부; 및,	제1, 2 접속단자(커넥터) 및 신호전송라인(제1신호선의 제1부분)이 형성되는 기판연결부 및 전송선로부(제1기판부). 
2	안테나 접속부, 케이스 접속부, 접지부, 제1신호선의 제2부분 및 제2신호선이 형성되는 제2기판부를 포함하고,	제1 접속부(안테나 접속부), 제2 접속부(케이스 접속부), 접지부, 제1 접속부와 연결되는 제1 라인(제1신호선의 제2부분), 제2 접속부와 접지부를 연결하는 제2 라인(제2신호선).

구성요소	이 사건 제2 특허 제1항 발명	피고 실시제품
3	상기 제1신호선의 양단은 상기 커넥터와 상기 안테나 접속부가 전기적으로 연결되며,	신호전송라인(제1신호선의 제1부분)의 일단은 기판 연결부에 형성된 제1, 2 접속단자(커넥터)에 연결. 제1 라인(제1신호선의 제2부분)의 일단은 제1 접속부(안테나 접속부)에 연결.
4	상기 제2신호선의 양단은 상기 케이스 접속부와 상기 접지부가 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는, 핸드 이팩트 방지용 전송선로 장치.	제2 라인(제2신호선)의 양단은 제2접속부(케이스 접속부)와 제2 비아홀을 통해 접지부와 연결.

- 구성요소 3, 4는 ‘상기 제1신호선의 양단은 상기 커넥터와 상기 안테나 접속부가 전기적으로 연결되며(구성요소 3), 상기 제2신호선의 양단은 상기 케이스 접속부와 상기 접지부가 전기적으로 연결되는 것(구성요소 4)’이다.
- 그런데 피고 실시제품은 각종 전자소자 및 부품들이 실장되기 이전 상태의 베어 보드(bare board)로, 신호전송라인 및 제1 라인[제1신호선]의 양단은 제1, 2 접속단자[커넥터]와 제1 접속부[안테나 접속부]가, 제2 라인[제2신호선]의 양단은 제2 접속부[케이스 접속부]와 접지부[접지부]가 각 전기적으로 연결될 수 있도록 패드 및 배선은 형성되어 있으나, 실제로 각종 전자소자 및 부품들이 실장되어 있지 않아 위 부분이 전기적으로 연결되어 있다고 보기 어렵다.
- 이에 대하여, 원고는 ‘전기적으로 연결’되는 것은 ‘각 연결된 소자간 전기가 통할 수 있도록 전선이 연결된 상태’를 의미하는 것이지 실제 전자소자가 실장되어 전기가 통하는 상태를 의미하는 것은 아니라고 주장한다. 그러나 이 사건 제2 특허 제1항 발명은 핸드 이팩트 방지용 전송선로 장치에 관한 발명으로, 그 구성요소들을 특징

으로 하여 하나의 완성된 발명으로서 작동하여야 하므로, ‘전기적으로 연결’되는 것은 핸드 이팩트 방지용 전송선로 장치가 작동할 수 있도록 각종 소자 및 부품이 실장되어 전기적으로 연결된 상태를 의미하는 것이라고 할 것이다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

[2] 특허 간접침해 여부(적극)

아래와 같이 이유에서 피고 실시제품은 이 사건 제2 특허 제1항 발명이 실시된 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하므로, 피고가 피고 실시제품을 제조·판매하는 행위는 이 사건 제2 특허 제1항 발명에 대한 간접침해에 해당한다.

- 구성요소 1, 2는 ‘커넥터 및 제1신호선의 제1부분이 형성되는 제1기관부(구성요소 1) 및 안테나 접속부, 케이스 접속부, 접지부, 제1신호선의 제2부분 및 제2신호선이 형성되는 제2기관부(구성요소 2)’이고, 구성요소 3, 4는 ‘상기 제1신호선의 양단은 상기 커넥터와 상기 안테나 접속부가 전기적으로 연결되며(구성요소 3), 상기 제2신호선의 양단은 상기 케이스 접속부와 상기 접지부가 전기적으로 연결되는 것(구성요소 4)’이다. 피고 실시제품은 각종 전자소자 및 부품들이 실장되어 있지 않은 베어 보드이나, 구성요소 1 내지 4와 동일한 대응구성요소의 형성을 위한 패드 및 배선이 형성되어 있어 각종 전자소자 및 부품들이 실장되면 이 사건 제2 특허 제1항 발명의 구성요소를 모두 포함한다.
- 피고 실시제품은 A가 작성한 설계도면에 따라 주문 생산된 것으로, 피고가 피고 실시제품을 생산하여 A에 납품하면, B가 피고 실시제품에 각종 소자 및 부품을 실장하는 SMT 공정을 수행하였고, 그 완성품은 A의 스마트폰 제품의 5G 고주파 통신용 부품으로 사용되었다.
- 피고는 피고 실시제품에 다른 부품들을 실장하여 다양한 전자 제품에 사용할 수 있다는 취지로 주장하나, 피고 실시제품은 A가 제공한 설계도면에 따라 전자소자 및 부품을 실장하기 위한 패드 및 배선이 완료된 상태로 A에 납품되었기 때문에 다른 전자소자나 부품을 실장하거나 추가 회로를 구성하기는 어렵고, A의 스마트폰 제품에 사용되는 것 이외에 다른 경제적, 상업적 용도는 없다고 보인다. 따라서 피고 실시제품은 이 사건 제2 특허 제1항 발명의 물건의 생산에만 사용되는 물건에 해당한다고 봄이 타당하다.

II. 상표

4. 서울중앙지방법원 2025. 5. 2. 선고 2023가합99946 판결 [상표권침해금지 등 청구의 소] (확정)

- ◆ 이 사건 등록상표(지정상품: 제41류 지도업)의 상표권자인 원고가 이 사건 피고 표장들을 사용하고 있는 피고를 상대로 상표권 침해금지 및 손해배상 등을 청구한 사안에서, 이 사건 등록상표와 이 사건 피고 표장들이 동일·유사하다고 보기 어렵다고 판단한 사례

이 사건 등록상표	이 사건 피고 표장들
	
	
	
	월드클래스 태권도

[1] ‘월드클래스 태권도’ 부분의 식별력 인정 여부

아래와 같은 이유에서 이 사건 등록상표 중 ‘월드클래스 태권도’ 및 ‘WORLD CLASS TAEKWONDO’ 부분은 그 상품의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 식별력이 없거나 미약하다.

- 이 사건 등록상표 중 ‘월드클래스 태권도’는 ‘월드클래스’와 ‘태권도’라는 두 개의 단어가 공백을 사이에 두고 결합한 문자이다.
- ‘월드클래스(WORLD CLASS)’는 사전적으로 ‘세계 최상급’을 의미하는 단어로 스포츠 분야에서 일반적으로 사용되고 있고, ‘태권도(TAEKWONDO)’는 태권도 지도업과 관련하여 상품의 보통명칭이나 업종의 표시를 나타내는 단어이다.
- ‘월드클래스(WORLD CLASS)’와 ‘태권도(TAEKWONDO)’가 지니고 있는 관념, 태권도 지도업과의 관계 등을 고려할 때, 일반 수요자나 거래자는 ‘월드클래스 태권도(WORLD CLASS TAEKWONDO)’로부터 ‘세계 최상급의 태권도 지도업을

제공한다'는 의미를 직감할 수 있을 것으로 보인다.

- '월드클래스(WORLD CLASS)'는 스포츠 분야에서 자주 사용되는 단어로 공익상 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하게 하는 것은 타당하지 않다.

[2] 상표의 동일·유사여부

아래와 같은 이유에서 이 사건 등록상표와 이 사건 피고 표장들이 서로 동일·유사하다고 보기는 어렵다.

- 이 사건 등록상표는 문자인 '월드클래스 태권도'와 'WORLD CLASS TAEKWONDO'

및 도형인  '을 결합한 상표로, 그중 도형인  부분은 위는 붉은 색, 아래는 파란색으로 이루어진 원형의 띠 안에 호랑이의 오른쪽 얼굴 면을 형상화한 독특한 형태이고, 문자 부분인 '월드클래스 태권도' 및 'WORLD CLASS TAEKWONDO' 와도 용이하게 분리·관찰될 수 있으므로, 일반 수요자에게 독자적인 식별력을 가질 것으로 보인다. 한편 문자 부분인 '월드클래스 태권도' 및 'WORLD CLASS TAEKWONDO'는 앞서 본 바와 같이 '세계 최상급의 태권도 지도업을 제공한다'는 의미로 직감되므로 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없다. 따라서 독자적인 식별

력을 가지는 도형인  부분이 이 사건 등록상표의 요부가 된다.

- 이 사건 피고 표장들 중  및  '는 문자인 '월드클래스태권도' 및 'WORLD CLASS TAEKWONDO'(또는 'WORD CLASS'))와 도형인  이 결합된 표장으로, 그중 도형인  은 정육각형 내부에 태권도 도복을 형상화한 형태이고, 앞서 본 바와 같이 문자 부분인 '월드클래스태권도' 및 'WORLD CLASS TAEKWONDO'(또는 'WORD CLASS'))는 태권도 지도업과의 관계에서 그 지정상품의 성질을 표시하는 것으로 식별력이 없거나 미약하므로, 위 표장들의 요부는 도형인  부분이라고 할 것이다. 이 사

건 등록상표와 위 피고 표장들의 요부를 대비하여 보면, 이 사건 등록상표의 요부

인  와 위 피고 표장들의 요부인  는 그 외관, 호칭, 관념이 모두 상이하여 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

- 이 사건 피고 표장들 중  는 문자인 '국가대표', '월드클래스' 및 'WORLD CLASS TAEKWONDO'와 큰따옴표를 형상화한 ,  이 결합된 표장으로, 앞서 본 바와 같이 '월드클래스' 및 'WORLD CLASS TAEKWONDO'는 식별력이 없거나 미약하다. 그리고 '국가대표'는 스포츠 분야 등에서 일정한 심사를 거쳐 선발되어 나라를 대표하는 사람을 의미하고, ,  는 큰따옴표를 붉은색 또는 파란색으로 표시한 것으로 별다른 특징이 없어, '국가대표' 및 ,  부분 또한 식별력이 없거나 미약하다. 따라서 위 피고 표장의 경우 그 일부가 요부가 된다고 볼 수는 없으므로 표장 전체를 기준으로 이 사건 등

록상표의 요부와 유사 여부를 판단하여야 하고, 위  표장과

이 사건 등록상표의 요부인  를 대비하면 그 외관, 호칭, 관념이 모두 상이하여 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

- 이 사건 피고 표장들 중 '월드클래스 태권도' 표장 또한 그 표장 전체를 기준으로 이 사건 등록상표의 요부와 유사 여부를 판단하여야 하고, 위 표장과 이 사건 등록

상표의 요부인  를 대비하면 그 외관, 호칭, 관념이 모두 상이하여 서로 동일·유사하다고 볼 수 없다.

Ⅲ. 저작권

5. 서울중앙지방법원 2025. 1. 23. 선고 2023가합44526(본소), 2023가합59436(반소) 판결 [사용료 반환청구의 소(본소), 사용료(반소)] (항소)

◆ 원고와 피고 사이에 영상 콘텐츠 라이선스 계약이 체결되어 원고가 이 사건 영화(한산: 용의 출현)에 관하여 국내에서 서비스할 독점권을 부여받았는데, 피고가 원고로부터 1차 라이선스 사용료만 지급받은 채로 위 영화 감독관을 다른 OTT 서비스에 제공하여 서비스되도록 하여, 원고가 피고를 상대로 라이선스 계약의 해지와 기 지급한 라이선스 사용료의 반환을, 피고가 원고를 상대로 라이선스 계약에 따른 잔여 라이선스 사용료의 지급을 청구한 사안에서, 위 영화의 감독관은 2차적저작물이 아니며 피고의 계약상 중대한 의무 위반으로 라이선스 계약이 해지되었으므로 피고는 수령한 사용료 전액을 반환하여야 한다고 판단한 사례.

[1] 이 사건 감독관이 2차적저작물에 해당하는지 여부: 부정

- 저작권법 제5조 제1항은 원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물(이하 '2차적저작물'이라 한다)은 독자적인 저작물로서 보호된다고 규정하고 있다. 저작권법에서 규정하는 위와 같은 2차적저작물로 보호를 받기 위하여는 원저작물을 기초로 하되 원저작물과 실질적 유사성을 유지하고, 이것에 사회통념상 새로운 저작물이 될 수 있을 정도의 수정·증감을 가하여 새로운 창작성이 부가되어야 하는 것이며, 원저작물에 다소의 수정·증감을 가한 것에 불과하여 독창적인 저작물이라고 볼 수 없는 경우에는 저작권법에 의한 보호를 받을 수 없다(대법원 2002. 1. 25. 선고 99도863 판결, 대법원 2012. 2. 23. 선고 2010다66637 판결 등 참조).
- 이 사건 감독관은 이 사건 영화를 그대로 포함하고 있으면서 거기에 다소의 수정·증감을 가한 것에 불과하고, 작품의 전개, 주요 사건, 인물 묘사, 분위기, 결말 등에 실질적인 변경이 없는 이러한 형태의 부수적인 수정·증감만으로는 사회통념상 새로운 저작물이 될 수 있을 정도의 새로운 창작성이 부가되었다고 인정하기 어려우므로, 이 사건 감독관은 이 사건 영화의 복제물에 해당할 뿐 이 사건 영화의 2차적저작물에 해당한다고 볼 수 없다.
- 특히 이 사건 감독관에서는 이 사건 영화와 비교하여 약 21분 분량의 영상이 추가

되기는 하였으나, ① 이 사건 감독판에서 새롭게 추가된 영상은 약 21분 분량으로, 기존 영상 재생시간의 약 16% 정도에 불과한 점, ② 이 사건 감독판에서 추가된 약 21분 분량의 영상 중 약 7분 분량은 기존 씬을 조금 더 길게 편집하거나 기존 씬에 부수적인 내용을 일부 추가한 것으로서 이로 인하여 영화의 전개, 주요 사건, 인물 묘사, 분위기, 결말 등에는 유의미한 영향을 미친다고 보기 어려운 점, ③ 이 사건 감독판에서 추가된 영상 중 약 13분 분량의 새로운 씬은 기존 씬들을 보충, 보강한 것에 불과하고, 이로써 영화의 전개, 주요 사건, 인물 묘사, 분위기, 결말 등이 실질적으로 변경되는 정도에 이르렀다고 보기는 어려운 점, ④ 마지막으로 추가된 약 1분 분량의 영상은 후속작인 ‘노랑’의 내용을 암시하고 이를 홍보하기 위하여 추가된 영상에 불과한 점 등의 사정들을 고려하면, 추가된 영상으로 인하여 영화의 전개, 주요 사건, 인물 묘사, 분위기, 결말 등 주요 표현들이 실질적으로 변경되었다고 보기는 어렵다.

[2] 피고가 이 사건 라이선스 계약에 따른 중대한 의무를 위반하였는지 여부: 인정

- ① 이 사건 라이선스 계약은 원고가 피고로부터 극장상영을 제외하고 방송, OTT 등 국내의 모든 플랫폼에서 이 사건 영화를 서비스함으로써 수익을 창출 및 수령할 수 있는 독점적인 권리를 2022. 8. 29.부터 영구적으로 허여 받고, 그 대가로 원고가 피고에게 사용료 총 125억 원(부가가치세 별도)을 지급하는 내용의 계약인 점, ② 이 사건 라이선스 계약의 주된 목적 중 하나는 원고가 이 사건 영화를 영구히 독점적으로 서비스하는 것에 있으므로, 피고가 원고에게 이 사건 영화에 관한 독점적인 서비스 권한을 부여하고 이를 영구적으로 보장하는 것은 이 사건 라이선스 계약에 따른 피고의 중대한 의무에 해당하는 점, ③ 원고는 피고에게 이 사건 영화에 관한 원고의 독점적인 서비스 권리를 정상적으로 행사할 수 있도록 문제를 해결해 달라고 요구하였음에도 불구하고, 피고는 일방적으로 원고에게 이 사건 감독판이 다른 OTT 플랫폼에서 서비스될 수 있다는 취지를 통지하였으며, 원고의 경고에도 불구하고 이 사건 감독판을 넷플릭스에 제공하여 서비스하도록 하였던 점 등의 사정들을 종합해 보면, 피고가 이 사건 감독판을 넷플릭스에 제공하여 이를 넷플릭스 OTT에서 서비스하도록 한 행위는 이 사건 영화에 대하여 원고에게 독점적 서비스 권한을 제공하고 이를 보장할 의무를 위반하여 계약의 주된 목적을

달성할 수 없게 하는 행위에 해당하므로, 이 사건 라이선스 계약상 피고의 중대한 의무 위반에 해당한다고 봄이 타당하다.

[3] 이 사건 해지통지로 이 사건 라이선스 계약이 해지되었는지 여부: 인정

- 피고는 2022. 12. 2.부터 넷플릭스 OTT에서 이 사건 영화의 복제물인 이 사건 감독판이 서비스되도록 함으로써 이 사건 라이선스 계약에 따른 피고의 중대한 의무를 위반하였고, 원고의 피고에 대한 시정 요구에도 불구하고 피고가 14일 내로 이러한 의무 위반을 시정하지 아니하였으며, 원고는 그 선택에 따라 피고에게 이 사건 라이선스 계약의 해지를 서면으로 통지하였다. 따라서 이 사건 라이선스 계약은 일반 조항 제7.1조에 따라 원고의 해지통지가 피고에게 도달한 2022. 12. 22. 적법하게 해지되었다고 봄이 타당하다.

[4] 본소 청구 및 반소 청구에 대한 판단

- **본소:** 이 사건 라이선스 계약은 2022. 12. 22. 피고의 중대한 의무 위반을 원인으로 해지되었고, 이러한 해지가 피고의 귀책사유로 인한 것임은 명백하므로, 특별한 사정이 없는 한 피고는 이 사건 라이선스 계약 일반 조항 제7.5조에 따라 원고로부터 기 수령한 사용료 전액에 해당하는 50억 원 및 이에 대한 지연손해금을 반환할 의무가 있다.
- **반소:** 원고는 이 사건 라이선스 계약의 해지 이후부터는 2차 사용료 및 3차 사용료의 지급의무를 부담한다고 볼 수 없으므로, 반소 청구는 이유 없다.

6. 서울중앙지방법원 2025. 1. 23. 선고 2023가합56802 판결 [저작권 침해 중지 등 청구] (항소)

- ◆ 원고가 피고들에게 피고들이 개발한 모바일 게임(이하 ‘피고들 게임’이라 한다)을 출시·제공하는 행위가 저작권 침해 및 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장한 사안에서, 피고들의 행위가 저작권 침해 또는 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다고 본 사례

[1] 원고 게임에 대한 저작권 침해 여부: 부정

- 원고 게임에 있는 ① 클래스 - 주무기 - 스킬 각성의 연계 시스템, ② 신탁 시스템, ③ 아가시온 시스템, ④ 아이템 강화 시스템, ⑤ 아이템 컬렉션 시스템, ⑥ PvP 시스템 자체는 게임 규칙 또는 게임을 진행하는 방식에 해당하는 아이디어로

서 설령 여기에 독창성·신규성이 인정된다고 하더라도 저작권의 보호 대상이 되지 아니한다.

- 또한 원고 게임에 있는 ① 클래스 - 주무기 - 스킬 각성의 연계 시스템, ② 신타 시스템, ③ 아가시온 시스템, ④ 아이템 강화 시스템, ⑤ 아이템 컬렉션 시스템, ⑥ PvP 시스템은 기존에 이미 존재하는 게임 규칙 및 진행 방식과 동일 또는 유사한 변형에 해당한다.
- 원고 게임의 각 구성요소의 선택·배열 및 조합이 유기적으로 결합하여 창작적 개성을 가진다고 볼 수 있는지에 관하여 보건대, 원고가 주장하는 각 구성요소 중 창작성 있는 표현 부분은 극히 일부에 불과하고, 이를 제외한 나머지 구성요소의 선택·배열 및 조합으로 나타나는 구체적인 표현형식은 이미 선행 게임들에 도입되어 있던 것과 동일 또는 유사한 변형에 불과한 것으로서 아이디어를 게임화하는데 있어 필수불가결하거나 공통적 또는 전형적으로 수반되는 표현 등의 선택·배열 및 조합에 불과하여 같은 장르의 다른 게임들과 확연히 구별되는 특징이나 개성이 나타나 있다고 보기는 어렵다.
- 원고 게임에서 창작성이 있다고 인정되는 표현 부분(영웅 등급 클래스를 획득하면 나타나는 화면 구성)과 그에 대응하는 피고들 게임의 구성요소가 실질적으로 유사하다고 볼 수 없다.

[2] 성과 등 도용으로 인한 부정경쟁행위 해당 여부: 부정

- 원고 게임의 이 사건 각 구성요소는 선행 게임들에 이미 존재하던 것과 동일 또는 유사한 변형에 해당하고, 그 선택·배열 및 조합 또한 선행 게임들에 이미 존재하던 것과 동일 또는 유사한 변형으로 평가할 수 있을 뿐만 아니라 그 유기적 결합 관계도 선행 게임들에서 유사한 내용을 찾아볼 수 있음은 앞서 본 바와 같으므로, 원고 게임과 피고들 게임의 공통되는 기본 규칙과 진행방식, 그에 수반되는 구체적 표현방식은 MMORPG 게임에 공통적 또는 전형적인 것이어서 특정인이 독점할 수 없는 것으로 보아야 한다.
- 원고 게임에 있는 ① 클래스 - 주무기 - 스킬 각성의 연계 시스템, ② 신타 시스템, ③ 아가시온 시스템, ④ 아이템 강화 시스템, ⑤ 아이템 컬렉션 시스템, ⑥ PvP 시스템, ⑦ 튜토리얼 시스템, ⑧ 환경 설정(이하 위 각 구성요소를 통칭하여

‘이 사건 각 구성요소’라 한다)이 피고들 게임에 그대로 구현되어 있다고 볼 수 없고, 피고들은 독자적인 제작 의도에 따라 선행 게임들에 존재하던 게임 규칙과 진행방식, 그에 수반되는 구체적 표현방식들을 차용하고, 이를 변형하여 피고들 게임에 도입하였다고 봄이 타당하다.

7. 서울중앙지방법원 2025. 2. 13. 선고 2021가합560970 판결 [영업비밀침해금지 등 청구의 소] (항소)

- ◆ 원고가 피고들이 원고가 개발하던 게임(2021. 6. 30. 자 P3 게임) 자료를 유출하여 2021. 6. 30. 자 P3 게임과 실질적으로 유사한 ‘다크 앤 다커’ 게임을 제작하여 이를 복제·배포·전송하였다고 주장하며, 위와 같은 피고들의 행위가 저작권 침해행위, 영업비밀 침해행위, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (과)목의 부정경쟁행위 및 민법상 일반불법행위에 해당한다고 주장한 사안에서, 피고들의 행위가 저작권 침해행위, 부정경쟁행위에는 해당하지 아니하나 영업비밀 침해행위에 해당한다고 보아 원고의 청구를 인용한 사례

[1] 원고가 2021. 6. 30. 자 P3 게임의 저작권자에 해당하는지 여부: 인정

- 2021. 6. 30. 자 P3 게임은 원고의 직원으로서 원고의 업무에 종사하던 피고 등 P3 팀원들이 원고의 기획 하에 업무상 제작한 게임물로서 업무상저작물에 해당한다.
- 2021. 6. 30. 자 P3 게임은 게임 사용자의 조작 및 게임 규칙에 따라 반응하는 캐릭터, 아이템, 배경화면과 이를 기술적으로 작동하게 하는 컴퓨터프로그램 및 이를 통해 구현된 영상, 배경음악 등이 유기적으로 결합된 복합적 성격의 창작물이고, 컴퓨터 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 컴퓨터프로그램은 2021. 6. 30. 자 P3 게임을 구성하는 일부분에 불과하므로, 일반적인 컴퓨터프로그램저작물과 달리 취급되어야 하며 저작권법 제9조 본문에 따라 원고의 명의로 공표되는 경우에 한하여 원고가 그 저작자가 된다고 봄이 타당하다고 할 것이다.
- 2006. 12. 28. 법률 제8101호로 개정된 이후의 저작권법 제9조에서는 ‘법인등의 명의로 공표되는’ 업무상저작물의 경우 법인등이 그 저작자가 되는 것으로 규정함으로써 아직 법인등의 명의로 공표되지 않은 상태의 업무상저작물도 법인등이 그 저작자가 될 수 있음을 명확히 하였다.

- 처음부터 법인등의 명의로 공표될 것을 예정하고 작성되는 업무상저작물의 경우 해당 업무상저작물이 완성되어 공표되거나 설령 미완성된 상태로 공표되더라도 저작권법 제9조 본문에 따라 법인등이 그 저작자가 되므로, 그러한 업무상저작물이 실제로 공표되기 이전이라도 그 나름대로의 창작성을 갖추어 독자적인 저작물로 보호받을 수 있을 정도에 이르렀다면 마찬가지로 저작권법 제9조 본문에 따라 법인등이 저작자가 된다고 봄이 타당하다. 만약 이와 달리 본다면 처음부터 공표될 것이 예정된 업무상저작물이 실제로 공표되기 이전에는 그 저작권이 이를 창작한 법인등의 업무 종사자에게 귀속되다가 실제로 공표되면 그 순간 저작권법 제9조 본문에 따라 법인등에게 귀속된다는 것인데, 이는 저작권법 제14조 제1항에서 규정하는 저작인격권의 일신전속성에 반하고, 공표되지 않은 상태의 업무상저작물에 대하여도 법인등을 그 저작자로 인정할 수 있도록 하기 위한 저작권법의 개정 취지에도 반한다.
 - 2021. 6. 30. 자 P3 게임은 P3팀이 처음부터 원고의 명의로 출시하기로 예정하고 개발한 원고의 업무상저작물에 해당함이 명백하므로, 실제로 원고의 명의로 공표되지 않았더라도 저작권법 제9조 본문에 따라 원고가 그 저작자가 된다.
- [2] 2021. 6. 30. 자 P3 게임과 다크 앤 다커 게임이 실질적으로 유사한지 여부: 부정
- 원고가 2021. 6. 30. 자 P3 게임과 다크 앤 다커 게임의 동일·유사한 구성요소들이라고 주장하는 구성요소들 중 아이디어의 영역에 속하지 않고, 2021. 6. 30. 자 P3 게임에 실제로 구현되어 있으며, 다크 앤 다커 게임에서도 동일·유사하게 표현되어 있다고 볼 만한 구성요소들은 ① ‘게임이 시작되면 이용자들은 최상층의 가장자리에 무작위로 배치됨’, ② ‘양 게임의 도어의 디자인 및 스케일까지 거의 동일함’, ③ ‘포션(물약)을 획득할 경우 허리춤에 소지하게 됨’, ④ ‘클래스별 초기 원화’, ⑤ ‘레인저는 캠프파이어 아이템을 기본적으로 소지함’, ⑥ ‘위자드, 클레릭은 마법책 등을 들고 마법을 시전함’, ⑦ ‘마법마다 사용할 수 있는 횟수에 제한이 있고 이를 회복할 수 있는 방법이 제한적임’이다.
 - 2021. 6. 30. 자 P3 게임에 구현된 구성요소들 중 던전 내부에 배치된 ‘도어’의 경우 ‘도어’의 디자인 자체는 언리얼 마켓플레이스에서 누구나 이용할 수 있는 에셋을 사용한 것이고, 그 스케일만을 다르게 하는 것만으로는 원고의 창작적 개성이

발현되었다고 인정하기 어려우므로 ‘도어의 디자인 및 스케일’이 동일·유사하다는 이유만으로 2021. 6. 30. 자 P3 게임과 다크 앤 다커 게임이 실질적으로 유사하다고 볼 수 없다. 또한 ①, ③ 내지 ⑦ 구성요소들은 게임의 장르에 따라 전형적으로 수반되는 게임의 구성요소에 해당한다고 단정하기는 어려우나, 선행게임들에서 이미 사용된 구성요소들과 동일하거나 유사한데다가 2021. 6. 30. 자 P3 게임의 주요 구성요소에 해당한다고 보기도 어려우므로, 이러한 구성요소들의 동일·유사성만으로는 2021. 6. 30. 자 P3 게임과 다크 앤 다커 게임이 실질적으로 유사하다고 볼 수 없다.

- 위 구성요소들을 제외한 나머지 구성요소들은 그 자체로 추상적인 아이디어에 불과하거나, 특정 유형이나 장르의 게임물을 개발·제작하는데 있어서 전형적으로 포함되는 구성요소들에 해당하여 아이디어의 영역에 속하므로 저작권법에 의한 보호를 받을 수 없거나, 2021. 6. 30. 자 P3 게임에 구현되어 있다고 볼 수 없거나, 구현되어 있더라도 다크 앤 다커 게임에서도 동일하게 표현되어 있다고 보기도 어렵다.

[3] P3 게임 관련 개발제작프로그램(에디터), 데이터소스, 프로그램 소스코드, 빌드파일 등에 해당하는 파일들의 영업비밀 해당 여부: 부정

- 파일명과 분류 외에 개별 파일의 구체적인 내용을 확인할 수 있는 자료는 전혀 제출되지 아니하여 이 사건 P3 파일이 다른 정보와 구별될 수 있고 어떤 내용에 관한 것이지 알 수 있을 정도로 특정되었다고 보기 어렵다.

[4] 장르, 세계관, 게임의 진행 및 목적, 주요 테마, 클래스(직업), 세부 표현, 조작방식 및 UI, 아웃게임 등 일체로서의 정보의 영업비밀 해당 여부: 일부 인정

- 게임 기획 과정에서 논의된 모든 자료나 산출물이 회사의 영업비밀에 해당할 수 있다고 볼 경우, 회사가 특정 구성요소에 관하여 논의한 바 있다는 사정만으로 실제로 그 구성요소를 게임에 구현하였는지 여부와 무관하게 영업비밀로서 이에 대한 권리를 주장할 수 있게 됨으로써 다른 경쟁 회사로 하여금 해당 구성요소를 이용한 게임의 개발·출시를 불가능하게 하고, 결국 사실상 아이디어를 독점할 수 있게 하는 결과를 낳게 되므로, 장르, 세계관, 게임의 진행 및 목적, 주요 테마, 클래스(직업), 세부 표현, 조작방식 및 UI, 아웃게임 등 일체로서의 정보(이하 ‘이 사건 P3 정보’라 한다)는 ‘원고가 이 사건 P3 정보에 포함된 각 구성요소 및 그

조합을 갖춘 게임을 개발·출시할 예정'이라는 전제에서 원고의 영업비밀로 포섭될 여지가 있다.

- 이 사건 P3 정보 중 '몬스터 중 레이스, 동굴 트롤' 및 '로비 메뉴의 화면 정보 표시(UI)'를 제외한 나머지 요소들(이하 이를 통틀어 '이 사건 P3 영업비밀 정보'라 한다)만이 P3 게임에 구현되었거나 구현될 예정이었다.
- 이 사건 P3 영업비밀 정보는 비밀관리성, 비공지성 및 경제적 유용성이 인정되어 부정경쟁방지법 제2조 제2호에서 규정하는 영업비밀에 해당한다.

[5] 영업비밀 침해행위 해당 여부: 인정

- 피고들은 이 사건 P3 자료를 참고하여 다크 앤 다커 게임의 소스코드 등을 새로 작성하는 방법 또는 전(前) P3팀 팀원들이 지득하여 알고 있는 이 사건 P3 정보를 활용하여 다크 앤 다커 게임을 개발하는 방법으로 다크 앤 다커 게임을 개발하였다.
- 원고의 직원이었던 피고 1, 2는 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라)목의, 피고 1, 2가 원고를 퇴사하여 설립한 회사인 피고 3은 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (가)목의 영업비밀 침해행위가 인정된다.

[6] 영업비밀 침해에 따른 금지 및 폐기 청구: 부정

- 이 사건 P3 영업비밀 정보에 포함된 구성요소 및 그 조합을 모두 포함하고 있는 선행게임은 없는 것으로 보이기는 하나, 이 사건 P3 영업비밀 정보에 포함된 개별 구성요소는 선행게임 등에 공지된 내용이다. 이에 다른 게임 업체들도 독자적인 개발을 통해 이 사건 P3 영업비밀 정보와 같은 게임 내용을 구현할 수 있을 것인데, 이와 같은 아이디어의 집합으로서의 영업비밀에 대한 보호기간을 지나치게 장기간으로 정하거나 영구적으로 정한다면, 이는 실질적으로 원고로 하여금 아이디어를 독점하게 하는 부당한 상태를 초래하여 자유로운 경쟁을 촉진하고 종업원들로 하여금 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있도록 해야 하는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없다.
- 원고가 이 사건 P3 영업비밀 정보를 개발하는 데 걸린 기간은 P3 프로젝트에 착수한 2020. 8.경부터 이를 중단한 2021. 7.경까지 약 1년 정도라고 보아야하고, 이 사건 P3 영업비밀 정보를 실제 P3 게임으로 구현하여 이를 출시하기까지는 그로부터 약 4개월가량이 추가적으로 필요한 상황이었다.

- 피고들이 이 사건 P3 영업비밀 정보를 활용하여 다크 앤 다커 게임을 개발한 기간은 대략 2년 정도이다.
- 원고와 피고 1 사이에 체결된 연봉계약서는 경업금지기간을 1년으로 정하고 있다.
- 따라서 이 사건 P3 영업비밀 정보의 영업비밀로서의 보호기간은 피고 1, 2가 원고를 퇴직한 때로부터 2년 정도로 봄이 타당하고, 이 법원 변론종결일 현재는 그 보호기간이 훨씬 경과하여 원고의 영업비밀 침해금지 및 침해예방 청구권은 모두 소멸하였다.

[7] 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따른 손해액 산정 여부: 부정

- 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항 소정의 침해자가 받은 이익이란 영업비밀 등의 ‘이용’ 그 자체를 말하는 것이 아니라, 영업상의 수익과 같이 침해자가 영업비밀 등을 이용한 결과로 얻은 구체적인 재산상 이익을 의미하는 것으로 보아야 한다.
- 이 사건 P3 영업비밀 정보의 영업비밀로서의 보호기간은 피고 1, 2가 원고를 퇴직한 2021. 7.경 내지 2021. 8.경으로부터 2년 정도로 보아야 하고, 따라서 피고들의 원고에 대한 영업비밀 침해행위도 위 보호기간 내에서만 성립한다. 그런데 피고 회사는 2023. 8.경 다크 앤 다커 게임을 출시하였으므로 피고 회사의 매출액은 이 사건 P3 영업비밀 자료의 보호기간이 도과한 후에 발생하였다. 결국 피고 회사의 다크 앤 다커 매출액 및 그에 따른 한계이익이 곧바로 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항 소정의 ‘침해자가 그 침해행위에 의하여 받은 이익’에 해당한다고 볼 수 없다(이에 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따라 손해액을 산정하였다).

[8] 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위 해당 여부: 부정

- ‘기획자료 등 P3 게임 개발과 관련된 결과물 일체’에 어떠한 형식과 내용의 결과물이 포함되고 그러한 결과물이 얼마나 존재하는지 전혀 알 수 없으므로, ‘기획자료 등 P3 게임 개발과 관련된 결과물 일체’가 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등에 해당하는지, 피고들이 이러한 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단 사용하였는지를 판단하기 어렵다.
- 원고는 2020. 9.경 타르코프와 같은 익스트랙션 슈터 장르에 던전 크롤러 장르를 결합한 새로운 게임을 개발하기로 결정하고 2021. 11.경 출시로 목표로 P3 게임을 개발하다가 2021. 8.경 그 개발이 중단되었고, 이에 원고는 P3 게임 개발 과

정에서의 산출물인 2021. 6. 30. 자 P3 게임이나 이 사건 P3 영업비밀 정보를 외부에 공개하지 않았으므로, 이러한 산출물들이 그 자체로 관련 시장에서 특별한 명성이나 고객흡인력, 경쟁력 등을 가진다고 보기 어렵다.

8. 서울중앙지방법원 2025. 4. 18. 선고 2024가소1647359 판결 [손해배상(지)]
(확정)

◆ 원고가 아이돌 그룹 아이브(IVE)의 멤버로 활동 중인 가수 장원영을 대리하여 유튜브(YouTube)에서 “【탈덕수용소】 Sojang”이라는 채널을 운영한 사람의 신원을 파악하기 위하여 구글(Google) 본사가 있는 캘리포니아주의 미국 연방지방법원 북부 지방법원에 미국 연방법원 신원 공개 요청 제도인 디스커버리(Discovery) 신청을 하면서 제출한 진술서(Declaration, 이하 ‘선행 진술서’라 한다)는 저작권법이 보호하고 있는 어문저작물에 해당하고, 피고가 제출한 후행 진술서는 원고의 선행 진술서와 동일하다는 이유로 손해배상을 청구한 사안에서 선행 진술서가 저작물에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각한 사례

[1] 선행 진술서는 정보 제공 요청을 위한 신청서라는 목적을 가진 문서로서, 그 목적을 달성하기 위한 필수적 내용들이 존재하는데, 그 내용은 어떠한 상황 내지 사건에 대한 객관적인 서술의 형태로 기술되거나 그 문서가 갖추어야 할 형식과 요건에 들어맞는 구체적 사실이나 주장을 담게 된다. 이와 같이 작성된 문서의 내용에는 주로 객관적 사실의 전달에 초점이 맞추어져 있을 뿐, 작성자의 사상 또는 감정을 표현하는 것에 명백한 한계가 존재한다.

[2] 국내에서 디스커버리(Discovery) 신청을 통하여 유튜브 채널 운영자의 신원을 확인하는 방법에 관하여 선행 진술서가 기여한 부분이 있긴 하나, 선행 진술서는, 개별적 사건의 구체적 내용을 제외하면, 이미 공개된 디스커버리(Discovery) 신청을 위한 진술서의 내용 및 형식과 큰 차이가 있는 것은 아니고, 이전에 작성된 문서들과 동일하거나 유사한 부분이 상당 부분 존재한다.

9. 서울중앙지방법원 2025. 4. 18. 선고 2024가단5185064 판결 [손해배상(지)]
(확정)

◆ 원고는 컴퓨터 프로그램의 저작권자인데, 피고 2가 피고 1의 사무실 내에서 원고 저작물을 무단 복제하여 업무상 이용하였음을 이유로 저작권 침해로 인한 손해배상을

구한 사건에서 피고 1이 경찰에서 불송치결정(혐의없음)을 받았음을 이유로 피고 2의 전적인 고의 책임이고, 주의감독 의무를 다하였음을 주장하였으나 피고 1의 주장을 받아들이지 않고 원고가 청구하는 손해를 저작권법 제126조에 따라 일부 인용한 사례

[1] 손해배상 책임의 발생 (모두 적극)

- 피고 2는 피고 1 사무실 내 컴퓨터에 이 사건 프로그램을 무단으로 복제하고 이를 업무상 이용하였으므로, 원고에게 저작권 침해행위로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.
- 피고 1은 피고 2의 사용자로서 민법 제756조 제1항에 따라 피고 2와 공동하여 원고에게 저작권 침해행위로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.
- 피고 1은 민법 제756조 제1항 단서에 따라 사용자 책임이 면책되어야 한다는 취지로 주장하나, ① 이 사건 프로그램 5.0은 피고 2가 사용하던 피고 1 내 컴퓨터에 2020. 7. 16.경 설치되어 2021. 8. 10.경 경찰의 수색 시까지 위 컴퓨터에 삭제되지 아니한 채 설치되어 있었던 점, ② 위 피고 2가 사용하였던 피고 1 내 업무용 컴퓨터는 2021. 4. 12.경부터 피고 1의 다른 직원이 사용한 것으로 보이는데, 2021. 4. 13. 위 컴퓨터에 이 사건 프로그램의 3.0 버전이 무단으로 복제되기도 한 점, ③ 경찰의 불기소 의견에 대하여 확정된 형사판결과 같은 증거가치를 부여할 수 없고, 피고 1이 저작권법 위반으로 형사 처벌을 받지 않았다는 것은 범죄 사실에 대한 증거가 없다는 의미일 뿐이지 그로 인하여 공소사실의 부존재가 증명되는 것은 아닌바, 피고 1이 저작권법 위반으로 형사처벌을 받지 않았다는 사정만으로 곧바로 피고 1이 그 사무감독에 상당한 주의를 하였다고 인정하기는 어려운 점, ④ 피고 1이 이 사건 프로그램 5.0과 2.0 정품을 보유하고 있다는 점만으로 피고 1이 피고 2의 사무감독에 상당한 주의를 다하였다고 단정하기 어렵고, 나아가 피고 1이 피고 2가 근무하던 시기에 이 사건 프로그램 5.0을 보유하고 있었다거나 피고 2에게 이 사건 프로그램 5.0 정품을 사용하게 하였다고 인정하기도 부족하며, 달리 이를 인정할만한 증거가 없는 점, ⑤ 피고 1은 소속 직원들에게 주기적으로 불법복제 관련 교육을 하였다는 취지로 주장하면서도 이 사건 변론종결일까지 위 교육 실시 여부를 알 수 있는 아무런 증거도 제출하지 않은 점 등에 비추

어 보면, 피고 1이 이 사건 프로그램의 불법복제 및 사용을 방지하는 데에 상당한 주의와 감독을 다하였다고 인정하기 어렵다. 따라서 피고 1의 위 주장은 받아들일 수 없다.

[2] 손해배상 책임의 범위 (일부 인정)

- 원고는 저작권법 제125조 제2항에 따라 이 사건 프로그램의 전체 모듈의 정가를 합산한 금액의 손해배상을 구하나, 이 사건 프로그램은 다양한 구성과 기능을 갖춘 여러 개의 하위 모듈로 구성되어 있고, 그 사용료도 개개의 모듈별로 또는 수개의 모듈이 합쳐진 패키지별로 책정되어 있는 점, 이 사건 프로그램의 전체 모듈은 상당한 고가로서 실제로 원고는 사용자의 요구에 맞추어 이 사건 프로그램 중 사용자가 필요로 하는 기능을 가지는 모듈만을 라이선스하는 방식으로 판매하고 있고 그 사용료 역시 각 모듈별로 책정하고 있는 점 등에 비추어 피고들이 원고로부터 사용 허락을 받았더라면 사용대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액이 원고가 청구하는 금액이라고 인정하기에 부족하다.
- 법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 저작권법 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(저작권법 제126조). 피고 2는 피고 1 내 업무용 컴퓨터에 이 사건 프로그램 5.0을 복제하여 사용하였는데, 피고 2가 피고 1에서 담당하였던 업무는 기구 설계 및 개발로서 이 사건 프로그램과 관련성이 높아 보이고, 그 사용기간은 약 6개월 정도로 짧다고 볼 수 없는 점, 피고 2가 불법복제한 이 사건 프로그램은 전체 모듈을 아무런 제한 없이 이용할 수 있었던 것으로 보이나, 피고들이 이 사건 프로그램을 구성하는 모듈 전부를 업무에 사용하였다고 볼만한 자료는 없는 점, 이 법원의 주식회사 디모아에 대한 사실조회 결과에 의하면, 이 사건 프로그램 5.0은 영구 판매 없이 기간제로만 판매된 것으로 보이는 점, 그 밖에 이 사건의 경위, 이 사건 프로그램과 피고들의 업무 관련성 정도, 개별 모듈의 구성 및 가격, 이 사건 프로그램의 라이선스 방식 등을 종합적으로 고려하여, 원고의 손해액을 원고가 청구하는 금액의 일부로 인용한 사례

10. 서울중앙지방법원 2025. 8. 22. 선고 2023가합47723 판결 [저작권 침해]
(항소)

- ◆ 피고가 화가인 원고에게 공작새의 눈, 우관(羽冠) 부위에 자신이 블랙다이아몬드를 부착할 수 있도록 한 공작새 그림을 의뢰하여, 원고가 피고의 의뢰에 따라 공작새의 눈, 우관 부위에 블랙다이아몬드를 부착할 수 있도록 그 부위를 색칠하지 않은 그림을 완성하여 피고에게 그림을 인도하였고, 피고는 원고로부터 받은 그림의 공작새의 눈, 우관 부위에 블랙다이아몬드를 부착한 사안에서, 아래 이 사건 그림의 저작자가 원고라고 본 사례.

이 사건 그림



- [1] 원고는 개인전 25회, 단체전 및 해외전 180여 회의 작품 전시회를 개최하고, 2000년경부터 미술과 관련된 각종 수상을 하였으며, 한국미술협회, 한국전업미술가협회에 소속된 화가로, 모자이크 혹은 타일 형태로 형상들의 면을 채우고, 선명한 색상의 채도와 명도를 점진적으로 변화시키는 ‘모자이크 기법’으로 그림을 그리고 있고, 이 사건 그림도 위 모자이크 기법이 사용되었다.
- [2] 공작새를 어떻게 표현할 것인지, 어떤 구도로 표현할 것인지, 어떠한 색채를 사용할 것인지 등과 같은 정신적 활동은 원고가 하였고, 자신의 구상대로 캔버스에 외부적으로 표현한 것도 원고로, 피고는 저작권법상 보호되지 않는 눈과 우관에 다이아몬드를 부착할 수 있는 공작새 그림을 그리라는 아이디어만을 제공하였을 뿐, 저작권법이 보호하고자 하는 표현은 원고에 의하여 이루어졌다.
- [3] 피고가 원고에게 블랙다이아몬드를 부착할 구체적인 위치나 크기를 알렸고, 원고로

부터 공작새의 눈과 우관 부분의 색이 칠해지지 않은 그림을 전달받아 피고가 보유한 블랙다이아몬드를 부착하였으나, ① 원고는 피고의 의뢰에 따라 눈과 우관을 빈 공간으로 한 공작새 그림을 완성한다는 의사로 그림을 완성하여 이를 피고에게 전달하였을 뿐 피고가 공작새의 눈과 우관 부분에 블랙다이아몬드를 부착함으로써 이 사건 그림을 피고와 공동으로 완성한다는 의사는 없었던 것으로 보이는 점, ② 이 사건 그림은 50호(116.8cm × 91cm)에 이르는 비교적 큰 크기의 그림인데 피고가 부착한 블랙다이아몬드가 이 사건 그림에서 차지하는 비중은 매우 적고, 이 사건 그림에 피고가 보유한 블랙다이아몬드를 부착한다면 피고와 같은 방식으로 부착할 수밖에 없어 보이므로 피고가 블랙다이아몬드를 부착한 행위를 아이디어나 소재 또는 필요한 자료의 제공이 아닌 창작적인 표현형식 자체에 기여한 것이라 단정하기 어려운 점, ③ 원고는 피고가 공작새의 눈과 우관 부분에 블랙다이아몬드를 부착할 것을 예정하고 창작을 의뢰하여 피고의 위 행위를 허락한 것으로 보이고, 원고가 교부한 그림에서 블랙다이아몬드를 부착하는 변경이 이루어졌지만 그 부분의 크기, 비중을 고려하면 원고가 교부한 그림과 실질적 동일성이 없다거나, 새로운 창작성이 부가되었다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 보면, 이 사건 그림을 원고와 피고의 공동저작물이라거나 피고가 창작한 2차적저작물이라고 보기도 어렵다.

IV. 부정경쟁방지 등

11. 서울중앙지방법원 2025. 2. 14. 선고 2023가합64346 판결 [영업비밀 침해행위 손해배상] [항소]

◆ 고객사에 관한 고객정보, 고객사에 제공한 견적서에 담긴 정보가 영업상 정보에 해당한다고 판단한 사례

[1] 고객사에 관한 고객정보가 원고들의 보유정보에 해당하는지 여부

- ① 위 정보가 원고들의 고객관리 프로그램(아톡 및 LMS 홈페이지)에 등재되어 있는 점, ② 피고들은 원고들의 고객사에 관한 고객정보를 원고들의 업무용 컴퓨터에도 저장해두었던 것으로 보여 피고들이 영업 활동 과정에서 고객사에 관한 고객정보 중 일부를 새롭게 취득하게 되었다고 하더라도 ㉠ 이는 원고들과의 위촉계약에

따라 원고들을 대신하여 원고들이 제공하는 서비스에 관한 영업 활동을 하던 중에 취득한 정보로서 원고들의 업무용 컴퓨터에 저장된 정보이고, ㉔ 피고들은 이와 같이 새롭게 취득한 정보를 ‘아톡’ 프로그램에 기재하여 원고들로 하여금 체계적인 정보로서 관리하게 한 점을 고려하면 원고들의 고객사에 관한 고객정보는 원고들이 보유하고 있던 정보에 해당한다.

[2] 고객사에 관한 고객정보의 영업비밀 해당 여부

- ① 교육의 대상이 되는 사업장의 회사명, 주소, 전화번호 등 외부에서 용이하게 확인할 수 있는 정보 외에도 담당자 개인의 인적사항, 마케팅 활용, 이메일 수신, 문자 수신 등 정보 제공에 관한 동의 여부, 교육 접수 현황 내지 진행 정도 등 원고들의 교육 대상 사업장에 대한 영업상 정보를 다수 포함하고 있고, 이는 직접 그 사업장에 교육서비스를 제공하거나 이를 위한 영업활동을 하지 않으면 알 수 없는 정보에 해당하는 점, ② 내용에 비추어 볼 때 원고들은 위 정보를 활용하여 다른 경쟁업체보다 먼저 교육 대상 사업장의 교육담당자에게 연락을 취할 수 있게 되고 각 사업장의 교육 시기, 규모, 비용 등에 관하여 다른 경쟁사업자들에 비해 상대적으로 유리한 교섭환경을 조성할 수 있을 것으로 보이므로, 위 정보는 그 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상 이익을 얻을 수 있어 ‘독립된 경제적 가치를 가진다’고 볼 수 있는 점, ③ 원고들은 피고들을 상대로 비밀유지 서약서, 개인정보 보안 서약서를 받아왔고, 위 정보를 ‘아톡’ 프로그램 또는 LMS 홈페이지에 저장하여 관리하면서 피고들을 비롯한 영업사원들이 아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인한 경우에만 해당 정보를 열람할 수 있게 하는 등 이를 관리하기 위한 의식적인 노력을 기울인 것으로 보이므로, ‘비밀로 관리되는’ 정보에 해당한다고 봄이 타당한 점을 고려하면, 고객사에 관한 고객정보는 영업비밀에 해당한다.

[3] 고객사에 제공한 견적서에 담긴 정보의 영업비밀 해당 여부

- 교육별 단가와 인원에 따른 공급가액이 기재되어 있고, 비교란에는 직무인원 조정이 가능하다는 점 등이 기재되어 있는 등 원고들을 통하지 아니하고는 통상 입수할 수 없는 정보가 기재되어 있고, 이는 교육비용의 교섭에 있어 중요한 영업상 정보로서 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 정보의 취득을 위해 상당한 노력이 필요한 것이며, 원고들이 보유함으로써 비밀로서 관리되고 있는 점을 고려하면, 위 정

보 또한 영업비밀에 해당한다.

12. 서울중앙지방법원 2025. 5. 16. 선고 2023가합104466 판결〔부정경쟁행위 손해배상청구 등〕〔항소〕

◆ 독일국에 설립된 회사와 상품 유통계약을 체결하면서 독일국 울름지방법원을 관할법원으로 정한 사안에서, 유효한 전속적 국제재판관할합의가 존재하더라도 이는 상법 제92조의2 유추적용에 따른 대리상의 보상청구, 채무불이행을 이유로 한 손해배상청구에 적용될 수 있을 뿐, 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상에는 적용될 수 없고, 상법 제92조의2 유추적용에 따른 대리상의 보상청구, 채무불이행을 이유로 한 손해배상청구는 위 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구와 상호 밀접한 관련이 있는 청구로 관련사건의 관할이 인정된다고 볼 수 없다고 판단한 사례

[1] 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 하고(부정경쟁방지법 제1조), 부정경쟁행위의 성립에 기본적인 계약관계가 요구되는 것도 아니므로, 원고가 주장하는 피고의 부정경쟁방지법위반 행위는 이 사건 유통계약과 전혀 무관한 것은 아닐지라도 사회적 관점에서 볼 때 이 사건 유통계약과 별개의 생활관계에서 발생한 불법행위로 봄이 타당하고, 그로 인해 발생한 법률관계가 이 사건 유통계약에 따라 또는 이 사건 유통계약과 관련하여 발생한 것이라고 단정할 수 없으므로, 이 사건 전속적 국제관할합의의 효력이 원고의 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구에까지 미친다고 할 수 없다. 피고의 부정경쟁방지법 위반 행위지 및 결과 발생지는 대한민국이므로, 국제사법 제39조 제1항, 제44조에 의하여 이 사건 소 중 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구에는 대한민국에 국제재판관할권이 인정된다.

[2] 상법 제92조의2 내지 그 유추적용에 따른 대리상의 보상청구는 기본적으로 계약의 종료에 따른 보상을 구하는 것이므로, 이 사건 유통계약으로부터 발생한 분쟁에 해당하여 이 사건 전속적 국제재판관할합의의 효력이 미친다.

상법 제92조의2 유추적용에 따른 대리상의 보상청구와 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구가 상호 밀접한 관련이 있는 청구로 관련사건의 관할이 있는지에 관하여 보건대, 관련사건의 관할은 좁게 해석·적용할 필요가 있고, ① 상법 제92조의2 유추적용에 따른 대리상의 보상청구는 기본적으로 이 사건 유통계약의 종료에

따른 보상을 구하는 것인 점, ② 피고는 독일에 본점을 둔 회사로 요건사실에 관한 증거자료 등이 대한민국에 있다고 보기 어려워 증거자료의 수집 편의 등 효율적인 심리를 도모할 수 있는 경우에 해당한다고 보기도 어려운 점, ③ 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구와 이 부분 청구가 다른 판단을 받는다고 하여 판결의 모순·저촉 문제가 발생한다고 볼 수도 없는 점 등을 고려할 때 이 부분 보상청구가 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구와 상호 밀접한 관련이 있는 청구에 해당하여 대한민국에 국제재판관할권이 인정된다고 볼 수 없다.

[3] 채무불이행에 기한 손해배상청구는 이 사건 유통계약으로부터 발생한 분쟁에 해당하여 이 사건 전속적 국제재판관할합의의 효력이 미친다.

채무불이행에 기한 손해배상청구와 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구가 상호 밀접한 관련이 있는 청구로 관련사건의 관할이 있는지 여부에 관하여 보건대, ① 채무불이행에 기한 손해배상청구는 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구와 그 법적 성질, 주장·입증의 대상이 되는 요건사실이 다른 점, ② 증거자료 등이 대한민국에 있다고 단정하기 어려워 증거자료의 수집 편의 등 효율적인 심리를 도모할 수 있는 경우에 해당한다고 보기도 어려운 점, ③ 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구와 이 부분 청구가 다른 판단을 받는다고 하여 판결의 모순·저촉 문제가 발생한다고 볼 수도 없는 점 등을 고려할 때 채무불이행을 이유로 한 손해배상청구가 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구와 상호 밀접한 관련이 있는 청구에 해당하여 대한민국에 국제재판관할권이 인정된다고 볼 수 없다.

13. 서울중앙지방법원 2025. 6. 13. 선고 2023가합54295 판결 [부정경쟁행위금지 등 청구의 소] [항소]

◆ ① 원고 등록상표 “아침에주스”, “아침에 두유” 등 및 원고 사용표장

“아침에주스”, “아침에 두유” 등과 피고 사용표장 “아침에우유”, “아침에 우유” 등이 유사

하지 않아, 상표권 침해 및 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가), (다)목의 부정경쟁행위에 해당하지 않고, ② 원고 제1 내지 4포장용기(이하 ‘원고 각 포장용기’라 한다)가 원고의 상품임을 연상시킬 정도로 현저히 개별화되었다고 볼 수 없어 ‘상품 표지’

로 볼 수 없다는 등의 이유로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가), (다)목의 부정경쟁 행위에 해당하지 않는다고 본 사례

원고 제1포장용기	원고 제2포장용기	원고 제3포장용기	원고 제4포장용기
			
피고 제1포장용기	피고 제2포장용기	피고 제3포장용기	
			

[1] 포장의 유사 판단에 관하여

- 우유, 주스, 두유 등 식음료 상품과 관련하여 “아침에” 부분은 아침에 마시는 주스, 두유, 우유가 직감되어 상품의 용도 등을 표시하는 기술적 표장에 불과하여 식별력이 미약하고, 다수의 사람이 “아침에” 부분을 포함한 상표를 출원하여 등록받았으며, “아침에” 부분을 포함한 표장을 주스, 우유 등 식음료에 다수가 사용하고 있으므로, “아침에” 부분을 식음료와 관련하여 요부라고 볼 수 없다.
- 원고 등록상표 중 “주스”, “두유” 부분과 피고 사용표장 중 “우유” 부분은 상품의 보통명칭에 불과하여 식별력이 없어서 요부가 될 수 없고, “ 서울우유”라는 표장은 원고가 1970년대부터 사용하고 있는 원고 상호와 기업이미지를 결합한 부분으로 식별력이 강한 요부라고 볼 수 있다.
- 요부가 없는 원고 등록상표 “아침에주스”와 피고 사용표장 “ 아침에 우유” 등을 전체적으로 대비하면 외관, 호칭, 관념에서 차이가 있어 유사하지 않고, 원고 등록

상표  “아침에 두유”와  등은 원고 등록상표의 요부인 “”으로 인하여 외관, 호칭, 관념에서 차이가 있어 유사하지 않으므로, 원고 등록상표들과 피고 사용표장이 유사함을 전제로 한 원고의 상표권 침해 주장은 이유 없고, 원고 사용표장 관련 부정경쟁방지법에 기초한 원고의 주장 역시 이유 없다.

[2] 원고 각 포장용기가 ‘상품 표지’에 해당하는지에 관하여

- 우유의 경우 그 본연의 색상인 흰색은 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 적절하지 않고, 우유 제품의 신선한 이미지를 강조하기 위하여 초록색도 많이 사용되는 것으로 보이며, 실제로 우유와 관련해서는 다수의 상품에 흰색과 초록색의 색조합이 사용되고 있어서 단지 흰색과 초록색의 조합만으로 특정인의 상품으로 생각할 정도에 이르렀다고 보기 어렵고, 원고가 주장하는 원고 각 포장용기의 나머지 차별적 특징인 가득 차 있는 우유에 새로 우유를 부어 담겨 있던 우유의 방울이 날리는 ‘우유 왕관 모양’, 제품의 특징, 상호 등을 강조하는 붉은색 원형 모양, 1등급 또는 1A등급이라는 문구, “후레쉬 밀크”, “FRESH MILK”라는 문구도 우유 및 식음료에서 흔히 사용되는 표시 방법에 불과하다.
- 원고는 우유와 관련하여 원고 각 포장용기뿐만 아니라 흰색과 파란색을 조합한 우유 포장용기, 흰색과 검은색을 조합한 우유 포장용기 등 제품의 특성에 따라 다양한 디자인의 우유 포장용기를 사용하고 이를 변경하여 왔으므로, 원고가 주장하는 차별적 특징의 포장용기 자체가 수요자에게 각인될 수 있는 방식으로 홍보·광고되었다고 보기도 어렵다.

14. 서울중앙지방법원 2025. 8. 14. 선고 2023가합55359 판결 [손해배상] (항소)

- ◆ 언론사인 원고가 기업정보 관련 사이트를 운영하는 피고를 상대로 피고 사이트가 원고 신문 기사를 크롤링하여 그 제목, 본문 일부, 사진을 표시한 것이 원고의 저작권(특히 데이터베이스제작자의 권리)을 침해한 것이고, 이를 사용하여 기업정보 분석결과를 제공하는 것이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (과)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하면서 손해배상을 청구한 사안에서, 피고 사이트에 표시된 원고 신문 기

사의 일부가 저작물에 해당하지 않고, 피고가 원고 신문 기사를 크롤링한 것이 원고의 데이터베이스제작자의 권리를 침해하였다고 보기 어려우며, 피고가 원고 신문기사 내용을 기업분석에 활용한 것이 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 본 사례

[1] 원고 신문 기사에 관한 저작권 침해 여부: 부정

- 원고 신문 기사 중 제목 부분은 ① 해당 신문 기사의 핵심 내용을 간결하게 전달하는 것으로서, 그 자체로 작성자의 사상 또는 감정을 표현한 것이라고 보기 어려운 점, ② 단순한 사실을 나열하거나 축약하고 있으므로 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 점, ③ 다른 언론사나 그 소속 기자들과 비교되는 원고와 원고 소속 기자들만의 창조적 개성이나 문체가 드러나지 않는 점 등의 사정을 종합해보면, 저작물에 해당한다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
- 원고 신문 기사 중 본문 일부 부분은 ① 본문 전체가 사실의 전달에 불과한 시사보도가 아닌 저작물에 해당하는지 여부가 불분명한 상황에서 발췌된 일부 부분만을 저작물이라고 곧바로 인정하기 어려운 점, ② 단순한 사실이나 정보의 나열에 불과한 것으로 보이는 점, ③ 그 자체로 본문 전체와 별개로 창작적 표현을 담고 있다고 보기 어려운 점 등의 사정을 종합해보면, 저작물에 해당한다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
- 원고 신문 기사 중 사진 부분은 ① 신문 기사의 사진이 신문 기사의 내용과 분리하여 촬영자의 사상 또는 감정을 표현한 것이라고 보기 어려운 점, ② 원래보다 작게 표시되어 해당 사진이 원래 가지고 있던 표현형식이 분명하게 드러나지 않는 점, ③ 사진 중 일부는 단순히 정보나 수치를 전달하는 그림이나 표에 불과하여 그 자체로 창조적 개성이 드러난다고 보기 부족한 점 등의 사정을 종합해보면, 저작물에 해당한다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
- 따라서 신문 기사의 제목, 본문 일부, 사진이 저작물임을 전제로 한 원고의 이 부분 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

[2] 데이터베이스제작자의 권리 침해 여부: 부정

- 데이터베이스란 소재를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 한 것을 말하고(저작권법 제2조 제19호), 데이터베이스제작자란 데이터베이스의 제작 또는 그 소재의 갱신·검증 또

는 보충에 인적 또는 물적으로 상당한 투자를 한 자를 말한다(저작권법 제2조 제20호). 따라서 원고 사이트 서버에 저장되고 조회, 검색이 가능한 신문 기사들의 집합은 데이터베이스에 해당하고 원고는 데이터베이스제작자에 해당한다고 봄이 타당하다.

- 한편, 피고가 원고 신문 기사를 크롤링 방식으로 수집한 사실은 인정되나, ① 피고는 원고 사이트에서 직접 신문 기사 전문을 크롤링한 것이 아니라 네이버 포털 사이트에서 원고 신문 기사를 비롯한 언론사들의 신문 기사를 크롤링하여 수집하였는바, 직접 원고의 데이터베이스에 영향을 미친 것으로 보이지 않는 점, ② 웹사이트에서 정보를 크롤링 방식으로 수집하는 행위 자체가 금지된다거나 위법하다고 보기는 어려운 점, ③ 원고 사이트와 피고 사이트가 신문 기사를 분류·구성, 제공하는 방식에 있어서 서로 다른 점, ④ 피고 사이트는 원고 신문 기사를 곧바로 표시해주는 것이 아니라 피고 사이트 회원이 해당 신문 기사를 클릭하는 경우 원고 사이트로 직접 연결해주었던 점 등의 사정을 종합해 보면, 피고의 크롤링 행위가 원고의 데이터베이스제작자의 권리를 침해한다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

[3] 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위 여부: 부정

- 원고가 신문 기사를 작성하는 데 어느 정도의 투자와 노력을 하였는지를 알 수 있는 구체적 자료가 전혀 제출되지 않았고, ① 신문 기사 자체는 정보의 전달과 전파를 목적으로 하며, 그 내용이 공개되어 있어 누구나 쉽게 접근할 수 있는 점, ② 원고 스스로도 신문 기사의 전달·전파 상대방을 별달리 제한하지 않고 있는 점, ③ 원고의 신문 기사가 다른 언론사에 비하여 특별히 더 신속·정확하게 정보를 전달한다거나 독창적인 것으로 보이지 않는 점, ④ 신문 기사를 보는 사람들은 원고 신문 기사가 아니라 다른 언론사들의 신문 기사를 통하여도 정보나 의견을 습득하고자 할 수 있는 점, ⑤ 원고 손익계산서에 의하면 원고 매출액은 신문 매출액과 기타매출액으로 나뉘어져 있을 뿐 실제로 원고가 그 신문 기사를 이용허락하여 얻는 이용료 매출이 어느 정도인지 전혀 알 수가 없는 점 등의 사정을 모두 종합해 보면, 원고 신문 기사가 ‘원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등’이라고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

- ① 원고는 신문의 발행 및 판매 등을 영업으로 하는 회사인 반면 피고는 기업분석 및 기업가치평가 업무 등을 영업으로 하는 회사이므로 상호 경업관계에 있지 않은 점, ② 피고가 원고 신문 기사를 수집한 크롤링 방식 자체가 불법이라거나 비정상적인 것이라고 보기 어렵고, 이를 원고 사이트가 아니라 공개된 네이버 포털사이트에서 수집하였던 점, ③ 피고 사이트는 원고 신문 기사를 그대로 게시하지 않으므로 언론사로서 원고의 역할을 대체하지도 않고, 원고를 비롯한 여러 언론사들의 신문 기사뿐만 아니라 여러 자료들을 종합·분석하여 기업분석서비스를 제공할 뿐인 점, ④ 피고가 사용하는 것은 원고 신문 기사 자체가 아니라 원고 신문 기사에 포함되어 있는 ‘정보’이고, 이를 별도의 비용과 노력을 투입하여 추출·가공한 후 새로운 서비스를 제공하므로 원고와 혼동가능성이 높지 않은 점, ⑤ 원고가 주장하는 피고 사용의 인공지능 도구가 무엇인지 개념, 범위, 방식 등이 전혀 특정되지 않고, 피고가 인공지능 도구를 사용하여 원고 신문 기사에 포함된 정보를 추출·분석한다고 하여 그 자체로 원고 신문 기사의 고유한 가치가 훼손된다고 보기 어려운 점, ⑥ 원고 신문 기사를 통하여 공개된 정보가 수집·분석되어 영리적 목적으로 제공된다고 하여 원고의 수요자나 광고 수입이 감소하는 등 원고에게 손해가 발생한다고 단정하기 어려운 점 등의 사정을 종합해 보면, 피고가 원고 신문 기사를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

15. 서울중앙지방법원 2025. 6. 20. 선고 2023가단5517701 판결 [손해배상(기)] (확정)

- ◆ 원고가 원고 직원으로 근무하던 피고 3이 피고 1로 이직하면서 원고의 영업비밀을 공개하고 이를 사용하였고, 피고 2는 피고 1의 대표이사로서 피고 3으로부터 원고의 영업비밀을 취득하여 피고 1은 이를 사용하였다고 주장하면서, 주위적으로 피고 3은 부정경쟁방지 및 영업비밀에 관한 법률 위반(‘부정경쟁방지법’) 제2조 제3호 (라)목, 피고 1, 2는 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (마)목 또는 (바)목의 각 영업비밀 침해행위로 인한 손해배상을 구하고, 예비적으로 피고들 모두를 상대로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위로 인한 손해배상을 구한 사건에서 원고의 청구를 모두 기각한 사례

[1] 주위적 청구원인에 대한 판단 - 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라), (마), (바)목의 영업비밀 침해행위 인정 여부(소극)

- 피고 3은 원고에 근무하기 이전부터 모노페이직 필터를 생산 및 판매하던 법인에서 필터 제품의 의료기기 임상시험을 진행하는 등 필터 개발을 연구하여 온 사실, 원고는 설립 후 약 4개월 만에 피고 3을 고용하여 그 무렵부터 이 사건 필터를 개발한 것으로 보이는데 개발 시점으로부터 약 1년 만인 2020. 1. 20. 식품의약품안전처장으로부터 이 사건 필터에 관한 의료기기제조허가증을 받은 사실, 이 사건 필터와 피고 3이 원고 전 근무하였던 법인의 제조 필터의 각 의료기기제조허가증 기재 상 양 필터의 성상, PH, 점도, 잔류 BDDE, 삼투압, 주입력의 기체가 동일한 사실, 원고도 이 사건 필터를 개발함에 있어 원고 전 근무하였던 법인의 필터 제품을 참고하였음은 인정한 사실, 피고 3이 원고 전 근무하였던 법인 등은 이 법원의 사실조회에 대하여 ‘실질적으로 필터 제조 공법은 제조 회사마다 큰 차이가 없다.’라는 취지로 회신한 사실 등을 종합하여 보면, 이 사건 필터의 물성이나 제조 공정은 이미 피고 3이 원고 전 근무하였던 법인에서 연구된 것이거나 필터 제조 업계에서 널리 알려진 물성이나 제조 공정의 조합으로 보인다. 따라서 이 사건 제조공정이 공공연히 알려져 있지 않은 원고만의 정보라고 보기 어렵다.
- 원고는 “① 히알루론산 13%/ BDDE 6%의 배합비율의 적용하는 공정과 ② 코니칼튜브 대신 트레이(반응용기)를 이용하여 혼합·반응시킨 가교 히알루론산 반응물을 얇고 넓은 사각형 형태로 컷팅한 뒤에 정제공정을 처리하는 공정”이 이 사건 제조공정의 핵심이자 영업비밀이라는 취지로 주장한다. 그러나 제출된 증거들만으로는 위 각 공정이 동종 업계에 공공연히 알려지지 않은 정보로서 독립된 경제적 가치를 가지는 정보라고 인정할 수 없다.
- 원고는 이 사건 제조공정을 이 사건 방법서로 기록하여 대외비 문서로 관리하고 있다고 주장한다. 갑 제7호증의 기재에 의하면 이 사건 방법서 하단에 영문으로 ‘CONFIDENTIAL’이라는 문구가 찍혀 있는 사실은 인정된다. 그러나 원고는 피고 3이 이 사건 방법서를 원고로부터 유출하였는지, 유출하였다면 비밀로 관리되던 문서를 어떠한 방법으로 유출한 것인지에 관하여 아무런 주장·입증을 하지 않았는바, 이 사건 방법서에 ‘CONFIDENTIAL’이라는 문구가 기재되어 있다는 사실

만으로는 원고가 이 사건 제조공정을 비밀로 관리하고 있었다고 인정하기 어렵다.

[2] 예비적 청구원인에 대한 판단 - 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (과)목의 부정경쟁 행위 인정 여부(소극)

- 제출된 증거들만으로는 피고들이 원고의 이 사건 제조공정, 거래처 정보, 생산 직원을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하였다고 인정하기 어렵다.

16. 서울중앙지방법원 2025. 7. 18. 선고 2023가단5243802 판결[손해배상(기)] (확정)

- ◆ 원고가 피고 1, 2와의 가맹계약 종료 후 해당 업장을 공동 운영한 것으로 보이는 피고 3이 원고의 영업표지, 메뉴 등을 계속 사용하고 있다고 주장하면서, 피고 1, 2를 상대로 가맹계약 상 비밀유지·경업금지 및 종료 후 조치의무 위반으로 인한 위약벌을 청구하고, 피고들 모두를 상대로 부정경쟁방지 및 영업비밀에 관한 법률 위반(‘부정경쟁방지법’) 제2조 제1호 (나)목, (과)목의 부정경쟁행위로 인한 손해배상을 구한 사건에서 피고 1, 2에 대하여 비밀유지 위반으로 인한 위약벌 청구를 인용하고 나머지 청구는 모두 기각한 사례

[1] 다음과 같은 사정에 비추어 보면 피고 1, 2가 원고와 사이에 가맹계약을 체결한 당사자로서 그 계약에 따른 의무를 부담한다.

- 이 사건 계약 체결 당시 가맹점 사업자의 명의를 피고 2로 되어 있으나, 위 계약 당시 피고 2는 원고에게 피고 1 명의의 사업자등록증을 제공하면서 동일한 장소에서 이 사건 지점을 운영하겠다고 한 점,
- 이 사건 계약 체결 후 원고는 주로 피고 1과 이 사건 지점 운영에 관한 연락을 주고받은 것으로 보이는 점
- 이 사건 계약의 종료 의사표시 역시 피고 1이 원고에게 한 점
- 피고 1, 2도 이 사건에서 가맹점을 동업하였음을 인정하고 있는 점

[2] 피고 1, 2의 가맹계약에서 정한 비밀유지의무 위반 여부(적극), 경업금지 의무와 종료 후 조치의무 위반 여부(소극)

- 피고 1, 2는 2023. 2. 6. 배달의 민족 시스템을 활용하여 이 사건 지점의 메뉴를 ‘파스타시즌’에 복사해주고, 피고 3은 2023년경 이 사건 장소에서 ‘파스타시즌’이라

는 상호로 음식점을 운영하였는데, 위 ‘파스타시즌’의 2023년 무렵 메뉴 구성은 이 사건 가맹점과 동일·유사하고, 배달의 민족 주문 구성과 방식이 이 사건 가맹점과 동일·유사하였던 점을 고려하면, 피고 1, 2는 이 사건 계약 종료 전인 2023. 2. 6. 원고의 운영매뉴얼, 이 사건 가맹점 메뉴의 이름, 가격, 구성, 설명 등을 원고의 동의 내지 허락 없이 피고 3에게 복사해 줌으로써 이 사건 계약 제15조 제1항을 위반하였다고 봄이 타당하다.

- 다만, 원고는 이 사건 계약 기간 동안 피고 1, 2가 ‘폴하우스’나 ‘이탈리아를 만나다’라는 상호의 사업자등록증을 원고에게 제출하였음에도 불구하고 피고 1, 2에게 위 ‘폴하우스’나 ‘이탈리아를 만나다’가 이 사건 지점 운영과 경영에 해당한다는 이유로 이를 중단하라고 요구하였다고 불만한 증거는 없는 점 등을 고려하였을 때, 원고는 피고 1, 2의 ‘폴하우스’ 영업을 적어도 묵인하였다고 봄이 타당함. 따라서 피고 1, 2가 이 사건 계약 제16조의 경영금지의무를 위반하였다고는 보기 어렵다.
- 피고 1, 2가 이 사건 계약 종료 전인 2023. 2. 6. 피고 3에게 배달의 민족 시스템을 활용하여 이 사건 가맹점 메뉴의 이름, 가격, 구성, 설명 등을 원고의 허가 없이 복사해준 사실은 앞서 2)항에 기재한 내용과 같으나, 그와 같은 사정만으로 이 사건 계약 제15조 제1항을 위반한 것에 추가하여 동 계약 제30조 제1항 제4호의 조치의무를 위반하였다고 볼 수 없다.
- 원고는 피고 1, 2에게 이 사건 계약 종료 후 피고 3으로 하여금 이 사건 가맹점 영업내용이나 영업표지를 사용하지 못하게 할 계약상 의무가 있다고 주장하나, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고 1, 2가 이 사건 계약상 위와 같은 의무를 부담한다거나 이 사건 계약 제30조 제1항에서 정한 각 후속조치를 위반하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

[3] 피고들의 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 부정경쟁행위 인정 여부(소극)

- 피고 1, 2는 원고와 사이에 이 사건 계약을 체결하고 2022. 3. 9.부터 2023. 3. 8.까지 이 사건 지점을 운영하였던 점, 피고 1, 2는 2022. 8. 22.경 이 사건 지점을 이 사건 장소로 이동하여 운영하였으나 원고로부터 동의를 받아 이 사건 가맹점의 영업표지 등을 사용하여 운영한 것으로 보이는 점, 원고는 이 사건 계약 종료일까지 피고 1과 이 사건 지점에 관하여 의사소통을 하는 등 이 사건 지점을 관리

해온 점, 원고가 주장하는 피고 3의 2022. 8. 22.경부터 2023. 3. 9.까지의 원고 영업표지를 사용한 영업이 위 피고 1, 2의 이 사건 지점 영업과 다른 것으로 보이지 않는 점 등을 종합하면, 이 사건 지점은 피고 1, 2가 이 사건 계약 종료일까지 운영하였다고 봄이 타당하고, 위와 달리 피고 3이 2022. 8. 22.부터 2023. 3. 9.까지 원고와의 가맹계약 체결 등 정당한 이유 없이 무단으로 이 사건 지점을 운영하면서 이 사건 가맹점에 대한 원고의 영업표지를 사용하였다고 볼 수 없다.

- 나아가 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 가맹점의 상호나 표장이 원고의 영업표지로 국내 또는 일정한 지역적 범위 안 수요자들 사이에 널리 인식되었다고도 보기 어렵고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

[4] 피고들의 부정경쟁방지법 제2조 제1호 과목의 부정경쟁행위 인정 여부(소극)

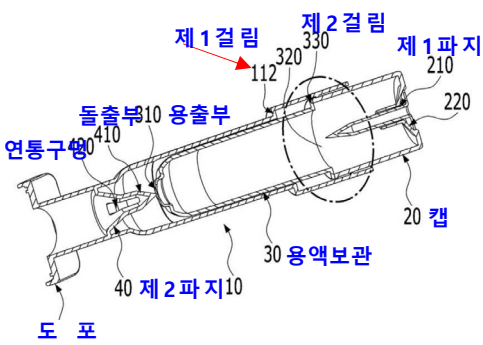
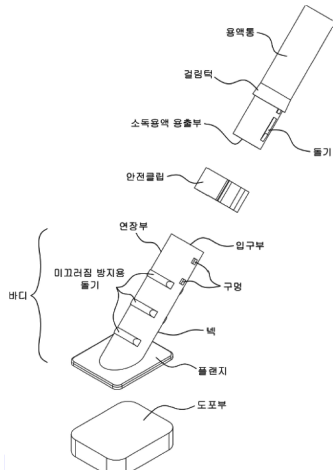
- 원고가 제출한 증거들만으로는 ‘원고의 영업표지(메뉴판), 이 사건 가맹점의 메뉴, 판매 방식, 메뉴의 특징 등’에 원고가 투입한 투자나 노력이 있었는지, 그 투자나 노력이 통상적으로 프랜차이즈 체인사업 또는 외식업 체인사업 사업주가 가맹점의 메뉴나 판매 방식 등에 투입하는 투자나 노력과 비교하여 그 결과물에 독점적인 지위를 인정할 정도로 상당한 정도에 이르렀는지 알기 어렵다.
- ‘원고의 영업표지(메뉴판), 이 사건 가맹점의 메뉴, 판매 방식, 메뉴의 특징 등’이 가맹 사업 분야의 다른 가맹점과 비교하여 원고가 명성이나 우위를 가지는 고객흡입력이 있는 요소에 해당한다거나, 특정한 경제적 가치를 지녔다고 보기 어렵다.

II. 주요 결정례

I. 특허·실용신안 등

17. 서울중앙지방법원 2025. 8. 13.자 2025카합20004 결정〔특허권침해금지 가처분〕(확정)

- ◆ 채무자의 “환자의 피부소독을 위한 도포기구”가 채권자의 이 사건 특허발명의 구성요소 중 일부를 포함하지 않고 있으므로 문언침해하지 않고, 과제 해결원리가 동일하지 않으며, 치환의 용이성도 인정하기 어렵다는 이유로 균등침해하지 않는다고 판단한 사례.

이 사건 특허발명	채무자 제품
 제 1 결림, 제 2 결림, 제 1 파지, 제 2 파지, 용출부, 연통구, 도포, 용액보관, 캡, 몸통, 안전물감, 미끄러짐 방지용 돌기, 바디, 입구부, 구멍, 넥, 불연지, 도포부	 용액통, 결림턱, 소독용액 용출부, 돌기, 안전물감, 연장부, 입구부, 미끄러짐 방지용 돌기, 바디, 구멍, 넥, 불연지, 도포부

[1] 문언침해 여부에 관한 판단

- 이 사건 특허발명은 연장부로부터 연결되는 ‘넥’이 구분되고, 입구부의 내경이 연장부의 내정보다 더 큰 직경을 가져 입구부와 연장부의 경계에는 단차로 인한 ‘제1 결림턱’이 형성된 것에 반하여, 채무자들 제품은 연장부로부터 연장되는 ‘넥’이 명확히 구분되지 않고, 입구부와 연장부의 내경이 동일하여 제1 결림턱에 대응하는 구성이 존재하지 않는다.
- 채무자들 제품의 용액통은, 연장부 내에 일부가 수용될 뿐 그 전체가 수용되지 않으며 밀봉 가능한 개구부가 없는 점, 개구부의 외경을 따라 형성된 제2 결림턱이 존재하지 않는 점, 채무자들 제품의 결림턱은, 이 사건 특허발명과 같이 개구부의 외경을 따라 형성되어 입구부와 연장부 경계에 위치한 제1 결림턱에 결합하는 것이 아니라, 용액통 외경을 따라 형성되어 입구부에 결합하는 점에서 차이가 있다.
- 채무자들 제품은 바디의 입구부 상부에 캡이 아니라 용액통이 존재하고, 캡과 제1 파지부 구성은 존재하지 않는다.

[2] 균등침해 여부에 관한 판단

- 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 용액통의 소재를 변경하여 이물질에 의한 오염 없이 안전하게 피부 소독용액을 도포하고 그 소독용액이 빠르고 균일하게 도포부까지 배출되는 것에 있다. 선행기술들에 의하면, 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심은 이미 공지되어 있었으므로, 이 사건 특허발명이 기술발전에 기여한 정도가 크다고 볼 수 없고, 따라서 균등침해 판단을

위한 과제해결원리를 정함에 있어서 그 범주를 좁게 파악하여야 한다.

- 이 사건 특허발명의 제1 파지부와 제2 파지부가 서로 용액 보관부의 상부와 하부를 각 파지하여 상하부로 공기가 모두 통하고, 공기가 들어오는 쪽과 용액이 흘러나오는 쪽이 분리되어 있어 용액의 흐름에 방해가 없으므로 빠른 속도로 소독용액이 도포부로 공급되는 효과가 예상되어, 소독용액을 안전하고 빠르게 도포부로 공급하여 신속하게 피부소독을 마치는 것을 목표로 하고 있다. 반면, 채무자들 제품은 연장부 내에 형성된 돌출부 부근에 형성된 슬릿 형태의 연통구멍을 통해 공기가 들어오고 소독용액이 나가는 기능이 동시에 이뤄져야 하므로, 공기와 소독용액의 흐름이 서로 간섭하여 유속이 제한되고, 유량이 감소하는 효과가 있어 신속한 용액의 공급을 위한 과제 해결원리를 포함하는 것이 아니므로, 이 사건 특허발명과 과제 해결 원리가 동일하다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 소독용액의 공급 속도 측면에서 보면 동일한 작용 효과가 발생한다고 보기 어렵다.
- 통상의 기술자가 이 사건 특허발명 구성의 치환을 하려면, 이 사건 특허발명의 캡과 제 1파지부, 제1, 2 돌기 및 용액보관부의 개구부(막 포함)를 각 제거해야 하며, 연장부 내에 존재하는 용액통을 외부로 노출해야 한다. 또한 제1, 2 돌기를 대신하여 슬라이딩 이동 전 용액 보관부를 고정시키는 안전클립을 추가하고, 돌출부를 통해 용액 보관부에 공기가 유입될 수 있도록 전체적인 설계변경이 필요해 보인다. 뿐만 아니라 이 사건 특허발명에서 제1 파지부를 통해 원활하게 공급되는 공기의 흐름을 연통구멍으로 치환할 경우, 공기의 유입이 줄어들고 소독용액의 유출도 감소하기 때문에 이 사건 특허발명의 해결과제인 신속하고 빠른 소독용액의 도포라는 목적에 반하는 구성을 도입해야 하므로 그 효과를 쉽게 예측하여 치환하기도 쉽지 않다. 결국 이러한 구성의 치환은 통상의 기술자가 유사한 기능을 치환하여 동등한 효과를 발생시키는 단순치환이라고 보기는 어려우므로 치환의 용이성 또한 인정될 수 없다.

18. 서울중앙지방법원 2024. 12. 27. 선고 2024카합20831 결정〔특허권침해금지 가처분〕(항고심에서 신청취하)

- ◆ 채권자가 특허법 제89조 제1항에 따라 존속기간이 연장된 특허권의 침해를 주장하며 침해금지가처분을 구한 사안에서, 수출용 의약품은 특허법 제89조 제1항에 따라

존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 '허가 등의 대상물건'에 해당하지 않고, 수출용 의약품을 생산하는 행위에 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치지 않는다고 보아 채권자의 신청을 기각한 사례.

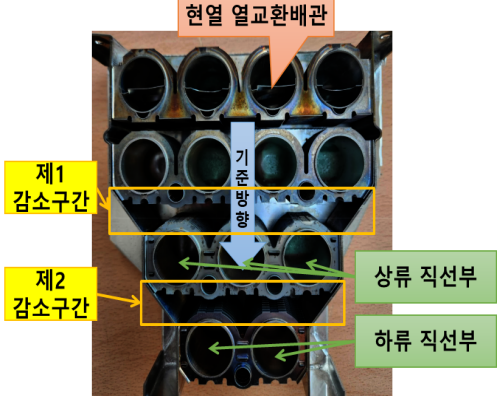
- [1] 구 약사법 제44조 제1항에 따르면 약국개설자가 아니면 원칙적으로 의약품을 판매할 수 없고 여기에서 말하는 '판매'에는 수출이 포함되지 않는데(대법원 2003. 3. 28. 선고 2001도2479 판결 참조), 구 약사법 제31조 제2항, 제3항에서 말하는 의약품의 '판매'를 이와 달리 수출까지 포함된다고 해석할 이유가 없다. 이러한 사정에 비추어 보면, 구 약사법 제31조 제2항, 제3항에 따른 의약품의 (위탁)제조판매 품목허가도 국내에서 의약품을 판매하기 위한 허가임을 알 수 있고, 수출용 의약품에 대한 품목허가는 '구 약사법 제31조 제2항, 제3항, 제42조 제1항에 따른 제조판매 품목허가 또는 수입허가' 중 어디에도 해당하지 않는다.
- [2] 수출만을 목적으로 하는 의약품인 경우 안전성·유효성에 관한 자료, 의약품의 제조와 품질관리를 위한 기준 및 시험방법에 관한 자료 대신 당해 품목의 수입자가 요구하는 사양서 등을 첨부하여 허가를 신청할 수 있고, 식품의약품안전처장은 사양서 등의 내용을 근거자료로 수출용 의약품에 대하여 품목허가를 할 수 있다(구 의약품의 품목허가·신고·심사 규정 제3조 제9항, 구 생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정 제3조 제9항). 따라서 수출용 의약품에 대한 품목허가가 특허법 제89조 제1항에서 규정하는 '유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 허가 등'에 해당한다고 보기 어렵고, 구 특허법 시행령 제7조 제1호를 '수출용 의약품에 대한 품목허가에 기초하여 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다'고 해석하는 것은 특허법 제89조 제1항의 위임 한계를 일탈하는 것이다.
- [3] 수출용 의약품은 국내에서 판매하여서는 안 되고 이를 위반하는 경우에는 형사처벌의 대상이 되며(구 약사법 제93조 제1항 제4호, 제31조 제2항, 제3항), 수출용 의약품을 국내에 시판하려고 하는 경우, 안전성·유효성 등에 대하여 심사를 받아야 한다(구 의약품의 품목허가·신고·심사 규정 제22조 제1항, 구 생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정 제5조 제2항 제2호). 따라서 수출용 의약품을 국외에서 판매하는 행위는 국민의 보건위생과 직접적인 관련이 없다. 또한 앞서 본 바와 같이 수출용 의약품에 관한 안전성·유효성 등의 시험은 의약품이 판매될 국가에서

진행될 수 있고, 특허권자 등은 국내에서 안전성·유효성 등의 시험 없이 수출용 의약품에 관한 품목허가를 받을 수 있다. 특허권자 등이 제조판매 품목허가 또는 수입허가 과정에서 국내에서 의약품을 판매하지 못하는 불이익을 받았더라도, 수출용 의약품을 제조하는 행위에 관하여까지 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받았다고 보기 어렵다. 그럼에도 특허권자가 당초 존속기간에 더하여 연장된 존속기간까지 수출용 의약품을 제조하는 행위 등을 독점한다는 해석은 특허권자에게 과도한 보상을 부여하는 것이다. 이러한 사정에 비추어 보면, 수출용 의약품에 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미친다고 해석하는 것은 특허권의 존속기간 연장의 취지에 부합하지 않는다.

19. 서울중앙지방법원 2024. 10. 30. 자 2023카합21652 결정〔특허권침해금지 가처분〕

- ◆ 채권자가 채무자가 생산, 판매하는 콘덴싱 보일러(이하 ‘채무자 제품’)가 채권자의 콘덴싱 보일러 관련 특허(이하 ‘이 사건 특허발명’)를 침해한다고 주장한 사안에서, 채무자 제품이 이 사건 특허발명을 문언침해한다고 판단하여 채권자의 신청을 인용한 사례

[1] 다툼의 대상이 되는 구성요소

7	상기 기준방향을 따라 상기 기준 단면적이 줄어드는 구간인 감소구간 중 제1 감소구간과 제2 감소구간이, 각각 상기 현열 열교환배관의 출구단과 상기 잠열 열교환배관의 입구단 사이 및 상기 상류 직선부의 출구단과 상기 하류 직선부의 입구단 사이에 각각 형성되고,	 제2 감소구간은 상류 직선부 출구단과 하류 직선부의 입구단 사이에 형성되어 있으나, 제1 감소구간의 시작 부분이 현열 열교환배관의 출구단인지 잠열 열교환배관의 출구단인지에 관하여 다툼이 있음
---	---	--

[2] 청구범위, 발명의 내용에 의한 ‘현열 열교환배관’, ‘잠열 열교환배관’ 구별 기준

- 이 사건 제1 특허발명의 명세서 중 청구범위(청구항 1)에 의하면 ‘현열 열교환부’

는 ‘연소반응에 의해 생성된 현열을 전달받아 물을 가열’하는 부분으로 정의되고, ‘잠열 열교환부’는 ‘연소반응 중에 생성된 연소가스의 유동방향인 기준방향을 기준으로 현열 열교환 영역보다 하류에 위치하고, 상기 연소가스의 상변화시 발생하는 잠열을 전달받아 상기 물을 가열’하는 부분으로 정의된다. 보다 구체적으로 이 사건 제1 특허발명의 명세서 중 발명의 내용은 ‘현열 열교환배관’에 관하여, ‘버너조립체(10)는 공기와 연료에 열을 가하여 연소반응을 일으킨다. 연소반응의 산물로 열에너지를 동반하는 화염과 연소가스가 생성된다’(단락번호 [0031]), ‘현열 열교환기 케이스(31) 내부에 현열 열교환배관(32)이 위치하고, 연소가스가 현열 열교환배관(32) 주변에서 유동하여, 연소가스와 난방수가 간접적으로 열교환하도록 구성된다’(단락번호 [0041])고 설명하고 있고, ‘잠열 열교환배관’에 관하여 ‘잠열 열교환기(40)는, 연소가스의 상변화시 발생하는 잠열을 전달받아 난방수를 가열한다’(단락번호 [0093]), ‘잠열 열교환배관(42)의 주변에서는 연소가스의 상변화가 일어나 응축수가 발생한다’(단락번호 [0094])고 설명하고 있다. 이러한 청구범위 및 발명의 내용에 의하면, 이 사건 제1 특허발명의 현열 열교환배관에서의 열교환 과정은 ‘난방수가 (상대적으로) 고온의 연소가스로부터 열을 전달받아 가열되고, 반대로 연소가스는 열을 난방수에 전달하고 온도가 낮아지는 것’이고(이하 ‘현열 열교환’이라 한다), 잠열 열교환배관에서의 열교환 과정은 ‘난방수가 (상대적으로) 저온의 연소가스로부터 열을 전달받아 가열되고, 연소가스는 (수증기의 응축 온도까지 온도가 낮아지면서) 주로 응축 과정에서 방출하는 잠열을 난방수에 전달하는 것’임을 알 수 있다(이하 ‘잠열 열교환’이라 한다).

- 2014. 12. 4. 발표된 배기가스 재순환-응축수 재순환-폐열 회수 콘덴싱 보일러의 열역학적 효율에 관한 분석 논문에 의하면, 콘덴싱 보일러가 아닌 보일러(이하 ‘일반 보일러’라 한다)는 대략 120~160℃의 배기가스를 배출하고, 콘덴싱 보일러는 대략 60℃의 배기가스를 배출하는 점, 산업통상자원부가 배포한 2021. 12. 21. 자 정책브리핑 자료에는 ‘일반보일러의 경우 고온(120℃)의 배기가스가 배출되는데, 열이 손실될 뿐만 아니라 환경오염 물질이 그대로 방출된다는 문제가 있다’고 기재되어 있는 점 등을 고려하면, 콘덴싱 보일러를 가동하는 상황에서 배기가스의 온도가 120℃ 이상이라면 그와 같은 배기가스가 통과하는 영역은 ‘현열 열교환배

관'으로 보는 것이 통상의 기술 상식에 부합한다고 볼 수 있다.

[3] 채무자 제품들의 현열 열교환 배관 해당 여부

- 콘덴싱 보일러에 관한 KS 표준 시험조건인 전부하 효율 시험 및 콘덴싱 출력 시험에 의하면, 채무자 제품에 대한 시험 결과 2열 하단부의 배기가스 온도가 135.1도로, 앞서 본 기준인 120도를 초과하므로, 채무자 제품의 2열 열교환배관은 현열 열교환 배관에 해당한다.

20. 서울중앙지방법원 2024. 10. 7. 자 2024카합20764 결정[특허권침해금지 가처분] (확정)

- ◆ 채권자가 채무자가 운영하는 비상장주식 거래 시스템이 채권자의 비상장주식 일부수량 자동체결 시스템에 관한 특허를 침해한다고 주장하였으나, 이 사건 특허가 무효로 판단될 가능성이 크다는 이유로 이를 기각한 사례

채권자 실시 서비스

< 주문 등록

엔에스튜디오 시종계산 >

92원 -1(1.08%) • 17:11

최저가	기준가	상한가
66원	93원	120원

주문 유형 받니다 상니다

수량 5주 - +

주당 가격 100원 - +

총금액 500원

증권사 ☒ 삼성증권 ☐ KB증권

거래종류 ☒ 바로거래 ☐ 협의거래

부분체결 ☐ 부분체결 허용 ☒

< 엔에스튜디오

92원 -1(1.08%) • 17:14

일반종목 194530 유의안내 < > 공시안내

주문 시세 투자정보 토론

바로거래 협의거래 종 필터 > 새로고침

120원	20주	09:00
100원	5주 부분체결가능	09:00
100원	1주	09:00
100원	100주	09:00

주선행발명

종목코드 05930

종목명 삼성전자

수량 6,000 ▲ ▼

가격 314,000 ▲ ▼

회원처리항목 8228470703 67470703

☒ 매도 ☐ 매수

- ☒ 지정가 주문
- ☐ 시장가 주문
- ☐ STOP ORDER
- ☐ 시장가전환 지정가
- ☒ 당일 유효
- ☐ 취소전 유효
- ☐ 특정기간 유효
- ☐ FOK
- ☐ FAK
- ☒ 정상
- ☐ 정정
- ☐ 취소

전송
종료

- [1] 제1 선행발명 구성 2의 주문호가 입력창에서 '종목명'은 구성 1-2의 '종목 명'에 대응하고, '수량'은 구성 1-2의 '매도 희망 총 수량'에 대응하며, 지정가 주문을 표시한 '가격'은 구성 1-2의 '매도 희망 가격'에 대응한다. 또한 제1 선행발명 구성 2의 주문호가 입력창은 조건이 일치하는 매수 주문이 있으면, 주문을 바로 체결하는 것을 전제로 한 것으로, '일정 요건 충족 시 매도자의 별도 확인 과정 없이 매매 계약 체결이 가능하다는 매도자의 바로 체결 의사 정보'와도 대응한다. 구성 1-2의 '매도 희망 최소 수량 정보'는 '단주 거래 가능 정보'에 대응하는 제1 선행발명 구성 2의 'FAK'(Fill and Kill)와 제2 선행발명의 '매도 희망 최소 수량'을 결합하여 통상의 기술자가 어렵지 않게 도출해 낼 수 있을 것으로 보인다.
- [2] 제1 내지 4 선행발명에는 '매수자가 특정 매도 주문을 선택하는 구성'이 개시되어 있지 않기는 하다. 그러나 '경쟁매매' 내지 '자동매매'와 '상대매매'의 차이는, 주문 체결에 있어 상대방을 매도자 또는 매수자가 직접 선택하는지, 시스템이 자동으로 상대방을 선택하는지의 차이에 불과하고, 시스템이 매도 주문의 조건과 일치하는 매수 주문을 선택하여 거래를 체결시키는 '경쟁매매' 내지 '자동매매'에 적용되던 거래 체결 방식을 매수자가호가 게시판을 통해 특정 매도 주문을 선택하여 거래를 체결하는 방식으로 변경하는 데에는 별다른 기술적 어려움이 없을 것으로 보인다.

II. 상표

21. 서울중앙지방법원 2025. 8. 18. 자 2025카합20781 결정[상표전용사용권 침해금지 가처분]

- ◆ 전용사용권의 설정은 등록 없이도 효력이 발생하므로 상표권자가 먼저 A에 대해 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정한 이상 그 이후의 채권자에 대한 전용사용권 설정은 무권리자 처분행위로써 무효라는 채무자의 주장을 받아들이지 않고, 채권자의 신청을 인용한 사례

- [1] 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하고(상표법 제95조 제3항), 전용사용권 또는 통상사용권의 설정은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제

100조 제1항 제1호). 그리고 여기서 제3자는 전용사용권·통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다(대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결 참조). 상표권자가 채권자 및 A에게 각 부여한 권리의 내용에 비추어 상표권자는 채권자와 A에게 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 각 설정하였다고 볼 수 있는데, 채권자는 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권자로 등록됐지만 A는 그렇지 않다. 따라서 A의 채권자에 대한 위 전용사용권 설정이 무효라는 등의 사정이 없는 한 채권자가 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권자라 봄이 타당하다.

[2] 채무자는 전용사용권의 설정은 등록 없이도 효력이 발생하므로 상표권자가 먼저 A에 대해 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정한 이상 그 이후의 채권자에 대한 전용사용권 설정은 무권리자 처분행위로서 무효라는 취지로도 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로, 채무자의 주장은 타당하지 않다.

- ① 전용사용권 등의 설정등록을 제3자에 대한 대항요건으로 규정한 상표법 제100조 제1항의 취지는 공시제도를 통해 상표등록원부의 기재를 신뢰하여 상표권자 등과 거래한 상대방을 보호함과 동시에 전용사용권자 등과 양립할 수 없는 권리를 주장하는 제3자가 있는 경우 그 우위를 정하는 기준을 설정하는 데에 있다. 그럼에도 불구하고 전용사용권 등의 등록 여부와 관계없이 선 전용사용권 설정행위가 우선한다고 보는 것은 상표법 제100조 제1항의 취지에 반한다.
- ② 당사자의 의사표시만으로 권리의 변동이 발생하되 공시방법을 갖추어야 그 권리변동의 효력을 제3자에게 대항할 수 있도록 하는 경우 권리변동에 따른 법률관계는 당사자 사이의 대내적 법률관계와 제3자 사이의 대외적 법률관계로 분리되는데, 이는 전용사용권 등의 설정등록을 대항요건으로 규정한 상표법에 있어서도 마찬가지라 볼 수 있다. 즉 상표권자와 A 사이에서는 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 설정의 효력이 발생하였더라도 그 설정이 등록되지 않은 이상 상표권자와 제3자인 채권자 사이에서는 위 전용사용권 설정의 효력이 발생하지 않았으므로 A의 채권자에 대한 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 설정이 무권리자 처분에 해당한다고 볼 수 없다.
- ③ 저작권법은 저작재산권의 양도 또는 처분제한, 출판권의 설정·이전·변경·소멸

또는 처분제한 등은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다고 규정하는데(저작권법 제54조 참조), 저작권자가 저작재산권을 양도한 후 그 등록을 하지 않은 사이 제3자에 대해 출판권설정을 하고 그 설정이 등록된 경우 저작재산권의 양수인은 제3자에게 대항할 수 없고(대법원 1995. 9. 26. 선고 95다3381 판결 참조), 이는 후행 출판권설정 행위가 무권리자에 의한 처분이 아님을 전제로 한다. 채권 이중양도의 사안에서도 제1 양수인에 대한 채권양도 이후 이루어진 제2 양수인에 대한 채권양도를 무효라 보지 않는다(대법원 2013. 6. 28. 선고 2011다83110 판결 등 참조). 이러한 저작재산권이나 채권의 이중처분에 관한 법리는 상표 전용사용권 등의 이중설정에 관하여도 적용될 수 있다.

22. 서울중앙지방법원 2025. 7. 3. 자 2025카합20229 결정[상표권침해금지가처분] (확정)

◆ 이 사건 각 등록상표의 전용사용권자인 채권자의 수요자 기만적 상표사용 행위에 비추어, 채권자보다 외국에서 먼저 선사용표장을 표시해오던 A의 수입사인 채무자에 대한 신청은 그 보전의 필요성이 없다고 보아, 채권자의 신청을 기각한 사례

이 사건 각 등록상표	채권자의 실사용상표	선사용표장
		

[1] 채권자는 2022년경부터 A로부터 이 사건 각 선사용표장이 표시된 필라테스폼롤러(이하 ‘A 제작 폼롤러’라 한다)를 수입해 국내에 판매해왔는데, 이 사건 각 등록상

표에 관한 전용사용권을 설정받은 후 와 같은 표장(이하 ‘이 사건 실사용상표’라 한다)을 채권자가 자체 제작한 필라테스폼롤러(이하 ‘채권자 제작 폼롤러’라 한다)에 표시한 뒤 A 제작 폼롤러와 동일한 판매처에서 이를 판매하였다.

[2] A 제작 폼롤러는 2016년경부터 현재까지 채권자, 채무자 등을 포함한 여러 수입업체를 통해 국내에 수입·판매되고 있다. 여기에 채권자가 ‘본 제품은 럼블롤러 코리아 공식 온라인 판매처 제품으로 해외 본사와 정식 계약되어 국내에 수입된 제품만 판매하며 100% 정품임을 안내드립니다’와 같은 문구가 기재된 광고물을 활

용하여 A 제작 폼롤러를 판매하고 있는 점(소을 제26호증)을 더하여 보면, 적어도 채권자 제작 폼롤러가 판매되기 시작할 무렵, 이 사건 각 전사용표장은 국내의 필라테스폼롤러 수요자에게 특정인(A)의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었던 것으로 보인다.

- [3] 채권자는 이 사건 각 등록상표의 지정상품에 해당하는 채권자 제작 폼롤러에 이 사건 각 등록상표를 그대로 표시하지 않고 이 사건 제2 등록상표의 문자 'O'를 과 같이 변형한 이 사건 실사용상표를 표시하였다. 이 사건 실사용상표가 채권자 제작 폼롤러에 표시되는 위치 및 형태도 이 사건 제2 전사용표장이 A 제작 폼롤러에 표시되는 위치 및 형태와 같다. A 제작 폼롤러는 국내에서 2016년경부터 현재까지 계속하여 판매되고 있는 반면, 채권자 제작 폼롤러는 채권자가 이 사건 각 등록상표의 전용사용권을 설정받은 2024. 4. 12. 이후부터 판매되고 있는 것으로 보인다. 실제 수요자들이 채권자 제작 폼롤러를 A 제작 폼롤러로 오인·혼동하여 구매한 사례도 적지 않다. 이와 같은 사정을 종합하면, 채권자가 채권자 제작 폼롤러에 이 사건 실사용상표를 표시함으로써 채권자 제작 폼롤러와 A 제작 폼롤러 사이에 상당한 출처 오인·혼동이 야기되었을 것으로 보인다.
- [4] 이 사건 각 등록상표의 상표권자가 채권자로 하여금 출처혼동의 염려가 발생하지 않도록 충분히 감독의무를 다하였다고 보기 어렵다.

23. 서울중앙지방법원 2025. 4. 30. 자 2024카합21992 결정[상표권침해금지가 처분] (확정)

- ◆ 채무자가 채무자 각 사용표장을 '상품의 식별표지'로 사용하였는지 다툼의 여지가 크고, 채권자 등록상표의 지정상품인 '컬러 콘택트렌즈'와 '선글러스'가 실질적으로 동일한 상품에 해당하기 어려워 상표법 제119조 제1항 제3호에 따른 불사용심판이 인용될 여지가 크다고 보아 채권자의 신청을 기각한 사례

이 사건 각 등록상표	채무자 각 사용표장
	

- [1] 채무자는 '카린'이라는 영업표지를 사용하여 영업을 영위하고 있고, 채무자의 선글라스나 공식홈페이지에 게시된 제품명에도 'CARIN KRISTEN' 또는 'CARIN'과

같이 ‘카린’이라는 영업표지가 함께 표시되어 있다. 또한 채무자는 채무자가 판매하는 선글라스 제품군을 구분하기 위해 ‘크리스틴’ 외에도 ‘빅토리아’, ‘레이’ 등의 제품명을 사용하고 있고, 채무자 외 레이번, 코치, 톰포드, 지미추 등 여러 선글라스 제조·판매 업체도 ‘크리스틴’을 선글라스의 제품명으로 사용하고 있다. 이러한 사실에 선글라스를 구매하려는 수요자들은 제품 자체의 명칭보다는 그 제품을 출시한 업체의 영업표지를 주요한 구매요소로 삼을 것으로 보이는 점, 채무자와 그 종속회사의 연 매출액은 2023년을 기준으로 약 1,338억 원이지만 채권자와 그 종속회사의 연 매출액은 2023년을 기준으로 약 392억 원인 데다가, 채권자는 콘택트렌즈와 관련된 영업을 영위하고 있을 뿐 선글라스와 관련한 영업을 하고 있지 않으므로 채무자가 채권자보다 선글라스를 구매하려는 수요자들에게 더 널리 알려졌을 가능성이 높은 점을 더하여 보면, 채무자가 채무자 각 사용표장을 ‘상품의 식별표지’로서 사용하였는지 여부는 다툼의 여지가 크다.

- [2] 콘택트렌즈 내지 컬러 콘택트렌즈와 선글라스는 그 유통경로가 유사하기는 하나, ① 콘택트렌즈는 눈 안에 삽입하여 착용하지만, 선글라스는 귀와 코에 걸쳐 착용하는 것으로 그 형상과 사용방법이 다른 점, ② 콘택트렌즈와 선글라스를 제조하는 업체나 제조공법이 공통된다고 보기도 어려운 점, ③ 콘택트렌즈는 주로 시력교정 용도이지만 선글라스는 주로 햇빛으로부터 눈을 보호하는 용도일 뿐만 아니라, 콘택트렌즈와 선글라스를 패션 용도로 사용하더라도 그 활용방식이 서로 다른 점, ④ 위와 같은 용도의 차이에 따라 콘택트렌즈의 수요자와 선글라스의 수요자가 공통된다고 보기는 어려운 점을 종합하면, 채무자가 제기한 이 사건 취소심판은 적어도 ‘선글라스’와 그 관련 상품인 ‘선글라스 도매업, 선글라스 소매업, 선글라스 판매대행업’ 부분에 관하여는 인용될 가능성이 크다.
- [3] 위에서 본 콘택트렌즈와 선글라스의 차이점을 고려하면, 콘택트렌즈 및 그 소매업과 선글라스 및 그 소매업이 유사한지 여부도 다툼의 여지가 크다.

24. 서울중앙지방법원 2025카합20080 결정 [상표사용금지가처분] (확정)

- ◆ 채권자가 채무자로부터 한의원을 양수한 이후 한의원의 상호와 동일한 이 사건 상표에 대하여 상표권자로부터 상표권을 이전받아 등록하였는데, 채무자가 신규 한의원을 개설한 후 이 사건 상표를 신규 한의원의 간판 등에 표시하자 그 간판 등에의 표

시 금지를 구하는 가처분 신청을 한 사건에서 채권자의 신청을 인용한 사례

[1] 피보전권리에 대한 판단 (적극)

- 채권자는 이 사건 등록상표의 상표권자인 점, 채무자 사용 표장은 서비스업 자체를 나타내는 보통명칭에 해당하여 식별력이 없는 ‘한의원’ 부분을 제외하면 ‘보미오라’가 요부(要部)라고 할 것인데, 이 사건 등록상표와 그 철자와 호칭이 같은 점, 채무자는 채무자 사용 표장을 위 등록상표의 지정 서비스업인 한의원업을 영위하면서 사용하고 있는 점을 종합하면, 채무자는 채권자의 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 침해하고 있다고 봄이 상당하다.

[2] 채무자의 이 사건 등록상표의 실질적인 권리자임을 전제로 한 주장에 대한 판단 (소극)

- 채무자는 자신이 이 사건 등록상표의 실질적인 권리자임을 전제로, ① 채권자에게 이 사건 한의원과 이 사건 등록상표에 관한 권리 일체를 양도하지 않았고, ② 채권자는 채무자에게 이 사건 한의원과 이 사건 등록상표에 관한 권리 일체를 양수받은 것처럼 정OO을 기망하여 이 사건 등록상표를 이전받은 것이므로 사기에 해당한다는 취지로 주장하나, 채무자가 제출한 자료들만으로는 채무자가 이 사건 등록상표의 실질적 권리자에 해당하고, 다만 정OO에게 이를 명의신탁하였다고 보기 어렵다.
- 정OO이 채권자로부터 기망당하여 이 사건 등록상표에 관한 권리 일체를 이전한 것이라는 취지의 채무자 주장은 설령 사실이라고 하더라도 정OO의 채권자에 대한 계약 취소 사유에 불과하고 정OO이 계약을 취소하지 않는 이상 채무자가 이와 같은 취소 사유가 있다는 이유만으로 채권자의 상표권자로서의 권리행사를 다룰 수는 없다.

[3] 채무자의 이 사건 등록상표 무효 주장에 대한 판단 (소극)

- 채무자는 자신이 정OO과는 별개로 이 사건 등록상표를 사용하거나 사용 준비 중이었고, 이를 채무자와의 동업 관계에서 알게 된 정OO이 이 사건 등록상표를 등록출원한 것이므로 이 사건 등록상표의 등록은 무효라는 취지로도 주장하나, 이 사건 등록상표는 정OO이 출원하였는데, 채무자는 적어도 이 사건 등록상표 출원 당시부터 그 사실을 알고 정OO의 명의로 이 사건 등록상표를 출원하는 것에 동의한

것으로 보이는 점, 채무자는 2023. 12. 1.경 정OO에게 전화하여 이 사건 등록상표에 관한 권리를 본인이 매수하겠다는 취지로 말할 뿐 자신이 이 사건 등록상표의 실질적인 권리자라고 주장하지는 않는 점 등을 종합하면, 정OO이 채무자가 홀로 사용하거나 사용 준비 중이던 이 사건 등록상표를 신의성실의 원칙에 위반하여 등록출원한 것이라고 보기 어렵다. 따라서 정OO의 이 사건 등록상표 등록에 상표법 제34조 제1항 제20호에 따른 무효 사유가 있다고 보기 어렵다.

- 채무자는 정OO에게 한의사 면허가 없어 이 사건 등록상표의 지정상품 중 한의원업과 한약국업에 대하여는 위 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자에 해당하지 아니하므로, 이 사건 등록상표의 등록은 무효라는 취지로도 주장하나, 정OO이 한의사 자격이 없다는 사정만으로 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 받을 목적으로 자신의 본래 업무와 아무런 관계도 없는 이 사건 등록상표를 등록하였다고 단정하기 어려운 점, 이 사건 등록상표는 정OO과 채무자, 최△△ 등이 ㈜에버봄을 설립하여 앞서 본 바와 같은 다양한 사업을 영위하려는 과정에서 개발된 상표로서 지정상품이 한약국업, 한의원업에 국한되어 있지 아니한 점에 비추어 보았을 때 위 사업 전반에 걸쳐 하나의 공통된 표장을 사용하고자 개발된 상표일 가능성을 배제하기 어려운 점, 실제 한의원업과 한약국업이 정OO의 업무와 밀접한 관계가 있어 보이고 정OO이 이 사건 등록상표를 출원할 당시 그 상표를 사용할 합리적인 필요성이 없다고 보기 어려운 점 등을 종합하여 보면, 정OO이 이 사건 등록상표에 대한 사용의사가 없었다고 단정하기 어렵다.

[4] 채무자의 이 사건 등록상표 선사용 주장에 대한 판단 (소극)

- 채무자가 이 사건 등록상표 출원 전부터 이 사건 등록상표를 자신의 한의원업에 계속하여 사용하고 있었다고 보기 어렵다. 오히려 이 사건 등록상표의 출원일과 이 사건 한의원의 개설신고일이 2019. 4. 16.로 동일하고, 이 사건 한의원이 실제 개설된 시점은 2019. 5. 1. 또는 같은 달 10.로 보이는 점 등을 고려하였을 때, 채무자가 이 사건 한의원을 운영하면서 이 사건 등록상표를 사용한 시점은 이 사건 등록상표 출원 이후라고 보인다.

[5] 채권자의 허락에 의한 채무자의 이 사건 등록상표 사용 주장에 대한 판단 (소극)

- 채무자는 2023. 5. 30. 채권자와 사이에 이 사건 한의원에 대한 동업계약을 해지

하면서 자신은 ‘보미오라 한의원 OO본원’이라는 상호로 별도로 한의원을 운영하기로 합의하였으므로, 채권자로부터 이 사건 등록상표의 사용을 허락받았다는 취지로 주장하나, 위 채무자 주장에 부합하는 듯한 동업해지 계약서에 있는 채권자 서명은 채권자가 한 것이 아닌 점, 채무자가 제출한 자료들만으로는 채권자가 위 동업해지 계약서 제3, 4항의 내용을 알면서도 채무자에게 본인을 대신하여 서명하게 하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할만한 자료가 없는 이상 위 동업해지 계약서를 근거로 상표사용의 허락이 있었다고 볼 수 없다.

Ⅲ. 저작권

25. 서울중앙지방법원 2025. 8. 27. 자 2025카합20110 결정〔저작권침해금지〕(확정)

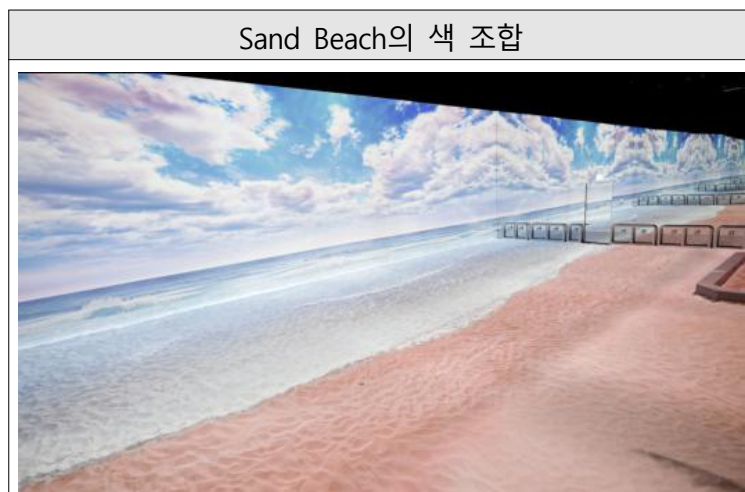
- ◆ 채권자의 미디어 아트 저작물인 “Sand Beach” 중 채권자가 창작성을 주장하는 부분 일부에 대하여는 창작성을 인정하기 어렵고, 창작성이 인정되는 부분은 채무자의 “Pink Beach”와 동일·유사하다고 인정하기 어려우며, 채권자의 “Star”에 관한 주장은, 이미 채무자가 자신들의 전시물인 “EOS”를 상당 부분 변경하여 보전의 필요성을 인정하기 어렵다는 이유로 채권자의 신청을 기각한 사안

[1] “Sand Beach”에 관한 부분

가. 창작성 부정하는 부분

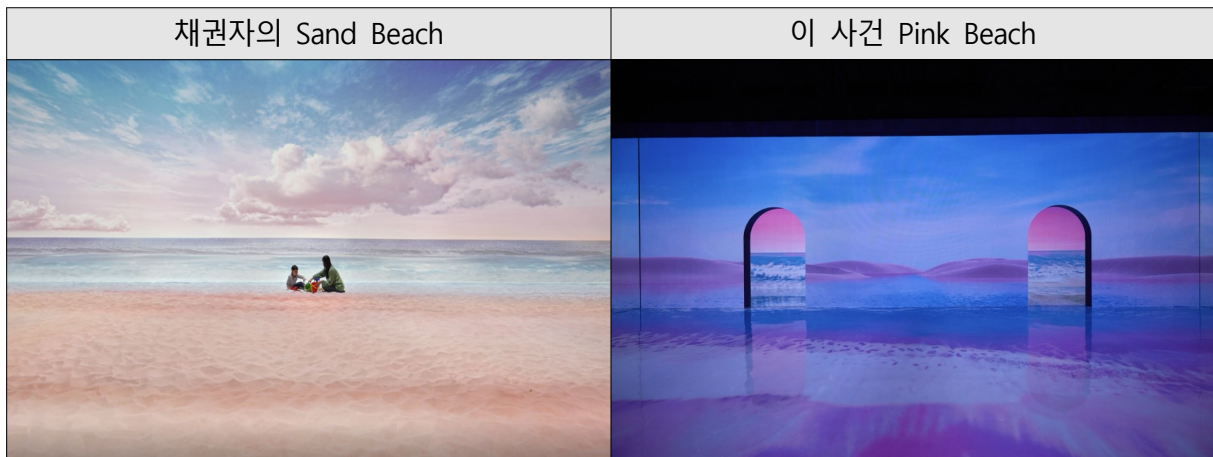
- 채권자가 주장하는 분홍빛 해변이라는 개념 자체는 아이디어에 해당하여 저작권으로 보호받기 어렵고, 분홍빛의 바다나 하늘을 표현한 작품은 미술 작품에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.
- 더구나 하늘과 바다의 경우 시간, 날씨, 계절 등 자연적 요소에 따라 다양한 색감이 나타나는데, 채권자의 Sand Beach에 나타난 하늘과 바다를 표현한 색은 자연 그대로의 색감 중 일부를 조합한 것으로 이는 시각예술 장르에서 보편적·전형적 표현형식에 해당하고, 추상적 표현이 혼한 예술 작품으로서의 특성을 고려하면 위와 같이 표현하는 것이 채권자만의 독창적인 표현이라고 단정하기 어렵다.
- 일정한 공간의 벽면에 하늘과 바다 등을 영상으로 나타낸다는 아이디어를 실현하

기 위해서는 벽면에 디스플레이 화면을 배열하거나 프로젝션을 활용한 방법 이외에 다른 방법을 찾기 쉽지 않고, 채권자가 벽면에 LED를 가로로 배열한 것은 창작적인 표현형식이 아니라 기능적, 기술적 구성이라고 볼 여지가 있다.



나. 동일·유사성 부정하는 부분

- 소재와 색채 이외에 하늘과 바다를 표현하는 구성요소, 즉 하늘에서 태양 빛이 비추는 방향, 밝기의 정도, 구름의 모양과 움직임, 파도의 형상, 수평선의 위치, 모래사장에 설치된 구조물 등 시각적으로 표현된 구체적인 형태나 모양에서 채권자의 Sand Beach와 이 사건 Pink Beach는 차이점을 쉽게 찾을 수 있다.
- Sand Beach는 모래사장에 파도가 들이치는 모습을 표현하기 위해 전시장 바닥에 실제 모래를 깔아두어 관람객으로 하여금 시각뿐만 아니라 촉각으로도 모래를 느낄 수 있도록 구현하였고, 그 모래 위로 파도가 들이치는 모습을 영상으로 표현하여 관람객의 체험 요소를 부각시켰다. 이에 반하여 이 사건 Pink Beach는 실제 모래 등을 사용한 체험적 요소는 찾아볼 수 없다.
- 이 사건 Pink Beach는 바다를 표현하는 전시실 부분에 가벽으로 아치형 문을 설치하거나 수평선 위로 핑크빛 언덕을 구현하는 등으로 환상적, 가상적 분위기를 연출하여, 실제와 가까운 해변을 연출하고자 한 채권자의 Sand Beach와 작품의 전체적인 분위기나 표현 의도에서 두드러진 차이를 나타내고 있다.



[2] “Star”에 관한 부분

- EOS의 표현 중 갯등의 모양 및 이를 천장에 매단 높낮이의 변경 등을 구하고 있는데, 채무자는 2025. 8. 6. 이 사건 EOS 전시물의 갯등을 아래 사진과 같이 모두 교체하여 채권자의 Star와 전혀 다른 모양의 갯등을 사용하고 있어 이미 위 신청취지 중 상당 부분을 이행하였고, 채무자 헤이미디어가 다시 예전에 사용했던 갯등으로 되돌릴 가능성이 있다고 볼 사정을 찾을 수 없다.

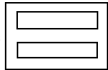
26. 서울중앙지방법원 2025. 7. 17. 자 2024카합21936 결정[저작권 침해금지 등 가처분] (확정)

- ◆ 채권자가 서비스하는 게임(채권자 게임)과 채무자가 서비스하는 게임(변경 후 채무자 게임, 채권자의 신청 이후 일부 요소들이 변경되었다)이 실질적으로 유사하다고 주장하며 저작권 침해 및 부정경쟁방지법 제2조 제1호(과)목의 성과도용행위에 기한 침해금지가처분 신청을 한 사안에서, 채권자 게임과 변경 후 채무자 게임의 이용자들이 각 게임에서 동일한 게임 경험이나 재미를 느끼게 될 것이라 보기 어렵고, 변경 전 채무자 게임에 의한 성과도용의 효과가 지속되고 있다고 볼만한 자료가 없어 채무자의 저작권 침해 및 부정경쟁행위 여부는 다툼의 여지가 크다는 이유로 채권자의 신청을 기각한 사례



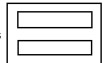
[1] [저작권 침해 여부] 채권자 게임의 전반적인 구성요소는 랜덤 타워디펜스 장르의 전형적인 틀 내에서 선택·배열·조합된 것이다. 또한 채권자 게임은 작은 화면에서 10~20분 남짓의 전투를 반복하여 진행하는 모바일 게임이어서, 긴 시간 동안 큰 화면에서 즐길 수 있는 게임물과 비교하여 선택·배열·조합하여 나타낼 수 있는 구성요소의 폭이 넓지 않다. 여기에 이 사건 기록 및 심문 전체의 취지를 더하여 소명되는 다음과 같은 사정을 추가하여 보면, 변경 후 채무자 게임이 채권자 게임과 실질적으로 동일·유사한 구성요소의 선택·배열·조합을 갖추고 있다거나 채권자 게임에서 상당한 양적·질적 비중을 차지하는 창작적 표현과 동일·유사한 표현을 채택하였다고 단정할 수 없고, 각 게임의 이용자들이 채권자 게임과 변경 후 채무자 게임의 차이점에도 불구하고 변경 후 채무자 게임에서 채권자 게임과 같은 게임 경험이나 재미를 느끼게 될 것이라고 보기도 어렵다.

- ① 주로 엄지손가락으로 조작하여야 하는 모바일 환경의 특성을 고려하면, 2인 협동

랜덤 타워디펜스 게임에서 ‘’와 같은 형상의 전장을 선택하거나 이용자의 진

영을 상·하 직사각형 형태의 행렬 타일 중 하단에 있는 것으로 구성하는 것은 모바일 환경에서의 2인 협동 랜덤 타워디펜스 게임에서 채택하기 쉬운 방식일 수 있고, 이는 다수의 선행게임이 위와 같은 형상의 전장을 선택한 점에서도 드러난다. 특정 지점에 적이 몰리도록 하여 집중적으로 공격이 이루어지도록 하는 방식도 랜덤 타워디펜스 장르에서 흔히 채택하는 요소이다. 게다가 변경 후 채무자 게임은 ,

과 같은 형상이 아닌 과 같은 형상의 전장을 채택하고 있고, 적이 중간통로의 오른쪽 끝에서 사라졌다가 강화된 후 다시 나타나 순회하므로 강화 후 재등장이 없는 채권자 게임과 차이가 있다. 이에 따라 채권자 게임의 이용자는 재화를 축적하기 위해 적을 섬멸하지 않은 채 적이 순회하는 것을 일정 부분 방치하는 방식으로 게임을 진행하기 쉽지만, 변경 후 채무자 게임의 이용자는 가급적 적이 중간통로의 오른쪽 끝부분을 통과하여 강화되지 않도록 하기 위해 노력하여야 한다. 이처럼

와 같은 형상의 전장 자체의 창작성을 인정하기 어렵고, 채권자 게임과 변경 후 채무자 게임의 전장 및 적 이동경로의 차이는 각 게임의 전개에도 차이를 발생시키므로, 채권자 게임의 전장 및 적 이동경로와 변경 후 채무자 게임의 전장 및 적 이동경로가 동일하거나 유사한 구성요소에 해당한다고 보기 어렵다.

- ② 채권자 게임의 특수한 적은 게임 진행 상황에 따라 이용자가 소환 여부를 선택할 수 있고 그 보상이 특수재화 2개로 고정되어 있지만, 변경 후 채무자 게임의 특수한 적은 일정 단계마다 자동으로 출현하고 그 보상도 난이도에 따라 차등 지급된다. 이와 같은 차이에 따라 채권자 게임의 이용자는 게임의 진행 상황에 맞추어 적절히 특수한 적을 소환할지 여부를 결정할 수 있지만(예를 들어 순회하고 있는 적이 너무 많은 경우 특수한 적을 소환하면 게임에서 패배할 수 있으므로, 전략적으로 특수한 적을 소환하지 않을 수 있다), 변경 후 채무자 게임의 이용자는 특수한 적 출현 여부를 선택할 수 없으므로 특수한 적 출현에 미리 대비하여야 한다. 따라서 채권자 게임과 변경 후 채무자 게임의 특수한 적 소환 규칙 및 그 보상이 동일하거나 유사한 구성요소에 해당한다고 보기 어렵다.
- ③ 채권자 게임은 특수재화를 소비하여 회귀, 영웅, 전설 등급 중 하나를 선택하여 확률적으로 소환할 수 있고 소환에 실패하는 경우 보상 없이 특수재화가 소모되나

변경 후 채무자 게임은 특수재화를 소비하는 ‘중급호출’(확률적으로 하급부터 상급 등급 중 1개 유닛 확정 소환), ‘상급호출’(확률적으로 하급부터 공작 등급 중 1개 유닛 확정 소환), ‘특급호출’(확률적으로 하급부터 공작 등급 중 1개 유닛 확정 소환, 상급호출에 비해 상위등급 유닛소환 확률 증가)을 통해 확률적으로 유닛을 소환하게 된다. 이와 같은 차이에 따라 채권자 게임의 이용자는 유닛소환 없이 특수재화가 소모되는 위험을 감수하면서 유닛을 소환할지 여부를 선택하여야 하지만, 변경 후 채무자 게임의 이용자는 상대적으로 적은 위험을 부담하면서 유닛을 소환할 수 있다.

- ④ 채권자 게임의 이용자는 현재 보유한 유닛의 등급, 추후 유닛 구성의 변화 가능성 등에 따라 어떠한 등급의 유닛을 강화할지 여부를 선택하여야 하나, 변경 후 채무자 게임의 이용자는 현재 보유한 유닛의 등급과 관련 없이 공격력·공격속도·치명타확률 중 재화 투자 대비 효율적인 요소를 선택하여 강화하게 된다. 따라서 채권자 게임과 변경 후 채무자 게임의 전투 중 강화요소가 동일하거나 유사한 구성요소에 해당한다고 볼 수 없다.
- ⑤ 채권자 게임은 모든 일반등급 유닛소환 임무, 모든 회귀 등급 유닛소환 임무, 캐릭터판매 임무, 재화 모으기 임무 등 특정한 임무를 수행하면 그 보상으로 일반재화를 지급하는 구성요소가 있다. 채권자 게임의 이용자는 이러한 임무수행을 위해 투입하여야 하는 자원과 보상을 고려하여 게임 전략을 수립하여야 하고, 이 역시 채권자 게임을 구성하는 주요한 구성요소에 해당하나, 변경 후 채무자 게임에는 그러한 구성요소가 없다.
- ⑥ 채권자 게임과 변경 후 채무자 게임의 유닛(캐릭터)은 2~3등신 비율의 2D 만화 캐릭터 형식으로 표현되었다는 넓은 범주에서는 같지만, 채권자가 채권자 게임과 변경 후 채무자 게임에서 1:1로 대응된다고 주장하는 개별 유닛들이 표현된 구체적인 형상이나 공격 동작, 투사체의 형태는 서로 다르다. 채권자 게임과 변경 후 채무자 게임의 유닛들은 5단계 등급으로 나뉘고 근거리 유닛·원거리 유닛 또는 적에게 큰 피해를 입히는 유닛·아군을 보조하는 유닛·적의 상태에 이상을 일으키는 유닛 등으로 그 역할과 능력이 나뉘어 있다는 점에서 공통되어, 이에 따라 개별적인 역할이나 능력이 1:1로 대응된다고 평가할 수 있는 유닛들도 있지만, 이는 유닛을 그 능력치나 회귀도·소환비용 등 기준에 따라 등급을 분류하고 각 유닛마다

일정한 역할군을 가지도록 구성하는 랜덤 타워디펜스 게임 장르의 특성에 따른 것으로 이해할 수 있다.

[2] [성과 도용 여부] ① 변경 후 채무자 게임의  형상의 전장과 순회하는 적 강화 규칙, 아군 진영의 3 × 7 행렬 타일, 특수한 적 자동 소환 규칙, 특수재화를 소비하여 특수재화를 확률적으로 획득 가능하도록 한 규칙, 강력한 적(보스) 처치 시 선택지 변경 규칙, 일반재화를 소비하지 않고 유닛을 소환할 수 있도록 한 규칙, 주요 버튼이 우측 하단에 편중된 사용자인터페이스 등은 변경 후 채무자 게임을 통해 변경되거나 도입된 요소들이었던 점, ② 변경 전 채무자 게임은 위 ①항과 같은 변경이 있기 전으로 소환확률 강화를 하지 않은 단계에서의 등급별 유닛소환 확률까지 채권자 게임과 동일한 수준이었던 점을 종합하면, 채무자가 변경 전 채무자 게임을 일반 사용자들에게 서비스하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 성과도용행위에 해당하였다고 볼 여지가 있다. 그러나 변경 전 채무자 게임 이용자의 상당수가 계속하여 변경 후 채무자 게임을 이용하고 있다는 등 이 사건 심리종결일 무렵에도 성과 무단 사용에 의한 효과가 지속되고 있다고 불만한 자료는 제출되지 않았다.

27. 서울중앙지방법원 2025. 2. 20. 자 2024카합21616 결정[저작권침해금지 가처분] (확정)

- ◆ 채권자의 바디페인팅용 마스크(이 사건 각 마스크)가 응용미술저작물에 해당하는지 여부가 쟁점이 된 사안에서, 위 마스크의 창작성 및 분리가능성이 인정된다고 보아 채권자의 채무자에 대한 가처분신청을 인용한 사례



[1] 이 사건 각 마스크의 형상의 창작성 인정 여부

- 이 사건 각 마스크는 예술 메이크업 연습 또는 페이스 페인팅 전시 용도로 대량으로 생산·판매되기 위한 목적으로 제작된 제품이기에는 하다. 그러나 이 사건 각 마스크는 단순히 얼굴을 가리거나 메이크업 연습을 한다는 기능적 요소만을 가지는 것이 아니라 예술가들의 메이크업 또는 바디페인팅을 보다 돋보이도록 한다는 예술적인 요소도 함께 갖추고 있으므로, 채권자는 중성적이면서도 동양과 서양의 미가 조화되어야 한다는 자신의 아름다움에 대한 사상 내지 감정을 이 사건 각 마스크의 형상을 통하여 표현하였다고 볼 여지가 충분하다. 또한 예술 메이크업이나 페이스 페인팅 전시 목적의 마스크에는 얼굴, 눈, 코, 입과 같은 구성이 필수적이기는 하나, 얼굴, 눈, 코, 입의 구체적 형상이나 그 비율 등을 정하고 조합하는 데에는 셀 수 없을 만큼 많은 방법이 존재하므로, 여기에는 창작자의 아름다움에 대한 사상 내지 감정과 같은 개성이 표현될 가능성이 크다. 그렇다면 이 사건 각 마스크의 형상이 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현을 담고 있을 뿐이라고 보기 어려우므로, 이 사건 각 마스크의 형상은 채권자의 사상 또는 감정을 표현한 창작물에 해당한다고 봄이 타당하다.

[2] 이 사건 각 마스크의 분리가능성

- 한편 “응용미술저작물”은 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것을 말하며, 디자인 등을 포함하는데(저작권법 제2조 제15호), 이 사건 각 마스크는 대량생산되어 판매되는 것으로서, 이 사건 각 마스크의 형상이 동일하게 복제될 수 있음은 분명하다. 또한 이 사건 각 마스크의 형상은 오로지 예술 메이크업 연습 또는 페이스 페인팅용 마스크에만 적용할 수 있는 것은 아니고 마네킹 등 다른 물품에도 적용할 수 있을 뿐만 아니라, 이 사건 각 마스크가 지니는 기능적 요소와 분리되어 그 자체로 하나의 독자적인 미술저작물로 인정될 여지가 있다. 따라서 이 사건 각 마스크의 형상은 그 이용된 물품인 이 사건 각 마스크와 구분되는 독자성이 있다. 따라서 이 사건 각 마스크의 형상은 저작권법 제2조 제15호의 ‘응용미술저작물’에 해당한다.

IV. 부정경쟁방지 등

28. 서울중앙지방법원 2025. 6. 20. 자 2024카합21802 결정 [부정경쟁행위금지] [확정]

- ◆ 채권자 제품은 피부미용을 위한 마스크 팩으로서, 마름모꼴 형태가 반복되는 철망 원사가 마스크 팩 전면에 그대로 드러나고, 얼굴의 형태를 감싸기 적합한 모양으로 상안부와 하안부로 나누어져 있으며, 그 색상은 흰색 및 투명한 색의 원단이 겹쳐져 불투명한 흰색을 띠고, 그 크기가 제품마다 모두 일정하여 외관 자체로 특정 상품임을 인식할 수 있는 형태적 특이성과 정형성을 구비하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의한 보호대상인 상품의 형태를 갖추고 있고, 채무자 제품은 제품의 원단, 크기, 착용하였을 때의 형상 등이 동일 내지 유사한 점 등에 비추어 위 채권자 제품의 형태에 의거하여 제작되었고 봄이 상당하고 판단함.

채권자 제품 착용 모습	채무자 제품 착용 모습
	

- [1] 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 그 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다. 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태

등을 의미한다.

- [2] 채무자 제품은 아래 사진과 같이, 상안부와 하안부로 나누어져 있으며 마름모꼴 형태가 반복되는 철망 원사가 드러나는 불투명한 흰색의 원단을 사용하여 제작되었고, 이는 채권자 제품의 모양 및 색상, 광택과 동일하다. 그리고 채권자와 채무자 제품의 주요 특징은 리프팅 효과를 주기 위해 마스크 팩 하단부 양쪽을 당겨 늘어나게 한 다음 얼굴 옆 부분에 부착하는 것이다. 이와 같은 형태의 마스크 팩은 채권자가 업계에서 처음 개발하여 출시한 것인데, 채권자와 채무자의 각 제품은 아래 사진과 같이 통상의 용법에 따라 착용하였을 때의 형상이 동일하여 그 차이를 알 수 없다.
- [3] 원사 모양이 원단의 표면에 그대로 드러나지 않는 형태, 마름모꼴이 아닌 다른 모양을 나타내도록 원사를 사용하거나 텍 아래 부분을 당겨 귀에 거는 형태로도 신축성이나 리프팅 효과를 구현한 마스크 팩 제품이 판매되고 있는 사실 및 채권자 제품과 같은 원단으로 마스크 팩 하단부를 양 옆으로 당겨 얼굴에 붙였을 때 나타나는 형상은 채권자 제품이 출시되기 전에는 존재하지 않는 형태라는 점이 인정되므로, 채권자 제품의 마름모꼴 원사 모양이 나타나는 원단을 늘려 피부에 부착시키는 형태가 일반적인 마스크 팩 제품에 채택되는 형태에 해당한다고 보기 어렵고, 이와 같은 형태가 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태라고도 보기 어려우며, 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태에 해당하지도 않는다.

06

부록

세미나 참가자 명단 (가나다 순)

번호	성명	직위/직급	소속	기수	비고
1	강성훈	고법판사	서울고등법원	31기	
2	곽혜민	재판연구원	특허법원	변14회	
3	구성진	재판연구관(지법부장)	대법원	38기	
4	구태회	고법판사	서울고등법원	34기	
5	김경민	기술조사관	서울중앙지방법원	-	
6	김광남	고법판사	서울고등법원	36기	
7	김기수	고법판사	특허법원	35기	
8	김나연	재판연구원	대구고등법원	변12회	
9	김대현	고법판사	서울고등법원	31기	
10	김미경	수석부장판사	서울중앙지방법원	30기	
11	김서현	판사	부산지방법원	변2회	
12	김소연	기술조사관	서울중앙지방법원	-	
13	김연지	기술조사관	서울중앙지방법원	-	
14	김영기	고법판사	특허법원	35기	
15	김용주	연구원	특허법원	-	
16	김재령	고법판사	특허법원	32기	
17	김지영	판사	서울중앙지방법원	변3회	
18	노지환	판사	특허법원	변2회	
19	류지혜	기술조사관	서울중앙지방법원	-	
20	박상한	재판연구관	대법원	41기	
21	박태일	지원장	성남지원	28기	
22	성재혁	판사	서울중앙지방법원	변5회	
23	송현정	판사	특허법원	변3회	
24	송혜정	고법판사	서울고등법원	29기	
25	안지열	고법판사	특허법원	38기	

번호	성명	직위/직급	소속	기수	비고
26	양기영	기술조사관	서울중앙지방법원	-	
27	오수빈	재판연구관	대법원	40기	
28	윤정운	판사	특허법원	변3회	
29	이경호	판사	서울중앙지방법원	변5회	
30	이광희	재판연구원	특허법원	변12회	
31	이규영	지법부장	서울중앙지방법원	32기	
32	이규홍	수석전문위원	사법연수원	24기	
33	이상수	판사	서울중앙지방법원	변6회	
34	이영주	재판연구원	특허법원	변14회	
35	이원범	고등법원장	대전고등법원	20기	
36	이창민	재판연구관	대법원	변10회	
37	이한상	재판연구관(지법부장)	대법원	35기	
38	이현석	지법부장	서울중앙지방법원	31기	
39	이호선	판사	성남지원	42기	
40	임현화	판사	특허법원	변3회	
41	정명진	판사	서울중앙지방법원	변6회	
42	정요진	판사	서울중앙지방법원	변3회	
43	정지백	판사	서울중앙지방법원	변6회	
44	정현순	재판연구관	대법원	36기	
45	조성수	재판연구원	특허법원	변10회	
46	조희찬	지법부장	서울중앙지방법원	32기	
47	한규현	고등법원장	특허법원	20기	
48	한동관	재판연구원	서울고등법원	변12회	
49	홍예솔	재판연구원	창원지방법원	변14회	
50	황승욱	재판연구원	특허법원	변14회	
51	황일준	판사	서울중앙지방법원	변1회	
52	황진영	판사	서울중앙지방법원	변6회	

지적재산법연구회 임원진 소개

● 역대 회장

- 제 1 대 회장 이동흡 전 헌법재판소 재판관
- 제 2 대 회장 박일환 전 대법관
- 제 3 대 회장 이재환 전 서울고등법원 부장판사
- 제 4 대 회장 이성호 전 국가인권위원회 위원장
- 제 5 대 회장 최성준 전 방송통신위원회 위원장
- 제 6 대 회장 이기택 전 대법관
- 제 7 대 회장 권택수 전 서울고등법원 부장판사
- 제 8 대 회장 이태종 전 수원고등법원 부장판사
- 제 9 대 회장 배기열 광주고등법원장
- 제10대 회장 한규현 서울고등법원 부장판사
- 제11대 회장 김형두 헌법재판소 재판관
- 제12대 회장 설범식 서울고등법원 부장판사

● 현 임원진

- 회장 이원범 대전고등법원 법원장
- 간사 김영기 특허법원 고등법원판사
- 총무 구태회 서울고등법원 고등법원판사
- 구성진 대법원 재판연구관
- 김기수 특허법원 고등법원판사
- 황일준 서울중앙지방법원 판사
- 성재혁 서울중앙지방법원 판사
- 권원명 특허법원 판사

